

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

ב.

עין משפט
נר מצוה

א א"ר מ"י פ"א מה' נקי
ממון ה' י' סמך עין
סו ולחין רפ"ע טושיט
ח"מ פ"י שפט ספי"א:
ב ב' מ"י שם פ"א ה' ב
ופ"ב הלכה א סמך
עין ס"ט טושיט ח"מ פ"י
מ' ספי"א:
ג ג' מ"י שם פ"ד ה' א
סמך עין ס"ט טושיט
ח"מ פ"י מ"י ספי"א:
ד ד' מ"י שם פ"א ה' ב
סמך עין ס"ט טושיט
ח"מ פ"י שפט ספי"א:
ה ה' מ"י שם ופ"א הלכה
א סמך טושיט
ט ט' מ"י שם טושיט
ח"מ פ"י מ"י ספי"א:
ו ו' מ"י שם פ"א הלכה א
ופ"ב סמך טושיט
ח"מ פ"י שפט ספי"א:
ז ז' מ"י פ"א מה' שנת
ה' א סמך טושיט
ח"מ פ"י מ"י ספי"א:
ח ח' מ"י שם ה' א:
ט ט' ב' מ"י שם הלכה א:
י י' מ"י פ"ד מה' שאל
אבות הטעמה ה' ב
סמך עין רמז:
יא יא' מ' מ"י שם פ"א ה' א
סמך טושיט:

רבינו חננאל

ארבעה אבות נויקין
השור והבור
והמבעה וההבור
השור כהרי המבעה כו'
ובעיני מדרקני אבות
מכלל דאיכא תולדות
תולדותיו כיוצא בהן
אי לא גבי שבת תנן
אבות מלאכות תולדותיהן
זרע תולדות נוסט וכיוצא
בו וכן הארבעים חסר
אחת כולל בענין הזה
פירושם. ומאי טעמא קרי
להאי אב ולהאי תולדה.
ופשטי' דאי עבדי ב'
אבות או ב' תולדות חייב
תריה (ואילן) אב ותולדה
דיריה חריב חייב אלא
אחר ראשית לר' אליעזר
דמחייב על אב ותולדה
דיריה חריב מאי (א) דתנן
(ויתות 100) א"ר עקיבא
שאלתי את ר' אליעזר
העושה מלאכות הרבה
מעין מלאכה אחת מהו
כר עד חייב על כל אחת
ואחת. ופשטי' לה בגמרא
(דשאלתו היה) תולדות
מלאכות כמלאכות דמין
אי לא. ופשטי' ליה
דלר' מלאכות כמלאכות
דמין. ופרקי' הך דהואי
במשכן קרי ליה אב
מלאכה. דלא הואי במשכן
קרי ליה תולדה. (וידברי
דבי אליעזר מפורשים
הן בביתות פרק אמור
לו). גבי טומאות חנן
אבות טומאות כו'

א) כאן י"ל שם כחציו לקמן
ודברי ר' אליעזר מפורשים
הם בביתות כפ' אמרו לו
דמין.

ארבעה אבות נויקין. אית דוכחא דלא תני הן כמו הכא
ובגמרא גבי שלש עשרה אבות נויקין ובארבעה
מחוסרי כפרה (כריתות דף מ:). ואית דוכחא דקמני הן דקמני
ארבעה שומרי הן (שטות ד' מט). וארבעה ראשי שנים הן
(ר"ה ד' ב. וסס) גליון. וא"ת אמאי
לא קאמר ארבעה אבות נויקין הן
דקמני ד' ראשי שנים הן וי"ל שלא
בא אלא להגיד ארבע אבות הללו
לא ראי זה כראי זה וקצת קשה
דבגמרא מוכח דנחית מנא למנינא
מדפריך ותנא דידן מאי טעמא לא
תני הני לכך י"ל דיש מקומות דלא
תני הן כדאשכחן בארבעה מחוסרי
כפרה. (ע"כ):

השור והבור. פי' נקונטרס
כסדר שנכתבו בפרשה
סדרן במשנה (וואע"ג דלמ"ד מנא
שור לרגלו לא הו' כסדר הפרשה
דרגל נפקא לן מושלם אה צעירה
דכתיב חמר צור מ"מ שם שור כתיב
קודם בפרשה דהיינו נגיחה דקדן
ולמ"ד מנעם זה אדם אע"ג דלנחור
הנערה כתיב בפרשת אמור מכה
דמהה ישלמה דהיינו אדם דאזיק
שור לא חש לשנותו כסדר הפרשה
לפי שרחוק כל כך ושלא כסדר לא
הרי דסיפא שמנעה קודם להכניע
ור"ת פי' דשם אדם כתיב בפרשה
קודם כי יגנוז איש שור והוא
אחד מאבות נויקין דקמני לה
בצרייתא בגמרא:

לא הרי השור כהרי המבעה.
פירוש אבות כהרי המבעה
שולמו של מנעם דמפרש לקמן
גמ' למ"ד מנא שור לקרנו ומנעם
לשני משום דשור כוונתו להזיק
ומנעם אין כוונתו להזיק ולפיק אי
כחז רחמנא שור לא אחי מנעם
מיניה שהוא קל מיניה ואין פירושו
כשאר מקומות שבתלמוד לא ראי זה

דהתם פירוש אין חומרא של זה ולכן אין החומרות גורמות זה הדין אלא הצד השווה שבהן גורם זה ושינה כאן התלמוד
פירושו מבשר מקומות משום דהוי' החמור מחילה בלא זה חש בזה רוח חיים:
ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי האש. גבי שור ומנעם לא הולך לפרש החומרא כי הכא משום דחד מחד קל למאוד חומר באחד
מה שאין בחיורו והא דלא תני הכא לא הרי האש כהרי השור ומנעם דקמני לעיל לא הרי המנעם כהרי השור משום שלא היה
יכול למאוד חומרא מה שאין בשניהם דאי משום דכח אחר מעורב בו ואין הולך לדעתו כמו שזרזו אין זה חומרא * מדלא חשיב לה גבי
חומר באש משום * והא דלמרינן לקמן (דף ג: דף ו:) גבי אבנו וסכינו מאי שנא אש דכח אחר מעורב בו ואין הולך לדעתו ה"ק מאי
שנא אש שאע"פ שחא אחר מעורב בו ראו להחמיר בו משום שהוא ממון וממירנו כו' ובסיפא גבי צור הוה מאי למימר לא
הרי הבור שחמיל עשייתו לנוק כהרי אלו ולא חש לפי שהפסיק באש וצור לא רצה לשנות קודם אש דא"כ הו' אחי אש מיניה
דכולהו אחי מצור וחד מהנך כדלמרינן גמ' (ד' ה:) והתנא האריך להגדיל תורה ויאלדי וקצת קשה דמשמע * דעונשין ממון מן הדין
* (ו)ובמלכות תנא כי יפתח וכו' יכרה אש על הפתח חייב על הכרייה לא כל שכן אלא ללמדך שאין עונשין ממון מן הדין ומיהו
בפרק הפרה (לקמן מט: וסס) דריש ליה לדרשה אחרינא שעל עסקי פתוחה וכרייה בזה לו או להביא כורה אחר כורה שפילק
מעשה ראשון (לקמן נא:). (וע' חוס' לקמן ד' ד"ה ועידם):

ולרבי אליעזר אמאי קרי ליה אב. וא"ת וימא דנפקא מינה לענין התראה שרץ להתרות אחרת משום אב דידה כדלמרינן
בפרק תולין (שנת דף קלח). משמר משום מאי מתרינן ציה רצה אחר משום צורר רצי יזרל אחר משום מרקד וי"ל דהפי' פריך
משום מאי מתרינן ציה שהוא חייב רצה אחר משום צורר רצי יזרל אחר משום מרקד דכיון שהוא מתרה בדבר שאין דומה
סבר שמלענין בו ופטור אבל אש התרו בו ואמר אל תשמר חייב ועי"ל דזהו שמתרץ הך דהואי במשכן קרי ליה אב וזריך להתרות התולדה
בשמה (ו)ועוד דנוטע ומשגל אין צריך להתרותו משום אב ואם התרה משום התולדה חייב ואפ"ה לא חשיב ליה בפרק כלל גדול:
(ס"ה) הך דהואי במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הואי במשכן חשיבא קרי ליה תולדה. ולפי הך גירסא בא לאפוקי כמה
מלאכות שלא היו חשבוין והיו במשכן דתולדות יניהו ולא אבות מלאכות כדלמרינן בפרק כמה טומאין (שנת דף מט:). הם
העלו הקרשים מקרקע לעגלה דהיינו הכנסה ומושיט דדיוטא אחת ואית דגרסי הך דהוה במשכן וחשיבא קרי ליה אב הך
דלא הוה במשכן ולא חשיבא קרי ליה תולדה ולפי גירסא זו צריך לומר דבני מרתי אכל חשיבא ולא הוה במשכן או איפכא הוה תולדה:
דאילו



אבות נויקין השור והבור והמבעה וההבור
לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי
המבעה כהרי השור ולא זה וזה שיש בהן רוח
חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים ולא זה
וזה שדרבן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין
דרכו לילך ולהזיק הצד השווה שבהן שדרבן
להזיק ושומירתן עליך וכשהזיק יחב המזיק
לשלם תשלומי נזק * במישב הארץ:
גמ' מדרקני אבות מכלל דאיכא תולדות
תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן
גבי שבת תנן * אבות מלאכות ארבעים
חסר אחת אבות * מכלל דאיכא תולדות
תולדותיהן * כיוצא בהן * לא שנא אב חמאת
ולא שנא תולדה חמאת לא שנא אב
סקילה ולא שנא תולדה סקילה ומאי איכא
בין אב לתולדה נפקא מינה דראילו
עבד שתי אבות בהרי הדדי אי גמי
שתי תולדות בהרי הדדי מחייב אבל
חדא וחדא ואילו עבד אב ותולדה דיריה לא מחייב אלא חדא * ולרבי
אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי ליה לה
תולדה הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הוה במשכן חשיבא
קרי ליה תולדה גבי טומאות תנן * אבות הטומאות * והשרץ * והשכבת זרע
וטבא

ארבעה אבות נויקין. אבות קרי להנך דכתיבין בקרא צהדיא
ובגמרא (ב: ג:) מפרש הי ניהו תולדות: השור והבור כו'.
כסדר שהן כחציון בפרשה) סדרן במשנה דפרשה ראשונה נאמרה
צור שניה צבור: מנעם. מפרש בגמ' (ג:): הצור. כי תלא אש:
לא הרי שור כהרי המנעם. כלומר
אי כחז רחמנא שור לא נפיק מנעם
מיניה ואמטו להכי אילטריכו למיכתב
ולהכי נקט צרישא כהרי המנעם
ולא נקט להו כסדר לא הרי השור
כהרי הצור משום דמו לא הו' מאי
למינתי לא זה חש שיש בזה רוח
חיים דהא צור אין בו רוח חיים
ועוד טעמא אחרינא דהא רבנא
אשמעינן שאע"ג שיש לשמיהם רוח
חיים לא נפיק חד מחציה. ובגמ' (ה:)
מפרש מאי לא הרי דקאמר: כהרי
האש שאין בו רוח חיים. ואי לא
כתיב רחמנא הוה אמינא ליפטור:
לא זה וזה כו'. אלו נאשמן דרכן לילך
ולהזיק: הלא פסוק כו'. מפרש
גמ' (ו:) לאתויי מאי: כמיצב סאדך.
מעידים נכסיו יגבה דמי הזיקו אש
רואה לפרוע לו קרקע: גמ' חטאת.
בשוגג: סקילה. במזיד: אי עבד
שתי אבות. בשוגג: מחייב. מרתי
חטאות: לא מחייב אלא חדא.
אב מלאכה אכל אתולדה דיריה לא
מחייב: ולר' דמחייב פרכי כו'. דאי
עבד אב ותולדה דיריה מחייב מרתי
חטאות בנפ' כריתות כפ' אמרו לו
(דף סו:). כולוה אבות מלאכות ממשכן
גמרינן להו במסכת שבת (דף מט:).
ועמא

א) שקלים פ"ה ה"א
כריתות ב: (ב) שנת מט:
עב. (וה"ל) שקלים פ"ה
ה"א. (ג) שנת ע"ה: (ד)
כריתות טז. (ד) כלס פ"א
מ"א. (ה) שנות כל-כס.
(ו) (שם כב). (ז) ותי' חוס'
ר"ה ב' ד"ה ארבעה
וה"ל. (ח) (עין חוספות
רש שנת ד"ה יעלות).
(ט) י"ל ובמסלחא. (י) י"ל
פירוש. (כ) עין במהר"ם.
(ל) ותי' חוס' שנת ע"ה: ד"ה
משום ועד שם לו: ד"ה
ולר' דמחייב. (מ) עין
במהר"ל בשם גליון.

גליון הש"ס
חוב' ר"ה ולא. מדלא
חשיב לה. לקמן י' ע"א:
בא"ד הוא דאמרין לקמן
ג' ע"ב: בא"ד יענישין
במון סו הדדי. עין
לקמן ד' ע"ב חוס' ד"ה
ועדס ועין דרש"י חגיגה
יא ע"ב ד"ה לנחור:
בא"ד ובמסלחא: תנא.
וכן עוד במסלחא פרשת
משפטים בפסוק וטבחו או
מכרו אש על הטעניה חייב
על המכרה לביש אלא
שאין עושין מן הדין:

מוסף רש"י
במישב הארץ. שנוט לו
לאדם לגבות מוטע מקרקע
עדות ולא לגבות הכרה
מיוכרות (ב"סין חוה).

כי יגוף. יחזיקו, בין
 בקרמו בין בגופו בין
 ששנו בשניה, טון ככלל
 נגיפה הם, שאין נגיפה
 אלא לשון מכה (שמות כא
 לה). אדם דאית ליה
 מולא. מלחץ שלו ומלץ
 עליו (שבת נז:). ושלח זה
 הרגל. טוק מדכן קף רגל
 (שמות כב:). ובכר זה
 השן. מיקי השן האוכלת
 ומנצלת (שם)

הגוף: **פתח הכתוב בנגיפה.** כי יגוף שור איש את שור רעהו: **וסיס בנגיפה.** או נודע כי שור נגח הוא ולא כתיב כי שור נגף הוא אלא נגח: **לומר לך.** דהך נגיפה לאו לחיפת הגוף היא אלא נגיחת קרן וליכא למימר דאכתי נגיפה הוי אב ונגיחה וו היא נגיפה דהיינו לחיפת הגוף דהא נגיחה אשכחן דנקבין היא: **גבי אדם.** ר בשור כתיב [סס] כי יגוף שור איש את שור רעהו: **אדם ראיא ליה** זיוון השור להרע ובא עליו צבא אצל נגיפה הוי משמע שמאז ומימיו בנגיפה דיחא לחיפת קרן מעט אלא בנגיחה צבא וכחוונה בדם ונגיפה בזהמה דמשמע נוחה היא בזהמה למות מן חשיב העדאה לגבי אדם דאם נוחה אדם ומת דינו כחם דאין השור נקי (שמות כא) ובמועד כתיב [סס] וגם צעליו יומת והיהא יומת ממנו דלמריין פ"ק דפנהדרין (דף עו:) על רישתו אמה עד לבהמה ומועד להרוג את האדם משכחת לה *שלא עמדו רבינא **תולדה דרגל היא.** דעל ידי כפיפת רגלים היא רובנת: **ומת רגליה היא דורסת:** **הני אין הויקן מלוי.** הלכך תולדה פ: **מאי שנא קרן.** דמחייב דכוונתו להזיק כו: **ושלא.** את צעירה: הגלל

בא א מ״י פ״ב מ״ל
 קוקי מ״מ סמ
 עפ״ן ק״ טושי״ע ח״מ ס
 טלע קעפ״ן א
בב ו מ״י פ״ב מ״ל
 י סמס ס טושי״ע
 ח״מ ס
בג ו מ״י פ״ב מ״ל
 הל״ ג סמס ס טו
 ש״ע ס ט״ טעט קעפ״ן
 י״
בד ו מ״י פ״ב סמס
 טור סמס ס״
 טעט קעפ״ן א
בה ו מ״י פ״ב מ״ל
 י יור ט״ טעט
 טעט קעפ״ן י״
בו ו מ״י פ״ב ס״ הלס
 סמס עפ״ן ס
 טושי״ע ח״מ ס״ טעפ״ן
בז ו מ״י פ״ב ס״ הל״
 ג סמס ס טושי״ע
 ס״ חל״ סמ״ א

רחמנא וסילת ולא צעי וציער
 ויש לומר דהוה אמינא דוקא דשילת
 שטומו מלקמן: **דיומא** ריגא.
 וסילת וימא איפכא דהא דמקשינן
 לתומרא הנ"מ באקורא חלל בממונא
 לא ואמר ר"ת דמהה הוה צמורא
 ולא שגא באקורא ול"ש בממונא:
ושן בהמות אש"ה בם. אע"ג
 דלמרינן בעלמא [בספרי פרשת
 החיצין] בהמות שיש להן ארס כגמא
 ונושכות וממיתות דהוה נשיה שהיא
 תולדה דקדן מכל מקום איירי נמי
 בציות רעות שדרסו ואכלו בהאטאן
 דממרגמינן וכן בהמות וכן דמיה
 ברא וסילת בכלל בהמה:

והחמור ומשמעו קרא דכתיב "ושן דהמות
אשלה בם אי לאו קרא יתירה ה"א או הא
או הא או רגל דהזיקן מצוי או שן דיש הנאה
להזיקן⁶ מכרי שקולין הן ויבאו שניהם דהי
מנייהו מפתא אצטרך סד"א הני מילי
היכי דשלה שלוחי אבל אולא ממילא לא
קמ"ל: תולדה דשן מאי היא⁷ נתחככה
בכותל להנאתה ושינפה פירות להנאתה מאי
שנא שן דיש הנאה להזיקן וממונך ושמיירתו
עליך הני נמי יש הנאה להזיקן וממונך
ושמיירתן עליך אלא תולדה דשן כשן וכי
קאמר רב פפא אתולדה דרגל תולדה דרגל
מאי היא⁸ דהזיקה בגופה דרך הליוכה
בשערה דרך הליוכה בשליף שעליה
⁹ כפרומביא שבכפיה בוזג שבצוארה מאי
שנא רגל דהזיקן מצוי וממונך ושמיירתו עליך
הני נמי הזיקן מצוי וממונך ושמיירתן עליך
אלא תולדה דרגל כרגל וכי קאמר רב פפא
אתולדה דבור תולדה דבור מאי ניהו אילימא
אב " ותולדה ט' לא ט' כתיבי ולא " כתיבי
הא לא קשיא⁵ והמת יהיה לו אמר רחמנא
וקים להו לרבנן " עבדן מיתה ט' נזיקין
עבדי מיתה לא עבדי סוף סוף יזה אב למיתה
וזה אב לנזקין אלא יאבדנו סכינא ומשאו
שהגיתן ברשות הרבים והזיקו היכי דמי או
דאפקרינהו בין לרב ובין לשמואל היינו בור
ואי

[illegible]

חֵיבָא דְשִׁלְחָא שְׁלֹחִי.
 וְהָיָה מִיָּקָרִי הַשְּׁמֵחַ הָאֵל דְּפִרְרִין
 לְעֵיל טַעְמָא דְכַחַּשׁ רַחֲמָנָא כְּאִשְׁרִי
 יַעֲרֵב הַגִּלּוּל הָאֵל לֹא הִי בְּחַיִּי מוֹקָמָת
 וְהַשְּׁמֵחַ יִכְאֵל לְשׁוּיִי כְּדִלְעִיל חִיָּל
 דְּהִיָּק צְבָרִימָא דְלֹא לֹא נִמְרָא וְשִׁילָא
 הָיָה מִפְּקִין מִכְּאִשְׁרִי יַעֲרֵב הַגִּלּוּל וְכִי
 הָיָה גִּזְוָה אִיכָא צְרִיס צִירִי אִזְכֹּרֵה נֶשֶׁךְ
 (צ"מ דף סא.) :

ו. כי יבער איש שדה
 וקם ושלח את עבדו
 ובער בשדה אחי מיטבו
 ושדה מיטבו כשרו
 ישרה שמוח לו כ
 2. לכן הניג מבית רעה
 אבות ירבעם והבשרת
 אל בית משחין
 עזר ועזוב ישראל
 וכבתי אחריה
 וירבעם כאשר יבער
 הגלל עד תומו
 מלכים א י ד
 3. אשירכם ורע לך השל
 מם משחית רגל העור
 והחמור:
 קז רע ולחמך שר
 4. מועד מרירי שני ברמית
 אשך עם חמת חלי
 עקר
 5. כעל המור ישלם כסף
 ישל לכעליה והמת ידה
 כ שמוח לו כ

[illegible]

(א) ע"י חס"י דף ב; ד"ה כאשר יעבר וכו' (ב) ואולי ל"ל אלטנשטיינער (ג) נראה דל"ל ל"א כל דלא ומדא מיקום במילים וכו"ה שס נכנסים.

יין צרה"ר ובאצנו וסכינו
אז שייך לחלק אלף צצעלי
שכן צ"ח וכוונתו להזיק
ד ולקמן גבי האלף השוה

אי דלא אפקרינהו אי
מבורו למדנו היינו בו
משורו למדנו היינו ש
תחלת עשייתו לנוק
נמי תחלת עשיית

ליך אלא *תולדה דמ
פא אתולדה דמבעה
אמר מבעה זו שן הא
שן אי לרב דאמר מב

והיה לך בן ואתה תהיה לו
אב ואמך ואתה תהיה לו
אב ואמך ואתה תהיה לו
אב ואמך ואתה תהיה לו

מבעה כמבעה וכי ק
אש תולדה ראש מ
כינו ומשאו שהניו
רוח מצויה והניקון

אזלו קא מזקי היינ
 אחר מעורב ^אבהן ומכ
 מי כח אחר מעורב
 ל"ך אלא ^התולדה

ב פפא אתולדה ד
ולדה דרגל כרגל
הלכתא גמירי לה
רגל ו'שלם מן העי

בא (דבעי רבא ח
ושלם או מן העלייה
יה לרב פפא פשיט
יה אמאי קרי לה ו

שמואל אמר מרונה

דמותרגם רב יוסף
תגלין מטמרוהי ורב
שמואל אמר לך מ

מ"ט לא אמר כרב א
בדי קראי לא כמר
ב מ"ט לא אמר כע
ילי דשור ושמואל

זור אמר רב יהוד
מבעה לשינו והכי קא
נאה להזיקו כראי ה

מתיב בעיו: איגליין. תרגומא
מים מכוסה: גבעה. דמש
ולקמן [ד.] פריך רגל מ
כלומר דאי כתב רחמנא קר

א מבעה

זייב לא אחיא שן מינייה דק

הזיקו שן יש הנאה להזיקו:
ולא

י נבעה. מכרי קראי
דייקי לא כרב ולא
מואל רב מאי טעמא
אמר כשמואל. אמר
ליה (שור) במתני וכלל

תנא ליה [שור] במתני' וכלל קרנו ושנו ורגלו. ושמואל אמר לך תנא שור והוא הקרן תנא מבעה

(א) [ימים סיד מ"ו]
(ב) [ויקרא דל] (ג) [וי]
מס' פסחים ז' ד"ה אלה]
(ד) ועי' גמ' ר"מ שם
נתינתם של המוס' ובספר
פ"י (ס) [נפ"ל: דשור]
(ו) [נפ"ל: ומעוק]
(ז) [ומשום דבר ואלו נמי נר]
[למקור פ"ל עי' מהר"ם]

גליון הש"ס

תנ"ס ר"ה כשהיו ק"ו
אלא מאיר: לנקמן דף ט
ע"ז ועי' לנקמן דף יג ע"ז
נתינתם ד"ה כשהיו:
שם ד"ה כ"ה: כ"ו ר"ה
מספר פסחים קל"ב ע"י
לנקמן דף י"ג ע"ז נרש"י ד"ה
מס' פ"י נפ"ל: כ"ה ר"ה
ל"ה ק"ה דע"ל ע"י נפ"ל
יחלם לנפ"ל ס' ח:

רבינו חננאל

והוא השן שן אין כותה
להיות אלא לאכול
להנאה. קרן כוונתה
להיות ואין לה הנאה. ואין
למילק מעבר ואמה דפסרי
מרייה. ודחי לה רב אשי
אמר עבר ואמה לאו עממי
רבה אית בה במתחין (א)
בסוף מסכת ירמ' חמור
בעברו ואמרו שיש בהן
דעו שאם יקניטנו ילך
וידליק גירשו של חבירו
ונמצא מחייבו בכל יום.
ולא עמד זה התירוק
גדולה. ותיירק רבא הכי
תנא שור לרגלו ומבעה
לשניו כ"ו וקין מאי שיריה
מאי טעמא שן ורגל
מועדין מתחילתן הן וחתי
להו ברישא קרן דהוא תם
לכ"י סייגה הוי ליה מועד
תנא ליה בסיפא כשהיו
חב המזיק לאתויי קרן.
ושמאל מאי טעמא לא
אמר כרב אמר לך אדם כ"ה
קתני ליה בסיפא דתנא
והאדם ואמאי לא תנא ליה
ברישא דבנוקי ממנו
קמיי. בנוקי גופו לא
קמיי. ספק. ויש אומר
הלכה כשמאל. ורב אמר
לך אדם האי דקתני ליה
בסיפא למחשבה בהדי
מועדין הוא דאתא מאי לא
(ראי) [הרי] (לא ראי)
(דקאמר) רבי קאמר לא
ראי השור שמשלם את
הכופר כ"ו הצד השוה
שבהן שורקן להזיק. שור
דרכו להזיק במועד. אדם
דרכו להזיק בישן.
ושמירתן עליך אדם
שמירת גופו עליו הוא.
ופריך כ"ו אבהו דאמר
לתנא תני אדם שמירת

(א) [נפ"ל חס' ד"ה מדי
להויה]

ולא ראי השן שאין כוונתו כ"ו. דאי כחז רחמנא שן לא אחי קרן
מיניה ולהכי פריך ולא ק"ו הוא כל שכן דמשום האי טעמא נפיק
קרן משן. וה"ה נמי דקא פריך אטעמא קמא דאי כחז קרן הוה
נפקא שן מיניה ב"ק ומה קרן שאין
לכא לתרוי דהכי מפרשא מילתא
דכ"ו יהודה לא ראי הקרן שאין
הנאה כ"ו ואי כחז שן לא אחי קרן
מיניה ולא ראי השן שאין כוונתו
להזיק כ"ו ואי כחז קרן לא אחי
שן מיניה ולא תיקשי מידי האי לאו
מילתא היא שאין זה לשון הש"ס אלא
הוא דכתיב למיגר מחציה מיניה
נקיט ברישא דקדמני מחציה לא זה
זה שיש בהן רוח חיים כהרי האש
שאין בו רוח חיים ואי כחז הני תרמי
לא אחי אש מתרוייהו אלמא כל
היכא דקמני לא ראי זה כהרי זה
הוא דכתיב אגמורי מחציה מיניה
נקיט ברישא דקדמני מחציה וה"ה לא
ראי זה כהרי זה אין דין הכתוב כזה
ראוי לנהוג כזה: אינטיק. למיכתב
קרן: אפ"ה פטורין. כדאמרין ב'י'
המובל (לקמן דף פו). העבד והאשה
פגיעתן רעה המובל כהן חייב והן
שכבנו באחרים פטורין: לאו טעמא
רבה אית בו. דאי מוסיפת ליה כל
שעה שיעניטנו רבו ילך וידליק גירשו
של חבירו כדי לחייב את רבו: אלא
פריך ואימא הכי. לא ראי השור
כראי המבעה דקמני נמנני ה"ה לא
ראי הקרן שכוונתו להזיק כהרי השן
שאין כוונתו להזיק אלא להנאה
מתכוונת הלכך אי כחז קרן לא הוה
נפיק שן מיניה: ולא הכי השן שיש
הנאה להזיק כהרי הקרן כ"ו. ואי
כחז שן לא אחי קרן מיניה: ורגל
מאי. ענין ליה תנא דממני דלא
תני: שיריה. כהנייה: וה"ה. הך
דקמני מחציה לא הכי השור כהרי
המבעה ה"ה כ"ו: רגל הוה כהרי
הלכך לא אחי שן מיניה: רגל וזר
שן ואש מועדין מתחילתן לשלם נזק
שלם דלא פליג רחמנא בין תם למועד
אלא נגנתייה: שור המזיק כרשום
הניק. שוכנס לרשות הניק ונגח
שם את שורו ואע"ג דתם הוא משלם
נזק שלם. וקמא כ"ט דאמר לקמן
(דף טו): משונה קרן כרשום הניק
נזק שלם משלם: בנוקי ממונו.
בנוקי גופו. שהוא עמו מוזק לא

מיני: הא קמני אדם. בסיפא ולמה ליה למימני ברישא: למימני
כדי מועדין הוא דאחא. דקמני תמשה ממין ותמשה מועדין וקמני
לכו ואולי: ומאי לא הכי. דקמני נמנני לא הכי השור כהרי המבעה
לכ"י דאמר מבעה זה אדם: שור מועד שנגח אדם ומת משלם כופר
הלכך אי כחז שור לא אחי אדם מיניה דאדם שהרג את חבירו
במויד נהרג בשוגג גולה ואינו משלם כופר: אדם המובל בחבירו
חייב בארבעה דברים זעיר ריפוי שבת וזושה אצל נזק לא קא חשיב
דשור נמי נזק משלם אצל בהק ארבעה דברים אינו חייב כדמסקין
בשילהי כיצד הרגל מועד (לקמן פו). דאמר' כי יתן אש מוס בעמיתו
אש בעמיתו ולא שור בעמיתו: וקא פריך הצד השוה כ"ו. לרז דאמר
תנא שור וכל מילי דשור היכי מני למימני בקרן דרכו להזיק. ולשמאל
ליכא למיפריך דרגל ודאי דרכו לילך ולהזיק: דכ"ה ופשיע. את
רגליו: אורחיה הוא. לשכר כלים שבכד מרגליותיו: וקא פריך מאי
האי דקמני ושמירתן עליך. לשון זה אינו שייך אלא בנוקי ממונו:

ה"ה

מידי דהוה אעבר ואמה. ולא כפירוש רש"י שפירש משום דתמן
זהמובל (לקמן דף פו). עבד ואשה פגיעתן כ"ו דל"כ ה"ל
למינקט עבד ואשה אלא מפרש ר"ת דנקט עבד ואמה משום דקאי
אמנני דסוף מסכת ידים וטעמא משום שמה יקניטנו רבו דכסמון
מפורש התם: לאו אע"ג דכוונתו
להזיק אפ"ה פטורין. וא"ת עבד
ואמה גופיה גילף מק"ו דשן להחייב
כיון דלכתי לא ידע טעמא דשמה
יקניטנו רבו וע"ה כיון דידע רש"א
דמתנימין דמסכת ידים (פ"ד מ"ו)
מדנקט עבד ואמה ולא נקט עבד
ואשה א"כ טמאמא ידע סיפא וע"ה
דעבד ואמה כשאין כוונתו להזיק נמי
פטורי וא"כ מאי מימני וי"ל דשפיר
הוה ידע המקשה טעמא דשמה
יקניטנו רבו ואפ"ה פריך כיון דעבד
ואמה פטורין ואפילו באין כוונתו
להזיק ואע"ג דלא שייך טעמא דשמה
לקניטנו רבו דלמס הוא (דפשיעמס
דמתכוונת ויאמרו לא נתכונו לך
פטורי ככל ענין נמנא שכוונתן
גורם הפטור ה"ה קרן שכוונתו להזיק
יש לנו לפטורו ורב אשי פ"י דאפילו
באין כוונתו להזיק איכא טעמא דבה:
לא כשהזיק חב המזיק כ"ו. לא
היינו כשהזיק קמא
אלא מאידך כשהזיק מרבה לה:
למחשבה בהדי מועדין כ"ו.
ושמאל ס"ל דלא
ה"ל לאשמועין כסיפא כיון דלא
אשמועין שום חידוש טפי מזרישא
אצל שן ורגל אע"ג דתנא ליה ברישא
תנא ליה בסיפא גבי מועדין משום
חידוש דמפרש השן מועד לאכול
את הראוי לה והרגל מועד לשכר
דרך הילוכו וקין נמי תנא ואע"ג
דתנא ברישא כשהזיק חב המזיק
לאחיי קרן מ"מ תנא ליה בסיפא
משום דתני ליה גבי משהה תמים
מש"ה תנא ליה נמי כהדי מועדין
וא"ת אמאי לא חשיב אש וזר גבי
מועדין וי"ל דלא חשיב אלא צעלי
חיים אצל צור ואש כן לי פשט
ראשונה כמו פשט ג' וד':
בראי אדם שאין משלם את
הכופר. הקשה ריב"ז מאי
חומר? היא זו האי דאין משלם את
הכופר משום דקים ליה דכרבה
מיניה ומיך דשוגג נמי פטור
דמתנא דבי חזקיה ואור"י דלאו
פרכא היא כלל דלא מפרש משום קים
ליה דכרבה מיניה וכאן נמי אין שייך להוכיח תנא דבי חזקיה לנקמן
בפ"ב (דף כו). משמע דלא לאו קרא דעליו ולא על האדם הוה ילפינן
אדם משור שיתחייב מויד מיתה וכופר ומעליו פטרי ליה אפילו שוגג
דומיא דשוס' דאין מויד לשור ותנא דבי חזקיה דפוטור אפילו שוגג היינו
ממון שהזיק בשעת חיוב מיתה ולאפוקי ממאן דדרש ב'י' אלו נערות
(כמוצא דף לה. וס) הא אש יהיה אסון לא יענש דדוקא דין אסון אחא
חזקיה ואשמועין לאו דוקא דין אסון לא יענש אלא אפי' שוגג לא יענש:
כ"ו רבי' ופשיע אורחיה הוא. צירושלמי יש דישן לא מחייב
אלא כשהשכיב עצמו אצל הכלים אצל אש יסן והביאו כלים אצלו
ושכרן פטור דהם גרמו לו וכן אש היה יסן והלך חבירו לישן אצלו
והזיקו זה את זה הראשון פטור והאחרון חייב: ולמעמיד.
פירוש אפילו מימא מבעה זה השן: אדם שמירת גופו עליו. מכאן
משמע דלא גרסינן במתני' וממונא' מדלא פריך נמי הכי אדם ממונו
הוא ומש"ה אין צריך למחקו כדפירשתי לעיל (ג' ד"ה ותמוק):
ואימא

לג א מ"י פ"ה מה'י
גנינה הלכה ט פתח
עשין קה טור ש"ע ח"מ
ס' שמוע פטור ד:
לד ב מ"י שם הלכה ט:

(א) (כחמות כ: ב) (ס) (סס)
(ג) (ויקרא כד: ד) (ש"ל)
(ד) (וי"כ א' כ"ג) (ד"ק קהל)
(ה) (ע"ז למ"ב ב' ח"ט) (ד"ה ו"ל ו"ז)

תורה אור השלם

1. בקרית אש תבטיס
מיום תבעה אש להוריע
שמן ל' צד'ה מ'פ'ר ג'ז
י'צ'הו ס'ר א'

הגהות מהר"ב

רנשבורג
(א) (ש"י ד"ה ומנחם וכו')
שניסכו בין נקך שורק זו
ללא קמחמ'ר. ע"י פני
יהושע:

ה"ג פני אדם שמירס גופו עליו. והא' דקמני ושמירתן עליו
אשארל: אימא מבעה זה המיס. שאל שופך אדם מימיו לרה"ר ונא
אחר ונטפלו כליו חייב השופך: כקדוש אש המיס. כמו שהאש
שורף דבר הנימס כגון זפת ושעור וכל מיני רבב: מ"ס פטעה אש.

וכמים שמעבדים את האש כמין אצטונות
מ"ס על האש נעשים כמין אצטונות
הרמיות וסיפא דקרא הכי הוא
להודיע שמך לנרץ כן תודיע שמך
לנרץ כשחאבדס מן העולם: מי
כחיו מ"ס נבעו. לשון רש"י דליהו
משמע למענה אמיס קלי שכן
מעבדים את האש: פטעה אש כפי.
דמשמע שהאש מעבדה המיס
דמענה לשון יחיד ולשון נקבה: פרושי
קא מפרש. המענה זה ההנער: דא"ת
כ"ה פריש. שן ורגל וקנן לא חשבי
דנחמין לא קמירי: מאי לא זה וזה.
דקמני מתני אשור ומענה לא זה
זה שיש בן רוח חיים וזה לא
היינו אש מי אית זו רוח חיים:
אבות. קרי להך דחמין נקרא: נקרא
שומר חנם. חייב בפשיעה והשואל
חייב אפילו באונסין ושוכר ונושא
שכר חייבים בגניבה ואבידה וכו'
בפשיעה וכולהו כתיבי דחמין בפיק
השואל בבבא מזיעא (דף כד: פריש)
ראשונה נאמרה בשומר חנם שניה
בשומר שכר שלישית בשואל הלכך
אבות ניהו ולקמן (ה) צ"ע מאי ניהו
פולדות: נוק. החובל בחבירו נותן
לו מה שהוא שוה עכשיו פחות
מבחיילה: לער. אומדן כמה אדם
העומד ידו ליקץ ע"י חרב רואה
ליתן כדי שימקץ לו ע"י סס דלית
ליה גער כולי האי: ורש"י ושכס
וכוסא. כולוה יליף מקראי בפיק
החובל (לקמן דף פה) וכו' דכתיבי
אבות ניהו: כל הך דר' אשעיא
הוא עצמו מויד דהך ד' שומרים הן
עלמס הויקו הוואל ולא שמרו כראוי
ובמקין דאזיק גופו לא קמירי מתני:
אלא לרב. דאמר מענה זה אדם
הואל ומייר תנא דמתני ליתני הוי:
פנא אדם. מענה דמתני: פנא
אדם דאזיק שור. כלומר מקי ממון
דהא מענה דומיא דדור קמני ודור
לא מיירי בנזק אדם דחמנא פטריה
לגמרי דמתני לקמן (דף נג:) שור
ולא אדם חמור ולא כלים ואלס דאזיק
שור היכא כתיב דקרי ליה אב דכתיב

ואימא מבעה זה המיס. פ"י כיון דקרא לא דייקי לא כמר ולא
כמר וא"ת והיכן כתיב מ"ס נחורה ו"ל מושלת וכן הוא
אומר (א"ב ה) ושולח מ"ס על פני חולות ואע"ג דשילח בעירה
בזהמה חייב מ"מ מ"ס נמי משמע מיניה מדאפקיה רחמנא

הכא נמי תני אדם שמירת גופו עליו מתקייב
לה רב מרי ואימא מבעה זה המיס כדכתיב
יבקרדו אש המיסים מ"ס תבעה אש מי כתיב
מ"ס נבעו תבעה אש כתיב מתקייב לה רב
זכיר ואימא מבעה זה האש דכי כתיב תבעה
באש הוא דכתיב אי הכי מאי המבעה
וההבער וכי תימא פרושי קמפרש אי הכי
ארבעה שלשה הוו וכי תימא תנא שור דאית
ביה תרתי אי הכי לא זה וזה שיש בהן רוח
חיים אש מאי רוח חיים אית ביה ותו מאי
כהרי האש: (ה) תני רב אושעיא שלשה עשר
אבות נזיקין שומר חנם והשואל נושא שכר
והשוכר נזק צער ורפוי שבת ובושת וארבעה
דמתני' הא תליסר ותנא דידן מ"מ לא תני
הני בשלמא לשמואל בנזקי ממון קמירי
בנזקי גופו לא קמירי אלא לרב ליתני תנא
אדם וכל מילי דאדם ולר' אושעיא נמי הא
תני ליה אדם תרי גוויי אדם תנא אדם דאזיק
אדם ותנא אדם דאזיק שור אי הכי שור נמי
ליתני תרי גוויי שור ליתני שור דאזיק שור
וליתני שור דאזיק אדם הא מאי בשלמא אדם
דאזיק שור נזק הוא דמשלם אדם דאזיק אדם
משלם ארבעה דברים אלא שור מה לי שור
דאזיק שור מה לי שור דאזיק אדם אידי ואידי
נזק הוא דמשלם והא שומר חנם והשואל
נושא שכר והשוכר דאדם דאזיק שור הוא
וקתני תני הויקא דבדידים וקתני הויקא
דממילא (ה) תני ר' חייא עשרים וארבעה אבות
נזיקין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה
וגב וגולן ועדים וזממין והאונס והמפתה
ומוציא שם רע והמטמא והמדמע והמנכר והני
תליסר הא עשרים וארבעה ורבי אושעיא
מאי טעמא לא תני הני בממונא קמירי
בקנסא לא קמירי גב וגולן דממונא הוא
ליתני הא קתני ליה שומר חנם והשואל
ורבי חייא נמי הא תנא ליה שומר חנם
והשואל תני ממונא דאתא לידה בהיתורא
וקתני ממונא דאתא לידה באיסורא
עדים

גופו עליו. ואחרי כך
מ"י ואימא מבעה זה המיס
כדכתיב מ"ס תבעה אש.
דחיי ליה מי כתיב מ"ס
נבעו תבעה אש (כתיב)
כלומר תבעה מלאכה אש
היא ואקשי אי הכי אימא
מבעה זה האש ונחמא לא
עמרה. תני רב הרשעיא
י"ג אבות נזיקין שומר
חנם ושואל כ"י בשלמא
לשמואל דאמר מבעה זה
השן אמר לך מתני' בנזקי
ממונא קמירי בנזקי גופו לא
קמירי אלא לרב דמפרש
מבעה זה אדם הוה ליה
למתני' הני י"ג כמתני'.
ומפרש רב תנא מבעה
שהוא אדם וכלל בו כל
נזקי אדם ורב הרשעיא תנא
במתני' אדם דאזיק שור
בדידים דהוא משלם נזק
והור תנא אדם דאזיק אדם
דמשלם ד' דברים והויקא
(דשור) (אדם דאזיק שור)
דממילא. תני ר' חייא
כ"י אבות נזיקין תשלומי
כפל ותשלומי ד' דברים
וגולן וכו' פ"י המדמע

ומכה נפש בזהמה ישלמה: בשלמא אדם דאזיק שור כו'. וכו' דלא
דמי חיונינהו להדדי תני להו בתרתי: אדם דאזיק אדם. כגון ה'
דברים דחובל בחבירו ולקמיה פריך הא ד' שומרים דר' אושעיא אדם
דאזיק שור הוא: וקפני. רבי אושעיא: אבות דמתני' הויק דבדידים

לדמירין במכות (דף ה:) הרגו אין נהרגים היינו משום דהתם אין
עונשין מן הדיוט: (ג) פליגי בה בהנזקין (ג) (שם) חד
אמר מנא מנא ומד אמר מערב:

ד' שומרים הויק דממילא: פשלוני כפל. אם המלא חמלא בידו הגנבה (שמות כג): פשלוני ארבעה וחמשה. בטובח ומוכר: וגב. שמשלם ע"פ
עצמו ואינו משלם כפל אלא קרן בלבד וכגון שהודה מעצמו דמודה בקנס פטור כדאמרין אשר ירשיעון אלהים יסלם שנים (שם) והיינו קנס
ואמרין כפ' מרובה (לקמן דף כד:) פטור למרשע את עצמו: וגולן. נמי אב הוא דכתיב והשיב את הגולה אשר גול (ויקרא ה:) אונס
ופספס. כתיבי חמשים כסף כתיב באונס (דברים כג) ובמפתה כתיב (שמות כג) כסף יסקל כמוהו הנחלות כמוהו בחולים של אונס דהיינו
חמשים כסף: מוציא שם רע. כתיב וענשו אותו מאה כסף (דברים כג): מטמא. תרומה: מדמע. תרומה בחולין: ומנכר. יין לע"ז
ובתם' גיטין (דף נג:) מפרש אמתאי לא קס ליה דברכה מיניה. מטמא מדמע ומנכר לא כתיבי בדידיא ואפ"ה הוו אבות שבעל זק הן וזק
ממון כתיב בחורה (ויקרא כד) מכה נפש בזהמה ישלמה. ומנכר את היין ליכא למימר (א) שניסכו בין נקך שורק זו דלא קמחמריה ולא
מירי דהא מוציא ליה בר מדמי יין נקך שזו ומטמא שמגיע שרץ בתרומת כהן דאפסדה מיניה: גב. המודה מעצמו וגולן דלא
משלמי אלא קרן ליתני: פנא ל"ס שומר חנם והשואל. דהתם נמי שייך גניבה כגון שטען שנגנב הימנו והרי היא בידו ואמרין
בפיק מרובה (לקמן דף כג:) דטוען טענת גנב כגנב וטוען טענת גולן כגולן. והא דנקט הכא והשואל לאו דוקא דהא לא משכח
כ"ה דפטר לא בטוען טענת גנב ולא בטוען טענת גולן: דאשא לידה בפסירה. שומר חנם אש"ג דהשתא
טוען טענת גנב שנגנב הימנו מיהו מעיקרא כי אמתא לידה בהיתורא אמתא וגולן ממונא אמתא לידה באיסורא:
עדים

לז א מיי פ"ב מהלכות
מקדמות הלכה א
סמך עשין פה טו"ע ח"מ
פ"ב שטט עשין ו'
לז ב מיי שטט פ"א הלכה
ה סמך שטט טו"ע
שטט עשין ב טו"ע ט'
לז ג מיי שטט פ"א הלכה
ה סמך שטט טו"ע
טו'
ב ד ה מיי שטט פ"ג
הלכה א סמך שטט טו"ע
ש"ע ח"מ פ"י טו"ע
כא':
בא ו מיי פ"א מהל'
חובל ומזיק הלכה א
סמך עשין ע טו"ע ח"מ
פ"ב שטט עשין ג'
בב ו מיי פ"ב מהל'
מקדמות הלכה ח
סמך עשין טו"ע ח"מ
פ"י טו"ע עשין ג':

בי שרית בור בינייהו אתיא בורא. מה שפי' הקונטרס דשן אתיא
מבור ואש דכי פרעת מה לאש שכן מועדת לאכול בין ראוי
לה בין שאין ראוי לה תאמר בשן שאין מועדת לאכול אלא כדארי
לה וקשה דלא אשכחן שאינו ראוי בשן דאם אכלה דבר שאין ראוי
לה לא היו תולדה דשן אלא תולדה
דקרין כיון דאין הנאה להזיקה ואי
משכחת בשום ענין יליף מאש
דמתחייב אף באין ראוי ונראה דשן
נמי אתי בפלגא דדינא או מאש
לחודיה ומייהו י"ל לפירוש הקונטרס
דשפיר פרכין פירכא דלא שייכא בשן
דכהאי גוונא פריך בהחובל ולקמן
דף פח. גבי עבד ואשה מה לאשה
שכן אינה נמילה אף מה שפירש דור
יובת שאין מועד לדבר שאין ראוי לו
כגון אדם קשה מדא דלא פטור אדם
אלא ממיתה ולא מנזקין ועוד אטו
משום דפטור אדם חסוד אין ראוי
והלא באש נמי פטור טמון ועוד ולקמן
(דף טו.) גבי חומר בשור מבזבז אין
מואל לרבי יהודה דמחייב על נזק
כלים בבזבז אין ראוי בבזבז והא
משכחת ליה אדם אלא נראה דאדם

נמי חסוד ראוי לבזבז דראוי למוט בהבזל אכל כלים חשיב ליה לקמן
אין ראוי דלא מוקף להו הבזל ואש"פ דכלים חדמי מפקעי בהבזל
כדאמר בסוף פרק הפרה לקמן (דף נד.) מ"מ י"ש כלים שאין מתקלקלים
בהבזל וא"ת ויכיר אמי אש מבזבז וחד מאיך מה לאיך שכן אין כח
אחר מעורב בו תאמר באש דכח אחר מעורב בו דהיי קולא מדפריך
בסמוך גבי אבנו וסבינו ומשאו מה לבזבז שכן אין כח אחר מעורב
בו וי"ל דבזבז שנעשה בלא כח אחר חסוד מאבנו וסבינו שלא הזיקו
בהליכתן אלא לבזבז דייחוי ולא נעשו בזבז אלא ע"י כח אחר אכל
אש שהולך ומזיק בהליכתו ע"י כח אחר חסוד מבזבז שאין הולך
ומזיק אלא במקומו והא דקאמר בסמוך אש תובית שכן כח אחר
מעורב בו וחייב ה"פ אש"ג דכח אחר מעורב בו וחשיבי ליה כאילו
נעלמו עושה את הכל וחייב משום חזיו ה"ג אש"ג דכח אחר מעורב
בו חשיבים כאילו נעלמו עושה את הבזבז הזה בלא כח אחר אי נמי
היינו דפריך מה לאש שכן כח אחר מעורב בו ידידה יחמור יותר
שע"י זה הולך ומזיק למרחוק מה שאין כן באבנו וסבינו ומשאו וא"ת
והיי אטו כולוה מאש וזר מה לאש וזר שכן מעשיו גרמו לו
כדמפרש לקמן גבי בור המתנגלגל ואש נמי מעשיו גרמו לו שהדליק
האש וי"ל דלא חשיב אש מעשיו גרמו לו כיון שהרוח מסייעו וא"ת
מבור ואדם נמי היכי אטו מה לבזבז ואדם שכן מעשיו גרמו לו וי"ל
דאטו מבור ואדם ישן או נופל מן הגג ברזח שאינה מנזיה דחייב
כדאמר לקמן בסוף פרק שני (דף סו.) וא"ת מבזבז ורגל היכי אתי
מה לבזבז ורגל שכן מצי דלקמן חשיבין בור הזיקו מצי וי"ל
דאין בור הזיקו מצי טפי מאחרים ולא קאמר לקמן הכי אלא להזכיר
חומרא אחת ששזה בבזבז וכו' ואין: **שכן** מועדין וכו'. אין
לפרש שמשלמין נזק שלם דאם כן קרן נמי אתיא כיון דלא כתיב אלא
מפרש ר"ת דמועדין מתחילתן היינו שדרכן להזיק משא"כ בקרן דסתם
שזורים בחזקת שימור קיימי למ"ד פלגא דניקא קנסא ולמ"ד אדרבה
קרן עדיפא היינו למ"ד דפלגא ניקא ממונא שדרכו להזיק ולא קיימי
בחזקת שימור ולא כמו שפירש הקונטרס דלא איחפרש היכא:
(וגי' להלכותיהן.) הוה מצי למימר דכולהו אינטיריך למיכתב
דאי לא כתיב אלא הוה נפקא מחד מהניך
ובזר הוה פטרי בזה כלים ואי יליף מחד מהניך ומאש הוה פטרי בזה
טמון) ומתני' לא קמני אלא להגדיל תורה ויאדיר: **בור** לפטור בו
את הב"ב. אגב אורחיה נקטיה דבור לא אתי מכלוהו:
אש לפטור בו את הטמון. הוה מצי למימר לחייב בו את הכלים דאש
לא אתי מבעלי חיים אלא מחד מינייהו ובזר דפטור בו את הכלים:
אי

לכסוב רחמנא דרסי. שור ומזבזה ומימי אש מינייהו דכי פרעת
מה לקרן שכן כוונתו להזיק איכא למימר שן חוכית מה לשן שיש
הנאה להזיקו קרן יובת ולכר דאמר מזבזה זה אדם מימי הכי כי
פרעת מה לשור שכן כוונתו להזיק תאמר באש אדם יובת שאפילו
אין כוונתו להזיק חייב כדמתן (לקמן
דף טו.) אדם מועד בין ער בין ישן
מה לאדם שכן חייב בארבעה דברים
שור יובת הזד השוה שבהן שדרכן
להזיק ושמירתן עליך אף אי אביא
אש: **דבר אחר מדא מפרשי נמי לא**
אתיא. דלא ראי קרן ומזבזה שיש
בהן רוח חיים כהרי אש כו': **ופולשו**
כי שדית בור בינייהו אפוא. אי
כתיב בור וחדא מהניך אתיא כולוהו
ט[מ]ההוא ומאריך ט[מ] נזד השוה דאי
כתיב בור וקרן אתיא שן מינייהו הכי
מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב
שן שדרכו לילך ולהזיק לא כל שן מה
לזכר שכן תחילת עשייתו עומד לזכר
תאמר בשן קרן יובת מה לקרן
שכן כוונתו להזיק בור יובת וחזר
הדין הזד השוה שבהן שדרכן להזיק
וממונך כי אף אי אביא שן וכן רגל

מקרן וזר דכי פרעת מה לבזבז שכן כוונתו להזיק בור יובת וכן אש מקרן
ובזר ככולן תחילת הדין מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב אלו
כולן שדרכן לילך ולהזיק לא כ"ש מה לבזבז שכן תחילת עשייתו כו'.
וכן אי כתיב רחמנא בור וכן אטו כולוהו איך נמי לבזבז מקרן כהאי
דינא מה בור שאין דרכו לילך ולהזיק חייב רגל ואש לא כל שן וכן
אדם מה לבזבז שכן תחילת עשייתו לזכר תאמר בכל אלו שן תובית
מה לשן שכן יש הנאה להזיקו תאמר בכל אלו בור תובית הזד השוה
כו' אף אי אביא כל אלו אכל קרן לא אתיא מינייהו דאיכא למיפריך
מה להזד השוה שבהן שן שן מועדים מתחילתן תאמר בקרן. וכן אי
כתיב בור ורגל אתיא כולוהו מהא דינא דבור לבזבז מקרן דכי פרעת
מה לבזבז שכן תחילת עשייתו לזכר תאמר בשן ואש ואדם רגל יובת
מה לרגל שכן הזיקו מצי דכל שעה היא מהלכת תאמר בכל אלו בור
יובת וחזר הדין הזד השוה כו' אף אי אביא כל אלו אכל קרן לא
אתיא דמה להזד השוה שבהן שמועדין מתחילתן תאמר בקרן. וכן אי
כתיב בור ואש הוה אטו איוך כהאי דינא מבזבז וי פרעת מה לבזבז
שן תחילת עשייתו לזכר תאמר ברגל וכן ואדם אש תובית מה לאש
שכן מועדת לאכול בין שראוי לה בין שאינו ראוי לה כגון עזים כלים
ואבנים תאמר בשן שאינה מועדת אלא לדבר הראוי לה בור יובת
שאינו מועד אלא לדבר הראוי לה דבר שאינו ראוי לה מאי ניהו אדם
דכתיב) ונפל שמה שור או חמור שור ולא אדם חמור ולא כלים (לקמן טו.) דאם
נפל בבזבז אדם וכלים שפור בעל הבזבז הזד השוה שבהן כו' אף
אי אביא שן ואטו אדם ורגל פלגני דינא דכי אפרת אש שן
ליכא למיפריך מה לאש מידי אכל קרן לא אתיא דמה להזד השוה
בזבז ואש שכן מועדים מתחילתן. ולהכי נקט רבא בור דמחד מאריך
לא מצי למימר כי שדית חד בינייהו אטו כולוהו מההוא ומחד מאריך
דהא מכל תרי מינייהו לא הוה אטו לא קרן ולא בור קרן מאש
ורגל וכן ואדם לא דמה לכולוהו שכן מועדין מתחילתן ובזר נמי
לא אתיא דמה לכולוהו שכן דרכן לילך ולהזיק. ואי קשיא לך לימא
כי שדית קרן בינייהו אי נקט קרן איכא תרי דלא אתי מינה ומחד
מאריך דאי נקט או רגל או שן או אדם כהדי קרן לא אתיא אש
מינייהו דפרכין מה להזד השוה שבהן שיש בהם רוח חיים וכן בור
נמי לא אתיא מינייהו ואי נקט אש כהדי קרן לא אתיא שן ובזר
מינייהו דכי פרכין מה לאש שכן אכולת אפילו דבר שאין ראוי לה
כגון כלים תאמר בשן דפטור על הכלים כדמתן במתניתין (לקמן טו.) ליכא
למימר קרן יובת ובזר נמי לא אתי מינייהו שכן דרכן לילך ולהזיק
מה שאין כן בבזבז: **ולמאן דאמר כו'.** לא איחפרש [א] היכא:
לכתיבין. למה שיש בזה מה שאין בזה: **לפטורין ברשום הרבים.** דכתיב בזה (שמות כג) ובער בשדה אחר דלא חייבין אלא ברשות הניזק:
פלוגמא דרבי יהודה ורבנן לקמן בשילהי פרק שור שנגח את הפרה (ג.) ודרשה דבור נראה צעירי דכדי נסיד לה דהא בור אינטיכא ליה
למיכתב דהא מכל תרי מינייהו לא נפק דכולוהו דרכן לילך ולהזיק לבזבז אלא אידי דרביש להלכות האחרים נקט לה נמי: **לפטור**
בו את האדם. כדדרשין (לקמן טו.) שור ולא אדם: **אדם.** להכי כתיב רחמנא: **למינו בארבעה דברים.** זכר ריפוי שבת ובזבז משא"כ בכל
הכי: **לפטור בו את הטמון.** שאם היו בגדים טמונים בגדים פטורים המבעיר דכתיב בזה (שמות כג) או הקמח ודרשין בשילהי הבזבז
לאן לדיר (לקמן דף סו.) מה קמה בגלוי אף כל גלוי לאפוקי טמון דלא מה שאין כן בשור ובזר ומזבזה ורבי יהודה קא פליג התם:
לאתוי

(א) לקמן י. סו. ג.
(ב) רש"י (ועי' רש"י).
(ג) כפי"א: כולוהו איך
מינייהו. (ד) (שמות כג).
(ה) פ"י שכן דרכו לילך
להזיק. רש"י. (ו) (לקמן
טו.). (ז) רש"י מ"ו ועי'
רש"י.

הגהות הגר"א
[א] רש"י ד"ה ולמאן
דאמר כי לא אפרש
היכא. ג"כ הוה נקט
הקדוש:

רבינו חננאל
אמר רבא וכולוהו כי שדית
בור בינייהו אחין [כולוהו]
מבור ומקרון בור מקרן
כו': מה שור ובזר שדרכן
להזיק ושמירתן עליך אף
אני אביא האש מה לשור
שכן יש בו רוח חיים בור
יובת שאין בו רוח חיים.
מה לבזבז שחתלת עשייתו
לזכר שור יובת וחזר הדין
כי יכו כולו. ואלא לפאי
הלכתא פליגיהו רחמנא.
ואוקמה רבא להלכותיהן.
קרן לחלק בין [תמנה]
למועדת. שן ורגל לפטור
ברשות הרבים בור לרבנן
לפטור בו את הכלים. וכו'
יהודה לפטור בו את
האדם. אש לרבנן לפטור
בו את הטמון כדבעין
למימר לקמן. לר' יהודה

לאחריי ליחבה נירו
ויוספכבה אבניו: **כ"ב**
לאחריי חשה שבהו י
לאחריי מאי אמר אבי
לאחריי עבדי וסכניי ושמא
שבויהו בראש הגג ונפלו
בשר מציה והזיקו קול
נדיחיה. **כ"ג** [אכל כהרי
הקדש וקדש לוי לא אצטרך
לכרובי ליה דהיינו אש
בא אפי כהרי נדיחיה.
ויכלא אמר לאחריי כו
התגלגל כו רב אדא
בבבא אמר לאחריי.
הוא אהבה כל אלו
אשמוזרזו מרחקין ביביותו
וגדוריה מערותיהן בימות
החמה אין להן שושן
בימות השמים יש להם
שושן אפי' שיש להן
רושן אם הזיקו חייב
לשלם. וקמקום חלקיהו ר
ושמאלהו קניי ושישורו

לַאֲתוּי * לַיְחֻבָּה נִיר
 הַשּׁוּרָה שְׂבָחָה: לַאֲתוּי
 אֲבוֹנוֹ סָכִינוּ וּמִשְׁאֵי שֶׁ
 בְּרוּחַ מְצִיָּה וְהִזְקִין הַ
 אֲזִילִי קָא מִזְקִי הֵיִינוּ אַ
 אַחֵר מְעוּרָב בּוֹ וּמְמוּנָק
 כַּח אַחֵר מְעוּרָב בְּהֵן
 וְאַלֵּא בְּתֵר דִּנְיָיִי אַ
 בֵּין לְשִׁמּוּאֵל הֵיִינוּ בֵּין
 תַּחֲלִילַת עֲשִׂיתוֹ לְנוֹק
 הַגִּי נָמִי תַּחֲלִילַת עֲשִׂיתִי
 עֲלֶיךָ אֵלֵּא דְלֵא אֲפַקֵּי
 יְכוּלִם מְבוּרֵי לְמוֹדֵי
 דַּאֲפַקְרִינְהוּ וְלֵא דְמוֹ
 כַּח אַחֵר מְעוּרָב בּוֹ
 מְעוּרָב בְּהֵן אֵשׁ תּוֹכִי
 לֵילֶךְ וְלַהֲזִיק בּוֹר תּוֹכִי
 לַאֲתוּיִי יְבוּרָה הַמַּתְגַּלֵּה
 בְּהֵמָה ה"ד אִי דֵא
 לְשִׁמּוּאֵל הֵיִינוּ בּוֹר מֵא
 עֲשִׂיתוֹ לְנוֹק וּשְׁמִירָתוֹ
 עֲשִׂיתֵן לְנוֹק וּשְׁמִירָה
 אֲפַקְרִינְהוּ לְשִׁמּוּאֵל דֵּא
 הֵיִינוּ בּוֹר לְעוֹלָם דֵּא
 מַה לְבוֹר שְׁכֵן מְעִשִׂי
 שְׂאִין מְעִשִׂי גִרְמוֹ לֵא
 שְׁכֵן דְּרָבוֹ לֵילֶךְ וְלַהֲזִיק
 לֵא רֵאִי זֶה כְּרֵאִי זֶה רֵאִי
 לַאֲתוּיִי הֵא דִתְנֵא ^ה
 בִּיבּוּתֵיהֶן וְגוֹרְפִין מַעַ
 אִין לֵחֵם רִשּׁוֹת בִּימוֹת
 אַע"פ שְׁבִרְשׁוֹת אֵם הַ
 דְּמִי אֶבְהִי דִקְאֻלוֹ
 בְּתֵר דִּנְיָיִי הִיכִי דֵר
 לְרַב בֵּין לְשִׁמּוּאֵל
 דִּתַּחֲלִילַת עֲשִׂיתוֹ לֵא
 עֲלֶיךָ הַגִּי נָמִי תַּחֲלִילַת
 וּשְׁמִירָתֵךְ עֲלֶיךָ אֵלֵּא
 דֵּאמֵר כּוֹלִם מְבוּרֵי
 לְעוֹלָם דַּאֲפַקְרִינְהוּ וְלֵא
 שְׁכֵן שְׁלֵא בְּרִשּׁוֹת

שור

ותחנא שור לרגלו היכי קאמר שור יומא דברשות חייב והא רגל לא מיני
והיזקא ברה"י דחייב כלאמרינן לקמן (דף יט.) (ושין לע"נ) ה"ל **הב**
בספקיה של רש"י וכן בספר רב אלפס וכן עיקר אבל אוחס דמנינו
ועליו לפוטרו ממא שמהירין אותו לקון ולסמור: **א** דאפקרינהו בין
לדכ"ע המפקיר וקזי לאחר נפילת אונס דעבר והאי נמי אוחס הוא
שלא יזיקו וקזי דפטר הזמן הוה פושע הוא

היינו בור. לנאורה נראה דמיר כשהיין כותל ואילן בשעת נפילת קמזין היינו אש ועוד דאי ביהוק דלאחר נפילה מיירי אמאי ליה למימני לקון ולסמור אלא נתנו לו זמן לפטומו ולסלקו מין דבהיזק יש לנו ללמדס מצור עדדיף היזק ידיהו שהולכים ומזיקין מצור

סכסכה אכניו: הצד
אי אמר אכניו בלאתוי
ניחן בראש גגו ונפלו
ני דמי אי בהדי דקא
ז מאי שנא אש דכח
ושמירתו עלך הני נמי
אפקרינהו בין לרב
מאי שנא בור שכן
וממונך ושמירתן עלך
לנוק וממונך ושמירתן
נהו לשמואל⁶ דאמר
היינו בור לעולם
בור מה לבור שכן אין
אמר בהני שכן אחר
מה לאש שכן דרכו
וחוזר הדין רבא אמר
ל בר גלי אדם וברגלי
קרינהו בין לרב בין
שנא בור שכן תחילת
עליך הני נמי תחילת
עליך אלא דלא
בור כולם מבורו למדנו
קרינהו ולא דמי לבור
גורמו לו תאמר בהני
שבור יוכיח מה לשור
גור תוכיח⁷ וחוזר הדין
אדא בר אהבה אמר
ל אלו שאמרו פותקין
ותיהן בימות החמה
גשמים יש להם רשות
קו חייבים לשלם היכי
מזקי כחו הוא אלא
אי דאפקרינהו בין
יינו בור מ"ש בור
וממונך ושמירתו
עשייתן לנוק וממונך
א אפקרינהו לשמואל
למדנו היינו בור
דמי לבור מה לבור
אמר בהני דברשות
שבור

דלא הוי דומיא דאדם דנש
דאז' נשיליה שור שנגח ד'
ברשות. °דאפילו עשאו נה
שלא נרשות: **תאמר** בו

ב' אלא צרשות הניזק ושם אי
מל' והאילן שנפלו צרשות
היו חייב לשלם לא נהירא ד
רב בין לשמואל היינו בור.
בצנזין ונטיעה שעשה לא פש
מפקיר אנכסיו לאחר נפילת

גופה ואפ"ה מדמה ליה ל
עור מלשם הלא כיון שנפלו
דלאחר נפילה איירי אע"ג ד
זינו הולך ומזיק אלא מזיק

שכן כדפירשנו לעיל: **בזה** צבור שכן
 לו למאי "דפרריך דלא חשיב אש מעשי
 לו ה"מ למפרך הכא מה לצור שכן
 וסבירו אלא לפי דפירכא שכן אין כח
 אחר מעורב צו חשיב טפי דהאש
 ילכא למירב שור ויכח אלא אש
 גרידא ולקמן גבי צור המתגלגל פריך
 מה לצור שכן מעשי גרמו לו דלא
 שיך התם שכן אין כח אחר מעורב
 צו דהיי' יומא מאחר צור המתגלגל
 שכן כח אחר מעורב צו דמשמע דלא
 הוי צור אלא על ידי כח אחר וכו'
 אינו שצרי נעשה צור בלא כח אחר
 משמטחו צרה"ר: **לאתוי** בור
 המתגלגל. בכל הספרים כתוב אי
 צהרי דקא אזלי קמוקי כמו הוא
 ופירש הקונטרס דלא גרס ליה
 וטעמא משום דלמרתין לקמן בהמניה
 (דף סו.) אין דרכן של בני אדם
 להתבונן בדברים ובעל התקלה נמי
 אין לחייבו מטעם אדם המזיק אלא
 משום דחשיב כרוח מזיה והוי אשו
 ואין לתחוקו בשביל כך דלענין כדי
 שלא ילכו ב"כ בחוקו שימחו ויזיקו
 דרכו להתבונן שפיר ולחכי פריך כחו
 הוא ויתחייב המתגלגל הכל ולא בעל
 התקלה ואע"י דלגבי כלב שנטל
 החכמה והלך לגדיש בו' (לקמן ד' כא):
 ופרוך בגמרא (ד' גג.) ולחייב בעל
 המלת נמי שהוא בעל התקלה היינו
 משום דכלב לאו צר דעה הוא אבל
 הכא ה'מתקלקל בן דעה הוא תדע
 דאם הדליק אש ובא אחר ושרף עולת
 חבירו או חפר צור ובא אחר ודחק
 שור חבירו לתוכו אין סברא שיחייב
 בעל הצור או בעל האש והמתגלגל
 צרגלי צהמה אם הזיק צהדי דאזלי
 יתחייבו והוא בעל הצהמה ובעל
 התקלה והוא דלמרתין לקמן בפרק
 הספר (ד' עג.) שור ואדם שחפרו
 לצור לענין נזקין כולן חייבין דמשמע
 אפילו בעל הצור צריך לומר דמירי
 אדם בלא כוונה לדיון דאין כוונה
 כלל חייב בעל הצור כמו האדם והוא
 דלמרתין (סס.) לענין ד' דברים ודמי
 ולדות אדם חייב האי ד' דברים
 היינו נזק אדם ורפיו ושבח אבל
 נזחא אין חייב עד שימכרו כדאמר
 בזהבול (לקמן ד' סו.) ולא הוי
 כארבעה דברים דלעיל דהתם לא
 חשיב נזק והא דלמר (לקמן גג.)
 לענין חפר ונשלים לא בעד שור
 חבי צ"ל דהיינו דוחא כוונה אע"י

אל כבודו ליכא כופר ושלמים של עד
ה' (לקמן ד' מג): מזה עבור שכן שלא
סות ואח"כ הפקיר כיון שהפקיר היינו
ני דברשות שור יובית, וא"ת למ"ד
לו רשות וי"ל כגון שהלך גר"ר והתח
הרבים והזיקו פשוט מלש"ם. וכן כמו
אין דבטלה והזיקו מייד לא יתכן להלך
א"ת וזה משמע שכן בהמיה (ד' כט).
ע כלום וי"ל כיון שהזיקו לקון ולסמור
שעיה:

ור מנחא קאמר הכא אי כדדי קדאזלי
מיד היה לו לסלקן ועוד דא"כ לא הוה
וד אין הולך להזיק ואלו הולמים ומזיקין
במקומו וגראה דזהיק דלאחר שפילה

נמי

נמי

מִדָּ אַ מִי פִי"ד מַה'
 נִזְקֵי מִמּוֹן הִלְכָה ה
 סָמַג עֲשִׂין סֵט טוֹש"ע ח"מ
 ס' תִּיחַ סַעִיף ב:
 מִדָּ ב ג מִי פִי"ג
 מַהֲלָכוֹת נִזְקֵי מִמּוֹן
 הִלְכָה ב ג סָמַג עֲשִׂין ע
 טוֹש"ע ח"מ ס' תִּיחַ סַעִיף
 :ב

ב' ד' מ"י שם טור ש"ע
 שם סעיף ג:
 ב' ה' מ"י שם הלכה יג
 סמג שם עוש"ע ח"מ
 ס"י חיד סעיף ז:

דדיה דל לאו קרא כוח אמנה לא חייבה רחמנה טעי ממיטב דניק ולא רמי דדיה דניק אשדית דמזיק וליטקל מאי דתמכה
גבי חלולי לא הוה ליה עדים (סו), וקל ורחוקה דהקדוש. וקא סלקא דעתך גניקין ממי קאי (סו), לא יראה אלא בעל חוב. בדברא נעלמא דקביל עליה מי עדיף מחוב דמן צעטיות, דאס הסמירה תורה גניקין לא ילפינן חוב מניה (סו).

נא א מ"י מיט מלה
 מלה וזה הלכה א
 סמג עשן ד' עוש"ע ח"מ
 ס' קב סעיף א:
נב ב מ"י פ"א מלה
 ממון הלכה ב' וס"ח
 הלכה י סמג עשן ס' טור
 ש"ע ח"מ ס' שפט סעיף
 ב וס' מיט סעיף א:
נג ג מ"י פ"ט מהלכות
 מתנות עניים הלכה ס'
 עוש"ע י"ד ס' רג סעיף
 ב:

זקוקן דפטירי בהקדש גמרי מקרן
ומאזש ומצור דפטר צו פסולי
המוקדשים וכו"ש הקדש וא"ת היכי
ילפינן צ"ל מכולהו מה לשן שיש הגהה
היזקיהו וי"ל דיותר רחוק י"ל להתחייב
אזש המזיק בידים מרחיק ע"י שילוח
בעירה וא"ת רעוה דכתב רחמנא
למה לי הא מורי יאכל נפקא דא"י
במסכת מעילה (דף יט.) מקיש רחמנא
הקדש לתרומה מה תרומה כתיב
יאכל פרט למזיק אף הקדש כל מילי
דאכלה ומזיק ליה פטור ולא דוקא
מידי דאכלה דאיתא ההם וי"ל דא
לאו דאשכחן דפטור מזיק הקדש לא
הוה דרשינן ממי יאכל פרט למזיק
אלא למעט חומש לחודי ואע"ג דמי
יאכל בתרומה כתיב וזש חייב מזהאי
קרן דממנו דקדן הוא מ"מ מזהאי
קרא דמי יאכל לא נפיק אלא מקרא
אחרניא דהו כגזל חזירו ומזיקו
ומיהו למ"ד (לקמן כו.) דליכא כופר
ברגל לא אחאי מכל האי דמה לקרן
ואזש וצור דלא מכלשן כופר כפעם
ראשונה ולצרי טרפון דלית ליה
(שם) כופר שלם בתם ניהא:

ומי ליה אבי לרבה
רעובא דקתני מטיב
שרהו לש מיק הנהני
ספ שיב כפיעילו לרבות
שה ספ פי הויב
ספ מפלש המיק שול
היב דבריהי תלה רחמנא
דבתיב ספ אפריק א
בא המיק לשלם מעצמו
ל מה שירצה האב וכן
במלש מלשם יבד אב
והספא מטיב אר סבין
אלא מטיב. אר ספ עולא
מרכיב שלם ש"פ לש
כחורו. ואקשו עליה מי
דבא יסולם המיק שלם
מדעתו משמע. (ב) מי
מאכילין אותו מעשר עד
ל מהצה אר הנוול
נכסי משום דדחיק לוביני
מאכילין אותו מעשר עד
שיעור נכסי שבמיש
למכור שאין דרך לול יתר
המכר. אר הנוול עד חצי
דתימן מה שיש במינן ק'
ווי לא משהב בה בחשרי
[אלא] ל ויבין ויבין
אחוז מעשר עד ולא
שקנקין ל לוביני כהני.
הא נמי לבני נכסי
דאלא לבנות ממן בחשרי
דאלא ארעא ואמר לה
הנוול ויני בעדיית הכ
ל' כענינה נמי ששה
עשר אמר לה המוק א'
שקלה מטב שקל בול
ל' השתת לר' יוחנן
ד' חותה רהא יבין בעדיית
ואי בעית בנינוי שקל
כמו שישו בנינוי דקרינא
כמי שישו לרבות שול ספ
ל' האי גונא מה ששה
בנינוי. דחוי לא כלומר א'
בן הורחתי וחי לש נקנן
אלא אי איבא לדמיה
ל' רהא רתי' רהי ר' ו
בתיס שדות וכמיה ואינו
מאכילין למכור מאכילין
אחוז מעשר עד ל מהצה.

(ח) י"ל אלא אמר חז"ל כדמרי
דמניא הרי שהיו לו וכו'.

[illegible]

מזיבורית מאי ק"ו להקדש גריעותא הוא וקשה לפי דאין זה גריעותא אלא חומרא דר"י פוטר לגמרי מו"ק את ההקדש ור"ע מחייבו נ"ש ולענין מיטב ומי חשיבות הוא דמשלם ממטב דניחא ולא מגרוע דניחא ונראה לר"י דה"פ מאי ק"ו להקדש דלענין חזינא מו"ק בהקדש לא קאמר דהא קמרי דר"ס נפקא אלא לענין מיטב קאמר ולא הוה לר"י להאדורי לר"י ישמעאל ק"ו להקדש כיון דרבי ישמעאל היה מודה בך י לא משום דפטר ליה בלגמרי:

ישיב דרבות שוה כסף. בפ"ק דקדושין (דף מ. ט. ע"ב) דרשין נמי הכי גבי ענד, עברי ויש [שם] לרבותא (ע"ש דף ב. בחספות ד"ה גפרותה): **ישראל** מדעתו משמע, וא"ת דבפסק הזרוע (חולין ד' קל: וספ ד"ה מנה) ישלם בעל כרחו משמע דקאמר מנה תמי ישלם דברי ר' אליעזר ואת אמרת מדא חסידות שנו כאן וי"ל דהתם לא קאמר מנה דלא הוי מדה חסידות אלא דצין חייב ועוד אמר ר"ת דה"ק מנה תמי ישלם דברי אליעזר ופליגי רבנן עליה ואת לפרש התם כן **מי** שהיו ד' בתים ב'. לא מיייר צנחם שדר מחייבין אותו למכור ביתו וכלי משמיו:

א' דאייקור ארעמא אפילו פורמא נמי לא ליספו ז"ה. אף על גב שאינו מוצא לימן עליהם מאמרים וזו לא יעול כלל לפי שגרים לעצמו ופסע דלא הוה ליה למיעל ולמיפק אחוהי אבל אם לא פסע אפילו שוות יותר ממאמרים וזו יכול ליטול קודם שימכור בפחות משוין ורב אלפס מפרש בעשר ונעז מחלה היינו [א] עד שיתנא שיקנה אותם לכל הפחות בחצי דמייהו וגרסינן במר המי אלימא דזיל ארעמא דכ"ע וידייה נמי זל בהדיאיהו אפילו פורמא נמי לא ליספו ליה פירוש אפילו הוזלו כל כך שאפילו המחלה לא יתנו לו לא ליספו ליה כיון דזל ארעמא דכ"ע ושוות מאמרים וזו אף לפי הוול אלא דאייקור כ"ע אפילו טויבא נמי ליספו ליה פ"י אפילו מוצא

[illegible]

(א) ק"ל רב אשי אמר.
(ב) כ"ה א"ר ואלו
כשהיה לו עדים ומכרה
ועין ח"מ וז"ל כ"ה כן
שלא היה לו עדים ומכרה
לא א"ר ואלו שלא היה
לו עדים ולא כ"ה כ"ה
(ג) גיטין י. ג' כ"ה
(ד) [תוספתא]
דמכות פ"ט ע"ט.
(ה) [תנחומים רש"י]
(ו) גי' מהר"ם לא בני כ"ה
כלל וז"ל וז"ל בספר פ"י
(ז) [גלגל גמול ע"ס ק"ה]
(ח) [גי' טו. כ"ה ק"ה]
ערכין יא.

תורה אור השלם

1. בחורן תעמוד וראשי
אשר אתה נשד בו וצוא
אליך את העובט
התורה: דברים כד יא

תנחות הגר"א

[א] תנ"ך ד"ה מר כ"ה
דש"ך כ"ה כ"ה. ג"כ אל
ההפ"ה פ"י ד"כ כ"ה
הן שמין ומ"ד כ"ה
ל"ה ל"ה דעולא וספירא
ל"ה כ"ה דלמך כהניקין
מ"ה כ"ה וז"ל כ"ה כ"ה
כ"ה כ"ה דעולא ל"ה
כ"ה וז"ל וז"ל וז"ל
וא"ל קמחא ל"ה כ"ה
(וע"ה הגר"א ח"מ פ"ה
ק"י: [ב] ד"ה כ"ה
וא"ל כ"ה כ"ה כל זה
לשטח קדושין י"ב
אלל ל"ה ה"ה כ"ה
ל"ה ד"ה מזה כ"ה
הכונה כ"ה ועין רש"י
(וע"ה כ"ה כ"ה כ"ה
ש"ה כ"ה כ"ה)

מוסף רש"י

מה דרבו של אדם
להוציא לחוץ. לפרש
פחות שבבבלי. שמתנו
לא יפרע עדים (גי' י"ג).

עידים וזיבורים נוקין בעידים ובפל מוכ וכסופם אשכ בזיבורים.
מדאורייתא כ"ח זיבורים כדלקמן ורצון הוא דמקון ליה זיבורים
משום נעילת דלת ללון והיכא דלית ליה זיבורים ליתא לתקנתא:
פסוקי כינונים שלו בעידים. דהא מיטב הו"ל: ופסוק. לאחר
הלוואה דלשטענדל ליה זיבורים
לכ"ח מעיקרא בעוד שהיה עידים
כיד: א"ר ואלו שלא היספ לו
עידים. ודכ"ע בשל עולם הן שמין:
ולא קשיא כ"ה. הא דקמני כ"ח
וכתובת אשה זיבורים דשאי זיבורים
דדיה כעידים דעלמא: א"ר ואלו
[כגון] שפיהם זיבורים שלו כזיבורים
דעלמא. ולא היספ לו עידים ממחילה
ובהא פליגי דמנא דמנחמא קמיימא
סבר בשל עולם הן שמין ולמטו להכי
שקיל כ"ח זיבורים דמניא ואלו
סבר בשל הן שמין. ל"ה גרסינן
א"ר ואלו כגון שפיהם זיבורים שלו
כעידים דעלמא ומפרשין ליה הכי
א"ר ואלו כשהיה לו עידים ומכרה
ובהא פליגי דמנא דמנחמא קמיימא
סבר בשל הן שמין וז"ל דלדידיה
הוא זיבורים אשכ דעלמא עידים
מיניה משלם ומנא דזכרייתא סבר
בשל עולם הן שמין ומפוס לון
ראשון: **ברעולא קמיימא.** תנא
במרא לית ליה תקנתא דעולא אלא
במר קרא חיל ואפילו הו"ל ליה נמי
עידים דהשפא הוא ליה זיבורים
גמורה צ"ל לדידיה צ"ל לעלמא אפילו
הכי ק"ל דלשקול כ"ח זיבורים:
מכר לא או לא בני דאש. דיוס א'
מי שהיה עליו נוקין וכתובת אשה
וכ"ח וז"ל עידים וזיבורים וזיבורים:
כול נכנסו סתם כפסלים. נכנסו
הלוקחות דין המוכר ומי שלקח
עידים יפרע לניח ולוקח זיבורים
ישלם את המוכר ולוקח וזיבורים את
הכתובה: **מן האחרון.** דאשכ שקלו
קמאי עידים וזיבורים מצי מדתן להו
הלוקחות למוקין וז"ל אלא וזיבורים
דלמך הנחמא לך מקום לגבות הימנו
ומנן במסכת גיטין (דף מה:): אין
נפרעים מנכסים משועבדים במקום
שש בני חורין ואשכ הן וזיבורים דמי
וזון הני מרי קמאי אשמייר וזיבורים
בני חורין ואשכ דהדר איזדננא
במר במרא חילין: אין לו. די
סיפוק שלשמן שאין איתו קרקע שיה
כל ק: **ובה.** המותר משלפניו:
אלימא כנס אשכ. בשטר אחד:
השפא לג' דאשכ למימר חד מינייהו
קדים. שזה לקח בבוקר והללו שנים
בערב ומצי למיטען הנחמא לך מקום:
אמר נכנסו סתם כפסלים. הואיל

ה"ג א"ר ואלו כשהיה לו עידים ומכרה הא דשאי זיבורים
דידיה בעידים דעלמא הא דלא שייא כ"ה. והא דקאמר
א"ר ואלו כגון שלא היספ לו עידים ומכרה וז"ל כ"ה
דמרייהו מיירי שלא היה לו כלל דא"כ הא דשאי זיבורים
דדיה כעידים דעלמא אלא קרי לה
זיבורים אלא ה"ק א"ר ואלו שלא
היה לו עידים ומכרה כלומר לא
אייירי כשהיה לו עידים ומכרה אלא
במרא מיירי שלא היה לו מעולם
ומדא מיירי כשהיה לו ועדיין יש
לו ואין קרי לזוקמי כשמכר
זשם שזה וסבר דמרייהו בשל עולם
הן שמין:
וא"ר בעית אימא א"ר ואלו כשהיה לו
זיבורים שלו כזיבורים דעלמא.
ולא גרס כעידים דעלמא דכיון דקאי
אשכא היה לו עידים אלא קרי
ליה זיבורים כיון דהו עידים דדיה
ודעלמא ועוד דא"כ היכי ממקמא
היא דקמני נוקין וז"ח זיבורים
צ"ל למ"ד בשל הן שמין צ"ל למ"ד
בשל עולם הן שמין:
מר ד"ה ליה תקנתא דעולא.
דוקא היכא דלית ליה עידים
דמר הא זיבורים עידים לדידיה
מדנקט זיבורים וזיבורים משמע דא
אית ליה עידים גבי כ"ח זיבורים
וקסבר כיון דלית ליה אלא זיבורים
וזיבורים [א] דש"ך כ"ה כ"ה
דלמך כהניקין (גיטין מה:): מפני מה
כ"ח אין דינו כעידים כדי שלא יראה
שזה נאש וזכר נאש לחזירו ואלמר
אקפון ואלונו כדי שאגבה אותה כזו:
מה דרבו של אדם להוציא פחות
שבבבלי. אשכ דלית ליה זיבורים
היה מוציא לא היה מוציא אלא מה
שהלווה נותן לו:
להוציא פחות שבבבלי. וא"ת
אשכ פחות שבבבלי
מיטב הוא כדאמר לעיל כל מילי
מיטב הוא וי"ל כשמוציא כלים דרבו
להוציא הגרוע וכשמוציא קרקע נמי
דרכו להוציא וזיבורים ונראה דהלכה
דבשלו הן שמין דהיינו אית ליה לר"י
בכתובות (דף ק:):
כול נכנסו סתם כפסלים. וא"ת [ב]
והא נוקין מלוה על פה
נינהו ומלוה על פה לא גבי
ממשעבדי וי"ל דשטעמד דצ"ן
כמלוה בשטר דמאי כדאמר בהגול
"במרא (לקמן ק"ב) וכנסה דוכמין"
אי נמי מלוה הכתובה כמורה
ככתובה בשטר דמאי וחייב:
אין לו גובה משלפניו. אומר ריב"א
ש"ס ב"ה כולל כנסת אשת כל
הקודם בשטר גובה מן האחרון מחילה ואם נוקין קדמו גובה מן
האחרון אשכ היא וזיבורים ואם כ"ח אחריו יגבה נמי מן האחרון
אם יש לו ואם אין לו גובה משלפניו ואשכ הן העידים והאשכ
משלפני פניו ואשכ הן עדי עידים:
דאיבא מימר דחד מינייהו קדים. דאין כותבין שעות
אלא בירושלים:
מכרן לאחר בבת אחת מיבעיא. השתא לא אסיק אדעתיה טעמא
דאי שחקת דלפילו כמזב הכל בשטר אחד יכול לכבש
השטר ולהחזיר הזיבורים לבעלים כאלו לא קנה מעולם:
הכי אשכ גביא מיבורים מ"מ לא מציא למימר ליה ל"ה תהדר כיון שאין
מפקיע כהא אלא כ"ח לא מצי למימר דלשקול זיבורים מעט דאי שחקת דכיון דמפקיע כמו מצי א"ל ל"ה תהדר דהא השתא נמי
מיבורים אתה רואה ליתן לי לכך לא פריך כמון אלא מוקין ולא מציא דכפירש הקונטרס [וע"ה חספוס ימות לו: ד"ה דלמך]:
בדימת

כ"ה א מ"י פ"ט מהל'
מלוה ולוה הלכ' ד
קמנ עשין ד' טושי' חו"מ
פ"י ק"כ פ"ד:
כ"ה ב טושי' ח"מ פ"י ק"כ
פ"י ק"כ פ"ד ועין ש"ס
כ"ה ג מ"י פ"ט מהל'
מלוה ולוה הלכ' א
קמנ עשין ד':
כ"ה ד מ"י פ"ט מהל'מ
מלוה ולוה הלכ' ו
קמנ עשין ד' טושי' ח"מ
פ"י ק"כ פ"ד ועין ש"ס
כ"ה ה מ"י ש"ס הלכ' ה
טור ש"ע ש"ס פ"ד:
כ"ה ו מ"י ש"ס הלכ' ו
טור ש"ע ש"ס פ"ד:
ה:

רבינו חננאל

ואי אמר בשל הן שמין
העשה כינונים דידיה
עידים דהא לית ליה
טובה ממנה וידחה בעל
חוב בזיבורים. ופריך
כיון דהוה ליה עידים
ומכרה ותנן אין נפרעין
מנכסים משועבדים במקום
שיש בני חורין וכו'.
ואמר הכי נמי משתבא
הנציא אחרית זיבורים
וזיבורים נוקין בזיבורים
ובעל חוב וכתובת אשה
בזיבורים קשיין אהרי
כ"ה ופשוטה היא. רבינא
אמר ברעולא קמיימא
דאמר דבר תורה בעל חוב
בזיבורים שנאמר בחור
תעמוד וכו' מה דרבו
של לזה להוציא פחות
שבבבלי. ומה טעם אמר
בעל חוב בזיבורים שלא
לנעול דלת בפני לון.
הא תנא דקתני בעל חוב
בזיבורים אית ליה דעולא
והא דקתני בעל חוב
בזיבורים לית ליה דעולא.
א"ר מכרן לאחר או
לשלוש כ"ה הו"ל עידים
ובזיבורים וזיבורים ומכרן
לאחר או לשלוש כאחד
כול נכנסו תחת הבעלים
מכרן לוקין מן העידים
ובעל חוב בזיבורים
ולכתובת אשה בזיבורים
ואקשי' אמאי נימא
הנחמא לך מקום לגבות
ממנו ופריך כיון שלקח
עידים באחרונה והיינו
טעמא דלא גבו כוליה

בו' ומפוס לשון ראשון, כן
וצמקנת ס"ל כאידך, אבל הכא

(א) ע"י צד"ש וש"ע לו"ח ס"י
תרכ"ו שפסקו לקולא.
(ב) ע"י בנמוקי יוסף שפירש
לו.

(א) לקמן מג: (ע"פ)
(ב) ונלע: ה: וס"ג,
(ג) וס"ה ד: וס"ג,
(ד) לקמן נל: ומתקפת פ"ז
(ה) ע"פ: (ס) (שמות כג,
(ו) [שמות כג:] (ז) ז"ל
כפרת: (ח) ע"פ חס' ונחמס
נל: ד"ה ונחמס ונחמס
נל: ד"ה שמה ונחמס
ערכין ד: ד"ה נחמס,
(ט) ש"ר ע"פ: (י) ע"פ
מחש"ל

רבינו חננאל

חומר בשור מבאש כו'
עד מסר לחרש שוטה
וקטן חייב מה שאין
בו באש. חומר באש
(מבשור) שהאש מועדת
מחללת מה שאין בו
בשור. חומר בבשר מבאש
שהבשר מחללת עשייתו
לנוק ומסור לחרש שוטה
וקטן חייב מה שאין
בו באש. חומר באש
(מבכור) שדרכה לילך
להזיק ומסור לאוכל בין
דבר הראוי לה כגון עצי
וכיוצא בהן ובין דבר
שאר ראוי לה כגון כלים
וכיוצא בהן מה שאין
בו כבוד וסממנים כדבר
דפסול במקום כלים בבית
והוא דלא תני שהשור
חייב בו את הכלים מה
שארין בו כבוד שיהיה
כמו ששירי הטמון שהחייב
בו השור מה שאין בו
באש. וזה מפורש בפרק
הבנים צאן לירי (דף
סא:) משנה המדליק את
הגדיש ודיו בו כלים ר' יוסי
יהודה אומר ישלם כל מה
שנחרכו ונחמס אומרים
אינו משלם אלא גדיש
של חסין ב' וישרי נמי
חומר בשור שחייב בו
שור פסולי המוקדשין מה
שארין בו כבוד עיקר
כ"פ שור שנגנא את
הפרה (דף נג:) דגרסי
הם פסולי המוקדשין
אדם ושור חייבין ודבר
פסול מאי טעמא אמר
קרא והמת יהיה לו במי
שמתה שלי יצא זה
שאר המת שלו. הני הוו
שירא אבל דש בניו
לא הוו שירא דשמשעין
לה מקדשין ודבר לילך
להזיק ודבריו פשוטין
הן ולא הוצרכו להחמיר
בלשון קצרה אלא לחיותם
נוחים לעמוד בהן המפרש
לחיותם בידו כללות:
פ"מסקא הכשרת במקצת
נוקו חבתי בתשלומי נוקו
כו: ח"ר הכשרת מקצת
נוקו חבתי בתשלומי
נוקו כהכשר כל נוקו.
פ"י היה הבור חפיר
ט' טפחים והוספת לו
טפח נחתיתו לשלם
נוק כאלו אני חפיר
הבור כולו. והנה כיצד
זה החופר בור ט' כ"ר
ודלא כרבי דתנא (החופר
בור ט' טפחים ובה
אחר והשלמו לו טפחים
האחרון חייבין רבי אומר
אחר אחרון למיתה אחר
שניהן לנזקין. ואוקמה
ר' פפא למיתה ודבר
הכל: פ"י מרבה בחבילות
מרבה חבילי עצים
לחזק הדליקה ואש"י

מה שאין בו באש. אש לא חייב בה שריפת אדם שהיה לו לנרות
ואם כפות הוא המצטער חייב מיתה וקס ליה דנרבה מיתה
כדמפרש לקמן בפרק הכונס אלא לירי (דף סא:) וזין שאין ראוי.
לקמן מפרש לה. כל שור דקמני הכא בקרן קמיידי ולא בשן ורגל:
חייב בו את הכלים. אם שצברן
בגניהם או צבעטתם שהיא מולדה
דקרן. כלים אין ראויין לאש שאין דרך
להסיק כללים: פלוגמא דרבי יהודה
ורבנן בפרק שור שנגנא את הפרה
(לקמן דף נג:) אלא לעולם רבנן סיא.
ודקשיא לך לימני חומר בשור שחייב
בו את הכלים כו' מנא ושייר: שיר
טמון. דהוה ליה לממני חומר בשור
וזכור מנאש שחש שצבר שור נשק מלא
כלים וצברן חייב או אם נפל חומר
בצור ועליו שק מלא תבואה חייב
ואע"ג דטמון נשק מה שאין בו באש
דנפקא לן (לקמן דף ס.) מנא הקמיה
דליני חייב אלא בגלגל: שור פסולי
המוקדשין. שפדנה ונפל בצור פטור
בעל הבור דכתיב (שמות כא) בעל
הבור ישלם והמת יהיה לו ילא זה
שארין המת שלו דלע"ג דנפדה אם
מת אסור להאכילו לכלבים כדלמרינן
בצבורות (דף עו.) תונא (דגרסי יג) ולא נחמ
בשר [שם] ולא חלז ואכלת [שם] ולא לכלבים
ונפסולי המוקדשין הכמז מדבר
ואם נגמנו שור חייב דהא כתיב שור
רעוה וכיון דנפדה שור רעוה קרינא
זיה ואע"ג דבשור נמי כתיב [שם] והמת
יהיה לו מוקמין ליה לקמן (ע"פ) לבעלים
מטפלים צנצנל: האי מאי לא
גרסקין: אי אמרת בשלמא רבנן
אידי דשייר. טמון וכלים שיר נמי
האי: אלא אי אמרת ר' יוסד.
ואין כאן שיר דהא כלים בצור וטמון
באש רבי יהודה מחייב מאי שיר
דהאי שיר: דש צנירו. שחש דש
השור צנירו ונמכוון לך שהרי
השורין מנולדין צנישה מולדה דקרן
היא שזונתה להזיק ומיידי לשלם דמי
נירו שקילתל מה שאין בו צנור דלא
שיין ציה הוה קרקע: דהא קמני.
לעיל (ע:) בשור שדרכו לילך ולהזיק וכל
מוקין כולל: האחרון חייב. צין מה
בו השור צין החק וטעמא מפרש
לקמן מקדמי בפרק שור שנגנא את
הפרה (נל:) אחר אחרון למיתה. אם
מת השור לא ישלם הראשון כלום
דע' טפחים אין צהם כדי להמית:
אמר שניסם לנזקין. דאם החק השור
ולא מת ישלמו צין שניהם: רב פפא
אמר. מתנימין דקמני כהכשר כל
מוק דליין חייב אלא אחרון צמיתה
שמת השור קמיידי: ודברי הכל.
דלפי רבי קאמר אחר אחרון למיתה:
והו ליכא. למימר כהכשר כל נוקו: והא
איכא. למימר מה כגון אי אחרמי
דמסר שורו כו'. ומסבירא דקמני
ליה רבי יורא ואינה משנה:
ופשע בו. שהלך לו ולא שמרו:
אי

חומר בשור מבאש. הא דלא תני שהשור צ"ח משום דהו ככלל
מסרו לחש"י דבהכי חלי טעמא דפטור באש:
שייר טמון. דפטור באש שור וצור חייב ופ"ה כגון צעט שור
נשק מלא כלים וצברן וכן אם נפל צנור שק מלא תבואה
חייב ולא דק דכל מילי ללאו בעלי
חיים ממעטין ממסור דצור חק
כלים כדלמרינן (נל) בפרק הפרה (דף מח:)
גבי נפל לצור והבאש מימיו לאחר
נפילה שהוא פטור משום דהו שור
צור ומיס כלים:
ליחבה נירו וסבסכה אבניו.
גבי דש צנירו פרי"י
משא"כ צנור דלא שיין ציה חק
קרקע משמע דה"ל וזה לפרש שן
משא"כ צנור דלא שיין ציה חק
ניר ואצנים וקשה לפי דאם כן היה
יכול להזכיר כמה הויקות שהאש
עושה דצנר הקצוה שצורק ציתו
ושאר דברים הקצוין אלא חל
ליחבה נירו דחייב אף על פי שאין
רגילות שמוקין אש ניר ואצנים כלל
מה שאין כן צנור דפחות מי פטור
ממיתה כיון דליין רגילות להמית
צפחות מי:
שהשור חייב בו פסולי
המוקדשין מה שאין
בו כבוד. כדדרשין מוהמת יהיה לו
מי שהמת שלו "וא"ת למה לי שור ולא
אדם תיפוק ליה מוהמת יהיה לו מי
שהמת שלו דפטרין שור פסולי
המוקדשין (י) דמת אסור בהנאה
דדרשין גיריה שיה שם שם מעגלה
ערופה בפרק אין מעמידין (ע"פ) נט:
* ואי משום שהשער מותר כדלמרינן
נפ"ק דערבין (דף י.) ה"ל שער
שור פסולי המוקדשין מותר כדלמרינן
בצבורות פ"ג (דף כה.) ואפילו הכי
כיון שעיקרו אסור חשיב אין המת
שלו וי"ל דוהמת יהיה לו משמע
בשור ולא מועטני מיניה אדם מדע
מדפריין צ"פ הפרה (לקמן נג:) ואיפוך
אלא פירוש והמת יהיה לו דשור
מדע למי שהמת שלו והכי מלי
למימר הכי והא בשור משלם כופר
ואע"פ שאין המת שלו אלא על
כרחק לא חיישין הכי כדפרישין
דלשור קאי וצולא הכי לא קשיא מידי
למאי דפרישין לעיל דשור ולא אדם
איצטריך לעבד ולגברי הקני לישאל
שנפל לצור דהוא שרי בהנאה:
אחרון חייב. גס אנוקין וראשון
פטור מכולם וצ"פ הפרה
(לקמן נל.) מפרש טעם דכתיב כי יכרה
אחד ולא שים לחיובי בתרא חמי ולא
קמא דלמר קרא והמת יהיה לו הוא
דקא צניד שיעור מיתה:
ותו ד"בא. וא"ת נהי נמי דליכא
טובא אטו כי רוכלל ליחשיב
ולחילל מ"ל משום דדחיק לאוקמי מחני'
דלא כרבי או כרפ פפא ולמיתה והיה
יכול להעמיד צניקין וא"ת ולוקמא
כגון שלא היה צו הכל למיתה ולא
הכל לנזקין שהיה רוחבו יתר על עומקו וצא אחר וסייד וסייד דמודה רבי דהאחרון חייב צין למיתה:
בפרק הפרה (לקמן דף נל.) וי"ל דליין זה מקצת נוקו דלמרינן עבד הכל:
ט'בגון פפא בר אבא. מפרש רש"י דנקט פפא בר אבא לפי שלמסר צין אדם הוא שאל לכל הכא מחילוי לישב עליה כי קסם
ספקל עשוי לך והוי כמתה מלאלה אלא פפא בר אבא שהוא משונה וכד משאר צין אדם סממא אין שאלו לו ולפי
צ"ל כגון פפא בר אבא אכילהו קאי מדקאמר צניקין דל"ל אי לאו את הוה יצנין פורתא וקיימין משמע דאם היה נשבר היו חייבין
ומיהו לפי המסקנא דמשני דבהדי דקמנן עליהו אין צריך לפרש "דחייב אלא אחרון צנצד ומחוק כן פטור ארבעה צין אדם שישבו
על ספקל אחד של אלמנה וצנצורה וה"ר עזריאל חייב לשלם ור"ת מפרש דנקט פפא בר אבא משום דקאמר צניקין דכחו
כגופו דמי ודוקא פפא בר אבא שהוא אדם כדו מווען לעמוד אצל שאר צין אדם שאין צנידיין כל כך ואין סמיכתן
מעבד מלעמוד איהו נמי פשעו שלא עמדו וכו' חייבין ולפי זה צריך לומר דרפ פפא עזמו צא למר מה שהקשה ותו ליכא:
מאי

חומר בשור מבאש. הא דלא תני שהשור צ"ח משום דהו ככלל
מסרו לחש"י דבהכי חלי טעמא דפטור באש:
שייר טמון. דפטור באש שור וצור חייב ופ"ה כגון צעט שור
נשק מלא כלים וצברן וכן אם נפל צנור שק מלא תבואה
חייב ולא דק דכל מילי ללאו בעלי
חיים ממעטין ממסור דצור חק
כלים כדלמרינן (נל) בפרק הפרה (דף מח:)
גבי נפל לצור והבאש מימיו לאחר
נפילה שהוא פטור משום דהו שור
צור ומיס כלים:
ליחבה נירו וסבסכה אבניו.
גבי דש צנירו פרי"י
משא"כ צנור דלא שיין ציה חק
קרקע משמע דה"ל וזה לפרש שן
משא"כ צנור דלא שיין ציה חק
ניר ואצנים וקשה לפי דאם כן היה
יכול להזכיר כמה הויקות שהאש
עושה דצנר הקצוה שצורק ציתו
ושאר דברים הקצוין אלא חל
ליחבה נירו דחייב אף על פי שאין
רגילות שמוקין אש ניר ואצנים כלל
מה שאין כן צנור דפחות מי פטור
ממיתה כיון דליין רגילות להמית
צפחות מי:
שהשור חייב בו פסולי
המוקדשין מה שאין
בו כבוד. כדדרשין מוהמת יהיה לו
מי שהמת שלו "וא"ת למה לי שור ולא
אדם תיפוק ליה מוהמת יהיה לו מי
שהמת שלו דפטרין שור פסולי
המוקדשין (י) דמת אסור בהנאה
דדרשין גיריה שיה שם שם מעגלה
ערופה בפרק אין מעמידין (ע"פ) נט:
* ואי משום שהשער מותר כדלמרינן
נפ"ק דערבין (דף י.) ה"ל שער
שור פסולי המוקדשין מותר כדלמרינן
בצבורות פ"ג (דף כה.) ואפילו הכי
כיון שעיקרו אסור חשיב אין המת
שלו וי"ל דוהמת יהיה לו משמע
בשור ולא מועטני מיניה אדם מדע
מדפריין צ"פ הפרה (לקמן נג:) ואיפוך
אלא פירוש והמת יהיה לו דשור
מדע למי שהמת שלו והכי מלי
למימר הכי והא בשור משלם כופר
ואע"פ שאין המת שלו אלא על
כרחק לא חיישין הכי כדפרישין
דלשור קאי וצולא הכי לא קשיא מידי
למאי דפרישין לעיל דשור ולא אדם
איצטריך לעבד ולגברי הקני לישאל
שנפל לצור דהוא שרי בהנאה:
אחרון חייב. גס אנוקין וראשון
פטור מכולם וצ"פ הפרה
(לקמן נל.) מפרש טעם דכתיב כי יכרה
אחד ולא שים לחיובי בתרא חמי ולא
קמא דלמר קרא והמת יהיה לו הוא
דקא צניד שיעור מיתה:
ותו ד"בא. וא"ת נהי נמי דליכא
טובא אטו כי רוכלל ליחשיב
ולחילל מ"ל משום דדחיק לאוקמי מחני'
דלא כרבי או כרפ פפא ולמיתה והיה
יכול להעמיד צניקין וא"ת ולוקמא
כגון שלא היה צו הכל למיתה ולא
הכל לנזקין שהיה רוחבו יתר על עומקו וצא אחר וסייד וסייד דמודה רבי דהאחרון חייב צין למיתה:
בפרק הפרה (לקמן דף נל.) וי"ל דליין זה מקצת נוקו דלמרינן עבד הכל:
ט'בגון פפא בר אבא. מפרש רש"י דנקט פפא בר אבא לפי שלמסר צין אדם הוא שאל לכל הכא מחילוי לישב עליה כי קסם
ספקל עשוי לך והוי כמתה מלאלה אלא פפא בר אבא שהוא משונה וכד משאר צין אדם סממא אין שאלו לו ולפי
צ"ל כגון פפא בר אבא אכילהו קאי מדקאמר צניקין דל"ל אי לאו את הוה יצנין פורתא וקיימין משמע דאם היה נשבר היו חייבין
ומיהו לפי המסקנא דמשני דבהדי דקמנן עליהו אין צריך לפרש "דחייב אלא אחרון צנצד ומחוק כן פטור ארבעה צין אדם שישבו
על ספקל אחד של אלמנה וצנצורה וה"ר עזריאל חייב לשלם ור"ת מפרש דנקט פפא בר אבא משום דקאמר צניקין דכחו
כגופו דמי ודוקא פפא בר אבא שהוא אדם כדו מווען לעמוד אצל שאר צין אדם שאין צנידיין כל כך ואין סמיכתן
מעבד מלעמוד איהו נמי פשעו שלא עמדו וכו' חייבין ולפי זה צריך לומר דרפ פפא עזמו צא למר מה שהקשה ותו ליכא:
מאי

פ"מ א מ"י פ"ח מהל'
נוק ממון הלכה א'
סמג עשין טו:
צ ב מ"י פ"י שם הלכה
ח:
צא ג ד מ"י שם הלכה י'
סמג עשין קה טור
ש"ע ח"מ כ"י מי ספק
טו:
צב ה מ"י שם הלכה
א' סמג עשין שם
טושי"ע ח"מ כ"י שט ספק
ז:
צג ו מ"י פ"ו מהלכות
חובל ומזיק ה"ל ד'
ועיין כמ"מ מ"ס בזה סמג
עשין ט טור ש"ע ח"מ כ"י
סמג עשין ד:
ג' לאתור כלים. ע"י
לעיל ה פ"ב חס' ד"ה פ'
שחית: תוס' ד"ה שהשור
כו וא"ת ל"ל. ע"י משנת
ח"ס ק"ל: בא"ה וא'
פשוט וכו'. ע"י ונחמס דף
על ע"פ חס' ד"ה
ונחמס:

גליון הש"ס

צד א ב ג מ"י פ"ו מהל'
חובל ומקל מלה טו
קמח שפין פ טו"ע חמ'
ס"י שפ"א:
צד ד מ"י פ"ד מהל'
רומל וממתי נשכ'
הנשכ' ופ"ד מהל' קמ'
צד ה מ"י פ"ו מהל' נזק'
מחול הנשכ' יג קמ'
עשין קח טור ש"ע ח"מ
ס"י מה שפ"א:
צד ו מ"י פ"ט טו"ע שס
שפ"ב:

מוסף רש"י

הכחוד עשרה בני אדם
כו' כולן פטורין. דנענין
שיה כל נפש אדם, כל
הנשכ' ואין כלן מכה כל
הנשכ' ופטורין ממיתה
(דקמח) (ד' טו).
נזק מלמד שרובעלים
מטפלים בנבילה. חמ'
דנבילה דרש' לישנא
דמיתנין דמחן משלם
מטפלין נזק מיתנין הארץ
ומחל עלה כנבילה דהאי
דנקט חמ' דמיתנין משלומי
מחן ולא חמ' משלם כל
הנזק. לאשמועינן חמ'
שהנזק טעל חמ' ונעילתו
ומטפלין נה וזכוריה וממיק
משלם עליה מה שחייבתו
חמ' חמ' חמ' חמ' חמ'
מוסף הכל (בבבבב חמ')
שענין לו הנבילה על
השמה שמה על ידי זה
שהיקל לו ועליו מוסף
ומשלם דמיתנין (ד' טו).
ישיב' כסף ישיב' לנעילתו
דזהו ליה למיתב' בעל
הנזק יסלם כסף לנעילתו
ישיב' דמחן רחמנא למה
לו. והאי וכו' מתי יסלם.
לרבות כל השמה (ד' טו).

רבינו חננאל

וכי אין מכשיר מקצת נזק
וחייב בכל אלא זה והחמין
המשכ' שישכר על ספסל
אחד ולא שברוהו וכו'
אחר וישכר עמחן ושכרו
אחרון חייב. ואחרון
לדחיה בדרחמין מטר
שור' לה' בני אדם ומכרה
בבבבבב ואוקימנא רוגא
מינא וכלא איהו לא
מיתב' מהו דחמיה כתי
לאו כטורי דמי קמיל.
אוקימנא להא דחיד'
הכשרתי מקצת נזקין
כרנן דולא כרבי ואקשי'
ההנאי הכחוד עשרה בני
אדם בעשרה מקלות בין
בבת אחת בין בזה אחר זה
[ומת' פטורין ו' יהודה בן
בתיא אומר אחרון
שקירב מיתח' (חייב) הנה
ר"י בן בתיא סבר
המכשיר במקצת נזק חייב
בכולו נוקמיה לדחיה
ומפרקין דחין לה
מיתחיה ומקמינן לה
כרבים שפיר אבל לדחיה
מרבין ולוקמה כ' יהודה
בן בתיא דהוא יחיד לא:
פ"ט חבתי בתשלומי נזק.
דייקין ממתי' שאני
חייב בכל הנזק אלא
בתשלומי כגון דהא דניא
תשלומי נזק מלמד
שהבעלין מטפלין בנבילה
ראקפא ר' אמי ממכה
[נפש] בהמה ישלמה
דריש ביה ישלימה. רב
כהנא מפי' לה מהא
הטרפה לא ישלם כלומר
מה שהיה שוה עד
שנעשית טרפה לא

מאי קעביד. כזולה שמעתין ל"ל מאי קעביד טפי מאחרניי
ויהלם כל אחד חלקו ואין לומר דליפטור דמניא פרק הפרה
[לקמן נה]. אחד החוקק צור ל' וזה אחר והשלמו לעשרים וזה אחר
והשלמו לשלשים כולם חייבין אע"ג
זוה לר"ך לדקדק וכי בשביל שהשליך
איש עץ נזקו אש גדולה יתחייב
הא לא דמי אלא לאחד שחופר צור
י' וזה אחר והשלמו ל"א:
בולן פטורין. ויג' לראשון כדי
להמית דנשאין זו כדי להמית
אפילו לרנן אחרון חייב כדמוכח
נפ' כל הנשרפין (פסדירין דף ע"ח):
ישלימנה. בעל הנזק ישלם
אין לדרוש ישלם
ישלם אצל ישלמנה משמע שהנזמה
עלמה ישלם וזה אי אפשר שכבר
קמה לפיכך יש לדרוש ישלמנה:
לא ישלם. אע"ג דקרא בשומר
שכר כתיב דפטור מאונסין
מ"מ מדמתיב עד הטרפה לא ישלם
יש ללמוד דהיכא דישלם לא ישלם
כלום בשביל הטרפה עלמנה:
הא משום דמטיא ב'. כלומר
מחד מינייהו לא חמ' אלא
מתרייהו אחרים כמה הנזק ולא חמ'
להאריך ולדקדק זוה:
לא נצרכא אלא לפחת נבילה. אע"ג
דנפ' המית (לקמן נה). אחרין
יחשה כשעת העמדה נזקין משום
דקרא דתורה קרינא ד' חמ' משום
דלא חמ' יש לו להמית עד שמתרפה
אצל הכא מיד היה לו למכרה:
יב"א

בנוקו לא קתני אלא קתני
המלמד שהבעלים מטפלין בנבילה
קרא ימכה נפש בהמה ישלמנה אלא תקרי ישלמנה רב
כהנא אמר מהכא א"מ טרף יטרוף יביאיהו עד הטרפה לא ישלם עד טרפה
ישלם טרפה עצמה לא ישלם חזקה אמר מהכא יהמת יהיה לו לניזק
וכן תנא דבי חזקה והמת יהיה לו לניזק אתה אומר לניזק או אינו אלא
למזיק אמרת לא כך היה מאי לא כך היה אמר אביי אי ס"ד נבילה דמזיק
הויא ליכתוב רחמנא שור תחת השור ולישתוק והמת יהיה לו למה לי
ש"מ לניזק וצריכא דאי כתב רחמנא מכה בהמה ישלמנה משום דלא
שכיחא אבל טרפה דשכיחא אימא לא צריכא ואי אשמועינן טרפה
משום דממילא אבל מכה בהמה דבידיים אימא לא ואי אשמועינן הני
תרתי הא משום דלא שכיחא והא משום דממילא אבל והמת יהיה לו
דשכיחא ובידיים אימא לא ואי אשמועינן המת יהיה לו משום דממונא
קא מזיק אבל הכא דבגופא מזיק אימא לא צריכא א"ל רב כהנא ז"ל רב
אלא טעמא דכתב רחמנא והמת יהיה לו הא לאו הכי הוה אמינא נבילה
דמזיק הויא השתא אי אית ליה לדידיה כמה טריפות יהיב ליה דאמר
מר ישיב' לרבות שוה כסף ואפילו סובין רידיה מבעיא לא נצרכא אלא
ולפחת נבילה לימא פחת נבילה תנאי היא דתנאי אם טרף יטרוף יביאיהו עד

ואי דנלאו איכו לא מיפטר. כגון שהיו עסקיו רעים: **פשיטא.** אין
זו הכשרתי במקל נזקו אלא כל נזקו ולא דמי להשלים צור לעשרה
דאע"ג דק"ל צור ט' דלא עבדי מיתה נזקין מיהא עבדי ושיעי
הראשון כהגדרת מיתתו ואיטריכא למיתני לאחרון חייב: **פאי**
קעביד. ואינו חייב כלום: **מכרה**
בכחילום. שריצה חבילות ומזרות
בהלקה של חבירו וקירצה ע"י
החבילות לגדש אחרים שהיה נזקין
שיהא הוא חייב ולא הראשון:
פשיטא. ולמה הוה לן למיתנייה הרי
הראשון לא סייע כלום דכל מה דשכיב
ליה מעמיה אכיל אצל חופר צור
משעה רוצ מיתמו הוא עושה אלא
האחרון מקרצה: **כגון פסא בר אבא.**
שהיה בעל גשר: **פשיטא.** דלא דמי
לצור שהראשון גרם נזקין והרג חלו
או רוצו אלא משום הכי הוא דמפטור
דאמר ליה אי לאו אתה הוה מחזיק
ולא הוה מיית אצל אלו לא שצור
כלום כל זמן שלא בא זה: **מסניסא.**
דפסל: **היכא מיפטר.** הואיל
ומותנת הכי אצל מוסר שורו ומכרה
בכחילות לא מתניסא נניחו אלא
מסכרלו הוא מקסי להו: **דנלאו אלו**
הוה מיפטר כצרי שטי. והכי
אזכירין למיתנייה לאשמועינן דאפי'
הכי חייב ומיהו צדדי היכי דחופר
צור לא מלי למיתנייה דהוה הכי
כהכשר במקל נזקין דמתי' דהאי
לא מקל נזק הוא אלא כל נזק
שהראשונים לא החמילו בשבין כי
הכי דחופר צור ט' ויהיבם הכל
חוס של ט' והכל חוס של י' הרגו:
ולמא להו אי לאו אסון דדידי.
למוד לא הוה מיתב' ואתם כששכתי
היה לכם לעמוד ומדלא עמדתם
אחס כמוני שצרתם וגבי משלים צור
לעשרה ליכא לאקשויי הכי דמא' הוה
ליה לקמא למיעבד: **לא צריכא**
דכדי דסמך עלייהו. [לעולם
דנלאו איכו לא הוה מיתב' כלל
ודקאמרת פשיטא לא צריכא דלא
יש ענין אלא עמד על רגליו ונסמך
עליהם ואחל לאשמועינן דכחו כגופו
דמי: **סמך כח.** נסמן עליהם ולא
יכלו לעמוד. לישנא אחרינא דוגא
מוגא גרסינן דלאמרין בעלמא חזי
למחוגא עליה (שעת דף ע"ח): **פטורין.**
שלין ידוע על ידי מי נהרג: **שקירב**
מיפסו. ופולגומיהו דרבי יהודה בן
בתיא ורנן מפ' כנהדרין פפרק
אלו הן הנשרפין (דף ע"ח). ר' יהודה
סבר כי יכה כל נפש אדם כתיב'
דמשמע כל דהו נפש ורנן סבר
כולה נפש משמע והיינו הכשרתי

במקל נזקין דומיא דחופר צור שהראשון הזיק והאחרון הרג: **דלא כרבי ורנן מוקמינן.** דהלכה כרבי: **בנוקו לא קאסי.**
לדידיה משמע שישלם שור גמור חי והוא יכול את הנבילה: **אלא כשאלומי נזקו.** דמשמע השלמה שיטול נזק את הנבילה וזה משלים
לו מה שפחתו מיתה: **שאלומי נזקו מלמד כו.** לשון השלמה משלים לו לניזק: **הבעלים מטפלין בנבילה.** כלומר נטלין את הנבילה:
ישלמנה. משמע שישלם המומר: **יביאיהו עד.** דרש השתא הכי אם טרף יטרוף השור כפשיטתו של שומר שכן דהאי קרא בשומר שכן
כתיב דלאמרין כהשואל (ג"מ דף טז): פרשה שנייה נאמרה בשומר שכן יביאיהו עד הטרפה ישלם כל ההיזק עד דמי הטרפה אצל דמי הטרפה
עלמה לא ישלם דניזק מטפל וטורה נבילה למכרה: **אי ס"ד נבילה דמזיק.** והאי והמת יהיה לו למזיק קאמר: **ולשוק.** קרא מינייה דלא
אזכירין להכי דפשיטא לן כיון דשלם שור תחת השור נבילה שלו היא: **לניזק.** שיטלו נזקם ועליו ישלם המזיק: **מכה כהמה**
לא שכיחא. שיהא אדם מזיק בהמה של חבירו לפיכך לא החמיר עליו הכתוב לטרוח במכירת הנבילה: **עריפה דממילא.** שהזכר
טרפה והשומר לא נתכוון למטו להכי חס רחמנא עליה דלא למיטרם בנבילה: **דצידיס.** קא מזיק אחר על המזיק לטרוח
בנבילה ומשלם הדמים קמ"ל: **והמת יהיה לו.** משמע בשור נגח דשכח וצידים הוא ממש (ש"השור) שהוא (ממונו של מזיק) נתכוון
להזיק: שומר שכן שפסע ונטרפה על ידי זכר כנזק גופו חשיב ליה שהרי היה עליו לשומרה: **השפא אי הוה ליה עריפות.**
למזיק כשיעור כל דמי נזקו הוה יהיב ליה בעל כרחיה דניזק דאמר מר ישיב' לרבות כו' ידידיה מינעיה: **לא נצרכא.** הא דכתב
קרא דניזק מטפל בנבילה: **אלא לפסא נבילה.** דהכי אמר רחמנא דמשמע מיהא קאי כרשומיה דניזק ואם הקריח ופחתה דמים משעת
מיתה ועד שעת העמדה נזקין פסדא דניזק הוא ומשלם ליה מזיק מה שהזק הי' יתר על הדמים שהיה נבילה שוה בשעת מיתה:
ופטור

(א) לקמן כו' פסדירין ע"ח.
(ב) ופסדירין (פ"א).
(ג) לקמן טו. (ד) נ"ג. (ה) ד"א
(ו) וכן הוה באפריס ופרי
(ז) ר"מ. (ח) לעיל ז. (י) וי"ג.
(י) שייך לעיל. (כ) ע"כ שייך
(ל) ויקרא דג.
(ט) דרש' מ"י.

תורה אור השלם

1. ומכה נפש בהמה
ישלמה נפש תחת
נפש: וקרא כ' יח
2. אם שרף שרף וביאיו
עד הטרפה לא ישלם:
שמות כב יב
3. או נודע כי שור נגח
הוא מתמול שלשם ולא
ישמרו בעליו שלם
ישלם שור תחת השור
[ומת' דחיה לו].
שמות כב לו
4. בעל הבור ישלם כסף
ישיב' לבעליו והמת דחיה
לו.
שמות כב לד

גליון הש"ס

בפרא קמ"ל דכחו כגופו.
לקמן דף ט"ז:

הגהות הגר"א

[א] נפ' (וילמה לו)
אי לא אסון דדידי לא
הוה מיתב'. חמ' וי"ג
הרמב"ם ל"ג ולימא עד
ל"ג: [ב] שם פשיטא. י"ג
הרמב"ם ל"ג כן אלא
קדש ל"ג. וי"ג כהנא
סימן שפ"א: [ג] ישיב' דיה
לא צריכא כי לעולם כו'
י"ג ישיב' מפרש דקדושת
ולימא כו' קאי גם ארשא
דלף דנלאו איכו לא מיתב'
כל דאי אדמתינן ליה מלי
קאמר דכדי ט' סבר
כו' קמ"ל כו' ל"ל כלל
אף ששכר עד יס' נגח
ונמתי שטי. אלא אי קאי
ארשא ע"כ לר"ך שכיח
גם כן וקמ"ל דלף שכיח
המכירה ח"ס פשיטא מהו
דמתי כו' ח"ס רש"י
לעולם כו' ודקאמרת כו'
והוא חידו' על קושא
שניה פשיטא ועל קושא
הראשונה ולימא מתי' רש"י
דכ"ס פ"ט כו'. אצל הטור
פ"י דקאי רק דאסמין לא
צריכא דנלאו כו'.

רבינו חננאל (המשך)

ישלם ר' חזקיה אמר
המת יהיה לו לניזק. וכן
תנא דבי חזקיה. ואסיקנא
אי סלקא דעתך נבילה
דמזיק הוי ליכתוב רחמנא
שלם ישלם שור תחת
השור ולישתוק והמת יהיה
לו למה לי ש"מ לניזק.
וימא פחת נבילה תנאי היא
דתנאי אם טרף יטרוף

(א) חז"ל על שפסע
טרפה ישלם טרפה עלמה לא
ישלם.

צין

זין (דף סו.) דמטלטלין נקנין עם הקרקע
 מוכה: **אלא מאי** איז **לך למימר** כו.
 להבי אפי' תימא לאידך לישנא דעבדא
 דמחזיקא שאני מתקדש דייני' ממקרקעי
 דלא יידי: **מעילה סוף**. דבעינן
 דלא להי' צוה בנכסים שאני חייב
 צנוקין הא אי' לית צוה מעילה אע"ג
 דמקדש קדשי [ואני] חייב צנוקין
 בגון קדשים קלים שאין צוה מעילה
 מחיים אלא בצאמורין לאחר זמניה
 דס' דברספין ממכסת מעילה (דף טו):
מאן תנא. דמחייב צנוקין אס' הויז
 שורו שור שלמים של חצירו: **ממון**
בעלים כן. וצור רעובי' קרין ציה:
ומעלה מעל בה'. וחסה צבעמיהו
 וי' וי' צנוקין חסדי' רבי:

ז'ה' נרצות קדשים קלים שם הפקר
 בחמת שלמים אלל חצירו וכפר ונשבע
 והודה משלם קרן וחומש ואשם וז"ל
 דקדשי שמים ארץ נצטען עליהן
 בדגרטין צפרק הלב (בצמח דף טו.)
 בקדשים קלים נשבעין: **שכן ממונו.**
 של חצירו וקריתו זהו ז'ה' וכחש
 בעמיתו וכחש: **המקדש.** אשה בחלקו:
 כי אמר ר' יוסי בגלילי. ממון נעלים
 הר: **מחיים.** שאחריות הוא עליו:
 אלל לאחר שיטעם. כי זכו בין הכנים
 בחזה ושוב קין נעלים שאלר הכשר
 משלחן גבוה וכו': **כבוד מלכותו אורו.**
 בזמן היה כדמוק' לה לקמן טו(ו) והכניהם
 מוכרין אותו לכהן: **סס חי.** ולוקח
 ימתין עד שיפול בו מום וישחטנו
 אלל חמים שחוט לא דאין לו חקקה
 אלל קבורה לטפור בהנאה דקדשים
 השחוטין בחצון הוא: **ומקדשין בו.**
 כהנים: **אם היטעם.** דממונו הוא
 דנעטיו של גבור היטעם הכהן דמשטול

דבכור חי היו ממון צעלים כשהוא מִצְוִיָּהוּ. מחיים: ואִתִּיבִּיה גרסי': שֶׁן
מקדש קיים דהא קרא לשונות הפקדון
יִצֵּב ליה אֶשֶׁם: ומשני רבינא. הכא דקמי
לד בחור'ל בזמן המקדש עסקין דלא קא
מִצְוִיָּהוּ. במסכת תמורה (דף כה.) אֶשֶׁם בָּא.
שֶׁן יקרבו: בָּא חֵלֶם לִפְתִּיחֵיהּ לֵא. אלא
מִיִּן דלאו להקדשה קאי יהו ממון כהן:
רבי יוסי הגלילי דממון צעלים הן
ל מִיִּן ואוקימתא כר' יוסי הגלילי:
לשני
א דלפי המסקנא צממות כהונה אפי'
הזה מוקמינן שֶׁן דלפן שֶׁן דן מבידה
ו לא ימכר ולא יגאל וכן אימת בפ"ק
בדמאריתן בפ"ק דתמורה (דף מ.) א"נ
בבבכור בחור' 5. הא דלא תיך צבכור
וחק ויחא ליה להעמיד צבכור בזמן הזה:
(כא.) ואמר לא יקרבו דדרש מהקישא
ר"ש כ"ש אליבא דר"ע דלמר לא יקרבו
קראת כר"ע מדמתיך קרא לרביש שזאו
ר"ע מה טעם ליה שכל הקדשים אהו
במקומן פ' שנאכלין במזמן ולהכי תלי
בו מִיִּן אנטונינוס שהציא צבכור מנבל
טונינוס כר"ע: ואם איתא ר'שני י"ה.
דר"ז אמר רבה בר אבא כרצנ דממה
: וסו דבכור לא היו בכלל רעו אפי'
צבכור שור דלא פריק לה ורפשי צ"ל
דממות כהונה שאני וה"ג ר"מ אפי'
כרצנ נראה דדוקא מחיים היו לרצנ
אפילו בזמן שנית המקדש קיים דהא
דאקש לצי ואלי:
א

ד"ר קיים וכוון דממונו הוא מצי מזבין ליה, ושני רבינא בב
קרבן ואם בעלי מומין יאכלו כמזבין לבעלים אמר ר' שמעון
היה דידהו ומשום הכי קר להן ממנו ומצי מזבין להו ואם
דש קיים ליה להו לכהנים וזכיה בהו לרבנן ופרקי' הכי לא

היו שנים ורדפין אחר
אחד. ושלשמן של שלשה
בני אלם (לקמן לה).
שניהן פטורין. ושלש
ממנו לים (לקמן לה).
שנאמר והועד כבעליו.
כימי צב"ד, דלון העדה
אלם צב"ד (לקמן מד).

[illegible]

(ה) אינו מובן ואולי דל"ל וחצו את כספו של מח בלימור נטול חצי הנזק שפשה הצי במח.

מוסף רש"י
הובא בסוף המסכת

כופר דתנן שור שנגח את
האדם ומת מועד משלם
למנוע (ב' ב') וימני הולילי

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

טז.

עין משפט
גו מצוה

(א) לקמן דף כ"ג (ב) לקמן דף כ"ג.
(ג) לקמן דף כ"ג (ד) לקמן דף כ"ג.
(ה) לקמן דף כ"ג (ו) לקמן דף כ"ג.
(ז) לקמן דף כ"ג (ח) לקמן דף כ"ג.
(ט) לקמן דף כ"ג (י) לקמן דף כ"ג.

גליון הש"ס

גם' צבוע וז' אפא. היינו
אפשה פוס' מנהדרין טו
ע"כ ד"ה והבדלם וז"כ
הד"ק שמואל א יג יח:
שם דתניא צבוע. עין
ירושלמי פ"ק דשבת הלכה
ג ע"ה דמתני' דלא ילא
הה"ש:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה והנחש כי
לאו בכל כו'. י"ב וימנעם
חילוק על ידו:

כולה רבי טרפון ס"א. ורישא לאו בחצר הניזק גמורה עסקינן משום
הכי קמני אינה מועדת ודקא מחייב ליה אשן ורגל בחצר המיוחסת
לניזק לפירות וזקקן חזי נזק ותו לא משום דלשוריים הוא רשות
לשניהם וכדפי' דמניא: ראו' לה א"ן. כגון פירות ורקות: שא"ן

ראוי לה. כמות וכלים: לא. דמשונה
הוא וחזי נזק הוא דמשלם: ואי
רבי טרפון כו'. הא ודאי לגבי שן
רשות הניזק הוא דהא במיוחדת
לניזק לפירות אוקימנא: **פמשה פמין**
פן. נגיפה נגיפה נגיפה רבייה
בעיתה: **ואם הועדו חמשתן מועדין.**
והיינו דקמני חמשה מועדין והא
דקמני חזי מועדת לאכול כו' לאו
אמנינא קאי אלא הכי קאמר וכן
ורגל מועדין מתחילתן והא דקמני
ושור המועד ושור המזיק ברשות
הניזק הכי קאמר והיכן העדלתן דשן
ורגל ברשות הניזק: ה"ג **מסקיף לה**
רבינא הא קמני לקמן שור המזיק
ברשות בנין קלד. ולא גרס חדא
דחמשה מן: **הא קמני לקמן.** בפרק
כ"ד דקמפרש לכולהו מועדין דפ"ק
וקמפרש נמי שור המזיק ברשות
הניזק כ"ד: **אי אמרת בשלמא איירי.**
צקן תמה ברשות הניזק צנוק שלם
צפ"ק היינו דמני פירושא צפ"ק כ"ד
ומפרש פלוגתא דרבי טרפון ורבנן:
אלא אי אמרת לא איירי בה. דהאי
פירקא: **מאי כ"ד.** אהיכא קאי: **ואם**
הועדו חמשתן מועדין. היינו פירושא
דחמשה מועדים דמני במתנינן: **ושן**
ורגל מועדין מחסילתן. לאו אמנינא
קאי אלא מועדין קמני ואילו: **וזהו**
שור המועד. הא דאמנן ואם הועדו
חמשתן מועדים זהו שור המועד
הכמוז ברשעה: **ושור המזיק כו'**
מחלוקס רבי טרפון ורבנן. בפרק
ש"ה (והאלם: **ויש מועדים כו'.** סיפא
דמתנינן קא מפרש (ו) ויהא דלא מני
לכו צדדי הני משום דלא כמנין כי
הנך: **אכל פכים קטנים אורחיה.**
לרצון ואם רצנה עליהן צרה"ר פטור
וברשות הניזק חייבת נזק שלם
דמולדה דרגל הוא: **לימא מסייע ליה**
בהכמה מועדת למעך כו'. ומתנינן
קמני דאינה מועדת לרצון אלא ודאי
דמתנינן צדדיים גדולים ורבייתא ככלים
קטנים וצילדים קטנים וצנהמה
קטנה: **דלמא מן הלד.** האי דקמני
מועדת למעך לאו ברצונה אלא מן
הלד כשהיא מהלכת ויש צדדה כלים
ממעתקן צינה לכותל וזו היא שאלמנא
היזקה גופה דרך הלכה דהיא
תולדה דרגל: **נפרוא אפא:** אף
הצבוע. אהני דמתנינן מוסקיף: **ואמר**
רב יוסף. דזכותא אחריתי: **לצבוע**
וו אפא. ומדמוסקיף ר"מ אפא מכלל
דכדלם לאו אפא הוא: **לא קשיא**
כו'. דכדלם דמתנינן הוא לצבוע וזכר
ועליו קאמר רב יוסף לצבוע וזו אפא
ור"מ מוסקיף אף לצבוע נקבה דלא
שמיה אפא. ודרכ יוסף לאו אדר"מ
איתמר אלא צלמא איתמר דמתניא
לצבוע וזכר נעשה כו' אלמא לצבוע
זכר משתנה לנמה מיין הלך קרי לה
לצבוע זכר ותרתייהו מיקרו אפא דמתניא

כולה רבי טרפון ס"א. הכא נמי גרסינן במיוחדת לאחד מהן
לפירות ולא לזה ולזה לשוריים מימה דמשמע הא לשניהם
לפירות פטור וא"כ מיפשוט מהכא דפליגי בקושיא דר' זירא ובפירוקא
דאבי ועליל (דף דף ט.) הש"ס מסופק ולהאפריס דגרסי לזה ולזה
לשוריים קשיא אפכא דמיפשוט דלא

פליגי במיוחדת לשניהם לפירות
דחשי' ליה חצר הניזק אע"פ שיש
רשות למוזק להניח שם שורו כ"ש
היכא דאין מיוחדת לשוריים כלל
חשי' חצר הניזק ואע"פ שמיוחדת
לשניהם לפירות:
ראוי' דה אין שאין ראוי' דה א"א.
אין להקשות דלמא הא
דקאמר מועדת היינו לשלם מן העלייה
ושאין ראוי לה אע"פ שמשלם נ"ש
כו' טרפון אינו מועד לשלם מן
העלייה כדאמרין צפ"ק (דף יח):
ולשון מועד ש"ך על זה כדאמרין
הידום אינו מועד ויש אומרים מועד
וכהא קמפליגי דמר סבר מגופו ומנ
סבר מן העלייה דע"כ שאין ראוי
לה לא משלם כי אם חזי נזק דלקמן
צפ"ק (דף יח): כהניא קמני גבי השן
מועדת אכלה כמות או כלים משלמת
חזי נזק: **והנחש הר' א"א**
מועדים. (א) לאו כלל עניני חזק
חשי' מועדים אלא כל אחד צמדי
לדורמיה כגון שצא וזכר וערף ארי
ודרס או ערף להניח אכל צמדי
ללאו אורמיה כגון ארי שערף ואכל
וכן שאר היוקות דלאו אורמיה לא
הוו מועדים אלא משלמ' ח"ו וצמדי
לדורמיה דמשלם נ"ש היינו דוקא
בחצר הניזק אכל צרה"ר פטור דהי
שן צרה"ר כדאמר שמואל בגמ' ארי
צרה"ר דרס ואכל פטור ואפי' נחש
שאין נהנה מנשיכתו כדאמרין צפ"ק
דמעני' (דף ט.) שנתקצו כל החיות
אכל נחש ואומרות מו לה נהנה יס
לך מ"מ כיון לדורמיה צדדי הוי
כמו רגל ופטור צרה"ר ולא הוי כמו
קדן נתר דלייעד אע"פ דמתנין
להיזק מדחשי' ליה גבי אחריתי:
רבי

מועדין אחרים כיוצא באלו והארי הדוב והגמל והנחש:
ולא לרבינן: אמר רבי אלעזר: לא שנו אלא פכין גדולים אבל פכין קטנים
אורחיה הוא לימא מסייע ליה בהמה מועדת להלך כדרכה ולשכר
ולמעך את האדם ואת הבהמה ואת הכלים דלמא מן הצד איכא דאמרי
א"ר אלעזר לא תימא פכין גדולים הוא דלאו אורחיה אבל פכין קטנים
אורחיה הוא אלא אפילו פכין קטנים נמי לאו אורחיה הוא מיתבי ולמעך
את האדם ואת הבהמה ואת הכלים אמר רבי אלעזר דלמא מן הצד
איכא דרמי לה מירמא תנן ולא לרבינן והתניא ולמעך את האדם ואת
הבהמה ואת הכלים אמר רבי אלעזר לא קשיא כאן בפכין גדולים כאן
בפכין קטנים: **הואב והארי וכו'.** מאי ברדלם אמר רב יהודה נפרוא מאי
נפרוא אמר רב יוסף אפא מיתבי רבי מאיר אומר אף הצבוע רבי אלעזר אומר
אף הנחש ואמר רב יוסף * צבוע זו אפא לא קשיא כאן בצבוע זכר כאן בצבוע
נקיבה * דתניא צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה קימוש לאחר שבע שנים
נעשה חוח חוח לאחר שבע שנים נעשה שד שדרו של אדם לאחר שבע שנים
נעשה נחש ודני מילי דלא כרע במודים אמר ר"מ אומר אף הצבוע

רבי
כך גדלם ונפרוא ואפא. כך מנאמי: לישנא אחרתא ועיקר הוא **לצבוע נקבה.** ור"מ מוסקיף
לצבוע זכר וכו' ומשום דמשתנה לצדדי אחרתא אפטרין לאוסופי צדדיה. מפי מורי יאולא שמעתי:
אף

קעב א מ"י פ"א מהל'
מקי ממנן ה"י ה'
פמנ עשין כו טו"פ ח"מ
מ"י שפט פטקי':
קעב ב מ"י שם הלכה ו'
טו"פ ש"ע שם פטקי'
פ:
קעב ג מ"י שם הלכה ה'
פמנ שם טו"פ ש"ע
שם פטקי' ו' ועין שם
צטור:

רבינו הגנאל

משמתינן ליה לסלוקי
הדיקא מדר' נתן דתניא ר'
נתן אומר מנין שלא יגדל
אדם כלב בחור ביתו וכו':
בתני' ה' המים וחמשה
כו' ושקלינן וטרטון בהא
מגני' ולא מחתקאט שפיר
והירצה רבינא הכי חסורי
מיחסא והכי קמני ה'
חמים הן ואין משלמין
אלא חצי נזק ואלו
הן גניחה גניפה נשיכה
רביצה בעיטה. ואם הועדו
חמשתן מועדין לשלם נזק
שלם מן העלייה וכן ורגל
מתחילתן מועדין הן השן
בראיו לה והרגל לשכר
ברוך הילוכה ושור המועד
ושור המזיק ברשות הניזק
מחלוקס ר' טרפון ורבנן
והאדם המזיק ויש מועדין
כיוצא באלו האב והארי
הדוב והנחש והברדלס.
תניא נמי הכי חמשה חמים
הן כו'. ולא לרבינן אמר ר'
אלעזר אינו מועד לרבינן
על פכין גדולים ומשתנה
הוא ומשלם חצי נזק אבל
על פכין קטנים אורחיה
הוא ונזק שלם משלם.
אמרין נימא מסייעא
ליה בהמה מועדת להלך
כדרכה ולשכר ולמעך
את האדם ואת הבהמה
ואת הכלים. ורמי' דלמא
מן הצד הוא אורחיה
דהוא חיוכו מתהפכת
כעין חיוכו שדור הבהמה
להתחבך בצדדיה אבל
לרבינן על הכלים לא.
ואסיק איכא דרמי' להו
מירמא ופירק ר' אלעזר
מתני' דתני חס בפכין
גדולים מתחלת דתני
מועדת בפכין קטנים:
מפירוקיה דרב יוסף
שמעין דנפרוא וצבוע
תרווייהו אפא ניטרו מיהו
נפרוא שם הנקבה וצבוע
שם הזכר (א) ירושלמי
שבב פ"א (הל"א) ר' יוסי
ב"ר בון בשם ר' זבד אחת
לשבע הקב"ה מחליף
עולמו (ב) ממוחו דרישא
מתעבד עקרב ודמעיא
סממא חולעתא דסוסיא
מתעבדא אורע. ודותרתא
מתעבדא דבוי עכבא
דטורא מתעבדא חזיר בר.
שירחא דנורא מתעבדא
נול. דתניא צבוע זכר
לאחר ו' שנים נעשה ערפד
ערפד לאחר ו' שנים נעשה
קימוש. קימוש לאחר ו'
שנים נעשה חיה. ויש
אומרים חוח חוח לאחר ו'
שנים נעשה שד שדרו של

(א) מ"י רבינו הוא כלשנא
אחרתא ש"כ דה"י וי'
(ב) פטקי' כיושלמי שם איתא
מומילא דרישא מ"י ודמניא
שמח.

(א) לקמן יט: (ב) לפי טו:
(ג) נדרים נו: מנחת קח: (ד)
(ה) וזנה: (ו) ביב ט: (ז) וחס
אחא רבה: (ח) שזך לעיל
(ט) משנה, (י) מהרש"ם
(יא) שזך לע"א, (יב) בראשית
פרשה כ"ח, (יג) ולפינו שם
לחא הכי אלא ר"ח מפרש
כך דאזי ממתינ עד שימות
במ"ש חספות שם וע"ע
חוספות חולין קא. ד"ה
הדורס,

ומשלים חזי נוק ברה"ר: כרי
גורומיו. די מכלל גורומיו ילדי.
אלמא טורף הוא: ומשני **בשביל**
גורומיו. אורחיה להרוג ואהביא
והלטיע אלל לערוף ואלכלול הוא
עצמו כי האי לאו אורחיה: וקפריך
והסכיב **ומחנק ללכאותיו**. אלמא
אורחיה להרוג. ומשני **בשביל** לבאותיו:
והסכיב **וימלא טרף חוריו** ומשני
בשביל חוריו. אורחיה להרוג ואהביא
לחוריו והלטיע אלל ללכלול מיד לאחר
הריגה כי האי דשמואל לאו אורחיה
הוא: **טרפה בסמא**. והרגתה ואכלה
הבשר: **משלם נוק שלם**. מדמשלמת
בגזל הניזק נוק שלם מכלל דאורחיה
הוא ומולד דשן היא וברה"ר לפטור:
לנתיב. להנטיע טורף להרוג:
ועוד דשמואל נמי. דלמרי טורף ואכל
חייב אמאי חייב דלמא הכי הוא

דערקען על מנת להנציח ועמק ואכל
וילפטר: ה"ג **אמר** רב **נחמן** ללדין
קמני ערפס ו**כניסה** או **דרפס** ואכלה
משלמם נוק **שסס**. כלומר הא דקמני
בדימתא ערפס כמא ואכלה כשר
תרי מילי יניכו ערפס כמא ו**כניסה**
או אכלה כשר על ידי דריסה משלם
נוק **שסס**: **רבינא** **אמר**. לעולם
אורחיה הוא לעריוק ולאכול ושמואל
דמחייב ליה בדיה"ד בארי מרבות כו'
ואליבא דר' אלעזר: **אי הכי** **אפי'**
דרס נמי **לאיני** **אלא**. והאי דרבינא
לא אדשמואלא דרבינא אלא אי איכא
לאוקמא לדרבינא אמתניתא הוא

שלם מן העלייה:
רבי אלעזר במעולה
ישיבב חזקיהו עם
קברי בני דוד

לשלומי: **א**י כפי. המולדה דקין היא
 ארשני להא ממניחא (לקמן דף י"ט):
 ג'ני מולדה דקן ג'ני מולדה דקין
 לימני: **ב**רננ' מן העלייה. ואפי'
 אין הנוגח שיה שיעור המק דבמעיד
 כחיי (שמות כח) ישלם שור מחס השור ולא
 כחיי דמקוף הנוגח פירע:
 ג'ני ויקברוהו **ב**מעלה וגו'. בחזקיה
 כחיי נספר דברי הימים: וישכיבוהו
במסכ. באסא מלך יהודה: וני
 וני. מיני מיני בשמים הרבה
 דמחרגמין למינהו לטוהי (נדרשים
 א): **כ**י כרו שוטה ללכדני. צירמה
 הנניא כחיי: **פ**עס עלי למות.
 דאשת איש אית ציה חיוב מיתה אבל
 צוניה פנויה ליכא מיתה: וכוז
 פשו לו כמות. בחזקיה כחיי:

ישיבה. מנמלים נעמק שם חבורה:
 שלשה. ימים והשיבו שם ישיבה:
 וחזר

אר מים * דרש רבא
 כשלים לפגוד בעת
 ירמיה לפני הקדוש
 עולם אפילו בשעה
 כדי שלא יקבלו עליהן שכר: ²
 על קברו פליגי בה ר' נתן ורבנן חזר אמר שלשה
 וחזר

דקרו אומי נקט צברייתא שנכנסו
שחשדוהו ביונה. דירמיה כהן ה
לפניך זו צדקה. שנאמר והלך לו
בחלק (סנהדרין דף נד: ע"ש)
ועתה ולא על קצרו ממנו א

1. אריה טרף ברי גריותו
ומחזק ללכאיתו ומלא
טרף חזיו ומעצתו
טרפה:
2. וישכח ויחזקו עו
אבותיו ויקברו במעלה
קברי בני דוד וקברו
עשר לו במחול לו ויהיה
וישני וירשקם וימלך
מנשה בנן תחתיו:
דברי הימים ב' לב' ג'
3. ויקברו בקברותיו
אשר כרה לו בעיר דוד
וישכיבו במשכב אשר
מלא בשמים חנים
במרקחים:
מנשה וישראל לו שרפה
גדולה עד למאור:

דברי הימים ב טו יז
 4. תשמע וזקה
 מבתיכם כי הבני
 עליהם גרוד פתאם כי
 קרו שוחרה ללכנני
 ופוחים טמנו לרלגלי
 ירמיהו יח כב
 5. כי שוחרה עמקה וזנה
 ובאר צדה נכריה
 משלי כו כז
 6. ואתה י' ידעת את כל
 עמכם עלי למות
 תכפר על עונם וזאטתם
 מלפניך אל תמחו ויהיו
 מכשלים לפניך בעת
 אפר עשה בהם:
 ירמיהו יח כב

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה אפילו וכו'
ענמות קא. נ"ב וכן פי'
לש"י נב"נ דף ט ע"ב;

מוסף רשי"י

שהתם משלם חצי נזק
מגורו. אינך נזקם אלא
נזקו. פסוק אלו אין נזק
לך חצי נזקו ויפדה המומת
(בחנוכות מה ודעיל טו.)
לכחצי יסוף אה כספו
ויעיל טו מה העדיל.
אם אלו זיה נכדו כל הנזק
נוטל נכסיו מיתקו (שם).
היטעם נכסיו מיתקו דני
כחצי ותלו אה כספו,
מגורו, ותועד תמיז מלם.
פסוק שור (בחנוכות מה.)
יחיו מובשלים לפנך.
אה אשנ עמות היה
מקל, שחי מתקנן נפשו
(דב טו.)

שנים

ביצד הרגל פרק שני בבא קמא

יח.

עין משפט
נר מצוה

(א) לקמן (טז.) (ב) לעיל ג.
(ג) לקמן טז. (ד) לעיל יד.
(ה) לקמן טז. (ו) מה: (ז)

גליון הש"ס

ג' או לאו ככחו דמי.
ע"י לקמן כב ע"א תוס'
ד"ה ור"י בדלגתה אנוני:
שם דקאמר ר' יונה
פניה. לקמן מד ע"ג:
שם ור"א סבר לה כד'
תוס' ע"י לקמן דף טז
ע"ג תוס' ומה סבר:

רבינו חננאל

ואמר ח"ש הירוש' אינו
מועד כ"י ופשוטה היא.
ח"ש תרגומין שהיו
מחטטין בחבל דלי
ונפסק החבל ונשבר
הדלי משלמין נוק משלם.
ואוקראנא דמאוס בלישה
דלאו משונה וברלי פשיט
רב כ"י דקאמר מניה
מניה פ"י מניה (א) (דדלי)
כי התרגומין נמק' בלישה
שכחבל ומגלגל הדלי עמו
והקישו לאכן ונשבר הדלי
ונפסק החבל בחיטוטו
כדאי גונא משלם נוק
שלם דהכי ור"א בגופם
הזיקו את הדלי ולא
בכוחם אבל אם נפסק
החבל שלא מחמת חיטוטו
ונפסק הדלי ונשבר זה דין
צורות הוא וחצי נוק
הוא דמשלם ואמר כי
האי גונא כגון דקאדיל
מניה מניה בעיז' פ"י
ישמעאל וכן בזה בין בזה
אחר הוא. ובעיא דרבא
לא איפשיטא ודינא כדון
חוק. בעי רבא חצי נוק
צורות מגופו משלם או
מן העלייה. ח"ש כלב
שנטל את התורה והלך
לגדוש אכל את התורה
והדליק לגישה על התורה
משלם נוק שלם ועל
הגדיש משלם חצי נוק.
על הגדיש חצי (נוק) מ"ט
משום דהו' להו צורות
ותני עולה פי' תני בביתא
ועל הגדיש משלם חצי

בספיו לרורות. והלרורות שצרו הכלים
דאמר מועד סבר לה כסומכוס ומאן
כרבנן: **ונשבר הדלי.** קס"ד דעל ידי
החבל נתגלגל הדלי ונשבר: **תרגומא**
אחבל: **משונה** הוא. שאין דרך שן
לאכול את שאין רצוי לה וחצי נוק
לשלם: **דמאוס בלישה.** שמדובקת
נו עסקה. דמאוס לשון לכלוך:
אלא סומכוס היא. ולעולם נתר סבר
מנה אוליין ולרורות הן וסומכוס
היא: **בין כמו לכח כמו.** דלי שנתגלגל
הו' כמו והאמר שנשבר בצורות
הדלי הו' כח כמו: **דבעי רב אשי.**
לקמן צשמעמין: **דקא אול.** דלי:
מניה מניה. דמאוס לשון ולא נשבר
על ידי גלגול למקום אחר אלף הוא
דוחפו כל שעה ונשעת שצירה נמי:
קסבר מגופו משלם. והיינו אינו מועד
דנינו כחם לכל מילי: **קסבר מעלייה**
משלם. והאי מועד דקאמר לאו
לנוק שלם אלף לענין עליה לחצי
נוק: **לא כפלוגתא דסומכוס ורבנן.**
ומועד לנוק שלם קאמר: **ועל**
הסברה נ"ט. דהיינו שן. והלכתה
גדיש הו' צורות דאין אלף כמו
שהוא מניח כאן הגחלת והוא הולך
ודולק למקום אחר והא מתניין היא
במירקן: **ומני עלה.** במקומה (פ"ג ה"א)
מגופו משלם להאי חצי נוק: **ופסברא.**

משום צורות כי אורחיהו מחייב
לה: **ל' אלעזר.** דאמר צבריתא
נוק שלם ואפילו אי סבירא ליה
כסומכוס דאמר צורות נ"ט מגופיה
מי אשכחון נוק שלם וכל אורחיה כגון
צורות רבא גופיה לא קמבעי ליה
אלף אליבא דרבנן דאמר חצי נוק
מצביא ליה אי הואי האי כשאר חצי
נוק ומגופו או דלמא נתר כאורחיה
אוליין וכל כי אורחיה מעלייה הוא
אלף אליבא דסומכוס פשיטא ליה
לרבא דמעלייה משלם דהא לכל מילי
כמועד משוי' להו: **אלף כגון דשני**
בגחלת. שנטלה צפוי והניחה דהיינו
שינוי אלף צעין מהבא לא תפשוט
דאי צורות כאורחיהו דכולי עלמא
מעלייה משלם והכא צורות שצירה
בהן קמיפלגי וצורות כי אורחיהו
בין ר' אלעזר בין תנא קמא סבירא
להו כסומכוס דנוק שלם משלם
הלכך הכא דשני צורות קאמר
ח"ק חצי נוק ומגופו משלם דמשונה
הוא ותולדה דקין: **ורבי אלעזר**
סבר כרבי טרפון דאמר משונה קרן
בחר הניוק משלם נוק שלם. והואיל
משלם מגופו הוא דמשלם כדאמרין לקמן (דף טז.) צשמעמין לרבי
טרפון משונה קרן בחר הניוק מגופו משלם: **ולא היא.** האי ותסברא
דקפרכת ובעית למדק מדרי' אלעזר דלאו צורות כי אורחיהו
מניין לאוקמיה לאו דוקא ודחיה הוא דמאי לדחוי ולמימר דלאו
בכי אורחיה פלגי אלף בדשני אלף מגופה לא תפדוק הכי דהא
ספיר מלית לאוקמה צורות כי אורחיהו ותפשוט לצורות
מגופו משלם דמאי טעמא מוקמת לה צשינו ורבי טרפון משום דנוק
שלם צמידי דאורחיה לא אשכחן מגופו הא לא תיקשי דלעולם צורות
פלגי ורבי אלעזר כסומכוס: **וס' כר' דאמר.** לקמן במועד ד' תמות
במקומה עומדת לקמן בפרק שור שנטה ארבעה (דף מה:) והלכך גבי
צורות נמי לסומכוס דחשיב ליה מועד משלם החצי מגופו וי

והא חבל משונה הוא. בשלמא אי אדלי קאי איכא לאוקמא בחדל
גרוע וישן ונבול דאורחיה הוא ליפסק צחטיטה מועטת
שחטטין למנוח המים שצחבל אלף השתא דקאי אחרל ע"כ איירי
בחדל חוק דשייכא ציה תשלום אי נמי אי אדלי קאי מנינו לפרש
דנפסק היינו שהותר הקשר שהיה
ציה הדלי קשור צחבל:

תפשוט דלאו ככחו דמי. הוה
מאי למימר דויל הכא
קמדיה ליה ויל הכא קמדיה ליה אלף
דנלאו הכי משני שפיר:

ועל הגדיש משלם ח"ג. לקמן (דף
נב.) מפרש למ"ד אשן משום
חצי על כל הגדיש משלם חצי נוק
דחצי דכלה הן והיו צורות לצד
ממקום גחלת ולמ"ד אשן משום
ממונו על כל הגדיש פטור ועל מקום
גחלת חצי נוק דנאדיה אדוי:
נוק שלם מגופו מי אשכחן. פירוש
בכי אורחיה:

במועד מתחילתו מי שמעת
ד"ה אלא כגון דשני
ואייעד. זו גירסת הקונט' ומפרש
כיון דלייעד דהר ה"ל כי אורחיה
וכי היכי דצורות כי אורחיהו
שמועדים מתחילתן ח"ג ותו לא הא
נמי דשני ואייעד לא חמור ממועד
מתחילתו ואין העדאה לצורות שצירה
בהן ומדקמני דמשלם מגופו אלמא
לצורות כי אורחיה נמי מגופו
ותפשוט דרבא וקשה דהכי פשיט
הא דרבא דלמא צורות כי אורחיה
מעלייה אלף היכא דשני אע"ג דלייעד
משלם מגופו דלד תמות במקומה עומדת
ואין לומר דאין הכי נמי דלא אפי
למשפט צביא דרבא אלף צל לומר
שי' ליישג הצרייתא צע"א דאין זה
סוגית הש"ס ונראה כניסא דגרס
אלף כגון דלייעד ולעולם מני למשפט
צעין ולא תקשה מידי דרבי אלעזר
דלא פלגי צפלוגתא דסומכוס ורבנן
ולא צשני דקאמרין וצפלוגתא
דרבי טרפון ורבנן אלף תרתייהו
כרבנן דסומכוס והכא צורות כי
אורחיהו וצדאיינד והשתא פשיט
צעין דרבא דיש העדאה לצורות
דאיירי צורות כי אורחיהו וכן
משמע מדקאמר או דלמא תולדה
דרגל היא משמע דאיירי צלל צשינו
וכן מדמייתי עלה הירוש' אינו מועד
דלכי אורחיה מייתי לה לעיל ומימה
דלקמן (דף טז.) מוכח דמיירי על ידי
צשינו גבי הא דבעי רב אשי יש צשינו
צורות וקאמר ותפשוט ומדעי רבא

יש העדאה מכלל דאין צשינו היכי אפי' מרביע
נוק לנוק שלם וכן לקמן פרק והא משונה הוא משמע דאי הוה מוקמא
פלוגתייהו בהעדאה יחא משמע דצביא דרבא על ידי צשינו איירי
ונראה דצמרייהו מצביא ליה אם יש העדאה או לאו דאי יש
העדאה צורות כי אורחיהו גם על ידי צשינו יש העדאה דעיקר
העדאה בקרן כציה ואי אין העדאה צכי אורחיהו גם ע"י צשינו
אין העדאה דע"י העדאה לא הו' טפי מכי אורחיה ומה שפ"ה
דבעי דיש העדאה לא שייך לאוקמא צכי אורחיה דכיון דהו' אורחיה
מה לי פעם ראשונה מה לי פעם רביעית לאו פירכא הוא
כיון דדמייה רחמנא לקרן צחצי נוק שייכא ציה העדאה:

אלף
במועד מתחילתו. כגון צורות דאורחיהו:
מי

יד א ב ג מ"י פ"ב מהל'
מוק ממון הלכה יד
ועין בהשגות ובמ"מ סמך
עשן פו עוש"ע ח"ת פ"י
ש"פ עש"י ופ"ט:

מוסף רש"י

משונה קרן בחר
הניוק. קרן תמה וכל
מולמות קרן משונה.
הואיל וישן את וסמן שלם
היו דקין לק' (לעיל יד.)

רבינו חננאל (ומשך)

נוק מגופו. ש"מ מגופו
מישום. ואקשי' אי הכי לר'
אלעזר דאמר (על הגדיש)
נוק שלם מגופו. והא
דר' אלעזר לא אשכחון
לה כדריא ריבא איתמרא
מיהו מסבכרא דבגדיש
מיירי. ופרקי' אלא כגון
דשני בזה גחלת. פי'
דאריה אריה ור' אלעזר
סבר לה כר' טרפון דאמר
משונה (קרן) בחר הניוק
נוק שלם. ודחי' לה ואמר
ולא היא אלא ר' אלעזר
סבר לה כסומכוס דסבר
צורות נוק שלם. וסבר לה
כר' יהודה דאמר צד תמות
במקומה עומדת וכי קתני
מגופו לדברי הכל לרבנן
פשוטה היא ולר' אלעזר
מצד תמות בלחוד קתני
מגופו ודחצי שהוא מועד
מן העלייה כר' יהודה.
והא דרבי יהודה בסוף פ'
שור שנטה ד' ור' אשורין
הלכה קשור בעלי כו' עד
ר' יהודה אומר חם חייב
מיצד פטור (נמי) אמר רב
אדא בר אבהו לא פטור
ר' יהודה אלא צד העדאה
שבו אבל צד תמות
במקומה עומדת. ודחי'
ר' רב חמא להאי סברא
ואמר אימור דשמיטת ליה
לרב יהודה האי סברא
בקרן (ליה) [ורשייכא
בזה] תמות ומיעדות
אלב בשן ואש דמועדן

(א) אולי צ"ל מיהו דתרגומ'.
ב) צמ"ד קמא ציה דרב
אשי.

(6) [למקח הנה] (ב) (ע) חס' ממחול: ל' ד"ה (למחל) (א) קדושין ד' (ד) ג"ז שם, (ס) ה"ג מ"ה שםא מחק מיכא ועיקר ומתק' לא הפסיד פתח, (ו) רש"י מ"ז ובמחלוי נפשות מחול ח"ל ואולי היה כתוב למחל קד' ולג' (ז) אחר ד"ה אחר ל' וס' מחק רש"י אצל כחן מ"ה לפיכך הוא נכון ע"כ, (ח) רש"י מ"ז וז"ל וז"ל מק, (ח) רש"י

גליון הש"ס

גב' ותקע בו ושרי. עין כ"י י"ד מ" ק"ג ד"ה מ"כ דפסוק:

לעזי רש"י

בולט"ר (חולט"ר). לנגל.

רבינו חננאל (השקף)

רסומכוס ורבנן פליגי. ח"ש בחמה שהיה גללים לעיסה (ר"י) [רב] יהודה אומר נוק שלם ור' אלעזר אומר חצי נוק מאי לאו דרביי ד' פעמים ובהא קפליג ר' יהודה סבר יש העדה ור' אלעזר סבר אין העדה ודחינן לא בחדא זימנא ובפלוגתא רסומכוס ורבנן פליגי גללים משונה היא ופרק דרדוקי ליה עלמא כלומר היה דחוק ונתנו גללים בתוך העיסה כגון זה אינו שנינו כרבעי למימר לקמן היתה מהלכת במקום שאי אפשר לה וכו'. ולימא ר' יהודה הלכה בסומכוס ור' אלעזר הלכה כרבנן. גללים איצטריכא לה סד"א הואיל ובהא גופא גירא כי גופא דמיא קמ"ל ובצורות הן. ת"ש דתני רבי בר יוחנא חנונל שהושיט ראשו לאור כלי וכוונתו ותקע בו ושרי שלם נוק שלם. ואמרי כי רב (שור) [סוס] שנגן

(6) ז"ל ד' מחול. (ב) ע"י נגמ' ונפרש"י.

מי שמעת ליה. הא לא הו' לה תמות מעולם ואי צלירות כי אורחיה מוקמת לה ולמפסע צלירות מגופו משלם דר' אלעזר מקשי: אלא. אי צעית לאוקמא צלירות כי אורחיהו ולמפסע צעית דרנא דמגופו משלם לא תוקמא צלירות דמד זימנא וכי אורחיה דלס ק' דר' אלעזר לא משכח לה אלא צדשי צלירות ואייעד שלשה זימני ורבי דהדר הו' ליה כאורחיה ואמרי רבנן חצי נוק כשאר צלירות דמועדין מתחילתן ואפ"ה חצי נוק וזו לא הו' נמי דשני ואייעד לא חמור ממועד מתחילתו ואין העדה לצלירות ששינה בהן ומדקמי מגופו אלמא לרורו סבר אורחיה נמי מגופו ורבי אלעזר סבר לצלירות כי אורחיהו כרבנן דפליגי אסומכוס ורבי ואייעד נפקא מתולדה דרגל ועשה תולדה דקין יש להן העדה לשלם ג"ש החצי מגופו דלד' תמות נמקומה עומדת וחצי מן העליה. לישא אחריתא אלא דלאיעד צלירות כי אורחיהו תלתא זימני ובהא פליגי רבי אלעזר סבר יש העדה לצלירות כשאר חצי נוקין שצאין על ידי העדה לכלל ג"ש הא נמי שחמילמו ח"נ כי אייעד תלתא זימני משלם נוק שלם ומגופו אלא תמות כן שמעתי (ועיקר אצל קשה לי כיון דמעיקרא הו' אורחיה ואפ"ה הכי ח"נ משלם מה לי חד זימנא מה לי מאה זימני: אלא הא דבעי רבא יש העדה לצלירות או אין העדה לצלירות לקרן מדמינן ליה או דלמא תולדה דרגל הוא ת"ש הירוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד הירוס ס"ד אלא הירוס והתני מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא קמיפלגי מר סבר אין העדה ורבי אלעזר סבר ר' יהודה אומר משלם נוק שלם ורבי אלעזר אומר יחצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובפלוגתא רסומכוס ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא ידחיק ליה עלמא ולימא רב יהודה הלכה בסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן גללים אצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל ובתור גופיה גירין כגופיה דמי קמ"ל תא שמע ב' ושרי רבי בר יוחנא חנונל שהושיט ראשו לאור כלי וכוונתו ותקע בו ושרי ושיבר את הכלים משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא

משלם אלא חצי נוק: אמר לך רבא כי קמעיתא לי אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס. ודפרשניו והכא ס"ל דבין רבנן ובין רבי אלעזר כסומכוס וזימנא קמייתא דקאמר רבי אלעזר ג"ש ורבנן אמרי חצי נוק וצדשי צלירות כגון שורק הכלל הגמלת צידו על הגדיש דהו' לזלו לרורות כי אורחיהו הו' תולדה דקין הלכך לרבנן ח"נ ומגופו ור"א כרבי טרפון דמשונה בתור הניק משלם ג"ש. וינחא ליה לרבא לאוקמינהו לרבנן ורבי אלעזר כסומכוס דאילו לרבנן לא פסיקא ליה לאוקמי להא צלירות ע"י שניו דבין אורחיה סבירא להו לרבנן דפליגי עליה דסומכוס דח"נ הוא דמשלם וזו לא דלמא צלירות ע"י שניו לרביע נוק וצדשי צלירות ע"י שניו לרביע נוק ורבי אלעזר סבר ר' יהודה אומר משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובפלוגתא רסומכוס ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא ידחיק ליה עלמא ולימא רב יהודה הלכה בסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן גללים אצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל ובתור גופיה גירין כגופיה דמי קמ"ל תא שמע ב' ושרי רבי בר יוחנא חנונל שהושיט ראשו לאור כלי וכוונתו ותקע בו ושרי ושיבר את הכלים משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא

מי שמעת ליה אלא כי קאמר רבי אלעזר נוק שלם כגון דאיייעד ובהא קמיפלגי מר סבר יש העדה לצלירות ומר סבר אין העדה לצלירות אלא הא דבעי רבא יש העדה לצלירות או אין העדה לצלירות אי לרבנן אין העדה לצלירות אי לרבי אלעזר יש העדה לצלירות אמר לך רבא כי מיבעיא לי לרדי אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס אבל הכא בין לרבנן בין לרבי אלעזר כסומכוס סבירא להו דאמר צלירות נוק שלם משלם ושעמא מאי אמור רבנן חצי נוק דשני ולא אייעד ובפלוגתא דרבי טרפון ורבנן קמיפלגי אימור דשמעת ליה לר' טרפון נוק שלם מגופו מי שמעת ליה אין מהיכא מייתי לה מקרן מרשות הרבים דיו לבא מן הדין להיות כגדון והא רבי טרפון לית ליה דיו "כי לית ליה דיו היכא דמפריך קל וחומר היכא דלא מפריך ק"ו אית ליה דיו גופא בעי רבא יש העדה לצלירות או אין העדה לצלירות לקרן מדמינן ליה או דלמא תולדה דרגל הוא ת"ש הירוס אינו מועד ויש אומרים הרי זה מועד הירוס ס"ד אלא הירוס והתני מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא קמיפלגי מר סבר אין העדה ורבי אלעזר סבר ר' יהודה אומר משלם נוק שלם ורבי אלעזר אומר יחצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובפלוגתא רסומכוס ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא ידחיק ליה עלמא ולימא רב יהודה הלכה בסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן גללים אצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל ובתור גופיה גירין כגופיה דמי קמ"ל תא שמע ב' ושרי רבי בר יוחנא חנונל שהושיט ראשו לאור כלי וכוונתו ותקע בו ושרי ושיבר את הכלים משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא

משלם אלא חצי נוק: אמר לך רבא כי קמעיתא לי אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס. ודפרשניו והכא ס"ל דבין רבנן ובין רבי אלעזר כסומכוס וזימנא קמייתא דקאמר רבי אלעזר ג"ש ורבנן אמרי חצי נוק וצדשי צלירות כגון שורק הכלל הגמלת צידו על הגדיש דהו' לזלו לרורות כי אורחיהו הו' תולדה דקין הלכך לרבנן ח"נ ומגופו ור"א כרבי טרפון דמשונה בתור הניק משלם ג"ש. וינחא ליה לרבא לאוקמינהו לרבנן ורבי אלעזר כסומכוס דאילו לרבנן לא פסיקא ליה לאוקמי להא צלירות ע"י שניו דבין אורחיה סבירא להו לרבנן דפליגי עליה דסומכוס דח"נ הוא דמשלם וזו לא דלמא צלירות ע"י שניו לרביע נוק וצדשי צלירות ע"י שניו לרביע נוק ורבי אלעזר סבר ר' יהודה אומר משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובפלוגתא רסומכוס ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא ידחיק ליה עלמא ולימא רב יהודה הלכה בסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן גללים אצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל ובתור גופיה גירין כגופיה דמי קמ"ל תא שמע ב' ושרי רבי בר יוחנא חנונל שהושיט ראשו לאור כלי וכוונתו ותקע בו ושרי ושיבר את הכלים משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא

אלא הא דבעי רבא יש העדה כו'. ואע"ג דרנא לא הו' ידע הכרייתא מדעבי מגופו משלם מ"מ דייק גמרא דנפשוט מינה מרוריהו ודמי לא נפשוט מינה לא הא ולא הא: בין לרבנן בין לרבי אלעזר כסומכוס ס"ד. והיינו דימדו דלמעלה ותפסדא (א) אלא שלא האריך למעלה כל קרן וא"ת ולמה דחק לומר כסומכוס ס"ל וז"ל משום דלי כרבנן א"כ תפשוט דאין שניו לצלירות לרביע נוק ועוד דלי צלירות כי אורחיהו יסבור רבי אלעזר ח"נ כרבנן צלירות ע"י שניו לא יתחייב נוק שלם אע"ג דסבר כרבי טרפון דליכא ק"ו דכיון דצלירות שן ורגל צחל הניק אין משלם אלא ח"נ גס צלירות דקין לא ישלם כ"א ח"נ ולא רנא להעמיד כרבנן וצמקוס גמלת וכגון דלמא אנוחי על הגדיש צעיתי דניחא ליה למימר דמשלם ח"נ על כל הגדיש כרבי יוחנן: **היכא ספריך ק"ו אית ליה ר' יהו'.** וז"ל וינחא איפסא ק"ו לשלם מן העליה וז"ל לח"נ וז"ל דהכי שפיר טפי דכי אמר דיו לענין מגופו לא משנין מח"נ כלל מכתו שהיה אלא שאנו מוסיפין עליו עוד ח"נ אחר אצל אי אמרת דיו לח"נ עקרת ליה לגמרי מח"נ קמא דמפקא ליה מתשלומי גופו ומוקמינן אמשלומי עליה וצכל ד' שאנו יכולין לעקור קל וחומר ולקיים דיו יש לנו לקיים: ובהא

קמיפלגי מר סבר אין העדה ורבי אלעזר סבר ר' יהודה אומר משלם נוק שלם ורבי אלעזר אומר יחצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובפלוגתא רסומכוס ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא ידחיק ליה עלמא ולימא רב יהודה הלכה בסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן גללים אצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל ובתור גופיה גירין כגופיה דמי קמ"ל תא שמע ב' ושרי רבי בר יוחנא חנונל שהושיט ראשו לאור כלי וכוונתו ותקע בו ושרי ושיבר את הכלים משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא

משלם אלא חצי נוק: אמר לך רבא כי קמעיתא לי אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס. ודפרשניו והכא ס"ל דבין רבנן ובין רבי אלעזר כסומכוס וזימנא קמייתא דקאמר רבי אלעזר ג"ש ורבנן אמרי חצי נוק וצדשי צלירות כגון שורק הכלל הגמלת צידו על הגדיש דהו' לזלו לרורות כי אורחיהו הו' תולדה דקין הלכך לרבנן ח"נ ומגופו ור"א כרבי טרפון דמשונה בתור הניק משלם ג"ש. וינחא ליה לרבא לאוקמינהו לרבנן ורבי אלעזר כסומכוס דאילו לרבנן לא פסיקא ליה לאוקמי להא צלירות ע"י שניו דבין אורחיה סבירא להו לרבנן דפליגי עליה דסומכוס דח"נ הוא דמשלם וזו לא דלמא צלירות ע"י שניו לרביע נוק וצדשי צלירות ע"י שניו לרביע נוק ורבי אלעזר סבר ר' יהודה אומר משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובפלוגתא רסומכוס ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא ידחיק ליה עלמא ולימא רב יהודה הלכה בסומכוס ולימא רבי אלעזר הלכה כרבנן גללים אצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל ובתור גופיה גירין כגופיה דמי קמ"ל תא שמע ב' ושרי רבי בר יוחנא חנונל שהושיט ראשו לאור כלי וכוונתו ותקע בו ושרי ושיבר את הכלים משלם חצי נוק מאי לאו כגון דעבד תלתא זימני ובהא

אלא הא דבעי רבא יש העדה כו'. ואע"ג דרנא לא הו' ידע הכרייתא מדעבי מגופו משלם מ"מ דייק גמרא דנפשוט מינה מרוריהו ודמי לא נפשוט מינה לא הא ולא הא: בין לרבנן בין לרבי אלעזר כסומכוס ס"ד. והיינו דימדו דלמעלה ותפסדא (א) אלא שלא האריך למעלה כל קרן וא"ת ולמה דחק לומר כסומכוס ס"ל וז"ל משום דלי כרבנן א"כ תפשוט דאין שניו לצלירות לרביע נוק ועוד דלי צלירות כי אורחיהו יסבור רבי אלעזר ח"נ כרבנן צלירות ע"י שניו לא יתחייב נוק שלם אע"ג דסבר כרבי טרפון דליכא ק"ו דכיון דצלירות שן ורגל צחל הניק אין משלם אלא ח"נ גס צלירות דקין לא ישלם כ"א ח"נ ולא רנא להעמיד כרבנן וצמקוס גמלת וכגון דלמא אנוחי על הגדיש צעיתי דניחא ליה למימר דמשלם ח"נ על כל הגדיש כרבי יוחנן: **היכא ספריך ק"ו אית ליה ר' יהו'.** וז"ל וינחא איפסא ק"ו לשלם מן העליה וז"ל לח"נ וז"ל דהכי שפיר טפי דכי אמר דיו לענין מגופו לא משנין מח"נ כלל מכתו שהיה אלא שאנו מוסיפין עליו עוד ח"נ אחר אצל אי אמרת דיו לח"נ עקרת ליה לגמרי מח"נ קמא דמפקא ליה מתשלומי גופו ומוקמינן אמשלומי עליה וצכל ד' שאנו יכולין לעקור קל וחומר ולקיים דיו יש לנו לקיים: ובהא

רבינו חננאל

מתחילתן הן (אין) [פי] יש בהן צלירות (א) אלא הא כלב כגון דאיייעד מי שעשה זה הכלב ג' פעמים כן נטל חררה והלך ואלה על גבי הגדיש והלך הגדיש ור' אלעזר סבר אפ"ה שהן צלירות מועד היו ורבנן סבר כי הא נזנא לא הו' מועד. ואמר אלא הא דבעי רבא (רבא) יש העדה לצלירות אי לא כו' אמר לך (רבא) (רבא) כי קמיכתי לי יש העדה לצלירות אי לא אליבא דרבנן דפליגי עליה דסומכוס אבל הכא בין רבנן דאמרי חצי נוק ובין ר' אלעזר דאמר נוק שלם כסומכוס סבירא להו דאמר צלירות כי אורחיהו נוק שלם. ומתולדות דקין קומי להו והכא ברשני הכלב ולא אייעד ורבנן כרבנן ור' אלעזר כר"ש דאמר משונה (קין) בתר הניק נוק שלם. ומקמינן עלה אימור דאמר ר' טרפון במשונה נוק שלם מגופו מי שמעת ליה אמרת ר' אלעזר כר' טרפון. ומהירין אין מהיכא קמייתא לה מקין ברשות הרבים והכי קאמר ומה קין (א) שמתחילת חצי נוק חריב במשונה שן ורגל שחמילמו נוק שלם אינו רין שחייבין במשונה דיו לשן ורגל הבאין מן הדין להיות כקין הדון. מה קין במשונה מגופו משלם אף שן ורגל במשונה מגופו. ומקשי: והא ר' טרפון לית ליה (דיון). ופרקינן כי לית ליה ר' יהודה דמפריך ק"ו כגון שדן זה בגזק שלם וזה בחצי נוק. וא"ת דיו לבא מן הדין להיות כגדון מה קין חצי נוק אף שן ורגל חצי נוק כי עקר הדין שהקין קל ממי שמשלם חצי נוק ור' ורגל חמורין שמשלמין נוק שלם ואם תעמיד זה חצי זה חצי אין אחד מהן חמור על חברו ונתפך הקל וחומר אבל אם חזין דיו לבא מן הדין להיות כגדון לא מסיפין ק"ו אית ליה ולשלם מגופו לא אסריך ק"ו ואסיקא לשמעתא בתחלת ד' אבות נויקין הא (רבי) (רבא) חצי נוק צלירות מגופו משלם אי מן העליה לרב פפא פשט: ליה דמן העליה משלם. גופא כפי (רבא) [רא] יש העדה לצלירות אי לא ח"ש הירוס אינו מועד ור"א הרי זה מועד וקוקים הירוס והתני צלירות ש"ס חלוקה ודחינן לה ואמר לעולם בללא אייעד ובפלוגתא

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

י"ט

עין משפט
גד מצוה

(א) (לעיל ט"ז, כ) ר"מ מ"ו;
(ב) (לעיל ט"ז, ד) ר"מ מ"ו;
(ג) (מסכתא חולין קמח);
(ד) (עין מ"ז, כה' ד"ה
כ"ו).

רבינו חננאל

וחמור שנוי ושרי אה
הכלים משלמין חצי נזק
מאי לאו כגון דעבר ג'
פעמים וכו' והיוני לא
בחדא דימנא וכו' והא
משונה היא ודשדו ביה
בזרי פ"י כגון שהיו
הדוניין בכלי והכניס העוף
ראשו בתוכו ואכלן שאניה
משונה אלא כך דרכו.
בעי רב אשי צורות כי
אורחיהו הא קיימא לן
הלכתא חצי נזק יש שני
צורות ואם ישנה לא
יתביא אלא חצי של חצי
הנזק שהוא רביע לכל
הנזק או אין שני ועלתה
בתיקין. וכן כצא עוד רב
אשי כח כח לסומכוס
דאמר צורות נזק שלם
מוקים לה בכחיהו והא
דמיא לן הלכתא צורות
חצי נזק גס הוא גמיר
הלכתא דא ומוקים לה
בכח כחו או דלמא לא
גמיר הלכתא וצולתה גס
בכחיהו. פ"י כח כחו
כגון שהיה פרה מהלכת
ונתנה צדור מחמת גגליה
ושברו כלים זה כחה אבל
אם נתן עיר שבר מן
הכלי ונפל על כלי אחר
ושברו זו היא כח כחו.
פ"י היתה מבעטת או
שהיו צורות וכו' איבעיא
להו מתני' היכי פירושא
היתה מבעטת והיוקה
בבעיטה היתה תולדה
דקין וצורות כי אורחיהו
בתרייהו חצי נזק ורבנן
היא או דלמא היתה
מבעטת והיוקה בבעיטה
שהיא תולדה דקין אי נמי
צורות בבעיטה חצי נזק
הא צורות כי אורחיהו
נזק שלם ומתני' רבנן א'
היא. ח"ש מסיפא דמתני'
דרסה על כלי ושברתו
ונפל על כלי אחר ושברו
בחדא הניק מלפני נזק
שלם וכלי האחרון חצי
שלם וכלי האחרון חצי
נזק ואי סומכוס מי אית
ליה חצי נזק פ"י דרסה
על כלי ושברתו קיימא
לן רגל ברשות הניק נזק
שלם אבל אם נתן מבח
דריסתה השבר הוא נפל
על כלי אחר ושברו דהיינו
צורות כי אורחיהו חצי
נזק שים מתני' רבנן היא
ולסומכוס ליה ליה חצי
נזק. וכו' תימא הא דתני
דרסה לא דרסה על הכלי
ממש אלא דרסה על אבן
והכלת נפלה האבן מן
דריסתה על כלי ושברתו
ועוד נתן שבר מן הכלי
ושברו נפלה ונפל על
כלי אחר ושברו שצמא
הכלי הראשון ושבר מבחה
ולפיכך משלם נזק שלם
חצי נזק כחה לפיכך
חצי נזק אלא הא דבעא
רב אשי כח ואמר רב
אשי כרבנן מוקי לה ובעי
לה הכי היתה מבעטת
היוקה בבעיטה וצורות

משונה הוא. התרגול שאין דרכו למקוע ככלי: דשדו ביה בזרי.
שש זרעים ככלי דאורחיה להכניס ראשו בתוכו ולאכול ויוני
דאורחיה לאכול דאורחיה נמי לנעוק: יש שני לצורות לרביע
נזק. לרבנן דפליגי אסומכוס ואמר

ובהא קמיפלגי מר סבר יש הערעה ומר סבר
אין הערעה לא בחד זמנא ובפלוגתא דסומכוס
ורבנן קמיפלגי והא משונה הוא "דאית ביה
בזרי בעי רב אשי יש שני לצורות לרביע
נזק או אין שני לצורות לרביע נזק תפשוט
ליה מדברא דבעי רבא יש הערעה לצורות
או אין הערעה לצורות מכלל דאין שני
דלמא רבא אם תמצי לומר קאמר אם
תמצי לומר אין שני יש הערעה או אין
הערעה תיקו "בעי רב אשי כח כח לסומכוס
כבחו דמי או לא מי גמיר הלכה ומוקי לה
בכח כחו או דלמא לא גמיר הלכה כלל
תיקו: היתה מבעטת או שהיו צורות מנתון
מחתת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי
נזק: איבעיא להו היכי קאמר היתה מבעטת
והיוקה בבעיטה או צורות כאורחיהו
משלם חצי נזק ורבנן היא או דלמא היתה
מבעטת והיוקה בבעיטה או צורות מחמת
ביעוט משלם חצי נזק הא כי אורחיה משלם
נזק שלם ומני סומכוס היא ת"ש מסיפא
דרסה על הכלי ושברתו ונפל השבר על כלי
אחר ושברו על הראשון משלם נזק שלם ועל
האחרון חצי נזק ואי סומכוס מי אית ליה חצי
נזק וכו' תימא ראשון ראשון להתוה ושני שני
להתוה ושאני ליה לסומכוס בין כח לכח כחו
אלא הא דבעי רב אשי כח כחו לסומכוס
כבחו דמי או לאו כבחו דמי תפשוט ליה
דלאו כבחו דמי רב אשי כרבנן מוקי לה
ובעי לה הכי היתה מבעטת והיוקה בבעיטה
או צורות כאורחיהו חצי נזק הא מחמת

ובהא קמיפלגי. תימא מנליה דפליגי דלמא רמי בר יוחנאל
דלאיעד ואמר כי רב דלמא לאיעד וי"ל דא"כ מאי קמ"ל
אמר כי רב ואין לתמוה היכי פליגי אכרימא דקמס אמרי כי רב
משמיה דרב ורב תנא ופליגי א"כ משום דלא מיתני כי ר' חייא ור'
אושעיא לא מותבין מיניה תיובתא (א):
וכי תימא ראשון להתוה. ואלע"ג
דלא שייך לפרש הכי כרימא
דלקמן דמי עלה ד"א ברשות
הניק אכל דרסה"ר על הראשון פטור
ועל האחרון חצי ואי ראשון להמזה
קן יכול להיות ראשון להמזה או
ברשות הניק או דרסה"ר כמו שני
להמזה מכל מקום ממתיק מלי
שפיר מפרשא הכי:

רב אשי כרבנן מוקי לה ובעי לה
הכי. הוה מלי למימר דלמ"ל
קאמר דלמ"ל לאו ככחו דמי ממתיקין
רבנן היא או סומכוס היא אלא
עדיפא ליה למיזעני דיש שני ואין
שני ונראה דנעיל דלעיל לא היתה
אלא אי ממתיקין איירי לנצרות כי
אורחיה או ע"י שני ותו לא והש"ס
הוסף מדעתו רבנן היא או סומכוס
היא ורב אשי מפרש דלאיעד להו
אי יש שני לרביע או אין שני וכו"ג
איכא פ' המקבל (ב"מ דף ק"ג. ושם
ד"ה אומן) גבי נעיל דרס שט דקלן
עובר דלמ"ל או אין עובר דסופיק
הש"ס לומר אומן קונה נשבה כלי
כו' ורב שטם שאני סמס ונהגול קמא
(לקמן דף טו. ושם ד"ה נשליח) מוכח
דמיירי נשליחא דלגמא (א):

במקום שאי אפשר לה
א"כ וכו'. אין לפרש
דאיירי דרסה"ר ומיבעיא ליה דלס'
אורחיה פטור מדי דהוה ארגל מדלמ'
קאמר היתה מהלכת ברשות הרבים
כמו נעילא דנמנון ופ"ה עיקר:

אכל
ביעוט רביע נזק ויש שני יאו דלמא היתה מבעטת והיוקה בבעיטה או
צורות מחמת ביעוט חצי נזק ואין שני תיקו: בעי מיניה רבי אבא בר
ממל מרבי אמי ואמר ליה מרבי חייא בר אבא היתה מהלכת במקום שאי
אפשר לה אלא אם כן מנתות ובעטה והתוה והיוקה מהו כיון דאי אפשר לה
אורחיה הוא או דלמא השתא מיהא מחמת ביעוט קמנתוה צורות תיקו:
בעא מיניה ר' ירמיה מר' ירמיה היתה מהלכת ברה"ר (ובעטה) והתוה והיוקה
מהו לקרן מדמינן ליה וחייבת או דלמא תולדה דרגל הוא ופטורה אמר ליה
המסתברא תולדה דרגל הוא התוה ברה"ר והיוקה ברה"י מהו א"ל עקירה אין
כאן הנחה יש כאן איתבייה היתה מהלכת בדרך והתוה בין ברה"ר בין ברה"י
חייב מאי לאו התוה ברשות הרבים והיוקה ברה"ר לאי התוה ברה"ר והיוקה
ברה"י והאמרת עקירה אין כאן הנחה יש כאן א"ל הדר בי איתבייה (דרסה על
הכלי ושברתו ונפל השבר על כלי אחר ושברו על הראשון משלם נזק שלם
ועל האחרון משלם חצי נזק ותני עלה במה דברים אמורים ברשות
הניק אבל ברה"ר על הראשון פטורה ועל האחרון חייבת מאי לאו התוה
ברשות הרבים והיוקה ברשות הרבים לא התוה ברשות הרבים והיוקה
ברה"י והאמרת עקירה אין כאן הנחה יש כאן אמר ליה הדר בי איני
והאמר

דלמא. כל צורות כי אורחיהו תולדה דרגל ניהו ופטור דרסה"ר: ספיוס דרסה"ר. כי אורחיה והלכו לנצרות נצרות נצרות
ושברו כלים: הנחה יש כאן. נחמיה. כלומר פטור הואיל ועקירה הוא במקום פטור: ופיוק דרסה"ר. חייבת. אי אמרת נשליח
נצרות כי אורחיהו לקרן מדמינן להו למיזעני דרסה"ר כי קרן דהא דמי לקרן דמשלמת חצי נזק כי קרן ואע"ג דקרן משונה הוא
וצורות אורחיה הוא הלכך נצרות הרבים חייבת חצי נזק אלא לדידך דלמרת כל צורות כי אורחיה לרגל מדמינן להו משום דהיו תולדה
דרגל ואע"ג דהסס נזק שלם וצורות חצי נזק אמאי חצי דרסה"ר חייב: על הראשון פטור. דרגל הוא ועל האחרון חייב מאי לאו כו':
והא"ר

יח א"מ מ"י פ"ג מהל' נזק
ממנו ה' ט' ו' ו'
דנשנות וכו' סמס עשין
סו טושי' מ"מ ס' על
ספיק ט':
י"ב ב ג ד מ"י פ"ג מהל'
מוק ממנו סלס' ו סמס
עשין סו טושי' מ"מ ס' סמן
סל ספיק ח':
ב ה מ"י שס ה' ה עשין
נשנות וכו' מ"מ טושי' ע'
סס ספיק י':
בא ו מ"י שס ה' ה
טושי' ע' סס ספיק ד':

רבינו חננאל (המשך)

כי אורחיהו בתרייהו חצי
נזק. הא צורות מחמת
ביעוט חצי של חצי שהוא
רביע של נזק ויש שני
לצורות וכל דין משונה
לשלם חצי מה שמשלם
דרכה או דלמא היתה
מבעטת כיו ועלתה בתיקין.
בעי ר' אבא בר ממל היתה
מהלכת במקום צורות
שאי אפשר לה א"כ
מנתות ובעטה והתוה מהו
כיון דלא אפשר לטנוי
א"כ מנתות אורחיה הוא
(א) ורגל ברשות הניק נזק
שלם משלם או דלמא
השתא מיהא מחמת ביעוט
נזק וצורות ניהו ועלתה
בתיקין. וכל הני שפעתתא
דסלקא להו בתיקין קיימא
לן דממנון לקיאל ולא
מפיקין. בעי ר' ירמיה
מר' ירמיה היתה מהלכת
ברשות הרבים והתוה
מהו לקרן מדמינן ליה
וחייב לשלם או דלמא
תולדה דרגל היא והרגל
ברה"ר פטורה. אמר ליה
תולדה דרגל היא משט ליה
כרבא דאמר בריש פירקין
קמא צורות תולדה דרגל
הן ופטורה בהנחה לא
בנצרות היתה ברשות
הרבים ועל התוה והיוקה
ברשות היחיד מהו. אמר

(א) י"ל סומכוס.

(ב) פ"י רבנן נעיל זו איני
ענין לנצרות דמי כל צורות
ג"כ הוי אורחיה ותימ'
הנחה דלמי אלא חצי נזק
והיי"ק וי"ל ג"כ נראה
דמפרש ספ"י רבנן והכריע

י"ע.

הן אלא אספסתא ומוטלת כשלדא בפנים ובחוץ מה שבפנים רשות הניזק

ביצד הרגל פרק שני בבא קמא

לח א ב ג מ' פ"ג
מחלוקת שנים הלכה
ג סנה עין פ"ג טור ש"ע
ח"מ פ"ק קנה ספק ו
ע"ש:
לג ד מ"י ט"ז פ"ד הלכה
ג סנה ע"ש טושיע
ח"מ פ"ק קנה ספק ו:
ב ה מ"י פ"ג מחלוקת
גולה וחברה הלכה ט
סנה עין פ"ג טור ש"ע
ח"מ פ"ק קנה ספק ו:
מא ו מ"י פ"ד מחלוקת
משלה הלכה ז ח
וע"ש כ"ח סנה עין פ"ג:
פב ז ה מ"י ט"ז הלכה
ח:

מוסף רש"י

כמה לא חלי ולא
מדינה גברא דמדינה
סייעיה. כמה סנה
ומנעין וכן נ"ך דלא
מל רעה מי שהקדיש
בערו (ויחזק כ"ב). המקדש
חברו משלש רוחותיו.
שנה ג' שדות סנה
שדה חבירו נלשם חמשה
וגדר את שטחן ומתא
שדה של חמשה או מקדש
משלש רוחותיו (ב"ב ד').
אין מחייבין אותו. למ
כלום. דמחייבין דמס
בקעה מקום סנה שטח
לגדור. ה"ה ג' חמשה
וחס' מורו שמואל. והוא
הדב"ש. ול"י טעמא
משום דלמאי לא מהי ליה
מדין שהכל יוכלם להיכנס
מרות רביעית. ה"ה רביעית
מחייבין אותו דמחייבין
בגמ'. וע"ש דמחייבין
דמס בקעה מקום סנה
שטח לגדור. ה"ה ג' חמשה
בקעה נקבעה ויכול ג' חמשה
ר' חמשה לשם הוא דלא
נענין לנפול חזק נחיה.
אלא בשביל חזק בנחמה
שטח יסורו לשדה נ"ך
לגדור גדר של עשרה
ספחים המונע
ההכנסה (שם). ה"ה
והעלייה של שנים. בית
של זה והעלייה של זה
שחלקן ק' נחמה אבן
(ב"מ פ"א). אמר בעל
העלייה לבעל הבית
לבנות. ה"ה חמשה והמקדש
המחלוקת המעלין עליו
לגנות והוא יבנה המוקד
מן המקדש וימנהל וימנהל
העלייה של ג' חמשה. ה"ה
בעל העלייה בונה בית.
לגדור עד מקדש המחלוקת.
וידוע בה עד שבת
לו יציאותיו. ואח"כ לא
ממנו ויבנה עלייתו (שם).
נתיישב בדבר. נתיין
ה"ה עד שחייש דעמנו
להשיב הכלה (ב"מ ט"ז).
נתנה לחברו הוא מעל.
הטעם מעל שהולאה לחולין
חמיו נחמנו והוא יסור
להקדש (ב"מ ט"ז). וחבירו
לא מעל. כלל שיעשה
הוא כה'. דה"ה וידוע
הוא ובעל הדאף לשלמה
להקדש דמחייב (ויקרא כ)
ואשר חמס' מן הקדש יסור
(ויקרא כ). בנאה לחזק
ביתו ה"ה לא מעל
כ"י. נתיין חניה (שם)
פרסין מבד משקל שקליה.
מה לו בנאה הוא מה לו

הא איתנהיה. אפילו למ"ד כפ"ק ד"ב (דף י"ב) כופין אותו על
מדת קדוש ויהינן ליה אחד מלכא שאני כהן שהיה יכול
למועטו מתחילה מלדור בציטו ולמ"ד התם מעלין ליה כנכסי דכר
מוריון משום דדמי למועט חבירו מתחילה לדור בציטו אלל הכא
כבר דר ואלל תלמוד ההוא דתמך לו
חבירו ציטו בעליה דרש אלל נערום
(כחיות דף ל'): אלמא חייב האוכל זה
נהנה זה לא חסר הוא שאלל היה
מחזיר הימה נמאסם ואין שזה כלום
י"ל דלא דמי האוכל ונהנה מחמת
החסרון שהיה מתחילה מדי דהו
אלל דתמן מתוך הכנסה משלם מה
שנהנית דאלעסיה לא מחייב דהו שן
כ"ה"ר אלל להנאה מעיו מחייב אע"פ
שאלל מחזיר אין שזה כלום:
אפקורי ספק דהו. לא לגמרי
דל"כ אפילו מה שנהנית
לא משלם אלל מתחילת מהם שקצור
שימקלנו מחמת שרבים דורסים
עליהם (ט"ז) שאלל יבואו לדמי מה
שנהנית: **את** גרמא כ"י הקיפא
יתירא. מתוך פירוש הקוטרם משמע
דמיייר בגדר שכן שדה לשדה ניקף
וקשה דהיי חשיב ליה זה נהנה זה
אין חסר האוכל שכל אותו הגדר לא
נעשה אלל להפקין צין שדומי לשדה
ניקף ועוד דהו ליה למימר את
גרמא לו כל זה ההיקף דהקיפא
יתירא משמע שגרם ליה להרצות
אלל נראה שמנחם סניד ל"י רוחות
הקיף והקיפא יתירא משום שמתחמת
שדה האלמעי ההיקף גדול יותר
מדאי: **אם** עמד ניקף. נקדד
המשנה ל"ג כהדיא ניקף אלל ללשנא
דמפרס התם דקאי אהיקף דיק הכא:
טעמא דניקף הא מקדש פשוט.
ואפילו רצון לא פליגי
אלל משום דל"ל את גרמא לו
הקיפא יתירא ואל"ל ולי זה נהנה זה
לא חסר פטור אפילו עמד ניקף נמי
י"ל שאני עמד ניקף דגלי אלעמיה
דניחא ליה בהולאה ולא דמי לדר
בחצר חבירו דלא גלי אלעמיה אלל
בחס: **ח"ש** ר"ה אומר. ואפילו
רצון לא פליגי אלל משום דציטא
לעלייה משמענד: **נתנה** לחבירו
כ"י. כפ"ק דמגינה (דף י"ב) פריך
מכא משל גולה מה לו הוא מה לו
חבירו ומשני כהנין צינן המסורות
לגודר עסקין ואל"ל מ"מ למעול דהו
מתכין לקנות ואפילו למ"ד (ב"מ דף
מא). שלוחות ד' לריכה חסרון ה"מ
כשאין מתכין לקנות הכל י"ל דאין
לדס מועל אלל מתכין להולאו
מרשות מי שהוא והכא הוא סבור
שלו הוא: **והוא** שהניחה ע"פ
אירובה. פ"ה דלא קבעה צנין דלא
הו שינו הלכך לא מעל עד שידור
תחתיה ומימה כי קבעה נמי לא קני
דשינו החזר לזכריו הוא כדלמא
כהנול קמא (לקמן י"ז) הוא דגול נכסא
בשינו מ"י דהדר בעיד ליה נכסא: **אשגחיה** לא אשגח ביה.
ושמואל עצמו הדר ציה כדלמאין כפרק השואל (ב"מ דף ט"ז):
כהדיט

הא איספסיה. דאי לאו חצר דדי הות אוגר אחריו: **לכי** פשט
לי. כשמשמני שימוש אחד אומר לך: כרך ליה סודרה. קיפל לו
סודר שלו: משלם מה שנהנית. אלמא במה הנאה אולין: **גברא**
דמריה סייעיה. רמי בר חמא: **דאע"ג דלא דמיא**. ההיא ציטא
למתניחין: קיבל. רב חסדא מיינה
ולא אומציה מדי: **מפקד** לבו. ולא
חסר מדי דהא סופו לאכיד: **משלם**
רוחסיו. שהיה לו לראובן שלש שדות
אלל שדה שמעון משלם רוחסיו:
וגדר. ראובן את הראשונה סמון
לשדה שמעון לבד מחלות חלוטות
שהיו לו צינו לשאר הכקעות: **ואס**
השניה ופסלושית. מה: **אין** מחייבין
אוסו. אין מחייבין
אלל שמעון כלום
דמאי אהני ליה הכי
שדכו פתוחה מזל
רביעית: **הא** רביעית.
הא אם היה לו לראובן ד' שדות
מאכרע רוחות של שמעון וגדן
מחייבין את שמעון למת את חלקו
במחלות הפנימיות שציו לראובן:
זה נכנס. שמעון: **זה** לא חסר.
ראובן שהרי יש לו לגדור שדה:
הקיפא יסורא. דאי לאו שדה של
שמעון צין שדומי הו סגי ליה
במחלות חלוטות והו כל שדומי
גדורס והלכך חסר הוא בשביל:
אם עמד ניקף וגדר **אם** רביעית.
גלי אלעמיה דניחא ליה בהקיפו של
ראובן ומגלגלס עליו את הכל למת
את חלקו צ"י מחלות פנימיות של
ראובן: **הא** מקיף. הא אם קנה
מקיף עוד שדה רביעית אלל שמעון
וגדרה פטור שמעון: **לדידי** סגי לי
בנטירא בר זואל. לא היה יכול צידי
לגדור גדר של אכניס וסגי לי בגדר
קוים בר זואל להבדיל צידי וצניך:
הנים ופסלושית. בית של זה והעלייה
שעל גבה היא של אחר: **יציאותיו**.
מה שהולא על הציט. אלמא מדיהיב
ליה כל יציאותיו ואינו מנכה לו שכן
מה שעמד ציט אלמא זה נהנה
שהיה לו לשכור אחרת וזה לא חסר
דנלאו הכי לא צני איהו למנכיה
פטור הנהנה: **דכית** לעלייה משמענד.
שעל הציט לסגול העלייה הלכך
הדין עס זה לדור צו: **רבי** יודע
אומר כ"י. אלמא קמא פליג דנעל
העלייה נ"ך להעלות שכן נעל
הציט: **שפרויפא** דאשייתא. שמשמיר
לו הכתלים הלכך חסר הוא אלל ציט
יין לא: **שנפוס** כי רבי אמי.
לשדה דלעיל זה נהנה זה לא חסר
מהו: **מס** חסרו. זה עמד ציט
דלא קיימא לאגרא: **נתיישב** כדכר.
נתיין צה: **לאו** כפירוס **אסמר**. לאו
כהדיא שמעה רבי אבהו מיינה דר'
יוחנן: **נעל** אכן או קורה. מפרש
במסכת מעילה [כ.]. דבגזר עסקין: **לא**
מעל. דמעיסקא נמי כדשומיה הו כי שפאל ולא שינו הוא: **נכנס** לחבירו.
קנייה חבירו דגובר יש לו רשות ליתן חסר שהולאו לחולין מעל: **בנאה**.
גובר בתוך ביתו לא מעל כ"י. והוא שנהנית ע"פ ארובה. ולא קבעה
צנין דלא הו שינו הלכך לא מעל עד שידור תחתיה: **ואם** אומר. מפרש
ליכא למימר שאל מדעת דעת שניה איכא הלכך כהדיט מדעת דמי:
אין



(א) יוחא כ"י: וי"י ט"ז פ"ג
רש"י ד"ה כמה לא חלל,
(ב) צ"ב ד"ה (ג) צ"ב ק"י.
(ד) [ניחן סג.],
(ה) [שנפוס חס.], (ו) [מי לא
שנפוס.], (ז) [נכנסת ט.
וה"ה.], (ח) מגינה י: צ"ח
ט"ז מעלה י"י. (ט) [מגינה
י"א. ע"ש מעלה כ. ע"ש.],
(י) [נכנסת ט"ז. ח"י רנא.],
(כ) ס"א עד שאל יבואו אלל
לדמי.

הגהות הב"ח

(א) ב"ח ר' יהודה אומר אף
זה דר כ"ל ואלת ה'
נמחק:

גליון הש"ס

ב"ח ל"כ חשמש ע"י מ"ל
פ"ג מחלוקת עדים הלכה
ח:

רבינו חננאל

הכל לדור אצלם בלא
שכירות. וזה לא חסר
שאנו עומדת לשכירות
חצר דלא קיימא לאגרא
וגברא דעביר למוגר
איכעיא להו ובחד שמיש
רב חסדא כמלמד לרב
לרמי בר חמא פשטה
ליה מהא דתנן אם נהנית
משלמת מה שנהנית.
ורח"י לה ואמר"י ולא
היא בעיין זה נהנה זה
לא חסר ומתני' זה נהנה
זה חסר. והא דתנן
במסילה נטל אבן או
קורה של הקדש בנאה
בתוך ביתו לא מעל
עד שידור תחתיה בשוה
פרוטת ואמר שמואל והוא
שהניחה על פי ארובה
שאם רצה נוטלה אבל
אם בנאה בתוך הבית
חייב מיד. ודיוק ר' אבהו
מדברי שמואל ואמר זאת
אומרת הדר בחצר חבירו
שלא מדעתו צריך להעלות
לו שכר ושמע ל"י ר'
יוחנן ושחקן בקעה בשמיה
ולא היא אלא דשחק
ליה משום דלא אשגח
ביה דסבר לה כדריכה
דאמר שכירות הקדש שלא
מדעת כהדיט מדעת

נמה לחבירו. ויוחנן גובר כהדיט. הדר בחצר חבירו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר. אפילו נחצר דלא קיימא לאגרא דהו ליה זה נהנה זה לא חסר. דהא הכא שאל מדעת הקדש דר וקמא דמשלם מעלה להקדש (ב"מ ט"ז).

(א) [לקמן כה: א.] (ב) [לעיל כ.א. ג.] (ג) [לעיל יח. ד.] (ד) [לקמן נו. נח. ב"מ לו: מב. לג: א.] (ה) [שמות כב:] (ו) [ס"א ונפל כותל ונפל אינהו, ו] נשצ"ל
משונה

(א) נראה ד"ל ושגרו את הכלים משלם נזק שלם.
(ב) נראה דחזק וי"ל יפרימין הניחא למ"ד דפחלמו בפשיעה יסיפו באינס פטור אלא למ"ד חייב וכו'.

בזקירה
אבל כיון דמוקי בדאפיך מיפך דאיני
הוא דלמה יחזור מסברא ראשונה:
והתניא

[illegible]

לגבי כותל הים מיתבתי בקפילה והס
מחברתי קפלי ולי מרחקי הים שמחבר
מרוחקות ולא מקורנות דמיחבתי בין
כלל הכוין דלי פסל לזד הסמוך לזד
לזד המרחק: ואם ידענו ב'ו'ה
דחייב יו"ל דנפקא מינה אס הפקיד
חש"י שיש לו ליהרר שלא ידענו מלמטה
ר"ץ [א] מתוך כך נראה לפרש דהא
מלמטה למעלה פטורין דהיינו לגמרי
לשמועתינן בלזד דחייב דלי פטורין
מלמטה בעלמא אחא אנערין לשמועתינן
דמסין ומאי פטורין ואיז דגרסי א' הכי
ליה פטורין דס"ד פטורין לגמרי קאמר
אלא משונה בעלמא אחא פטורין ונהר

(א) עין כפ' מ"ט שגם
חייבין (ב) לקמן כב' שגם
כאן (ג) [שם כ"א:]
(ד) [שם כ"א:] (ה) [שם כ"א:]
(ו) [לקמן כ"א:] (ז) [שם כ"א:]

הנהגות הגר"א

(א) גמ' דין מלמטה
למטה פטורין. י"ב גיטת
הר"ף והרמב"ם חייבין
ומפרשים הרמב"ם ר"פ
לקמיצה כ"ז.
ש"ס ע"ף: [ב] חר"ה ד"ה
וכי יוחנן כ"ז דלי כח מו
כ"ז. י"ב וי"פ הרמב"ם.
וה"ש בסמ"ך ב' חלק
(ועתהנ"ל סימן ע"ז ס"ק
י' וי"פ ע"ז ס"ק כ"ז).

מוסף רש"י

והדליק את הבירה בעל
גמל חייב. ש"ה היה לו
להגלי מצינתו שמתקן
למטה (שם כ"א). ב"ב
הנוכה פטור. מו"ק
שכחות פקדון מזה
היטה (ש"ס).

רבינו חננאל

בזקיקא. קפ"ה: **פריגא.** שטען צפריז כותל שאין דרכו צדק
ומשונים הן: **אש.** השולח את העברה: **משום חלו.** חייבו הכתוב
לדאבו קענד דהו כורק חן: **משום ממונו.** כשזר וזכור שהיו.
וקס"ד לדיכא ציניו כגון שהדליק בגחלת שאינו שלו דלרבי יוחנן
חייב דחלו הן ולר"ל פטור דללו
ממונו הוא: **האי לא מכחו.** דאש
מאליה הולכת ודולקת למרחוק: **הא
לית ביה ממא.** שדלכת היא
המוקד דאין לה ממש הלך כי
חייביה רחמנא משום חלו הוא
דחייביה: **חלו דכלב הן.** דהוה ליה
כרורות הלך משלם ח"נ ואדם
המדליק מש"ה חייב ג"ש שאין דין
כרורות באלם: **לאו ממונו דבעל כלב
הוא.** אלא דבעל חררה: **דאדייה אדווי.**
שזקן: ועל פקוס גחלת. מקום
שנפלה גחלת שם: **משלם חלו נוק.**
לכרורות הן והכלל עשאו. ליטנא
אחרינא דמשונה הוא: **ועל גזיש
כוליה פטור.** דאשו משום ממונו
והאי לאו ממונו הוא וזכורות ליכא
למימר דהא ממקום גחלת ואילן
לקחא אש מאליו. ומשום הכי אוקמה
בדאדייה אדווי דאי אנהא עם החררה
כי אורחיה לא מצי למיחייב ח"נ
לחייב דלמקום גחלת חייב נוק שלם
דאורחיה הוא ליטול חררה עם
הגחלת: **ור' יוחנן.** דאמר אשו משום
חלו מוקים לה בדאנהא כי אורחיה
דעל חררה ג"ש דען היא ולמקום
גחלת ג"ש דאורחיה היא וצידים
עבד: **ואגזיש כוליה ח"נ.** דחלו
כלב הוא והיינו כרורות: **צירה.**
צית גדול: צנר חנוכה פטור. שמונה
להניחה צרה"ר לפרסומי נפלא: **לאו
ממונו דבעל גמל הוא.** אלא דחמוני:
במסכתא אש כל הצירה. שהגמל
עובר צפני כל הצירה ומסכתו דהא
דאי הו כולו במקום גחלת אכל
צעלמא שהאש הולכת מאליה לאו חלו
הן: **מסכתא.** מדלקת: **נשעמדה.**
עמד הגמל במקומו וסכתא את כל
הצירה שהיתה מצינתו גדולה כנגד כל
הצירה. והגמרא לא שצק לאסוקי
למילתיה ופרישה: **כל שכן.** שהיה לו
למהר ולנהגה שלא מסכת: **צעמדה להטיל מימיה.** דאנוס הוא וסכסכה:
לאפוש

וממונו ענין חלו שדרכו לילך ולהזיק את ז' ממשות' א"י צור נמי
חשיב את ז' ממשא דע"י כריית הצור משתנה ממשות של קרקע
ועשה חלל אכל מקום הילוך שלהבת אינו משתנה ממשותו אלא שנעשה דולק וסורף וא"ת ממונו נמי לית ביה ממשא כגון כרורות צרות
ולא בשום דבר ואין שום ממונו שלא יהא צו ממשא במה שפסע אכל יש חן שאין צו ממשות כגון שציר כלי צרות פיו ויש אש שאין צו
ממשות כגון שלהבת בלא גחלת כדאמרין בסוף צ"ה (דף לט.) הילוך דמו להדי שאין צנינים ממשות בהמיק שפסע צו רק בגוף האדם:
דאדייה אדווי. הו"מ לאוקמי בזה אנוני ע"י שני דאמרין צריס פירקין: **ורב"י** יוחנן בדאנהא אנוני. לא מצי למימר בדאדייה
דאדווי ועל כל הגדש ח"נ דאי כח [ב] כחו לאו כחו דמי הו על כל שאר הגדש פטור: **לא"ו** ממונו דבעד ב"ב הוא.
דאדווי לאו דהליק ועל אש של כלבו לא חייבתי חררה ואע"י דלגבי צור אכטריך מיעוט איש צור ולא שור צור כדאמרין בשור שנגח את הפרה
(לקמן דף מה.) וס"ת ח"י כתיב מ"מ פשוט ליה לגמרא משום [א] [אחיה] דרשא דפטור על אש בהמתו דג' אצות נאמרו בשור ולא יותר:
במסכתא ב"ב חררה ב"ה. דהו כולה מקום גחלת: **וא"י** במסכתא אנוני חייב. חמוני הכל גם בעל הגמל יתחייב עמו כיון
שגם הוא פושע בנספקו אכל אי בלא מסכתא יחא ליה דלא היה ליה לאסוקי אדעתיה שהיא נר במחוק אכל כיון
דאוקמיה במסכתא אי אפשר שלא יראה הדליקה כיון שדולקת כל כך שמסכתא כל הצירה דרך הילוכה והיה לו להרחיק ולמונעה מלהיות
הולכת ומסכתא אכל אין לפרש אלא חייב חמוני בעל הגמל יתחייב הכל דהא לקמן (דף כג.) פריך וליחייב בעל הגחלת ואע"פ שבעל
הכלב פסע גם בעל הגחלת יש לו להחייב שלא שער גחלתו ומשני כשעמדה כלומר לאו במסכתא דרך הילוכה אלא בעמדה במקום אחד
והרבה כל כך במשאוי שמסכתא כל הצירה צעמדה ופריך דכ"ש חמוני פטור לאו פטור לגמרי אלא כלומר פטור מחלקו של בעל
הגמל דיותר מסכתא צעמדה משאילו היתה הולכת ועוצרת בלי עיכוב ומשני כשעמדה להטיל מימיה דאנוס הוא צעמדה וז'
רישא

והתניא הכלב והגדי שדלגו בין מלמעלה
למטה בין מלמטה למעלה [א] פטורין
תרגמא רב פפא "דאפיך מיפך כלבא בזקיקא
וגדיא בסריכא אי הכי אמאי פטורים פטור
מנוק שלם והייבין בחצי נוק: **הכלב שנשאל:**
אחמד ר' יוחנן אמר יאשו משום חציו וריש
לקיש אמר אשו משום ממונו וריש לקיש
מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן אמר לך חציו
מכחו קאולי האי לא מכחו קאזיל ורבי יוחנן
מאי טעמא לא אמר כרבי לקיש אמר לך
ממונו אית ביה ממשא הא לית ביה ממשא
תנן הכלב שנשל חררה כו' בשלמא למ"ד
אשו משום חציו חציו דכלב הוא אלא למ"ד
אשו משום ממונו האי אש לאו ממונו דבעל
כלב הוא אמר לך ריש לקיש הכא במאי
עסקינן דאדייה אדווי דעל חררה משלם נוק
שלם ועל מקום גחלת משלם חצי נוק ועל
גדיש כולה פטור ורבי יוחנן דאנהא אנוני
על חררה ועל מקום גחלת משלם ג"ש ועל
הגדיש משלם חצי נוק תא שמע ^{והגמל}
טעון פשתן ועבר ברשות הרבים נכנסה
פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני
והדליק את הבירה בעל גמל חייב הניח חנווני
נרו מבחוץ חנווני חייב רבי יהודה אומר בנר
חנוכה פטור בשלמא למ"ד אשו משום חציו
חציו דגמל הוא אלא למ"ד משום ממונו האי
אש לאו ממונו דבעל גמל הוא אמר לך ריש
לקיש הכא במאי עסקינן במסכתא כל
הבירה כולה אי הכי אימא סיפא אם
הניח חנווני נרו מבחוץ חנווני חייב ואי
במסכתא אמאי חייב בשעמדה עמדה
וסכסכה כ"ש דחנווני פטור ובעל גמל חייב
אמר רב הונא בר מנחם משמיה דרב איקא
הכא במאי עסקינן כגון שעמדה להטיל מימיה
רישא

ממונו ענין חלו שדרכו לילך ולהזיק את ז' ממשות' א"י צור נמי
חשיב את ז' ממשא דע"י כריית הצור משתנה ממשות של קרקע
ועשה חלל אכל מקום הילוך שלהבת אינו משתנה ממשותו אלא שנעשה דולק וסורף וא"ת ממונו נמי לית ביה ממשא כגון כרורות צרות
ולא בשום דבר ואין שום ממונו שלא יהא צו ממשא במה שפסע אכל יש חן שאין צו ממשות כגון שציר כלי צרות פיו ויש אש שאין צו
ממשות כגון שלהבת בלא גחלת כדאמרין בסוף צ"ה (דף לט.) הילוך דמו להדי שאין צנינים ממשות בהמיק שפסע צו רק בגוף האדם:
דאדייה אדווי. הו"מ לאוקמי בזה אנוני ע"י שני דאמרין צריס פירקין: **ורב"י** יוחנן בדאנהא אנוני. לא מצי למימר בדאדייה
דאדווי ועל כל הגדש ח"נ דאי כח [ב] כחו לאו כחו דמי הו על כל שאר הגדש פטור: **לא"ו** ממונו דבעד ב"ב הוא.
דאדווי לאו דהליק ועל אש של כלבו לא חייבתי חררה ואע"י דלגבי צור אכטריך מיעוט איש צור ולא שור צור כדאמרין בשור שנגח את הפרה
(לקמן דף מה.) וס"ת ח"י כתיב מ"מ פשוט ליה לגמרא משום [א] [אחיה] דרשא דפטור על אש בהמתו דג' אצות נאמרו בשור ולא יותר:
במסכתא ב"ב חררה ב"ה. דהו כולה מקום גחלת: **וא"י** במסכתא אנוני חייב. חמוני הכל גם בעל הגמל יתחייב עמו כיון
שגם הוא פושע בנספקו אכל אי בלא מסכתא יחא ליה דלא היה ליה לאסוקי אדעתיה שהיא נר במחוק אכל כיון
דאוקמיה במסכתא אי אפשר שלא יראה הדליקה כיון שדולקת כל כך שמסכתא כל הצירה דרך הילוכה והיה לו להרחיק ולמונעה מלהיות
הולכת ומסכתא אכל אין לפרש אלא חייב חמוני בעל הגמל יתחייב הכל דהא לקמן (דף כג.) פריך וליחייב בעל הגחלת ואע"פ שבעל
הכלב פסע גם בעל הגחלת יש לו להחייב שלא שער גחלתו ומשני כשעמדה כלומר לאו במסכתא דרך הילוכה אלא בעמדה במקום אחד
והרבה כל כך במשאוי שמסכתא כל הצירה צעמדה ופריך דכ"ש חמוני פטור לאו פטור לגמרי אלא כלומר פטור מחלקו של בעל
הגמל דיותר מסכתא צעמדה משאילו היתה הולכת ועוצרת בלי עיכוב ומשני כשעמדה להטיל מימיה דאנוס הוא צעמדה וז'
רישא

והתניא הכלב והגדי שדלגו בין מלמעלה
למטה בין מלמטה למעלה [א] פטורין
תרגמא רב פפא "דאפיך מיפך כלבא בזקיקא
וגדיא בסריכא אי הכי אמאי פטורים פטור
מנוק שלם והייבין בחצי נוק: **הכלב שנשאל:**
אחמד ר' יוחנן אמר יאשו משום חציו וריש
לקיש אמר אשו משום ממונו וריש לקיש
מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן אמר לך חציו
מכחו קאולי האי לא מכחו קאזיל ורבי יוחנן
מאי טעמא לא אמר כרבי לקיש אמר לך
ממונו אית ביה ממשא הא לית ביה ממשא
תנן הכלב שנשל חררה כו' בשלמא למ"ד
אשו משום חציו חציו דכלב הוא אלא למ"ד
אשו משום ממונו האי אש לאו ממונו דבעל
כלב הוא אמר לך ריש לקיש הכא במאי
עסקינן דאדייה אדווי דעל חררה משלם נוק
שלם ועל מקום גחלת משלם חצי נוק ועל
הגדיש משלם חצי נוק תא שמע ^{והגמל}
טעון פשתן ועבר ברשות הרבים נכנסה
פשתנו לתוך החנות ודלקו בנרו של חנווני
והדליק את הבירה בעל גמל חייב הניח חנווני
נרו מבחוץ חנווני חייב רבי יהודה אומר בנר
חנוכה פטור בשלמא למ"ד אשו משום חציו
חציו דגמל הוא אלא למ"ד משום ממונו האי
אש לאו ממונו דבעל גמל הוא אמר לך ריש
לקיש הכא במאי עסקינן במסכתא כל
הבירה כולה אי הכי אימא סיפא אם
הניח חנווני נרו מבחוץ חנווני חייב ואי
במסכתא אמאי חייב בשעמדה עמדה
וסכסכה כ"ש דחנווני פטור ובעל גמל חייב
אמר רב הונא בר מנחם משמיה דרב איקא
הכא במאי עסקינן כגון שעמדה להטיל מימיה
רישא

רבינו חננאל (המשך)
מילרד"ב ל"א ביצ"ן
הפירוש
ב"פירכ"א. ופריך ריש
לקיש כגון דאדייה אדווי
כלומר לא הגביה את
החררה אלא בדרך ידיו
הובאה אל הגדיש ולא
יצאה הגחלת מחוקת
בעליה ועל החררה משלם
נוק שלם שזה דרכו לחטוף
ולאכול ועל מקום גחלת
משלם חצי נוק כשעשה
עשה בידים אבל משונה
הוא ומשונה בחצי הניק
חצי נוק כדבין. ועל שאר
הגדיש פטור שאינו מחין
בעל הכלב שהיה לא עקר
והניח ובעל הגחלת נמי לא
דף (ו.) כדוסף קמחו של חצירו צפני
הדליקה ומצינו צרות מצינו וגבי גן
שלא ממחא הפטיש "ואע"י הוכנס (לקמן)
מפקיד ליה ועוד דאין לן אדם
שימחין דלדיק שפיקר הגחלים
ודליק גדיש של חצירו ולא כפ"ה
דפי' דאכא ציניו דלדיק בגחלת
שאין שלו: **רב"י** יוחנן מ"פ לא
אמר כר"י. אע"י דדריש טעמא דר'
יוחנן מקדמי הוה ליה לאוקמי קרא
לדרשה אחרינה דקציר כריש לקיש
א"י קס"ד השתא דמאן דאית ליה
משום חלו לית ליה משום ממונו
וקציר היכא דללו לו חלו אמאי לא
מחייב משום ממונו:
במונו אית ביה ממשא. אע"י
דצור לית ביה ממשא
שחייבה חררה להטיל ולא לחטוף מ"מ

ח א מ"י פ"ד מהלכות
מקי ממון הלכה ד'
ש"ע ח"מ ס"י ח"ה סעיף
ועין במ"מ פ"ד
הלכות מקי ממון הלכה
טו:

לחייב על השוגג כמוד ואולם כרזין
לפיכך אין סברה לדרוש אשו משום
חזיו: **מאי** בינייהו. הוה מצי
למימר איכא צנייהו כל היז דלעיל
כלב שנטל חררה ואנחי אנחי בגדיש
דלרבי יוחנן משום על שאר הגדיש
חזי נזק ור"ל על שאר הגדיש פטור
ולרבי יוחנן אפילו לא הית בגופו
של עדכ קס ליה דצריכה מיניה
וטמון היכא שלא כלו חזיו חייב לרבי
יוחנן: **ולר"ח** בע"ה הנחלת.

פירוש גם צעל הגחלת ולא שיפטר
צעל הכלב לגמרי כדכ"ל (דף כה.
ד"ה וזי) גבי חנוני אחאי חייב ועוד
זי צשלא שמר גחלתו ומפטר צעל
הכלב אחאי קאמר (ועל יט:) מתני'
בזרייה אדיו ודרכ הונא צעלמא
אימנר לימא דרב הונא קאי אמנני'
קשרי אדם חייב הקוסר ג"ש וצעל
התרגול פטור כמו הכא דפטור צעל
הכלב אלא ודאי צשלא שימר גחלתו
מימנר נמי צעל הכלב ולקך לא
מיתוקמא דרב הונא אמנני' דקשרי
אדם חייב משמע דחייב הכל הקוסר
וצעל התרגול יז לו להפסיק כמו כן:

וְלֹא יִשְׁלַם כִּי אִם הִרְבִּיעַ וְאִם וְאִם
 הַהֲרִיעַ * וְנִרְחַב מִכָּאן לַדִּקְדֹק דְּיוֹמָר
 יִקַּח אַחֲרָיו מִשְׁלָל יוּזֵק שִׁמְמוֹ לְשִׁמּוֹר
 לֹא רָשׁוּת לִיכַנֵּם לְצִיּוֹן כִּדִּי שֶׁלֹא חִיק
 לֹא שֶׁלֹא יִכְנֹס לָדֵד כִּדִּי לִיטוֹל חֲמִירוֹ
 (ג) לְשִׁמְמוֹתֵינוּ קִדְדֵנוּ דְּפִרְיָן אִי מִקָּל
 חֲסִיד שֶׁנִּי פּוֹשֵׁעַ לִחְיִינוּ בְּזִמָּה שְׁלִישִׁי
 רִאשׁוֹן בְּזִמָּיו: **בְּשִׁשִּׁימָר** בְּחֻדָּה
 שִׁכּוֹל הִכְלֵב לִיכַנֵּם שֶׁסְּ בְּחִימָה דְּסִס
 שֶׁכִּי וְיָלֵךְ כִּיּוֹן דְּנֹטָר כְּדִנְטָרִי אִינְשִׁי
בְּחֻדָּה: וְאִם חֲסִיד וְלִישִׁי כִּיּוֹן
 וְעַל הִכְלֵב וְעַל הַגְּמֻלָּה לֹא יֵדַע וְשֶׁ
 הִכְלֵב יֵדַע וְעַל הַגְּמֻלָּה לֹא יֵדַע וְלִקְמֵן
 וְלֹא לְפַעֲמִים: **סֵתֵם** דְּלִחּוֹת חֲתוּרוֹת
 תְּחִילָתוֹ בְּפִשְׁעָה וְסוּפוֹ בְּזִאוֹנֵם תְּחִילָתוֹ
 לְזִמּוֹר דְּאִ"כ לֹא מִיחִיב בְּחִתְּרָה כִּ"א
 בְּפִתְחָה שְׂהִיָּה עַל הַגְּמֻלָּה מִתְחִיב
 מִתְחִיבֵינוּ מִתְלֹם בְּפִשְׁעָה בְּזִמָּים פְּתוּחִים
 יֵשׁ וְעוֹלָם לֹא הָיָה שׁוֹם פִּשְׁעָה כְּדִאֲמִירָן
 הָיָה פּוֹשֵׁעַ לְעִנֵּן מִגּוֹ דְּהוּי פּוֹשֵׁעַ לְעִנֵּן חֲרָשׁ הָיָה
 הָיָה פּוֹשֵׁעַ לְעִנֵּן גְּמֻלָּה הָיָה פּוֹשֵׁעַ לְעִנֵּן
 יֵשׁ לֹא אֲמִירָן מִגּוֹ מִשׁוֹם דְּלִגְבִּי פִקָּה
 בְּפִשְׁעֵי כָּלִל אֲזַל הִכָּה פּוֹשֵׁעַ הוּא כִּכְלָב
 שׁוֹזֵק בְּגֻמְלוֹ בְּפִשְׁעָה הִיכָּה שֶׁלֹא שִׁמְרָה
 וְלֹא מוֹקֵד בְּזִאוֹנֵם לְמֹאֵן מִתְחִיב תְּחִילָתוֹ
שְׁמוֹת דְּפִי פֶּרֶה כְּחֹצֵר הַגִּזְק דְּפִי.

ה' צבי דמתי' דמן השן מועדת לאכול
ה' הכלל למה לא הביאו ממתינן כלל
ה' וגורלה לר"י דמכל הנהו דממתינן
ה' ואכלה צרות הרבים ד' [א] בחצר
ה' והא' דממעטין משדה אחר רשות
לומין יניחו וכגון שהצמחה לא היטה
עור כיון שנחמו אחר לחון פיה והא'
עור מינה דבעו לקחה דמחיצה בחצר
ה' כשנתן אחר לחון פיה דמחיצה בחצר
ה' מאי צבי ריפתך צפומא דלכלא

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

עוד ד ה מ"י פ"ב
הכלות חזק ממון
הכלה יט וע"י נהגות
נחמ"מ סמג עשן סו טור
ש"ע ח"מ סימן סאה:
ע"ו ד מ"י שם הכלה כ
סמג שם טור ש"ע
ח"מ שם שפט סע"ק כ:
ע"ז ד ח ה"א שם פ"א
הכלה ו ח סמג שם
טו"ש"ע שם סע"ק יא:

שישה. גירס (סנהדרין)
ובעטה מהלכת
ברבוצה פטורה. ואע"פ
גירס'ר חיינת ההל
פטורה. דל המטנה כגון
שכנה גירס'ר וכל
אחר כ"י (לעיל ב.)
שור המזיק ברשות
הניזק כיצד. דקמפרט
לגלוה מועדין דפרק קמא
דקמפרט נמי שור המזיק
נכסות הנזק כלל (לעיל
יט.)

[illegible]

ללייערדי קאמו מזהמינו
 עד גניחה ג' וז"ס מאי קאמר מנה
 דיעין דכל דקאי בני דינא כ' לוקמא
 בגון שהיו אחרונים צעממד כשהעידו
 את ראשונה וי"ל דעל כרחק אייר
 כשהעידו את שלשית מחלה דאי
 כשהעידו לבסוף אם כן תקשה
 המקמי דלמא לחיוביה פלגא זוקא
 קאמו דלינא הוכחה צמה מהמינו
 עד גניחה שלשית דשמא לא היה
 להם פנאי לנא לז"ד להעיד אלף
 כשהמינו עד כשהעידו את שלשית
 אז מוכחא מתלא ללייערדי קאמו:
מלא דקדמוי רבוי. לפי הספרים
 דגרסי אלף משמע דעדי
 ללאומי הכא נמי דקדמוי רבוי
 יצאה אפי' לא ליערדי גברא וכגון
 שצכל שלשה ימים צאו אלו עם אלו
 וקדמוי ולא צרמיה כהיה
 דהניקון דהסם מייר צרמיה גרועה
 דלאו מילתא א"נ דיני נפשות
 שאני וכל הך שני צרמי אמו נמי
 ליערדי צברא:)

במכירין בע"ז השור ב' וחס
תאמר אכתי מנו
למימר לחיוביה פלגא מוקא קאמינן
אקטקן שבווריס דתקן בהמינח (לקמן)
דף לה: גבי זה אומר קטן הדיק
י"ל דרוב לומר אחד מהם נאבד
ל"א דנאבד אחד מהם (א) אחר כל
הנגיחה וטו"ס דכין דאין מכירין את
השור שמא אותו שנגח ראשונה לא
היה שנגח שניה ושלישית ו"ל כגון
שלאחר שהעדי בולם לראוה והכירוהו
הסיה עושה כל הנגיחות ואם תאמר
ליעדי גברא אין העדים שהעדי
יבוס ראשון יכולין ליעד אלא שהשעין
שמתא יגח ב' וג' (א) ויכירו ומטעם זה
יכולים נמי לומר לחיוב חזי נוק באינו
משכיריו ואפי' כי אמרין ליעדי
תורא דמאינו למימר דמיירא כשהכירוהו
עד שנגח שלשה נגיחות ולאחר שלשה
מינס כשכלו להעיד תעברז בין
שזורים אחרים הודמים לו או שכתו
ממה שור היה ואין מכירין אותו
בשעת העדות דהשאל דה"ל ליעדי
אקתאו ואף על פי שאין מכירין אותו
שלא י"ש כשיגח נגיחה רביעית
דכרי אחא דלמור ברש המוכר
פירות (ב"ב דף ג' ושם) צידע שזה
הרגו ומ"מ אותם (א) שהכירו תמילה
יכולים הם לומר לחיוב חזי נוק

בצננו כשיכירו לדיעודי גברא נמי לא
האם להעיד כלל עד שיכירוהו אצל ודא
ההנעלים מחמייבים עד שידיעוהו תחילה
בצנעין לא אפשר ותימה דלא משני ש
של עמו ואורי' דשמא אין העדה מ
הוי דכנעני או דהפקר: **המשסה**

אלא אי אמרת לייט

קמאי אגן מי הוה יד
אתו הני ומייעדי ליה
לשמעתא קמיה דרב
תורא מי ניהא ולימרו
ידעינן דבל דקאי בי
קאתו אגן לחיובי גב
דקממזי רמזי רב
רצופים כבינא אמר
ואין מכירין את השוד
דאמרי תורא נגחא
לך למטורי לכוליה
המשסה כלבו של חב
ודאי פטור בעל כלבו
א"ל אנא מאי עבידנא
ליה כיון דידעת בכלבו
לא אבעי לך לאשהווי
ותם שיהו התינוקות
נוגה הא נוגה חייב א

חייב דלמא הא גנג
נגיחה לא מחייב ת"ש
שיסה בו נחש פמור
וחייב בעל כלב לא א
אמר רבא אם תמצי ל
חבירו בתבירו חייב
פמור מאי טעמא
ושינה בו פמור א"ל
משמיה דריש לקיש
לקיש שתי פרות ברש
ואחת מהלכת ובעט
פמורה רבוצה במהלך
בההיא חייב מחייבנא
לך רשותא לסגויי ע
רשותא: מתני' י"טו
כיצד יגנח גנף נשך ר
משלם חצי נזק ברשע
אומר נזק שלם וחכמ
אמר להם רבי מרפון
השן ועל הרגל ברשע
החמיר עליהן ברשות
מקום שהחמיר על
חצי נזק אינו דין שנח
לשלם נזק שלם אמר
להיות כגדון מה ברה"

שמי אמר אלה שחוששין שמי
יזיעוהו אהו כי בן ליעוהו
ולכן תריבין למהר להעדיק
אין מדינת השור המנוגה
ועתה אלה טפני חיוז ולכן
באבו שר חבירו בל לא

י' גברא • לימרו הנד

יגן דבתר שלשה יומי
 אמר רב אשי אמריה
 הגא ואמר לי ולייעורי
 הנך בתראי אנן מנא
 ינא לאסהודי בתורא
 א פלגא נוקא אתינן
 אשי אמר כשבאו
 במכירין בעל השור
 אלא היכי מייעדי ליה
 ית לך בבקרך אבעי
 בקרא אבעיא להו
 ו בחבירו מהו משסה
 מאי מי אמרינן מצי
 ליה או דלמא אמרינן
 דמשסי ליה ומשחסי
 אמר רבי זורא ת"ש
 ממשמשין בו ואינו
 מר אביו מי קתני נגח
 לא הוי תם ובההיא
 שסה בו את הכלב
 אי לאו פטור משסה
 ימא פטור אף משסה
 מר דמשסה כלבו של
 שסיהו הוא בעצמו
 ל המשנה ובא אחר
 כ פפא לרבא איתמר
 כוותיק דאמר ריש
 ת הרבים אחת רבוצה
 מהלכת ברבוצה
 ת חייבת א"ל יאנא
 דאמרינן ליה ° כי אית
 לבטולי בי לית לך
 המזיק ברשות הניזק
 ע בעט ברשות הרבים
 ת האומרים חצי נזק
 מה במקום שהקל על
 הרבים שהוא פטור
 הניזק לשלם נזק שלם
 הקרן ברה"ר לשלם
 יור עליו ברשות הניזק

לו דיו לבא מן הדין
חצי נזק אף ברשות ה

יגה שנים או שלשה וימרו
תורה וצן ליעודי גרלה
סס הכרה וכן פירח דהך
נמי שנגה שור של הפקר
לא מני למימר שאין מזכירי
דמי לשור האקטדין לקמן

לייעדו ולחייבו נ"ש. אלא הנך צתראי

שְׁרִירִים לוֹ בָּלָא עֲדוּת ד' הַכְמוּת
וּלְחִיבּוֹ ח"י: לִימְרוּ אֵין לֹא לִיעֲוִירי
אִסִּין. וְלֹא וְלֹא דִיעֵין בְּזֶקֶר חִימוֹת
בָּלָא לְחִיבּוֹי פִּלְגָא עֲוִיר (6) וְאִין עֲלִינָא
לְשֹׁלם אֵלֶּא חֲזִי הַנּוֹן: ה"ג דִּקָּא
מִרְמּוֹי רְמוּזי. כְּלוּמַר לִיעֲוִירי תוֹרֵא
יִחָא וְבוּיֹם אֶחָד וּבְנוֹן דִּקָּא מִרְמּוֹי
רְמוּזי כֹּת עֲוִירי רֵאשׁוּנָה לְעִידִי כִּמְתִי
שְׁלִישֵׁת שְׁעִירֵי הַלֶּכֶךְ וְדִלִּי אֲחֻרּוֹנִים
נְמִי לֶכֶךְ נִכְחוּבוֹ וְהִיוּ יוֹדְעִים
בְּרֵאשׁוֹנִים וּכְךָ שִׁמְעִי: רב אִשִּׁי
אֲמַר. לְעוֹלָם לְאִיעֲוִירי תוֹרֵא יִחָא
דְּמוֹקִינָן לֵה כְּשִׁבְדָּא רְלוּפִים כּוֹלָם
בְּזוֹ בִּימֵי דְהַשְׁמָא וְדִלִּי יַעֲבִי הִנֵּה
בְּהִי: וְאִין מְכִירִים אֵת הַשּׁוֹר.

הלכך לא נכתובו אלא לעשותו מועד
שהיו יודעים צעדות הראשונים
למשום חצי נזק כיון דאין מכירים
את השור לא אחר ומסבדי דתם
אין משלם אלא מגופו אבל ליעודי
גברא לא ניהא דמנא למימר קמאי
מי ידעיין לנבט לתלמי יומי ואחר
הני ומיעדי לאין אן אפלבג נוקא
אמינ וליכא למימר צהו אין מכירין

את השור ולייעודי אמו דמי הוא
ידעי דסופו לחזור לנגוח שניה
ושלישית: כלבו של חבירו בחבירו.
לוי המשקה כלב ראובן בשמעון:
והאי פטור. דגרמא נזקין הוא:
הא גא שור אחר על ידי משמשו
המיתוק חייב ואע"פ דשאי הוא:
למא. אע"פ דנגח חס הוא דלא
הוי ובהאיא נגיחה לא מחייב והאי
דקמי ואינו נוגח לשויה חס קמי:
ספסו בעמלו. שנפך הכלב את
המשקה בעל הכלב פטור: בעסה
מהלכת ברבועה פטורה. דלא היה
לה לרצון ברשות הרבים וכל המצנא
וצא אחר ושינה צו פטור: **ביתני'**
נגח נגף כו'. כולן מולדות קרן הן
שהוא פטור. דכתיבי ובער צדה
אחר [שמות כב]: **דיו לבא מן הדין להיות**
נכדון. קרן ברשות הניקח שאתה
מביא מדין קרן ברשות הרבים
דקאמרת קרן שהחמיר עליה ברה"ר
אילו דין שנחמיר עליה ברשות הניקח:
לא

חֶזֶק חֲצִי נֹזֵק אָמַר לָהֶם ⁽¹⁾ אֵפֶּי אֲנִי

ו' ו'ל דלי לחיבו ח'נ' אמו לא היה
ירין להעיד קודם נגיחה רביעי' דלח
נ' ב'ן ליעודי מורא ב'ן ליעודי גברא
ו' של כעמי או שהעידו שגגה שזורים
השור המנוגה דלי אין מכירים שמה
דף (ע). שהאדם נלחם עמו להורגו:
אין

(א) [סנהדרין פו:]
 (ב) [לקמן מה.] (ג) לעיל כג:
 (ד) [לעיל כ.]
 (ה) לעיל כ. לקמן לב.
 (ו) לעיל טו. (ז) [לעיל יד.
 (ח) (ט) [לעיל טו:]
 (י) [סנהדרין לא גרס אף.]
 (י) [ג"ל דהנחנקין פו:]
 (כ) [ועי' חוספות סנהדרין
 פו: ד"ה קמ"ג.] (ל) הוא
 גליון. רש"י (ט) ג"ל
 שהעירו מה"מ (ג) ג"ל
 כצנ

(א) יִשְׂרָאֵל ד"ה לַיְמֵינוּ וְכוּ'
פִּלְגָא זִקְא אַחֲיָן וְאִין
עִלְיוֹ: (ב) חוּס' ד"ה
בְּמִרְיָן וְכוּ' דַּלְגָא אַחַד
מֵהֶם (אַחַר כָּל גֵּיסָה)
תַּלְמִית וְכוּ' ק"א אַחַר
כָּל הַגִּיחִיחוּת (ג) בְּאִד
שֶׁמָּה יָגֵם שְׁנוֹת וְזֵלִשִׁים
וּבִיבְרִירָהּ וּמִטַּעַם וְכוּ'
זֵלִט בְּשִׁיבְרִירָהּ כָּל־וְכוּ'
לַקָּמ:

גמרא לימרו הנך קמאי.
 עין צ"ב דף נו ע"ב
 תוספות ד"ה משלשין:
 שם כי אית לך דשוהא
 כו'. עין לקמן דף כז ע"ב
 תוספות ד"ה אמאי פטור:

ב' ביום ראשון כ' בשבט ה'תשנ"ב
שור שפרש מן השוורים
של מלני וגנא שור של
ראובן מזהירין אחו כ'ד'
לשומר כל בקריו והעדר
אחרים כ' ביום שני ראש
שור שפרש מקרן של
מלני וגנא ביום שני
שורו של שמעון והעדר
אחרים כ' פירש שור של
ההעדרים של מלני וגנא
ביום שליש שור של לו
והדמן לרן לאלו של
כיתח שור של
אחר מן השוורים שהעדר
של בעלותי כ' באכל
בקר שור גנא ואמור
השור הראשונה שני
השור שהעדרו של בעלותי
ביום ראשון והעדר הכת
השניה כמנור והשלישית
כמנור נמצאו שור כיתח
בעדות בעלים ובעדות
אחית לבני השור וכו'
החזיקו ארבעה למימי מיה
מנתתא ליערז חררא
הכי אביא ארבע למימי
ליערז אביא ובעיא לא
אפשיטא 17 עור דברים
האללו חמשה סבארי
למבינים כפ' שור שננא
ארבעה חמשה שורים.
איביא לומר המשסה כלבו
של תבירו הויקין מור
משסה ורא פטור בעל
הכלב חייב א' ולא
אפשיטא 18 חיש שישא
כל כלב שישא ב' נחש
פטור אוקינטא פטור א'
משסה אמר ב' כלב
הכלב לומר המשסה כלבו
של חבירו בחבירו חייב
כלב הכלב שישתה בעצמו
פטור שמעון בעל הכלב
בבעל הכלב ואע"י דרבא
אדא חייב בריה שמים:
אדא דאורייתא אלא

(א) נראה דג"ל וי"א דרב אשי הוא דלמר לרב סנהא. (ב) ע"י ברש"י וכתובים בקטיו"א. (ג) ע"י חוס' ד"ה אלא. (ד) ע"י חוס' ד"ה במירין שביכול דבר ר"ם אלו. (ה) ע"י ברש"ש סי"ד.

עין משפט
נר מצוה

ע א מ"א פ"א מהל'
ממולד משכן ומושב
הלכה ינ סג עשן רמא
רמב:
פ ב מ"א שס הלכה יד:
פ ג מ"א שס הל' ח:
פ ד דה מ"א פ"א מהל'
כלים הלכה יג ופס"ג
הלכה א:
פ ו מ"א פ"ה מהלכות
טומאת חמ' הלכה א
סמג עשן רמא:

1. וּבֹל אֲשֶׁר יִפֹּל עָלָיו
מִדָּם בְּמָתָם יִטְמָא מִכָּל
כְּלֵי עֵץ אוֹ בָּגָד אוֹ עוֹר
אוֹ שֶׁקָּל כָּל בְּלִי אֲשֶׁר
יַעֲשֶׂה מִלֶּאכָה בָּהֶם
בְּמִים יִזְבָּא וְטָמֵא עַד
הָעֶרֶב וְטָהַר:

- וְיִקְרָא יֵה אֶל
 2. וְכָל בְּנֵי לֵוִי כָל כֹּהֵן
 וְכָל מְשֻׁעָה עִימָם וְכָל
 כָּל עֵץ תַּחֲתָאֲנָה:
 כַּמְּבֹרָךְ לֵךְ
 3. אִישׁ אִישׁ מִזִּמְתֵּי אֲרֹץ
 וְהָאָז עָרְצָה אֵל וְכָל
 כְּדֻשָּׁתָם לֵךְ יֵה אִבְלֵךְ
 אִשְׁרֵי וְהִגְבֹּג בְּכָל
 טַעַם טַעַם אִשְׁרֵי
 תִּמְאֵם מִמֶּנּוּ שִׁכְבַּת יְרֵעַ
 וְיִקְרָא יֵה
 4. אִישׁ אִישׁ וְכָל
 בָּבֶל אִשְׁרֵי טַעַם לֵךְ
 אֵל בְּאָרְצָם אִשְׁרֵי טַעַם לֵךְ
 לְכָל כְּסֻתָּא:
 וְיִקְרָא יֵה
 5. וְכָל בְּנֵי לֵוִי עֹד
 וְיִקְרָא יֵה עִימָם שִׁכְבַּת
 וְהָאָז רִחַק מִמֶּנּוּ וְטַמָּא
 וְיִקְרָא יֵה עִימָם
 6. וְיִשְׁכַּב עִימָם בְּנֵיכֶם
 הַשְׁכִּיעִי עֵינֵיכֶם וְשִׁמְרֵתֶם
 תִּבְּנִי אֵל מְדִינָה:
 כַּמְּבֹרָךְ לֵךְ
 7. יִבְרַע אִישׁ שְׂדֵה או
 כָּרֶם וְשִׁלְחָה אֵל בְּעִירוֹ
 וְכָל שְׂדֵה אֲרֹץ מִרְיָם
 שְׂדֵהוּ וְיִשְׁכַּב כַּמְּבֹרָךְ
 עִימָם:
 שִׁמְרֵתֶם לֵךְ

כימים שראה בהן הזוב
רדחיש לצחצוחי זיבה אבל
זב בימי סיפור וליכא
למיחש משום צחצוחי
זיבה לא אלא האי תנא
זיבה דתנן למעלה מהן זוכר
של זב ורוקו ושכבת זרעו
ומימי דגליו ודם הנדה
שמטמאין במגע ובמשא
רדייקין משום צחצוחי
גבי רוקו ולא קנתי ליה גבי
זובו ש"מ דמרוקו מרבה

ומיחיל ליה וקחתי בין
במגע בין במשאל. אמר לי
ר' אחא מפרתי לאו דריש
הוא הדיא תנא ליה דריש
והוה ע"א דר' מפרקי
ודגיא מפך במת מין
שדוהו וזאז וסה ספך טעמין
שדוהו וזאז וסה ספך טעמין
מפך שטמטא בוב דין הוא
שדוהו וזאז וסה ספך טעמין
לדין שדוהו וזאז וסה ספך
טעמין. וסמא דר' לר' יו
ק' לטעמא עזא ולחני
ק'ו למעוטי טעמאז. ו
מפכטא שבת פ' אמר ר'
שיבבה אלא שיעבה גרסי'
מפכטא שבת פ' אמר ר'
שיבבה אלא שיעבה גרסי'
מנא לן דתדור חזקה חזקה
ואמר ר' אחא וריש אמי יעז
מכשכשן מוכשכשן מוכשכשן

מפץ במת מנין ודין הוא ומה
פתח אשר אין צמיד פתיל על
בתורת כהנים וכל אשר ישב ע
פרט לזה שאומרים לו עמוד ר
תחטטאו וכתיב נמי במת וכל
קודמת לפתחו כלומר שטומא
למפץ מינינו ומה פלוג שטה
שיחא טמא במת בק"ך אם ה
טמאין במת כדאמרנו ועמדה

כה:

מפץ במת ב'ו'. הא דאמרין בכל דוכמין (דה מט. סוכה כ.) כל המטמא מדרס מטמא טמא מת מהבא נפקא:

שָׁמַע לְכָל מִנֵּה כֹה לְכָל הַיָּמָה וְשָׁמַע
כֹּה לְכָל מִנֵּה כֹה וְאָע"פ שְׂרָאָי
לְגַנְיָעָם שְׂעַר הַזֶּה אֶל מַטְמָא (6) מִטּוֹס
לְדַעֲשֵׁי רָחוּ לְגַנְיָעָם בְּשַׁר קְדוּמָתָם
שְׂעַר נִפְקָא לָן מִבְּשַׁר הַזֶּה וְאָמַרְתָּ
בְּדַפְרָךְ קָמַת דְּדִידָה (דף ה:) אֲמַרְיִין
לְדִלִי חֲרָם הַמִּזְבֵּךְ אֲמִיד פְּחִיל הַיָּצִיל
בְּצִלָּה הַמָּת אֵין יָצִיל בְּפִתָּה לַעֲמֵת
שְׂעַרֵּי הַמִּזְבֵּךְ (וַיִּשְׁעֵן דף פ"א):
פְּרִיזָּה בְּסוּפוֹ וַיַּחֲשֹׂשׁ שְׂמָא חֲסִיטָס
אֲשַׁמְטוּ דְּהָא אֲלֵמָא מִשְׁמַע דַּמַּטְמָא
בְּהִיטָס אָע"ג דְּאִין כֹּה לְכָל מִנֵּה
וְאִוּרִית דַּלְמִיד פְּחִיל כֹּה לְכָל מִנֵּה
מַחֲשַׁבְתָּן לִיה מַפְּטִי שְׁעוּמַת לִהֲפַחַם
וְאָע"ג דְּגַבִּי קוּלִית נְצִילָה אֲמַר בְּהַעֲוֹר
וְהַכּוּטֹב (חֲלוּן דף ק"ב): דַּמְחֹסֵר
נְקִיבָה כְּמִיחֹסֵר מַעֲשֵׂה דְמִי וְאָע"ג
שְׂחָבֵשׁ עָלֵיהּ לְנוּקְבָה אֵין מַטְמָא בְּשִׂמָּא
דִּיהֶם סַחֲמָא אֵין שְׁעוּמַת לְגַנְיָעָם
אֲלֵמָא ע"י מַחֲשַׁבְתָּן אֲכַל אֲמִיד פְּחִיל
סַחֲמָתוֹ עוּמַד לִהֲפַחַם וְאָמַרְתָּ מַה לְפָסִין
קִטְיִינִס שְׂעַר מַטְמָא מֵאִוּרִין [א] שִׁיכּוּל
לְחֹלֹת שְׂחָבֵשׁ אֵין מַת פְּסִינִס דְּקִטְיִינִס
נְמִי יִדְיִינִין ק"ו מַפְסִין קִטְיִינִס דַּמַּטְמָא
בְּשַׁרְךָ וְאָס כֵּן בְּעַדְשָׁה נְמִי יִכּוּל
לְיִכְסֵם בְּפִיז יוּ"ל כִּלֵּי עֵץ וַיִּכְחוּ מַה
לְשַׁאֲרַל כִּלִּיס שְׂכָן נַעֲשִׂין אֲכַל הַטּוּמָא
בְּחֹמֶר מַחֲסָן דִּין קִטְיִינִס וַיִּיחֹמוּ
וְאָמַרְתָּ מַפְסִין גְּדוּלִיס מִכֵּן גַּמֵּר דִּלָּא
מַטְמָא מִדְּרַס דַּנְּפִקָא לָן בְּשַׁרְךָ ר'
עַקְיָקִיבָה (שַׁבָּת פ"ד: ו'ס) לְדִלִי חֲרָם אֵין
מַטְמָא מִדְּרַס מַטְמָא טַמָּא מַת וְשִׂמָּא
יִיחָא לִיה לְמִינְקָט פְּסִין קִטְיִינִס
שְׁעוּמִינִי מִלֵּל טוּמָאִים וְכֹ:

שלא יטמא במשיניות
הזו נהי דנשכר הזו לא מטמא
הנ"מ בשכר שמשכר זה גופיה נפקא
לן וטומאה שער הלכך צענין נפקא
לנגיעת בשר אבל רוקן דנכח ביה
צהדיא וכי ירוק הזו בטמא פשיטא
דלא צענין ביה ראו לנגיעת בשר:
מפץ שטמא בזב כו'. וא"ת
כלי חרס המוקף למד פמיל
ויזכיה שטמא בזב בסיטא דכפ"ל
וטמא בזב וואמר ר"ת דלא שייך
למימר יזכיה מנמנד פמיל שהרי
כענין שטמא בזב היה מטמא בזב
דמה שטמא דבסיטא זה מאס דמי
כמו שהזכיר נגע בסיטא כדלמימר (ד"כ
פרשה מזרע) אחיהו מנג שהו
ככולו היו ואמר זה הסיטו וזמנת נמי
א"ת היה חית מן המט בזבוכו היה
טמא וקמיייתי ליה בין לטומאה
שער בין לטומאה שבעה. מימה

מופנה מצד אחד הוא
מצד אחד למדין וא
למ"ד ללמודין ומשיני
דמה נמי אפגויי מו
לשכבת זרע דכתיב
או איש אשר תצא
בשכבת זרע וכל בגדו
עליו שכבת זרע בגדו
במת למה לי ש"מ
משני צדדין הניחא ל
באתרא אלא למ"ד דיו
למימר אמר רבא אמר
ביום השביעי יכל ט
במת לא יהו פחות
ורגל חייב ברשות
משלם אלא חצי נזק
נזק שלם אינו דין ששפ

דמה טומאת שבעה שייך ליה דלית ליה טהרה במקוה דאמרינן
לגומר שנעשה אז הטומאה דקין דכר שמטמא טומאת שבעה הא
במקוה עירובין (דף קד:) ו"ל דהאי ק"ו נמי מהני לפשוטי כלי ש
הבדרייה ממירי בכל מפתח בין מפת של עץ שיש לו טהרה במקוה
השיטה וגמי ויהא פריך ממפת של עץ: **וְהָיָה** כוונתו משני צדדי
דככל המורה כולה למיחל מן העל: מן הקדשים לוי"ל
כדאשכחן בריש פרק שני דחולין (דף לו:) גבי הכשר דחד לטומאת
לכלל מייל לא גמירי מהדרי כ' אם לגבי הך דהכא ובסוף פרק
ששענין אחד הם לטמא בשניהם וכן דיות הכלים והאכלים ליפליין
לכלל מייל ויפלי מ"ק: דמשעקלה ו' **אמר**
גמיריה שוב אע"ג דשך גופיה גמירין מקל וחומר נכחו זה

[illegible]

וּבוֹנוּ עַל זֶה. וְכוּלְהוּ הֵיךְ מִפְרָשׁ בִּפְ' דַּס הִדְרָה (מִדָּה 77 ע"ה): לְמַטְמוּלָה
בְּחִשְׁבָּה: אִ"ל לִפְנֵי. שִׁי"ר גְּבִי וְזִי: וְזִי: אֲדֵינָה מְרוּקוֹ. כְּדִמְרִינִן לְעֵיל וְעֵינָן
מִמָּה טַהוֹר בְּטַהוֹר כו': מִקֵּץ כָּתוּב מִדֵּינָה: אֲמַתָּה לִפִּי שְׂאֵמֶר כִּמֵּה גְבִי
מִדְּמִין וְכֵל בְּגַד וְכֵל עוֹר וְגו' (מִבְּמִדָּה אֵל) אֲמַתָּה לִפִּי שְׂאֵמֶר כִּמֵּה בְּגַד וְכֵל
כָּלל עוֹר וְכֵל כָּלל כְּלִי עֵץ מִדְּמִין

ושכבת זרעו ומימי
מאין בין במגע בין
שא"א בלא צחצוחי
ובבו מ"ש דקתני לה
אתי מרוקו א"ל רב
והא האי תנא לא
מפריך ק"ו⁶ דתניא
הוא ומה פכין קטנים
במת מפץ שמטמא
במת ומביית לה
ין לטומאת שבעה
לטומאת ערב ואהני
בעה א"ל כבר רמא
אביי וא"ל אביי תנא
וה"ק המפץ בשרין
בין קטנים שמהורים
שמטמא בזב אינו דין
לא מפץ במת מניין
ן ונאמר בגד² ועור
האמור בשרין מפץ
לאמור במת מפץ
לא מופנה איכא
מן מטמא בכעדשה
ממא בכעדשה אלא

לומר והלא מנחם מפך בשךן הוא
דמימי בק"ו מזוז ולטומאת ערר ולא
מפך במת: **טמא בשךן**. דשךן
מטמא כשדעשה והלאו הוא ליכנס
בפי פך קטן: **הניחא למ"ד דון מינה**
ואוקי מינא. איכא למימר דלא
אינטריכא בגד ועור דמת אלא
לפטורי דגמירין לה מש"י לקבולי
טומאת מת ומוקמינן טומאת מת
באלתף מה באלתף כליס טומאת
שבעה ארץ גבי משך טומאת ז' אלא
למ"ד דון מינה ומינה. דמילתא
דילפינן ליה ממילתא אחריית לכל
מילי דיינינן ליה מינה מפך במת
לנומאת שבעה מנלן (י) (ספחא בגד
ועור דמת אינטריך) דאי (י) [משךן
הוא גמר] אמינא טומאת ערר
הוא דלית ליה: **וכבשתם בגדיכם**
וגו'. וגזירת הכתוב הוא דלא
אמרינן ביה דון מינה ומינה:

ביום מקל וחומר ומה קרן שברשות הגזוק אינו רשות הרבים חייבת שז' ורגל שברשות הגזוק משלם ז"ל חייב אמר קרא ⁷ובער בשדה אחר ⁸ולא ברה"ר ⁹אמר

ויון לית ליה טהרה במקוה * אין נעשה אב הטומאה בדממה
המיוחדים למדרס שטמא בזה ומיימי להו לטומאת צבעה א"נ
לזמן מנח של גי'ס וגמי ובצמטת שבת (דף ע"ד.) פריך ממנח של
חיתת לנה לי גי'ס פריך ויתקטע ממנו לשבת וז"ל (ש"ל) שרץ
לכחך לאו לכל מיני גמירי מהדיר לא מהיקישא ולא מגזירה שזה
מת אחד לטומאת שרץ וזריכא ומדליתערך ג"ס הוא דשמעינן
הא אשה (שם דף ע"ד.) לרבות דבר בהא מונח הסוס ומונח הפרה
העור והרועב (חולין דף ק"ח.) לא מנריך חרי קראי למת ולשרץ:
לטומאה דכתיב נהדיו משמע ליה קרא והשחא דליפין מת
חשיב כיה:

[illegible]

(שבת פד, ב) שבת קדש,
 [זדה כב:], (ד) [שבת
 גא, יבמות ע: (ה) [יבמות
 ח: (וש"נ, ו) [לעיל כא:],
 [ז"ל וכלי, ח) [ז"ל
 מדבר יט, (ט) רש"ל מ"ז
 י"י רש"א, י) [רש"ל],
 בס"א: משרץ גמר הוה,
 [בדליחא שביעות י
 זכחים מט:],

THE END

(1) תוס' ד"ה ומה וכו' לא
טמא כדפי' בקונטרס
[במס' שבת]:

יְלִינוּ דַּוָּנָה

גליון הש"ס
 וס' ר"ה וקמ"ח בו'
 ה' נקשה אב הטומאה.
 פסחים דף יז ע"א
 תוספות ל"ה רבינו:

הוֹדוֹת הַזֶּה

[א] 'זוס' ד"ה ומה כו'
יכול לחלות שער של מת
(זיין) תא"מ (ועיין
בהגהות רש"י):

מוסף רש"י

הגבא בסוף המסכת

בינו חננאל (המשך)

היה טמאין טומאת ערב
ליום בבלים וכלים אחרים
טמאין טומאת ד'

ו בכלים שנגעו במת

[illegible]

שרץ דליכא הכא דין

וְהוֹרִייהוּ לִיבֵּא בְּכֵלֵי
וּמִסְתַּמְּכִין כְּהֵן שׁוּמָאֵת ד'
מִחֲרִי שְׁלֵמֵהּ הֶשְׁרֵן מִן
מִפֶּן מִן הוֹב בְּקִי חוֹר
לִמֵּד הֵמֶת מִן הֶשְׁרֵן
יִמָּאֵת אִפִּין בְּגִיירָה שׁוֹה
אִי בְּקִי וְהוּא מִפּוֹרֵשׁ
כִּפִּי אִיזוֹה מִקְוֵם שֶׁל
חַיִּים בְּתַחֲלִיתוֹ כִּי דָבָר
לִמֵּד בְּקִי דִין הוּא
יִלְמֵד בְּגִיירָה שׁוֹה הוֹב
כִּמְד בְּגִיירָה וְנָאֵר מִכַּת
לֵב כִּגְד וְכֵל עוֹר וְגו'
וְשֶׁרֶץ כְּתִיב אִי כִגְד אִי
וְאִי אִי שֶׁק וְגו' מֵה כִּגְד
וְהָאִמּוּרִי בְּשֶׁרֶץ מִפֶּן
אִי אִי כִגְד וְעוֹר

למד והמלמד שאם הוא

ל לרכבן למדין ומשיבין
פלת חתיכה באר היטב
כלל ודבריו פשוטין הן.
כלל שרץ וכתוב בשכבת
א ממנו שכבת זרע הנה
ועור דכתב רחמנא במת
זון מינה ואוקים באתרא
ת והביאיה [אגב] גררה

מיד' בוליה ניוקא קאמרנין. וא"ת וציער ע"כ לגמרי אחא לפטור דנוק שלם מהי מימי לאו פירכא היא דלא לאו בשדה אחר ממילא חייבת נוק שלם בדרשות הרבים בלא קל וחומר: **ולא** תהא שן ורגל בוי. וא"ת הא אמר כספו של זה ולא כספו של אחר וימל לדין למעט ממספו כספו אלא אחי נוק משתלם מגופו דכספו של זה חצי נוק מגופו ולא של אחר וכאן אם היה בחצר הגיוק חצי נוק הוה משתלם מן העלמיה אבל לעיל אי הוי מחייב שן ורגל ברה"ר הוה משתלם מגופו כמו קין וא"ת הייב גמר הכא מקין מה לקרן דין הוא שאפילו בחצר הגיוק לא משלם אלא

חזי נזק שכן אין משתלם מן העלייה
יש לומר לדרוור יוכיחו שמשתלם
מן העלייה לרוב פסא (לעיל ג.) ואין
משלם חלל חזי נזק וז"ל אי שן ורגל
בחצר הניזק חזי נזק אמאי אינטיגרי
כספו של זה ולא כספו של אחר דהשתא
ק"ו דלעיל לכת * וי"ל דאי לאו כספו
הוא שצניקין ק"ו דקל דמימיל
במשלומין והוא עבדין קל וחומר
לעיל דמחמיר בפשולומין;

עליו: **בַּחֲזֵר הַיָּנוּחַ**. לחיובת דרגל
בַּחֲזֵר הַיָּנוּחַ הָאֵל: **הֵכָּה נָמִי לֹא**
שָׁנָה. דרגל מועדת מתחילתו היא
לְרֵכִי וּלְדִרוֹס: **לֹא מָשׁוּם דַּסְכָּר**
לְרֵכִי יוֹם הַגִּלְגִּילִי. דלמר שפירקס)
דלקמן (דף מב.) חס משלם חצי כופר
בַּזְרָה"ר: **וּמִיָּסִי לֶסֶה**. רבי טרפון
לרשות הניח כופר שלם: **מִקְ"ו מַרְגָּל**.
כִּי הֵימִי דַגְמַר לִקְרָן חֶס לַעֲנִין נִזְקִין
שפתינן והכי גמר לֶסֶה מֵה שֶׁן וְרוֹשָׁה
צמתינן בְּרוֹשָׁה לְרֵכִי נִגְמִי בְּרוֹשָׁה
הַיָּנוּחַ כּוֹפֵר שֶׁלֶם קָרָן בַּזְרָה"ר חֲמִי
כּוֹפֵר כִּר' יוֹסִי הַגִּלְגִּילִי אִינוּ דִּין שֶׁבְּרוֹשָׁה

במאי מימי לה: **מניזקין דרגל מייתי לה.** ובעולם ליכא כופר ברגל הכי גמר ר' טרפון מה רגל שזרשות הרבים פטור מניזקין ברשות הניזק נזק שלם קרן שמונת הרבים חלי כופר כ' יוסי הגלילי אינו דין שזרשות הניזק כופר שלם: **שכן ישנו נזאש.** תאמר בנזכר שאינו נזאש מלחמתיק בפי' (דף י'): **טמון.** שפטור נזאש וחייב ברגל ומייתי לה הכי מה רגל שזרשות הרבים פטורה מכלום חייבה ברשות הניזק אפילו על הטמון נזק שלם

קצין שגרתי"ר חלי סופר כ"ו: שכן ישנו כבוד. "שאלם היה גדי טמון בשק או בתרמולו ותתגלגל ופסל לצור כבוד. מכילים. פטר כבוד או הכבוד ומכלים דרגל מיימי לה וכדפרישית: מכלים טמונים. דרגל מיימי לה: דרגל שכן ישנו כבוד. מה דרגל כופר שאלו כרגל: מתנ"י סימא אה עין חצירו. אפי' בשוגג: נז' מה נלים הרבעה בדכים לא. דלף חצירי כדור: אפי' סימא אה עין חצירו. דלף חצירי: דלף חצירי אה עין חצירו. דלף חצירי: דלף חצירי אה עין חצירו. דלף חצירי: דלף חצירי אה עין חצירו.

[illegible]

כ"ש אומר משיבול' אומר משיחבר' דברי' ר' מאיר וכמנעא תבילאן אן תבילאן
 כ"ה טהרה במקור שכיתה מטהרתה. תורה לידקען און משיח' משתנו וטאל' אן ורגל'
 כ"כ ספס' לש קין ולא וולח' אלא חתא' (שן ורגל) חייב ברה"ש וטאל' אן וספין' ר'
 תולקו אדום אים ב'כסר ופריק' עילו און אדום אהר' שון חייב דר' חייב דר'
 חייב' אלא אהור' השור' אים אלא און כלב' אביעילי' להו' לאל' שרוד' על' דבי
 שונח'שם כופ' מ"ש הכניס שור' לתנע' בעל' אהר' כרשות רגנא' לבעל' אהר' חייב'
 כ"ה און מ'רע' מיעד' חייב' דברי' ר' טרפון ואמרי' כון' אלא' בעל' שון' על' כון' ר'

בבור כך אין כופר שלם
בקרן ברשות הנזק ואמרי

(א) קרן כס"ל. (ב) ודאין כס"ל.

דמח' חלל חיצות גם לער הפלע. (ג) נבמרחא חיתח רצה.

ה. פתח בכד וסיים בחבית.
ממקח וממכר. קיימא לן כי
יח גדולה ממנה ואם אמר
טעא קרו נמי לחביתא כדא
א זיל בחר רובא ורובא

אלס מח קינל. (ג) וכן כח
יין עקר כד א'.

זאזי

(א) לשון רבינו ז"ע לנבא"ה
הרי מ"ר בגור נר"ה ופשיטא
דהוא הפקר.
(ב) לשון זה משולל הצנע
לדארגה אם לא הפקירה
אמאי פטור ופי' ברש"י וז"ל.

[illegible]

ל שנתנו לו חכמים רשות
הוצאת זבלין ודברי הכל

המניח פרק שלישי בבא קמא

לא.

עין משפט
בר מצוה

(6) [נפיל כו':] (3) עין
נמדוסי הכשר' (2) (ד"ה
וסכ'ל)

הנהגות הב"ח

(6) תוס' ד"ה אמר רבא
וכי' מלמדין לקמן: י"ב
ז"ל בדפדפין:

מוסף רש"י

סליקוסתא: ע"כ שיהא
נאה למלאה ולתריט. (נשבת
3.)

רבינו חננאל

סליקוסתא: מתני' שני
קדרין שהיו מהלכין זה
אחר זה נתקל הראשון
בר' אמר ר' יוחנן לא תימא
מתני' ר' אמר רבא דאמר
נתקל פושע הוא ונשום
הכי חייב אלא אפילו רבין
דאמר נתקל אנוס הוא
הכי חייב שהיה לו לעמוד
ולא עמד ור' נתן בר
יצחק אמר אפי' נשבר
ואינו יכול לעמוד חייב
שהיה לו להזהיר לבאין
אחריו. ר' יוחנן אמר כיון
שנשבר ואינו יכול לעמוד
טרוד הוא להזהיר. תנן
היה בעל קורה ראשון
ובעל חבית אחרון כי
וקתני חייב דהיה ליה
להזהיר ולא הזהיר מאי
לא כשעמד לכתף להקן
המשאיר על כתיפו ואע"פ
שהוא טרוד אמרי' הוה לו
להזהיר קשיא על ר' יוחנן
ופריך כשעמד לנחש שאינו
טרוד ואע"פ שעמד לפשע
כי אמר לבעל החבית
עמוד פטור: ת"ש הקדרין
והזוגין שהיו מהלכין זה
אחר זה ונתקל הראשון
ונפל בו ופריך ר' יוחנן
הוא רבא נתקל ראשון
חייב בנזקי שני בין בנזקי
גופו בין בנזקי ממונו שני
חייב בנזקי שלישי בר.

סליקוסתא. פסולת עילורי תמרים שעשו מהן שכר. ל"א שמר
שכר תמרים ומנגבין אותו כעין יין קרוש ומלכילן לתמורים:
כשעפסיה. דלמרי הלכה ומורין כן: מוסרין סווי. שהתרו כמה
פעמים צנעלים: שהיה לו לעמוד. כלומר דכתיב מתקומם מתניחין
שזה צנעלמו כזי עמידה ולא
עמד: **לכפף.** לתקן הקורה על
כתיפו כדרך נושא משא: **לפוש.**
דמשונה הוא ואין רה"ר עשויה לכך:
והזוגין. מוכרי כלי זכוכית: **ואם מחמס**
ראשון נפלו כולן. לקמן מפרש:
ה"ג

מתני' ר' מאיר הוא דאמר **ה' נתקל פושע** הוא וחייב אלא אפילו לרבנן
דאמרי אנוס הוא ופטור הכא חייב שהיה לו לעמוד ולא עמד רב נחמן בר
יצחק אמר אפילו תימא לא היה לו לעמוד יהיה לו להזהיר ולא הזהיר ורבי
יוחנן אמר כיון דלא היה לו לעמוד לא היה לו להזהיר דטריד תנן יהיה
בעל קורה ראשון ובעל חבית אחרון נשברה חבית בקורה פטור ואם עמד
בעל קורה חייב מאי לאו שעמד לכתף דאורחיה הוא וקתני חייב דהוה
ליה להזהיר לא הכשעמד לפוש אבל עמד לכתף מאי פטור אדתינן סיפא
ואם אמר לו לבעל חבית עמוד פטור לפלוג וליתני בדידה בר"א כשעמד
לפוש אבל עמד לכתף פטור הא קמ"ל דאע"ג דעמד לפוש כי קאמר לו
לבעל חבית עמוד פטור ת"ש 'הקדרין והזוגין שהיו מהלכין זה אחר זה
נתקל הראשון ונפל ונתקל השני בראשון והשלישי בשני ראשון חייב
בנזקי שני ושני חייב בנזקי שלישי 'ואם מחמת ראשון נפלו ראשון חייב
בנזקי כולם ואם הזהירו זה את זה פטורין מאי לאו שלא היה להן לעמוד
לא שהיה להן לעמוד אבל לא היה להם לעמוד מאי פטור אי הכי אדתינן
סיפא אם הזהירו זה את זה פטור לפלוג וליתני בדידה במה דברים
אמורים שהיה להן לעמוד אבל לא היה להן לעמוד פטורין הא קמ"ל
דאע"ג דהיה להן לעמוד כי הזהירו זה את זה פטורין **אמר רבא**
ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו שני חייב
בנזקי שלישי בנזקי גופו אבל לא בנזקי ממונו ממה נפשך אי נתקל
פושע הוא שני נמי ליחייב אי נתקל לאו פושע הוא אפילו ראשון נמי ליפטור
ראשון

וקתני חייב. שהיה לו להזהיר אע"ג דטריד לכתף היה לו
להזהיר וא"ת ומנליה דמשום שהיה לו להזהיר חייב דלמא
משום דמוקמינן לקמן דרמי כשלדא וחייב משום דלא ה"ל למירמיה
כשלדא ו"ל דשלדא נמי דרכו כשמכתף וא"ת אי אורחיה אמאי
הוה ליה להזהיר הא לקמן מוכח דאי
לא רמי כשלדא פטור דלצינע ליה
לבעל חבית לאסוקי אדעמיה שמה
יעמוד בעל קורה וא"ת אפי' כשלדא
נמי ליפטור הכא דלצינע ליה לבעל
חבית לאסוקי אדעמיה שמה יעמוד
כשלדא כיון דדרך המכתפין צדק
ו"ל כיון דלפועמים מכתף ואין מניח
כשלדא לא צינע ליה לאזהורי וא"ת
כי מוקי לה נמי כשעמד לפוש אמאי
חייב הא כיון דלצינע ליה לאזהורי
במכתף צעמד לפוש נמי צינע ליה
לאזהורי דמנא דע אס עומד לכתף
או לפוש ופושע הוא ו"ל דמיכנר
שפיר אס עומד לפוש או לקנף הלכך
כשעמד לפוש אין לאחרון ליזהר
משלדא דלאו אורחיה כשלדא כשעמד
לפוש הלכך ההוא דעמד פושע הוא
אס לא יזהיר אבל כשעמד לכתף
אורחיה הוא להניח כשלדא ואין לו
להזהיר: **אמר רבא ראשון חייב**
בנזקי שני. לשון שני פי' בקונטרס
מפי המורה וכן נראה לר"י עיקר
והכי פירושו ראשון חייב בנזקי שני
בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו
דראשון ובנזקי גופו מחייב אף על
ממונו דשני דהוי אדם המזיק ובנזקי
ממונו מחייב אמוקי גופו דשני ולא על
ממונו דקדירות הראשונות הו' צור
ולא מחייב אכלים דמפרש דראשון
ודאי פושע הוא ולפיכך חייב על נזק
שממונו עושה אבל שני לא פשע

כשלישי כל כך ומ"מ כשגוף השני הזיק אפי' בממונו השלישי חייב דהיה לו לעמוד ולא עמד אבל כשהזיק ממונו של שני אפילו גופו של
שלישי פטור דלמרי ליה האי בירא לאו אלא כרתייה דה"ל מפיקר נזקי לאחר נפילת אונס מיתני כולן פטורין על נזקי ממונו אפילו
ראשון אס הזיק ממונו אפילו את גוף השני ולא מני אוקמה דברייתא כרבנן דלמרי נתקל אונס הוא דהו' ראשון נמי מפיקר נזקי לאחר
נפילת אונס ורבא כר"מ דלמרי נתקל פושע הוא דקי"ל דברייתא ורבא לפרש דברייתא דקדרין וחגין קאמו להכי ליכא למימר דפליגי ובקונט'
פירש דרבא ס"ל דבין לר"מ ובין לרבנן נתקל פושע הוא ולא פליגי אלא במפיקר נזקי אבל מכל מקום ה"ל לאוקמי דברייתא כרבנן
דלית לה מפיקר נזקי פטור ועוד דבהאומיים (ב"מ דף פז: וספ.) משמע דליכא מאן דפליג אמאי דלוקימנא לעיל פלוגתא דנתקל פושע דקאמר
התם וקי"ל דנתקל פושע פליגי ומשני אלא אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו דשני והוא דהזיק בגופו
אע"ג דלגוס מדפטר דברייתא כשהזיק ראשון בממונו מ"מ חייב על שהיה לו לעמוד או להזהיר ולא עמד והזהיר אבל שני חייב בנזקי
שלישי בנזקי גופו של שלישי ולא אממונו דגוף השני הוא צור משום דלגוס יותר מן הראשון ולכן מטעם שהיה לו לעמוד לא היה צור
וראשון שאין אונס כל כך אע"ג דלאונס זה מפתור אס המזיק דמשמע דבהאומיים כיון שהיה לו לעמוד ולא עמד חשיב כד' אס
המזיק אע"פ שה' דוחק אין לחוש כיון דלא קאי מסקנא הכי א"נ י"ל דרבא סבירא ליה דנתקל פושע כר"מ ולכן הראשון הו' אס
המזיק ולא צור מ"מ פטור ליה דברייתא אמוקי ממונו משום דסבר מפיקר נזקי פטור אפילו אחר נפילת פשיעה אע"ג דרבא סבר כר"מ
בזה לא סבר כר"מ ופריך הניחא לשמואל אלא לרב אמאי חשיב ליה להאי שני צור מרגמה רב אלא כגון שהזיק כלים ובהשתא הדר
ציה ובא ליישב דברייתא ליישנא קמא דרבא וכולן חייבין על נזקי גופו הזיק את ממונו ופטורין על נזקי ממונו שממונו הזיק את הממונו
ואע"ג דנתקל פושע הוא מ"מ הו' ממונו צור ופטור על כלי שני אבל כשהזיק ממונו את הגוף הראשון חייב והשני פטור וגרס דרישא
האי בירא לאו אלא כרתייה ובאלא אמר רבא גרסין ה"ל צור ולא מצני צור שחייב צו את הכלים ולשון ראשון פ"ה והיא גירסת ר"ח אמר
רבא ראשון חייב בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו דשני כשהזיק בגופו של ראשון דמפרש דראשון ודאי פושע הוא לר"מ דמנפשיה
נפיל והו' אס המזיק ולרבנן משום שהיה לו לעמוד ולהזהיר ושני חייב בנזקי גופו של שלישי אבל לא בנזקי ממונו של שלישי דממזיק
דלגופו של שלישי מחייב דהיה לו לעמוד ולא עמד אממונו פטור דה"ל צור ולא מצני צור שחייב צו את הכלים ופריך ראשון נמי נחשז גופו
צור ופטור על ממונו השני ומשני ראשון מנפשיה נפיל וה"ל פושע לר"מ ולרבנן משום דה"ל להזהיר לרב נתנן ולרבי יוחנן היה לו לעמוד
אע"ג דלרבנן שניהם אנוסין מ"מ הראשון שאין אונס כי"כ הו' אס המזיק מטעם שהיה לו לעמוד או להזהיר והשני שהוא אנוס יותר
אין נחשז מטעם זה כי"כ צור ולפי זה הו"מ למפרך השתא הניחא לשמואל (6) דלמרינן לקמן מיתני כולן חייבין על נזקי גופן
ופטורין על נזקי ממונו של נזקי וחוחר צו רבא מתוך קושא וז' ומימה דלישני דגופו וממונו אמזיקין קאי וחיבין אמוקי גופו דראשון
מטעם אס המזיק וגופו של שני משום צור ופטור אמוקי שממונו הזיק כרבנן דלמרי נתקל לאו פושע הוא והו' מפיקר נזקי לאחר
נפילת אונס אלא אמר רבא ראשון חייב בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו דראשון אס הזיק בגוף השני יש ספרים שכתבו בהן דהדיא
בין איתוק מגופו בין איתוק ממונו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו דשני משום שהיה לו לעמוד אבל לא בנזקי ממונו דשני דא"ל האי
בירא לאו אלא כרתייה דלגוס היה שהראשון גרס לו ליפול אבל ראשון ודאי פושע הוא ולהכי קתני דברייתא וכולן פטורין על
נזקי ממונו פי' על נזוקין שגוף הראשון נמי נחשז צור כיון שלא הזיק בידים וקשה כיון דפושע הוא אמאי פטור
כשגופו הזיק ממונו השני ואע"פ שאין מוזהר בידים אין לו ליחשז צור דהתנן אס עמד בעל קורה חייב בחבית של חבירו אלא חשיב

א א טו"ש"ע ח"ת סי'
מיד פסיק א בהג"ה:
ב ב מ"י פ"י"ג מהל'
נזקי ממונו הלכה ח'
מתנן עשין פה טו"ש"ע ח"ת
סי' ח"ג פסיק א:
ג ג ט"ע שם בהג"ה:
ד ד ה"ו מ"י פ"ו מהל'
חובל ומזיק הלכה ח'
מתנן עשין ט טו"ש"ע ח"ת
סי' שפוט פסיק א:
ה ה מ"י פ"ג מהלכות
נזקי ממונו הלכה י'
ועיין במ"מ וצ"ל מתנן
עשין פה טו"ש"ע ח"ת סי'
מ"ב פסיק א:
ו ו ח מ"י שם טו"ש"ע שם
פסיק א:
ז ז ט"ו מ"י שם טו"ש"ע
שם פסיק א:

מח א ב ג מ"י פ"ג
מהלכות מדין מעין
הכלה י ועין כהנאות
בזמ"מ קמג עשין סה
טו"ש"ע ח"מ ט"י קמג ספיק
ז:
בס"ד מ"י ט"ז ס"ה י"א
טו"ש"ע ט"ז ספיק ג:
ג ה טו"ש"ע ט"ז כהנ"ה:
נא ו מ"י פ"י מהלכות
חובל ומזק ה"כ ה
קמג עשין טו"ש"ע ח"מ
ט"י שטט ספיק ז:
נב ז מ"י ט"ז טו"ש"ע ט"ז
ספיק ז:

רבינו חננאל

ומחבירי עליה כולן
חייבין על נזקי גופן
ופטורין על נזקי ממון
מאי לאו אפי' ראשון
כ"י וכיון דאיתיה חייב
אמר רבא ראשון חייב
בנזקי שני בין דאיתיה
השני בגופו של ראשון
בין דאיתיה בממון של
ראשון שני חייב בנזקי
שלישי או דאיתיה בגופיה
דשני אבל איתיה בממון
של שני לא (רא"ל) האי
בירא לאו אגא כריחיה
פי' גאון קיל אלא ראשון
הוא דחפיה שנתקל תחלה
פי' הראשון חייב לשני
אם הוזה שני בממון של
ראשון בכליו דאיתיה כגון
אבנו סכינו ומשואר שהניח
ברשות הרבים שאם הוזה
בזמן אדם חייב כדאמר ר' א
לעילא וכל שכן אם הוזה
השני בגופו של ראשון
שהיה לו לעמוד ולא עמד
ואם אינו יכול לעמוד היה
לו להזהיר ולא הזהיר
אבל שלישי בגופו של
שני חייב השני שהיה לו
לעמוד או להזהיר כמו
שאמרנו ולא נשתה לפיכך
חייב אבל הוזה בכליו של
שני פטור דאמר ליה הלא
המניח כליו ברשות הרבים
כאילו כרה בור ברשות
הרבים וחייב אלו הכלים
לא השליכתם אתם ברשות
הרבים הראשון שנתקל
עליו כאלו הוא השליכם.

א) נראה ד"ל כדאמרין לעיל
דף ס"ז ע"ב.

ה"ג ראשון ודאי פושע הוא שני אגופו מיחייב שהיה לו לעמוד ולא
עמד אממונו פטור דא"ל האי בירא לאו אגא כריחיה מיחייב
כולן חייבין על נזקי גופן כ"י עד מאי טעמא דרסוק ליה בור ולא
מזינו בור שחייב בו את הכלים הניחא לשמואל דאמר כ"י אלא
לרב מאי איכא למימר תרגמה רב
אדא כ"י. והכי פירשו ראשון חייב
בנזקי שני בין שנתקל בגופו של ראשון
ובין שהוזה ממנו של ראשון גופו
דנזקי מוזק וחייב אף על כלים דשני
דגופו לא משוינן (ליה) דנזקי בור
וממנו (הוה ליה) נזקת בור וחייב
על גוף כ"י ופטור על כליו אם
הוזה ממנו בממון פטור דבור חייב
בו נזקי אדם דלמרינן לעיל [נח:] דכי
דרשינן שור ולא אדם לענין קטלא
אכל לענין נזקי חייב ופטור בו את
הכלים ושני חייב בנזקי שלישי דנזקי
מוזק היכא דהוזה בגופו של שני אכל
לא בנזקי ממנו שאם ממנו של שני
הוזה את השלישי בגופו אינו חייב
אפילו חורט בור אין לו על
הקדירות של השני להמחיש נזקה
שהוזה ואפילו הוזה בגופו של
שלישי: (ס"ה) נפשו. דמשית לממנו
של ראשון בור וממנו דשני פטור:
אי נפקל פושע הוא. והי' כמשלך
תקולתיו דבר"ר משום הכי ממון
ראשון חייב: שני נמי נחייב.
אמקי שלישי דעביד ממנו לגופו
של שלישי: ואי לאו פושע הוא.
ואנוס משית ליה: אפי' ראשון נפטר.
אפי' אנוקין דהוזה בגופו כ"ס
בממונו: ראשון ודאי פושע הוא.
דמנפשיה נפל הלך גופו הוי כמזיק
ואממונו הוה ליה כורה בור ומחייב
מיהא אגופו דשני וקסבר רבא דרנן
לא פליגי עליה דר"מ בנתקל פושע
הוא נפילתו אנוס
הוא אגופו מיהא מיחייב כמזיק בידים שהיה לו לעמוד ולא עמד:
לאו אגא כריחיה. אלא ראשון ומפקיר נזקי לאחר נפילת אנוס אמרן לעיל (דף כ"ט). דפטור: מייחייב כולן חייבין על נזקי גופן.
שהוזה גופן את אחרים בין בגוף בין בממון: ופטורין על נזקי ממון. שהוזה ממון את אחרים. וקס"ד השתא דלגמרי פטור להו
אפי' הוזה ממון את גוף חבירו: מאי לאו אפילו ראשון. וט"מ נתקל לאו פושע הוא ואגופו הוא דמיחייב דהוה ליה לעמוד. ואע"ג
דמחילתו אנוס חייב דגופו לא משוינן ליה דין בור דניחא מפקיר נזקי אחר נפילת אנוס הוא אלא מוזק ממנו הוא דאדם לא הוה בור
אכל אממונו פטור: לא לרב מראשון כ"י: אלא אמר רבא כ"י. ע"כ רבא לא חייב הראשון בנזקי ממנו שהוזה בשני בלאו פושע הוא ולא
חלק בין ראשון לשני אלא בגופו ודאי אמר רבא ראשון הוה גופו מוזק וחייב אפילו בנזקי ממנו של שני הוזה ודאי לא
לעמוד אכל לא חייבין ליה לו לעמוד לא מיחייב כוליה האי כדראשון דראשון הוה פושע טפי משני הלך ראשון ודאי הוה מוזק ושני
מיחייב ליה לגופיה בור וחייב על נזקי גופו של שלישי אכל לא בנזקי ממנו דלא מזינו בור שחייב בו את הכלים וביריחא
דקמני כולן חייבין על נזקי גופו דמשמע אפילו שני כגון שהוזה את גופו של שלישי: הניחא לשמואל. איכא למימר דגופו של שני אית
ליה חורט בור: אלא לרב דאמר. אי לא אפקריה לא הוה בור בשלמא ממון איכא למימר דמפקיר איניש אלא גוף מי מפקיר: תרגמה
רב אדא בר מניומי. לברייתא דלעיל כגון שהוזה כלים בכלים וזעולם מילתיה דרבא כדהוה שמעינן ליה מעיקרא דגופו דראשון ושני
הוה כמזיקין בידים וחייבין על הכל ואפילו לשמואל דאמר דמידי דלא אפקריה הוה בור ה"מ בממון אכל בגופו אדם הוא ולא בור
וחייב על נזקי כלים. וממנו של ראשון לשמואל בין אפקריה בין לא אפקריה הוה בור ולרב אי לא אפקריה חייב בכל ואי אפקריה
הוה בור דנתקל מעצמו פושע הוא. וממנו של שני פטור אף על נזקי גוף השלישי דנזק המופקר על ידי אנוס הוא
וא"ל לא אפקריה שורו הוא ועפ"ה בנפשיה שהרי אנוס הוא. ומילתיה דרבא מתוקמא בין לרב בין לשמואל. ודקשיא לך ברייתא דקמני שאפילו
ראשון ממנו פטור היינו היכא דהוזה כלים דשני בכליו דראשון דמיפטר משום דבור נינהו ולא חייב בו את הכלים ולרב כדאפקרינהו ולשמואל
אפילו לא אפקרינהו והכי קמני כולן חייבין על נזקי שמוזק גופו ואפילו הוזה דאדם מוזק הוא ופטורין על נזקי ממון אם
הוזה ממון את גוף חייב י"ש מהן חייב ויש מהן פטור ראשון חייב ושני פטור. וגירסא הכי איתא אמר רבא ראשון חייב בנזקי שני בין
בנזקי גופו בין בנזקי ממנו שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו אכל לא בנזקי ממנו מה נפשו אי נתקל פושע הוא שני נמי ליחייב
ואי נתקל לאו פושע הוא ראשון נמי ליפטור ראשון ודאי פושע הוא ושני אגופו מיחייב דהוה ליה לעמוד ולא עמד אממונו פטור
דאמר ליה האי בירא לאו אגא כריחיה. ולא גרסינן הכא דהוה ליה בור כ"י עד לרב מראשון והא כולן קמני כ"י עד
שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו ולא בנזקי ממנו דהוה ליה בור כ"י ולא גרסינן הכא האי בירא לאו אגא כריחיה וכו':
כשגדא. כנבילה המושלכת למעבר הדרך ברחבה וממלאה את כל הדרך. שלדא נבילה כדאמרין בעלמא שלדו קיימת (נדה דף
נ"ח.) כחוטרה דסמיטא. כמקל של סומין שמגשש הסומא בו ופעמים שהוא מושיטו לרוחב הדרך ומגשש: ברתנ' זה בא כחביתו
כ"י. ופגע זה בזה: פטור. שלשיתס רשות להלך: היה בעל קורה ראשון כ"י פטור. שזה מהלך דכדרכו והוא מיהא ללכת: מכוויכו

א) עין כריחיה ובהל"ש
ובעל המזכיר ובמלחמות
פירושם אחרים. ב) לעיל
ג) ו' ס"ה: לקמן [מח.],
ד) לקמן [כ"י עין ס"ה],
ה) לעיל ס"ה. ו) [מחור
לע"ה]. ז) [ע"כ מנ"ה].

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ראשון ודאי
כ"י וקסבר רבא כ"י. קשה
לי הא רבא אמר ספ"ו
דכ"מ האי כ"י דייקא ודאי כ"י
דייקא הכי דס"ל לרבא
לכ"י נתקל לאו פושע הוא
ממפקיר בש"מ ועי' לעיל דף
ס"ז ע"ב חוטפות ד"ה אמר
רבא דלרבה דסבר דלכ"י
נתקל פושע כ"י דהטעם
דפטר בש"מ משום קטול
אכל רבא דאמר האי כ"י
דייקא מוכח דסבר דלכ"י
נתקל לאו פושע ע"ג.

רבינו חננאל (השגח)

והוא דרבא לכתבה היא
דלית מאן דפליגי עליה
ומסקנא כותיה. אמר מר
כולן חייבין על נזקי גופן
ופטורין על נזקי ממון
הניחא לשמואל דאמר כל
תקלה בור הוא ולענין
קטלא אמר שור ולא אדם
חמור ולא כלים אבל
לענין נזקי אדם חייב
וכלן פטורין. אלא לרב
דאמר אי דאפקרינהו הו
בור ואי לא משית נינהו
וכשורו הן שתיים בזה
ובזה גופו היכי מפקר ל"י
תרגמה אבא בר מניומי
קמי רבינא שהוזה כלים
בכלים שיכול להפקיר.
פי' שלדא כגון שפשט
דידו ורגליו לרוחבה של
הדרך ופסקה מלעבר בה
אדם וכן חוטרה דסמיטא
מגשש
במטה שבידו הנה והנה
בדדיון ובאמצע הדרך:
[פתנ'] זה בא כחביתו
וזה בא בקורו [כ"י]

נבא א ב מ"י פ"ל מ"ל
שנת ה' א סמך עין
ל טו"ש א"כ מ"י רב
ספ"ג:
ב ג מ"י פ"ל מ"ל מ"ל
ומ"ק הלכה י סמך
ע"ש ע"ש טו"ש מ"י מ"י
חלף ספ"ג ע:
א ד מ"י פ"ל מ"ל
מסדרין הלכה י
סמך לאין קטן:
ב ה מ"י ש"ס ה"א
סמך ש"ס:
ס ו ד ח ט מ"י פ"י
מהלכות דולח ה"א:
ס ו י כ מ"י ש"ס ה"א:
ס ו ל מ מ"י פ"ל מ"ל
מ"ל ומ"ק ה"א ח ע"י
מ"י סמך ע"ש ע"ש טו"ש
מ"י סמך מ"י פ"י מ"ל
דולח וסמית נפס
הלכה יא סמך ע"ש ע"י:

רבינו חננאל
וקאי ואמר בואי כלה
בואי כלה: מתני' המבקע
ברשות היחיד והזיק
ברשות הרבים כו'. הני
תלמידי בבא קמא במתני'
לא מספיקין חזקא מנא
הכחשה אלא כוליה צריכי
למיתנוהי בהדיא. תיר
הנכנס לחנות של נגר
שלא ברשות ונתזה בקעת
וטפחה לו על פניו פטור.
ואם נכנס ברשות חייב.
מאי חייב דקתני אמר ר' יוסי
כ"ר חנינא חייב ב' דברים
רביה ר' ק"ל אדם מועד
לעולם א' ומתכין לנגרותו
חייב חזק מן הברשע
דבעינן עד שיהא מחזיק
לו לבייש אלא אפילו להזיק.
ופטור דקתני פטור מגלות
ופירש רבא דלא סגי ליה
בגלות משום דרואי שני
קרוי למיזר. ומתוכי רבא
הא רתנן כ"י אלו הן
הלוקין והסוף לו רצועה
אחת וימת הדור זה גולה והא
הכא שונג קרוב למיזר
הוא דאיבעי ליה אסוקי
אדעתה דמית איניש
בחדא רצועה. ופריקין
כגון דטעה הדיין בפניניא.
ח"ש הוורק אבן לרשות
הרבים והרג הדור זה גולה
והא הכא שונג קרוב
למיזר הוא ופריק' האי
זורק אבן כסותו כותלו
לאשפה שאין דרך בני
אדם ליפנות בה ביום בני
מעט ודרכה ליפנות בה
בלילה והו סותר כותלו
זורק אבן לאשפה והיה
שם אדם עושה צרכיו
והכה האבן ומת מיזר לא
הו דאיבעי עשירה ליפנות
בה ביום אנוס לא הו
דראיב דמיקרי ויחייב. רב
פפא הא דר' יוסי כ"ר
חנינא מתני' לה ארישא
הנכנס לחנותו של נגר כ"ר
ומחייב גלות והתנן הנכנס
לחנותו של נפח ונתו
ניצוצות וטפחו לו על
פניו ומת פטור ואפי' נכנס
ברשות ופריק' זה שונג
וטפחו לו ניצוצות ומת
בשוליא (ג) דגרי וכו' וכו'
מסרה בו לצאת מחנותו
וכסבר שיצא ומשום דאית
ליה אימאח עליה א"ג
דאמר ליה (ג) לא היה
ליה אסוקי אדעתה דלמא
לא נפס. רב וביד מתני'

נבאו וגלא. כאלס המקנל פני מלך: מתני' המבקע. ע"ס:
והזיק כרס". של אחרים: ברשות היחיד. שלו: והזיק ברשות
היחיד אחר. של אחרים חייב: ג' דשכיחי רבים. והוה ליה
לעיוני: דלא שכיחי רבים. במקום הנזק: פטור. מגלות: חייב
ב' דברים. אם לא מת אלא הזק
נותן לו נזק לער ורפוי ושנת דהוה
ליה פושע אכל נזק לא דליתו חייב
על הנזק עד שיתכין. ורישא דשלא
ברשות פטור מד' דברים דליכא
פשיעה אכל אנוס חייב דקיימא
ל"ס פשע תחת פשע לחייב על האנוס
כדכין: לדעתו. שלא נעל רשות
מחזיקו: קרוב למיזר. דלעיוני חייב
לעיוני: כוסף לו. שליט ב"ד ליה
שמיזר מלקות: רצועה אחת. יומר
על מה שאמרו בו ב"ד שיכול לקבל
ומת גולה על דו: (ג) טפח רבא. לרב
שימי: כסדרה. דרז שימי הכהו
על סנדלו. ל"א צעט כסדרה לרב
שימי: אטו פול. השליט מני:
קורא. והפלה ה' את מכותך וגו'
(דברים כח): ה"ג כסופר את
כותלו ביום לאשפה: להפנות. בני
אדם נפיקין בה לנקיטת: מתני'
לה. לדר"י בר חנינא: חייב ב' דברים.
דמסר דמני דעיל איבעי ליה לעיוני:
מאן דמני לה אסופא. פטור מגלות
שאינו דומה לער כ"ש ארישא:
בשוליא דנפח. תלמידו של אומר
נפח: מסרבו. מפניו נז לאת:
אחר

הגהות הב"ה
(א) בפסוק המקנל
בר"ה"ר והזיק בר"ה"ר
בר"ה"ר והזיק בר"ה"ר
(ב) ג' אמר רבא ק"ו
ומה יעל: (ג) ש"י ד"ה
טפח וד"ה כסדרה
הד"ה:

מוסף רש"י
מתעטף. כנגדו נאס
(שבת ק"ט). בואי כלה.
הי קרי ליה לשנימ
שנת מתוך חבית (שם).
הזיקו לו רצועה אחת
ומת הדור זה גולה על
דיו. ולא דמי להפנות
עשרה בני אדם נעשר
מקלות. דלמקנל כסדרה
(פסדרין ע"ה). טול
פטורין. דהיא אוקימא
לה נזקם כדי אדם
טפח ליה
רבא בסדרה. הכהו על
סנדלו כדקן שחוק.
כסם שמכין למי שאינו
טפח (ב"ב כ"ג). ואיכא
דמיקרי ויחייב ליפנות ביום
(מכות ח.)

רבינו חננאל (המשך)
אחא ומצא פטור למצא
עצמו כמאן א"ר אלעזר
בן יעקב משפיעא אבן
מזיר הוציא דלה את
ראשו וקיבלה פטור מגלות
וחייב ב' דברים. מאן
דמתני' אחא חייב ב' דברים
כל שכן אקמייתא
ורדאי חייב ומאן דמתני'
לה אקמייתא אבן אחא
פטורין לגמרי מד' דברים
וחייב בנק וכדברא דאמר
בסוף פ' כיצד היתה אבן
מונחת לו בחיקו ולא הכיר
בה מעולם ועמד ונפלה
לענין נזק חייב לענין ר'
דברים פטור ואפי' אנוס
חייב בנק הכין דאמר
רבנן כדריא צעט תחת
פצע לחייב על השונג
כמיזר ועל האנוס כדכין:

(א) אולי י"ל ואפילו אלו
מכין לבזקין חייב.
(ב) פ"א דנפח.
(ג) נראה דל"ל א"ג דאמר
לא מ"מ לא הו ליה לאסוקי
דלעיוני וכו'.

קעת והזיק חייב ואם מת אנו גולה לפי
דתי' ר' חילא בשלא ראהו הכי משמע
היכא דנכנס ברשות וכי דחי ביורשמי ומוקי דר' חנינא (ט) כשאומר לו הכנס והי' לך להעמידה בשלא ראהו דלא תקשה דנפח על
מה שהוא פטור מגלות: **באן** דמתני' דה אסיפא כ"ש ארישא. משמע דיותר הרישא קרובה לאנוס ממה שהסיפא קרובה למיזר ומימה
אי מטעם אנוס פטור מגלות כ"ש שהיה לו לפטור מארבעה דברים כדמוכא לעיל בסוף פרק שני (דף כו:) כהניח בה ושחמה דפטור
מארבעה דברים וחייב גלות וי"ל דלאו מטעם אנוס פטור ליה הכא אלא לפי שאין דומה לער שונג שאל ברשות והא דקאמר
כל שכן ארישא משום דמ"י סיפא טפי לער מרישא וכן פירש בקונטרס:

והוליא

[illegible]

פ"ה א מ"י פרק כ מהל'
 מנהל וזה הלכה א'
 סמך עשין דל עוש"ע ח"מ
 ס' קד סעי' א':
 פ"ו ב ג ח ט י י"א י"ב
 נקי ממון הל' יא'
 עוש"ע ח"מ ס' חד סעי'
 א':
 פ"ז ד ה ו ז ח ט י י"א י"ב
 יז עוש"ע שם סעי' ב':
 פ"ח ז מ"י שם הל' יא'
 עוש"ע שם סעי' א':
 פ"ט ח מ"י שם עוש"ע
 ס' סעי' ב':

עומד על שמונה
סאות וזו נתינת כשעת הנוק. לא
נקטיה לאשמועינן שלא ישלם כל מה
שהיה ראוי להשפיע לאמלל כל הזק
דמילתא דפשיטא הוא דלמנו אם נגח
שור קטן הייתי סבור שישלם דמי
שור גדול לפי שהיה ראוי להיות
גדול ומשניה ועוד אי הכי אטריך
מאי פריך בנסמין אי כשפטמו
כריכה למימר אלף י"ל כפי ה'קוט'
נלשון אחר: **בכא** במאי עסקין
בשפטמו. וכגון שאין השבח יותר
על היציאה שאם היה יותר נהי נמי
לדחמין בחוקת הבאים (ב"ב ד' מ:)
דשותף הו' כיורד ברשות מ"מ כפי
שארס רוצה ליתן למפטס לפטס טיול
המזיק והמותר יש לו להיות לניזק
וה"מ א"כ אמאי אטריך למיפדך
מרישא מסיפא גופה לפרוך אי
בשפטמו כריכה למימר וי"ל דסיפא
אטריך דסד"א כיון דלמחר ר"ע
הוחלט השור הו' ליה מוזיק בשפטמו
מניה מנתיביו על קרן הכזי כמו
בהלך למדינת הים ובא אחר ופרנס
אשמו (מנחות ד' קו:) ועוד מצינו
למימר דאיידי שפיר ששכנה יתר
על היציאה והא דקאמר נותן כשעת
הנוק לאו דוקא אלף צא להשמיענו
שטול יותר מדמי ביאולה דכידור
ברשות דמי:

אפערטיק הא שצח טפי מאסן דאמ
ליה ניזק אי לא איזקטן הי שצח
וקאי על חמני מאה. ל"א שאלמלא
לא היזקו כו' ועכשיו מוצג ניזק
מאמס חציין של ד' מאות חצי נזק
שפסידו אינו נותן לו אלא כ"ה ששע
הנוק ורשאלע: עיקר: כ"ה. הניזק
מחמת המכה וגראה עכשיו היזק
גדול יותר מתחילה ששע הנוק נותן
לו כפי נזק ששע העמדה דין
נדקאמז לקמן קרנא דמורק קצירא
כ"ה: שצח מויק. ועמד על ד'
מאות: נותן לו כ"ה וזו כשע
הנוק ואין ביזק לומר לו חן
חלק שמניית שבו שזימי צו משע
הנוק וברשואי השבי: כחש כשע
העמדה דין. ונותן לו חלק שמניית
שבו שברשואו כחש. ולקמן פריך
רשא לסיפא: ה"ג כולה ד' עקיבא
היא וכשעיטמו. מוזק לשור וחסר
ממונו שברשואי הלכך לא שקיל
ניזק שצחא: אימא רישא שצח
ניזק ועמד על ארבע מאות וזו.

[illegible]

לו כפי נזק שנשעת העמדה בדיון
מדקאמור לקמן קרנא דמורנן קצירא
ביה: שבת מוסיק. ועמד על ד'
מאות: נוסן לו כ"ה זוז כשעת
הנזק ואין יכול נזק לומר לו מן
חלק שמעית שבו שזכית צו משעת
הנזק וברשותי השבית: כחש כשעת
העמדה בדיון. ונותן לו חלק שמעית
שבו שברשותו כחש. ולקמן פריך
רישא לסיפא: ה"ג כולא ד' עקיבא
היא וכשעיטמו. מוסיק לאור וחסר
ממונו בשבחים הלכך לאו שקיל
נזק בשבחה: אימא רישא שבת
ניזק ועמד על ארבעאות זוז.

כשפיטמו. וא"ת חמ"א
מפליג בין
שנה לכחש לפלוג בשנה גופיה
דשנה ממילא כשעת שמחה דצין
י"ל דלגז דנקט בירמא שנה וכתם
בסיפא נמי נקט הכי: ז"ל גופא
חצי היה וחצי הפת. האי ליטנא לאו
דוקא ולא אתי למימר אלא שמקבל
עליה חצי הפתח ולפי המסקנא שקיל
בשנה: דרבי מאיר סבר פתח
נבדל דניוק. אע"ג דבפ"ק (ד' י')
נפקא לן מוהמת יהיה לו מ"מ האי
קרא דהכא אזטריך לאשמועינן דלא
משלם אלא חצי נוק דאי מוחזו דלא
כספו האי"א שהוא פעמים יותר
ופעמים פחות כדמוכח בסמוך
דפריך א"כ מזינו תם לר' יהודה
דמשלם יותר מח"נ ומשני אית ליה
לרבי יהודה פתח שפתחו מיתה
מחזין אלמא נפקא לן מוגס את
המת יתזון דלא משלם אלא חצי נוק:
מזינו

אפי" הכי נותן לו כשעת הזמן ולא
מצי א"ל מצי אפסדקדיך משום דא"ל
ניזק אלמלא לא הויקו היה עומד
על ח' מאות: ואי כשפיטמו. ניזק
לזכורו זריכה למימר יחידי לו כשעת
הזמן ולא מצי א"ל מצי אפסדקדיך
הא האי דאשבה משום פיטומא הוא
וחסר ביה ממונא. ללשנא אחרינא
הכי משמע אימא רישא שבה ניזק
נותן לי כשעת הזמן ותו לא ולא מצי
למימר ניזק תן לי ב' מאות שאלמלא
לא הויקו בו' ואי כשפיטמו ניזק
זריכה למימר דלא יחידי לו מצי
ב' מאות האי דאשבה משום פיטומא
הוא וקשיא לי הא ודאי אנטרין
לאשמועינן¹ דלאשבתא דאפסדקדיה דאי
לא אזיק הוה קאי השתא בזהאי
פיטומא דפטמיה על תמיני מאה
ולשון ראשון שמעתי ועיקר: רישא
נותן לו כשעת פטוק. ולא מצי א"ל
מצי אפסדקדיך בין דפטומי פטמיה
בין דשבה ממילא וזריכה דפטמיה לא
הוה אנטרין למיתנא אלא משום
הזריכה דשבה ממילא אנטרין
לאשמועינן: כהם כשעת העמדה
בדין. ארישא מהדר: **ברתני**
ותלו אם כספו. דהיינו מצי נזק:
וכן הלכה. ודאי כן הלכה דמנה

שפחתו מיתה מחצין כחי מכדי בין ר"מ בין רבי יהודה האי מאה ועשרים וחמשה שקיל והאי מאה ועשרים וחמשה שקיל מאי בינייהו אמר רבא פ"ח נבילה איכא בינייהו רבי מאיר סבר פחת נבילה דניזק הוי ורבי יהודה סבר פחת נבילה דמויק הוי פלגא א"ל אביי אם כן מצינו לרבי יהודה חם

בחורה דקיימת ומכרה את השור הח' וגו'. ובגמ' מפרש במאי פליגי: והנביא יס' נ' וזו. דה"ל הויק' פסד והלך שקל ח' (זק) ה"ו ותי' המ' דשו' קב"ה ומני' לכל אחד פסד' ע"ה: **בב' פסח שפסחו** גבי מו"ק כלל אלא שמין את הנבילה כמה פחותין דמיה עבשו משעה שהי' חי ונתן לו מו"ק ח' היכא דנבילה שו' י' דהא לרמ' גופי' שקיל' י' דנבילה וטע' הו' החי דהיינו ח' הפסח ויבגמי טול' הני הניק' ק' ותי' המ' דהיינו י"ב ופליגי: **פסח נבילה**. א"י פסחו **לאמ' לא** שיד מו"ק נבילה פסד' דנזרו הו' ולא היכי לא אלא ח' מה שפסחם מניה:

תם

(א) לכאורה נראה דבכח
 הניקוז אפילו ר"י תודה
 דשבעה המערה דין
 וכדמחזיקין לקמן דל"ל קרנא
 הדורק קרנא ביה ו"א.
 (ב) לפי פ"י רבינו דבכח"ג
 נראה דגם לר"י פטור הוא
 שור הם אינו משלם אלא
 מגופו ומחלו לישב ודע
 דבדברי רבינו אלו הובא בשו"ת
 ומובא אצל חכמינו

ז א ב מ"י פ"ז מהל
נוקי מנות הלכה ח
מנען שכן מן טושי' חיי' מ
ס' מן טע' ז
צא ב טושי' שם בנביא:
צב ב מ"י פ"ז מהל'
נוקי מנות הל' ב מנע
ס' טושי' חיי' מן טה
ספ' א ופס' ז:
צב ב מ"י פ"ד מהל' חובל
ומנוק' ה' מ ופ"א
מהל' שנת הל' ח ופ"ה
הלכה ופ"י הל' י ופ"י
הלכה א סנה לאון סה
ועשן ט:
צב ב מ"י פ"ה מהל' שנת
הל':
צב ב מ"י שם פ"ב הל'
ז:

רבינו חננאל

שנטל הניזק ע"ה מן
החי וכו' דמי הנבילה הכל
צ"ה לה' יהודה נוטל חצי
החי ק' וחצי הנבילה י'
הכל ק"י. והקשה עליה
אבי' דבריו שאתא אומר
כי ר' יהודה מתחייב
המוקד לשלם פחת הנבילה
נמצא חס חמור ממדור
כי המוקד חייב בזה שלם
ישלם שור תחת השור לא
ידענא דהמת מוקד שקיל
ליה מאי טעמא כתיב
והמת יהיה לו אלא ללמד
שהיה לניזק והמת ממוקד
שהיה שור תחת השור
בחי' משלם נמצא פחת
הנבילה על הניזק ואין
לענין המוקד כלום ואם
תאמר בחס כפחת הנבילה
משלם חס המוקד נמצא
חורמא בחס מן המוקד כי
מה שאינו משלם המוקד
משלם החס. וכו' תימא לה'
יהודה חס חמור לוח דמי
ר' יהודה חס חמור חס
מדור פטור כי ואיך
שאי חס דכתיב קרא
אבל לענין תשלומין לא
אמר ר' יהודה ויער ותתניא
ר' יהודה אומר יכול שור
שוה מנה שנגח שור
שוה ה' שלשים והנבילה
יפה שלם כו' ונדרה דברי
רבא ופירק' ר' יוחנן פחת
נבילה דברי הכל דניזק
הוא ושבת נבילה איכא
בביתא ר' מאיר פיר דניזק
הוא ר' יהודה פליג והיינו
דמי בביתא דקא קשיא
לר' יהודה השתא דאמר
חס דחמנא עליה דמוקד
ואל שקיל כפחתא ושקיל
בשבתא יכול שור שור
ה' שלשים שנגח שור שור
ק' והנבילה יפה י' וזו
חלוקת חצי החי וחצי
החס שנגח המוקד נוטל
יחור ממי שורו כולו
ממנו מוקד חצי החי וחצי
ואומר שלם ישלם מאי
ואומר וכו' תימא דמי מילי
דאמרו היכן מצוי מוקד
נשכר הני מילי היכא
דאית ליה פסידא לניזק
שלא היה פסידא וזה
נשכר אבל היכא דאית
ליה פסידא לניזק כגון
שור שה' ה' שלשים שהן
כ' וזו שנגח שור שור
ה' שלשים ושבת נבילה
וזה ל' וזו שקיל מאי
כ"ה וזו והאי כ"ה וזו
נמצא המוקד נוטל דמי
שורו כולו והוספת ה'
זו לפרק כתיב שלם
ישלם הבעלים משלמין
לא ונטיל' (א) אמר ליה
רב אחא בר חלילאי לרבא
לידך דאמרת דלמא כי
חס דחמנא עליה דמוקד

דשקיל בשבתא היכא דאית ליה פסידא לניזק אלא היכא דאית ליה פסידא לניזק לא מוגלי דחמנא גבי מוקד שלם ישלם
תשלומי מעליא מכלל דחס א"ע דמפסיד ניזק תשלומי הוו. אימא אם משלם לו חז' וזאת תשלומי הוו וחלוקה עמו במת
ביתא ואעפ"י מילא פסידא יהיה זה נשכר. אמר ליה לר' יהודה פחת שפחתו מיתה מחצין בחי כלומר המוקד משלם
הניזק ואם אין שם הניזק אין למוקד כלום אמר ר' אחא בר חלילאי לרבא לידך דאמרת לר' יהודה פחת שפחתו
מיתה פליג נמצא חס משלם יתר מחצי נזק כגון שור שור ר' שנגח שור שור ר' והנבילה יפה י' וזו נמצא חצי נזק
המוקד הנבילה ואיתא מזה עכשיו אלא ל' וזו לר' יהודה דאמר פליג חייב המוקד לשלם לניזק פ"ה וזו נמצא שלם
יתר על חצי נזק י' וזו ופרק כל כי האי גזנא אית ליה לר' יהודה פחת שפחתו מיתה מחצין בחי. לישנא אחרינא

הם חמור ממועד וכו' תימא הכי נמי כדתנן
ר' יהודה אומר תם חייב ומועד פטור אימור
דשמעת ליה לרבי יהודה לענין שמיירה
דכתיבי קראי לענין תשלומין מי שמעת ליה
והתניא רבי יהודה אומר יכול שור שוה מנה
שנגח שור שוה חמש סלעים והנבילה יפה
שלם זה נוטל חצי החי וחצי המת וזה נוטל
חצי החי וחצי המת אמרת וכו' מועד למה
(א) יוצא להחמיר עליו או להקל עליו הוא אומר
להחמיר עליו ומה מועד אינו משלם אלא
מה שהזיק תם הקל לא כ"ש אלא א"ר
יוחנן "שבת נבילה איכא בינייהו דמ"ס
דניזק הוי ומ"ס פלגא והיינו דקא קשיא
ליה לר' יהודה השתא דאמרת חס רחמנא עליוה
דמוקד דשקיל בשבתא יכול שור שוה חמש
סלעים שנגח שור שוה מנה והנבילה יפה
החמשים וזו זה נוטל חצי החי וחצי המת וזה
נוטל חצי החי וחצי המת אמרת היכן מצינו
מוקד נשכר שוה נשכר ואומר ישלם ישלם
בעלים משלמין ואין בעלים נוטלין מאי
ואומר וכו' תימא הני מילי היכא דאיכא
פסידא לניזק אבל היכא דליכא פסידא לניזק
כגון שור שוה חמש סלעים שנגח שור שוה
חמש סלעים והנבילה יפה שלשים וזו שקיל
נמי מוקד בשבתא ואומר שלם ישלם בעלים
משלמין יואין בעלים נוטלין א"ל רב אחא
בר תחליפא לרבא א"כ מצינו לרבי יהודה
תם משלם יותר מחצי נזק והתורה אמרה
ימכרו את השור החי וחצו את כספו אית
ליה לר' יהודה פחת שפחתו מיתה מחצין בחי
מנא ליה ימוגם את המת יחצון והא אפקיה
ר' יהודה לזה נוטל חצי החי וחצי המת וזה
נוטל חצי החי וחצי המת א"כ נכתוב קרא
ואת המת מאי וגם ש"מ תרתי: **בתנאי** ייש
חייב על מעשה שורו ופטור על מעשה עצמו
פטור על מעשה שורו וחייב על מעשה עצמו
היכיד שורו שבייש פטור והוא שבייש חייב
שורו שסימא את עין עבדו והפיל את שינו
פטור והוא שסימא את עין עבדו והפיל את
שינו חייב שורו שחבל באביו ובאמו חייב
והוא שחבל באביו ואמו פטור שורו שהדליק
את הגדיש בשבת חייב והוא שהדליק את
הגדיש בשבת פטור מפני שהוא מתחייב
בנפשו: **גמ'** יתני רבי אבהו קמיה דרבי
יוחנן וכל המקלקלין פטורין חוץ מחובל
ומבעיר א"ל פוק הני לברא חובל ומבעיר
אינה משנה ואם תימצי לומר משנה יחובל
בצריך לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו תנן
שורו שהדליק את הגדיש בשבת חייב והוא
הוא דומיא דשורו מה שורו דלא קבעי ליה
אף

הם חמור ממועד. דהא גבי מועד אמרין צ"כ (דף י"ז) בעלים
מעטלים נבילה דכתיב והמת יהיה לו וגו' (ל' נזק: **הכי נמי** דס"ל תם
חמור: **דקדקן**. לקמן בפרק שור שנגח ד' וז': **ר"י אומר** תם
חייב. אם שורו שמינה פחותה ואלא וזקן ומועד פטור: **דכפשי**
קראי. דמפרש תם: **זה נוטל חצי**
הפי. ששור חצי י"ב סלעין ופולגא
בשיל תשלומין שלו שלא שור אלא
ה' סלעים: **תם הקל לא כ"ש**. אלמא
לר' יהודה תם קל קרי ליה: **ר"מ**
סבר שנה נבילה דניזק הוי. דלית
לכו שום שופות: **ופיינו דקשיא**
ליה לר"י. דשמעינן ליה נבירה
דלקמן דקאמר יכול שור שור ה'
סלעים שנגח לשור שור מנה כו'
דהא דקאמר יכול משום דקשיא ליה
הכי כיון דלדידיה ס"ל דחס רחמנא
עליה דמוקד למשקל בשבתא יכול שור
שוה חמש סלעים שנגח לשור שור
מנה והנבילה יפה י' וזוים דשקיל
מוקד חצי החי דהוי שני סלעים ופולגא
ומזי המת דהוי שש סלעים ורבעי:
אמרם וכו' כינן מצינו מוקד נשכר.
שאינו מפסיד כלום דאע"ג דקאמר
ר"י לעיל דמוקד שקיל פסידא
במשלומי חצי מיהא חצי ופסידא
ע"ה משור החי: **שלא ישלם**. כנומך
כתיב אלא שני תשלומים כתב לך
אחד לתם ואחד למועד לומר בעלים
משלמין ואין הבעלים נוטלין:
והנבילה יפה שלשים וזו. שהוקרה
הנבילה משמחה דשקיל מוקד חמשה
וזו כאלו מ' וזו הכפשיה דהא לא
מצי פסידא לניזק דהוא נמי מריח
ה' דניר: **אם כן מצינו לר"י** **תם**
משלם יתר מחצי נזק. א"כ דלא דריש
ר"י פחת שפחתו מיתה מחצין
נמי מצינו כחס משלם יותר מחצי
נזק והיינו דמי שור שור כ' שנגח
לשור שור מ' והנבילה יפה כ' והוי
מוקד כ' ופולגא מוקד עשרה וכו' פליג
חצי חי וחצי מת נוטל ניזק כ"ה
וזכר ר' הרי (ל"ה) נמצא מוקד משלם
יותר מחצי נזק דכשנמצא לר"מ לא
משלם אלא חצי מה שפחתו מיתה
אלא לר"י נמי דהיינו דלמיט חצי
החי יותר מנזק שלם נפקא ליה האי
דלא שקיל ניזק חצי החי מוקד וחומר
ממועד דקדמי לעיל מה מועד חמור
אינו משלם אלא מה שהזיק תם הקל
לא כ"ש אלא הכא דליכא למימר הכי
דהא פחות מנה שהזיק משלם ומיהו
טפי מהנזק נזק איכא: **איס ליה**
לרבי יהודה פחת שפחתו מיתה.
הלך כההוא נמי מקדא נפקא ליה
דלא שקיל אלא חצי נזק: **א"כ**.
לפחת שפחתו מיתה לחוד אתא
לחמוז את המת יחצון מאי וגם ש"מ
מרת' דשפחיה רחמנא פסידא:
בתנאי שורו שבייש פטור.
דכתיבנא לן (לעיל דף כו.) איס
צעמיתו ואלא שור צעמיתו: **שורו**
שהדליק תם הגדיש בשבת חייב.
חצי נזק דמשנה הוא: **גמ'** **כל**
המקלקלין פטורין. לענין שנת.
חוץ מחובל ומבעיר. דמפרש

(א) לקמן מהל' (ב) ע' (ט) מהל'
כסות: ל' ד"ה רב טלין.
(א) שנת קו' (ד) שנת שס.
צ"ה י': יצומט טו:
שנתרין סכ' (א) שנת
כלו (א) ויקרא ד"ה (א) וצ"ל
דמיל שנת קו'.

תורה אור השלם

1. או נודע כי שור נזק
הוא מחובל שלשם ולא
ישמרו בגללי שלם
ישלם שור תחת השור
והמת יקדח לו:
שמות כא לו
2. ובי יקח שור איש את
שור רעהו ונתן ומכרו
את השור דחי ויצא את
כספו וגם את המת
יחצון:
שמות כא לה

הנהרות הב"ח

(א) גמ' מהל' יצא
להתחיל: (ב) רש"י ד"ה
חין מחובל וכו' בפסק
האור: כ"ב דף ק' ע"א:

מוסר רש"י

חזן מחובל. גלגל
דמקלקל הוא ויחייב. דתנן
(לקמן פ"ו) החובל בחבירו
בשנת פטור משלם מפני
שזנזו כפשוטו (שבת פ"ד).
ומבעיר. חזן מחובל
מקלקל הוא ויחייב. דתנן
הוא שהדליק את הגדיש
פטור מן הפסולת מפני
שזנזו כפשוטו (שם). פוק
חצי לברא. דעדות
הוא (שבת פ"ב). אינה
משנה. לא נשתי משלם
בניס מדרש (ב"מ י"ב)
דלא מקלקל הוא פטור
(שבת פ"ד). בצריך. לם
היולא מן הפסלה. כלכלו.
ולם מקלקל הוא אלא נחל.
מקלקל הוא אלא כלכלו (שם).

רבינו חננאל (המשך)

א"כ שחולק הניזק והמוקד
השור הוא והמת פעמים
שישור השור החי ש'
המת היה שור ר' והנבילה
יפה י' וזו הניזק נוטל מן
החי ק"י וזו הנבילה כ"ה
הכל ק"ה והניזק לא היה
אלא ק"י וזו והנבילה יפה
היתה שור י' וזו עכשיו
נמצא חס משלם יתר
מחצי נזק. ופרקי' אית ליה
לר' יהודה פחת שפחתו
מיתה מחצין בחי מנא ליה
מוגם את המת יחצון. וא
אפקיה ר' יוחנן אליבא דר'
יהודה דאית ליה למוקד
בשבת נבילה. ופרקי' איכ'
לכחוכו קרא ומכרו את
החי וחצו את הניזק וגם
את המת ולישתוק הווה
אמינא בזמן שנגח שור
שוה ר' לשור שור ר'
והנבילה לא יפה כלום
דמקיים חלוקת חצי חצי
בחי ובמת אבל בזמן דלא
מקיים חלוקת חצי חצי
יחצון מכל מקום חס
לאשמעינן פחת שפחתו
מיתה מחצין בחי ואית
מאן דמפיק האי סברא
מוגם ואמר אחין וגמין
רבין אחא בם לרבוש שור
שוה ש' שנגח שור שור
ר' והנבילה יפה י' וזו
ומחצין בחי הניזק והוא
פחת שפחתו מיתה וכן
כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

כל נזק כיצא בו וזולתי

שור שור ר' שנגח שור שור ר' והנבילה יפה כלום מחצין המת והחי כלכלו: **בתנאי** ייש חייב על מעשה
שורו ופטור על מעשה עצמו כו' שורו שחבל באביו ובאמו חייב הוא שחבל באביו ובאמו פטור וכן שורו
שהדליק את הגדיש כו' חצי ר' יוחנן כל המקלקלין פ'י. שבת פטורין חוץ מחובל ומבעיר
אמר ליה חזן מחובל ומבעיר אינה משנה אלא כל המקלקלין פטורין אפי' חובל ומבעיר בכלל הכל פטורין. אם תמצא
לומר משנה חובל כגון שהכה בהמה ויציא בה והתרה בצריך לכלכלו. מבעיר בצריך לאפרו
(א) נפשי גמ' למה לך מיהא כלל ואלי דני' אמת הוי דעתי ל' כפונא כפון נפשי.

ואינן מקלקלין לפיכך
חייבין אבל כל חובל
ומבעיר שהוא מקלקל
פטור ואקשי' ממתני'
שורו שהדליק את הגדיש
חייב כו' ופרקי' שורו
דומיא דיוהי מה הוא
דקבעי ליה פי' מתכוין
להדליק את הגדיש
שצריך לאפרו כן השור
מדליק את הגדיש בכזונה

בין בשוגג בין בפסיד. נג' עניני ממון איירי תנא דבי חזקיה ב' דחייבי מיתות שוגגים פטורים [מתשלומין] משום דלא חלקת והו' את להו ככ"ע הקשא דתנא דבי חזקיה דלאמרין בפ' אלו נ' לשאינו מתכוון לאו בזמון אחר כהדי מיתה איירי דמקל וחומר מש' להרוב זה והרג זה ונתת נפש תחת נפש ממון וקמ"ל תנא דבי ממייה לה כפרק הנשרפים (פסדהי דף עט:) ובין דר' ירעה לה שקלינן מיתיה ממנאל למפטרה הכי נמי דר' ירעהו אע"ג שמיח' שוגג דרך עלייה כמו דרך ירעה אטשריך אבל כפרק אלו נערות וכו'

בשוגג בין במויד אייר כ' כ' אהרי מיימי לה בשמעתי ו רות ומי איכא למאן דלית ג. נפקא אלא לפטור מדמי חוקיה דכיון שנתכוון פטור ד עליה אתא כמו דדרך שגגתו לכפרה ולפטור מ צד דף לה. יסס) בשמעתי ד

וְעַתָּה אֲנִי מֵתָה וּפְסָק לָן מִיָּנֵה
לֹא נִגְרַעְתָּ (מִתּוֹכָם דָּף ל. י"ט) וְלַעֲנִי
וְהִנֵּה דְבִי חֻקִּים אֵלֶּךְ בֵּין מִתְּכוּן
וְנִהְיָ לְאַפְקֵי מַדְרֵי דְרִישׁ בְּמִתְכוּן
הֵבִי נָמִי שְׂאִין מִתְכוּן טַעֲמוֹ וְהֵבִי
עֲלֵיָהּ לֹא יִתֵּן שִׁגְגָה לְכַפֵּרָה לֵאמֹר
אֲלֹתָיִךְ אֵין טוֹעִים לִמְדָה לְפִתְרוֹ
יֵהִי אֲשֶׁן מוֹכִיחַ סוּגִיָּה דְּכַפְרִישִׁי:

יצחק לאסרו לאיגודיו
היה ומאז ידעין שכן
יתנת השור דחיון כל
בית קדליה קא ממנור
קטמיה פי חניניה
העמלה בית העסק קרב
שנים. פסק. לנזיחה
הקנין הקנין. ואקשי
ל האי סכרא מתני
קני שורו שבש אועי
תתקו לביש דומי
אדם אם אסו
בי כבשות ש שיחובן
כיש. ואוקמתא למתי
אז דומי אדירה שור
כונתו לביש היכי
שבחת לה. ופיקי אצי
אשכח כוונה להבה
ליש אשכח ליה כוונה

[illegible]

דעשן נחם ואמר וכו'.
(ג) נראה דר"ל בסופא
בשמיני טוען דקטן הדק
בכה"ג לסומכוס חולקין
אפילו בשמא וכו' כמש"כ
המס' נדר"ה מדיספא וכו'
נכרי וכו' ודו"ק.

דאנא ציטווען זיין 59. פירוש רחוי ליעול אס תפס ואין לו אס לא תפס ואו דוקא היכא דיש לו תביעה על שני השוורים על הגדול ועל הקטן אס תפס משתלם אצל ממני' ללעיל דאין לו תביעה אלא על הגדול אפי' תפס הקטן אין משתלם מיניה ולא שייך לשנוי לעיל רחוי ליעול ואין לו כיון דאס תפס לא תשתלם מיניה וצטענו חטים נראה דאס תפס שעורים לא משתלם וא"ת אחאי' לא משני הכא דלעיל דקאמר זיך שמא ומויק כרי וי"ל דל"כ ה"ו"מ למיפרך היינו אלא דהיינו דהיינו וצטענו דאס תפס

יִרְאוּ לִשְׁלוֹל וְאֵין לוֹ וְהִתְנִיחַ הָרִי זֶה
 לְקַטֵּן מִן הַמוֹעֵד וּלְגְדוֹל מִן הַתֵּם זֶה
 שְׁנֵיהֶם שֶׁל אִישׁ אֶחָד שְׁנֵיהֶם חַיִּי
 רַב אֶת מִפְרוּקֵי אֶרֶץ אֲשֵׁי שׁ"מ שְׁוֹוֹ
 שְׁהִיּוּקֵי רֵצָה מִזֶּה גּוֹבֵה רֵצָה מִזֶּה ג
 בְּמֵאֵי עֶסְקִינָן בְּמוֹעֲדֵין אֵי בְּמוֹעֲדֵין א
 הִיָּה אֶחָד גְּדוֹל וְאֶחָד קָטָן הַנּוֹזֵק א
 הַזֵּיק וְהַמּוֹזֵק אֹמֵר לֹא כִי אֵלֹא
 הַמוֹצִיא מִחִבְרֵי עֲלֵיו הִרְאִיָּה אֵי בְּמ
 נִפְקָא לִיה מִיְנִיה סוֹף סוֹף דֵּה
 מַעֲלִיא בְּעֵי לְשִׁלּוּמֵי א"ל סִיפֵא בְּתוֹ
 בְּמוֹעֲדֵין א"ל רַב אַחָא סָבָא לִרְבִּי
 בְּמוֹעֲדֵין חַיִּיבִים חַיִּיב גְּבֵרָא מִיבְעִי
 מֵאֵי שְׁנֵיהֶם אֵלֹא לְעוֹלָם בְּתַמְזִין וְה
 הִיא ^דרַמָּר שׁוֹתֶפֶן נִינְהוּ וְשַׁעֲמָא
 לְתַרְוִייהוּ דְּלֹא מְצִי מִדְּחֵי לִיה אִם
 לְתַרְוִייהוּ יְמְצִי אִמֵּר לִיה זֵיל אִיתִיָּה ר
 תּוֹרָא אוֹקֵר וְאִשְׁלֵם לָךְ:

שׁוּר שנגה ארבעה וחמשה שוורים זה אחר זה ישלם לאחרון שבהם ואם יש בו מותר יחזיר לשלפניו ואם יש בו מותר יחזיר לשלפני פניו והאחרון אחרון נשכר דברי ר"מ רבי שמעון אומר **שׁוּר** שוה מאתים שנגה ל**שׁוּר** שוה מאתים ואין הנבלה יפה כלום זה נוטל מנה וזה נוטל מנה חזר ונגה שור אחר שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו זה נוטל חמשים וזו זה נוטל חמשים וזו חזר ונגה שׁוּר אחר שוה מאתים האחרון נוטל מנה ושלפניו חמשים וזו ושנים הראשונים דינר זהב: **גמ'** מתניתין מני דלא כר' ישמעאל ודלא כר' עקיבא אי כר' ישמעאל ^(א) דאמר כעלי חובות יניחו האי אחרון אחרון נשכר ראשון ראשון נשכר מבעי ליה אי כר' עקיבא דאמר ^(ב) תורא דשותפי הוא האי יש בו מותר יחזיר

שְׁדָר שְׁנָה אֲרֻבָּה וַחֲמֵשֶׁה. וּבְכֹל
הָיָה חָס דְּמַשְׁתַּלֵּם מִגּוֹפּוֹ
וְהִיכִי דְּמִי כְּגֹן רָאָה שׁוֹר וְנָגַהּ וְרָאָה
שׁוֹר וְלֹא נִגַּה וְרָאָה שׁוֹר וְנָגַהּ וְאַחֲרֵי
נִגְיָהָ שְׁנִיָּה רָאָה ב' פַּעֲמִים אֹו ג'
שׁוֹר וְלֹא נִגַּה דְּלִפִּי מוֹעֵד לְסִירוּגִין
לִיכָא דְּהוּר אִין נַעֲשֵׂה מוֹעֵד אֲלֵ"כ
נִגַּה שְׁדָר נִגְיָחוֹת בְּשֵׁלָשָׁה שְׁרָא
בְּכַסְדֵּרן אֹו שְׁלֹא כְּכַדְרֵן וְנַעֲשֵׂה מוֹעֵד
לְסִירוּגִין וְהִיכָא לְסִירוּגִין שׁוּן כְּדִתְנִיָּה
לְקַמֵּן בְּפִירְקוּן: יִשְׁלֵם. ח"נ תַּחֲמִילָה
לְאַחֲרֵרן וּבִגְמֵרָא מִפְּרָשׁ מִנִּי: וְאִם
יֵשׁ בּוֹ מוֹתֵר יַחֲוִיר לְשַׁלְּטָנּוּ. כֹּל חֲזִי
זִקְוִין וְהִרְשָׁאֻסִים יִפְסְדוּ: רַבִּי שְׁמַעוֹן
אֹמַר. שׁוֹפְטִין הֵן בְּנֵהוּן לִילָד שׁוֹר

ש"מ. מדקתני שניהם ר"ה כ'
ואם אבד האחד קם חבירו
תחתיו ושתלם הימנו כך פירש
בבועטוס וקשה דלא הוה ליה למימר
שמע מינה אלא מסיפא הוה ליה
למפאך דקתני אחד גדול ואחד קטן
המפורד מחבירו עליו הולכי ומשלם
לגדול מן הקטן א"כ כשאבד אחד
מקן לא משתלם מאותו שנשאר
וגרסה לפרש דבשני שורים שהיוקו
שור צודאי איירי דחשיב כאלו הו'
חד גופא ומשתלם מן השני ואע"פ
דבמתניתין לא איירי אלא בענין שאנו
מסופקים אחי מהן נגח מ"מ דייק
מלישנא דקתני שניהם חייבים
לאשמועינן שיכול להיות שיהיו שניהם
חייבין כגון אי ידעינן צודאי שהיוקו
שניהם יחד:

ורבי עקיבא היא דאמר שותפין
גיבהו פירש בבועטוס (לר')

דמסקי ביה אם אבד האחד לא איבד זכותו וקשה דהא לעיל
(דף ג.) אמר אפילו לר' ישמעאל שחטו מה שעשה עשו וגרמה
לפרט דמשום הכי מוקי לה כר' עקיבא משום דלר' ישמעאל אין
שום חידוש דפשיטא דליבד זכותו כשאבד האחד מן דב"ח הוא
אכל לר' עקיבא דשומאי ויהוה ס"ד כהה כאלו האחד מן השנים
בחזקה הוציא ומאי למימר ירוק שגך נאכל ולא שג"ח.

שׁוּר שִׁנְנָה אֲרֻכָּתָהּ וְהִמְשִׁיחָהּ: אִי בְרֵכִי עֲקִיבָא דְאִמָּר
שׁוֹמֵפִין נִינְהוּ יְחִידִין לְבוֹרֵין מִבְּעֵי יְהִי. תִּימָה דְלָרִי
עֲקִיבָא נְמִי אֲמַרֵּי אֵין רֵאשׁוֹן נִשְׁכַּר דְּלִמָּה יֵהָא מוּטֵל עֲלֵיו לְשִׁמּוֹר
חֲלָקוֹ כֹּל זְמַן שְׁלָא עֲמַד בְּדִין וְלֹא בָּאוּ עֲדִים דְּמָה הוּא
יֹודַע אִם יוֹכֵה וְלִרְרִיךְ לְדַחוּם דְּכִיּוֹן שִׁישׁ בִּידוֹ לְהַבְיֵא עֲדִים
לְאַתֵּר וְלִזְכוּת מִתְחַבֵּיב בְּשִׁמְרִיתוֹ (וְ)לֹא מִזֵּי לְשִׁנּוּי כְּגוֹן שִׁאֵין
בִּידוֹ דֵּאִם כֵּן תִּקְשִׁי לִיָּה לְרֵבִי עֲקִיבָא רֵאשׁוֹן נִשְׁכַּר מִצְטֵי לִיָּה:
כְּגוֹן

שְׁדֵר שֶׁנֶה ד' ה' שְׁדֵרִים
 וְהַאֲחִי וְהַיִּשְׁלֵם
 לְהַחֲזִיק בְּכֵן בְּאֵזוֹ לְחֶקֶר
 מִשְׁתַּנְּתוֹ דִּתְּנֵן הַבָּא אֲחֶרֶךְ
 נִשְׁכַּר דְּרִי רִבִּי מֵאִד
 אֵלִיבֵק דִּמְאָן אֵלִי
 שְׁמַעְלֵל לֵבִי עֲקִיבֵק
 מִשְׁמֹשׁ דְּמֵאִל תְּלִמִּד
 שְׁמַעְלֵל וְה' עֲקִיבֵק
 כִּדְרִישׁ לְחֹמֶר יִדְּבִיבִן
 וְהִתְרַבְּנוּ בְּזֵלֵי ד' מֵאִד
 לְפִי מִן שְׁנֵה הִדְמֵא
 יִשְׁמֹשׁ הַשּׁוֹר כְּבִיד דְּרִי
 שְׁמַעְלֵל אֲמִרָא אֲמִרָא
 וְהִתְחַלֵּל עֲקִיבֵק אֲמִרָא
 שְׁמַעְלֵל וְה' אֲמִרָא
 כְּבֵלֵל חֻבְרֵת נִינְהוּ אֲמִרָא
 שְׁמַעְלֵל אֲחִירֵן נִשְׁכַּר אֲרֶשֶׁן
 אֲרֶשֶׁן נִשְׁכַּר מִבְּעֵי לֵב
 (6) שְׁדֵר (שְׁדֵר) בְּעַל חֹב כֹּל
 קִדְרֵס וְה' מִתְּנֵה שְׁנֵה
 גִּינְיָהוּ הָאֲרֶשֶׁתוֹ וְהַחֲמֵס
 לְשֹׁלֵם מִנּוֹף שֶׁ חֲצִי
 הַשְּׁהֶשֶׁר חֲצִי נִזְקֵק לְרִישׁ
 הַמִּזְקֵק וְלֹא שִׁמְרֵן
 וְהַשְּׁהֶשֶׁר וְרֵצָה עֲקִיבֵק
 לְשֹׁלֵם לְאֲרֶשֶׁן וְלֹשֶׁר אֵל
 כִּי עֲקִיבֵק שְׁנֵה ד' מֵאִד
 שְׁמַעְלֵל אֲחִירֵן לְחֹמֶר מִבְּעֵי
 לֵב חִכְלֹתוֹ שְׁחָפִי מִינֵה

(א) אולי צ"ל שזה דין בע"ח
שכל הקודם זכה.

בגון שתפסו ניוק ב' דוקא ל' ישמעאל הוא נעשה שומר שכן
אכל ל' עקיבא דלמך שומפין ניהו ויחש וישיב הו
בצרות הניקח לא נעשה שומר שכן אלא מחלקו דעל כל אחד
מוטל לשמור חלקו והשם אחי שפיר דנין ר' מאיר ונין ר' שמעון
אירי בשתפסו ניוק ולא כפירוש

אם יש בו מותר בגווי ב' והשם
אחרון אחרון נשכר דמחמין
אחרון שכולם יהוה המחמין קאי
אכל פעמים שהרביעי אין לו כלום
והשלישי יש לו כגון שמוקד ד' וה'
שם ומוקד ג' יתירם ואלפי מחמין
נמי פעמים שאין לו כל נוקד אס
מוקד יתירם על של רביעי שאין
נוטל אלא חלקו של רביעי ומיהו
כשכל המקין שוין כולן מפסדין
והאחרון נשכר:

נותן 15 סלע כשעל מדינה אירי
דמנוח כסמין ומנה דר"י
הגלילי הוא מנה לורי דמנוח
בהחובל (למן דף 5) ומיהו לומר
שחלקים כ"כ זה מזה דסלע מדינה
אחד ממחמין במנה לורי ונראה
לר"ם דלא פליגי אלא הא צעני
והא צעני ומיהו מדקאמר בהחובל
(שם) אלא הא ר"י הגלילי
שעל קל דפליגי מ"מ א"ע"ג דפליגי
מזינו למימר דה דינר צעני חזי
דינר צעני כר"ם דל"א שאס בושמו
של עני סלע אלא יעלה בושמו של
עשיר (ב) או פחות או יותר ממנה:
ושל דבריהם כהם מדינה
א) נראה לר"י דרבי יהודה לא אירי
אלא כסלעים דומיא דכסף האמור
בחוזה דמפרש פ"ק דקדושין (דף
16) כסף קניז ולא מזינו כסף
קניז בחוזה אלא סלעים כדמפרש
התם ה' סלעים לפדין הכן י' של
אונס ק' של מוציא ש"ר וי' של ענד
דומיא דמי דהוה ר' דבניהם אלא
שאר מעבדות של דבניהם הוה כסף
צורי דהא מנה של ר"י הגלילי הוה
צורי דמנוח בהחובל (למן דף 5)
וכמוהו נמי הוה מאחיס וזו של צורי
למ"ד כחוצה אשה דרנן כמו למ"ד
דלוריתא דנפקא ר' רבנא
דבמלוה דלא פליגי רבנ"ג דרנן
בפרק בתרא דמנוח (ד' ק') אלא
אס נותן לה ממעות ארץ ישראל
או ממעות קפוטקיא אכל ל"כ"ע
נותן לה שזה מאחיס וזו ממעות צורי
ואפילו כחוצה אלמנה שיהא דרנן

ל"כ"ע הוה מנה צורי דכפ"ק דמנוח (דף 13) משמע קל דשל בחוזה
כפלים משל אלמנה גבי אחד אלמנה כהן ואחד אלמנה ישראל:
ד' עניים און. וא"ת בלא יד עניים נמי מחייב דקדק בחמירה
בדרשנין צפיק דר"ה (דף 1) צפיק זו דקדק וי"ל דכמו
שאין אדם מקדש דבר שלא בא לעולם ה"ל אין אדם נותן דקדק
דבר שלא בא לעולם וכשאמר יתביה לעניים הוה זה החוב כמו
שלא בא לעולם וכן אס היה אומר יתביה להקדש לא היה הקדש
קונה ונהי שזה אומר חוב זה לכשיבא לידי אלמנה להקדש לו
לדקדק דומה שמתחייב מטעם נדר אכל זה לא אמר קן אלא אמר
מן הדקדק אלא היה רוצה ללוותו לפי שעה ולהחזיר אחר לעניים
ואמרינן צפיק דערין (ד' 1) האומר סלע זו לדקדק עד שלא

יחזיר לשלפניו כל חזי נוקד ושלפני פניו יפסידו: **יחזיר לכולן**
א"ש לפי מה שהיה לו צו מצוי ליה: **שתפסו ניוק ב'** וכן שני
וכן שלשי הלך אין שמירתו אלא עליו: **יחזיר לבעלים מבטי**
ליה. דלון על הצעלים להפסיד מנה שהיה להן צו משעת נוק
הראשון שהיה לא היתה שמירתו

עליהן אלא על הניקוד וכשהיו לפני
אצד ראשון מנה שלו ותפסו שני
ונעשה עליו שומר וכן כולן נעשו
שומרי שכן לשמור חלק הצעלים
בהיה הנאה דמשתלמי נוקדיהו
מהשור דלא אעריקו ליה צעלים
לאגמא: אס יש צו מוסר צנוניו.
כגון שהיה נוקד של רביעי מרובה
משל חמשי כגון שור של רביעי שזה
מנה יש לו צמיק חזי מנה ושל
חמשי שזה י' ואין לו על זה אלא
דינר זהב יחזיר דינר זהב לשלפניו
וכן כולן אס נוקד של ראשון יותר
על של אחרון: **משום שפיעם שומרי**
נגעו כס. למיכא לא הנוקד הראשון ור'
ר' ישמעאל ה"א: **שכוס מבטי**. ולא
מטרה לאוקמי פלוגתא דר"מ ור"ש
אליבא דהוה. וא"ל קשיא נוקמא לדר"מ

נמי כר' עקיבא וכשתפסו ניוק
וכדשניק דמאי טעמא דמפקין לה
מר' עקיבא משום דמפקין יחזיר
לשלפניו והא לאוקמינן אס יש צו
מוסר צנונין לא אפשר לאוקמא
כר' עקיבא דאי אמרת ר' ישמעאל
היא לאוקמינן לאשמועינן דאחרון
אחרון נשכר דקמ"ל הואיל ותפסו
ניוק נעשה עליו שומר (שכר) וקס
ליה בדרשויה וא"ע"ג דלא יקום
השור כד"ד דקדק צענין לר' ישמעאל
אלא לר"ע ל"ל למימי כלל בלא
תפיסה נמי הוה אחרון נשכר:
הקדשו ניוק ב' ל"ג (מל' צינייהו):
הפוקע. המכח כנגד אונס לון
מורי. ל"א תקיעה ממש: **נוטל** וכן
סלע. דמי בושמו לנד נער ומוק
ורפוי אס ישנן שם: **הפוק דתקע**
ליה. והיה זה תפוס משלו דאי לאו
הכי לא מנגינן ליה כנגד: **סלע**
לורי. ד' זוזים: **סלע מדינה** שמינית
שסלע צורי והוא חזי דינר וכל
מוקס שמיני שסלע כסף מדינה
צין סלע צין שסלע הוה שמינית
לצורי: **לפלו**. אכתי ולימי במחמין
חזר ונגה לשור אחר שזה מאחיס
האחרון נוטל מנה ושלפניו מחמין
וזו ולשלפניו דינר זהב ושנים
הראשונים הצעלים וניוק ראשון י"ב

דינר וסלע מדינה שהוא חזי דינר אלא ש"מ לא חזי מנה סלע מדינה
ולכ"י לא פליגי מו דלא צעני למימי חזי דינר דבנחלן לא אירי: **ושל**
דבניהם. כגון הא דשיעורא דרנן הוה: **כסף לורי**. הסלע ד'
דינר והדינר משקלו זהב וכן קורין בקושטניט"א להוב' דינר
הוא שנים ומחלה למשקל הכרמל: **הואיל ופלגא דוואו** הוא.
דמחייב לי ומו לא כסיפא לי מילתא למישקליה נחביה לעניים: **און**
יד עניים און. רב יוסף הוה גבאי צעיליה החובל (למן דף 13):
אין

מנהו לעניים ולא מדר ור"ם פירש שזה לא היה רוצה להחזיר צו
תחתיו וא"ל רב יוסף ליד עניים און חוכין צו צמעמד שלשמן
לא ליד גבאי מומר לשטמו משבא ליד גבאי אסור לגטומי:
אין

לשנותה. משבא ליד גבאי אסור לשנותה ואן השתא די עניי אן וכלא באח ליד גבאי וכו' בה עניי וכו' ליד למשקליה
השתא לאהוריהו רבנן שמעין מיה דעניי כיתומין ניהו (מר) דמפרשטין רבן גמליאל וכו' אביהן של יתומין
ובהריא גמור רבן במסכת גיטין יתומין הוה וכן בחקדש וכו'. תמן הנהם התוקע לחבירו נותן לו סלע פשטנה מהא דאמר ר'
יהודה אמר ר' אסי כל כסף קצוב האמור בחורה כגון ל' של בדר וי' של אונס ושל מפתח וי' של מוציא שם רע כולן כסף
צורי והוא שכל הקודש שמשקל ר' דינרין ושל דבריהן כגון זו הסלע וכו' וזו כחוצה בחולה וכו' כולם כסף
מדינה (7) שמה כספים דרבנן כסף של תורה רביע שקל ופירשו בשמטה זה כי זו הסלע ששניה לשלם התוקע הוא פלגא
דוואו ורייקין מהו דמקדני שהסלע פלגא דוואו מכלל הדסלע ארבעה זוזים נמצא שתי סלעים זו דאורייתא והוא דינר מכלל
כי דינרין שבחמשת שקלים של בכור ושוור ר' אסי לר' אחא שבסר וויי כפרין בנו (בבביות דף 1) פשיט"א מהא דרב אשי
דינרין דרנן ארבעה סלע אונס וזו ומעשה רב אשי נפישוהו במקדמו בעורות שמים. ושאר המעשה פשוטה הוא. ותקיעה
בכל באונס ולא בהכאח די כדאמרינן את חבירו פטור מירושא אדם כיצר תקע לו באונס וירשו פטור. ואמר ותקע בו
חייב והאכא בשאחזו וקע בו חזי הויק. כפרחול משנה מירושא והו גופו של פרחול הוא כסף פטור. ופירשה

(א) נראה ל"ל שער דוד ונגה שור אס' ר' שמוק' י' זה וכו'. (ב) צעירין מ"ו שא"ל הנה' נחיק.
(ג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"א סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (ד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
הא כסף אחד של תורה וידיע רביע שקל.

(א) נראה ל"ל שער דוד ונגה שור אס' ר' שמוק' י' זה וכו'. (ב) צעירין מ"ו שא"ל הנה' נחיק.
(ג) נראה ל"ל ר' שמוק' מ"ה א"ת ה"א סלע ור"ה ור"ה נראה נראה אוקמה הכי וכן הלכ' (ד) ל"ל א"ל שמה כספים דרבנן
הא כסף אחד של תורה וידיע רביע שקל.

הגהות הב"ח
(ב) נ"ל לשלפני יחזיר
לכולם מבטי מור: (ג) חוס'
ד"ה נותן וכו' בושמו של
עשיר פחות או יותר
מסלע הד"ה:

הגהות הגר"א
[א] הו"ה וכל י' מלכס
לר"י כר'. י"ב אכל ר"ח
חולק וז"ל הרמב"ם:

מוסף רש"י

התוקע לחבירו. הכו
על אונס. לשון מור. ל"א
חוקע ממש (למן דף 3)
לחוקע. לון רבינו הלוי
ורבינו חוקן למעט שפיהו
אלא האון (דקדושין י"א)
המכה אס חבירו באונס
לון מורי צניק וכלן
שעמתי חוקע ממש שחוקע
כפי באונס. וקמ"ל ללשון
מורי צניק וכלן שעמתי
אלא חזי כמקדני ק' (שם)
כד צו שמיטת כנסת על
ק' מרביהם ליהוה ערבים
כסליל אחרים (בבביות 3)
נותן לו סלע. משום
בשמיטת (דף 3) ק' שיעור
דמי בושמו לנד נער ומוק
(דקדושין י"א). כי דרכא.
מוקד לדרנא על בשמיטת
(גמ' 22) כספרו וזו
שמיטת פשוטה (שכרין 3)
כי חולל דמחור
על הצינור כמחמיתא
שלו וכולן ומכתי י' לי
מחמין ופשוטה וקפדתי
ה"ל לחיוב וכלל (נדר 3)
כל כסף האמור
בחורה כסף צורי. אס
פירש שקלים הוה שקל
צורי ואס סלע הוה מעמד
הפסחית שגלגל (דקדושין
י"א) ה"ל דמכתי קל אס
סלע צורי דהא ארבעה
דינר. והיה דלא מבי
שקל אלא כסף הוה דינר
צורי (בבביות 3) ושל
דבריהם כסף מדינה.
שמיטת שמיטת צורי. אס
סלע הוא שמיטת שסלע
צורי ואס דינר הוא שמיטת
שמיטת צורי (דקדושין י"א)
וכע"ז בבביות 3.)

רבינו חננאל (ובספר)
סלע לצני מירי ואמר
ליה רב יוסף און די עניי
און וכו'ן אחרת ליחובה
לצני כאלו אמר מנה לי
בירך דמלכיו בפסד
שלשמן קנה. וחוב לית
ליך רשואה לשטמה. דח"ד
האמר סלע זה לצדקה עד
שלא באח ליד גבאי מומר

אין כשמואל דאמר רישא ר'
מאיר מוקדש ל' מאיר
אין מוקדש. ויפא"ר דכל מקום שחולקין ר' ישמעאל ור' עקיבא הלכה כר' עקיבא
וכן ר' מאיר ור' שמעון (ה) הלכה כר' שמעון וכו'ן דקאי ר' שמעון כר' עקיבא כדאוקמא רובא ורובא דהוא בתרא
ודר' יוחנן נמי מסייע לה ש"מ הלכא כר' שמעון דמחמין ורייקין ממחמין ואשכחן חילוקהם לפי חשבון מקום
וזהו פירוש מהו שור שור ור' וואן הגלילי יפה כלום נכנס השור בשמחות כיתומין נמצא שור או
חצי לניקוד וחצי למוקד. וזה ונגה שור אחר שור ר' עזר הפסידו שלשמן מנה כל אחד לפי ממונו
חצי לניקוד ולמוקד. וחצי לניקוד השני חזר ונגה שור אחר שור ר' עזר הפסידו שלשמן מנה כל אחד לפי ממונו
הניקוד המוקד היה לון בשור מנה הפסידו ר' וזו נשאר לון ר' וזו הניקוד השני היה לו בשור מנה הפסידו ר' וזו
ונשאר לו ר' וזו הניקוד האחרון נוטל חצי הניקוד מנה והוה שמיטת האחרון והוא הניקוד השלישי נוטל מנה
והשני השני נוטל ר' וזו ורננין הראשון והמוקד כל אחד דינר זהב שהוא כ"ה או אלו היה השור וזה חילוקה
מפורשת ל' שטמן מוקד אחרת ר' שפיעין כר' עקיבא אית (2) להו האי כסבור ורובא דרבינא דהוא הוא וכן
הלכה. והוא דקדק ליה לחביה ויחובה מיהא דתמן התוקע לחבירו נותן לו סלע. ופושטין דהאי סלע פלגא דוואו
הוא. ואמר והוא דקדק ליה הוואיל ופלגא דוואו הוא לא בעינא ליה ליחביה לעני. הדר אמר להו ליחובה
לי איזיל אכירי נפשיא כר' אמר ליה ר' יוסף כבר זכר ביה עני כר' פירוש האי גבאי לאו איחורטי אחרת והדר
ביה מרלא קמני הדין כי אלא הכי קאמר ליה ליחביה לי השתא לדירי איזיל אכירי נפשיא. ובתור הכי ויחובה אס

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

לז.

עין משפט
ג'ר מצוה

ז א מ"י פ"ט מהל'
שמיטה ויחל סלסל מ'
סמך לאין רעל טור ש"ט
ח"מ פ"י סוף סוף מ'
ח ב ג ד מ"י פ"י מהל'
טק ממון סלסל מ'
ט ה ו מ"י שם סל' ט'
ז א מ"י שם סלסל מ'.

רבינו חננאל

בהשולל ג'ר בניין. וכן
גמליאל וביח דרנו אבהן
של יתומין וכן הלכה:
בבב' שור שהוא מועד
למינו ואינו מועד לשאינו
מינו. כי רב זבדי אמר
ואינו מועד בב' שעומד
יום עם מי שאינו מינו
ואינו מנגח אבל סתמא
מועד הו'. ר' פפא אמר
אינו מועד תנן. סתמיה לא
הוי מועד. מועד למינו לא
הוי מועד לשאינו מינו.
ושקלין וטריין ואוקימנא
למח' כדוק' דרב זבדי
שאם נגח ג' ימים ג'
שוריים נעשה מועד סתמא
ולהבא לכל בהמה ואפילו
לחמורין ולגמלי' וכו'.
בהן אבל אם נגח שור
וראה חמור ומהל' עמו
או עומד עמו ואינו נגחו
וכן שאר בהמה וחיה
שור כי ראה שור מנגחו
אינו מועד אלא לשוריים
בלבד ואם עמד לנגח אפי'
לנגח שאר בהמות חם הוא
ואינו משלם נזק שלם עד
שיעירו עליו שנגח ג' ימים
לשאר בהמות. ודבר פפא
נמי איחא דאסקין לה ואם
חומצא לומר נמי איחא
לדבר פפא נגח שור חמור
וגמל נעשה מועד לכל
וקיימא לו כל אם חצא
לומר הלכה ראה ח"ר ראה
שור ונגח ראה שור ולא
נגח ראה שור ונגח ראה
שור ולא נגח ראה שור
ונגח ראה שור ולא נגח ג'
ימים נעשה מועד לסירוגין
לשוריים. ח"ר ראה שור
ונגח ראה חמור ולא נגח
ראה סוס ונגח גמל ולא
נגח פיר עורר ולא
נגח נעשה מועד לסירוגין
לכל. ואיבר לן פירושא
(בגדה סר ע"א) דסירוגה
ליום כי' דהכי קאמר
לא חזאי בב' חזאי

אין צריכין פרוכבול. דשטרות שלהם דמי כמסורין לז"ד ק' פירש
נקוטרם ווא"מ מלה על פה מאי איכא למימר דכומצין עליה
פרוכבול כדמוכח בהשולל (גמ' דף ט.) וי"ל דהוי כאלו המזכיר שלהם
מסור לז"ד ואפי' אין ללוה קרקע מקנים לו חכמים קרקע בשביל
מקנה הימורים שאין כומצין

פרוכבול אלא על הקרקע:
הרי הוא מועד לשבתות. מפרש
בירושלמי לפי שראה אותם
נמלגשים נאדם אחרים וחשוכים
נענינו נכרים ואינו מכירם:

משיחורור בו ג' שבתות. אע"ג
דכך דכ"ז (דף כג.) אלטריך דס"ד
יהודה בפ"ב (דף כג.) אלטריך דס"ד
הואיל ולאו מועד אלא לשבחות לא
נע' חזרה כי' ולפ"ה יחל דמפרש
מועד לשבחות לפי שאין עושה
מלאכה דקמ"ל דאפי' שבת ממלכה
גימי החול ולא נגח לא הוי חזרה:
רב זבדי אמר ואינו מועד תנן. הא
סתמא הוי מועד לשאין מינו
ואפילו מנהמה לאדם נמי שמע' לה
לקמן בפירקין (דף מה.) דסתמא
הוי מועד גבי הא דפריך וכי מאמר
דמתס קטלין ליה מועד היכי
דאמר רב זבדי כגון שסרג
ג' נהמות והוא מני למימי בממתי
מועד לנהמה ואינו מועד לאדם
לאשמועינן דסתמא הוי מועד ומיח
שמה חזר נז' רב זבדי מההיא
דלקמן כדפריך עלה התם ששם לא
תאמר כן קש' ליה ההיא (ד' דרש
מלמין (דף כג.):

שור ולא נגח. בתל' דנקט (פ) כז'
ששם יגח לאלתר משלם נ"ש:
נעשה מועד לסירוגין לשוריים.
וא"מ לרב זבדי אפי' לכל
דנר הוי מועד וי"ל כגון שראה שור
בהמות ולא נגחן:
נעשה מועד לסירוגין בב'. ע"כ
בשלא ראה צינטיס כלום
דאי ראה לא הוי מועד (לכל) לסירוגין
וא"מ כיון שלא ראה אחרים לשוריים
לחודיה הוי מועד לכל לסירוגין לרב
זבדי וי"ל דקסבר רב זבדי דרבותא
קמ"ל דס"ד נגח מני דחזו ולא
נגח לא הוי מועד ולאו צריכיה
תליא מלתא א"ג נעשה שנגח
ג' מינים הללו הוי לפניו מינים
הרבה ולא נגח אלא אלו דהשתא
אם היו שלשן שוריים הייתי אומר
כיון דכל שעה מוזמן לנגח השוריים
ומיח שאר מינים אין מועד לנגח
אלא שוריים אבל השתא דהוי ג'
מינים האחד מהם נוגח ואינו חושש
לנגח אלא האחד:

שור

סומכוס אומר "מועד לאדם מועד לבהמה מק"ו ומה לאדם מועד לבהמה לכ"ש
מכלל דת"ק אינו מועד קאמר א"ל רב זבדי סומכוס אחזרה קאי והכי קא"ל
לת"ק דקאמרת חזרה דבהמה חזרה היא חזרה דבהמה לאו חזרה היא
מק"ו מאדם ומה מאדם לא קא מהדר ביה מבהמה לא כ"ש אמר רב
אשי ת"ש אמרו לפני רבי יהודה ה"ו מועד לשבחות ואינו מועד לימות
החול אמר להן לשבחות משלם נזק שלם לימות החול משלם חצי נזק אי
היה מועד לאדם דקא משיילי [ליה] והוא נמי קמהדר להו אלא אי אמרת אינו מועד
קתני אגמורי הוא דקא מנמרי ליה ותו איהו מאי קא מהדר להו אמר רב ינאי מרישא נמי דיקא דקתני את
שמועד לו משלם נזק שלם ואת שאינו מועד לו [משלם] ח"ג אי אמרת בשלמא ואינו מועד קתני
פרושי קא מפרש לה אלא אי אמרת אינו מועד קתני פסקה מאי תו את שמועד לו משלם נזק שלם
ואת שאינו מועד לו משלם ח"ג עד השתא לא אשמעינן דהתם משלם ח"ג ומועד משלם נזק שלם
ואת"ל נמי איתא לדבר פפא ה"ג שור חמור וגמל נעשה מועד לכל: ת"ר וראה שור נגח שור לא
נגח שור נגח שור לא נגח שור נגח שור לא נגח נעשה מועד לסירוגין לשוריים: ת"ר וראה שור נגח
חמור לא נגח סוס נגח גמל לא נגח פרד נגח ערוד לא נגח נעשה מועד לסירוגין לכל איבעיא להו נגח

שור

אין צריכין פרוכבול. דכלאו הכי לא משמע שצית למוז שלכן
דלכן דייחיה דיתמי און ודמי עלן להפכי כזכומייהו הלכך שטרות
שלהם כמסורים לז"ד דמי ותמן המוסר שטרותיו לז"ד אין משמעין
חזו גופו של פרוכבול מוסרי לז"ד להכי נקט ר"ג דנשיא
גמין (דף ט.). להכי נקט ר"ד חטוי: וזא מכל.

פחותה לזרמו: ולא סוף משקיל
לי. לא היה יכול להוציא: בתנאי
לקטנים. לעגלים: הרי הוא מועד
לשבחות. לפי שהוא בטל ממלאכה
וחזה דעתו עליו: ואינו מועד לימות
החול. מה משפטו של ימי תלמודיו
היו שואלין אותו: ג' ימי שבחות.
לאחר שהועד לשבחות העבירו לפניו
שוריים ג' שבתות ולא נגח חזר
למזמור ואם חזר ונגח אין משלם
אלא חצי נזק: גמ' ואינו מועד
סנן. ואין מועד לשאינו מינו דיעינן
ביה דלא נגח וכו' דעבדיהו להו
קמיה ולא נגח הלכך למי שאינו מועד
לו אם נגחו אחר זמן משלם חצי
נזק אבל מסתמא אם הועד לזה
מועד אף לזה וכן אם הועד לקטנים
מועד לגדולים: השפא יש לומר
מקטנים לקטנים. כגון ממניו לשאינו
מינו ואשמעינן רישא אינו מועד
מקטנים לגדולים מנעיה: דאפילו
מאדם. דאם ליה מולא לא הוי
סתמיה מועד לנהמה: אלא אי
אמרם ואינו מועד. לשאינו מינו מן:
כלל סתמיה מועד. ממניו לשאינו
מינו: השפא מבהמה לבהמה הוי
מועד. ואפי' למין אחר: מאדם
לבהמה מנעיה. והא ליכא למימר
דהיא גופה אלטריך לאשמועינן
דהיכא דחזין דאינו מועד לנהמה
אינו משלם על נהמה אלא חצי נזק
דאם פשיטא לן דתם משלם חצי נזק:
רישא חזורה קאי. והיא גופה אלטריך
דלנהמה לא משלם אלא חצי נזק
ואע"ג דאיידיד ליה הואיל והדר ביה
חזר למזמור ואע"ג דלא הדר ביה
מחדס: שוילי פשיילי ליה. היכא
דחזין דהועד לשבחות וגימי החול
לא נגח מאי דניח: וסו איהו מאי
קא מפרש להו. לא אינו נמי אינו
מועד קאמר: פרושי קא מפרש להו.
אידי דנקט לה משום דוקא דדיה
דדייקין הא סתמא הוי מועד על
כרחיך אסקיה למילמיה: אלא אי
אמרם אינו מועד סנן פסקה.
למילמיה ואשמעינן דאינו מועד
מאי תו דקתני למי שאינו מועד
כו': עד השפא סו. נמניה:
ואם סמאל לומר נמי איסא לדרב
פפא. דסתמיה לא הוי מועד לשאינו
מינו: נגח שור וחמור וגמל נעשה
מועד לכל. ולא נענין ג' נגחות
לכל חד וחד מאמר שנתקיימה
העדאמו ע"י ג' מינין: לסירוגין.
אם יגח רזופין אינו משלם אלא חצי
נזק על האחרון: פרו. חמור הכר:

חמור

אין צריכין פרוכבול.
שין שצית משמט חזר
של אפיקי המט (גמ' דף
לז.) וזא מכל. שנתמיה
לזרמו ובזרחה (א.) לא
הוי משתקיל ליה.
לומר לא היה יקח
נעיר להאכה. לא היה
היגר שקול וזהו לו כלום
(שם). נגח שור חמור
וגמל נעשה מועד לכל.
ולא מאמר עד שיהא
מועד בשלש כל מין
ומין. דהואיל והועד נעשה
נעמיחו בשלש מינין אין
זה מקפיד על מין אחר
(תנא ד.)

(א) [בספר: ג' ע"ש].
(ב) [נמניה שנתמיה].
(ג) איתא הרי שהיה (א) [לעיל
(ד) פ"י רש"י נראה
ש"ל היה דמילתין ודיינו
תמיתין דהא ודי
מחרים. (ה) ר"מ.

הגהות הב"ח

(א) גמ' היה ליה זא מכל
ולא הוי משתקיל ליה
נע' למתנה ליה מינה
פלגא חזא לא היה ליה
קקע ליה אחרת מ"ל:
(ב) חז"ל ד"ה שור וכו'
נקט מדי נקט ששם:

גליון הש"ס

גמ' חזן בישא. פ'
פסכרין דף ג' ע"א חז"ל
ד"ה שלל מנעול: שם הב
ל"י פלגא דחזא. פ'
פסכרין דף ג' ע"ב חז"ל
ד"ה קן חל:

מוסף רש"י

אין צריכין פרוכבול.
שין שצית משמט חזר
של אפיקי המט (גמ' דף
לז.) וזא מכל. שנתמיה
לזרמו ובזרחה (א.) לא
הוי משתקיל ליה.
לומר לא היה יקח
נעיר להאכה. לא היה
היגר שקול וזהו לו כלום
(שם). נגח שור חמור
וגמל נעשה מועד לכל.
ולא מאמר עד שיהא
מועד בשלש כל מין
ומין. דהואיל והועד נעשה
נעמיחו בשלש מינין אין
זה מקפיד על מין אחר
(תנא ד.)

(א) דדה קדוּ, (ב) לעיל יג.
(ג) "בס"א: (דבר) וכן לקמן,
התורה הרמזים "ויל"
בהלכות נ"מ ש"ח הלכה ה'
ח"ל לפי ש"ח הכנענים
מחזיקין את האדם על
הנמוס ויחזק ודבר אל
דנין להם דרמזים. והוא
מיוחסתו ב"ק פ"ד ה"ב
לאחר עולה הכס ח"ל ר'
אברהם בס' ר' יוסף אבר
דרמזים. (ד) מבט הרמזים
ויל שם ח"ל קנס זה הוא
הכנענים לפי שאין
מבטוהו וזמן משלוקן המן.
ואם לא תחזיר אותו על מוקד

וְרִמָּה עֲשֵׂה" מִזֶּה מִזֶּה מִזֶּה
וְהָיָה (ע) וְיִצְחָק לֵעָמִי
(י) (שְׁמֵת לֵעָמִי) (חֲמוֹר
לֵעָמִי וְכֵן)

תורה אור השלם

ו. וְכִי יִגְדַּל יֶשׁוּעָא אִישׁ אֶת
שׁוּר רַעְיוֹהוּ וְכִתּוּב וְקִבְרֵיהּ
אֶת הַשְּׁמוֹת הַזֵּה יִחַצְצוּ אֶת
כִּסְפָּא וּבֵן אֶת הַדֶּמָּה
יִחַצְצוּ: שְׁמוֹת כָּל הָאֵלֶּה

הגהות הב"ח

(א) בַּמִּשְׁנָה שׁוּר שֶׁל
חֲדָיוֹשׁ עֲנָה שׁוּר שֶׁל
קִדְשׁ:

מוסף רש"י

קִבְעָה לֵה דַס. וְאִמְרֵיהּ
לְיוֹס יִי"ח לְחַדֵּשׁ רִבְעִי וְלְיוֹס
לְיוֹס בְּחֻדָּשׁ (מַדְבָּר).
לְיוֹס (דַּד) מַדְבָּר. עַד
שֶׁחֲשַׁלֵּשׁ בְּרִדְלֹג. וְיוֹס
שֶׁל חֲדָיוֹשׁ וְהִנֵּה, שֶׁהוּא
מִלֵּל לְרִאשִׁית הָאֵמֶן, שֶׁהוּא
דְּלִיטָא (שׁוֹמֵר). שׁוּר שֶׁל
מַגְסֵּסָא אֹמֵר שֶׁל שׁוּר שֶׁל
מַגְסֵּסָא כִּי פִטְוֹר וְשֶׁל

והייתם כן משלם חזק
שלם. ודריש רעו הכי,
רעו הוא דמשלם חזי מן
אכל להקדש מן שלם,
ולגבי הויק הקדש דריש
הכי לרעו הוא דמחייב
אכל הקדש שהויקה פטור

(ג'ס"ח מ"ט) ובע"ז לעיל ו'.

י"א א מ"י פ"א מהלכות
פ"ח הלכה י"ג סג
ענין י' טושיע י"ד ט'
תמו שפ"ק ו'.

שיטה מקובצת

[6] ראה שבע מצות וכו'.
משמע רכל שמקימין
שבע מצות דנים אצלנו
כדינו אצלם. ומשנה
אין צריך לומר באותה
הגדרות בדברי דתות
ונמוסין (מאורי דיל):
[3] ממונן לישראל כלומר
ראה שאכזרים ולב רע
לרם וחשודים על כל
שהן מצוין משבע מצות
וכ"ש שאינן מצרים בצרת
אחיהם לפיכך קנסם
הכתוב כדי שישמרו
שוהיהן וכ"ז לא דברו
אלא על ד' אומות
דכתיב בהו לא תחיי כל
נשמה ביו (ה"ד יתהוה)
ויל' [3] דבר זה אין
אנו מודעים למלות.
כ"ז מדברי הסדריוטות
הוא כלומר ודבר הזה
הוא אדם. והיינו שעמא
האדם היו מיעוט אחר
מיעוט אדם היו מיעוט
האדם היו מיעוט כאמר
המיושר שבאדם כמו היין
המיומנת שבין ואין
מיעוט אחר מיעוט אלא
לרבות (הרא"י דיל):

קאי
לח. וליכא למימר דכי כחז רחמנא רעוה בתם לפטור תם דהדין דהקדש קאלי ומועד דקדאי קאי
ולחכי לא כחזיה גבי מועד * דלא חייביה רחמנא כמזעזע אלף במקום שחייב בתם ולפטור תם דהדין דהקדש קאי
אחי דל"כ לכתביה רחמנא גבי מועד דהו רבוחא טפי וגם ליכא למיטעי למדרשיה אלף לפטור וכו"ש בתם אלף ודאי מדלגא כחז גבי מועד
אלף רעוה לחייב תם דהקדש נוק שלם וה"ה שזא לפטור לגמרי תם דהקדש דהדין וזיון דתם פטור מועד נמי פטור וה"ה קרא רעוה
הוא דליכא חילוק בין תם למועד
אלל כשאינו רעוה לא דהדין דהקדש
חייב והקדש דהדין פטור:

עמד והחיר ממונן לישראל.
משמע דוקא בענין זה
שנגח שזא שזא שזא שזא שזא
צ"ל בתרא (למ"ד דף ק"ג) גול כנעני
אסור יתחא אצל למ"ד מותר קשה:
מפארן הופיע ממונן לישראל.
פ"י הקונטרס שסיבב

והחזיר המורה כלל האומות ולא
קבלה משמע שר"ל דכפאקן נגלה
לאומות וכן משמע בתרגום ירשמי
דמתרגם מטורה דגבאל אלהי לזני
ישמעאל ופארן ארץ ישמעאל היא
דכתיב דגבר ותשז במדבר פארן
וצריס מסכת ע"ז (דף כ: וס"ז) א"ת
דגריס מאי צני בשעיר מאי צני
צפאקן וקשה דכשנ"פ ר"ע (ד' פט).
משמע דפארן הוא סני דקחשיה ק'ש
שמות שנקרא לו מדבר לין מדבר דקש
מדבר פארן מדבר סני מדבר קדמות
ונראה דמדבר סני מדבר גדול ומלך
אחד נקרא סני ומלך אחר נקרא פארן
וכל חמשה שמות דקחשיה במסכת שבת
חמשה חלקים היו זו שכל אחד שמו
נקרא כן ואש"ר דקדקיש התם לכל
השמות אין להפקיד על זה ויבואו
לד ששמו פארן נגלה לזני ישמעאל:
אלא האדם. מיהא הא אין עובדי
כוכבים קריין אדם דמתניא

צ"פ המקבל (ב"מ קד): אמר רש"י
אין קברי העובדי כוכבים מטמאים
באלה שנאמר אדם כי ימות באלה
אדם קרויים אדם ואין העובדי כוכבים
קרויים אדם וצ"פ ד' מיתות (פסחין
דף נט. וס"ז) פ"י בקונטרס דר"מ
דהכל כרנן דפליגי עליה דרבי
שמעון בן יוחי דפרק ה"א על יבמות
(יבמות דף ס"א. וס"ז) ורבינו תם
מפרש דיש חילוק אדם כי ימות להאדם
מדע מדפריך ביבמות מקראי
דנביאים ולא פריך מקראי דמורה
דהאדם והבמה אשר ימלא בשדה
(שמות ט) אף התם היו קודם מתן
תורה וא"כ הוה ליה למימר אדם
סולא נאמר אלף האדם לאו פירכא
היא דהך ברייתא מתניא בת"כ וטובא

איכא תם כזי האי גוונא דקתני תם וכן הוא אומר (ישעיה טו) פתחו שערים (ראשיכים) ויבא גוי וגו' ויבאו כהנים לים ישראלים לא
נאמר אלף גוי דקין וכן הוא אומר הטיבה [ה'] לעובדים כהנים לים ישראלים לא נאמר אלף לעובדים הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה
הי הוא ככהן גדול וא"ת והא עובדי כוכבים נמי קרויים אדם דכתיב לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם וי"ל דבמקום שזכיר השם מזכיר
עובדי כוכבים בלשון אדם כלומר דבר חלש נולד מאלד וכן גבי חירס (יחזקאל כח) אחת אדם ולא אל וכן מה יעשה לי אדם (מלכים קמ) ורבינא
הקשה מדכתיב (ישעיה מג) ואחן אדם תחמין ומיין דדרשין ואחן אדם תחמין גבי ההוא רומא דפרק בתרא דברכות (דף ס"ג) והא דאמר
בהשולח (גיטין דף מ.) יש קנין לעובד כוכבים באלף ישראל לחפור זה צורות שיחין ומעלות מדכתיב והאחן נתן לפני אדם זני אדם משמע אדם
ההוא [ה'] דר"ה הוא ככהן גדול. הא דנקט כהן גדול משום דדרשין בסוטה (דף ד') יקרה היא מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים:
קראו ושנו ושלשו. וא"ת והא אמרין בתגובה (דף י.) המלמד מורה לעובד כוכבים עובר בשעה דמגיד דצרי ליעקב (מלכים קמ) ויש
לומר דכ"כ עשו ע"פ דברי המושל ולא נתחייבו למקור עזמן אי נמי עשו עזמן גרים כדאי' בספרי דפרשה אף חובב עמים:
נשא משה ק' וחומר. אור"ת דלאו דוקא אלף כלומר עמיד משה לישא ק"ו אס לא שהחירו הכתוב מחילה דקדוש נאמר אל
תנן את מואב ממה שנאמר נכר את המדינים והכיתם אותם כדדרשין עתה ילחכו שלא היה מתירא בלל אלף מלחמה
בעלמא שלא היו מותרין אלף באנגריא וקרא דמדון אחר מעשה דבלל היה והא דקאמר נמי הקדוש ברוך הוא למשה לא
כשעלתה על דעתך לאו דוקא הקשה הר"ר אלחנן דהכל משמע דאחר שנאמר נכר את המדינים עדיין היו מותרין שלא לאור

מואב

הופיע גילה ממונן והתירו: **מפארן**.
כשסיבב והחזיר המורה על כל
האומות ולא קיבלה [ה'] והגלה אותם.
בגון כפתורים היואלים מכפתור
(דברים ט) וכגון וצעיר יצאו המורים
וגו' (שם) וכן אומות הרבה: **לומר**
שפ"י מקיימין אותן כו'. שפ"י אינם
מנויים אלל מעושין לא פטורין: **למדנו**
תורהם: חזן מדבר זה. והס לא
גילו להם טעמו של דבר שהיא ממונן
של כנעני כחוקת הפקד מפני
הסכנה: **דגידופא הוא.** כלפי מעלה:
מואבים

ראם בן נכתוב קרא להאי רעוה גבי מועד:
שור של ישראל שנגח שור של כנעני
פטור: אמרי ממה נפשך אי רעוה דוקא
דכנעני כי נגח דישאל נמי ליפטור ואי
רעוה לאו דוקא אפילו דישאל כי נגח
דכנעני נחייב א"ר אבהו אמר קרא יעמד
וימודד ארץ ראה ויתר גוים ראה שבע
מצות [ה'] שקיבלו עליהם בני נח כיון שלא
קיימו עמד והחיר ממונן לישראל [ה'] רבי
יוחנן אמר מהכא ²הופיע מהר פארן מפארן
הופיע ממונן לישראל תניא נמי הכי שור
של ישראל שנגח שור של כנעני פטור

של ישראל בין תם בין מועד משלם נוק
שלם שנאמר עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים ואומר הופיע מהר פארן
מאי ואומר וכי תימא האי עמד וימודד ארץ מבע"י ליה לכדבר מתנה
וכדבר יוסף ת"ש הופיע מהר פארן מפארן הופיע ממונן לישראל מאי
דבר מתנה דא"ר מתנה עמד וימודד ארץ ראה וכו' מה ראה ראה שבע
מצות שנצטוו עליהן בני נח ולא קיימום עמד והגלה אותם מעל אדמתם
ומאי משמע דהאי ויתר לישנא דאגלו"י הוא כתיב הכא ויתר גוים וכתיב
התם [ה'] לנתר בהן על הארץ ומתרגם לקפצא בהן על ארעא מאי דרב יוסף
[ה'] דא"ר יוסף עמד וימודד ארץ ראה וכו' מה ראה ראה שבע מצות שקיבלו
עליהם בני נח ולא קיימום עמד והחירין להם איתגורי אחרג א"כ מציו חומא
נשכר אמר מר בריה דרבנא לומר שאפילו מקיימין אותן אין מקבלין עליהן
שכר ולא [ה'] והתניא [ה'] מ אומר מנין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן
גדול ת"ל [ה'] אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כהנים ולוים וישראלים לא
נאמר אלא אדם הא למדת שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול
אמרי אין מקבלים עליהן שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה
[ה'] דא"ר הנינא [ה'] גדול המצווה ועושה ויתר ממי שאינו מצווה ועושה: ת"ר
וכבר שלחה מלכות רומי' שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכם
קראו ושנו ושלשו בשעת פמידתן אמרו להם דקדקנו בכל תורתכם ואמת
הוא חזן מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור
של כנעני שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נוק שלם ממ"ג אי
רעוה דוקא אפילו דכנעני כי נגח דישאל ליפטור ואי רעוה לאו דוקא אפילו
דישראל כי נגח דכנעני לחייב ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות [ה'] רב
שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתא אמרו ליה רבנן לעולא קום גיול גינחמיה
אמר להו מאי אית לי גבי נחמא דבבלאי דגידופא הוא דאמרי מאי אפשר
למיעבד הא אפשר למיעבד עבדי אול הוא לחודאי גביה א"ל [ה'] ואמר ה' [ה'] אל
משה) אל תצר את מואב ואל תתגר במ מלחמה וכי מה עלה על דעתו של
משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה ק"ו בעצמו אמר ומה מדינים
שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה [ה'] צורו את המדינים והכיתם אותם
מואבים

[6] ע"ז כ"ג. [3] ע"ז ג.
סנהדרין נ"ט. [3] ושי' חס'
יבמות ס"א. ד"ה ואין וכו'
בסנהדרין נ"ט. ד"ה ספרים
דגרי ר' ירמיה' (ד) לקמן
ס"ו. ע"ז ג. קדושין ל"א.
[3] ע"ז חס' קדושין ל"א.
והס' ע"ז ג. ד"ה גדול,
[3] וספ"א: דהשטה [3] ויל' [3]
אלף [3] [3] ע"ז כ"ג. [3] רש"י
הגיה שור שלם שור שלם
ס"ו וכתב מהר"ש דא"ר
לגבי דטוונת התפוסות
הוא דלענין נגיפה דוקא
מותר גול כנעני ונקט רש"א
דמילתא דמחיר. ועי'
מהר"א [3] וספ"א:
[3] ד"ה מל"ה. [3] ד"ה
אלף. [3] ד"ה ואין.
[3] ד"ה ל"א. [3] ועי' חס'
יבמות ס"א. ד"ה ואין וכו'
ס"ס על הגילוי.

תורה אור השלם
1. עמד וימודד ארץ ראה
ויתר גוים ויתפצצו עולם
עד שורו גבועת עולם
הליכות עולם לו.

הקדק 3
2. ויאמר י"י מטיני קא
ויהי משעיר למה הופיע
מהר פארן ואמה
מרכבת קיש מיימנו אש
דחלמה: וברים ל"ב
3. אף את זה האכלו
מכל שרץ העוף ההלך
על ארבע אשר לו
כרעים ממעל לרגליו
לנחר כן על הארץ:
ויקרא יא כא
4. ושמתם את הקני
ואת משפטי אשר יעשה
אתם ואמרין וחי בהם אני
י"י: ויקרא י"ח ה
5. ויאמר י"י אלי אל
תצר את מואב ואל
תתגר במ מלחמה כי לא
אתן לך מארצו ירשה כי
לבני לוט נתתי את ער
ד"ה: וברים כ"ט
6. צורו את המדינים
והכיתם אותם:
במדבר כה יז

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ר"כ כו' ר"א
חייביה רחמנא במועד.
ע"י לקמן דף מ"ג ע"ה חס'
ד"ה תנן:

מוסף רש"י

מפארן הופיע ממונן
לישראל. הופיע והפקד
ממונן לשתלל (נכבות
[ה'] עמד והחירין להם.
ראה ויתר גוים, נראה
בענין ויש להחין (ע"ז)
בין מקבלין עליהן
שכר. התנה זו לא שיתם
היא אלף שאין מלחין
לקיימן ואם יקיימו לא
יקבלו שכר נוסף וי"ש
1. אלא אדם. ר"מ לית
ליה חסם קרויים אדם
ולא עובדי כוכבים קרוין
אדם, ויש' הוא דרש
לה כמסכת יבמות (ס"א)
(סנהדרין נ"ט). למדנו
תורתכם. שאתם לומדים
במסנה (רש"י בתי).

י"ח א ב מ"י פ"ד מהל'
מנחם מנחם ומוסב
לכלה י'
י"ב ב מ"י פ"ד מהל'
נערה לכלה י' פמג
עשין דר' טושי"ע א"ע פ'
קט:

מוסף רש"י

דקאמרה מואב. משמע
מלך (ויר כג.). דקאמרה
בן עמי. נלשון נקיה
הוא, ולא נלמה להדיע
דמלמה נחשבה (שם).
אל תצורם ואל תתגר
בם. ומלל מבי כהו
מלמה, שמת מיה דלפילי
לעלה לא לעבר לה, ולא
ער אלל אפילו ככרה
דקרייה מואב הכחוב
פרמיה, דמליב ומשכח אל
לכיה ונעריה מבי ונשכח
עמו (שם). בוריה גרי
אריות הן. דמליב כפרי
מלטי ושלח ה' כסם אל
האריות, ומגרייה דמליב
הסם נבלה שומרו
(יבמות כד.) והי' עתה
ספורים נמרים (סוהרין
כח). כל הכתמים.
שנמלא נגמרים (יבמות
טז). הבאים מרקם
טהורים. שני עידי
כוכבים ודמן טהור (נדח
ג). לפי שלא גזרו על ממי
עובדי כוכבים (יבמות טז).
מפני שהן גרים. דמן
מטמא (שם). דמן טמא
(נדח ג). וטריים. שני
מלענין אל כתמים (שם)
שהמיר דמן וזכר של
כתמים, שאף על פי
שנחלו שהמיר, יתאכל
הס (יבמות טז). מבין
הנכרים. שאין ישראל
דרס סם (שם). שלא
נחשדו. ומכאן אומם
(נדח ג). גרי אמת הן.
מתמלין גרים נמרים הי'
ועשיו הכיעור (סוהרין
כח). דמן טמא (נדח
ג). שיש להם קנס.
אל אומם אלס טמן
לכיה מתס כפך דכמיס
(דברים כג) ומן האס
הסוכר וגו' (מכובות כס.).
הבא על הממדות.
ואע"ג דל קרען כיה
ולי תהיה לנשה שהי'
איה ראייה לקימה, אפילו
הי' י' לה קנס (שם)
(א). ועל הנתינה. מן
הנגעושים והא' אקורה
לקח. דדור גור עליהם
דלמדין צינמות (שם).
ועל סם רתום יתסע
חוטני ערס ושאלי מים
וגו' (יהושע ט) קרי להו
נתיים (מכובות כס.). ועל
הכחיות. קסבר גרי אריות
הן וישן נללו לא תתחנן
סם (שם). וחס' וחס' (שם).

מואבים עצמן לא כל שכן

אלומי ועמון מאי איכא למימר וי"ל
דלעטרין לאסור בהן אנגריא שהיו
מותרים דלנגריא היה עושה שלא
נכשות ווע"פ שמוכר ד' פרדות
על עמון לא אעטרין אלס משום
מואב: לעולם יקדים אדם
דבר מצוה. לשם מלוא נתינו
דלמיתא דפרק מי שאמר הריני נזיר
ושמע חבירו ואמר ואני (מיר דף ג.).
גרי אריות הן. ווע"פ דפסקין
בסוף פ"ק דבימות (דף טז.).
הלכה (א) דגרי אמת כולן הני מילי
היכא שמתגירים לגמרי אלל גרי
אריות דהכל לא נגמירי לגמרי דכתי'
נקרא את ה' היו יראין ואת אלהיהם
היו עובדין ומ"ד גרי אמת סבר
לנכסוף נגמירי לגמרי:
וחכמים משהם. דפרק דס
הנדה (נדה טז.) פריך
אי דישאל מטהרין דמאן מטמו ומשני
מבין ישראל ומבין הכותים כדמריהם
עמאליס לכ"ע דכותים גרי אמת הן
והנמלאים נערי ישראל טהורין שלא
נחשדו על כתמיהם ואלעניי מלעני
לכו והנמלאים נערי הכותים ר"מ
מטמא דנחשדו על כתמיהם וחכמים
מטהרים דלא נחשדו:

על הנתינה

הנתינה. נכחיות פרש"י
דלעטרין לאשמועינן שיש
להם קנס אע"פ שדור גור עליהם
והקשה ר"מ דמדלורייתא אסירי
נלאו דלא תתחנן דמפיק רבא
כ"פ הערל (יבמות דף טז.) דנגיותן
לית להו תמנות וכי מגיירי אית להו
תמנות ונפרק אלו הן הולקין ומכח
(ג). קתשינ תמניה וקסמ תמניה
דקמינ ככל מקום היינו נגיירת
שיש לה קנס ומפסי בה קדושין
ובפרק י' מותרות (יבמות פה:) משמע
נמי דנתינה דלורייתא דלמר ממורת
ונתינה איכא צינייהו למ"ד דלורייתא
הא נמי דלורייתא וצריש אלו נערות
(כחיות דף כט:) גבי פלוגתא דשמעון
התימני ור"ש בן מנסיא ואור"ת דדור

לא גור עליהם אלס שצדו אלל מדלורייתא אסירי ללא נקהל מלא
תתחנן כס וצריש אלו נערות ראו להאריך בזה יותר:
ועל הכחיות. סוגיא דשמעון מוכח דקסבר גרי אמת הן וא"ת

מואבים עצמן לא כל שכן אמר לו הקב"ה לא
כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי שתי
פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות
המואביה ונעמה העמונית והלא דבריהם ק"ו
ומה בשביל שתי פרידות טובות הם הקב"ה
על ב' אומות גדולות ולא החריבן בתו של
רבי אם כשרה היא וראויה היא לצאת ממנה
דבר טוב על אחת כמה וכמה דהוה חיה
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר
שיחה נאה דאילו בכירה דקאמרה מואב
אמר לו הקב"ה למשה יאל תצד את מואב
ואל תתגר בהם מלחמה מלחמה הוא דלא
הא אנגריא עבדו בהו צעירה דקאמרה בן
עמי א"ל הקב"ה למשה יקרבתי מול בני
עמון אל תצורם ואל תתגר בהם כלל דאפילו
אנגריא לא תעבידו בהו ואמר ר' חייא בר
אבא אמר ר' יהושע בן קרחה לעולם יקדים
אדם לדבר מצוה שבשביל לילה אחת
שקדמתה בכירה לצעירה קדמתה ארבע
דורות לישראל עובד ישי דוד ושלמה ואילו
צעירה עד רחבעם דכתיב וישם אמו נעמה
העמונית ת"ר שור של ישראל שנגח * שור
של כותי פטור ושל כותי שנגח שור של
ישראל חם משלם חצי נזק ומועד משלם
נזק שלם ר"מ אומר שור של ישראל שנגח
שור של כותי פטור ושל כותי שנגח שור
של ישראל בין חם בין מועד משלם נזק שלם
למיימא דסבר ר"מ כותים גרי אריות הן
ורמיהו דאכל הכתמים הבאים מרקם טהורים
רבי יהודה מטמא מפני שהן גרים ומועדים
מבין הנכרים טהורים מבין ישראל ומבין
הכותים ר"מ מטמא וחכמים מטהרין שלא
נחשדו (ישראל) על כתמיהן אלמא קסבר
ר"מ כותים גרי אמת הם א"ר אבהו קנס
הוא שקנס ר"מ בממונם שלא יטמעו בהם
מתיב רבי זירא ויאלו נערות שיש להם
קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל
הכותית ואי ס"ד קנס ר' מאיר בממונם ה"נ
נקום כדי שלא יטמעו בהן אמר אביי כדי
שלא

מנעינים אותם עד שיכנסו. אלמא גרי אמת הן: קנס הוא כו'. וקנים ליה טפי מת"ק:
מסוס

מואבים עצמן. שהתמילו בקלקול
ושכרו את כללם: פרידוס. גחלות:
כחו של רבי אס ראוי. לזרע כשר
על אחת כמה וכמה וכו' שמתיה:
דקאמרה מואב. לשון פרידות שהוא
מאביה: אנגריא. להשתעבד בהן
להביא להם מים ומזון: שור של
ישראל שנגח לשל כותי פטור. לקמן
מוקי טעמא דקנס הוא שקנסו שלא
יטמעו ישראל צננותיהם ודין צננס
זה אלל כולי האי לא קנסין שיהו
הס משלמים על הסם י"ש ור"מ
חשיב כותי כנכרי: גרי אריות הן.
בספר מלכים (ב ח) מפורש וישלח
ה' צבא את האריות וכו' ומתים תמיה
הסם ויצא מלך אשור (אנשים) מכותה
וקא חשיב שאר מקומות: מרקם
ספורים. עיר שרובה נכרים היא
ודס נכרים טהור מדלורייתא דכתיב
(ויקרא יג) דבר אל בני ישראל אשה
כי תוריע עליה נט ישראל מטמאה
בלילה ונדה ולא נכרית ואלע"ג
דרנצן גזרו עליהם שיהו כוצין על
כתמיהן לא גזרו דהא כתמין דישאל
גופייהו מדנצן נינהו דמדלורייתא
דס יהיה וזנה כשרה כתיב (שם טו)
שמתאבה מגופה ולא שמתאבה
בצנדה ואפילו רחמה מגופה אמרין
במס' נדה (דף ג.) שלא גזרו על
דס נכרית טומאה אלס צעודו למ
דמן דס הנכרית צ"ש מטהרין וצ"ה
לזמירם כדוקה וכמימי רגליה
מטמאין לא ואין מטמאין יבש:
רבי יהודה מטמא מפני שכן. רובן
גרים ודמן מטמא וישראל הס
אלס שהס טועין ונוהגין בחוקות
הנכרים והרי הן ישראל מומרים:
מבין ישראל כו'. במס' נדה (דף טז.)
פריקין אי דישאל טהורין דמאן
טמאין ותריקין לה הכי מבין ישראל
ומבין הכותים ויטמאין וינמלאים נערי
ישראל במקום הפקר טהורים שלא
נחשדו על כתמיהן להפקירן אלס
מלענין אותם שלא יטמאו בהן טהירות
והנמלאין בין הכותים ר"מ מטמא
שנחשדו על כתמיהן וחכמים מטהרין
שלא נחשדו על כתמיהן להפקירן אלס
אלמא גרי אמת הם עד שיכנסו. אלמא גרי אמת הן: קנס הוא כו'. וקנים ליה טפי מת"ק:
מסוס

מסוס
נחשדו בהן מרישא שמעין ליה דיש להן קנס ואפילו דלוי ספק ממורת וי"ל דהיא גופה קמ"ל דגרי אמת הן דלס היו גרי
אריות לא היו להן קנס וא"ת ולרצא דלמר דפרק עשרה יוסקין (סס) דעבד ושפחה נחשדו בהן אמאי יש להן קנס נמא לה אייתי
ראיה דלאו שפחה אין לה קנס דמכח נלאו נערות (מכובות ד' כט.) ועל כרחק לאו קנסם שהיא בחוקת
בעולה אין לה קנס דלמדין ציננותיה דשפחה אפילו משומרת אין לה קנס ואע"ג דרובן לאו שפחה נינהו מ"מ תקשה לשמאל דלמר
אין הולכין בממון אחר הרוצ וי"ל משום דכל חדא מוקמינן לה בחוקת אחיה שהשפחות נחשדו בהן ונשאו לכותים אף על גב דלרצא
פסלו כותים משום איסור שפחה ולא מוקמינן להו בחוקת אחיהן מ"מ לענין קנס לא מחשבינן להו כשפחה שלא יחא חוטא נשכר
ואף על גב דנקט רבא עבד ושפחה לאו דוקא לפי מה שפירש שהשפחות נשאו לכותים והכותים לעבד ואס כן משום עבד אין
לפוסלן דנכרי ועבד הנא על נה ישראל הולד כשר: ה"נ נקטום. מדנצן לדנצן נמי הו מלי למיפיק דמדור רבנן דקנסין
להו דקמי שור של ישראל שנגח שור של כותי פטור אלס משום דקנס מתניתין רבי מאיר פריך מרבי מאיר אריי מאיר:
שלא

(ב) מיר כו'. היותו י'
(ג) מיר סס היותו י'
(ד) יבמות כו'. קדושין עה:
סנהדרין פה: חולין ג: נדה
ט: (ד) יבמות כו'. נדה ט:
(ה) מהר"ש מ"מ, (ו) מכות
יח. כט. (ז) כסא: משומד,
(ח) רש"י

תורה אור השלם

1. ויאמר ה' אלי אל
תצר את מואב ואל
תתגר בהם פלחקה כי לא
אתן לך מאגרצו דקשה פי
לכני לוט נחתי את ער
דבריהם כ ט
2. וקרבתי מול בני עמון
אל תצרם ואל תתגר בהם
פי לא אתן מארצן בני
עמון לך דקשה פי לכני
לוט נחתי דקשה:
דבריהם כ ט
3. ויתבקעם בן שלמה
מלך יהודה בן ארבעים
ואחת שנה רחבעם
במלכו וישבע עשרה
שנה מלך בירושלם
העיר אשר בחר ל' לשוט
את שמו שם מלך שבטי
ישראל ושם אמו נעמה
העמונית:
מלכים א יד כא

הגהות הב"ח

(א) חוס' ד"ה גרי וכו'
הלכה דברקן גרי אמת
ה"מ:

גליון הש"ס

גב' שור של כותי פטור.
פי' סנהדרין דף ע"ג
חוס' ד"ה ויהיו ישראל:

ב א מ"י פ"ו מהלכות
 י"מ הלכה ג סמג עשן
 סו פו עוש"ע ח"מ ס"ו
 סקף ה:
בא ג מ"י שם הלכה ג:
בב ג מ"י שם הלכה ו:
בג ד מ"י שם הלכה ה
 ועיין בהשגות וכת"מ
 ופ"י הלכה ח:
בד ה מ"י שם הלכה ד:
בה ו ז מ"י פ"ב מהל'
 מלוה הלכה ג
 סמג עשן ד עוש"ע ח"מ
 ס"ו פ"ו סקף א:

נשכר לא אמר דמינן לה הואיל ומן
הדין חין לה אבל הכא דמן הדין
יש לה אלא משום דבעיא למקנסה
סברה הוא דמשום שלא יהא חוטא
נשכר מוקמינן לה אדינא ובפרק
אלו נעדרות (בבבא קמא דף יז:) חית ליה
שלא יהא חוטא נשכר צבת ישראל
שניה משום דמוקמינן לה אקדושתא:
אין מעמידין אפוסטרופוס דתם
לנבותא מנפולא מנפולא מאי

טעם דאזן מעמידן דאזן לומר משום
דאזן צ"ד מוקקין אלס לנכסים שיש
לכן חסריות בדאסאט צפ"ק (דף ד':)
גבי שזה כסף ואוקמינן ביטמי דלא
דמי כלל דהתם מיירי בהזיקו צחי
האז ומשום דמטלטלי דיתמי לא
משעבדי לזכ"ו ואזן לומר נמי דריתנו
טעם משום דפלגא נוקא קנסא ויתמי
לאו בני קנסא נינהו דלמ"ד פלגא
נוקא ממונא מאז איכא למימר ועוד
אפילו במועד למ"ד דז תמות
במקמה ומועד אינו גוזא ח"נ
דז תמות *ואנ"ג דהתם לאו קנסא
אלס דינא וגם אין לומר משום דאיהו
גופיה כי מוזיק פטור דפגיעתו רעה
ממונו לא כ"ס ובמועד עבדי רבנן
תקנה מפני תיקון העולם דכשהלכו
צעלי למדינת הים יחינן ליה דין
חשו *ואנ"ג דלא שייך האי טעמא
וגם אין לומר משום דמשלם מגופו
חשו חכמים שלא יפסיד שורו שהוא
דבר מקיים אלס במועד דמשלם
מכל דבר לא חשו דהא לר' ישמעאל
צ"ח הוא ויכול לקלוקיה צוחי וי"ל
דטעם הוא אינו דקס רחמנא על
התם שלא שילם כ"ס הלכך לגבי
יתמי חשו עלייהו וכן מי שהלכו צעלי
למדינת הים כיון שאין להם צעלים
גמורים אלס ע"י תקנת צ"ד בהעמדת
אפטרופוס אקלוקיה ציה רבנן וכו'
המועד וכן ביד חסדאזן אינו מוחזק

לא עליה למי"ד כל תמות במקומה עומדת
חיי נזקו אין משלם אלא מגופו:

לעמוד בבראש בענין לא איידי (ז' צאנז) פערסעס ומשגטעס ליגה די הויז דלקמן וואס מוועד עד שיחזור ויגה שלש פעמים קיין מאסו דמישיין לנררי דמפרס רב לא שייך טעמא דנררי ורבה דהיי נמי הו' דרבי יוסף בר חנינא טועה וייל ר' בפני בעל דין ויחומים כאלא בפני בעל צדיקה ואפילו בשטר המקיים אין נוקקין גמא אדרבי יוסף בר חנינא דלארז בהגל חנינא כגון ויהי חולה או עדים חולים מאח הוא מלמה קטנים להא:

משלמי אפילו פשעו בשל יחמי דהא הכא
(גיטין דף נב. ושם:) היינו שלא עכב כלום
שלמי בפשיעה מההיא דהמפקיד (ב"מ דף
קקרא מקרתייה משמע דאם פשע משלם
י יתומים צין מינהו בית דין כדמפרש

טעמא

כז א מ"י פ"ו מהלכות
מזקי ממון הלכה ד:
כז ב ג מ"י שם הלכה ג:
כז ד מ"י שם הלכה ו
וע"ש צמ"ח:

וְלֹא מַשְׁמֵחַ אֶלֶּא פֶלֶא דְּמִוּרֵי.
וּרְבָא לֹא צִי לִשְׁנוּי הִי
מִדְּלֵא קִמְי ר' יְהוּדָה אֹמֵר חֵיב נִיֵּשׁ
(ו') יַעֲקֹב אֹמֵר ח"נ עוֹד דְּמַשְׁמַע
לִיה לִרְבָּא דִּכְיוּן דְּלֹא נִטְרִיה כֻּלָּא ה"ל
לִמְחַיֵּי אִין מַשְׁלֵם אֵלֶּא חֵי נֹק שְׂזֹבו
חִידוּשׁ וּמִדְּקֹאֲמֵר מַשְׁלֵם ח"נ מַשְׁמַע
דְּקִמ"ל דְּמַשְׁלֵם אִפִּילוּ ח"נ אֵלֶּא
הַשְׁתָּא דְּנִטְרִיה שְׁמִירָה פְּחוּתָה חִידוּשׁ
הוּא דְּקִמ"ל דְּמַשְׁלֵם אִפִּילוּ ח"נ עוֹד
דְּמַשְׁמַע לִיה ח"נ מְגוּפוּ כִסְתָּא ח"נ
דְּנִכְל מָקוֹס: **אֲדֹבֶרְקִי** דָּה בְּמִוּרֵי
דִּיקְפִּירָה בָּתָּם. חִימָה דְּמִוּרֵי:
הוּא פִּירָךְ אִי צָתָם פְּשִׁטָּא וְלֹא הוּא
צִי לִמְיָר דְּלֵאחָא לֵאשְׁמֻעִין
דְּמַעֲמִידִין אֲפּוּטְרוֹפּוֹס לָתָם דְּכִפִּי
לְעִיל דָּאֵס כֵּן ה"ל לִמְיָר רִבִּי יַעֲקֹב
מַחֲיִיב וְהַשְׁתָּא פִּרְקִי לְאֻקְמִיהָ צָתָם
וְיִיֵּל דְּהַשְׁתָּא לְאֻסְקִי אֲדַעֲמִיהָ דְּמִי
זָד תְּמוּת בְּמִקּוּמָה עוֹמֵדָה לֹא מִי
לִמְחַיֵּי רִבִּי יַעֲקֹב מַחֲיִיב דְּלִיִּטְרִיךְ
לְהוֹכִיר ח"נ לֵאשְׁמֻעִין דְּמַעֲמִידִין
אֲפּוּטְרוֹפּוֹס לָתָם וְאִי הוּא מִי מַחֲיִיב
הוּא מוֹקֻמֵּין לֵיה בְּמוֹעֵד אֵלֶּא חָס
פְּטוֹר דְּלִין מַעֲמִידִין אֲפּוּטְרוֹפּוֹס לָתָם
לְלִיִּטְרִיךְ לֵאשְׁמֻעִין דְּמוֹעֵד מַשְׁלֵם
נִיֵּשׁ לְאֻפְקִי מַמ"ד זָד תְּמוּת בְּמִקּוּמָה
עוֹמֵדָה אֵלֶּא מַעֲיָקְרָא דְּלֹא הוּא
אֻסְקִי אֲדַעֲמִיהָ זָד תְּמוּת כּוֹ פִּירָךְ
שְׁפִיר אִי צָתָם פְּשִׁטָּא דְּאִי לֵאשְׁמֻעִין
מַעֲמִידִין אֲפּוּטְרוֹפּוֹס לָתָם אֵתָּה
לִמְיָר מַחֲיִיב וְהוּא מוֹקֻמֵּין לִיה
צָתָם דְּלִמוֹעֵד לֹא אִיִּטְרִיךְ:

שור

אפטרופוס לחם דאשמועינד) ליה צם
דמועדות: אלא לרבא דאמר לא פלי

ממנעו ולא עבדי רבי יוסי בר חנינא אמר מעליית אפטרופוס "וחוזרין ונפרעין מן היתומים לבי גדלי ומעמידים להן אפטרופין לתם לגבות מגופו תנאי היא דתנאי שור שנתחרשו בעליו ושנשתמו בעליו ושהלכו בעליו למדינת הים יהודה בן נקוסא אמר סומכוס הרי הוא בתמותו עד שיעידו בו בפני הבעלים והכ"א מעמידין להן אפטרופין ומעידין בהן בפני אפטרופין נתפקה החרש נשתפה השוטה והגדיל הקטן וכאו בעליו ממדינת הים יהודה בן נקוסא אמר סומכוס חזר לתמותו עד שיעידו בו בפני בעלים רבי יוסי אמר הרי הוא בחזקתו ^אאמרו מאי הרי הוא בתמותו דקאמר סומכוס אילימא דלא מייעד כלל הא מוקתני סיפא חזר לתמותו מכלל דאייעד אלא מאי הרי הוא בתמותו הרי הוא בתמימותו דלא מחסרין ליה אלמא אין מעמידין אפטרופוס לתם לגבות מגופו וחכמים אומרים מעמידין להן אפטרופוס ומעידין להן בפני אפטרופוס אלמא מעמידין אפטרופוס לתם לגבות מגופו וסיפא במאי קמיפלגי ^ברשות משנה איכא בנייהו סומכוס סבר ירשות משנה ור' יוסי סבר רשות אינה משנה ת"ד שור חרש שוטה וקטן שגגה רבי יעקב משלם ח"נ ר' יעקב מאי עבדתיה אלא אימא רבי יעקב אומר משלם ח"נ במאי עסקינן ואי בתם פשיטא דכ"ע נמי ח"נ הוא דמשלם ואי במועד אי דעבדי ליה שמירה כלל כלל לא בעי לשלומי ואי דלא עבדי ליה שמירה כוליה נזק בעי שלומי אמר רבא לעולם במועד והכא במאי עסקינן דעבדי שמירה פחותה ולא עבדי ליה שמירה מעולה ורבי יעקב ^גסבר לה כרבי יהודה דאמר צד תמות במקומה עומדת וסבר לה כרבי יהודה דאמר מועד סגי ליה בשמירה פחותה וסבר לה כרבנן דאמרי מעמידין אפטרופוס לתם לגבות מגופו א"ל אביי ולא פליגי והתניא שור של חרש שוטה וקטן שגגה ר' יהודה מחייב ור' יעקב אומר ח"נ הוא דמשלם אמר רבה בר עולא מה שמחייב ר' יהודה פירש ר' יעקב ולאביי דאמר פליגי במאי פליגי אמר לך ה"כ ^דבמועד ולא נטריה כלל ר' יעקב סבר לה כר' יהודה בחדא ופליגי עליה בחדא סבר כר' יהודה בחדא דאילו ר' יהודה סבר צד תמות במקומה עומדת ופליגי עליה בחדא דאילו רבי יהודה סבר מעמידין להן אפטרופוס לתם לגבות מגופו ור' יעקב סבר אין מעמידין ולא משלם אלא פלגא דמועד אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא בשלמא לאביי דאמר פליגי שפיר אלא לרבא דאמר לא פליגי אדמוקי לה במועד נוקמא בתם

אפטרופוס (לחם דאשמועין) ליה צמתיא צתרייתא דאמר אין מעמידן הלכך ע"כ קמייא נ
דמועות: אלא לרבא דאמא לא פליגי. ואית ליה לר' יעהב מעמידן אפטרופוס לחם: אדמו

מעליית אפסרופוס. שלא שמרהו
היטומים לבי גדלי. דאי לא ממנעי
ן מפרש מאי קאמר: מאי כרי הוא
רשא: איילמא דלא מייעד. בשלש
נגיחות לשלם מעלייה כשהועד: הא

מִדְקַטְנִי סִיפֵא נִתְפַקֵּה הִרְשֵׁה חוֹל
לְמִסּוּמוֹ. דְּקִסְנֵר רְשׁוֹת מִשְׁנֵה מַכְלָל
דְּמַעֲיָקְרָא אֵיעֵיד לִיה: **הִרִי הוּא**
בְּתַמְיִחוּתוֹ. דְּלֵא גְבִי גִּיחוֹת תַּמּוֹת
מֵיִינֵה דְּאִין מַעֲמִידִין אֲפּוּטְרוּפּוֹס לְחַס
לְגִבּוֹת מִגּוּפּוֹ: **רְשׁוֹת מִשְׁנֵה**. הִרְשׁוֹת
שֶׁנִּשְׁתַּנֵּה לֵה שִׁילָא מִיַּדִּי אֲפּוּטְרוּפּוֹס
וְנִכְסֵם לְרְשׁוֹת צַעֲלִים מִשְׁנֵה אֶת
הַעֲדָתָם: ה"ג ר' **יַעֲקֹב מִשְׁלֵם ח"ג:**
בְּמַאי עֲסָקִינָּה. דְּלֹא־טֵרֵךְ לִיה לְמִיתָנִי
ח"ג וְלֵא חֲנַנ רַבִּי יַעֲקֹב מַחֲסִיב: אִי
עֲבָדֵד לֹא שְׁמִירָה. מַעוּלָה וְנִפְרָשָׁה
בְּלִילֵה וְאִי שְׁפָרְוֹה לְטָקִינן מִשּׁוּם הִכִּי
פִּטְר לִיה מִזִּקָּה שְׁלֵם כֻּלָּל כֻּלָּל לֹא צַעֲי
לְשׁוּמִי: **וְאִי דְּלֵא עֲבָד לִיה שְׁמִירָה**.
מַעוּלָה כּוּלִּיָּה זֶקֶק צַעֲי לְשׁוּמִי:
שְׁמִירָה פְּחוּתָה. וְעַל בְּפִיָּה כִּרְאִי
וְאִמְרִינן [לְקַמֵּן] (ד' נה:) דְּלֵת שִׁכּוּלָה
לְעִמּוּד בְּרוּם מְזִיזָה וְזִו כִּרְאִי וְהִיטִי
שְׁמִירָה פְּחוּתָה אֲחֵל רֹוח שְׁאִירָה
מְזִיזָה וְאִלְטֵרֵךְ לְאִשְׁמוּעִינן דְּמִשְׁחָלֵם
ח"ג וְלֵא כּוּלּוֹ וְלֹא־פּוֹקִי מִהֲנִי חֲנַנִּי
דְּפִלְגִי בְּשִׁילֵיה פִּירְקִין [מַה:] דְּאִירָחֵל לְמִיד
דְּפִטּוֹר וְאִירָחֵל דְּמַחֲסִיב לִיה זֶקֶק שְׁלֵם
אִשְׁמוּעִינן הִכָּא דְּרַבִּי יַעֲקֹב סָבַר
לֵה כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּלֹא־מֵר דְּשִׁילֵיה
פִּירְקִין [וְסָן] בְּמוֹעֵד סָגִי לִיה בְּשְׁמִירָה
פְּחוּתָה דְּמִיתִירִי בִּיה קִרְאִי וּמִפְטֹר
מִזִּקָּה שְׁלֵם וּמִיזִו בְּחַזִּי זֶקֶק מַחֲסִיב
דְּאִמְרִינן לְקַמֵּן [וְסָן] לֹא פִטְר ר' יְהוּדָה
אֲלֵא עַל זֶד הַעֲדָהָה שְׂזוֹ אֲכַל זֶד
תַּמּוֹת בְּתַמּוּמָה עוֹמֵדָה וְסָן אִי סָגִי
לִיה בְּשְׁמִירָה פְּחוּתָה דְּלֵא מִיתִירִי
בִּיה קִרְאִי וְאִשְׁע"ג דִּיךְ זֶד תַּמּוֹת
מְגוּפִיָּה מִשְׁחָלֵם אִית לִיה לְר' יַעֲקֹב
מַעֲמִידִין אֲפּוּטְרוּפּוֹס לְחַס לְגִבּוֹת
מְגוּפִיָּה כְּרַבְנָן דְּפִלְגִי עֲלֵיה דְּסוּמְכוֹס
לְעִיל: **וְלֵא פִלְגִי**. ר' יַעֲקֹב וְרַבִּי
יְהוּדָה: **וְנִכְסֵם דֹּאֻמֵּר פִּלְגִי בְּמַאי**
פִּלְגִי. וְאִי צַעֲי לֹא קִאֻמֵּר רַבִּי יְהוּדָה
נ"ש וְאִי בְּמוֹעֵד וְשְׁמִירָה פְּחוּתָה הֵא
שְׁמַעִינן לִיה לְרַבִּי יְהוּדָה אֲפִילוֹ בְּשׁוּר
שֶׁל פִּיקָה ח"ג וְזוֹ לֹא וְאִי בְּדִלָּא
נִטְרִיָּה כֻּלָּל מֵאִי טַעֲם דְּר' יַעֲקֹב:
וְלֵא נִטְרִיָּה כֻּלָּל. וְקִאֻמֵּר רַבִּי יְהוּדָה
נ"ש הֲחֵינן מִן הַעֲלִיָּה וְהִכָּא מִן גּוֹפּוֹ
דְּשְׁמַעִינן לְרַבִּי יְהוּדָה לְקַמֵּן דְּלֵא
חַס וְנַעֲשֵׂה מוֹעֵד זֶד תַּמּוֹת בְּתַמּוּמָה
עוֹמֵדָה וּמְגוּפּוֹ נִגְבִּית וְהֵא אִשְׁע"ג
לֵית לִיה צַעֲלִים בְּנִי דַּעֲה מַעֲמִידִין
אֲפּוּטְרוּפּוֹס לְחַס לְגִבּוֹת מִגּוּפּוֹ זֶד
תַּמּוֹת: **וְרַבִּי יַעֲקֹב סָבַר לֵה כְּרַבִּי**
יְהוּדָה בְּחַדָּה. דְּלֵא חַס וְנַעֲשֵׂה מוֹעֵד
זֶד תַּמּוֹת בְּתַמּוּמָה עוֹמֵדָה לְגִבּוֹת
מְגוּפּוֹ הִלְכָּה הִכָּא פִּטּוֹר מִלָּד תַּמּוֹת
דְּבִיךְ פִּלְגִי עֲלֵיה דְּקִסְנֵר אִין מַעֲמִידִין
אֲפּוּטְרוּפּוֹס לְחַס כּו': **בְּשִׁמְלָא לֹא־בִי**
דֹּאֻמֵּר פִּלְגִי שְׁפִיר. מוֹקִי לֵה בְּמוֹעֵד
לְתַמְתִּיתָא קִמְיִיתָא דְּתַסֵּה לִירָח
לְחֻלְהֻמָּה לְאִשְׁמוּעִינן דְּמַעֲמִידִין

לב. לקמיחא צמועד לוקמא צמס:
אי

(א) צ"ל אמרתי יעב"ך.
(ב) [לקמן מ: א] (ג) [לעיל יח.
לקמן מה: ד] (ד) בס"א: דהא
שמעיון.

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה דלי אמרת
וכי' או אם יודע הוא
בענין שפסח:

(א) [למקום מהלך:] (ב) גמול חס.
מחט ב: (ג) לקמן קב:
ערכין פלג: (ד) וני הענין
אסמכתא פ"י חלתי מלח
השאלה כגון אסמכתא חס
שהוא נגזר יין חולה:
(ה) פ"ה מעליה (ו) וד'ה
(ז) וד'ה וד'ה:
(ח) [דמשה ולא חס חס
כ"ל:] (ט) וני חס: כ"כ
ט: ד"ה וד'ה וד'ה וד'ה
פ"י ד"ה דכ"ה:

תורה אור השלם

ו. אם כפר יושב עליה
ותן פדיון נפשו ככל
אשר יושב עליה:
שמות כא ל

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה חס: וני
דלכפורה:
(ב) ד"ה בעלים כ"י מיהא
קיבל עליה:

גליון הש"ס

גמ' ונתן פדיון נפשו: ע"י
ערכין דף כ ע"ה מיהא
דמי: שם רש"י נזק: ע"י
ירושלמי פ"ה דשנעיות:
שם רש"י נזק: ע"י לקמן
דף פד ע"ה חס: ד"ה
אלא: שם פסחה ל"ה
רמא: כעין זה ברכות דף
לח ע"ה וני: חס: ד"ה
כופר שלם כ"ה אבל לקמן
החשלוש: פ"י כ"כ דף ט
ע"י חס: ד"ה וד'ה:
ד"ה ולימא כ"י דכין
דאידי: ע"י לעיל דף קט
ע"ה חס: ד"ה חס: ולקמן
דף מה ע"י חס: ד"ה ל:

אי לר"י. כלומר אי כר"י כצירא ליה דאמר לקמן [מה:] חס לא כגי ליה
בשמירה פחותה כגון דעבד ליה שמירה פחותה: אי לר"א כן
יעקב. דאמר חס כגי ליה בשמירה פחותה כגון דלא עבד ליה
שמירה כלל. ואיטרך לר' יעקב לאשמועינן דמעמידן אפוטרופוס
לחס ולהכי תנא ח"נ ולא תנא רבי

יעקב מחייב סתמא דלא תמא
במועד קמידי וכולה נזקא קאמר
אבל חס אפילו פלגא נזקא נמי לא
דאין מעמידן: **א"ל פדא דאית ביה
פרסי טעמא.** הואיל וס"ל לרנא דלא
פליגי ר' יעקב ור"י בכולה כצירא
ליה חס ולהכי אוקמה דלא במועד
ובשמירה פחותה דתשמע מינה דאית
ליה לר' יעקב כרבי יהודה דגבי
ליה ללד מועדות בשמירה פחותה וד
תמות במקומה עומדת ולדידיה לא
כגי ליה בשמירה פחותה ותשמע נמי
דמעמידן אפוטרופוס לחס לגבות
מגופו: **רשום משנה איכא בינייהו.**
בין רבי יעקב לר"י: **הרי הוא
בזקופו.** שהועד בבית אפוטרופוס
ומשלמים בעלים נ"ש החצי מגופו
וחצי מעליה ככל תמים שהועד:
משלמין מן הפליטה. נזק: ואין
משלמין כופר. היכא דהמית את
האדם: **בדניוק שייפוק.** בגופו של
מת ובהכי מכפר מוסיק: **נאמרה
שיטה למעלה.** לענין דמי ולדות
כאשר שית עליו בעל האשה [שמות כא]:
ונאמרה שיטה למטה. במועד שהמית
אם כופר יושב עליו [שם]: **כילד משלמין
כופר.** דכשלא נזקק האל פלגא
משלם והאי פלגא משלם דלאהדקא
דניוק קפיד רחמנא והאי מטי ליה
נזק שלם אבל כופרא כפרה דמוסיק
הוא ותריייהו כפרה בעו ובהכי כופר
לא מיכפר: **ממשכנין אורו.** גזר
הקדש דכיון דלאו לכפרה אתי משהי
ליה: **חייב חטאוס אין ממשכנין
אורו.** דכיון (א) לכפירה חטאיה קבעי
לה לא משהי ליה: **אספגרי בקמייחא.**
הוסגרתי ונאלמתי בראשונה: **ונמלא
מועד.** והיזק בבית שואל: **בעלים
משלמין ח"נ ושואל חצי נזק.** דנעירוחא
דחס מיהא (ב) מתקבל עליה ובעלים
הואיל ולא הדיעוהו משלמין החצי:
הועד בבית שואל. שהיזק במוקד ימי
שאלתו ג' פעמים: והסורו לבעלים.
ואח"כ היזק בעלים משלמין חצי נזק.
לקמן [ע"ז] מפרש טעמא דקסבר רשות
משנה ופרכין רישא לסיפא: **אריא
לא שילי.** נעירוחא דאריא לא קבילת
עלי דאי חס הוא לא הוה נזק: **שכיר
בו שפא נזקו.** אבל לא ידע שנגח ג'
נגיחות הלך נעירוחא [דחס] נגח קביל
עליה והוה ל' לנעורי: **מגופו.** ולא חסמלי:
הוה

אי לר"י דעבד ליה שמירה פחותה ולא עבד
ליה שמירה מעולה אי לר"א בן יעקב דלא
עביר ליה שמירה כלל דתניא ר"א בן יעקב
אומר אחד תם ואחד מועד ששמרן שמירה
פחותה פטורין והא קמ"ל ר' יעקב דמעמידן
להן אפוטרופוס לחס לגבות מגופו א"ל הכי
קאמר חדא דאית ביה תרתי טעמא רבינא
אמר רשות משנה איכא בינייהו כגון דהוה
מועד ונתפקח החרש ונשתפה השומה
והגדיל הקטן ר"י סבר הרי הוא בחזקתו ר'
יעקב סבר רשות משנה: ת"ר **"אפוטרופוס
משלמין מן העלייה יאין משלמין כופר מאן
תנא** **"כופרא כפרה ויתמי לאו בני כפרה
נינהו א"ר חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן
בן ברוקה היא דתניא י"ונתן** **"פדיון נפשו
דמי נזק ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן
ברוקה אומר** **"דמי מוסיק מאי לאו בהא
קמיפלגי דרבנן סברי כופרא ממונא הוא ור'
ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר
כופרא כפרה א"ר פפא לא דכ"ע כופרא
כפרה הוא והבא בהא קמיפלגי רבנן סברי
בדניוק שיימינן ורבי ישמעאל בנו של רבי
יוחנן בן ברוקה סבר בדמויק שיימינן מ"מ
דרבנן נאמרה שיתה למטה ונאמרה שיתה
למעלה מה להלן בדניוק אף כאן בדניוק ור'
ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר
ונתן פדיון נפשו כתיב ורבנן אין פדיון נפשו
כתיב מיהו כי שיימינן בדניוק שיימינן
**"משבח ליה רבא לר"נ בדרב אחא בר יעקב
דאדם גדול הוא א"ל לכשיבא לידך הביאהו
לידי כי אתא לגביה א"ל בעי מינאי מילתא
בעא מיניה שור של שני שותפין כיצד
משלמין כופר ימושלם האי כופר והאי כופר
כופר אחד אמר רחמנא ולא שני כופרין האי
חצי כופר והאי חצי כופר כופר שלם אמר
רחמנא ולא חצי כופר אריתב וקא מעיין בה
א"ל יתנן חייבי ערכין ממשכנין אותן חייבי
חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן חייבי
כופרין מאי כיון דכפרה הוא כחטאת ואשם דמי
מחמר חמיר עילויה ולא בעי משכונה או
דלמא כיון דלחכריה הוא דבעי מיתבא ליה ממונא הוא ולא
חמיר עליה יובעי משכונה אי נמי כיון דהוא לא חטא וממוניה הוא דאזיק לא
חמיר מילתא עילויה ובעי משכונה א"ל שבקן יאסתגר בקמייחא: ת"ר ישאלו
בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק ושואל משלם חצי נזק הועד
בבית שואל והחזירו לבעלים בעלים משלמין חצי נזק ושואל פטור מכלום אמר
מר שאלו בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק ושואל חצי נזק
ואמאי לימא ליה תורא שאילי אריא לא שאילי אמר רב הכא במאי עסקין שהחזיר בו שהוא נגחן ונימא ליה תם
שאילי מועד לא שאילי משום דא"ל סוף סוף אי תם הוה פלגא נזקא בעית שלומי השתא נמי זיל שלים פלגא
נזקא ונימא ליה אי תם הוה משתלם מגופו משום דא"ל סוף סוף את לאו תורא בעית שלומי לדידי ונימא ליה****

שור של ב' שותפין. כשי שורים של שנים לא מצי למיבעי
דלר"י בן כצירא דאמר (פסחים דף עח.) בזהביו עשרה בני
אדם זה אחד זה האחרון חייב ה"ה האחרון חייב ואי צבת אחת
כולן פטורין ממיתה דכחיתת בעלים כך מיתת השור וכיון דפטורין
ממיתה פטורין מכופר למ"ד לקמן אין
השור כצקילא אין הצעלים משלמין
כופר: **כופר אחד אמר רחמנא
ולא ב'.** ולע"ג דלגבי חטאת אמר
בפ' המציע (שם דף כז: ושם) גבי
המוציא כפר לר"ה והוציאו שנים
חייבין ומסתמא כל חד וחד חייב
חטאת הסם כיון דכל חד מיחייב
אודונו כרת מיחייב נמי אשגבמו
חטאת ועוד חטאת דלגביו אין
להקפיד אי מביאין שמי חטאות אבל
כופר דלגביו למה יריות זה במה
שהשור לשנים: **כופר שלם אמר
רחמנא ולא חצי כופר.** דוקא לענין
כופר דכפרה היא דמסתמא כפרה
שלימה כריכא **"אבל לענין השלומין
אמר לקמן במדבא (דף עא: ה')
בקר ואפילו ה' חלצי בקר וזה אפילו
מקלם שה דפ' אותו ואת בנו (חולין
דף עט: ודמו [אפילו] מקלם דמו
דכיוסו הדם (שם דף פח.) ותני מתנות
דהורע (שם דף קג.) ובכור ואפילו
מקלם בכור דריש בכורות (דף ג. ושם)
לא שייך לאתויי הכא והכא (ידומוש
ולא חצי חומש דפ' יש בכור (שם
דף מה:) שייך טפי והא דמשלם חס
חצי כופר לר' יוסי הגלילי היינו כופר
שלם דדידי וכן המית מי שחלצי עבד
וחלצי בן חורין דהשולט (נעין דף מב:)
דמשלם חצי כופר ליוצאים היינו כופר
שלם דדידיה: **חייבי כופר מאי
צורכי הניקו ענמו מצעיל ליה אם
יכולין למשכנו: ולייבא ליה אי
תם הוה משתלם מגופו.** הך פרכא
ליה ליה לר"י דאמר דא תמות במקומה משלם
עומדת וכן היא פירכא דהוה
מערקנא ליה לאגמא אבל היא פירכא
דמודינא ומפסרי אחי אף אליבא
דל"י **"דכיון דליעד לאו קנסא הוא:
לאו תורא בעית דשלימי.** וא"ת
אי הוה חס לא הוה משתלם
אלא כמו שהשור שוה והשתא משלם
כל חצי נזק מהעליה אע"פ שאין
השור שוה כל כך וי"ל דהשתא נמי
לא משלם אלא בשני של שור:
אי**

בא א מ"י פ"י מהלכות
מקו ממון הלכה ד:
בב ב מ"י שם פ"י הלכות:
ל ג מ"י שם והלכה ד:
לא ד מ"י שם הלכה ה:
לב ה מ"י פ"ג מהלכות
ערכין הלכה ד:
לז ו מ"י פ"ד מהלכות
מעשה הקדשות הלכה
ז:
לח ז מ"י פ"ה מהלכות
מקו ממון הלכה ד:
לה ח ט י מ"י שם פ"ד
הלכה ח ט וע"ש
בשנים ובמ"מ:

מוסף רש"י

מאן תנא כופרא כפרא.
לכפר על זה שהרג שורו
אח האדם (מכות ב.).
דרבנן סברי כופרא
ממונא. שהיזק גופו של
זה ותחייב ליוצאיו דמי
ההרג (שם). סבר כופרא
כפרה. לכפר על ענמו
שחייב מיתה צדי שמים.
לפיכך יתן דמי ענמו (שם).
בדניוק שיימינן. כתיב
היא ליה כפרה כי ייב
דמי נזק. ולקמיה מפרש
טעמיה (שם). מ"מ
דרבנן. דלאו ר' ישמעאל
מסתבר טעמיה כיון
דספרא כפרה. דמי ענמו
ניה למיתב (שם). נאמרה
שיתה למטה. ככופר אם
כופר יושב עליו (שם).
ונאמרה שיתה למעלה.
ככופר אשה הרה. כאשר
ישית עליו בעל האשה
(שם). מה להלן בדניוק.
שמשלם דמי ולדות עמוקו
(שם). ונתן פדיון נפשו
כתיב. דנתן את הכופר
(שם). ורבנן. אמרי לך. אין
דלאו פדיון נפשו הוא.
דספרא כפרה. מיהו
בדניוק שיימינן. ובהכי היא
למדיק פדיון נפשו (שם).
גזר
נגחן נזקיהן וטול בעל
כחם (ערכין ב.).

[illegible]

(א) חולין טו: קדושין טו:
ע"ש (ב) ש"ס (ג) ופסחים
כז: (ד) ופסחים כז:
בבא קמא כז: (ה) ופסחים
כז: (ו) ופסחים כז: (ז) ופסחים
כז: (ח) ופסחים כז: (ט) ופסחים
כז: (י) ופסחים כז: (יא) ופסחים
כז: (יב) ופסחים כז: (יג) ופסחים
כז: (יד) ופסחים כז: (טו) ופסחים
כז: (טז) ופסחים כז: (יז) ופסחים
כז: (יח) ופסחים כז: (יט) ופסחים
כז: (כ) ופסחים כז: (כא) ופסחים
כז: (כב) ופסחים כז: (כג) ופסחים
כז: (כד) ופסחים כז: (כה) ופסחים
כז: (כו) ופסחים כז: (כז) ופסחים
כז: (כח) ופסחים כז: (כט) ופסחים
כז: (ל) ופסחים כז:

תורה אור השלם

1. את יי אלהיך תירא
ואתו תחבד ובשמו
תשבע:

גליון הש"ס

גם זה אפר ליה ברישא.
כעין זה נהג דף ג' ע"א:
תוס' ד"ה נפקא בו"א
נפ' רוצה ליישב. כעין זה
ע"י לקמן ע"פ מ"ל כחוס'
ד"ה מלי טעמא גופה
וסי':

מוסף רש"י

היכא דברק צור בו' אע"ג דשמיטה
כעין דהך שמיטה כעין סקילה אכרה מורה ומשני אטו
סכין כמידי נהדיא ולא אמיא צור אלא מריבויא כך הוא עיקר שמיטה
צור אפילו לשחוט לכתחילה כמו בסכין ולפיכך אין לחלק כלל בין
צור לסכין ובדין הוא דליבעי לאחוי
בדמיא דכל שחטין בין צור בין
בקרובות כו' (חולין דף טו:) דמשמע
לכתחילה אלא דניחא ליה להביא
המשנה ומ"מ סמך אבריה דשריא
אפילו לכתחילה ובהאי מקדש (קדושין
דף טו:) מיימי בדמיא אהך מילתא
גופה: **נפקא** דהו מאת בשרו.
משמע דרבי יוסי הגלילי דרש
אחין דהיו דרש לקמן נקי מדמי
ולדות ומימה דכפרה המקשה (חולין
דף ע' וספ"ה) גבי הא דתנן רבי יוסי
הגלילי אומר בטמאה טמא בטורה
טהור דדרש מהלכי פסח כמים
טמאין דרבי יוסי ופריך קלוטא דמי
קלוטא לטמא דמהלכי ד' (ס' וצמחלכין
ד' היא ומאי קשה הא קמי בטמאה
טמא והאי בטמאה הוא דרבי יוסי
הגלילי וכיון דדרש אחין ע"כ כר"ש
ס"ל דאזכר גמל דמיא פרה דמוכה
פס"ק דכורות (ד' ו') דמאן דשרי
לא דרש אחין וי"ל דבחולין פריך
מקלוט שראש ורובו דומה לאמו
דמוה ר"ש דשרי דמוכה פרק קמא
דכורות (ס' ו') א"ר רואה לישב דברי
רבי יוסי הגלילי דבחולין אפילו
לרצון דכורות: **כיון** שהגיע
א"ת ה' אלהיך תירא פירש. אע"ג
דנפ"ק דקדושין (ד' ו') דרש נאמר
איש אמו ואביו תיראו ונאמר את
ה' אלהיך תירא השוה הכתוב מורא
אב ואם למורא שמים לא הוה ניחא
ליה למדרשה לאוקמי לעשה יתירא:
לרבות ת"ת. וא"ת מפני שזה
תקום למה לי תיפוק ליה מהלכי וי"ל
דהכל כרבו מוכח דתנן (אבות פ"ד
משנה י"ב) מורא רבך כמורא שמים
או כרבו מופלג דהו כעין רבו:
נקי מחצי כופר. לא צעי למימר
נקי מדמי ולדות כרבי יוסי

היכא דברק צור בו' אע"ג דשמיטה
כעין דהך שמיטה כעין סקילה אכרה מורה ומשני אטו
סכין כמידי נהדיא ולא אמיא צור אלא מריבויא כך הוא עיקר שמיטה
צור אפילו לשחוט לכתחילה כמו בסכין ולפיכך אין לחלק כלל בין
צור לסכין ובדין הוא דליבעי לאחוי

היכא דברק צור ושהט בו דעבדיה כעין
סקילה אבל היכא דשמיטה בסכין לא אמרי
אטו סכין כתיבא באורייתא והתנן (ה'השוות
במגל יד בצור ובקנה שחיתו כשירה
והשתא דנפקא ליה אסורא אכילה ואיסור
הנאה מלא יאכל את בשרו בעל השור נקי
למה לי בלהנאת עורו דסלקא דעתך אמינא
בשרו הוא דאסור בהנאה אבל עורו גשתי
בהנאה קמשמע לן בעל השור נקי ולהנך
תנאי דמפיק ליה להאי בעל השור נקי
לדרשה אחרתא (כ'כרעין) למימר קמן הנאת
עורו מנא להו נפקא להו מאת בשרו את
הטפל לבשרו מאי ניהו עורו והאי תנא א"ת
לא דרש כדחניא שמעון העמסוני ואמרי
לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתון
שבחורה כיון שהגיע ילאה ה' אלהיך תירא
פירש אמרו לו תלמידיו רבי כל אתון שדרשת
מה תהא עליהן אמר להם כשם שקבלתי
שכר על הדרישה כך קבלתי שכר על
הפרישה עד שבא ר' עקיבא ולימד את ה'
אלהיך תירא לרבות תלמידיו חכמים: ת"ר
ובעל השור נקי רבי אליעזר אומר ינקי מחצי
כופר אמר לו ר' עקיבא והלא הוא עצמו אין
משתלם אלא מגופו הביאהו לבית דין וישלם
לך אמר לו רבי אליעזר כך אני בעיניך שדיני
בוה שחייב מיתה אין דיני אלא כשהמית את
האדם על פי עד אחד או על פי בעלים על
פי בעלים מודה בקנס הוא קסבר (כ'כופר
אליעזר עקיבא כך אני בעיניך שדיני בזה שחייב מיתה אין דיני אלא במתכוון
להרוג את הבהמה והרג את האדם למצרי' והרג ישראל לנפלים והרג בן
קיימא * הי אמר ליה ברישא רב כהנא משמיה דרבא אמר מתכוון אמר ליה
ברישא רב טביומי משמיה דרבא אמר המית אמר ליה ברישא רב כהנא
משמיה דרבא אמר מתכוון אמר ליה ברישא מושל לצייד ששולח דגים מן הים
משבח

הגלילי משום קושיא דלגשים ומדמי
דלא משלם קנס ואע"ג דכופר מחייב רבי אליעזר היינו משום דדרש אס כופר לרבות כופר
לא דרש דה"ק ר"ל לקמן וסברא דרבי עקיבא ד"ד דמס משלם דמי עדד מן העלייה דלקמן לית ליה
עבד ממש משוי (ד'דמקוס דלא משלם קנס משלם דמי עדד מן העלייה דלקמן לית ליה לרבי אליעזר וא"ת
שלא ככוונה נמי פשיטא דלא משלם דמי עדד מן העלייה דלקמן לית ליה לרבי אליעזר וא"ת
ולדות ולפי הטעמים הללו א"ש נמי לרבי עקיבא דדרש לקמן נקי מדמי עדד מן העלייה דלקמן לית ליה
דאפילו מועד נמי פטור שלא ככוונה ולא צעי לאוקמי נקי מדמי עדד מן העלייה דלקמן לית ליה
דפרישת או משום דדמים לא כתיבי או משום דכיון דלא אשכחן כופר נחם לא אנטרין למעט הדמים וא"ת
ככוונה משור שלא ככוונה אע"ג דליכא כופר נחם לא שייך כופר כלל הלכך משום כופר לא שנקיין דמים אלא שור
דשייך ביה כופר ואפ"ה ליכא כופר נחם אין סברא לחייבו דמים שלא ככוונה ועי"ל טעם אחר לר"א דמסתבר ליה
דבר דהכי משמע ליה פשיטא דקרא מדכתיב בתריה ואם שור נגח הוא שישלם כופר וא"ת לרבי יוסי הגלילי דאמר
וקאמר נקי מדמי ולדות טפי הוה ליה למימר נקי מחצי כופר מטעמא דפרישת וי"ל דאין דומה לו סברא
שחייבו הכתוב ח"ו: **הביאהו** לבית דין וישלם דף. וא"ת והא לרבי יהודה מועד משלם כופר שלם אע"פ
יסקל וכתיב אס כופר יושא עליו א"כ משלם מן העלייה אע"ג דלענין נזיקין משלם מגופו דלא
צ"ה קרא ושמה מנא מועד מחייבו הכתוב כופר שלם אלא תם דלא כתיב כהדיא לא מליף אלא מניזקין
על פי עד אחד או ע"פ בעלים. בריש פרק התערוכות (נחם ד' ע"ה. וספ"ה) ובריש פרק כל האסורים (ממורה ד' מ"ה. וספ"ה)
דשור אין נהרג על פי בעלים לא נוגח ולא רוצע משום דמוה דנקם הוא ומימה לר"י היכן מצינו דהריגה שור הוא קנס
דסנהדרין (ד' ו') נמי דקאמר פלוני רצע שורי הוא ואחר מאטרפין להורגו משום דאין אדם קרוב אלא ממנו ומה צדק מ"מ יפטר מטעם
דמוה דנקם ונראה דהיינו טעמא דלא מחייב על פי הבעלים אפילו יהיו צ' כגון של שני שותפין ומעדין עליו משום דלדס קרוב אלא
ממנו דהא דאמרין דאין אדם קרוב אלא ממנו ה"מ כשבאין להעיד ג"כ על חבירו דמתוך שנאמן על חבירו נאמן גם על
שורו כדמוכה סוגיא התם אכל אמר שורי נרצע לא מציעא לן דפשיטא דקרוב אלא ממנו הוא כיון שלא צא להעיד על חבירו:
מודה בקנס הוא. דקיימא לן פלגא זקא קנסא ונראה דהוה מלי למפוך אלא דאין סברא לומר שלא יחשוב מרשיע עצמו
כשמודה ואין רואה לישבע ואף על גב דעל ידי העד צא עליו חיוב זה אלא הפשוט יותר נקט:

הא

ג א מ"י פ"ה מהלכות
שמיטה הלכה יד פמג
עשין קג טו"ע י"ד פ"ו
ספ"ק א:
נא ב מ"י פ"ד מהלכות
מאכלות אסורות
הלכה כז ופ"ד מהל'
אסורי מנחה הלכה א' ב:
נב ג מ"י פ"י מהל' זקין
ממון הלכה ב' והלכה
יג:

(א) (פסחי' ד' (לא) ז"ב דף קד: ח' קפה: (ב) לעיל דף ע"ו: (ג) (מנחות מא: (ד) (לקמן קו: (מנחות מב: (ה) (נדה: בשלה: רש"י: (ו) (בי"ב קד: (ז) (ס"א ל"ג: (ח) ז"ל דפרישית לאחי: מהר"ם: (ט) (נפ"ח: דפ"י).

גליון הש"ס

נב' גרושה נמי תפלוג בדרמי ודלות. דקס"ד דלא אקרי בעל האשה אלא כשהאשה מחמי' וק"ק דמאי פריך דתפלוג דמי ולדות אטו ולדות לר"י וינהו דוכי' בהו דהכי פריך לקמן (דף מט.) דבעל גופיה לא הוה זכי בהו אי לאו דאשכחן דמי ליה רחמנא ולאשה לא אשכחן דמי:

הגהות הגר"א

[א] רש"י ס"ה כ"כ דלמרי כ"י ר"י ר"ב לאפקוק מניחת הרי"מ אלא כעלמא כ"כ (נפ"י) בהגרי"א א"ה"ע פ"י 5 סק"ה):

מוסף רש"י

זכר. הוילנ' כמה כעידו, ואפילו לאחר מיתת הנר חבל זה וזה זה (לקמן חס: גבור קרקע. מבעל חוב. יש לו. לנכור פי שנים. דהאי קרקע אשתענד לאבוקין בחייו ומה שהיה לו במשכנו דמי ומשכנו ליה מוחזק לטול הכנור פי שנים ורש"י ב"ב קד: (ב) גבור מועד א"ן לו. דמלה להלואה ויטעה והני מעות אחריני וינהו וכו' לא הומוק גם אכיה: (סו:). גבור מועד יש לו. שהני מעות הלוהו ונמעות חשבין ליה מוחזק. גבור קרקע. כחוב מלה אכיה: א"ן לו. לנכור פי שנים דמעות הלוהו ולא קרקע (סו:). המית שורי את פלוני. והרמי חייב כופר. הרי זה משלם על פי עצמו. קסבר ספלא ממונא. (כתובות א:). את עבדו של פלוני. והרמי חייב ששים סלע. אינו משלם על פי עצמו. דקום מיהו. שאפילו אין יפה דינר טמן ששים (סו:).

או גיורת. מעוברת מנר ומתו שניהם פטור מן הכל שהוא קודם הואיל ואין להו' יורשין כל הקודם בשלהי' וזהו מה שישנו בידו קודם לכל אדם אבל ישראלית מעוברת משראל אפילו אין להם בנים יש לה יורשין לירש חלקה ויש לו יורשין לירש חלקו. ודוקא נשמחרה קודם כולה אלא היתה שפחה כשחבל זה חייב בכל אפילו דמי ולדות ויתן לאדוניה דמי ולדות שפחה אינם אלא לנעלים שלה כדלמרי' לקמן בשור שנגח את הפרה (דף מט.) דלמרי ליה חמרתא מעוברת אוקת מינאי: בגרושה. עסקין ומש"ה נותן ליורשיה שגרישה אחר המנהל: בעל האשה. אבועל הקפיד: ונוקמה לרבה כו'. למת להו לרבה ולר"ג לאוקמה בגרושה לוקמה מר דלית ליה ומר דלית ליה ניש נוחלי' נוקמה לרבה כגון שגבו כ"ד מעות מן המזיק לשלם נזק ויער ואע"פ שנתחייב לה מחיים לא עדיף ממלוה כשטר: דלמרי רבה גבו. יורשין קרקע במלוה שהלוה אכיהם יש לו לנכור פי שנים דהוה ליה כמחזק דהאי קרקע אשתענד ליה לאבוקין: גבו משום א"ן לו. פי שנים דלאו הני מעות הניח אכיהו והו' ראי: ור"ג אמר גבו משום יש לו. דכמחזק דמי שהרי מעות הלוה אכיהם ומעות נטלו: גבו קרקע א"ן לו. דקרקע לא הניח אכיהם והו' ראי. והכא נמי לוקמה ר"ג כגון שגבו קרקע דהו' ראי: אמרי הני מילי. דלפלוני רבה ור"ג ניש נוחלי': אליבא דבני מערבא. דשלו כנור נוטל פי שנים במלוה ולא דריית ואוקימנא אליבא דרנן דפליגי עליה דרבי דלמרי אין כנור נוטל פי שנים בשנח שגבו נכסי' לאחר מיתת אכיהו דאי רבי אפילו דריית נמי שקיל פי שנים דשנחא דממילא הוא ופרשהו רבה ור"ג להא דמי מערבא דלמרי לרנן כנור נוטל פי שנים במלוה מר גבנו מעות ומר גבנו קרקע: ובי אמרי הכא. בגרושה ולא מוקמינן לה כהכי: כרבי. דלמרי כנור נוטל פי שנים בשנח דכמחזק דמי ור"ג במלוה דכמחזק דמי לא שנה גבו קרקע ולא שנה גבו מעות הלכך אי לא דגרישה שקיל דבעל כנור ומיהו כופר אפילו רבי מודה דראי הוא דהואיל ואין זו שום חייב מחיים לא הו' שנחא דממילא: ה"ג [א] ה"ב מערבא אליבא דרנן כי קאמר הכא כרבי: שור שלא בכוונה פטור מסקילה דמתן במתני' (לקמן דף מד.) נחמין להא את הכהנה כו' ולפיכך לה בגמרא [ב] כמיתת בעלים כן מיתת השור: אין השור בסקילה אין הבעלים משלמין כופר. ור"א דלמרי לעיל (דף מא:) אין דיני אלא במתכין להרוג כו' פליגי עליה דמדאיתרין קרא למפטריה נחם שלא בכוונה מכלל דמועד שלא בכוונה (זכר כופר הוא ועוד מתנינן בהדיא תנא לקמן דפליגי עליה דקתני מועד שלא בכוונה) פטור ממיתה וחייב כופר ורבה אקרא סמין ומוקמינן למתני' דלקמן כוונתה דהאי דקתני פטור מכופר ומסקילה קאמר: או שורו של פלוני. במועד אוקימנא בפירקא קמא [ג] קתני מיתה המית שורי את פלוני משלם ע"פ עצמו: מאי לאו כופר. ואע"ג דאין השור בסקילה שהרי הודה ואמר מיתה בעלים כן מיתת השור ואדם כהודאתו אינו נהרג: לא דמי. הא דקתני משלם לאו בתורת כופר דיעיב כפרה דאפילו לא משלם נמי כגון אי לית ליה נכסי' לאו בכלל עונש הוא דאין כופר בלא סקילה דשור אלא היכא דלית ליה נכסי' ע"כ משלם דמיס דלא גרעה מיתה מנזקין דאילו אוקי' אע"ג דאין בסקילה בעי לשלומי ליה פחת דמי ה"ג משלם דמי לירשיו: אינו משלם ע"פ עצמו. דשלשים של עבד קנס הן: ואי דמיס. כלומר ואי ס"ד ית תורת נזקין להיכא דקטליה וע"כ כי היכי דנן חורין במקום שאין כופר משלם דמיו עבד נמי במקום שאין קנס משלם דמיו ואמאי קתני דלא: שנוי' דמיקא. בתרי טעמא: מיהו

גרושה נמי תפלוג בדרמי ודלות. דקס"ד דלא אקרי בעל האשה אלא כשהאשה מחמי' וק"ק דמאי פריך דתפלוג דמי ולדות אטו ולדות לר"י וינהו דוכי' בהו דהכי פריך לקמן (דף מט.) דבעל גופיה לא הוה זכי בהו אי לאו דאשכחן דמי ליה רחמנא ולאשה לא אשכחן דמי:

אפילו בא עליה בזנות. גירושמי בעי ר"ע זא על אמו זא על אחותו יכול אף הוא בעל ההריון ת"ל בעל אמו שראי לקרות בעל: יצאו אלו שאינם ראויים לקרות בעל: ונוקמה דרבה כגון שגבו מעות. הוה מצי למימר לרבה אליבא דנפשיה לוקמיה בין גבנו מעות בין גבנו קרקע דכסף גט פשוט (כ"ג דף קט:). מוכח דל"א אליבא דנפשיה אפילו גבו קרקע אין לו דשנודל לאו דלורייתא אלא לא מש לקדק כל כך ולהאריך שיהיה נזקין להקשות הוה דשנודל לאו דלורייתא אהיהא דגבו קרקע יש לו ולמיראס: ולר"ב נחמי מעות קרקע. פי' כגון שגבו נחמי מעות ולא זא למעוטי מעות דהא דחשיב התם ר"ג מעות כמחזקין היינו גבי מלוה דפ"ה משום דחייב היכי חווי שקיל אלא הכא לא שייך דהאי טעמא ור"י מפרש לפי שדרך בני אדם לפרוע מעות חשיב ר"ג מעות מוחזקים: אמר רבה שור שהמית בן חורין. כר"ע ס"ל דלר"א דהאי חייב כדלמרי' לעיל ואזי דפריך סבר דאפילו ר"ע מודה דחייב כופר מועד שלא בכוונה מאס כופר לרבות שלא בכוונה והא דאקטריך ליה לר"ע לאוקמי בעל השור נקי לדמי עבד ולא בעי לאוקמי נקי לחצי כופר שלא בכוונה היינו משום דמאס כופר לא מריבין אלא דשנחא בכוונה מחייב ככוונה והיינו דוקא מועד דמחייב ע"פ עדים בכוונה אלא חס ע"פ עדים ליכא כופר בכוונה משום דהיכאזי' לנ"ד וישלם לך שלא בכוונה נמי או ע"פ עצמו ליכא לרביי מאס כופר ולהכי פריך שפיר ר"ע לר"א אפילו לאזי דמנח הביאהו לנ"ד וישלם לך יש לפטרו אפילו שלא בכוונה בלאו קרא דנקי וכן (אמר) רב דימי א"ר יוחנן לקמן דלמרי אס כופר לרבות כופר שלא בכוונה אפילו לר"ע נמי קאמר ה"י דכפרין אכיי ורב ושמואל דפליגי נמי לקמן (דף מד.) אמתני' דשור שהיה מתחזק ככופר כופר שלא בכוונה נראה לר"י אליבא דר"ע פליגי והא דלחיותב רב מנרייתא דמיתת תניא כוונתה דשמואל ותיובתא דרב או מיוצא דרבה לגירסת רשב"ס י"ל דחשיב ליה גמרא תיובתא גמורה משום דלחייב כפיפא רבי יהודה ור"ש שהם תלמידי ר"ע כדלמרי' בסנהדרין (דף פו.) וכו' אליבא דר"ע וביצימות (דף פג:) נמי אמר עד שזא ר"ע אלא רבתינו שדדורס ושנה להם ור"א ס"ל דליכא כופר שלא בכוונה בלא ריבוי דאס כופר ולהכי אקטריך קרא דנקי למעוטי חס שלא בכוונה מחייב כופר ואח"ל דמריבוי דאס כופר נפקא ליה כופר שלא בכוונה נמי לר"א ז"ל דבהך סברא דפריש"י לא מריבין מאס כופר שלא בכוונה אלא היכא דליכא כופר בכוונה פליגי איהו אדר"ע:

מאי לאו כופר לא דמים. וא"ת למ"ד (לעיל דף מ.) כופר דמי ניזק מאי איכא בין דמים לכופר ונראה לר"י כגון שמת המזיק דאין כפרה לאחר מיתה כמו חטאת ואשם דאין באין לאחר מיתה אלא דמים משלם ולפ"י חמורה שלא בכוונה מכבושה והכי נמי יס חומרא אחרת שלא בכוונה מכבושה למ"ד כופר דמי מזיק דפעמים שהנזק שזה יותר מן המזיק ועוד י"ל דנפקא מינה בין דמים לכופר דמים יכול למחול וכופר אין יכול למחול ואי הוה פשיטא לן דכופר שלם אמר רחמנא ולא חצי כופר הוה נ"מ נמי להא: **רישא דמים וסיפא קנס.** מיתה מה תירוק הוא זה ואומר ר"י דמאי ליישב פירוש המשנה כן המית שורי את פלוני הרי זה משלם תשלומין שחייבו הכתוב כגון כופר על עגמו:

1. ובי יצאו אנשים ונפשו אשה ויהי ויצאו ילדיה ואלא יתירה אסון עגוש יעגוש באשר ישיט עגליו בעל האשה ויתן בפלילים: שמוה כא כב 2. אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לארזיו והשור יסקל: שמוה כא לב 3. ואם שור נגח רוא מתמל שלשם והוער בכעליו ולא ישמרו והמית איש או אשה יסקל וגם בעליו שמוה כא כט יתור:

סב א ב מ"י פ"י מהל'
מקומו ה"ל ע' והל'
יג סמ"ע ע"מ ח:

מוסף רש"י

היה גדי כפות לו.
לגדש, ועבד סמוך לו.
לגדש, ונשרף עמו
חייב, אגדי ואגדיש לפי
שאלן לו דין מיתה בשביל
העבד שהיה לו לנכות
(והדור ב"ב). חייב על
הגדי, דבעלי חיים נמי
אחריו מלו הקמה, ומשום
דקס ליה דנרבה מניה
לכא למפטריה, דלמי
חייב מיתה על העבד
דהואיל ואינו כפות היה
לו לנכות, ופטור עליו
ממיתה ומשלם ויפטר
(א"ל). עבד כפות לו
וגדי סמוך לו בר'
פטור, אפילו על הגדי
ועל הגדש, דחייב מיתה
על העבד, דכתיב (שמות
כ"א) נקם יינק, וקס ליה
כדנרבה מניה, ואפילו לא
הפריז בו שאלו נרבה, הא
קיל דחייב מיתה שנגין
פטורין, ונגדי לא שני לו
בין כפות לשלש כפות,
ואידי דנקט נעבד נקט
נבדי (לפניו א"ל). ובעי'
רע"ד (ב"ב). ואילו דלמי
נבדי נמי דוקא נקט סמוך
פטור, דהיה לו לנכות,
והכי קאמר היה עבד
כפות לו או גדי סמוך
לו פטור, ואע"ג דפשיט
בשלה פקק שני (כ"א). שור
במחנה, דלס הנח נחלת
עליו ונשרף חייב, התם
הוא הניח על גבי שור,
דלא היה לו לנכות
אלא הכי היה לו לנכות
(לפניו א"ל).

אשור שלא בכוונה. על פי עדים לשלם דמים כיון דשורו שלא
בכוונה אע"פ שאין יכול לנצח נשום ענין לדי כופר וקנס
משלם דמים אם כן נצח נמי משלם דמים אע"פ שאין יכול לנצח
נשום ענין לדי כופר ולא דוקא אשור שלא בכוונה דכ"ש אשור
בכוונה דלא בכוונה פשיטא ליה לנצח
משלם דמים הכי דייק מההוא דעבד
כפות לו דפטור דלמא ההיא בכוונה
ודוקא אליבא דמ"ד אשור משום ממנו
פריך דהו"א דומיא דשור אכל למ"ד
אשור משום חזיו היינו אלס המזיק:
וכי

מיהו בן חורין דמשלם כופר ע"פ עצמו והיכי
דמי דאי אתו סהדי ואסחידו ביה דקטל ולא
ידעי אי תם הוה אי מועד הוה ואמר מריה
דמועד הוא דמשלם כופר על פי עצמו היכא
דליכא עדים משלם דמים גבי עבד שאינו
משלם קנס ע"פ עצמו והיכי דמי דאי אתו

עדים ואסחידו ביה דקטל ולא ידעי אי תם הוה אי מועד הוה ואמר מריה
מועד הוא לא משתלם קנס ע"פ עצמו היכא דליכא עדים לא משלם דמים
מתיב רב שמואל בר רב יצחק כל שחייב בבן חורין חייב בעבד בין בכופר
בין במיתה כופר בעבד מי איכא אלא לאו דמים איכא דאמרי הוא מותיב
לה והוא מפרק לה איכא דאמרי אמר ליה רבה הכי קתני כל שחייב בבן
חורין בכוונה על פי עדים כופר חייב בעבד קנס וכל שחייב בבן חורין שלא
בכוונה ע"פ עדים דמים חייב בעבד שלא בכוונה על פי עדים דמים א"ל
רבא אי הכי אשור שלא בכוונה ע"פ עדים נשלם דמים ומנא ליה לרבא דלא
משלם אילימא מדרתנן ^ההיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב
עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור האמר ריש לקיש כגון שהצית
בגופו של עבד דקס ליה בדרבה מיניה ואלא מהא דתניא ^וחומר באש
מבבור שהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה בין דבר שאין ראוי לה
מה שאין כן בבור ואילו שהאש משלמת שלא בכוונה דמים מה שאין כן
בבור לא קתני דלמא ^זתנא ושייר אלא רבא גופיה אבעי'י מבטיא ליה אשור
שלא בכוונה מי משלם דמים או לא מי אמרין גבי שור הוא דבכוונה
משלם כופר שלא בכוונה משלם דמים אבל אשור דבכוונה לא משלם כופר
שלא בכוונה נמי לא משלם דמים או דלמא כיון דגבי שורו שלא בכוונה
אע"ג דליכא כופר משלם דמים גבי אשור נמי אע"ג דבכוונה לא משלם
כופר שלא בכוונה מיתה משלם דמים ולא ידעינן תיקו: כי אתא רב דימי
א"ר יוחנן כופר מה ת"ל יאם כופר ^אלרבות כופר שלא בכוונה ככופר בכוונה
א"ל אביי אלא מעתה עבד נמי מה ת"ל ^באם עבד לרבות עבד שלא
בכוונה כעבד בכוונה וכי תימא הכי נמי והאמר ריש לקיש שור שהמית את
העבד שלא בכוונה פטור משלשים שקלים א"ל ^גגברא אגברא קא רמית
כי אתא רבין א"ר יוחנן עבד מה תלמוד לומר אם עבד ^דלרבות עבד שלא
בכוונה כעבד בכוונה ולריש לקיש נמי נימא מדעבד אם עבד לא דריש
כופר אם כופר נמי לא דריש אמרי לא עבד אם עבד לא דריש כופר אם
כופר דריש ומאי שנא עבד אם עבד לא כתיב במקום תשלומין כופר אם
כופר כתיב במקום תשלומין: וכן בבן או בבת: ת"ר יאן בן יגח או בת
יגח לחייב על הקטנים כגדולים והלא רין הוא הואיל וחייב אדם באדם וחייב
שור באדם מה כשהייב אדם באדם לא שנא בין קטנים לגדולים אף כשהייב
שור באדם לא תחלוק בו בין קטנים לגדולים ועוד קל וחומר הוא ומה
אדם באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים חייב בו על הקטנים כגדולים
שור

מיהו בן חורין. דלשכחן ביה כופר ע"פ עצמו: והיכי דמי כגון
דאסור סהדי כו'. דהכל ודאי משלם כופר דכופר כפרה ולא
קנסא דלפטור משום הודאת עצמו והיכא דליכא עדים כלל הוא
דפטורא מכופר משום גזירת הכפז דלפין השור בסקילה והכל
הרי השור בסקילה כהעדלת העדים
דאי נמי תם הוי בר סקילה הוא
הלכך היכא דליכא עדים כלל דלמי
בר כופר משלם דמים. אכל עבד דלא
משכח ביה קנס ע"פ עצמו דאי נמי
אתו סהדי ואמרי קטל עבד ולא
ידעינן אי תם אי מועד ואמר מריה
מועד הוא דפטור מקנס אע"ג
דהשור בסקילה ואפילו תם כדלמרינן
לקמן כל שחייב מיתה בבן חורין
חייב בעבד מיהו מודה בקנס פטור
הלכך כי ליכא עדים כלל אפילו דמים
לא משלם: אלא לאו דמים. וקתני
כל שחייב בבן חורין חייב בעבד
וכיון דלמרת בבן חורין ע"פ עצמו
משלם דמים אלא קתני לגבי עבד
אינו משלם ע"פ עצמו: הכי קאמר
כל שחייב כו'. הכי פירושא דנרייתא
דקתני כל לאו נמודה מפי עצמו (א) קאי
אלא כהעדלת עדים כסתם כל באי
לכ"ד והעדלת עדים ליכא מידי
דמחייבת בבן חורין דלא מחייב בעבד
והכי קאמר כל שחייב בבן חורין
בכוונה ע"פ עדים כופר כלומר כל
שחייב בבן חורין כופר כגון בכוונה
וע"פ עדים חייב נמי בעבד בכוונה
ע"פ עדים קנס שלשים דהא השור
בסקילה וכל שחייב בבן חורין דמים
והיכי דמי כגון שלא בכוונה ע"פ
עדים חייב נמי בעבד דמים אכל ע"פ
עצמו אע"ג דבבן חורין משלם דמים
בעבד פטור כדלמרינן הואיל ומלנינו
חילוק בע"פ עצמו בין כופר דבן
חורין לקנס דעבד אכל בעדים שלא
בכוונה לא לשכחן חומרא ככופר
מזקנס דהכל ודאי פטור הלכך לגבי
דמים תחייבו כי הדדי נינהו: אי
כפי. דשורו שלא בכוונה ע"פ עדים
דליתיה בתורת כופר משלם דמים כיון
שיש דמים למיתה אדם במקום שאין
כופר וקנס אשור נמי דליתיה בתורת
כופר לשלם דמים שלא בכוונה דהא
ישנה בתורת מקין ומיהו בכוונה
פשיטא לן דפטור דקס ליה בדרבה
מיניה: ה"ל גדי כפות לו. לגדיש:
חייב. אגדי ואגדיש ופטור על העבד

דהיה לו לנכות: **עבד כפות לו וגדי סמוך לו.** ונשרפו עמו פטור. וקסבר רבא האי פטור אעבד וגדי קאמר אעבד משום דלפין תשלומין לעבד
אלא במקום קנס כשור המועד ואגדי משום דהיה לו לנכות אכל משום דקס ליה בדרבה מיניה לא פטר ליה דקסבר אשור משום ממנו ואין כאן
חייב מיתה: **האמר ר"ל.** צ"ל כ"ל (לפניו א"ל): **כגון שהצית בגופו של עבד.** דליכא עליה חייב מיתה ואפילו אגדיש נמי פטר ליה משום דקס ליה בדרבה
מיניה: **בין דבר שאין ראוי לה.** לימא נירו וסכסכה אכניו: ואילו **שהאש משלמת שלא בכוונה.** דליכא דרבה מיניה דמים: **מה שאין כן**
בבור. דפטור ביה מיתה אדם דכתיב שור (שמות כ"א) ולא אדם לא קתני: **אלא רבא גופיה.** הא דלמיתב לעיל אשור שלא בכוונה לאו דפשיטא ליה
ללא משלם ובמיתתא מייתי לה אלא בלשון בעיא אייתי לה והכי קאמר ליה רבא לרבה אי הכי דשור שלא בכוונה שאין כופר יש דמים אשור
שלא בכוונה מאי: **אכל אש דבכוונה לא משלם (א) כופר.** מלא דלפין כופר נצח נשום דקס ליה בדרבה מיניה: **לרבות כופר שלא בכוונה.**
אע"ג דלפין השור בסקילה ופליגא דלרבה: **לרבות עבד שלא בכוונה.** לקנס: **אם כופר כפיב במקום תשלומין.** דקסבר דלרבווי אחריו
אתא לתשלומין דלגופיה לא אנטריך דהוה ליה למכתב כופר: **אם עבד לא כתיב גבי תשלומין.** אלא גבי נתיבה אש עבד יגח (שם) ולגופיה
אנטריך לחלק בין עבד לבן חורין: **לחייב על הקטנים.** סקילה: **הלא דין הוא.** ולא לריך קרא: **הואיל וחייב.** מיתה באלס ההורג את
האדם: **וחייב.** מיתה שור באלס: **לא חלקם בין נהרגים קטנים לגדולים.** דכתיב (ויקרא כד) כי יכה כל נפש אדם אפילו קטנים במשמע: **מה**
אדם באלס שלא עשה כו"ס. רוצח קטן כגדול דכתיב (ויקרא כד) ואיש כי יכה איש ולא קטן: **חייב בו.** על הנהרגין קטנים כגדולים:
שור

(א) לעיל דף כב: לקמן דף
סא: (ב) לעיל דף י. ע"ש.
(ג) (סוטה יד.) ושי"ג.
(ד) (מנחות ד.) ושי"ג.
(ה) כפ"א: כו.

תורה אור השלם

1. אם כפר יחשט עליו
ותנן פדיו נפשו בכל
אשר יושת עליו:
שמות כא ל
2. אם עבד יגח השור או
אמה כסף שלשים
שקלים יתן לאדניו
והשור יסקל:
שמות כא לב
3. או בן יגח או בת יגח
במשפט הזה יעשה לו:
שמות כא לא

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הכי קאמר
וכי מפי עצמו קאמר אלא
כהעדלת: (ב) ר"ה אכל אש
וכי לא משלם דמים מלא:

בג א מ"י מ"י מהל' מוק
ממון הלכה ט סמג
עין סו:
סד ב ג ד ה מ"י סס
הלכה י הלכה יג:

תורה אור השלם

1. או בן יגח או בת יגח
במשפט הזה יעשה לו:
שמות כא לא

וכי דנין ק"י מחמור. פ"ה דק פירכא דלין ראשון דדנין שני
דק"י דליש ואשה שהורע כחן בזמן לא דנין קל מחמור דאפילו
אי לא הוה כמיב מועד כלל הוה ילפין דהאי קל וחומר אע"ג דבכ"ו
נמי קאמר לא חלקת האי לישנא לאו דוקא ולכך אנטרין לא אס
אמרת לעשות פירכא דנין שני שהוא

ק"י: **נגיחה** פ"ק. אנטרין
לכנות מוקין משום דדרשין נסיפיה
דהאי קרא בזמן דהמית (ועל דף
(ג.) כמשפט שור כשור וכן בסוף
פרקין לענין שמירה מעולה דנוקין
דרש מלא ישמרטו אע"ג דלא ישמרטו
גבי מיתה כמי: **והא** הם הוא.
לא בעי למימר דמתני' כר"י הגלילי
דמוקי שמואל מתני' כהפריה (לקמן
דף מה:). גבי היה אביו או בנו בזמן
דמאי דוחקיה דשמואל לאוקמי
ממתני' כר"י הגלילי ומה פלוגתא
הוה ש"ך דזה דהו פליגי דר שמואל
מתני' כמאן ועוד דרישא דמתני'
דקמי מועד דמשלם כופר ותם פטור
מן הכופר לא אמאי כר"י הגלילי והא
דלא מוקי שמואל מתני' דלקמן במועד
ליפול על בני אדם בצורות דמפרש
מילתא דהכא במועד להתחבך על
בני אדם בכתלים משום דההוא לא
שכחא כי האי: **והא** הם הוא.
המקשן כשור שמתחבך בכותל להפילו
ולא מתחבך להפילו על בני אדם
דא"כ לא היה פטור ממיתה ועל זה
מקשה והא תם הוא שאפילו עשה כן
כמה פעמים והרג בני אדם שלא
בכוונה אין מועד להרוג אדם *כדפי'
לעיל מדלא אשכחן מועד במתחבך
להרוג אדם כהנהמה והרג את האדם
ומשני במועד להתחבך על בני אדם
פירוש במתחבך להנאתו דמפרש
ואולי דהו מועד מתחילתו והו
כאורחיה וא"ת ומי דוחקין לשמואל
לומר שחייב כופר יעמידו במתחבך
להפיל הכותל ולא נחבין להפילו על
בני אדם ופטור גם מכופר לפי שהוא
תם ר"ל דלכך ושמואל משמע להו

לישנא דמתני' דקמי ונפל על האדם שלא היה מתחבך להפילו אלא
ממילא אירע שנפל ע"י שהיה מתחבך בו להנאתו ולכך קאמר שמואל
היכא דמתחבך בכותל להנאתו דמשמע לישנא דמתני' דפטור ממיתה
וחייב כופר ורז אמר פטור מזה ומהו דמשמע לישנא דפטור
שפטור לגמרי והמקשן היה כשור דהא דנקט דמתני' ונפל על האדם
ולא קמי להפילו משום דלא מתחבך להפילו על האדם מיירי אבל
מ"מ במתחבך להפילו ושלל על האדם משמע ליה שמירי:

הבא נמי במתחבך להנאתו. תימה דהכא אמר רב דפטור מזה
ומזה ולקמן כהפריה (ד' מה:). מוקי רב מתניתין דקמי
משלם הכופר במועד ליפול על בני אדם בצורות וחזא ירוקא ותיקן
רבינו תם דלקמן הו רגל בכוונה כשמיני עמלו כשור כדי לאכול
הירק שצבור יודע שמתמעך האדם כמו רגל שדרסה ע"ג חינוק
שיודע שיהרוג החינוק ולפיכך משלם כופר אע"פ שאין השור בסקילה
הואיל ואינו מתחבך להיך דילפין רגל בכוונה מקרן בכוונה אכל הכא
שמתחבך בכותל להנאתו (א) (שלא בכוונה) הוא שן (א) (שלא בכוונה) שאינו
יודע שיפול הכותל על האדם לפיכך פטור מן הכופר כקרן שלא בכוונה ומועד
דהכא דלקמן לאו דוקא מועד בשל פעמים אלא כלומר
בדבר שנעשה מועד מתחילתו כגון שן ורגל והא דפריך לקמן דמוקי לה
במועד ליפול על בני אדם בצורות אי הכי בר קטלא הוא דייק
ממתני' דקמי משלם הכופר ולא קמי חייב מיתה ומשלם הכופר משמע
דפטור הוא מן המיתה ורש"י פירש כל הסוגיא דלקמן כע"א אכל
דוחק הוא וס' אפרש בע"ה ועל פי ר"ת נמי קשה דפטור רגל בכוונה
לדרוס על האדם ממיתה כיון שלא נחבין להרוג א"כ ר"ש דליף
בשמעתין מוקין מקטלא פטר רגל ממוקין דריסה על הכלים כלא
נחבין להיך וזה אי אפשר דעל כרחך לאו בכוונה היך חייביה
רחמנא דלי בכוונה היך א"כ היינו קרן והואיל וכן על כרחך ליכא
למילף נוקין מקטלא לענין כוונה ורבינו שמואל מלא בספר ישן דלא
גרסינן מילתא דרב דפטור מזה ומה ולקמן גרסינן תניא כותיה
דשמואל ותיצתא *דכר דפטור לעיל מכופר כשאין השור בסקילה:
הוה

שור כאדם שעשה בו שור קטן ההורג כשור גדול ההורג *דהא
שור בן יומיו קרוי שור דמתיב (ויקרא כג) שור או כש כ' יולד:
אינו דין שחייב. בו סקילה על חינוק קטן כעל אדם גדול: **שן**
חייב. בזמן ארבעה דברים שהשור פטור מהן וזמן לא חשיב

דהא שור נמי נוקא משלם: **ס"ל** בן
וכפ. קטנים משמע לעיל מיניה
כמיב והמית איש או אשה: **ואין** לי
אלא במועד. דקרא במועד כמיב:
לא חלקת בין סס למועד. לענין
סקילה: **שהורע כחן בזמן**. דאס
היך מן שלמין: **יפה כחן**. *דחש
שועה וקטן פגיעתן רעה המוכל בהן
ויז וכן שחבולו בחמרים פטורין:
חיי דנין קל מחמור. תם ממועד:
להחמיר. על הקל דנימא כי היכי
דחמור חייב קל נמי חייב דקדרשת
תם ממועד במה מנינו דקמי חייב
באיש ואשה וחייב בנן ובת במועד
דהא חייב דנן ובת במועד הוא
דמתיב וקאמרת מה חיוז דאיש
ואשה (במועד) עשה בו תם כמועד
אף בן ובת נעשה בו תם כמועד
ואשכחן דקא ילפת תם ממועד דאי
לא אשכחן חיוז דנן ובת במועד לא
הוה ילפת ליה בתם מאיש ואשה
דהא במועד גופיה אי לאו דרבינוהו
קרא לא מית לאחייניהו מדינא לעיל:
אם החמיר. הכתוב בנן ובת (א) באיש
ואשה במועד כתב לך שהרי חמור
הוא לענין כופר: **נחמיר**. אן מדינא
בתם הקל בתמיה: **אם אמרש באיש**
ואשה. כלומר וק"ו דדרשת נמי
בסיפא פירכא הוא דאס אמרת באיש
ואשה כו'. ל"א וי דנין קל (א) וחומר
בן ובת שפטורין מן המצות מאיש
ואשה חה שמעתי וראשון מלאמי וכשר
הוא מן האחרון דהיי פשיטא ליה
הך קולא וכן חומרל דוקמתנה וי
דנין כו' והא תנא אשכחן חומרל בנן
ובת דריסה כחן בזמן מאיש ואשה:
ס"ל או בן יגח או בת יגח. יגח יגח
תרי זמני דריסה לה נגיחה למועד

ולתם למיתה ולנוקין: **פטור ממיסה**. דהא לא נחבין דאמרינן לקמן
(פ"ג) כמיתת בעלים אס הרג בן מיתת השור שהרג: **וחייב ככופר**.
דדרשין (א) כופר אס כופר (שמות כא) להציא שלא בכוונה: **ורז אמר פטור מזה**
ומזה. דדרשין (א) רזא לעיל (מג) השור יסקל וגו' כל זמן שהשור בסקילה
בעלים משלמין כופר: **והא** תם הוא. אפילו למאן דדרש אס כופר
ה"מ למועד שלא בכוונה והאי תם הוא בחיוב זה: **במועד ליפול על**
בני אדם בכורות. לקמן כשור שנגח את הפרה (דף מה:): **כשנלמא**
הסס. גבי שור שנפל על האדם צבור איכא לתרוי דמחלצין תסס
דהאי דלא קטלינן ליה בנגיחות ראשונות כגון דחזא ירוקא ונפל
שלא בכוונה על זה שראה עשז בחוך פי הצור וצא לאוכלה
ונפל: **אלא הכא**. הואיל ומועד לכך מאי שלא מתחבך איכא:
הכא נמי. דחזין ליה דמתחבך להנאתו ולא להפילו עליו:

ואכתי
הואיל ואינו מתחבך להיך דילפין רגל בכוונה מקרן בכוונה אכל הכא
שמתחבך בכותל להנאתו (א) (שלא בכוונה) הוא שן (א) (שלא בכוונה) שאינו
יודע שיפול הכותל על האדם לפיכך פטור מן הכופר כקרן שלא בכוונה ומועד
דהכא דלקמן לאו דוקא מועד בשל פעמים אלא כלומר
בדבר שנעשה מועד מתחילתו כגון שן ורגל והא דפריך לקמן דמוקי לה
במועד ליפול על בני אדם בצורות אי הכי בר קטלא הוא דייק
ממתני' דקמי משלם הכופר ולא קמי חייב מיתה ומשלם הכופר משמע
דפטור הוא מן המיתה ורש"י פירש כל הסוגיא דלקמן כע"א אכל
דוחק הוא וס' אפרש בע"ה ועל פי ר"ת נמי קשה דפטור רגל בכוונה
לדרוס על האדם ממיתה כיון שלא נחבין להרוג א"כ ר"ש דליף
בשמעתין מוקין מקטלא פטר רגל ממוקין דריסה על הכלים כלא
נחבין להיך וזה אי אפשר דעל כרחך לאו בכוונה היך חייביה
רחמנא דלי בכוונה היך א"כ היינו קרן והואיל וכן על כרחך ליכא
למילף נוקין מקטלא לענין כוונה ורבינו שמואל מלא בספר ישן דלא
גרסינן מילתא דרב דפטור מזה ומה ולקמן גרסינן תניא כותיה
דשמואל ותיצתא *דכר דפטור לעיל מכופר כשאין השור בסקילה:
הוה

(ב) ר"מ מ"ג (א) ולקמן
(ג) דליתיה הו פטרי
מזה: (א) דליתיה הו פטרי
בדיניהו אס שנתכין להרוג
את זה והרג את זה.
(ד) לקמן מה: (א) זיל באש.
(ו) לעיל מה: (א) זיל
רבה: (א) ר"מ מ"ו.
(א) ר"מ, (א) זיל דרבה.

הנהגות הב"ח

(ב) גמ' בתם מין והלא
דין הוא: (א) ר"מ דיה
אס אמרת וכו' לישנא
אחרינא וי דנין קל
מחמור בן ובת:

גליון הש"ס

רש"י ר"ה שור באדם וכו'
דהא שור בן יומיו קרוי
שור. לקמן סה ע"ב:
שם ר"ה יפה כחן חייב
שועה וקטן וכו'. לקמן פ'
ע"א: תוס' ר"ה והא תם
הוא הפקשן כו' ברפ"י
לעיל דף מה ע"ה דיה
מחלצ:

סא א מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'
סא ב מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'
סא ג מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'
סא ד מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'
סא ה מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'
סא ו מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'
סא ז מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'
סא ח מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'
סא ט מ"י פ"א מהל'
מק ממון הלכה ו'

מוסף רש"י

וארב לו קרא תפלה הוא
נמנו ב י"ה א"ת שנת
לשנתו קם עליו ומהדרין
ע"ה עד שיתבאר לו
פרט למחשבתו להרוג את
זה וסבר את זה כחובות
פרט לזכור אבן
לגור למחן מכות בני
א"ת כענין ישראלים
אל ש"י ישראלים עומד
ומתחיל להרוג את זה
והרג את זה והתירו לו
וקבל המהלך ופנה על
חביו מ"י (שם) וכו'
סנהדרין (שם) תפלה ליה
דרבא כענין בינה
ולמה לא קרא אי נמי
פלא ופלא א"ת לא
אלוהין קרא דמחשבה
חמי דקטליה ספק
פשוטה ד"ה נפשות
להלך דהא והלכו העני
מ"י (חובות טו) לה
לי קרא למפטרות הא
מון דמני למחן למחן
קא מתפלה א"ת לך
למפטרות משום דספק
נפשות להלך ומהדרין
ע"ה כיון דאיכא חזא
כענין ביניהו הוי ליה
קבוע ואשמעינן ה"ל קרא
דל קבוע כמחלה על
מחלה דמי (חובות טו)
ואשמעינן קרא דפטר
משום דהוי ליה כמי
קבוע כנייה ולישן מהל'
קרא דל קבוע לא פחות
מחלה מן מחלה על
מחלה ודי ספק נפשות
להלך והנה ספק לן בכל
דוכחי דל קבוע כמחלה
על מחלה דמי והא ל"ל
למלך מינה כרובא דמי
דא מהי סמי לן דלמל'
ה"ל דפטר ליה להל' משום
דספק נפשות להלך ולא
משום דחשדן ליה כרובא
אל מחלה על מחלה לישן
מינה דל לא מחלה
על מחלה דמי לא הוי
ל"ל ספק נפשות להלך
ואמאי פטור הא רובא
דשאל ניהו ורענן א"ת
ל"ל נפשות להרוג את זה
והרג את זה חייב (סנהדרין
ע"ה) שנאמר והודיע
בבעליו והמית וגו'
דמשמע שיהא לו כעל
לחמש העדלה וכו'
ג' שוין באחד כעל
לחמש (שם) שור שהמית
את האדם ומכיו עד שלא
נגמר דינו (לכות ע"ה)

היה ליה פלגא ופלגא ובספ נפשות להקל
ספק לא שמה המהלך בלא טעמא דספק נפשות להקל
פטרין ליה מהל' טעמא דלא שמה המהלך אפילו ס"ל דספיקא
לחומר לא אליבא דמ"ד שמה המהלך היכי פטרין ליה מהל'
טעמא הכא א"ת נפלא שישאל הרג
הא מחייבין ליה כהכא א"ת זה
וחור והכא א"ת זה ואלע"ג דספק הוא
ובנותר שאמר לו אל מותר וי"ל
דש"י הסם דידע דזכור דכ"ה
לידי אסור ודאי א"ת יותיר או א"ת
יכה את שניהם משום הכי שמה
המהלך אלל הכא כשזרק אבן לגו
אין ידוע שיכא לידי אסור ודאי
שאין ידוע את מי יכה: כל קבוע
במחצה ע"ל מחצה דמי. מהכא
נפקא בכל דוכחי דלמחא דפ"ק
דמכות (דף טו) ותימה ל"י שמעון
קבוע מנא ליה ואין לומר הכא
דמסקינן (דף טו) ובהנשרפין
(סנהדרין דף ע"ה) ד"ה שמעון יליף
נמיה נמיה איתר ליה וארז לו
לקבוע דלמחא למנא ד"ה חזקיה קשה
מנא ליה דל קבוע כ"י ועוד מון
דפטר ר"ש אפילו כזולן ישראל עד
שיאמר לפלוגי אני מכין לא ש"י
למדרשית כלל וי"ל דל"י שמעון כזולן
ישראל וכעני אחד ואמר לאומו
שעומד שם אני מכין דפטור מטעם
קבוע מוארז לו דכהא גונא כולן
ישראל חייבין: שור שור שבועה
ב"י מד לגופיה וש"י לאמרי:
שור האשה אלטרין (ס) לאמרי
משום דלמח לעיל (ע"ה) כי יגח
נגיחה למיתה נגיחה לנזקין ונזקין
כמי א"ת דוקא לך אלטרין ריבוי:
מכור

וקם עליו ע"ד שיתכוין לו ורבנן הא ורבנן
נאי דפטר לזורק אבן לגו היכי דמי אילימא דאיכא תשעה כנענים ואחד
ישראל ביניהם תפוק ליה דרובא כנענים נגיחו: אי נמי פלגא ופלגא ספק
נפשות להקל לא צריכא דאיכא תשעה ישראלים ואחד כנעני דאע"ג דרובא
ישראלים נגיחו כיון דאיכא חזא כנעני ביניהו הוי ליה קבוע וכל קבוע כמחצה
על מחצה דמי ו"ספק נפשות להקל: מתני' השור האשה ושור היתומים
שור האפטרופוס שור המדבר שור ההקדש שור הגר שמת ואין לו יורשין
הרי אלו חייבין מיתה ר' יהודה אומר שור המדבר שור ההקדש שור הגר
שמת * פטורין מן המיתה לפי שאין להם בעלים: גמ' ת"ר שור שבעה
להביא שור האשה שור היתומים שור האפטרופוס שור המדבר שור ההקדש
שור הגר שמת ואין לו יורשין ר' יהודה אומר שור המדבר שור ההקדש
שור הגר שמת ואין לו יורשין פטורין מן המיתה לפי שאין להם בעלים אמר
רב הונא פומר היה רבי יהודה אפילו נגח ולבסוף הקדיש נגח ולבסוף הפקיד
ממאי מוקדתי תרתי שור המדבר ושור הגר שמת ואין לו יורשין שור הגר
שמת מאי ניהו דכיון דאין לו יורשין הוה ליה שור הפקר היינו שור המדבר
היינו שור הגר שמת ואין לו יורשין אלא לאו הא קמשמע לן דאפילו
נגח ולבסוף הקדיש נגח ולבסוף הפקיד שמע מינה תניא נמי הכי

יתר על כן אמר ר' יהודה אפילו נגח ולבסוף הקדיש נגח ולבסוף הפקיד שואמר
והועד בבעליו והמית וגו' עד שתהא מיתה והעמדה בדין שוין כאחד וגמר דין לא בעינן והא השור יסקל
גמר דין הוא אלא אימא עד שתהא מיתה והעמדה בדין שוין כאחד: מתני' ישור שהוא יוצא
ליסקל והקדישו בעליו אינו מוקדש שחמו בשרו אסור ואם עד שלא נגמר דינו הקדישו בעליו מוקדש
ואם שחמו בשרו מותר: מ"מ מבור לשומר חנם ולשוואל לנושא שכר ולשוכר נכנסו תחת הבעלים
מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק: גמ' חנו רבנן "ישור שהמית עד שלא נגמר דינו מכור

ואכסי לרובו נגיחו: ואין כופר כמזב אלא כנגיחה דהו גופו ממס:
דקאזיל. כותל: מיניה מיניה. ע"י דחיסתו וגלגולו כל שעה עד
שמפילו עליו ומיחו אינו מתכוין להרוג: חייב בכופר ופטור מן
המיסה. דלרשין כופר א"ת כופר: והיינו כוונתה דשמואל: וסנוקין.
(א) שהיו שור שלא כוונה ולא הרג:
מכופר. דלמכירין. שלא כוונה חייב
מכופר דלס כופר: חייב דשור.
משלומי נזקי מחמת (א) כופר בלוי:
מחייב דשור. קטליה: כופר חייב
דבעלים. כפרת נפשו: מה בעלים
עד דמכיון ל"ה. ר' שמעון א"ת ליה
הך סברא גבי רובא באלו הן
הנשרפין (סנהדרין דף ע"ה) ורבנן
פליגי עליה ואמרי אף בעליו נמי
מתכוין להרוג את זה והרג את זה
חייב דהא וארז לו אמרי ד"ה רבי
ינאי רבנן מוקמי ליה פרט לזורק
אבן לגו למחן חזרת אנשים ויש
שם כנענים ישראלים ואיכא למימר
לכנענים נזקין: מ"סוק ל"ה דרובא
כנענים נגיחו. ולא איטרין קרא
למפטרות: ואי נמי. חמשה כנענים
וחמשה ישראלים לא איטרין קרא
למפטרות דלמחנה אחר (במדבר לה)
ושפטו העדה והללו העדה דהא ספק
נפשות להקל: לא צריכא דאיכא
פסעה ישראלים. דלי לאו קרא הוה
אמינא זיל צמר רובא ולישראל איכוין
ואע"ג דלמח לאו להאי איכוין
מתכוין להרוג את זה והרג את זה
חייב קא שמעון לן קרא דהואיל והוה
ליה כנעני קבוע צנייהן כמחלה על
מחלה דמי וספק נפשות להקל. ולכל
מילי דקיימא לן קבוע כמחלה על
מחלה דמי מהל' קרא נפקא לן:
מתני' שור היתומים. שאין להן
אפטרופוס או שור האפטרופוס של
יתומין אלא שעל אפטרופוס לשומרו:
גמ' שור שור ו' שור כמכין
בפרשה (ב) כנעני אדם: שור האשה.
ללא מינה כעל השור כמחלה על
זכר: מדקמיני סריס. שור הפקר
תרי זמני: הא קמ"ל. הא דהדר תנא
שור הגר ל"י יהודה דאע"ג דנגח
בחי הגר ומת והוי ליה הפקר פטור:
והועד כבעליו. היינו כז"ל דאין
העדלה אלא כז"ל: מתני' מסרו
לשומר חנם. עד שלא נגח. ולא
ארישא קא אלא מילתא אחרימי היא:
הפס הכנענים. מתחייבין נזקין
כנענים: גמ' א"ת עד שלא נגמר
דינו מכור מכור. ואפילו לרבנן
דלא דרשי כבעליו דהוי מיתה
והעמדה בדין כלי ומחייב קטלא:

תורה אור השלם
1. ואם שור נגח הוא
מתחיל לשלם חזקתו
בבעליו ולא ימכרו
המית איש או אשה
השור יסקל וגם בעליו
ימית: שמוט כא בט
2. ובי חזקת איש שוא
לרעהו וארב לו וקם
עליו והקדו נפש ומת
ונס אל אחת הערים
האלה: רבינו ש"י

הנהגות הב"ח
(א) רש"י ד"ה והמקין
שור שהזיק שלם:
(ב) רש"י ד"ה שור האשה
איטרין. י"ב ע"י כפ"ד
ממות סו ע"ל (מ"ה)
(לכות):

גליון הש"ס
גמ' דקאזיל בינה מינה
לעיל י"ב ע"ל: מתני'
פטורין מן המיתה. עין
משנת הש"ס פ"י ק"ד:

עא א מ"י פ"ב מהל'
גזילה וחזקה הלכה
ד סמג עשין עג טוש"ע
ח"מ סי' שסג סק"י א':
עב ב מ"י פ"א מהל'
נזקי ממון הלכה י
סמג עשין סו':
עג ג ד מ"י שס פ"ד
הלכה ד סמג שס
טוש"ע ח"מ סי' שלו סק"י
ס:

אחוז מאליהן ולא הפסידו בעלים בהתפסותו כלום ונראה לר"י דנפסד
יד פשיעה נפל ליד ב"ד חייב ולא יכול לומר הרי שגך לפניך כמו
הרי שגך לפניך ור' יעקב לא חשבי הדיק ניכר מה שנופל ליד ב"ד וגם
מפסיד ע"י שגח אלא כאלו גמרו דיו שגח בפניו חשיב לפי
לפניך כמו דמיון ועבר עליו הפסד ואי אהדרתיה לאו נחיתת טעם
הוא וגומרי דיו שגח בפניו ועכשיו גרמת שנתפס בידם וגומרי דיו
אלו חובל לומר הרי שגך לפניך וכן משמע בהנחיק (יב"ד ד' ג')
ונפסל כו' ואי אחרת הדיק שאין ניכר שמיא חזק (יב"ד ד' ג') משום דחשיב
בעי לשומי כ' אין זה ממון שגול מיון שחשוב כאלו הדיק ניכר כו'
אפילו קודם גמר דין אם יחזירו שומר לבעלים לא יפטר בך מ' כ'
להשתעבד כו' ולרבי ישמעאל לגבות מגופו והוא ליה הדיק ניכר שהוא
לומר בצור שהרג אפילו לאחר גמר דין לר' יעקב ולרצנן קודם גמר
דמיתת בעלים כן מיתת השור לכן מילתא אין ספקא להושו: חזק
מעלה חז משאול דמיתת בעליו: **פסוק** ברוכה נמי ליפטר. וזו

וְיִפְרֹשׁ לוֹ מִכּוֹר לִי שׂוֹר לַחֲרִישָׁה (שם). דּוֹבִיץ לִבֵּן
לֹא לִיךְ אַחֵר הַדְּמִים וְיִמְאָה הַדְּמִים מִיָּדַיעִים, דְּשׁוֹר
קֶאֱמֵר שְׂמוּאֵל דִּכּוֹל לִימֵר לִשְׁחִטָה מִכְרָתוֹ הֵא וְדֹא לִי
חִטָּה, וְאִי דְמִי נִכְסָא יֵהֵב לִיה וְדֹא לִנְכְסָא וְצִין
מִן הָךְ (שם).

לנקוט שורים לחרישה, ובגן שבו מריץ זה את זה, וזה אלמנה (שם). דובין להא ולהא. כגון טבח ועוד אל ושמיטה ב' דברים ומיזו אל דמי דמי יבן ליה דהייט ויבן מין דמי דמי קביל מנייה דלוקח מקחו בטל, דג

אימא

יב א מ"י פ"ז מהלכות
טוקי ממון הלכה ד'
סמג ע"פ ס' טו"ע ח"מ
סימן של סוף כ':
יב ב מ"י שם הלכה ה' ע"י
בהשגות ובמ"מ טו"ע
ס' סוף ד':
יב ג מ"י שם ופ"ג הל' יג
סמג שם טו"ע שם
סוף ה' וע"פ בהג"ה
וסימן של סוף ג' ופ"י
שם סוף ה':
יב ד מ"י שם פ"ג הלכה
ה' וע"פ בהשגות
ובמ"מ סמג שם טו"ע
ח"מ סימן של סוף ה':
יב ה מ"י שם ט"ז ע"י
ס' סוף ג':
יב ו מ"י שם פ"ד הלכה ג'
סמג שם:
יב ז מ"י שם פ"ג הלכה
ה' טו"ע ח"מ סי'
שם סוף ה' בהג"ה:
יב ח מ"י ט"ז ע"י ח"מ סי'
שם סוף ה' בהג"ה:
ע"פ נטור ודב"י שם
ובסימן רל"א:

מוסף רש"י

ואם הכנים ברשות בעל
החצר חייב. נזקק דמי
אמר ליה ע"ל ע"ל ואמר
לך קמח ליה (ב"מ פא)
ב"מ ח. רבי אומר כ"י
עד שיקבל עליו
לשמוע. דע"ל ופ"י וט"ר
לך קמח ליה (ב"מ פא).
תברא. קש"י אהדי
יבמות (יג). קש"י רש"י
לפיכא (וכחב"ב עה).
פטור מדיני אדם. לט"ס.
וחייב בדיני שמים.
פירענות לשלם לרשעים.
שמתקין להפסיד את ישראל
(ב"מ יג).

אימא סיפא אם הכנים ברשות כו'. תימה לר"י אמאי לא
דייק מתחלה הבה דקמי של ברשות וזכרנו בהממו
של בעל הבית פטור ברשות חייב דקממא קביל עליה נטירותא כרענן
וקשה להחזקה כהן בעל הקדירות חייב כרעי ועל הבה נפני עזמה
היה יכול להקשות רש"א וסיפא רבנן
ומליעתא רבי וי"ל דמרישא אין יכול
לדקדק דשפיר מתקמא כרעי ושל
ברשות דקנט משום דעני למחני
ואם הוהקה כהם בעל הקדירות חייב
אכל לא מצי למימר דכולה רבנן
ושל ברשות דקנט משום שזכרנו
בהמה של בעל הבית פטור דמשום
הא לא אנטריק דלא צהדי קמי
סיפא ואם הכנים ברשות בעל החצר
חייב וא"ת צבא דהכנים שזרו היכי מצי
למימר נגח לשזרו של בעל הבית חייב
דוקא של ברשות הא ברשות פטור
בשלמא קדירות ופירות פטור דכיון
דמאליה הוהקה בהממו של בעל הבית
דין (ו) שפטר לרבי דאמר בסתמא
לא קביל עליה נטירותא אכל כשנגח
שזרו לשזרו של בעל הבית אפילו
לרבי דלא מקבל עליה נטירותא אמאי
פטור ברשות לא יהא אלא חצר
השותפין וזכרנו השותפין חייב וי"ל
דכשיו סוכר דלרבי כשחכים שזרו
ברשות הרי הוא כאלו מפרש צהדי
שפטר כל אחד ואחד נגזירות שזרו
ובכל מקום ולפי האמת לרבי אם
הכנים שזרו ברשות הזיק חייב הוה
פטור דלמחרין לקמן גבי כנוס
שזק ואשמרנו:

ואפילו נשברו ברוה. ולא דמי

להא ציטא קמך דפרק
הזה (ב"מ מט: וסג). (א) דאין אלא
מראה מקום הוא לו ואפילו נתן לו
שכר אמר המס דלא מקבל עליה
נטירותא ואין נוטל שכר שמירה
אלא שכר ציטא:

הוה זה שלא תאבד. אין לפרש
לכך פטור דחשיב כרוח
שאינה מזיה דהא לקמיה אמרינן
דברשות חייב גבי היה אוכל חטין
והמרי ומת משום דברשות מקבל
עליה נטירותא ומה צדק והלא ש"ח
פטור ברשות שאינה מזיה כדפי' ברש
המניח (ע"ל דף כז:). אלא היינו טעמא
כיון שצמחכרן מביא עליו דבר
שמזיקו אינו ראוי זה להתחייב כך:
באפרותא. והא דלא אשמעינן
בשאר פירות לרבותא

נקט סם המות אע"פ שהיה אכזה
לגמרי מן העולם אפ"ה פטור מדיני
או דבא אפילו מעבא נמי. וא"ת דאפילו נשברו ברשות מזיה אמר לעיל דקביל וי"ל דמבעיא ליה אי הוי דחוי בעלמא או לא ועי"ל
נטירותא דעלמא כגון בהמות של אחרים דלא מסיק אדעתיה שיכנסו בחצרו ויגמרו את שזרו של זה מבעיא ליה אכל אם יא
השור חוץ מחצרו של בעל הבית וכו' וזו דהא פשיטא דמקבל עליה נטירותא אפילו מעלמא כיון שז"ל חוץ לחצר:
מאי לאו פטור בעל החצר וחייב בעל החצר. וא"ת וילך ויתבע מבעל השור ויש לומר כגון דההוא שור הוה של חרש שטיה
וקטן דלא בני תשלומין וניהו א"נ זה יתבע מבעל החצר ובעל החצר יתבע מבעל השור:

מתני' היה אביו או בנו. של בעל הבית צמחו: **משלם** אם
הנוסר. בגמ' [מת: פריך הא חס הוא ואמאי נקט הכי:] **גמ'** טעמא
דשלם ברשות. משום הכי אם הוהקה בהם בעל קדירות חייב: **מני**
רבי היא. דאמר נסיפא כגון אינו חייב כו' דקס"ד דלרבנן כי
היכי דבעל חצר ברשות מיחייב

בנוקי קדירות דבסתמא קביל עליה
נטירותא הכי נמי מיחייב בעל קדירות
בנוקי בעל הבית דבסתמא כי היכי
ליה בעל הבית רשותא למיטל קביל
עליה קדר נטירותא דלא לזיקו
קדירותיו לבעל החצר: **סברא.** קשה
אהדי רש"א וסיפא דת"ק ומי ששנה
זו לא שנה זו ותנאי היא אליבא
דרבנן מר סבר פליגי רבנן עליה
דרבי ומר סבר לא פליגי: **אפי' נשכרין**
ברות. דעול ואנטריה לך קאמר ליה
אכל בעל קדירות לא קביל עליה
מדי: לא שנו. הא דקמי אם הוהקה
בהן בעל הפירות חייב: **אכל אכלה.**
יותר מדאי ומתה: **באפרותא.** עש
דעבדא למיכליה והוא סם המות
לבהמה: **וספריו.** אנפוד"ל דע"ל:
היכא דקביל עליה נטירותא. כגון
לרבנן סתמא ולרבי דאמר ליה כנוס
שזק ואני אשמרנו: **דנפשיה.**
שלא יגמרו שזרו ולא ישכנו כלכו:
היא

הבית וכו': אמר רב ילא שנו אלא שהוחלקה בהן יאכל אכלה פטור מאי
מעמא יהוה לה שלא תאכל אמר רב ששת אמינא יכי ניים וישיב רב אמר
להא שמעתא דתניא ייהנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מדיני
אדם וחייב בדיני שמים סם המות הוא דלא עבידא דאכלה אבל פירות
דעבידא דאכלה בדיני אדם נמי מיחייב ואמאי הויה לה שלא תאכל אמרי הוא
הדין אפילו פירות נמי פטור מדיני אדם והא קמ"ל דאפי' סם המות נמי דלא
עבידא דאכלה חייב בדיני שמים ואיבעית אימא סם המות נמי באפרותא דהיינו
פירי: מיתבי יהאשה שנכנסה לחטון חטים אצל בעל הבית שלא ברשות
ואכלתן בהמתו של בעל הבית פטור אם הוהקה חייבת ואמאי נימא הוה לה
שלא תאכל אמרי ומי עדיפא ממתניתין דאוקימנא שהוחלקה בהן ודקארי לה
מאי קארי לה אמר לך בשלמא מתניתין קתני אם הוהקה בהן שהוחלקה בהן
הוא אבל הכא קתני אם הוהקה ולא קתני בהן אכילה הוא דקתני ואידך
אמר לך לא שנה ת"ש הכנים שזרו לחצר בעה"ב שלא ברשות ואכל חטין
והתריו ומת פטור ואם הכנים ברשות בעל החצר חייב ואמאי ה"ל שלא
יאכל אמר רבא ברשות אשלא ברשות קרמית ברשות שמירת שזרו
קבל עליו ואפי' חנק את עצמו: איבעיא להו היכא דקביל עליה
נטירותא מהו דנפשיה הוא דקביל עליה או דלמא אפילו נטירותא דעלמא
קביל עליה ת"ש דתני רב יהודה בר סימון בנוקין רבי קרנא הכנים פירותיו
לחצר בעל הבית שלא ברשות וכו' שזר ממקום אחר ואכלן פטור ואם
הכנים ברשות חייב מאן פטור ומאן חייב לאו פטור בעל חצר [וחייב
בעל חצר] אמרי לא פטור בעל השור וחייב בעל השור ואי בעל השור

מאי
לגמרי מן העולם אפ"ה פטור מדיני אדם: **שנכנסה** לחטון. רבותא נקט שאף על גב שזה משתכר ברחיים לרין רשות:
או דבא אפילו מעבא נמי. וא"ת דאפילו נשברו ברשות מזיה אמר לעיל דקביל וי"ל דמבעיא ליה אי הוי דחוי בעלמא או לא ועי"ל
נטירותא דעלמא כגון בהמות של אחרים דלא מסיק אדעתיה שיכנסו בחצרו ויגמרו את שזרו של זה מבעיא ליה אכל אם יא
השור חוץ מחצרו של בעל הבית וכו' וזו דהא פשיטא דמקבל עליה נטירותא אפילו מעלמא כיון שז"ל חוץ לחצר:
מאי לאו פטור בעל החצר וחייב בעל החצר. וא"ת וילך ויתבע מבעל השור ויש לומר כגון דההוא שור הוה של חרש שטיה
וקטן דלא בני תשלומין וניהו א"נ זה יתבע מבעל החצר ובעל החצר יתבע מבעל השור:

(א) לקמן נט: ב"מ פא:
כילה מ... (ב) [שבת ג': וש"י
ועי' מוס' כטובות עה: ד"ה
חכמא]. (ג) לקמן ט:
(ד) יבמות כד: וש"י.
(ה) לקמן ט. (ו) כפ"ל: הנה,
(ז) ועי' מוספתא לקמן מה:
ד"ה ושמואל.

הגהות הב"ח

(א) בהשגה עד שיקבל
עליו בעל הבית לשמור:
(ב) חוס' ד"ה אימא וכו'
(ג) הוא שפטר לרבי:
(ד) ר"ה ואפילו וכו' דאביו
אלה מראה:

לעזי רש"י

אנפוד"ל [אנפוד"ל א].
מחלה כבומה.

(6) [לפני ד. ושינוי]
(7) [לפני ד. ושינוי]
(8) [לפני ד. ושינוי]
(9) [לפני ד. ושינוי]
(10) [לפני ד. ושינוי]

תורה אור השלם

1. ובי יפתח איש בור או
כי יכרה איש בר ואל
יבטנו ונפול ונשקע שור או
חמור:
שמות בא לג

נהרות הב"ח

(6) גב' אמרי סתם גללים
כ"כ ט"ז מ"ש מזה ב"מ
דף סח ע"ב: (3) ח"פ
ד"ה אע"ג דלחור וכו'
והיה דומה לפטור כל
אדם בצור:

גליון הש"ס

תוס' ר"ח אע"ג וכו'
דאמרו אס' חרור. ע"ן
לעיל דף סח ע"ב ח"פ
ד"ה פליגי ולקמן דף מט
ע"כ מוספות ד"ה כה"ה:

הוא שן בחצר הניזק. דכיון דהיב ליה בעל חצר רשותא לעילוי
דוכתא אקני ליה כגוה והוא ליה חצר הניזק וחצר השותפין דפטור
זה על השן ועל הרגלו ה"מ משותף לחצריה דחצר של שניהם אבל
שור מעלמא דעל ואזיק לחד מייחיהו ובער בשדה אחר ושמות כן קרינן

כיה: ברשום הכ"ס. לאו דוקא
כלומר לאו בשדה אחר דניזק קרינא

כיה: מאי ברשום ומאי שלא ברשות ומאי חייב בן חצר הניזק לרה"ר
בקרן אין חילוק בין חצר הניזק לרה"ר
אי אחרת בשלמא פטור וחייב בעל
החצר היינו דשלא ברשות פטור דאין
עליו לשמרו: ולא משלמא אלא חיי

נוק. והאי פטור מנוק שלם קאמר
וברשות חייב ג"ש: נראה. עו:
כחיל. נחמסם: הכא ברשום קביל
עליה נטירותא. דבהמתא. וטעמא

דברא לאו משום דקטנר דמאן דעל
ברשות קביל עליה נטירותא דבהמות
בעל חצר דהא חיהו הוא דשני לעילוי
כולה רבנן היא ואוקי דבעל קדירות
כי על ברשות לא קביל עליו נטירותא

והכא דמפרש טעמא לקמיה דלמיתא
בעירא לניעותא ואסתלקו מרשותא דחצר
וגמרא דלחותיה מהאשה שנכנסה
לעיון משום דלא אסיק למלתיה
הוא: למיתא בעירא לניעותא. שמגלה

ונוטותיה: ובעל חצר חייב בנזק
בצור. אס' הפקיר רשותו ואף על גב
דכתיב כי יכרה איש צור ולא [כי]

יכרה שור צור ה"מ בצור צרה"ר דלאו
עליה ידיה רמייה למלווי: הכא כיון
דאין ליה למלווי. מקמי דליפקריה

דהא צור ידיה הוא וכי אפקר צור
הי חוקן מקלה צרה"ר: חוקן צו.
שנתקל צו: רבץ פטור. קס"ד השתא

רבץ ושיכר כלים או נתקל צו בע"ה
לאחר שרבץ: ונעטפו גליו. לאחר
מיכן. ודוקא כליו אבל הוא עצמו חוק

חייב בעל השור ולא פטרינן ליה
משום איש צור ולא שור צור דכל
מדי דהוי ידיה בשעת נפילה כגון

גללים וכגון שפלה גמלו ולא העמידה
מחייבין ליה משום צור ואע"ג דאיהו
לא כרייה אלא הגמל כרהו כיון דשעת

נפילה ידיה הוא ועליה נטלוקיה כמו
דכרייה איהו דמי ואף על גב דמפקר
ליה צור שעתא ולא דמי לשור

שחפר צור ברשות הרבים דחפירה
לאו ידיה היא ולדליל הנקשר
ברגל התרנגול מאליו דליל לאו

ידיה הוא: והויק. קרי בין
מתכוין בין שאין מתכוין ומיהו נידים
הויק: חוקן. שזה היה עומד

במקומו ונא בעל הניזק ונתקל צו:
שניהם

איכא למימר (6) אמרי סתם (7) גללים אפקורי מפקיר להו ואמר רבא (8) נכנס
לחצר בעל הבית שלא ברשות והויק את בעל הבית או בעל הבית הוזק בו

חייב הויקו בעל הבית פטור א"ר פפא (9) לא אמרן אלא דלא הוה ידע ביה אבל
הוה ידע ביה הויקו בעל הבית חייב מ"ט משום דאמר ליה ג'ה דאית לך רשותא

לאפוקי לאוזוקי לית לך רשותא ואודור לטעמייהו דאמר רבא ואיתימא רב פפא
שניהם

הוא אלא לרב דאמר עד דמפקר ליה מאי
גללים (10) גללים אפקורי מפקיר להו ואמר רבא (11) נכנס

לחצר בעל הבית שלא ברשות והויק את בעל הבית או בעל הבית הוזק בו
חייב הויקו בעל הבית פטור א"ר פפא (12) לא אמרן אלא דלא הוה ידע ביה אבל

הוה ידע ביה הויקו בעל הבית חייב מ"ט משום דאמר ליה ג'ה דאית לך רשותא
לאפוקי לאוזוקי לית לך רשותא ואודור לטעמייהו דאמר רבא ואיתימא רב פפא

שניהם
שאל לא היה מפקיר היה חייב לנזק מ"מ השתא דהפקירה פטור ופ"ה נראה יותר שאין נראה שחחר ממה שלא פטר אלא כליו
וחשיב האי מפקיר מקין לאחר נפילת פשיעה שפושע הוא שמכנים שורו שלא ברשות שדרכו להרצין גללים:

הזיקין ב"ה פטור. וא"ת מתנינן היא בפרק המניח (לעיל דף נ"ב: וס) גבי מנזק דחייב כשנכנס צרה"י והויק צרה"י אחר אכל הויק צלואו
רשות היחיד פטור וי"ל דהוה סלקא דעתך התם משום דאיכא מרי ספקיך שמא לא תהא צוקת נזקת וגם לא יבא שום אדם שם ויוזק:

הבא ברשות קביל עליה נטירותא. אע"ג דלעיל אמר רבא
לדבריה משום דברשות הוא דמקבל בע"ה נטירותא טפי
ואפי' חוקן את עצמו אלמא הורע כמו של בעל הבית ברשות הכא
היינו טעמא דמפקיק משום

בשעת נפילה ומקלקל מרשותא נפשיה
ומש"ה פריך עליה מהאשה שנכנסה
לעיון ולא ראה להקשות מכל הכן
דממיתין קדירות ופירות ושור

דמאשה מוחא ליה למפרך דס"ד
דאשה מסלקי מרשותא נפשיהו
טפי משום יחוד:

אע"ג דאמר רב איש בור ואלא
שור בור. כלומר ומתוך
ק' היה לנו לפטור בעל החצר וא"ת

כ"ש דאי לא ממעטינן שור שהיה
ראוי לפטור בעל החצר דהוה ליה
למירמי חיונא אבעל השור וי"ל

דח"ק אע"ג דאמר מר איש צור ולא
שור צור והיה (9) ראוי לפטור כל איש
בצור שכרה שור כלומר ומתוך ק'

היה לנו לפטור בעל החצר דה"ל
למירס מפסקו זה שלא יתמייב שום
אדם בצור שכרה שור זה אין סברא

לדרוש ק' אלא כיון דעליה למלווי
כמאן דכרייה דמי ונראה (10) דאפי' אס'
חפרו אדם דבר חיונא הוא חייב

בעל החצר בנזקי צור ועליה ידיה
למלווי והחופר משלם בנזקי החצר
וא"ע: א"ש בור ואלא שור בור.

וא"ת והא לעיל (דף כג.) פטרינן
בעל הגמל כשלא סקסכה למ"ד אסו
משום ממנו אע"ג דלא כתיב איש

אש ולא שור אש וי"ל דהתם נמי
כתיב שלם ישלם המזעיר את
הצורה דמשמע דוקא כשמזעיר

עצמו הוא משלם:
ומינפיו ב"יו. פ"ה דוקא כליו
אבל הוא עצמו [החוק]

חייב בעל השור ולא פטרינן ליה
משום איש צור ולא שור צור דכל
מדי דהוה דליה בשעת נפילה כגון

גללים וכן נפלה גמלו ולא העמידה
דמחייב ליה משום צור אע"ג
דאיהו לא כרייה אלא הגמל כרהו

כיון דשעת כרייה ידיה הוא ועליה
רמי לטלוקיה ולא סלקיה כמאן דכרייה
דמי אף על גב דמפקיר להו צור

שעתא ולא דמי לשור שחפר צור
צרה"ר דחפירה לאו ידיה הוא ודליל
הקשור ברגל התרנגול מאליו דליל

לאו ידיה הוא עכ"ל משמע מתוך
פ"ה למאי דמסקינן סתם גללים
אפקורי מפקר להו דלא פטרינן אלא

כליו דוקא אבל הוא עצמו חייב
ולר"י נראה דודאי מעיקרא דס"ד
דלא אפקריה לא פטר אלא כליו

אבל לפי המסקנא דאמר דמפקר
להו אפי' הוא עצמו פטור מדי דהוה
אמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס

ונפילת גמלו מוקמינן דאמקל ואסתקל
ציה גמליה או דרך שרעתא דנהרא
דהי פושע אבל הכא דלא פשע אע"פ

כליו פטור אלא כליו
לפי המסקנא דאמר דמפקר
להו אפי' הוא עצמו פטור מדי דהוה

אמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס
ונפילת גמלו מוקמינן דאמקל ואסתקל
ציה גמליה או דרך שרעתא דנהרא

דהי פושע אבל הכא דלא פשע אע"פ
כליו פטור אלא כליו
לפי המסקנא דאמר דמפקר

להו אפי' הוא עצמו פטור מדי דהוה
אמפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס
ונפילת גמלו מוקמינן דאמקל ואסתקל

ציה גמליה או דרך שרעתא דנהרא
דהי פושע אבל הכא דלא פשע אע"פ
כליו פטור אלא כליו

ב א ב מ"י פ"ג מהל'
טק' ממון הלכה י'
סמך פשין קו טושי"ע ח"מ
סימן שלם סעיף ג:
בא ג מ"י שם פ"ג הלכה
1 ופ"ג הלכה 2 סמך
שם טושי"ע ח"מ סימן שלם
סעיף 2 וסימן מ"י סעיף ד:
בב ד טושי"ע ח"מ סימן
מ"י סעיף ה:
בב ד מ"י שם סמך שם
טושי"ע שם סעיף ד
וסימן שלם סעיף ג:
בר 1 מ"י שם פ"ג הלכה
1 סמך שם טושי"ע
ח"מ סימן שלם סעיף 3:
ב"ה 2 מ"י שם פ"ג הלכה
ד סמך שם טושי"ע
ח"מ סימן מ"א סעיף 1:
ב"ה ט' י מ"י פ"ג שם
הלכה 1 ופ"ג הלכה 1
ופ"ג מהלכות חובל ומזיק
הלכה 2 סמך שם וסימן ע
טושי"ע ח"מ סימן שש
סעיף ד וסעיף 1 וסימן
שלם סעיף א וסימן חמא
סעיף 2:

מוסף רש"י

משונה קרן בחצר
הניזק. קרן חמה וכל
חולדותיה קרי משונה
הואל ושוני את וסמך. שלם
היו דרכן לכן (לעיל דף י.)

בגמ' ריה"ג היא דאמר
בר"ם. קשה לי הא להדיא
אז"ט כן בכופר דמשלם
בכרשות נזק כופר שלם לעיל
דף כ"ט ע"א וא"כ למאי צריך
ללמוד ממה דאמר ר"ט כן
בנזק וגם הו"ל לומר
בקיפוד ר"ט היא דלמל פס
משלם כופר שלם בכרשות
הנזק ול"ע:

לב א מ"י פ"ד מהלכות
חובל ומזיק הלכה ב
ועין בהשגות ובה"מ סמג
עשין ע טו"ש ע"ה סימן
מכ סע"ף א:
לב ב ג מ"י פ"ה מהל'
נזיק ממון הלכה ב
סמג עשין ע טו"ש ע"ה
סימן מה סע"ף ג:
לד ד ה מ"י פ"ד מהל'
חובל ומזיק הלכה ג ד
סמג עשין ע טו"ש ע"ה
ממון חייב ע"ה

דמתי האשה וילדיה תהיה לאדומיה:
אֲנִי וְלִדְוֹת צָרָר יִנְהוּ. [א] בְּיִרְשָׁיִם
 לֹא פָלַג רַב חֶסֶדָּא וּמוֹדָה
 הוּא דְּזָבוּ דְּהָא בְּתִמְנוֹת בְּפִקֵּי נַעֲרָה
 (דף מג:) אֲנִשְׁרִיךְ קָרָה לַמַּעֲשֵׂי שְׂאִין
 אִם מוֹרֵשׁ זִכּוֹת בְּתוּ לִבּוֹ וְהִכָּה
 לִיכָּא מִיעוּט וְעוֹד מִדְּפִרְךְ לִרְבָּה
 מִבְּרִיתָא דְּהִכָּה אִם הָאִשָּׁה וּמוֹקִי
 לֶה שְׁחַבֵּל בְּחַי הֵגֶר אֶזֶל לִרְבִּי חֶסֶדָּא
 מִשְׁמַע דְּנִישָׁא לֵאחֶר מִיתָא הֵגֶר
 דְּיוֹקָא גֵּר אֶזֶל שְׂאִינוּ גֵּר מִשְׁלָם
 דְּמִי וְלִדְוֹת לְיִירֻשָׁיִם:

וּמִי עֲדִיף מִמֶּנִּיתֶיךָ. וְאִם וּמִי
סֵד דְּמִקְשָׁן וְכִי לֹא יֵדַע לֵלָא
עֲדִיף יֵשׁ לִמְרַם מִשּׁוּם דְּבִחָךְ בְּרִייתָא
קִמְנִי נֹכַח וְעַכְרָא וְכִי הֵיכַל לְמֹכַח וְעַכְרָא
אִיירִי כָּל עֵינִן כְּמוֹ כֵּן זֶכֶר דְּמִי
וְלִדּוֹת אִיירִי כָּל עֵינִן:
וּמִי

קאמער כיצד משלם דמי ולדות:
 יעד שלא ילדה וכמה היא יפה
 שבת: מאי קאמר אמר רבה

מלאחר שתלד והלא אשה
לא שמין את הולדות ונותנין

לבעל תניא נמי הכי וכי אשה משבחת קודם שתלד יותר ממאה שנים
והלא אשה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד אלא שמין את
הולדות ונותנין לבעל רבא אמר הכי קתני וכי אשה למי שיוולדת משבחת
ואין לעצמה בשבח ולדות כלום אלא שמין את הולדות ונותנין לבעל
ושבח ולדות חולקין תניא נמי הכי אמר רשב"ג וכי אשה למי שיוולדת
משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום אלא שמין נזק בפני עצמו וזעור
בפני עצמו ושמין את הולדות ונותנין לבעל ושבח ולדות חולקין קשיא
דרשב"ג אדרשב"ג ל"ק כאן במכברת כאן בשאינה מבכרת ורבנן דאמרי
שבח ולדות נמי לבעל מאי טעמא "כדתנן ממשמע שנאמר "ויצאו
ילדיה איני יודע שהיא הרה מה ת"ל הרה לומר לך שבח הריון לבעל
ורשב"ג האי הרה מאי דריש ביה מבכי ליה לכרתניא ר"א בן יעקב אומר
לעולם אינו חייב עד שיכנה כנגד בית ההריון אמר רב פפא לא תימא
כנגד בית הריון ממש אלא כל היכא דסליק ביה שיחמא לולד לאפוקי
יד ורגל דלא: יהיתה שפחה ונשתחררה או גיורת פטור: אמר רבה לא
שנו "אלא שחבל בה בחיי הגר ומת דכיון דחבל בה בחיי הגר זכה בהו
גר וכיון דמת הגר זכה בהו מן הגר אבל חבל בה לאחר מיתת הגר זכיא
לה אידיה בגויהו ומויחייב לשלומי לה לדידה א"ר חסדא מרי דיכי אטו ולדות
צררי נינהו וזכיא בהו אלא איתיה לבעל זכה ליה רחמנא ליתיה לבעל לא
מיתבי^ט הכה את האשה ויצאו ילדיה נזק וזעור לאשה ודמי ולדות לבעל
אין הבעל נותן ליורשיו אין האשה נותן ליורשיה היתה שפחה ונשתחררה או
גיורת זכה אמרי ומי עדיפא ממתניתין דאוקימנא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר
הכא נמי שחבל בה בחיי הגר ומת הגר ואיבעית אימא לאחר מיתת הגר
ותני

ה' דעלמא הקצוב במסכת המצות כדפרישית לעיל: ושמן ולדות. (ו) וזאת כל דמיין לבשל: ופה מחמת ריקון הולד חולקין: קשיא ד"ר ש"ו. דהכא קמי ושבח ולדות חולקין אלמא אשה קיית ולעיל קמי אשה משבחא משחלד יותר מקודם לכן: במצרכא. דמיה פחומין קודם לידה ומימות והיינו כנגד כל החלל כולו: וזיבא צבו איזי. דהא ולדות נכסי עבליהן (א) ובשמת הגר והיא קודם לכל אדם הלכך מי חבל צה צמר הכי משלם לה לדידה: מרי דיכי. צעל שמועה לזרי גיבוה. קשרי מעות וכספים הן שחובה צהן מן ההפקר: איזיה לבשל. או ליורשו וצא אימת אחי לה בשעת חבלה והרי אין לה תוצעין: אין האשה נוסק ליורשיה. הא אוקימנא זור שגחא ד' וז' (לעיל דף מג.). וזה. המובל צמה צידדו ואפי' לאחר מימת הגר חבל צה וזה צה: לרבה

מוסף רש"י
שבו לכם עתה
אליהו (יבמות 30.) ודמי
ולדות לבעל המורה
ובמה לו דכתיב עתה
אלהם (ש"ע 20.) אין
המאשה נותן ליהודה.
היה ואלו (סו.) ונשתחררה.
שפחה נלומד מהם
מותרות מתחלה (סו.)
או בירור. מותרות מהם,
ומחו עיניהם. וזה, פטור
מן כל שאר הקדושים
ואין לו וישיב כל הקדוש
כצדקו ואלו חס ושלום
נעלה קודם לכל דבר, שכן
שפלותו מנערתם, שפאלק,
ואין חס ושלום שיהיה
אלו וישיב לרש חלקה
אלו וישיב לרש חלקה,
והקדוש מתחלה קודם
מכלה, אבל חס ושלום
כשנכלה חס ושלום חס ושלום
נעלה קודם ורין לחיותה,
ודמי לרש חס ושלום
אלו לבעלם ורין מלחמה
(לעיל) דלמא ליה חמורה
מתחלה אוקא מינא
(ש"ע 30.)

(א) גר רש"ל מי למלא חמץ
הוא ליקן בלוק בדמי ולדות
כאן בשבח ולדות וא"כ הא
והא בשבח ולדות וליקן הא
רענן הא רש"י אי רש"י
מאי ארי"י לאו אחר מיה
טובי לישנא אחרתהא הא והא
בשבח ולדות הא רש"י והא
רענן וא"כ הא והא רש"י
ובי' ומתקני' כמב ח"ל
ליקן הא רענן הא רש"י
וא"כ הא והא רש"י כאן
בשבח ולדות כאן בדמי
ולדות אי רש"י מחי ארי
כי' לאחר מיתה כוליה אמר
משבח ולדות לישמע כ"ל
ויק' הגיה מהו' כמב ע"כ
(ב) [עין תוספות כ"ב דו]
(ג) ד"ה ארעא, (ד) וסנהדרין
ס: מנחות י"ח, פ"א,
(ה) [ב"מ י: יג, כ"ב ע"א],
(ו) כ"ב י"א, ק"ב, ק"ח, חולין
קמ"א, (ז) רש"י מ"ג,
(ח) וקמ"א כ' נ"א, (ט) ס"א
ל"ג, (י) ד"ה ה"מ,
(י"א) [ג"ל במילתא] (כ) ד"ה
[ולא].

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה כר"י ובי'
דשמי' רבי' ומחזיק
אלא:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה כר"י ובי' על
בב"ל חצר פלוגיה. עין
לעיל דף כט ע"ה תוספות
ד"ה פלוגי דף מח ע"ה
תוספות ד"ה א"ע:

לרבה ודאי. ע"כ מוקי למילתיה כמנאי דהוא אמר חייב והא דמני
פטור לא מני מוקי ליה כוונתיה וע"כ הכי מתוך אלא דלמרי
כמנא דמחייב: אלא לרב חסדא מי לימא. מי מיבעיא ליה
לאוקמיה מילתא כפלוגמא כמנאי ולממר אלא דלמרי כמנא דפטור
או מני למרזי האי דמנא חייב
במילתא אחריתי דלא תקשי ליה:
לא קשיא. כלומר אמר לך רב חסדא
מרויהו תנאי כוונתי קיימי דדמני
ולדות פטור והא דמנא חייב בשבח
ולדות ואליבא דר"ש דלמרי אשה
פלגא בהו והוא קיימת: והא. דמני
פטור רענן הוא דלמרי כולוה דבעל
והרי הוא מת וזהו זה מן ההפך. אבל
רבה לא מני למרזי מידי דהא איהו
אמר אשה זכתה בחלק בעלה מן
ההפך הואיל והיא היתה מעוברת
ומחזיקת בהן בשעת מיתה ואמאי
פטור משבח ולדות דמני ולדות דידה
מינה: מאי אריא לאחר מיתא. הגר
דמני חייב ליתן לה חלקה: מחיים.
דגר: נמי. חייב ליתן לה חלקה:
לאחר מיתא. הגר: כוליה. דזיזא
בחלק שבה ולדות של בעלה: אמרי.
א"כ קשיא לרב חסדא דמשבח ולדות
המגיע חזיו כחיי הגר לגר וקאמר
ר"ש דכשמת והיא מעוברת זכתה
היא בחלקו נשמע דזכתה נמי בדמי
ולדות דבעלה דמאי שנה דמי ולדות
משבח ולדות: ומדר"ש. דאשמעינן
דזכתה בחלקו נשמע נמי לרבנן
דזכתה בזבול דרבנן לא פליגי אלא
במחיים אבל בזמיה דמיתה לא פליגי
רבנן ור"ש: אמרי. לא דמו דמי
ולדות בשבח ולדות: שבה ולדות.
לדר"ש דשייכא בהו מחיים כפלגא כי
מית זכיא ככולוה: כשערות של גר.
ששיעבד לו ישראל אחר קרקעו: נמי
מסו. לקנות את הייור: ושער נמי
לא קני. ואי אחא ישראל אחר
והחזיק בה לצור על פי גלוסיה קנייה:
עני מורי. עני דאדוני: ופי' לצור על
פי גלוסיה. דליהו דעמיה אשטרא
מעיקרא (י) ואלו דעמיה אשטרא:
פקע ליה שערדיה. וקס ליה ברשותי'
דמריה: דליהו. שאין המלוה
צריך: והלכא. הא דלמרינן זה
קנה את השאר: דליהו. למשכון
בחזירו של מלוה בשעת מיתה הגר
אבל איהי למשכון בחזירו קני ליה
חזירו: מתני' ופסחו לרה"ר.
וכ"ש אם חפר ברה"ר ופסחו לרשות
הרבים. ולא מימא דוקא חופר
ברשותיה דהוה ליה צור דליה ליה
בעלים אבל חפר ברה"ר פטור דהא
מני סיפא [ג]: החופר צור ברה"ר ופסל
למכו כו': ברה"ר ופסחו לרה"ר.
דהוה ליה צור ברה"ר והפקיר
רשותו דלא מני לממר מאי בעית
ברשותי' ופסל דך פיו למכו: חייב.

דקסדר חיונה דצור צין ברשות הרבים צין ברשות היחיד
הוא וכלנא שפיכר רשותו: ברשות היחיד ופסחו לרשות
היחיד. אף על גב דלין כאן צור רשות הרבים: חייב. וכלנא
אם הפקיר רשותו אותה שפי הצור למכוה: ג' ופסחו לרשות
הרבים. כיון שהמקלה ברשות הרבים הוה ליה כמי שחפרו ברה"ר:
וזה צור כו'. לקמיה [ג] מפרש מאי זהו: סהם לא גרסינן: כ"ע
לא פליגי דמחייב. ור"ע מודה ליה לרבי ישמעאל צבור ברשות
הרבים דהוא אמור בתורה אבל רבי ישמעאל לא מודי ליה לרבי
עקיבא צבור ברשותו דקסדר כי אפקרנא לך רשותי' לאו
לאחיוני אלא בהיקא אפקמיה: אם על סוטה. שחפרו
אחר וקסוה וצא אחר וגילתו: באה לו. שאין לו חלק צו אלא שכתבו או שפסחו דהיינו ברשות הרבים שאין הקרקע שלו:
בעל

ותני וכתה לימא כתנאי בת ישראל שנגשת
לגר ונתעברה ממנו וחבל בה בחיי הגר
נותן דמי ולדות לגר לאחר מיתת הגר תני
חדא חייב ותני חדא פטור מאי לאו תנאי
גינהו לרבה ודאי תנאי היא אלא לרב חסדא
מי לימא (א) תנאי היא ל"ק הא רבנן הא רש"י
אי רש"י ג' מאי אריא לאחר מיתה אפי'
מחיים נמי אית לה פלגא מחיים אית לה
פלגא לאחר מיתה כוליה ואיבעית אימא
הא והא רש"י ג' כאן בשבח ולדות כאן
בדמי ולדות אמרי משבח ולדות לישמע
דמי ולדות ומדרש"ג לישמע לרבנן אמרי
לא שבח ולדות דמי ודלית לה שייכא זכיא
בהו בכולוהו דמי ולדות דלא שייכא דיה
בגוייהו לא זכיא בהו כלל: בעי מיניה רב
ייבא סבא מר"ג המחזיק בשטרותיו של גר
מהו מאן דמחזיק בשטרא אדעתיה דארעא
הוא דמחזיק "ובארעא הא לא אחזיק
ושטרא נמי לא קנה דלאו דעתיה אשטרא
או דלמא דעתיה נמי אשטרא א"ל (ב) עני
מורי (ג) וכי לצור ע"פ צלוחיתו הוא צריך
א"ל ילצור ולצור אמר רבה במשכנו של
ישראל ביד גר ומת הגר ובא ישראל אחר
והחזיק בו מוציאין אותו מידו מ"ט כיון דמית
ליה גר פקע ליה שעבודיה במשכנו של
גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר
והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה
את השאר ואמאי תקני ליה חזירו "דהאמר
רבי יוסי בר חנינא חזירו של אדם קונה
לו שלא מדעתו אמרי הכא במאי עסקינן
דליתיה כל היכא דאיתא לדירה דאי בעי
מקני [מצין] קני קניא ליה [נמי] חזירו כל
היכא דליתיה לדירה דאי בעי הוא למקיני
לא מצין קני חזירו נמי לא קניא ויהלכתא
דליתיה בחזירו דלא קנה: מתני' החופר
בור ברה"ר ופתחו לרה"ר או ברה"ר ופתחו
לרה"ר ברה"ר ופתחו לרה"ר אחר חייב:
ג' (ברה"ר ופתחו לרה"ר) חייב וזהו בור האמור
בתורה דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר "הפקיר
רשותו ולא הפקיר בורו זהו בור האמור
בתורה אמר רבה בבור ברה"ר כ"ע לא
פליגי דמחייב מ"ט אמר ברה"ר כי פתח
וכי יכרה "אם על פתיחה חייב על כרייה
לא כל שכן אלא שעל עסקי פתיחה ועל
עסקי כרייה באה לו לא נחלקו אלא
בבור

שורו לצור כיון שהחופר משלם נזקי החצר "על צל חצר למלויה:
ר"ה החופר בור ברה"ר ופתחו לרה"ר. ו"ס שכתוב צין ברה"ר
ופסחו לרה"ר והי' מתנא כמסופא (פ"ו) וק"ק דה"ל לממר
החופר צור ברה"ר אבל אין להקפיד משום דקאי אהנן דמתניתין
דאיירי שהפסח ברשות אחרת אלא שמועין דאיירי באותו
עין שהצור והפסח במקום אחד ברשות הרבים:
על הכייה "א כ"ש. "במכלתין אמרינן מכאן שאין עונשין מן
הדין אבל גז"ס שלנו אין סובר כן כדפרישית ברש
המסכת (דף ג' ע"א) [עין תוס' לעיל ד' ד"ה ועדים]:
בבור

אחר וקסוה וצא אחר וגילתו: באה לו. שאין לו חלק צו אלא שכתבו או שפסחו דהיינו ברשות הרבים שאין הקרקע שלו:
בעל

לה א ב ג מ"י פ"א
מהלכות זמיה ומתנה
הלכה ט' סנה עשין עג
טושי"ע ח"מ סימן רשה
ספיקא:
לו ד מ"י שם פ"ב הל' יד
סנה עג טושי"ע ח"מ
שם ספיקא מ' (רב אלפס
כ"ב פ"ב דף ק"ד)
לו ד מ"י שם הלכה טו
טושי"ע שם ספיקא מ'
(רב אלפס ט)
לו ד מ"י שם הלכה טו
ופ"ד שם הלכה ח'
ופט"ו מהלכות אבירה
הלכה ח' ופ"ו הלכה ח'
סנה עג וסימן עד טושי"ע
ח"מ סימן רנה עשין ט'
וסימן רנה עשין ג' וסימן
רנה עשין מ' (רב אלפס
ט):
לו ד מ"י פ"ב מהלכות
זמיה ומתנה הלכה טו
סנה עשין עג טושי"ע ח"מ
פ"י רנה עשין ט':
ח' ח' ט מ"י פ"ב מהל'
מוקי ממון הלכה ג' סנה
עשין ט' טושי"ע ח"מ סימן
פ' עשין י':

תורה אור השלם

1. ובי ופתח איש בור או
כי יכרה איש בור ולא
יבטנו ופסל שקוה שור או
צבור:
שמות כא לג

מוסף רש"י

עני מורי. עני דאדוני
(סנהדרין כו: מנחות י"ז)
עני מורי (מנחות פ"א).

(ב) רש"י ד"ה דלחלו
נה ארומי לה"ר כגו
מקצה מקום מרשוח
לדה"ר דהו ליה מופס
(ג) ד"ה כה"י הסמוס
לרשום הרניס דהו ליה
הפקיר כל"ל ותינו
גון מקל"ה וכו' ממח
(א) תוס' ד"ה כגור דו
ס"י כקוטנס לעי
דקסטר:

הבלא לנזקין' ההוא תורא דנפל לאריתא דדלאי שחטיה מריה טרפיה רב נחמן אמר רב נחמן אי שקיל מריה דהאי תורא קבא דקמחא ואול תנא כי מדרשא האם שהתה מעת לעת כשירה לא אפסדיה לתורא דשוה כמה קבי אלמא קסבר ר"ג יש חכמה בפחות מעשרה איתיהיב רבא לרב נחמן היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור מאי טעמא לאו משום דלית ביה חכמה לא

ללא משום דלים כיה הכלל. אבל חס
 נכר: ולעומד נעבד י. דהא נעשה
 מיסה יפה. שמוע מהר: דמנוול.
 ולחוכו. בית גבוה מרה"ר שראוי ליפו
 וילא בית עמוק מרה"ר שהנופל נופל
 גבוה גבוה. כבוד ממוי י. טפחיל ונופל
 מחוכו לחוכו. כלומר הפחיל נופל
 מחוכו רה"ר לחוכו על גבו: פטור.
 מן המעקה: ונפל מחוכו לחוכו.
 כלומר שהנופל נופל מגבו לרה"ר:
 חייב. במעקה: למה לי. בית
 גבוה י. דמשמע: לא בזיר מהכי
 פטור ממעקה: לאו בי. הוא.
 ותורה: לא חייבה במעקה אלא בית
 ווע"ג דש חבטה: אי כפי. דעמא

[illegible]

דברי התלמיד דברי מי שומעין:
הייתה לרבי. לומר לקמן אחר שיהיה
ללמקן: ובנוקין משכח לה.
דמוריהו מתייב: אלא לרבי ולמיסה.
בדמיסה מודה לאחרון חייב ולא
ראשון היכי משכח לה: שנקרו
שניסה. שספר האחד תשעה וזה
תבירו וסיקו ועקרו בזה אחר מוליד
מקרקעיתו: והשליש לעשרה.

דאָן כאָן אַחרון (לנוקין) דערמור
 מי הדדי משוו ליה צור וצין לרבי
 וצין לרנן חייבן במיתה וביש
 בזמקין: מילך צריבן. דאמין
 לעיל פצירקין (דף ג.) אחר ולא ב:
 מעטיה קרא לראשון דמפרש לקמיה
 ובי מעטיה לנוקין מעטיה דאי ממיתה
 לא אנטרין קרא דהא לא עבד שיעור
 מיתה: שור פסולי המוקדשין. כגון
 צבור בעל מוס שהוא של כהן (ו) דקריין
 ביה שור רעוהי או שור קרבן שנפל
 מוס ונפדה קרינא דהא שור
 רעוהי ואפ"ה לענין צור פסור דנחב
 ויהמת יהיה לו מי שראוי לו להאכיל
 נבילתו לכלבים ילא זה צי דהכי
 ואמריין בצבורות (דף טו.) צבי פסולי
 המוקדשין שנפדו מוצתין ולא גיזה בשר
 והוא חלב וצולתם ולא לכלבין אבל
 שור שנחט חייב דמפרש לקמיה
 בפצירקין. ולהכי נקט פסולי המוקדשים

אמרי אין **הב** צמיתה ב'ו' והמקשה היה סובר דלענין חבט שפיר אין חבט למיתה אבל יש חבט לנזקין אבל לענין הכל היה סובר דאי יש הכל למיתה יש הכל לנזקין ואי אין הכל למיתה לנזקין נמי אין הכל: **נעביר** פחותה מעשרה. והשאלה דממה טריפות בלדס לטריפות דבהמה וכן באלו טריפות (חולין דף קמ"ג. וס"ט) ומימי רחיה מאיזב וקשה לר"ם דמחלק ביניהם: **בור** של שני שותפין היכי משכחת דא. ולא בעי לממר שהפקירו רשות וזכרן דטטור לכולי עלמא דפרישית בהמניח (לעיל דף כח: וס"ט) ולא בעי לממר כגון שאספו עשרה חב עשרים לחזור לקמן דכולם חייבין לאכזר עשרה דמנמיסין קאי:

בז'ר' ובא אחר והשלימו לעשרים.
 * והוא הדין לז"א למלא דפרין
 עלה מסייד וכייד ומשני הא רבי
 והא רבנן;

ל"ל כגון דחק מגואי אי הכי כי לא הוי גמיי מאבראי
מגואי עשרה כגון דחק בה שפי אלא היינו טעמא
דחורא לארעא כמה הוי ארבעא אריתא דדלאי כמה
אינשחבם דבי הא מחבט מנעשרה הוי דכא מחבט

ד רעוה ולא שור הקדש: לאו ממילא כו'. כלומר תרתי שמעת מיניה:
ידו קצרו: כייד. עשה בו צורין בכתלים צטיח הקדש שטח בו:
לימא

מוסף רש"י

בית הסקילה היה גבוה
שתי קומות. ומפלו
שם נלכדו (ומורדו) חסד
וקמה שלו. שיה פטלו
מעמד און מיסד
מיתה יפה. שמינת מהר
אין שליל לרבר
עבירה. און שליל מהר
שלל לרבר עברה שמיני
שולח, אלל הרי הרי
שולח מעלו (קדשוני)
לדבור לקבל
הרי (קדש) און (הארון)
חייב. כן מה נה שור כין
וועמען מפרק נאמן
מקדל (יעד) און
ארון למה. אם מה
השוו לן שיה האשון
ללוט. דע' עפמיס און כהס
אין להמיט (שמינת)
שנידל לנעקן. ולס חור
השוו ולא מה שולח כין
שמיס (שמינת) אם של
הארון חייב. שפמי
שולח ובעכו וכל אלה
ועכלו (שמינת) און וכל
שור בור. ולא כן יכרה
שור כן ועכלו (שמינת).
שור פסולי הבהרשקדש.
נערה, קדשוני על שור
שפמי. פסולי (שמינת)
(א) במי שרמה שלו.
שילל למכור הניילה. אם
זעף על שור כן שפמי
שטון קדוה. למחריני גי'
פסולי הבהרשקדש שפמי
כסוי כסונו ככס כס
(שמינת) און כיה פסול
(שמינת) און וכל אלה
מכל שולח פסול אם
הקדש האשון ללכסו
(קדש) (א).

(א) ונחל"ש ליתא חלת
מדידה (ב) עין נספר
מדידה (ג) כלה לט: נדרים
מדידה: כ"ב מ: (ד) (שמות
לח): (ה) (שם) (ו) (קידושין
כ"א): (ז) (ד"ה רבנא),
(ח) (ד"ה דרשנא).

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה זה וכו'
וה"ה דה"ה למיפדך
כלים:

מוסף רש"י

השוחטין שנדרו הנאה
זה מזה אסורין ליבנס
לחצר. בחצר של שנין
דכל חד אסור בדרשם
הרגל של חבירו, וקא סבר
אין בדרה, דלמחר הא
לחלק חבירו ע"ל והא
לחלק חבירו ע"ל (נדרים
ח"ה): שכל זמן של חלקו
את חצרו נכנס כל אחד
לחלק חבירו וקא ליה בלא
יחל דברו, שהרי נכנסו
מחבירו שעמד בחצרו
(רש"י ב"ב כ"ז).

לימא סא. דקמתי חייבין רבי היא דלמחר לעיל (ע"ה) גבי חופר צור תשעה
הואיל ועבד צו שיעור מוקין דהו שותף צוקין והכא דעבדי
קמאי שיעור מיתה הו כולס שותפין בשלומי מיתה: והא.
דקמתי אחרון חייב וראשון פטור: רבנן. דרייקי (ע"ה) (לש"ה) אחד ולא

שנים: אפילו רבנן מודו. דכי כתיב

מיעוטא אחופר צור ט' כתיב לליכא
לחיוניה מן והמת יהיה לו (ו) דהא
מסקנא דמיתא מן והמת יהיה לו
נפקא לן דההוא דעבד שיעור מיתה
מחייב ומיהו כולה מיתא לא מנינו
למילף מיהו דעיקר קרא לכדכרנא
אחא: שלא היה צו הכל לא מיתה.

שהיה רחבה רחבה משה"ה פטור אף
צוקין דלמחרין אש אחד ולא שנים
דהו ליה כחופר צור ט' וכל אחד
והשלמה לעשרה: הא והא רבי.

דלילו רבנן כי היכי דפטרי חופר
ט' מוקין פטרי נמי הכא לקמאי:

כגון שלא היה צו הכל לא מיתה

ולא לנוקין. הלכך ראשון פטור אף

צוקין ואליבא דרב דלמחר (נ) להבלי

ולא לחננו ואליבא דרבי אנטרין

לשנוי שלא היה צו הכל אפי' לנוקין

דלילו היה צו הכל לנוקין הו ראשון

שותף לנוקין ולשמאל דלמחר (ס) אף

על הצנעה חייבה תורה מוקי לה

במלא ספוגות צוקקעמיו דלן כלן

חצו: בלא למסלוקס רבי ורבנן.

לרבנן אחרון חייב צין לנוקין צין

למיתה לרבי אחר אחרון למיתה אחר

שניה לנוקין: פשיטא. מה לי הוסיף

למטה מה לי הוסיף למעלה: מהו

דתימא. צין לרבי צין לרבנן אחרון

פטור דלאו הכלל דידיה קטליה:

טס טפא. החופר צור ו' ואחר

השלמנו לעשרה וחזר אחרון וסמס

ומילא עפר איתו טפא שהוסיף:

טס. סמס כלשון ארמי. (סממס)

טמוניו פלשחא (בראשית כ): מאי

דעבד שקליה. וראשון חייב צוקין:

קמא ליה ברשומיה. והוה ליה השתא

צור תשעה דלמחרין ומייב מיהא

צוקין: מיל מוסיף הכלל: הרחיבה.

אחד חופר צור ו' וכל חבירו והרחיב

פיו: הרי מיעט הכלל. ומבא לו

ברכה: הרי קירב הווקא. שמיעט

מקום מעמד רגלים ושחא לא היה

הולך השור עד מקום פי הבור

לימא הא רבי הא רבנן אמר רב זבד הא

והא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן אחרון

חייב אלא היכא דלא עבד קמא שיעור

מיתה אבל היכא דעבד קמא שיעור מיתה

אפילו רבנן מודו דכולן חייבין והא סייד

ובייד דקא עבד קמא שיעור מיתה וקתני

אחרון חייב אמרי התם שלא היה צו הכל

למיתה ובא אחר והוסיף בה הכל למיתה

איכא דאמרי אמר רב זבד הא והא רבי הך

דקתני כולן חייבין שפיר הא דקתני אחרון

חייב כגון שלא היה צו הכל לא למיתה ולא

לנוקין ובא אחר והוסיף בו הכל בין

למיתה בין לנוקין אמר רבא "הניח אבן

ע"פ הבור והשלמה לעשרה באנו למחלוקת

רבי ורבנן פשיטא מהו דתימא למטה הוא

דהבלא ידידיה קא קטיל ליה אבל למעלה

דלא הבלא ידידיה קא קטיל אימא לא קמ"ל

בעי רבא טס טפא וסילק אבניו מהו מי

אמרין מאי דעבד שקליה או דלמא נסתלקו

מעשה ראשון וקמא ליה כוליה ברשותיה

יתיקו: אמר רבה בר בר חנה אמר שמואל

בר מרתא יבור שמונה ומהן שני טפחים

מים חייב מ"ט כל טפח דמאי כחרי דיבשה

דמי איבעיא להו בור תשעה ומהן טפח

אחד מים מהו מי אמרין כיון דלא נפיש

מיא לית ביה הבלא או דלמא כיון דעמיק

טפי אית ביה הבלא בור שבעה ומהן שלשה

טפחים מים מהו מי אמרין כיון דנפיש

מים טפי אית ביה הבלא או דלמא כיון

דלא עמיקא לית ביה הבלא יתיקו: בעא

מיניה רב שיוכי מרבה הרחיבה מהו א"ל

הרי מיעט הבלא א"ל אדרבה הרי קירב

הווקא אלא אמר רב אשי נחזי אנן "אי

בהבלא מייית הרי מיעט הבלא אי בחבטה

מייית הרי קירב הווקא איכא דאמרי אמר

גיטא נפל הרי מיעט הבלא: איתמר בור שעומקה כרחבה רבה ורב יוסף

דאמרי "תרווייהו משמיה דרבה בר בר חנה דאמר משמיה דרבי מני חד

של"א היה בו הב"ל צ"מיה. שהיה רחבו יותר מעמקו:
א"י בהב"ל מייית. הרבה הוא תימה דנהי דמיעט הכלל מכל מקום
אס לא דהרחיב לא היה נופל: השותפין שנדרו הנאה
זה מזה אסורים י"בכנס בחצר. נגדרים (דף מו) מפרש צין יס

צה דין חלוקה וצין אין צה דין

חלוקה אסורים ואע"פ שאין יכול

למחות ליכנס כשאלו צו דין חלוקה

מ"מ יכול לאסור עליו מידי דהו

אמשכר בית לחבירו שיכול המשכיר

להקדיש כדלמא נמסכת ערכין

כפ' האומר משקלי (דף כה. סא) וסא

א"פ שאין יכול למחות ציד השוכר

ד"ר לייכנס וא"ת ומ"ש מב"ח דלמ"י

ושקיל אפי' הקדיש שזהו אלא משום

ד"ר אבהו מוסף דענר שלא יאמר

כו' (סא דף כג:) ו"ל דשאלו צ"ח

דגוף הקרקע יולא מתחת יד המקדיש

אבל גבי שוכר לעולם אין גוף

הקרקע יולא מתחת יד המשכיר:

זה נכנס בתוך ש"ו. השתא משמע

דדריסת הרגל אסור צמודר

הנאה ואפילו ר"ח בן יעקב לא שרי

אלא שותפין משום דכשלו נכנס אבל

בלא שותפין מודה דאסור דקפדי

אדריסת רגל דמשמע בסוף חוקת

הנכנס (כ"ב דף מ: וסא) וקשה

דכפ"ק דמגילה (דף ח. וסא) תנן

אין צין המודר הנאה מחבירו למודר

ממנו מכלל אלא דריסת רגל וכלים

שאלו עושין צהן אוכל נפש ופרין

במלא דריסת הרגל הא לא קפדי

ומאי קפדין הא משמע הכא דקפדי

ומפרש ר"ח דהי פריך התם דע"כ

דדריסת הרגל דלא קפדי כמו בנקעה

מיידי דל כהניא דקפדי כגון

בחצר א"כ אפי' נודר הימנו מאכל

יהא אסור כיון דקפדי א"כ מילא

צו משכירין ומתני נגדרים כפ' אין

צין המודר (דף ג.) וכל דבר

שאלו עושה צו אוכל נפש מקום

שמשכירין מילא צו אסור וכיון דלא

קפדי אמאי אסור והוא הדין דהוה

מני (ה) למימר כלים הא לא קפדי:

כיון

נח א ב ג מ"י מ"י
מחלוקת מוקי ממונ
הכלה י"ב סמך עשין סו
טו"ש י"ח סמך מן פקדון
טו:

גם ד מ"י שם ה"ה יא
וגרסתם להיפך כמו
שכתוב בש"ס שלפנינו ועיין
נמ"מ טו"ש שם שם שם
יא:

ס ה מ"י שם טו"ש ש"ע
שם שם יב:

סא ו ז מ"י שם הכלה יב
טו"ש שם שם שם שם

ועיין נהגיה:

סג ט מ"י שם הכלה ז
טו"ש שם שם שם שם:

סד י מ"י פ"ו מחלוקת
נדרים הכלה ד סמך

לאין רמז טו"ש י"ד ט"י
רמז טו"ש א:

סה כ ל מ ז מ"י פ"א
מחלוקת מורה הכלה

ט סמך עשין פט טו"ש
ח"מ פ"י ק"ב סוף ב:

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

נב.

עין משפט
נר מצוה

(א) לעיל מו. (ב) לעיל כח.
(ג) לקמן נג. (ד) לקמן דף
ט. (ה) לקמן נג. (ו) [שם].
(ז) [שם]. (ח) [שם]. (ט) [שם].

הגהות הב"ח

(א) וי"ח ד"ה נפל לפניו
(ב) וי"ח חייב הד"ה:
(ג) תוס' ד"ה כיון וכו'
נכנס חזירו גמי קנה כל
שאינו נכנס הגר לא
קנה נכנס חזירו גמי לא
קנה:

הגהות הגר"א

[א] גמי נכנס שידועהו.
י"ב גמי הרמז"ס שד"ח.
וכי"ה גמי הראש"ס שד"ח:

משכוכית. לקמיה מפרש דבר המושך כל העדר אחריו: ה"ד אי
במשכוכיה. שהכשה נחלק וילתה לפניו שכן דרך נהמה דקה: ליקני
במשכוכיה. למה לי מסירת משכוכית: אי במסירה. קני להו שהיה
ר"ה"ר או חזר שאינה של שניהן שאין משכוכיה קונה שם דאין משכוכיה

כיוון שמסר לו מפתח קנה ה"ד אי בכספא
ליקני בכספא אי בחזקה ליקני בחזקה לעולם
בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקני וכיון
שמסר לו מפתח כמאן דאמר ליה לך חזק
וקני דמי אמר ריש לקיש משום ר' ינאי ידמוכר
עדר לחבירו כיון שמסר לו משכוכיה קנה
ה"ד אי במשיכה ליקני במשיכה אי במסירה
ליקני במסירה לעולם במשיכה ובעי למימר
ליה לך משוך וקני וכיון דמסר לו משכוכית
כמאן דאמר ליה לך משוך וקני דמי מאי
משכוכית הכא תרגמו קרקשתא ר' יעקב
אומר עיזא דאולא בריש עדרא כדרדש ההוא
גלילאה עליה דרב חסדא כד רגז רעיא
על ענא עבדי לנגדא סמותא: מתני' יכסחו
הראשון ובא השני ומצאו מגולה ולא כסחו
השני חייב ^(א) כסחו כראוי ונפל לתוכו שור
או חמור ומת פטור לא כסחו כראוי ונפל
לתוכו שור או חמור ומת חייב הנפל לפניו
מקול הכרייה חייב לאחריו מקול הכרייה
פטור ^(ב) ונפל לתוכו שור וכליו ונשתברו חמור
וכליו ונתקרקעו חייב על הבהמה ופטור על
הכלים ונפל לתוכו שור חרש שומה
וקטן חייב י"בן או בת עבד או אמה פטור:
גמ' וראשון עד אימת מיפטר אמר רב בכדי
שידע ושמואל אמר בכדי שידועהו ורבי
יוחנן אמר [א] בכדי שידועהו וישכור פועלים
ויכרות ארזים ויכסנו: כסחו כראוי ונפל
לתוכו שור או חמור ומת פטור: כיון
דכסחו כראוי היכי נפל אמר ר' יצחק בר
בר חנה שהתליע מתוכו איבעיא להו כסחו
כסוי שיכול לעמוד לפני שוורים ואין יכול
לעמוד בפני גמלים ואתו גמלים וארעהו
ואתו שוורים ונפלי ביה מאי אמרי היכי
דמי אי דשכיחי גמלים פושע הוא ואי דלא
שכיחי גמלים אנום הוא לא צריכא דאתו
לפרקים מי אמרינן כיון דאתיין לפרקים
פושע הוא דאיבעי ליה אסוקי אדעתיה או
דלמא כיון דהשתא מיהת ליכא אנום הוא
ת"ש כסחו כראוי ונפל לתוכו שור או חמור
ומת פטור ה"ד אילימא כראוי לשוורים וכראוי
לגמלים היכי נפול אלא לאו כראוי לשוורים
ולא

כן או כה. כלומר אע"ג דקטנים הן וליכא למימר איבעי להו עיזו
ומילא אפ"ה פטור מגזירת הכתוב"ש שור ולא אדם חמור ולא כלים וע"ז:
גמ' וראשון עד אימת מיפטר. היכא דכא השני ונשתמש בו ולא
כסחו עד אימת רמיא כולה חיוצא אשני וראשון פטור: בכדי שידע.
שיכא גם הראשון אחרי כן וראשון מגולה הואיל ושניהן יודעין שהוא
מגולה רמיא חיוצא אחריו: ושמואל אמר בכדי שידועהו. אע"פ
שלא בא וראהו חייב בחלקו ולא רמיא כולה אשני דהא לא גילהו
דנחייביה משום פומה לשון מורי. לשון אחר עד כדי שידועהו אפי'
בא וראהו פטור עד שידועהו ולשון ראשון כשר: ויכרוס ארזים כו'. אכל לשני שצא ונשתמש בו לא יהיבין שיעורא כולי האי דהוה
ליה לחזותי שומרים עילייה: וארעהו. קלקלהו ונעשה רעועה: ואסו שוורים ונפלו ביה. דאי נפלו ביה גמלים לא מבעיא לן דחייב
דהא לגבי גמלים פושע הוא: אי שכיחי גמלים פושע הוא. אף לגבי שוורים דאית ליה לאסוקי אדעתיה דגמלים מרעי ליה:
ולא

כיון דמסר לו מפתח קנה ה"ד [א] בכספא כו'. רש"ס מפרש
צ"פ חזקת הכתים (צ"ב ד' נב: ושם ד"ה נעל) גבי נעל וגדר כל
שהוא נכנס הגר דנעל היינו שקבע מנעול בדלת לנעול דהוה נזין
אכל סגר הדלת נכנסו הגר אין חזקה דאין זה אלא כמבדית ארי
מנכסי חזירו ואע"ג דגבי שכירות
הכמים אמר בריש מסכת פסחים
(דף ד. ושם) ^(א) דשמשר לו מפתחות
הוה בחזקת השוכר לנזקוק וה"ה
לקנותו ה"מ מוכר ומשכיר בית
לחבירו אכל נכנסו הגר מאן מסר
ליה דליקני וקשה לר"י דהכא משמע
בהדיא דמסירת מפתח לא קני אלא
הוה לאומר לך חזק וקני דוקא גבי
חמץ הוא דחלוו במסירת מפתח דמי
שמפתח נדון עליו לנזקוק כיון שהוא
יכול ליכנס בזה הבית לנזקוק ומה
שפ"י דלא קני ננעילת דלת אין נראה
דנגיעתו בפרק הורקן (דף עז:.) אומר
גבי גט דחילול איהי ותימור ומפתח
אלמא נעילה לחוד קניא שלא היה
יכול לעשות שום מנעול דשבת היה
ואע"פ שאסור לקנות בשבת נשכיב
מרע שרי שלא תטרקו דעמו כדלמרי'
בפרק מי שמת (צ"ב דף קט: ושם)
ובחזקת הכמים (שם דף טו.) גמי
מוכר גבי ההוא דמתן אלו דברים
שיש להם חזקה ואילו שאין להם חזקה
ופריך הגמרא מ"ש רישא ומ"ש סיפא
ומשני אמר רבא כל שאילו נכנסו
הגר קנה נכנסו חזירו (ז) קנה
נכנסו הגר לא קנה נכנסו חזירו
לא קנה א"כ הא דקמי סיפא
הכנים מרגולין לתוך הבית הרי זו
חזקה נכנסו הגר גמי קנה והיינו
טעמא דקנה דמסתמא כשנתן שם
מרגולין נעל דלת כדי לשמור אלמא
ננעילת דלת סגי ואין לדמות נעילה
דלת למבדית ארי דדוקא נתן לרור
דסכר מיניה מילא הוא דלמרי' בחזקת
הכמים (צ"ב דף נג.) דהוה כמבדית
ארי אכל נעל שנעל דלת בפני כל אדם
ואין מניח אדם ליכנס מוכחא מילתא
שהבית שלו וקני ננעילה לחודה והא
דאמר התם הציגה פלגין נכנסו
הגר ובא אחר והעמיד להם דלתות
קנה אחרת דמילתא נקט שאלו
שמעמיד דלתות רגיל לנעלם וה"ה
נעל ולא העמיד: בכדי שידע. כלומר
שהקול ילא שהבור מגולה דמסתמא
שמע ושמואל אמר נשמעה נעלמא
לא מחייב דאין סומך אשמיעה עד
שידועהו ורבי יוחנן אמר עד
שידועהו וישכור פועלים ויכרות

תא

ארום וה"ה השני שנמתין לו שיעור זה אלא דלא נענין שידועהו
שכבר ידע ושמואל סבר דמיד יש לו להשיב שם שומרים שלא
יפול שום דבר צבור: ואמר שוורים ונפלו ביה. פ"ה דאי
נפלו בו גמלים לא מבעיא לן דחייב דהא לגבי גמלים פושע
הוא וכן משמע הלשון ויש ליתן טעם בדבר דאפילו לא שכיחי
גמלים כלל יש לחוש שמא יבאו גמלים ויפלו אכל אין לחוש
שירעו גמלים ויפלו אחר כן שוורים:

כו א ב מ"י פ"ב מהל'
מכירה הלכה ז סמג
עשין פ"ב טו"ע ח"מ סי'
קלו סעיף ד:
כו ג מ"י פ"ב מהל' מקו'
ממון הל' ז סמג עשין
סח טו"ע ח"מ סי' תי'
סעיף כו:
כח ד מ"י שם הל' ד
טו"ע שם סעיף
כב:
כט ה מ"י שם הלכה יח
ועי' בהשגות ונמ"מ
טור ש"ע שם סעיף לא:
ע ו מ"י שם פ"ב הלכה
א סמג שם טו"ע שם
סעיף כא:
עא ז מ"י שם פ"ב הלכה
טו סמג שם טו"ע
סעיף יט:
עב ח מ"י שם טו"ע שם
סעיף כ:
עג ט מ"י שם הלכה ו
טו"ע שם סעיף טו:
עד י מ"י שם הלכה ד
ועי' בהשגות ונמ"מ
טו"ע שם סעיף כב:

(א) לקמן מד: (ב) ז"ל פיו
 (ג) רש"ל (ד) רש"ל מ"ז, (ה) ז"ל
 פניו. (ו) רש"ל (ז) רש"ל
 (ח) ר"מ מ"ז,

הגהות הב"ח

(ה) גמ' דלויני ליה אסוקי
לעמיה (לגלות) כחור
לזרם וכי' פועה רחל
לחיד נקבי רחל וכי'
אכל' לאחרי (ה) וני דחל'
וכי' כי אינע' ק"ח תחל'
וינ' ק"ח לעולם לא
כחור לשרוים ואל
בראו לגמלים ודקא
קשיא לך כו': (ב) שם
לינן תחלום תחל' וני
לגלות אחר וכי' פועה
(ה) תחל' וינ' ק"ח לא
כחור לשרוים ואל
בראו וכי': (ד) תוס' ר"ה
ושכי' וכו' ומו שזורים
פקחים ומזדרי ואל
נפלי:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה ושמיני טו' ועוד דכלל"ה מפרש טו'. כ"ב עין תוס' דכ"ט עט ע"א ד"ה הוחמה טו' וי"ל טו' ור"א פירש טו' :

תא שמע לא כסחו בראוי ב'י' מימה ומתחילה ר'ה לזכוח
מרישא דפטורא א"כ ע"כ סיפא אידי דתנא רשא כסכו
כראי תנא סיפא לא כסכו כראי ולא אחא לאשמעינן מידי א"כ
הכי בעי לזכוח מידי מסיפא וי"ל דמעיקרא ודאי שלא היה יכול
לומר טעם אחר כדרך לומר א"כ אבל
השאלה שיעור לא תנא חידוש סבירא הוא
לית לן למימר אידי:
ולא בראוי לגמלים
והוא חידוש פשוט

ושכיחי גמלים והתליע מתוכו

מוסף רש"י
בכל לחורב שור חרש
שיטה וקטן סומא. שור
הוא תרס ב שטות
קטן לו סומא, ואז מהלך
בדרך נקלה ודעתי הוא
הקטן (קטן דל).

ולא כראוי לגמלים. ואתו גמלים וארעה: הכי הוא דאשכחין לן
 כו' ושכחי גמלים. ומיהו גמלים לא ארעה אלא מתוכו התלע
 ועבר עליו שור ונפחת: אכתי נך למיזל. מדרי ולמנקש עיליה
 ברגליך כחם ולנזק שאל התלע: ואי דשכחי גמלים. ואתו
 וארעה פשיטא פושע הוא: שור
 חרש. שור שהוא חרש או שור שהוא
 מהלך בלילה אפילו הוא פקח חייב:
 פקח. ונפל לתוכו ביום פטור א(האי
 פקח) דאשכחי לעיוני ומיזל: ו(לנפיו
 ממש. על פניו נפל ומת מה הכלל:
 חה

וְדָקָא קְשִׁיָּא לָךְ הִיכִי נָפֹל א"ר יִצְחָק בְּרַבְרָה
 לֹא כִסְהוּ כְּרָאוֹי וּנְפַל לְתוֹכּוֹ שׁוּר אוֹ חֲמוּר וּמַת
 מָא לֹא כְּרָאוֹי לְשׁוּרוֹי וְלֹא כְּרָאוֹי לְגַמְלִים פְּשִׁימָא
 אֲלֵא לֹא כְּרָאוֹי לְשׁוּרוֹי וְלֹא כְּרָאוֹי לְגַמְלִים הִיכִי
 פּוֹשַׁע הוּא וְאִי דְלֹא שְׂכִיחִי גַמְלִים אָנוּס הוּא אֲלֵא
 וְאִתּוּ גַמְלִים וְאִרְעוּהוּ וְאִתּוּ שׁוּרוֹי וּנְפַלּוּ בֵּיהּ וְקִתְּנִי
 לְפִרְקִים פּוֹשַׁע הוּא דְאִיבְעִי לִיהּ אֲסוּקִי אֲדַעְתִּיהּ
 דִּיּוֹס וְלֹא כְּרָאוֹי לְגַמְלִים וְשְׂכִיחִי גַמְלִים וְדָקָא קְשִׁיָּא לָךְ
 נְסִיב רִישָׁא כִסְהוּ כְּרָאוֹי נְסִיב סִיפָא נְמִי לֹא כִסְהוּ
 יֵהָא נְמִי וְדָאִי לֹא אִיבְעִיא לָן דְּכִיּוֹן דִּאֲתִיין לְפִרְקִים
 יֵהָא אֲסוּקִי אֲדַעְתִּיהּ כִּי אִיבְעִי לָן הִכִּי הוּא דְאִיבְעִיא
 לְעַמּוּד בְּפִנֵּי שׁוּרוֹי וְאִינוּ יוֹכֵל לְעַמּוּד בְּפִנֵּי גַמְלִים
 יֵהָא מְתוּכָּה מִהוּ מִי אֲמַרִּין מְגוּ דְּהוּי פּוֹשַׁע אֲצִל
 מִי לְעֵנִן הִתְלַעָּה אוֹ דְלִמָּא לֹא אֲמַרִּין מְגוּ ת"ש
 נִיבְּוֹכָה שׁוּר אוֹ חֲמוּר וּמַת פְּטוּר וְאִתְּמַר עֲלֵה אֲמַר רַבִּי
 וְהִתְלַעָּה מְתוּכָּה הִיכִי דְמִי אִילִימָא כְּרָאוֹי לְשׁוּרוֹי וְכְּרָאוֹי
 לְגַמְלִים דְּפִטוּר מָאִי הוּא לִיהּ לְמַעַבַּד אֲלֵא לֹא
 כְּרָאוֹי לְגַמְלִים וְשְׂכִיחִי גַמְלִים וְהִתְלַעָּה מְתוּכָּה וְקִתְּנִי
 רִינֵן מְגוּ דְּהוּי פּוֹשַׁע לְעֵנִן גַּמְלִים הוּי פּוֹשַׁע לְעֵנִן
 כְּרָאוֹי לְגַמְלִים וְכְּרָאוֹי לְשׁוּרוֹי וְהִתְלַעָּה מְתוּכָּה וְדָקָא
 מָאִי הוּא לִיהּ לְמַעַבַּד מִהוּ דְּתִימָא אִיבְעִי לִיהּ לְמַחֵל
 ג"ש לֹא כִסְהוּ כְּרָאוֹי וּנְפַל לְתוֹכּוֹ שׁוּר אוֹ חֲמוּר וּמַת
 לֹא כְּרָאוֹי לְשׁוּרוֹי וְלֹא כְּרָאוֹי לְגַמְלִים צְרִיכָא לְמִימַר
 אִי לְשׁוּרוֹי וְלֹא כְּרָאוֹי לְגַמְלִים וְאִי דְשְׂכִיחִי גַמְלִים
 שְׂכִיחִי גַמְלִים אָנוּס הוּא אֲלֵא לֹא דְשְׂכִיחִי גַמְלִים
 צְרִיכָא אֲלֵמָא אֲמַרִּין מְגוּ דְּהוּי פּוֹשַׁע לְעֵנִן גַּמְלִים
 לֵהָא אֲמַרִּי לֹא ^(א) לְעוֹלָם כְּרָאוֹי לְשׁוּרוֹי וְלֹא כְּרָאוֹי
 וְאִתּוּ גַמְלִים וְאִרְעוּהוּ וְאִתּוּ שׁוּרוֹי וּנְפַלּוּ בֵּיהּ
 וְיִטְמָא פּוֹשַׁע הוּא אִיִּידִי דְנִסִּיב רִישָׁא כִסְהוּ כְּרָאוֹי
 כִסְהוּ ת"ש ^(ב) נְפַל לְתוֹכּוֹ שׁוּר חֲרַשׁ שׁוֹמֵה וְקָטָן סוּמָא
 פִּקְחָה וּמַהֲלָךְ בְּיוֹם פְּטוּר וְאֲמַאי נִימָא מִדְּהוּי פּוֹשַׁע
 יֵשַׁע לְעֵנִן פִּקְחָה אֲלֵא לֹא שְׂמַע מִינִיהּ לֹא אֲמַרִּין מְגוּ
 כו': אֲמַר רַב לְפָנָיו ^(ג) לְפָנָיו מִמֶּשׁ לְאַחֲרָיו אַחֲרֵי מִמֶּשׁ

לשוארם ובראוי לגמל
שהתלע מתוכו ת"ש
חייב היכי דמי אילי
צריכא למימר דחייב
דמי אי דשכיחי גמלי
לאו דאתיין לפרקים
חייב אלמא כיון דאור
(ג) לעולם בראוי לשווא
פושע הוא אידי דנ
בראוי איכא דאמרי
פושע הוא דאיבעי
לן כסוהו כסוי שיכול
ושכיחי גמלים והתל
גמלים הוי פושע נג
כסוהו בראוי ונפל לח
יצחק בר בר חנה שר
לגמלים והתלע מתוכו
בראוי לשוארם ולא
פסור אלמא לא אמר
התלע לא לעולם
קשיא לך כי התלע
ומנקש עליה קמ"ל ה
חייב היכי דמי אילימא
דחייב אלא לאו ברא
פושע הוא ואי דלא
והתלע מתוכו וקתני
הוי פושע לענין החס
לגמלים ושכיחי גמל
ודקא קשיא לך פש
נסיב סיפא נמי לא כ
ומהלך בלילה חייב
לענין חרש הוי נמי פ
שמע מוניה: נפל לפני

יסופו באונם חייב כו' מכלל דלמ"ד חייב נוחל ליה לאבדי בלאו טעמא
 א קשה כלום ואין להאריך כאן יותר אבל קשה לרי"י דהיינו פשט מנפל
 ב פושע ע"י מנו שהרי אין פושע לגבי שור פקח כלל אבל בנביא דידן
 העיל שם המנו להחשב פושע לענין שוורים אף לענין התלעה ונראה
 עובדים נפחת תחתיהן היכסוי דהשתא ליכא פשיעה בשוורים כלל
 וכו' גמלים נפחת מהל וכל וכו' שוורים פקחים (א) ומהרש"א ולא נפלי
 ופושע לגמלים היו פושע לשוורים בהתלעה ולפ"י לא שייך תחילתו
 ודוע דשור פקח פטור דלאו פושע הוא א"כ מאי קמביעיה ליה
 מנו וי"ל דס"ד השתא דכל השוורים בין שוטים בין פקחים פטורין
 דחשב לא מחייב דביעיה לקמן דרשאוהו גרמה לו ומהא דלא
 דלא דמאי ק"ו דבההיא שעתא הוא אנוס ועוד אורי"י דמאי למימר
 דמנו פטור דחשב דפקח כמתיק עמלו וכמתכין להפיל את עמלו לבור
 כשנפל ע"י התלעה אז יש להתחייב ע"י מנו כיון דלא שייך ביה
 זה החילוק וא"ת אמאי נקט בביא של בשבחי גמלים אפילו לא
 ו חייב עליו אם היו נופלים אפילו לא שכיחי בדמוכח בנביא
 א דלא אמרינן מנו כיון דלא שכיחי ביה חיובא דגמלים:

דמשמע דהמפקיד (טס) דקאמאר לא מציעא נמ"ד תחילתו בפשיעה דהכלל דלאגמא קטלה [א] ועוד דכלאו הכי מפרש שפיר הכס ר"י דלא לתוכי שור חש"י הא לא דמי כלל דהא לענין פקח דדין הוא שלא יחש הוא פושע לענין שוורים כי מרעי ו(לגבי) גמלים לדיקוי ולכך יס לא לר"י דכסאו שלא כדראו לגמלים איירי בכה"ג שמיד שהגמלים ותחילתו וסופו בזאוגם דאי לא אתו גמלים דראו הוא לשוורים ואי ואי ומי"מ מגו דראי בזאוגם ושפיר מביעיה לן אי אמרי' מגו דהוי ש' בפשיעה וסופו דתחילתו ותסופו בזאוגם הוא וא"ת כיון ש' תפשוט ממחני' דמגן שור חש"י חייב הא פקח פטור ולא אמרינן ביום ומיידין בלילה ומחני' מיירי בלילה וחרש דנקט לרבותא דס"ד אמר מגו דהוי פושע בלילה הוי פושע ביום לא מצי למפשט מדי דשפיר ידע האמת דפקח פטור וחרש חייב ונהי דלא אמר הכס מ' והמורה לא חייבה בתקלת הבזר אלא כשאין לו לעיין וליכך אכל טעמא דלאידי' ליה לעיין ומתקסנא כפושט הש"ס אין חושש שכיח גמלים כלל יכול לשאלו דלענין גמלים עומן חשיב פושע קמייתא וי"ל דכלל שכיח או אפילו אחיין לפרקים פשיט

עך א ב ג ד חיי מיי
מהלכות נ"מ הלכה יח
סמג עשן סח טוש"ע ח"מ
ס' חי סעף לא וע"י
נח"מ ונהגות:
עך ה ו ז ח חיי מיי
הלכה יט טוש"ע סס
סעף לב:
פ ט י מיי סס הלכה כ
טוש"ע סס סעף לג:

בעל השור חי"ב. פי' מחנה ובעל
הבור פטור לגמרי בזירת
הכתוב מונפל שמה שור או חמור
מעצמו ולא שיפילוהו אחרים כדפרישית
פרק קמא (דף יג. ושם):

ובעל הבור משלים מחצה. נשטעט
אז מהלך נלילה קאמער דא
בצחקק צוים הא מנינא לעיל דפטור
דוכי תימא ה"מ כשנופל מעמנו אכל
הפילוהו אחרים חייב א"כ כשנופל
גמני מעמנו לייחיד דחמילנו בפשיעה
פון יפול ע"י שוורים וסופו באזום
חייב אלס על כרחיך שור פקח נשמה
יפה (א) ומרחק כל כך מן הבור שאין
שוורים אחרים יכולין להפילו בתוכו:
לעולם קסבר הא"י פלגא נוקא
בו"א אנא תוראי בבירך
אשכחיתיה. וא"ת כיון דפלגא נוקא
עבד מה קברא היא זו דמשום
דאשכחיה צבור משלם יותר ממה
שהיוק והיה רואה ר"י לפרש דה"ק
האי פלגא היוקא עבד צעלמא כגון
בשני שוורים שהיוקו אכל הכא צבור
שדחק חצירו לצור הבור כוליה היוקא
עבד כדלמא את קטליה דבצריך
אשכחתי' ולכן מאי דלית לי לאשכחומי
מיינה משתלמא מיך וחזר בו ר"י
מפירושו זה דל"כ מועד לר' נתן אמאי
משלם מחצה כי היכי דמהי שותפות
לצור שאין הבור משלם אלס חצי ממה
שהיוק כמו כן יועיל שותפות הצור
לשור ולא יסלם השור מחצה ובתם
גמני איכא להקשות אמאי משלם
רביע ע"כ נראה דצור גמני פלגא
נוקא עבד ומשום שגמר ההיזק ודומה
בכתי ששאר כליו אמרינן כי ליכא
לאשכחומי מבעל השור משתלם
מצעל הצור:

שור

האי פלגא הויקא עבד והאי פלגא הויקא עבד בעל הבור משלם פלגא ובעל השור רביע ואידך ריבעא מפסיד אמר רבא ר'נן נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא לעולם קסבר האי כוליה הויקא עבד והאי כוליה הויקא עבד ודקא קשיא לך לשלם האי פלגא והאי פלגא משום דאמר ליה בעל השור לבעל הבור שותפותאי מאי אהניא לי איבעית אימא לעולם קסבר האי פלגא הויקא עבד והאי פלגא הויקא עבד ודקא קשיא לך בעל הבור משלם פלגא ובעל השור משלם רביע ואידך ריבעא נפסיד משום ד'דאמר ליה בעל השור לבעל הבור אנא תוראי בבידך אשכחיתיה את קטליתיה מאי דאית לי לאשתלומי מהאיך משתלמא מאי דלית לי לאשתלומי מהאיך משתלמא ממך: אמר רבא ה'ניחא אבן ע"פ הבור ובא שור ונתקל בה ונפל בבור באנו למחלוקת ר' נתן ורבנן פשיטא מהו דתימא התם הוא דאמר בעל הבור לבעל השור אי לאו בירא ידיד תורא דידך הוה קטיל ליה אבל הכא מצי א"ל בעל אבן לבעל הבור אי לאו בירא דידך אבנא ידיד מאי הוה עבדא אי הוה מיתקל בה הוה נפל וקאי קמ"ל דאמר ליה אי לאו אבן לא הוה נפל לבירא איתמר שור

בדקוּתָּהֶם (דף יג:). **סוֹפְסוּתָא פְּלִי אֲהִינֵי לִי.** בללל שזמפות נמי פלגה הוא דמשלמנא ויזין דבעל הבור נמי כוניה היזקא עבד משלם ג' חלקים: אס' אכל רבנן כהר מעיקרא אלו וסביר דבעל השור כולה היזקא עבד הלכך כמובד בעל השור ויזמא חכיה ויזמא בעל השור משלם פלגה ופלגה מפיסד ויזי ממתנינן נמי כהר כורה אזלינן ושיניה פטורין: **הניא אבן.** בור כרויה ואדם ממשלם על השור ויזמא בעל השור ופלגה האבן גרם לו הנפילה ומאוס גרמא בזקין ליכא למיפטרנה **אבן** ויזמא אבן על שפה: **זלנו למחלוקת** כו'. לרצנן בעל האבן חייב הדורא לאה אבנו וסבירי כו' ולרבי נתן כו' משלמי: **אבן** ויזמא אבן על השור והיזקא בדידיה הוא כדמתיב צפ"א (דף קמ: א) מה דרומה ליה אבנו וסבירי כו' ולרבי נתן כו' משלמי:

ה"ג

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה ונעל וכו'
יפה ומתרחק כל ק':

גליון הש"ס

רש"י ד"ה באנו
למחלוקת וכו' ראובן נמי
היינו בור. עיין לעיל דף כח
ע"כ תוס' ד"ה ומסופ:

מוסף רש"י

להבדלו ולא לחבשו.
למסור דעבד תהי הכל
תקום ולא משום חסדו
ועוד (י.) רבי נתן
דינא הוא. אכ"ר היה
מתערקן כריות נבם
תתרא (ב"מ ק"ח.) דבר
ליה בעל השור. ההבדל
לבעל הבור אנו תוראי
בדיקא בשכחיתו. מת
הבדל כל חוק עליה מה
לאשתמוי חטאל
דקור משלימנה. אם הם
הוא משום דביע. ואילו
היהקו הוא לנדו לא היה
משום קאלו חזי קור ועבידי
שיס אחר עמי יסלם דביע.
והשאר משלימנה מיין
(ע"ז ק"ח.)

(א) רש"י (מ"ז, ט) ופ"י ח"ט
לעיל י"ב: ד"ה ואם חטא
וה"ו גמירי (כ"א), (ג) ופ"י
נ"א, (ד), (ד) ופ"י ח"ט
וחס"ט: ד"ה ויטריסיה, לעיל
(ט) ופ"י (י"ז, ט"ז), (ז) לעיל
ה: ופ"י (ז, ט"ז) ופ"י ח"ט
דגם מתוספות משמע שר
היה פירש כן ולא רש"י
וכי מהרש"ם מ"ט כרש"י
ה"ז ה"ל גזירות חל
לומר שכן נחלק בהלכות
גזירות שחבר רב יהודה
באין ופ"י נראה שיש
משום דבר שיהיה נחלק לעיל
(דף נ"א, ד"ה שור)
בפשיטת דלא כותיה ופ"י
לא הו"ל שחלק עליו אלא
שחלק דלד כתיב בגליון,
(ח) ופ"י (ד"ה, ט) [שמות
(כ"א), (י) רש"י (מ"ז, ט) ופ"י
ח"ט, לעיל י"ב: ד"ה ואם,
(ט) ופ"י (לעיל י"ב, ד"ה
לחמיו,

תורה אור השלם
1. בעל הבור ושלם כסף
ישיב לבעליו והפ"י יורה
לח. שמוה בא לר
2. וכי יפתח איש בור או
כי יכרה איש בר ולא
יכסנו ונפל שוקה שור או
חמור: שמוה בא לר

גליון הש"ס
תוס' ד"ה שור ואדם יב'
לא שדחת אדם. ע"ן לעיל
ד' ו' ע"ה חס"ט ד"ה
לחמיו:

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא
(א) רש"י (מ"ז, ט) ופ"י ח"ט
לעיל י"ב: ד"ה ואם חטא
וה"ו גמירי (כ"א), (ג) ופ"י
נ"א, (ד), (ד) ופ"י ח"ט
וחס"ט: ד"ה ויטריסיה, לעיל
(ט) ופ"י (י"ז, ט"ז), (ז) לעיל
ה: ופ"י (ז, ט"ז) ופ"י ח"ט
דגם מתוספות משמע שר
היה פירש כן ולא רש"י
וכי מהרש"ם מ"ט כרש"י
ה"ז ה"ל גזירות חל
לומר שכן נחלק בהלכות
גזירות שחבר רב יהודה
באין ופ"י נראה שיש
משום דבר שיהיה נחלק לעיל
(דף נ"א, ד"ה שור)
בפשיטת דלא כותיה ופ"י
לא הו"ל שחלק עליו אלא
שחלק דלד כתיב בגליון,
(ח) ופ"י (ד"ה, ט) [שמות
(כ"א), (י) רש"י (מ"ז, ט) ופ"י
ח"ט, לעיל י"ב: ד"ה ואם,
(ט) ופ"י (לעיל י"ב, ד"ה
לחמיו,

שנגח דקרינא ציה שור רעהו אחר שפדלו: מאי טעמא. צור
פטור: דכתיב והמט יסיה לו. גבי צור: מי שהמט שלו. שיכול
למכור הנבילה ולא וז שאף על פי שפדה טעון קבורה דלמרינן
גבי פסולי המוקדשין שנפדו במט' כצורת צ' שני (ד' טו.) מוצא (דברים יב)
ולא גזא צור [שם] ולא חלצ ואכלת [שם] ולא לכלבך מכאן שאין פודין את
הקדשים להאכילן לכלבים: **לבעלים מטפלין בנבילה.** כדלמרינן
בפ"ק (ד' י.) והמת יסיה לו לנזק אתה אומר לנזק כו': ומאי
חיות דהאי והמת יסיה לו דשור **מפקם ליה לבעלים מטפלין**
בנבילה. ומחייבת ליה אנגיהת פסולי המוקדשין: **איפוך**
אנא. ואוקימנא חיובא דפסולי המוקדשין אצור: שור ולא
אדם. מדלא כתיב ונפל שמה הנזל אלא למעוטי אהא.
ולקמיא [ג.] פריך שאר בהמות מנא ליה דלמא כולם ממעטינן:
לחלק

יכולים לפדותו לאחר מיתה דבעינן העמדה והערכה ואפילו למ"ד אין פודין קשה דמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כט.) דהיינו
דווקא להאכילן לכלבים אצל להסיקן חתם תבשילו פודין לכ"ע בשמעתא דאכול חמץ של הקדש במועד מעל ומסיק רב אשי
לכ"ע אין פודין כו' ודכ"ע דבר הגורם לממון לאו כממון דמי וצפונותא דר' יוסי הגלילי ורבנן קמפלגי אלאה מדמעל פודין להסיקו
חתם תבשילו או לזרז הנאה אחרת וכן פ"י שם הקונט' ואין לתמוה מ"ש אכילה כלל משאר הנאות דלמא כיון דמעטיה מואכלת
ולא לכלבך לית לן למעוטי אלא כיוצא בה אכילה ומיהו אליבא דרב יוסף דמפרש התם לעולם בפודין הקדשים להאכילן לכלבים
קמפלגי ז"ל ודאי דאין חילוק בין אכילה כלל לשאר הנאות ושם רבא כרב יוסף ס"ל: **נפקא** ליה מההת יסיה לו דשור. ואע"ג
דלא ילפינן שור מבור לפטור שאין המיתה שלו מ"מ ילפינן צור משור לבעלים מטפלים בנבילה דג' קראי כתיב כדלמרינן בפ"ק (דף י'):
איפוך אנא. וא"ת אס כן רעהו דכח רחמנא למה לי לאפוקי הקדש וי"ל דאזכירין להקדש שנגח הדיוט אך קשה דמשור איש נפקא:
או

שור ושור פסולי המוקדשים שנגחו. פירש רב יהודה באין דהיינו
שור צבור דלא פריך ליה ולפי שאין לו פדיון אעפ"י שדינו
להיות נשחט במדינה ונאכל לכהנים כמומו כצ"י וכאיל דלפילו
להאכילו לנכרים ממיר ר' עקיבא בצבורות (דף יב:) מטעם דליתקם
לצ"י ואיל אפי' הכי לא חשיב בחייו
ממון הדיוט ושור רעהו וכן כל פסולי
המוקדשים שלא נפדו אצל במוקדשין
שנפדו ליה לאוקמי דשור רעהו
מקרו אע"פ שאסורים בגזיה ועבודה
דהא לקמן בשמעתין מחייבין שור
הדיוט שהמית שור פסולי המוקדשין
ובור נמי הוה מחייבין אי לאו משום
דכתיב והמת יסיה לו

הא כרבנן הא בר' נתן. וקמ"ל
דאפי' בשני שורים יהיה הדין
כמו צבור וצור אע"ג דצבור וצור
לר' נתן שייך טפי למימר כי ליהא
לאשתלומי משור משתלם מצור מטעם
דלמך אלא תוראי צניך אשכחמיה
את קטלמיה וצבור וצור ליהא למימר
הכי ולרבנן הא קמ"ל דלא מימא
דוקא צבור וצור אמרינן הכי דכי
ליכא לאשתלומי מצור לא משתלם
משור דהיינו משום צבור עושה עיקר
המעשה ואיהו קטל בהגילה לכן לא
נטייל חיובו על השור אע"ג דליכא
לאשתלומי מיהא אצל צבור וצור
שאין צור עיקר ההזק יומר מצוה
הוה אמינא דלפילו לרבנן כי ליכא
לאשתלומי מהאי משתלם מהאי וגרסה
לר"י דלצי רבינא ס"ל האי כוליה
הזיקא עבד והאי כוליה הזיקא עבד
דאי ס"ל פלגא נזקא עבד למה יאמר
רבי נתן דכי ליכא לאשתלומי מהאי
משתלם מהאי הא לא שייך הכא
טעמא דלמא תוראי ולא קאמר הא
והא כרבי נתן הא מ"ד פלגא נזקא
עבד והא כמאן דלמך כולה נזקא
עבד משום דנראה לו לגמלא טעם
ראשון שאמר רבא עיקר דהא
כולה נזקא עבד ולהכי מוקי
כולה כוונתיה:

שור ואדם שדחפו צבור. * לא
שדחף אדם צבורה דא"כ
נעל הבור אחאי מחייב דלפ"ו אס
ישם אדם טלימו של חזירו כאש
של חזירו וכי יתחייב בעל האש

ואם תאמר אי שלא בכוונה אחאי יתחייב בצונת ויש לומר כגון
שידע האדם בשעתו נפילת חזירו וחשיב בכוונה מידי דהוה
אנתהפך דקוף פ"ב (לעיל ד' טו.) **לענין** בופר ושלישים של עבד
שור חייב. וא"ת והא שור פטור ממיתה כיון שהוא ואדם דחפו
דחי כמו (לעיל י.) הבהו עשרה בני אדם בעשר מקלות דבנת אחת
דברי הכל פטור וכיון דלא מחייב מיתה לא מחייב כופר דלעיל צ"ל
ד' וה' (ד' מג.) ושם משמע דרנא ס"ל כרנא דלמך דאי אין השור
בסקילה אין הצעלים משלמין כופר דלמך בדיא דלא בכוונה משלם
דמים וגרסה דלא איירי כשדחפוהו שניהם בנת אחת אלא כל
אחד בפני עצמו: **לענין** ב"ים ושור פסולי המוקדשין. כשנפדו
מיירי דאי לא נפדו אדם ושור נמי פטורין מדכתיב רעהו מיתה
דצבור אחאי פטור כיון שנפדו והא הוה המיתה שלו למ"ד פודין
הקדשים להאכילן לכלבים ואי הוה מיירי בשלם נפדו ניהא שלא

יכולים לפדותו לאחר מיתה דבעינן העמדה והערכה ואפילו למ"ד אין פודין קשה דמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כט.) דהיינו
דווקא להאכילן לכלבים אצל להסיקן חתם תבשילו פודין לכ"ע בשמעתא דאכול חמץ של הקדש במועד מעל ומסיק רב אשי
לכ"ע אין פודין כו' ודכ"ע דבר הגורם לממון לאו כממון דמי וצפונותא דר' יוסי הגלילי ורבנן קמפלגי אלאה מדמעל פודין להסיקו
חתם תבשילו או לזרז הנאה אחרת וכן פ"י שם הקונט' ואין לתמוה מ"ש אכילה כלל משאר הנאות דלמא כיון דמעטיה מואכלת
ולא לכלבך לית לן למעוטי אלא כיוצא בה אכילה ומיהו אליבא דרב יוסף דמפרש התם לעולם בפודין הקדשים להאכילן לכלבים
קמפלגי ז"ל ודאי דאין חילוק בין אכילה כלל לשאר הנאות ושם רבא כרב יוסף ס"ל: **נפקא** ליה מההת יסיה לו דשור. ואע"ג
דלא ילפינן שור מבור לפטור שאין המיתה שלו מ"מ ילפינן צור משור לבעלים מטפלים בנבילה דג' קראי כתיב כדלמרינן בפ"ק (דף י'):
איפוך אנא. וא"ת אס כן רעהו דכח רחמנא למה לי לאפוקי הקדש וי"ל דאזכירין להקדש שנגח הדיוט אך קשה דמשור איש נפקא:
או

א ב ג ח ט י
מחל ציה ה"ל כא:
ב ד מ"ז פ"ו מהל' חובל
ומזיק חלכה טו סמך
עשן ע טו"ע ח"ט כ'
מי ספק לר':
ג ה מ"ז שם טו"ע שם
ספק לר':
ד ו מ"ז שם טו"ע שם
ספק לר':
ה ז מ"ז שם ה"ל טו:
ו ח מ"ז שם ופגם שם
טור ש"ע שם ספק
לר':
ז ט מ"ז שם ה"ל טו:

מוסף רש"י
במי שהמת שלו. מי
שדחי לו להאכיל ונבילתו
לכלבים. לא ידו כי ידע
(א.) לבעלים מטפלין
בנבילה. כלומר טעמן את
הנבילה (מער י.) שמתן לו
הנבילה של בהמות שמה
על ידי זה שהזיקה לו
ועליה מוטף ומשלם דמיהן
(ב"ח צד.)

פ"ה א מ"י פ"ב ט"ז
נזקין ממון הלכה א'
ממנ עשין פ"ה ט"ז ח"מ
פ"י מ"י פ"א א'

(א) [למנן פ"ה] (ב) [לעיל כ:]
(ג) [לעיל כ:] (ד) [לעיל כ:]
(ה) [לעיל כ:] (ו) [לעיל כ:]
(ז) [לעיל כ:] (ח) [לעיל כ:]
(ט) [לעיל כ:] (י) [לעיל כ:]
(יא) [לעיל כ:] (יב) [לעיל כ:]
(יג) [לעיל כ:] (יד) [לעיל כ:]
(טו) [לעיל כ:] (טז) [לעיל כ:]
(יז) [לעיל כ:] (יח) [לעיל כ:]
(יט) [לעיל כ:] (כ) [לעיל כ:]
(כא) [לעיל כ:] (כב) [לעיל כ:]
(כג) [לעיל כ:] (כד) [לעיל כ:]
(כה) [לעיל כ:] (כו) [לעיל כ:]
(כז) [לעיל כ:] (כח) [לעיל כ:]
(כט) [לעיל כ:] (ל) [לעיל כ:]

תורה אור השלם

1. בעל הבור יחלם כסף
ישיב לבעליו והמת יהיה
לו:
שמות כא לז

הגהות הב"ח

(א) נבי שאלו קרב לגבי
מונה לא כתב רחמנא
חמור וזי ממנ רחמנא
חמור וזי שאלו קדוש
נכמיה לא כתב רחמנא
שור אלא חמור קדוש:
(ב) חמור ד"ה חמור וזי
הנזל קמא קשיא דלא
חשיב:

גליון הש"ס

חמור ד"ה חמור וזי רחמנא
בעלי חיים ע"י מנחות דף
יד ע"ב:

לחלק. דלא תימא אינו חייב עד שיפול שם שור וחמור ביחד:
ונפל. לשון יחיד: ונפל טובא משמע. (א) כמו ועשה כללל ואהליאב
(שמות לו) ונפל האות והמופת (דברים יג) ונפל הארץ והאדם
(שמואל א ח) מירי אחריו לא. ושאר מילי מנלן: אף כל בעלי

חיים. לרבנן קמתין לה ולר' יהודה
אמא או רבי אף שור שפולטין:
עופות אין מטמאין במגע ובמשא:
א"כ. דלא רבי אלא מאי דמי ליה
לפרטא משני דרדין: לכתוב רחמנא
סד פרט. או שור או חמור ודרשין
כל כעין הפרט ומדכחז אידך אם
אין ענין לדרש שפולטו מטמאה דהא
אין בכלל מנהו ענין לעופות דדמו
לפרטא נחד נד דהוה בעלי חיים ואיכא
למפרך השתא דתרווייהו כריכי מהיכא
ממעט אדם אלא מהך מלתא דעופות
מקשי ואזיל עד דמפיק ליה מכוליה
טעמא: שאין קדוש נכמיה לא.
כגון פוסקים וגמלים כח רחמנא שור
דלא אינטריקא דהא מכלל אחי
לרביי אפי' פוסקים וגמלים הואיל
ודמו לפרטא משני דרדין בעלי חיים
ונבלתו מטמא אכל עופות דלא דמו
אלא נחד נד לא: כלל. לא תימא
שור וכלל למדרישין כללל ופרט וכלל
אורא אימא חמור קרא והמת יהיה לו
כר: כלים בני מיתה ניהו. בתמיה
ול"ל קרא למעטיניהו לרבנן ורבי
יהודה היכי מצי לרבייהו הא לא
קרינן כהו והמת יהיה לו: שצירפן
זו ס"א מיתסן. הלכך לרבנן אמא
חמור למעטיניהו הואיל ולאו מיתה
ממש היא ושור למעטוי אדם שאינו
מין נכמיה ואי כתב רחמנא חד הוה
אמינא למעטוי אדם אכל כלים לא
דמי קא ממעט בעלי חיים דכוותיה
קא ממעט להכי אינטריקא חמור
ולרבי יהודה או לרביי כלים אמא
אף ע"ג דלאו בני מיתה ניהו ממש
ושור למעטוי אדם בעלי חיים
דכוותיה ולקמן פריך לר' יהודה חמור
למה לי: נדחיה. מדשיש: שור
פסולי המוקדשין. שנפדה אין המיתה
שלו דקיימא לן נכמיהו צפרק ב'
(דף טו). גבי פסולי המוקדשין לאחר
פדיונו מוצא ולא גריה בשר ולא חלב
ואכלת ולא ללביד: שור ולא אדם.
שאין מין נכמיה: ושה דאכידה.
כיון דכתיב לכל אכידה אחיך למה
לי דכתב רחמנא חמור ושור ושה
ושלמה וצפרק אלו מציאות דרשין להו
לכולהו נר משה: הא של פקח פטור. בתמיה. היכא פטריה קרא:

או מבעי ליה אה"כ. האי סוגיא כר' יאשיה דמלך או לחלק
בכל דוכתין אכל לרבי יונתן אין נזקין או לחלק ומיהא א"כ
סוגיא זו דלא כהלכתא דכ"פ השולל (ב"מ דף נה:) מוקי אביי כרבי
יאשיה ורבה כרבי יונתן וק"ל כרבה לגבי דאביי וצ"ל אותו ואת

בנו (חולין דף עט:) גבי פלוגתא
דחושפין לזרע האב משנת דתליא
בפלוגתא דרבי יונתן ור' יאשיה נמי
יש לחמוה למה אין אנו פוסקין כמ"ד
כר' יונתן מכה מילתיה דרבה בפרק
השולל: הוה אמינא קרב אבני
מזבח אין. תימא למה לא ילפינן
הכא שור שור משנת ובמסקנא נמי
דמרבין עופות מדכתיב ישיב לבעליו
כל דאית ליה בעלים ל"ל ניגף משור
שור או חמור חמור משנת כמו
חסימה ופריקה לקמן וממילא
אמעט אדם דליכא למילף
משנת דלמרין לקמן (ע"ב) לגבי
כלאים להנחה הקשמי ולא לגבי
אחר וכן גבי משלומי כפל והשנת
אכידה מה נזקין ריבוי לקמן ניגף
משנת ומיהו להפרשה דהר סיני יחא
דלא שייך למילף משנת דרדין לא
נאמרו עשרת הדברות וי"ל דנמקוס
ששייך לדרוש כללל ופרט לא ילפינן
שור שור משנת וכן כל הני דהוה
דרשין כללל ופרט דמשלומי כפל
דרשין ליה כהניא דמרוצה (לקמן
דף כג.) אי לאו רביא דכל וכן יש
לפרש בהשגת אכידה אכל כלל אחייני
י"ל דלא מדריש כללל ופרט וכלל:
קרב אבני מזבח. כפ"ק דקדושין
(דף י.) גבי העניקה דכתיב
לאן גורן ויקב לא ממעט כל דבר
שאין קרב לגבי מוצא משום דכללל
גורן הוי כמה דברים שאין קורבים
לגבי מוצא אכל כפ"ק דחולין (דף
סה:) ל"ע דכתיב כל מעשה עזים
תחטטאו דלמר עזים למעטוי עופות
ואמאי לא ממעטין כל דבר שאין
קרב לגבי מוצא ומיהו להסוה לישנא
דלמר לקמן כל ריבויא הוא לא
קשה מהתם: בין ארבי יהודה
דמרבא כלים כלים בני מיתה ניהו.
וא"ת ומאי פריך כ"ש משום דלאו
בני מיתה ניהו כריכי ריבויא לרבי
יהודה וי"ל דלר' יהודה נמי הוה
ממעט כלים מחמור אי לאו ריבויא
ולכ"פ פריך נין לרבנן דמעטוי להו
כלים מחמור וצ"ל לרבי יהודה דמרבא
להו כלים מאו לאפוקי ממעטוי דחמור
בין ארבנן בין אר' יהודה כלים בני
הב"א ניהו. אפילו למאן דאית ליה כפ' המניח (לעיל דף כט.)
לרבי יהודה מפיקר נזקין לאחר נפילה פשיעה פטור וא"כ לא מחייב רבי יהודה אלא צבור צרשותו וצבור צרשותו אנטריק שפיר
למיפטר כלים נכמיה דכחשה ידיה הוא מ"מ פריך שפיר דכחשה קרא מדריש רב ונפל עד שיפול דרך נפילה וחכמה
היכא דהוי ידיה אחי נקי' ובהכל דמשחתי ביה קרא אית לן לאשכוחי ריבויא דכלים לר"י ומיהו אין נראה שידרוש ר' יהודה אפילו לרב
עד שיפול דרך נפילה דכיון דלא מחייב אלא צבור צרשותו אין לו לדורשו כמו ששמואל אין דורשו משום דכלל מקום שיחייב בהכל
מחייב נכמיה: חמור דבור אר' יהודה ב'. והא דלא קאמר נמי גס לרבי דברים הגזול קמא לקמן (דף נד.) (א) דלא חשיב אלא
הך דרמו * דהוה בעלי חיים הקשה הר"ר משה מפונטיי"א ואימא דחמור אמא למעט שטרות ואורי' דלמאן דלא דאין דינא דגרמי
אפי' הוא עצמו פטור ולמאן דלאין דינא דגרמי נמי לא מחייב אלא מדרבנן דמוכח (א) צפרק הכונס (לקמן דף כג.) דמיציעא ליה
אי עשו חקנת גזול במסור או לא ואי דינא דגרמי דלורייתא למה לא עשו חקנת גזול במסור כמו בגזול: שיה דאכידה ארבי
הב"א קשיא. וא"ת לגופיה אנטריק למהו פרט וכלל ונעשה כלל מוסף על הפרט ואמרו כל מילי דשור וחמור ושלמה אנטריק
כל חד וחד למילתיה כדריש כפ' אלו מציאות (ב"מ דף ס.) ואי לא שיה דמיתר הוה משיירי חד מינייהו לפרט וכלל ולא הוה
דרשין ביה מידי וי"ל דכלל מקום שיש פרט וכלל רגיל רגילי שמואל ליתן טעם למה לי לפרט כיון דלחריב כל מילי ומפרש דשמא
יש דברים שלא היה מתריב מהכלל אם לא שקדמו פרט להיות כלל מוסף עליו ולרבות כל דבר והכא קים ליה לבעל הש"ס
דמאכידה קסם הוה שמעין שפיר כל אכידה כאלו יש פרט וכלל שאין למעט שום אכידה מצינן אב או מק"ו או בשום ענין וא"כ
כאן פרט כדי שלא למעט מן הכלל שום דבר על ידי שום דין א"כ לכל אכידה כתיב והוי לכל ריבויא לרבות כל אכידה כאילו
יש פרט וכלל אף על גב דדרשין מיניה בע"ז (דף סו:) לרבות המומר מכל מקום איכא למדרש נמי כל אכידה דלורייתא
קאי ריבויא דאכידה ואחריין ומרבין כל אכידה דכל אחד ולחכאין:

הא שור והוא פקח פטור. בתמיה: מין בן דעת. היינו אדם ואפי'
הוא שטות מין בן דעת הוא: שור מרש שטות וקטן. שור שטות
מרש או שטות או קטן או סומא או מהלך בדרך בלילה ואפילו הוא
פקח: מרתני' ולפסרם הר מיני. אהם בזהמה אם איש בתיב)
ואנן מרבינין חס ועוף בנמצא:

וּלְפָנָיו כָּפַל. וְאֵעָזָר דְּכַמִּיז' מֵשׁוֹר
וְעַד חֲמור שֶׁלֹּא בִּמְהֵרָה וְיִהְיֶה מַרְבִּין
בְּגָמ' וְכֵן בְּיָלְדוֹ: לְפָרִיקָם. עֲזוּב
תַּעֲזוּב עֲמוֹ (שְׁמוֹת כג): לְכָלֵּא
דִּרְעֵיגָה אֵעָזָר דְּכַמִּיז' בְּהַמְחֵן לֵאמֹר
מַרְבִּיעַ כְּלָאִים הוּא נָמִי חִיָּה וְעוֹף
כָּלֵּל כְּדִילֵךְ בְּנִמְרָא וְכֵן לַעֲנִין כְּלָאִים
דִּהֲנִיגָה לֵאל תַּחֲרֹשׁ בְּשׂוֹר וּמְחֹרֵל:
כְּבוֹה. דְּבַדְר הַרְגִּיל לִיחִית' גַּמ' חִיָּה
כָּלֵּל בְּהֵמָה. דְּכַמִּיז' זִכָּר וְאִם
אֲשֶׁר תִּחְבְּלוּ וְכַמִּיז' בְּתַרְיָה אִיל וְכִי
(דְּכַמִּיז' ד'): לְפָנָיו כָּפַל עַל כֵּן
דְּכִי כָּפַט עַל שׂוֹר כו' כֵּן דְּכִי כָּפִיעָה.
וְאִפְרִי דְּכִי שֶׁאֵין כֵּן רֹחַ חַיִּים בְּפִרְק
מַרְבִּיעָה (לְפָנָיו כָּפַל): (ג:ס) דְּכַמִּיז'

שורק וחמומק וכל כהמק (דברים ה):
 יליף כהמק כהמק משבט. מה
 להלן היה ועוף בכלל כדמפרש לקמ"י:
 בדברים הראשונים נאמר כהמק.
 ולא נאמר כהן שור וחמור ודברות
 האחרונות הוסף להזכיר שור וחמור:
 וסוף. אף הן בכלל כור כהמק
 הראשון ידבר היה שור וחמור.

דבר פשע כלל כל דבר פשיעה להשבת אבידה לכל אברת אחיד
לפריקה יליף חמור חמור משבת ^ז לחסימה יליף שור שור משבת לכלאים
אי כלאים דחרישה יליף שור שור משבת אי כלאים דהרבעה יליף בהמתך
בהמתך משבת וגבי שבת מנול דתניא ר' יוסי אומר משום ר' ישמעאל
ברברות הראשונות נאמר ^ע עבדך ואמתך וברברות האחרונות
נאמר ^ו ושורך וחמורך וכל בהמתך והלא שור וחמור בכלל כל בהמה
היו ולמה יצאו לומר לך מה שור וחמור האמור כאן היה ועוף כיוצא
בהן אף כל היה ועוף כיוצא בהן אימא בהמה דדברות הראשונות כלל
שורך וחמורך דדברות האחרונות פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה
שבפרט שור וחמור אין מידי אחרינא לא אמרי וכל בהמתך דדברות
האחרונות חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה
הפרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים ואימא מה הפרט מפורש
דבר שנבלתו מטמא כמגע ובמשא אף כל דבר שנבלתו מטמא כמגע
ובמשא ^א אבל עופות לא אמרי א"כ נכתוב רחמנא חד פרטא הי נכתוב
רחמנא אי כתב רחמנא שור ה"א קרב לגבי מזבח אין שאינו קרב לגבי
מזבח לא כתב רחמנא חמור ואי כתב רחמנא חמור ה"א קדוש בבכורה
אין שאין קדוש בבכורה לא כתב רחמנא שור אלא וכל בהמתך ריבויא
הוא וכל היכא דכתב רחמנא כל ריבויא הוא והא גבי מעשר דכתיב כל
וקא דרשינן ליה בכלל ופרט דתניא ^ז ונתת הכסף בכל אשר תאוו נפשך
כלל בבקר ובצאן וביין ובשכר פרט ובכל אשר תשאלך נפשך חזר וכלל
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט ^מ מה הפרט מפורש פרי
מפרי וגידולי קרקע אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע אמרי בכלל כללא
כל ריבויא איבעית אימא כל נמי כללא הוא מיהו האי כל דהבא
ריבויא הוא מדהוה ליה למכתב ובהמתך כדכתיב בדברות הראשונות
וכתב וכל בהמתך ש"מ ריבויא השתא דאמרת כל ריבויא הוא בהמתך
דדברות הראשונות ושור וחמור דדברות האחרונות ל"ל אמרי שור
לאגמורי שור שור לחסימה חמור לאגמורי חמור חמור לפריקה בהמתך
לאגמורי בהמתך בהמתך לכלאים אי הכי אפילו אדם ליחסר אלמה תנן
^כ אדם מותר עם כולן לחרוש ולמשוך אמר רב פפא ^א פפונאי ידעי טעמא
דהא מילתא ומנו רב אחא בר יעקב אמר קרא ^ב למען ינוח עבדך ואמתך

תורה אור השלם

- [illegible]

(א) ועי' חוס' לקמן מ: ד"ה
נפלה, (ב) ועי' לקמן נח:
חוס' ד"ה שמין ותוס' ב"מ
ט: ד"ה שמין, (ג) לעיל
מה: לקמן ט: ועי' חוס'
שבת נב. ד"ה קשרה,
(ד) לעיל ב:, ה) (חוספסחא
שנועות פ"ג ע"ש,
(ו) (שמות כב).

תורה אור השלם

1. או נודע כי שור נגח
הוא מתמול שלשם ולא
ישמרנו בעליו שלם
ישלם שור תחת השור
והמת יהיה לו:

שמות כא לו
2. וכי יפתח איש בור או
פי יכרה איש בר ולא

קצרים ונאכל גדיש או

הקמה או השדה שלם
ישלם המבער את
הבערה: שמות כב ה

4. בִּי יִבְעוּ אִישׁ שֶׁדָּהָא
כָּרָם וְשָׁלַח אֶת בְּעִירוֹ
וּבְעַר בְּשָׂדֵה אֲחֵר מִיֵּטֵב
שְׂדֵהוּ וּמִיֵּטֵב כָּרְמוֹ

יְשָׁלֵם: שמות כב ד
5. אֲשֶׁרִיכֶם זֶרְעִי עַל כָּל
מִים מִשְׁלַחֵי רֶגֶל הַשּׁוֹר
הַזֶּה:

6. לבן הנני מביא רעה
אל בית ירבעם והכרתי
לירבעם משתין בקיר

עצור ועזוב בישראל
ובערת אחרית
יבועם באשר יבער

מלכים א יד י

הגהות הב"ח
(ב) חוס' ד"ה עד וכו'

הַיְיטִיּוֹת הַזֵּהוּ

הגהות הגר"א
[א] רש"י ד"ה אי צומל
כו' ואזכרה כו'. ג"צ וכן
כו' פתחת בלוי וכו' וכו'.

חבל כתבו שם די"ל דגם
אברהמה חייב ול"ד למתני'
דמיירי בנזקיה וכ"ד

הרמ"ה, והרמב"ם כ' דלף
בנוקיה מייחייב כאלן משום
דמחמין (ועיי' בהגר"א סי'
ז' א' דה"ה וד"ה וכו')

C. p-Br-Iz-pS Me

(א) לקמן טז. גיטין נג.
(ב) לעיל מז. (ג) לקמן נט.
(ד) קדושין כד. לקמן נא.
(ה) לעיל טז. לקמן נט. כ"ח.
(ו) וקדושין מב.
(ז) פסחים טז. חמורה כה.
(ח) לעיל כה. ויש.
(ט) [מנחות מ]. (י) וקדושין
ס. (יא) וד"ה סוף. (יב) וד"ה
מקל.

תורה אור השלם

1. תפיש כי תחטא
ושמעת קול אלה ורוא
לא ראך או ידע אם
לוא יד יד ונשא עונו.
יקרא ה א

הגהות חב"ח

(א) חוב"ד ד"ה פסוק וכו'
כעבור על שבעתיו
דבר שם לא יגיד.

גליון הש"ס

רש"י ד"ה אם לא יגיד
וכו' ועוד ק"ל. חמורה לו
הא בלחם כחל דעל אחד
מועיל בעדותו לחייב ממון
חייב קרבן שבעה כדלמ"ד
בשניות רפ"ד הכל מודים
נעדר סוטה וכו' ובתוס' רש"י
סוטה ד"ה כל הקשו בלחם
אמאי לא אמרין דהוא עד
היטו ב' דוקא. וע"ש מה
שמילא אלל לרש"י דכ"י
לקטא דמילא דהוא עד
היטו ב' דוקא. וכו' ויש
ד"ה שבור וכו' ההיא
שאינו ניכר לא שביח
הדיק. קשה למ"ש רש"י
חמורה העשה מלאכה
שקל כן משקלות וכו'
אף למ"ד דשמיח היק
פטור פ"ס גיטין נ"ט.

בכחל רעוע. דלא חסדיה דלמסתר קאי. דמעי ליה. כשכפה
הגיע זה הדליקה: **ברוח מזויה.** הרי בדים הצעיר וצדיני אדם
ניחוי: **ברוח שאינה מזויה.** דמידי דלא סלקא אדעתיה היל:
עומן אסתר. שכיסה קמת חזירו כסדינין כשראה דליקה אללה
והוא לא שלח את הצעירה ושויה
עומן וגרס להפסיד את הניזק
ולפטור את המצער דפטור על עומן
באש"י: **לנפשיה.** להוילא ממון מחזירו
לעצמו: **ממונה בעי לשלומי.** אותו
ממון שהוילא חייב להחזיר: **לחבריה.**
שכר עדי שקר להוילא מנה מראובן
לשמעון: **פשיעה דאורייתא הוא.**
דחייב בדיני שמים: **אם לא יגיד.**
במאי קא משמע מדקפיד להגדה
משמע שאינו מגידין מתחייב זה ממון
ועוד ק"ל (וטעם דף ב): כל מקום
שנאמר עד הרי כאן שני עדים עד
שפטר לך הכתוב אחד כדכתיב לא
יקום עד אחד בלשן בדיני (דברים יט):
אלא כחד. שמתחייב שבעה וצדיני
שמים מחייב דלי הוה מסקיד מחייב
ליה שבעה ודלמא לא הוה משמע
בשיקרא ומשלים: וכו' ליקא. דחייבין
בדיני שמים: **העושה מלאכה במי
חטא.** ששקל כנגדן משקלות במסכת
גיטין (דף נג.) וכן נפסקין במלאכה: **פטור
מדיני אדם.** דהיקז שאינו ניכר לא
שמיח היקז. וכולהו הני חייבין מתנייתא
כינהו: **המכשית.** תקע לו בזאנו פתאים
וצעמו דלא עבד ביה מעשה בגופו:
ר"מ מחייב בדיקון. פלוגמיהו מפרשא
בהמניא את הכד (לעיל דף נג.) בנתקל
פושע ובמסקין ונקי: **אלא כסויי
כסיה.** שלא תצער זה האש
מחר: **דברי הרב שושע.** והיה להם
שלא יעידו: **והוא שחטרה.** הא דתנן
נפלה בלילה פטור כגון שחטרה
הכנתה והפילה הכותל דלגוס הוא:
אלא לא חטרה. אלף מעצמה נפלה:
תחילתו בפשיעה. אלל נפילה דעצד
למיפל: **וסופו באונס.** דהא לא נפלה
אלף חטרה: **הניחא למאן דאמר
כו'. פלוגמא היא** בנזק המפקד
(ב"מ דף מב.) מרי לישני דש"ס אלינא
דרי יוסף: **ה"ג אלף מפני בכחל**
כדי ואפילו לא חטרה: **הניחא**
בחמה כו' אמר רבה ואפילו
חטרה. ובכחל כריא: **חמלוס**
בפשיעה. שהניחה בחמה ופשיעה
היא אלל פתיחת הדלת דלמרינן
לקמיה כל תחנות שכולה לעשות
עושה אגב עברה: **וסופו באונס:**
שחטרה: עזרקה. תחנות:

בכחל רעוע אמר מר "הכופף קמתו של
חבירו בפני הדליקה היכי דמי אילימא
דמטיא ליה ברוח מזויה יבדיני אדם נמי
נחייב יאלא דמטיא ברוח שאינה מזויה
ורב אשי אמר יממון אתמר משום רשויה
טמון באש: אמר מר "השוכר עדי שקר
ה"ד אילימא לנפשיה יממונא בעי שלומי
ובדיני אדם נמי נחייב יאלא לחבריה
והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו
במאי עסקינן אילימא בבי תרי פשיטא
דאורייתא הוא יאם לא יגיד ונשא עונו
יאלא בחד ותו ליכא והאיכא (סימן העושה
בסם ושליח חבירו נשבר) ה"העושה מלאכה
במי חטאת ובפרת חטאת פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים והאיכא והנותן סם המות
בפני בהמת חבירו פטור מדיני אדם וחייב
בדיני שמים והאיכא ה"השולח את הבערה
ביר חרש שומה וקפן פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים והאיכא ה"המבעית את
חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים
והאיכא נשברה כדו ברה"ד ולא סלקה
נפלה גמלו ולא העמידה ר"מ מחייב בהזקן
וחכ"א פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים
אין מהא איכא טובא והני אצטריכא ליה
מהו דתימא בדיני שמים נמי לא ליחייב
קמ"ל הפורץ גדר בפני בהמת חבירו מהו
דתימא כיון דלמסתר קאי מה עביד
בדיני שמים נמי לא ליחייב קמ"ל הכופף
קמתו של חבירו נמי מהו דתימא לימא מי
הוה ידענא דאתיא רוח שאינה מזויה ובדיני
שמים נמי לא ליחייב קמ"ל ולרב אשי
דאמר נמי טמון איתמר מהו דתימא אנא
כסויי כסיתיה ניהלך ובדיני שמים נמי לא
ליחייב קמ"ל והשוכר עדי שקר נמי מהו
דתימא לימא דברי הרב ודברי התלמיד
דברי מי שומעין ובדיני שמים נמי לא ליחייב
קמ"ל והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו
נמי מהו דתימא מי יימר דכי הוה "איתנא)
מסהדינא ליה הוה מודה דלמא הוה משתבע
לשקרא ובדיני שמים נמי לא ליחייב קמ"ל:
נפרצה בלילה או שפרצוה לסטים כו': אמר
רבה והוא שחטרה אבל לא חטרה מאי
חייב היכי דמי אילימא בכחל כריא כי לא
חטרה אמאי חייב מאי ה"ל למעבר אלא

בכחל רעוע כי חטרה יאמאי פטור תחלתו בפשיעה וסופו באונס הוא
הניחא למ"ד "תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור אלא למ"ד תחילתו
בפשיעה וסופו באונס חייב מאי איכא למימר אלא מתני' בכחל כריא
ואפילו לא חטרה וכי איתמר דרבה אסיפא איתמר הניחה בחמה או
שמשרה לחרש שומה וקפן ויצתה והזיקה חייב אמר רבה יואפי' חטרה
לא מבעיא היכא דלא חטרה דכולה בפשיעה הוא אלא אפי' חטרה
נמי מהו דתימא הויה לה תחילתו בפשיעה וסופו באונס קמ"ל דכולה
פשיעה היא מ"מ דאמר ליה מידע ידעת דכיון דשבקתה בחמה כל
ימצדקא דאית לה למיעבר עברא ונפקא: הוציאה לסטים לסטים חייבין:
פשיטא

חייב בדיני שמים ושמא אין כל כך חידוש: **בסווי' כסיתיה.** וא"ת גליי ודוע למקום למה נחמין אש לטובה אש לרעה וי"ל דאפי'
במתכין לטובה שלא ימרה לשרוף ויכול להזיל בעל הבית כחך כן מ"מ בדיני שמים חייב דלחייב ליה לאזהורי ולאקטרי אדעתיה שלא יצא לו
הפסד נזק: **מהו דתימא הויה לה תחלתו בפשיעה וסופו באונס קמ"ל** דברוזה פשיעה היא. ק"ק דה"ל למימר מהו דתימא כולה אונס הוא
וכגון שנעל כל כך יפה שאינה יכולה ללאת אלף בחמירה קמשמע לן דפושע הוא אלל חמירה שהניחה בחמה:

אילימא דמטיא ליה ברוח מזויה בדיני אדם נמי ליחייב. וא"ת
כיון שאין חילוק בין מקרב דבר אלל האש ובין מקרב
האש אלל הדבר אמרינן בפרק כל הנשרפין (פסחים דף עז.
סו.) כפתו במקום שסוף חמה או צינה לבא פטור לחייב למ"ד
אשו משום חזיו וכן כפתו לפני ארי
ו"ל דודאי אי כפתו והציאו במקום
שסוף חמה או צינה לבא או ארי
חייב אלל התם מיידי שפכו במקום
שהיה ולא היוזו ממקומו ולא היו
מזמזם הוילא והחמה והצינה והארי
אין עליו נשעת כפיתא וההיא
דלמקיל עליה דקא דמילא אפילו
כפתו והציאו שם ואח"כ אתקיל
פטור דדמי לזורק חץ ותרסין בידי
ואפילו קדם הוא ונטלו פטור וא"ת
ההיא דהשקן זו את הנחש דפטור
למ"ד מעצמו הוא למכיש אמאי פטור
לפי מה שפירש שצמעתין דפי פרה
(דף נג.) ששם ידו לתוך פיו
והשקן ליחייב משום אשו דודאי הנחש
יזיק האדם וי"ל דשאי התם שאין
הארכ עדיין נעלוס:

במונא בעי דש"מ. וכי תימא
פטור מדיני אדם משום
דלא ידעי' ששם עדי שקר מ"מ כיון
שאם היינו יודעים ששם עדות שקר
משלם אין שייך למיתני פטור מדיני
אדם: **אלא דחבריה.** כגון שאין
לחבריה מה לשלם או שהלך לתדינת
הים או כגון שאין אנו יודעים ששם
עדי שקר ודוקא שוכר אלל אמר
פטור מדיני שמים דכדור שלא ישמעו
לו דאין נראה לומר דנקט שוכר
לאשמעינן דאפי' שוכר פטור מדיני
אדם שאין זה שום חידוש ולקמן לא
עבד דכריכתא אלל מדיני שמים ועוד
דבפירקין תנן (דף נט.) השולח את
הבערה ביד חש"י פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים שלח ביד פקח הפקח
חייב משמע דשולח פטור אף מדיני
שמים: **פשיטא אם לא יגיד**
וכו'. וא"ת ה"מ כשעבר על שבעתיו
כדכתיב ושעמה קול אלה וי"ל דה"ק
קרא כשעבר (א) דצדק שאם לא יגיד
היה נזשא שם או יציא קרבן שבעה
אלל בלא שבעה נמי איכא נשיאות
עון כדמוכח במתני' בלחם דיני
ממונות (פסחים דף נג.) ודוקא ב"ד
דכשאומורים אין אנו יודעים להעיד
שז אינם יכולין להעיד דכיון שהגיד
שז אינו חוזר ומגיד והיינו אש לא
יגיד דקרא אלל חזק לנ"ד אין לחוש
שיכול לחזור ולהעיד:

העושה מלאכה במי חטאת.
עד שלא נתן האפר
כדמניא בנזק פרה (פ"ד מ"ד) פרה
נפסקת במלאכה עד שחשפה אפר
והמלאכה פוסלת בנזק עד שישים
האפר לתוכה ונפסקה יליף מקרא יכול
אף קדשן מ"ל למשמרת למי נדה
ולא שכבר מי נדה: **פטור מדיני**
אדם. בפי' היזקין (גיטין נג.) פריך
מיניה למ"ד היקז שאין ניכר שמיח
היקז: **אבל הני אצטריך ליה.**
וא"ת הנותן סם המות נמי חידוש הוא
למיתני כדלמרינן לעיל (דף מז.)
דאפילו סם המות דלא עבידא דלכלה
חייב בדיני שמים ושמא אין כל כך חידוש: **בסווי' כסיתיה.** וא"ת גליי ודוע למקום למה נחמין אש לטובה אש לרעה וי"ל דאפי'
במתכין לטובה שלא ימרה לשרוף ויכול להזיל בעל הבית כחך כן מ"מ בדיני שמים חייב דלחייב ליה לאזהורי ולאקטרי אדעתיה שלא יצא לו
הפסד נזק: **מהו דתימא הויה לה תחלתו בפשיעה וסופו באונס קמ"ל** דברוזה פשיעה היא. ק"ק דה"ל למימר מהו דתימא כולה אונס הוא
וכגון שנעל כל כך יפה שאינה יכולה ללאת אלף בחמירה קמשמע לן דפושע הוא אלל חמירה שהניחה בחמה:

יד א ב ג מ"י פ"ד
מהלכות נ"מ הל' י
סמג עין פט טושי"ע ח"מ
סי' מ"ח סעיף יא:
בז ד מ"י שם טושי"ע שם
עדות הלכה א סמג
לחזן כה טושי"ע ח"מ סי'
לכ סעיף ב:
יד ו מ"י שם טושי"ע שם
בג"ה:
יד ז מ"י שם סמג שם
וטושי"ע שם:
יב ח מ"י שם סמג שם
טושי"ע ח"מ סי' כח
סעיף א:
כ ט מ"י פ"ח מהלכות
עדות הלכה א סמג
עין קח טושי"ע שם ועין
בכ"מ ובכ"י שם:
כא י מ"י שם פ"ח הל' ז
סמג שם טושי"ע שם:
כב ב מ"י פ"ח מהל' חובל
ומזיק הלכה ה ועין
בכ"מ:
כג ל מ"י פ"ד מהל' נזק
מזון הלכה ה סמג
עין פט טושי"ע ח"מ סי'
סעיף א:
כד מ מ"י פ"ח מהלכות
חובל ומזיק הל' א סמג
שם טושי"ע ח"מ סי' כח
סעיף ב:
כה ג מ"י פ"ד מהל' נזק
מזון הלכה א סמג
עין קח טושי"ע ח"מ סי'
סעיף א:
כו ס מ"י שם הל' ה
טושי"ע שם סעיף ה:

מוסף רש"י

העושה מלאכה במי
חטאת. שקל כנגדן
משקלות. ופרה וכל חשפה
נפסקת במלאכה וליקטו
(נח.) מי חטאת פרה
אליהם וכן פרה עצמה
נפסקת במלאכה. דכתיב
(במדבר יט.) אשר לא עלה
עליה עול. ובמי חטאת
כתיב למשמרת למי נדה.
והניחא כפרי מה ח"ל
שיטל אין לי שפחה מלאכה
פוסלת אלף בפרה ומזון
אף בנזק מ"ל למשמרת
למי נדה. כלומר שיהיו
משומרות לנזק ולא לנדר
אחר (גיטין נג.) פטור
מדיני אדם. לשלם וחייב
בדיני שמים. פירענות
לשלם לנשעים שנתכין
לפסקת אל שראל (נח.)
נשברה כדו ב"י וחייב
בדיני שמים. משום דלא
סליק (דע"ה טז.)

כו א ב מ"י פ"ד מהל' טקן ממון הלכה ג וע"י נהגות ונח"מ סמג עשין קט טו"ע ח"מ פ"י ע"ד סעף ג: כח ג מ"י שם סמג שם טור ש"ע ח"מ פ"י ע"ד סעף ג: כט ד ה מ"י שם הל' יא טו"ע שם ס"ט: לו ז מ"י פ"י מהלכות אצ"ה הלכה י סמג עשין קט טו"ע ח"מ פ"י רסו סעף טו:

מוסף רש"י

כרלן נכנסו תחת הבעלים. מתחייבין בנזקין כנעלים (לע"ד חז"ל). שומר אבדיה. שם אבדיה והנעשה אל תוך ביתו כדמכר ואספחו אל תוך ביתו (ב"מ פב.). רבה אמר בשומר חנם דמי. ואינו חייב אלא בפשיעה (ב"מ סט.). רבי יוסף אמר בשומר שכר דמי. שכן מלוא (שם ושבועות מו.).

פשיטא כיון דאפקוה קיימא לה ברשותיהו דב"מ. דהולאה לגולה איירי מחייב כדמוקי לה בירושלמי וא"ת ומנליה דקיימא ברשותיהו אפי' להתחייב על מה שהיה מוקף להכי קאי דקתני ואלתה והויקה ליה לא למימר דמי היכי דמסרה לשומר חנם והשולל נכנסו תחת בעלים ה"ה גזלן דלמלא שומר הוא דמחייב אבל גזלן לא דמנינו דברים שהשומר חייב והגזלן פטור שהרי נכנסה בהמה הנכנסה דהדרא וזכירות שהרקיעו מקלט מוכח בהגזל קמא (לקמן ד' טז:) דגזלן אומר לו הרי שלך לפניך משום דלא חשיב שנינו ולא קנינהו ופטור אפילו בפשיעה דלא קבל עליו שמירה אבל שומר כיון שמתחייב נכנסה דלא דר' ובהרקיעו כולם אס נעשו בפשיעה כמו כן יתחייב נכנסה דהדרא ובהרקיעו מקלטם כיון דקבל עליו שמירה דלמלא לא יתחייב כזה כמו כזה שאין השומר קונה בשנינו ואפילו שאל דק"ל דאף לשולל שמיין כדרכ כהנא ורב אפי' (לע"ד ד' יא.) ואין לומר דמתחייב לפי שאין יכולין לקיים בה מזה השנה דמתשלם מגופו דנשן ורגל איירי מחייב ויש כאן השנה מעליה כשמתחייב אותה לנעלים ו"ל דסגרה הוא דגזלן נכנס תחת הנעלים דכיון שהולא מרשות בעלים שהיו חייבין בשמירתה ואין הנעלים יכולים לשומרה לפי שגזלה מהם יש על הגזלן לשומרה ולענין מוקף אקרו בעלים כל מי שצדו לשומרה ולא דמי לתפסו נזק לר"ע (לע"ד ד' יא.) דלפי' שומר חנם אינו על חלק חבירו דשותף אין מתכוין להחזיק רק בשלו ואינו צא להוליא חלק חבירו מרשותו כמו גזלן ועוד כיון דגזלן קמה ליה ברשותיה גס לענין אונסין יש לחשב בעלים יותר משותף והכי משמע לישנא דקמה ברשותיהו לכל מילי (א) מה שהוא ברשותו לכל מילי יש לו להועיל כאן:

המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו חייב. ואע"פ שאין הבהמה שלו חייב מטעם שן ורגל דלע"ג דכמינ צעירה כדדיה חשיבה הואיל והוא עשה כמו מדליק פשתנו של חבירו בנרו של חבירו אבל אין לפרש דמחייב מטעם אש דברי הויקא והכי כאלו נותן לשם אש ואע"ג דפטרינן נותן סס המות לפני בהמת חבירו שאני הכא או משום דה"ל שלל תאכל דאמר לעיל (דף מו:) דל"כ מטעם זה ה"ל להחייב (א) אפילו ברה"ר ולא משמע שזו דוכתא דלחייב ברשות הרבים שן אפילו מתקרב בהמתו אלא הפירות ומעמידה עליהו: **הבישה** אמרת לך. ותחילה היה סובר דמעמיד בהמה היינו שמתחייב בידו האפסר ומוליכה ממנו על הקמה ומעמידה שם ולהכי הוה פשיטא טפי: **וליסמים** נמי שהבישה. לגולה מיירי כדמוקי לה בירושלמי ולא חשיב לה מילתא דפשיטא כמו שהיה חושב המקשה ולא חיש לפרש למה אין פשיטא לפי שקל להבין: **בהחיא** הנאה דלא קבעי ליתב ריפתא לעניא. משום דעוסק במלוה ודוקא נשעה דמתעסק בה גזון שוטח לאורכה או משום עסק שרץ לה לאכילה אבל נשכיל שאכילה נביתו לא יפטר מלמיתב ריפתא לעניא כיון שיכול לקיים שמהם כדמוכח בסוכה (דף כה. וסו.) דלא נפקא לן מקרא דעוסק במלוה פטור מן המלוה ועוד דכפרק אין בין המודר (מ"ד ג:) אמר דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ולי פטרת ליה כל זמן שהאכילה נביתו שכיח והוא פסק ר"ח וה"ג דהלכה כרב יוסף משום דאמרין צאין בין המודר (שם) דכ"ע אית להו פרוטה דרב יוסף ואפילו מאן דשרי למודר להחזיר אכילה לא שרי אלא משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ואור"י דלינה ראה כלל דגם רבה מודה לרב יוסף דעוסק במלוה פטור מן המלוה אלא דס"ל דלא נעשה שומר שכר בך ומ"מ הוא נהנה לכן אסור למודר אבל לא הוה שומר שכר ואין לדקדק נמי בשמעתי דהלכה כרב יוסף דמשני רב יוסף לעולם בניגתו המשחמת וקמ"ל דלא בעינן דעת בעלים כדרכי אלעזר והכי מוקי לה סוגיא דאלו מציאות (ב"מ ד' טו. וסו.) כי נראה דרבה קבלה מרב יוסף דקרא דר"א אמי ורבה נמי שהיה מדקדק מתחילה דכשומר חנם דמי לא משמע ליה קרא אלא אסמכתא בעלמא דהא טעמא משום דמאי הנאה קא מני ליה כלעיל ולא פליגי רבה ורב יוסף אלא בסגרה בעלמא וה"פ דהיה דאלו מציאות (שם ד' לא.) אי דמנטרל לרבה דלית ליה מפשיעה לרב יוסף דלית ליה מגניבה ואכילה פשיטא דלמלא לא כרץ קרא (א) ונראה לר"י דהלכה כרבה בכל מקום לגבי רב יוסף בר משדה ענין ומחלה דליתא נמי שמת (ב"ב ד' קמג.) ואין לפרש דהיינו דוקא כגבה נמרא כמו שיש מפרשים מדאמר נמי שחחו (גיטין ד' עד: וסו.) ותקברא והא ק"ל כרבה ובהא אין הלכה כרשב"ג ואין לומר דשמת בהיה מילתא קיימא לן דהלכה כרבה דהוה ליה למימר והא ק"ל צהא הלכתא כרבה דאמר ובהא אין הלכה כרשב"ג ועוד דכפרק המפקיד (ב"מ מג.) גבי מפקיד מעות אצל שולמי מותרים ישחמש בהן (ל'אוריס) לא ישחמש בהן) לפיכך אס אבדו חייב באתרוסם קאמר רב נחמן דק"ל כוותיה דרבי נאנסו לא דמשום שהמירו לו חכמים להשחמש בהן אינו נעשה רק שומר שכר א"כ באלו מציאות (שם דף טו.) גבי מה יהא נדמים רבי טרפון אומר ישחמש בהן לפיכך אס אבדו חייב באתרוסן לא הוה אלא ש"ס כמו שאמר שם לרבה ואין לומר דהתם מודה רב נחמן דחייב באתרוסן משום היתר שחמש משום דכלאו הכי היה שומר שכר שהיה שומר אכילה דאין זה סגרה דמשום שני (א) סברת דפטור מלמיתב ריפתא לעניא ועוד דמותר להשחמש לא יעשה נשכיל כך שולל אלא ש"ס בעלמא ועוד יש להניח ראה דהלכתא כרבה כדמוקי סתמא דמגראס) מחייתין דהאומנין (ב"מ דף טו.) הללוהו על המשכון שומר שכר אלעזר דאמר במלוה חבירו על המשכון ואבד ישבע ויעול מעותיו ולרב יוסף הו"מ לאוקמה אפילו כרבי אלעזר דלמסקנא מוקי כוליהו אליהו ופולגמיהו במלוה לרץ למשכון אי מלוה קעניד אי לא פי' שרץ למשכון להשחמש בו ופומח לו והולך מהלואתו כך פירש הכס נקוטערס וא"כ הו"מ לאוקמה מחייתין צאין לרץ למשכון דכ"ע

כיון דאפקוה. איכא משיכה ושינוי רשות דהוה קנינה לכל מילי: דקמו לה באפה. שלא משכוח אלא עמדו בפניה לכל דל שלא תלך אנה ואנה אלא לקמה לאכול: **מעמי**. משמע שאחזוהו בידו ומוליכה לקמה: **הבישה**. במקל אחרת לן בהיה דהמעמיד ומשום הכי מחייב: **וליסמים** נמי דהבישה. במקל ואשמועינן מחייב דהבישה במקל זו היא משיכה: **אלא סתמי** דשומר. והכי משמע מסרה שומר לרועה נכנס הרועה תחתיו ואולי בעלים ומשמעו דינא נדמי שני והראשון מסתלק: **שומר שמשכר לשומר פייס**. אפילו צאונסין דאמר ליה מפקיד את מהימנת לי בשבועה איכא לא מהימן לי בשבועה שאנסה כפ' המפקיד (ב"מ יא:) **לברויליה**. לתלמידו: **שומר אכידה**. הכנים אכידת חבירו לביתו כדכתיב ואספחו אל תוך ביתך וגו' (דברים כג:) **דלא צעי למיכס רפסא לעניא**. דהעוסק במלוה פטור מן המלוה מוצלמתן דכר"י נפקא לן נכס' סוכה (ד' כה.):

החזירה למימסר לברויליה איכא דאמרי מדקתני מסרה לרועה ולא קתני מסרה לאחר ש"מ מאי מסרה לרועה מסר רועה לברויליה דאורחיה דרועה למימסר לברויליה אבל לאחר לא לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא "שומר שמסר לשומר חייב אמרי לא דלמא אורחא דמילתא קתני והוא הדין לאחר: איתמר "שומר אבדיה רבה אמר בשומר חנם דמי רב יוסף אמר "כש"ש דמי רבה אמר בשומר חנם דמי מאי הנאה קא מני ליה רב יוסף אמר "כש"ש דמי "בהחיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוה "כש"ש איכא דמפרשי הכי רב יוסף אמר "כש"ש דמי כיון דרחמנא שעבדיה בעל כורחיה הלכך "כש"ש דמי (סימן החזירה לעולם השב חייא אמרת נשכר שכר) איתביה רב יוסף לרבה החזירה

לחזיק רק בשלו ואינו צא להוליא חלק חבירו מרשותו כמו גזלן ועוד כיון דגזלן קמה ליה ברשותיה גס לענין אונסין יש לחשב בעלים יותר משותף והכי משמע לישנא דקמה ברשותיהו לכל מילי (א) מה שהוא ברשותו לכל מילי יש לו להועיל כאן:

המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו חייב. ואע"פ שאין הבהמה שלו חייב מטעם שן ורגל דלע"ג דכמינ צעירה כדדיה חשיבה הואיל והוא עשה כמו מדליק פשתנו של חבירו בנרו של חבירו אבל אין לפרש דמחייב מטעם אש דברי הויקא והכי כאלו נותן לשם אש ואע"ג דפטרינן נותן סס המות לפני בהמת חבירו שאני הכא או משום דה"ל שלל תאכל דאמר לעיל (דף מו:) דל"כ מטעם זה ה"ל להחייב (א) אפילו ברה"ר ולא משמע שזו דוכתא דלחייב ברשות הרבים שן אפילו מתקרב בהמתו אלא הפירות ומעמידה עליהו: **הבישה** אמרת לך. ותחילה היה סובר דמעמיד בהמה היינו שמתחייב בידו האפסר ומוליכה ממנו על הקמה ומעמידה שם ולהכי הוה פשיטא טפי: **וליסמים** נמי שהבישה. לגולה מיירי כדמוקי לה בירושלמי ולא חשיב לה מילתא דפשיטא כמו שהיה חושב המקשה ולא חיש לפרש למה אין פשיטא לפי שקל להבין: **בהחיא** הנאה דלא קבעי ליתב ריפתא לעניא. משום דעוסק במלוה ודוקא נשעה דמתעסק בה גזון שוטח לאורכה או משום עסק שרץ לה לאכילה אבל נשכיל שאכילה נביתו לא יפטר מלמיתב ריפתא לעניא כיון שיכול לקיים שמהם כדמוכח בסוכה (דף כה. וסו.) דלא נפקא לן מקרא דעוסק במלוה פטור מן המלוה ועוד דכפרק אין בין המודר (מ"ד ג:) אמר דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ולי פטרת ליה כל זמן שהאכילה נביתו שכיח והוא פסק ר"ח וה"ג דהלכה כרב יוסף משום דאמרין צאין בין המודר (שם) דכ"ע אית להו פרוטה דרב יוסף ואפילו מאן דשרי למודר להחזיר אכילה לא שרי אלא משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ואור"י דלינה ראה כלל דגם רבה מודה לרב יוסף דעוסק במלוה פטור מן המלוה אלא דס"ל דלא נעשה שומר שכר בך ומ"מ הוא נהנה לכן אסור למודר אבל לא הוה שומר שכר ואין לדקדק נמי בשמעתי דהלכה כרב יוסף דמשני רב יוסף לעולם בניגתו המשחמת וקמ"ל דלא בעינן דעת בעלים כדרכי אלעזר והכי מוקי לה סוגיא דאלו מציאות (ב"מ ד' טו. וסו.) כי נראה דרבה קבלה מרב יוסף דקרא דר"א אמי ורבה נמי שהיה מדקדק מתחילה דכשומר חנם דמי לא משמע ליה קרא אלא אסמכתא בעלמא דהא טעמא משום דמאי הנאה קא מני ליה כלעיל ולא פליגי רבה ורב יוסף אלא בסגרה בעלמא וה"פ דהיה דאלו מציאות (שם ד' לא.) אי דמנטרל לרבה דלית ליה מפשיעה לרב יוסף דלית ליה מגניבה ואכילה פשיטא דלמלא לא כרץ קרא (א) ונראה לר"י דהלכה כרבה בכל מקום לגבי רב יוסף בר משדה ענין ומחלה דליתא נמי שמת (ב"ב ד' קמג.) ואין לפרש דהיינו דוקא כגבה נמרא כמו שיש מפרשים מדאמר נמי שחחו (גיטין ד' עד: וסו.) ותקברא והא ק"ל כרבה ובהא אין הלכה כרשב"ג ואין לומר דשמת בהיה מילתא קיימא לן דהלכה כרבה דהוה ליה למימר והא ק"ל צהא הלכתא כרבה דאמר ובהא אין הלכה כרשב"ג ועוד דכפרק המפקיד (ב"מ מג.) גבי מפקיד מעות אצל שולמי מותרים ישחמש בהן (ל'אוריס) לא ישחמש בהן) לפיכך אס אבדו חייב באתרוסם קאמר רב נחמן דק"ל כוותיה דרבי נאנסו לא דמשום שהמירו לו חכמים להשחמש בהן אינו נעשה רק שומר שכר א"כ באלו מציאות (שם דף טו.) גבי מה יהא נדמים רבי טרפון אומר ישחמש בהן לפיכך אס אבדו חייב באתרוסן לא הוה אלא ש"ס כמו שאמר שם לרבה ואין לומר דהתם מודה רב נחמן דחייב באתרוסן משום היתר שחמש משום דכלאו הכי היה שומר שכר שהיה שומר אכילה דאין זה סגרה דמשום שני (א) סברת דפטור מלמיתב ריפתא לעניא ועוד דמותר להשחמש לא יעשה נשכיל כך שולל אלא ש"ס בעלמא ועוד יש להניח ראה דהלכתא כרבה כדמוקי סתמא דמגראס) מחייתין דהאומנין (ב"מ דף טו.) הללוהו על המשכון שומר שכר אלעזר דאמר במלוה חבירו על המשכון ואבד ישבע ויעול מעותיו ולרב יוסף הו"מ לאוקמה אפילו כרבי אלעזר דלמסקנא מוקי כוליהו אליהו ופולגמיהו במלוה לרץ למשכון אי מלוה קעניד אי לא פי' שרץ למשכון להשחמש בו ופומח לו והולך מהלואתו כך פירש הכס נקוטערס וא"כ הו"מ לאוקמה מחייתין צאין לרץ למשכון דכ"ע

(א) לעיל מד: (ב) לעיל יא: ב"מ יא: (ג) ב"מ כט. פ"ב שבעות מד: (ד) (דברים יא, י) (ה) (ד"ה שלחן, יא) (ו) (ד"ה הא, יא) (ז) (ב"מ מג, א) (ח) מהר"ש בשם מה' שם אבדיה דמלת סברות ל"ל שפירות, (ט) (ב"מ פב.)

הנהגות הב"ח
(א) תוס' ד"ה פשיטא וס' דמה שהוא ברשותו:

הנהגות הגר"א
[א] תוס' ד"ה המעמיד כו: אפילו ברה"ר כו: נ"ב אצל הרשב"א פסק דחייב: [ב] ד"ה נהיה"ל מי אלא דוקא כו: נ"ב והג"א (פ"ב) דסוכה וע"ש גר"ן וע"פ פתני דשעה שעוסק אפילו יכול לקיים שמהם פטור ע"ש: [ג] בא"ד ונראה לר"י דהלכה כו: נ"ב ור"י ורמב"ם מולקין ע"ז:

לו א מ"י פ"ד מהלכות
גניבה הלכה א':
ל ב מ"י פ"א מהל'
שכירות הל' ב סמג
ענין פט טו"ע ח"מ ס'י
שט טפ"ק יב:
ל ג מ"י שט טו"ע שט
ספ"ק ב:
ל ד מ"י שט סמג שט
טו"ע ח"מ ס'י שט
ספ"ק ב:
ו מ"י פ"ח מהלכות
שאלה ופקדון הל' א':
מא ד מ"י פ"ג מהלכות
מקדמות הלכה יא
סמג ענין סו טו"ע ח"מ
ס'י שט ספ"ק ב:

מוסף רש"י

שכן משלם ככל בטרען
טענת לסטים מזויין.
לענין מיפטר בהשלמות
הר' אונס וטוען טענת
גנב הר' לענין כפל אם
נשבע ונאלץ עדים שהיא
אלו, תאמר בשאלה שאינו
נא ליד כפל דמי טוען
ואמר לקטים מזויין נא
עלי וטען מחייב את עצמו
בנקד (ב"מ דף כה). קרנא
בלא שבוועה עדיפא
מכפילא בשבוועה. אין
זו פשוטה דקרנא דמחייב
ליה לשלול ממי טוען
לקטים מזויין טענה ואפילו
לא נשבע לשקר עדיפא
להיות חמורה משומר שכן
הוא ליד כפל אם כפר
ושבע על כך לשקר ואם
אמר אחר פטור מן
הקנא (שם). השוכר פרה
מחייבו ונגנבה. אע"פ
שהוכר חייב בגניבה
ואבדה, מכל מקום אם
רואה לשקר ולישבע היה
נפטר בטענה, הלך ר' אהר
אמר נגנבה מחייב עצמו
בנקד נקנה לו הכפל (ב"מ
דף כה). שוכר כנושא שכן
דמי. הו"ל והלואיהו הוא
אלו, אע"פ שנתן שכן
שעלמו שומר שכן הוא,
דל לא ידע שכן הוא
שאל וחיוב בחוקין, השתא
דכיון לא היה לה
שאל וחיוב שומר שכן
(ב"מ דף כה). שוכר כנושא
הגם דמי. דקא ידע אגר
מלכותו ואינו נוטל שכן על
שמירתו (שם).

לא אם אמרת בשומר חנם. נראה דקאי אהא דנעני למילף
בשלהי המפקיד (ב"מ דף מא: ושם) שליחות יד בשומר שכן
משומר חנם אע"ג דשומר שכן מתחייב קרנא בלא שבוועה קסבר
האי תנא כפילא בשבוועה עדיפא מקרנא בלא שבוועה ותימה
לאחר תנא מנלן דפרשה ראשונה
לאחרת בשומר חנם ושהיה בשומר
שכן אפיון תנא דפרק השואל (שם
דף נד:) לא קיימא לן אלא משום
דקרנא בלא שבוועה עדיפא ועוד
קשה דבמקור גבי ק"ו שאין עליו
משוועה דפרק מה לשומר שכן שכן
משלם תשלומי כפל כו' כלומר ולכן
דין הוא שיתחייב בגניבה ואבדה
אדרבה כיון דחמור הוא ה"ל לומר
שלא יתחייב כדי שיתחייב כפל וי"ל
דהא פשיטא דעדיפא חומרה דקרנא
בלא שבוועה מחמורה דכפילא בשבוועה
דמי יודע שיהא ליד כן ולכן יש
לנו להעמיד פרשה שניה שחייב קרנא
בגניבה בשומר שכן שהוא חמור
ופרשה ראשונה שפטור בשומר חנם
דדבר פשוט הוא שזה חמור מזה
אלא לעשות פירכא על ק"ו שפיר
פרכינא מכפל אע"פ שהוא חמורה
קטנה כיון שאין בלא שבוועה שיש
בלא שבוועה אחרת חמורה ממנה
והאי תנא דבמקור דקסבר קרנא
בלא שבוועה עדיף מכפילא בשבוועה
ס"ל דאפי' פירכא אין לעשות ממנה
מפני שזה קולתו גרמה לו שמתחייב
בכפל וזה חומרתו גורמת לו שפטור
מכפל וכה"ג איכא בריש ב"מ (דף
ד. ושם) גבי ר' חייא תורת הו"מ
לא פריך. **נמצא שש פס"ה**
תשלומי כפל בטוען טענת לסטים
מזויין. אלא אי גזלן הוא נחא דטוען
טענת גזלן ונמנא שהוא בידו לא
משלם כפל ואל"ת אחי נמנא ש"ש
משלם כפל בטוען טענת גנב דכעלים
ושמא אין שייך כפל בטוען טענת
גנב זעין אי ואל"ת שייך אין לחוש
אי המ"ל ולטעמין ולא קאמר:
קסבר האי תנא קרנא בלא
שבוועה עדיפא. ואל"ת
ורב יוסף דס"ל לעיל אליה דההוא
תנא דלקטים מזויין (הוא ונס סובר
אותו תנא כפילא בשבוועה עדיף א"כ
מנלן גניבה ואבדה בשאל דמשומר
שכן לא ילף וכן יש להקשות לרבי
יוחנן דאסיקנא לעיל אליה דקסבר
לקטים מזויין גנב הוא ובהמפקיד
(ב"מ דף מא:) מוכח דקסבר כפילא
בשבוועה עדיפא בשמעתא דשליחות
יד לריבה סקרון וכן סבר ההם ר"א
ובמרוצה (לקמן דף עט: ושם) ס"ל דמי
מיטמר מאינשי גנב הוא אע"פ
שכעלים רואין ומסתמא ס"ל הכי בלקטים מזויין וי"ל דנפקא להו
מורי ישאל וי"ו מוסיק על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון ותחתון
מעליון דממיק בפרק השואל (ב"מ דף נה. ושם) ולאותה מסקנא
לא נצטרך ק"ו של ברייתא זו והא דמיימית ליה ההם היינו מקמי
דמיקו ליה מורי ישאל וילמד מתחתון מעליון:

לא אם אמרת בשומר חנם. נראה דקאי אהא דנעני למילף
בשלהי המפקיד (ב"מ דף מא: ושם) שליחות יד בשומר שכן
משומר חנם אע"ג דשומר שכן מתחייב קרנא בלא שבוועה קסבר
האי תנא כפילא בשבוועה עדיפא מקרנא בלא שבוועה ותימה
לאחר תנא מנלן דפרשה ראשונה
לאחרת בשומר חנם ושהיה בשומר
שכן אפיון תנא דפרק השואל (שם
דף נד:) לא קיימא לן אלא משום
דקרנא בלא שבוועה עדיפא ועוד
קשה דבמקור גבי ק"ו שאין עליו
משוועה דפרק מה לשומר שכן שכן
משלם תשלומי כפל כו' כלומר ולכן
דין הוא שיתחייב בגניבה ואבדה
אדרבה כיון דחמור הוא ה"ל לומר
שלא יתחייב כדי שיתחייב כפל וי"ל
דהא פשיטא דעדיפא חומרה דקרנא
בלא שבוועה מחמורה דכפילא בשבוועה
דמי יודע שיהא ליד כן ולכן יש
לנו להעמיד פרשה שניה שחייב קרנא
בגניבה בשומר שכן שהוא חמור
ופרשה ראשונה שפטור בשומר חנם
דדבר פשוט הוא שזה חמור מזה
אלא לעשות פירכא על ק"ו שפיר
פרכינא מכפל אע"פ שהוא חמורה
קטנה כיון שאין בלא שבוועה שיש
בלא שבוועה אחרת חמורה ממנה
והאי תנא דבמקור דקסבר קרנא
בלא שבוועה עדיף מכפילא בשבוועה
ס"ל דאפי' פירכא אין לעשות ממנה
מפני שזה קולתו גרמה לו שמתחייב
בכפל וזה חומרתו גורמת לו שפטור
מכפל וכה"ג איכא בריש ב"מ (דף
ד. ושם) גבי ר' חייא תורת הו"מ
לא פריך. **נמצא שש פס"ה**
תשלומי כפל בטוען טענת לסטים
מזויין. אלא אי גזלן הוא נחא דטוען
טענת גזלן ונמנא שהוא בידו לא
משלם כפל ואל"ת אחי נמנא ש"ש
משלם כפל בטוען טענת גנב דכעלים
ושמא אין שייך כפל בטוען טענת
גנב זעין אי ואל"ת שייך אין לחוש
אי המ"ל ולטעמין ולא קאמר:
קסבר האי תנא קרנא בלא
שבוועה עדיפא. ואל"ת
ורב יוסף דס"ל לעיל אליה דההוא
תנא דלקטים מזויין (הוא ונס סובר
אותו תנא כפילא בשבוועה עדיף א"כ
מנלן גניבה ואבדה בשאל דמשומר
שכן לא ילף וכן יש להקשות לרבי
יוחנן דאסיקנא לעיל אליה דקסבר
לקטים מזויין גנב הוא ובהמפקיד
(ב"מ דף מא:) מוכח דקסבר כפילא
בשבוועה עדיפא בשמעתא דשליחות
יד לריבה סקרון וכן סבר ההם ר"א
ובמרוצה (לקמן דף עט: ושם) ס"ל דמי
מיטמר מאינשי גנב הוא אע"פ
שכעלים רואין ומסתמא ס"ל הכי בלקטים מזויין וי"ל דנפקא להו
מורי ישאל וי"ו מוסיק על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון ותחתון
מעליון דממיק בפרק השואל (ב"מ דף נה. ושם) ולאותה מסקנא
לא נצטרך ק"ו של ברייתא זו והא דמיימית ליה ההם היינו מקמי
דמיקו ליה מורי ישאל וילמד מתחתון מעליון:

לא אם אמרת בשומר חנם. נראה דקאי אהא דנעני למילף
בשלהי המפקיד (ב"מ דף מא: ושם) שליחות יד בשומר שכן
משומר חנם אע"ג דשומר שכן מתחייב קרנא בלא שבוועה קסבר
האי תנא כפילא בשבוועה עדיפא מקרנא בלא שבוועה ותימה
לאחר תנא מנלן דפרשה ראשונה
לאחרת בשומר חנם ושהיה בשומר
שכן אפיון תנא דפרק השואל (שם
דף נד:) לא קיימא לן אלא משום
דקרנא בלא שבוועה עדיפא ועוד
קשה דבמקור גבי ק"ו שאין עליו
משוועה דפרק מה לשומר שכן שכן
משלם תשלומי כפל כו' כלומר ולכן
דין הוא שיתחייב בגניבה ואבדה
אדרבה כיון דחמור הוא ה"ל לומר
שלא יתחייב כדי שיתחייב כפל וי"ל
דהא פשיטא דעדיפא חומרה דקרנא
בלא שבוועה מחמורה דכפילא בשבוועה
דמי יודע שיהא ליד כן ולכן יש
לנו להעמיד פרשה שניה שחייב קרנא
בגניבה בשומר שכן שהוא חמור
ופרשה ראשונה שפטור בשומר חנם
דדבר פשוט הוא שזה חמור מזה
אלא לעשות פירכא על ק"ו שפיר
פרכינא מכפל אע"פ שהוא חמורה
קטנה כיון שאין בלא שבוועה שיש
בלא שבוועה אחרת חמורה ממנה
והאי תנא דבמקור דקסבר קרנא
בלא שבוועה עדיף מכפילא בשבוועה
ס"ל דאפי' פירכא אין לעשות ממנה
מפני שזה קולתו גרמה לו שמתחייב
בכפל וזה חומרתו גורמת לו שפטור
מכפל וכה"ג איכא בריש ב"מ (דף
ד. ושם) גבי ר' חייא תורת הו"מ
לא פריך. **נמצא שש פס"ה**
תשלומי כפל בטוען טענת לסטים
מזויין. אלא אי גזלן הוא נחא דטוען
טענת גזלן ונמנא שהוא בידו לא
משלם כפל ואל"ת אחי נמנא ש"ש
משלם כפל בטוען טענת גנב דכעלים
ושמא אין שייך כפל בטוען טענת
גנב זעין אי ואל"ת שייך אין לחוש
אי המ"ל ולטעמין ולא קאמר:
קסבר האי תנא קרנא בלא
שבוועה עדיפא. ואל"ת
ורב יוסף דס"ל לעיל אליה דההוא
תנא דלקטים מזויין (הוא ונס סובר
אותו תנא כפילא בשבוועה עדיף א"כ
מנלן גניבה ואבדה בשאל דמשומר
שכן לא ילף וכן יש להקשות לרבי
יוחנן דאסיקנא לעיל אליה דקסבר
לקטים מזויין גנב הוא ובהמפקיד
(ב"מ דף מא:) מוכח דקסבר כפילא
בשבוועה עדיפא בשמעתא דשליחות
יד לריבה סקרון וכן סבר ההם ר"א
ובמרוצה (לקמן דף עט: ושם) ס"ל דמי
מיטמר מאינשי גנב הוא אע"פ
שכעלים רואין ומסתמא ס"ל הכי בלקטים מזויין וי"ל דנפקא להו
מורי ישאל וי"ו מוסיק על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון ותחתון
מעליון דממיק בפרק השואל (ב"מ דף נה. ושם) ולאותה מסקנא
לא נצטרך ק"ו של ברייתא זו והא דמיימית ליה ההם היינו מקמי
דמיקו ליה מורי ישאל וילמד מתחתון מעליון:

לא אם אמרת בשומר חנם. נראה דקאי אהא דנעני למילף
בשלהי המפקיד (ב"מ דף מא: ושם) שליחות יד בשומר שכן
משומר חנם אע"ג דשומר שכן מתחייב קרנא בלא שבוועה קסבר
האי תנא כפילא בשבוועה עדיפא מקרנא בלא שבוועה ותימה
לאחר תנא מנלן דפרשה ראשונה
לאחרת בשומר חנם ושהיה בשומר
שכן אפיון תנא דפרק השואל (שם
דף נד:) לא קיימא לן אלא משום
דקרנא בלא שבוועה עדיפא ועוד
קשה דבמקור גבי ק"ו שאין עליו
משוועה דפרק מה לשומר שכן שכן
משלם תשלומי כפל כו' כלומר ולכן
דין הוא שיתחייב בגניבה ואבדה
אדרבה כיון דחמור הוא ה"ל לומר
שלא יתחייב כדי שיתחייב כפל וי"ל
דהא פשיטא דעדיפא חומרה דקרנא
בלא שבוועה מחמורה דכפילא בשבוועה
דמי יודע שיהא ליד כן ולכן יש
לנו להעמיד פרשה שניה שחייב קרנא
בגניבה בשומר שכן שהוא חמור
ופרשה ראשונה שפטור בשומר חנם
דדבר פשוט הוא שזה חמור מזה
אלא לעשות פירכא על ק"ו שפיר
פרכינא מכפל אע"פ שהוא חמורה
קטנה כיון שאין בלא שבוועה שיש
בלא שבוועה אחרת חמורה ממנה
והאי תנא דבמקור דקסבר קרנא
בלא שבוועה עדיף מכפילא בשבוועה
ס"ל דאפי' פירכא אין לעשות ממנה
מפני שזה קולתו גרמה לו שמתחייב
בכפל וזה חומרתו גורמת לו שפטור
מכפל וכה"ג איכא בריש ב"מ (דף
ד. ושם) גבי ר' חייא תורת הו"מ
לא פריך. **נמצא שש פס"ה**
תשלומי כפל בטוען טענת לסטים
מזויין. אלא אי גזלן הוא נחא דטוען
טענת גזלן ונמנא שהוא בידו לא
משלם כפל ואל"ת אחי נמנא ש"ש
משלם כפל בטוען טענת גנב דכעלים
ושמא אין שייך כפל בטוען טענת
גנב זעין אי ואל"ת שייך אין לחוש
אי המ"ל ולטעמין ולא קאמר:
קסבר האי תנא קרנא בלא
שבוועה עדיפא. ואל"ת
ורב יוסף דס"ל לעיל אליה דההוא
תנא דלקטים מזויין (הוא ונס סובר
אותו תנא כפילא בשבוועה עדיף א"כ
מנלן גניבה ואבדה בשאל דמשומר
שכן לא ילף וכן יש להקשות לרבי
יוחנן דאסיקנא לעיל אליה דקסבר
לקטים מזויין גנב הוא ובהמפקיד
(ב"מ דף מא:) מוכח דקסבר כפילא
בשבוועה עדיפא בשמעתא דשליחות
יד לריבה סקרון וכן סבר ההם ר"א
ובמרוצה (לקמן דף עט: ושם) ס"ל דמי
מיטמר מאינשי גנב הוא אע"פ
שכעלים רואין ומסתמא ס"ל הכי בלקטים מזויין וי"ל דנפקא להו
מורי ישאל וי"ו מוסיק על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון ותחתון
מעליון דממיק בפרק השואל (ב"מ דף נה. ושם) ולאותה מסקנא
לא נצטרך ק"ו של ברייתא זו והא דמיימית ליה ההם היינו מקמי
דמיקו ליה מורי ישאל וילמד מתחתון מעליון:

ל א מ"י פ"ד מהלכות
גניבה הלכה א':
ל ב מ"י פ"א מהל'
שכירות הל' ב סמג
ענין פט טו"ע ח"מ ס'י
שט טפ"ק יב:
ל ג מ"י שט טו"ע שט
ספ"ק ב:
ל ד מ"י שט סמג שט
טו"ע ח"מ ס'י שט
ספ"ק ב:
ו מ"י פ"ח מהלכות
שאלה ופקדון הל' א':
מא ד מ"י פ"ג מהלכות
מקדמות הלכה יא
סמג ענין סו טו"ע ח"מ
ס'י שט ספ"ק ב:

חוריה אור השלם

1. ובי ישאל איש מעם
רעוד ונשבר או מת
בעליו אין עמו שלם
שמות כב י

הגהות הב"ח

(א) גבי שוכר בשומר חנם
דמי. כ"כ אע"ג דרבה
הייב לעיל דמורה כעל
מיה אף שהוא ש"ח מחייב
בגניבה כיון דלוקטא גנרי
בחיטא חייב היינו דוקא
שנגנבה בחלוט ענין שגנרי
בחיטא גרמו כו' כדכחו
מנ"ל לעיל ע"פ ד"ה
א"ל מודיעה ק"ו כ"י ע"ש:
(ב) רש"י ד"ה רבי וירא
וכי פטר נפשיה הבא
נמאי:

גליון הש"ס

רש"י ו"ה לא אמר
וכי ולא ידעא. עי' ברכות
דף כ"ה ע"ב רש"י ד"ה
מן שמעת וש"י:

הגהות הגר"א

[א] הו"מ ד"ה נפלה כו'
והוא כ"י. כ"כ והרשב"ד
חולק על זה ומכח דלון זה
פשיעה וכי יאחזה בנזה

הגהות הגר"א

[א] הו"מ ד"ה נפלה כו'
והוא כ"י. כ"כ והרשב"ד
חולק על זה ומכח דלון זה
פשיעה וכי יאחזה בנזה

(א) ומרס לנ. כיצ' נג. (ב) ובי"מ ג. (ג) ולפיל נא: (ד) ובי"מ ג. (ה) ובי"מ ג. (ו) ובי"מ ג. (ז) ובי"מ ג. (ח) ובי"מ ג. (ט) ובי"מ ג. (י) ובי"מ ג.

גליון הש"ס

גמ' איבעי לך עבדך. עין כבית דף ג. ע"כ תוספות ד"ה איבעי לך:

לא מבעיא אכלה דמשלמת. מיהא מה שנהגת אע"ג דלא פשע בשמירתה דהא נהנית: **אבל נחבטת.** דאפי' כהיה הויקא אנוסה הו"ל: **אימא.** האי בעל השדה מנכס ארי מנכס חבירו הוא שהליל את בהמת חבירו שלא נחבטת בקרקע ומזהו הוא דעבד ומידי לא לקולק קמ"ל: **שהוסלקה במימי רגליה.** מר"ה לניהל דלונסא דלא סלקא אדעמיה הוא: **לא שנו.** דמה שנהגית הוא דמשלמת ולא מה שהזיקה: **אלא.** שאכלה מיד בלונסא ערוגה שנפלה שם דכיון דלונסא היא נפילה אנוסה היא נמי בארילתה דכיון דחויא לתבואה תותה לא מוקמה אנוסה: **אבל.** הלכה מערוגה לערוגה ואכלה משלמת מה שהזיקה: **לא סימא עד שפלא לדעת.** שידעו הצעלים שילאם: **ותחזור לדעת.** שלא נעל בפניה כראוי: **אלא כיון שילאם לדעת.** שידעו שילאם: **אף על גב שחורה שלא לדעת.** דהשתא לא סגי לה בשמירה פחותה דאמר ליה כיון דילפא כו': **תחלו בפשיעה.** כלאו לידה היה לו לשמירה שלא תכנס ותאכל: **וסופו באונס.** לא היה יודע שחלד: ולאסטמורי

לא מבעיא קאמר לא מבעיא אכלה דמשלמת מה שנהגית אבל נחבטת אימא מבריה ארי מנכס חבירו הוא ומה שנהגית נמי לא משלם קמ"ל ואימא ה"נ מבריה ארי מנכס חבירו מדעתו הוא האי לאו מדעתו אי נמי מבריה ארי מנכס חבירו לית ליה פסידא האי אית ליה פסידא הויי נפל רב כהנא אמר שדחפתה חברתה מ"ד שדחפתה חברתה כל שכן שהוחלקה במימי רגליה ומאן דאמר שהוחלקה במימי רגליה אבל דחפתה חברתה פשעה ומשלמת מה שהזיקה דא"ל ^ס איבעי לך עבדך חדא חדא אמר רב כהנא לא שנו אלא באותה ערוגה אבל מערוגה לערוגה משלמת מה שהזיקה ורבי יוחנן אמר ר' אפי' מערוגה לערוגה ואפילו כל היום כולו עד שתצא ותחזור לדעת א"ר פפא לא תימא עד שתצא לדעת אלא יכיון שיצתה לדעת אע"פ שחורה שלא לדעת מ"מ דא"ל כיון דילפא כל אימת דמשתמשא להתם רהטא: ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה: בעי רבי ירמיה ירדה כדרכה והזיקה במי לידה מהו אליבא דמאן דאמר בתחלתו בפשיעה וסופו באונס חייב לא תיבעי לך כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר בתחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור מאי מי אמרינן כיון דתחלתו בפשיעה וסופו באונס פטור או דלמא הכא כולה בפשיעה הוא דכיון דקא חזי דקריבה לה למילד איבעי ליה לנפורה ולאסטמורי

א"נ מבריה ארי מנכס חבירו לית ליה פסידא. וא"ת והרי פורע חובו דחשבינן ליה מנכס ארי כרש אין בין המודר (נדרים ד' ג.) אע"ג דאית ליה פסידא וי"ל דהכי פ"י מנכס ארי מנכס חבירו מדעתו וכיון דמדעתו אפי' אית ליה פסידא כמו פורע חובו חשיב מנכס ארי האי שלא מדעתו אי"נ מנכס ארי מנכס חבירו אפי' כשאליו מדעתו אלא חבירו מנכסו להכריח ארי מעדכו לית ליה פסידא למנכס האי אית ליה פסידא וכיון דאיכא תרתי שלא מדעתו ואית ליה פסידא לא חשיב מנכס ארי אלא ככל מדעתו אפי' אית ליה פסידא או שלא מדעתו וליה ליה פסידא חשיב מנכס ארי ואין נותן לו אפי' שכרו וא"ת דכסוף השוכר [את] הפועלים (ב"מ ג.): אמר דשומר חנם שהיה לו לקדם ברועים ומקלות ולא קדם חייב ומפרש שומר חנם חנם וס"י כשכר ומסיק דחזר ונוטל מנכ"ה ומשמע דשומר חנם לא מחייב לקדם כשכר אלא כ"ש אם קדם כשכר דשפיר עבד ונותנים לו מה שהזיל ומסתברא דה"ה איניש דעלמא שאינו שומר וגם שכן ע"מנו נוטל ואין סברא לתקן בין רועה ע"מנו שמוטל עליו להפסדק ולשומר לאיניש דעלמא ועוד אמרינן בהגוזל בתרא (לקמן דף קט"ו) שטף נהר חמורו וחמור חבירו והניח שלו והזיל של חבירו אין לו אלא שכרו ושכרו מיהא שקיל ולא אמרינן מנכס ארי בעלמא הוא וכן משיב אבידה שומטין לו שכר כפועל בטל (ב"מ דף נ"א: ושם) לא אמר דליהוי כמנכס ארי בעלמא ולא יטול כלום ואין לומר דכלל הנהו

אע"ג דמן הדין היה פטור מ"מ תקנת חכמים הוא שישלם לו כדי שישיב אבידתו של חבירו אלא פורע חובו אין לנו לעשות תקנה ע"י זה דהא הכא בשמעתין משמע דאי היה מדעתו היה חשיב מנכס ארי ולא היה נוטל כלום אעפ"י שהוא מזיל חבירו מן ההפסק לא עשו תקנה ונראה לר"י דמנכס ארי שאינו נוטל שכר היינו כשאין הדבר ברור שיצא לידי הפסק כגון שהארי רחוק ואין יודע אם יצא כן הארי אם לא ואין מזילי אלא מדאגה ומן הפחד שדיוג שמה יצא אלא אם הדבר ברור שיצא לידי הפסק ולידי דריסת הארי או מזיל מפי הארי ע"מנו או ודאי נוטל שכרו כמו שטף נהר חמור חבירו והך דשמעתין מייירי שהזילו ירקות מנער בעלמא שאין בעל הבהמה רוצה שתחבט בהמתו בדרך ותאטער אע"פ שלא היו דמיה נפחתי כן ולכן היה נחשב מנכס ארי אי היה מדעתו ופורע חובו אין מזילי מהפסק דמה שהיה הלוא זקוק לפרעו אין זה הפסק שהרי נחשיב לו ואינו מזילי אלא מנער בעלמא וחשיב מנכס ארי א"י כדמפרש טעמא בירושלמי דכתובות (פ"ג) ובנדרים (פ"ד) מפסיקא הוינא ליה ומחיל ליה ואפי' במשכון מפסיק הוינא ליה ויהיב ליה משכנו ואפי' ב"מ דוחק ע"מנו מסיק לה בירושלמי ונראה דהטעם משום שיכול לומר לו הייתי מוצא הרבה בני אדם שהיו פורעין עבדיו כי דרך אהובים שמרחמים על אהוביהם להזיל מן הנער הזה דהיינו מעין אותו טעם והא דקרי בחוקת הצבים (ב"מ דף נ"ג.) מנכס ארי נתן צור והועיל נעל צור והועיל דכבר מיהא מיהא אע"פ שמוזיל מהפסק שהיה נהר שוטפה לא נקט לשון מנכס ארי לנעין שיפטר חבירו משכר הכרחו אלא כלומר דאין זה חזקה דאין זה מיקון כמו רפך בה פורתא או נעל וגדר ופרך אלא מגין עליה פורתא שלא ילדי קלקול ורבינו גרשון פסק בתשובה אחת על אנס עכו"ם שאנס ביתו של ישראל וצא ישראל אחר ולקחו ממנו שלא יחזיר לבעלים בחנם אלא רש"י פ"י בהמקין (גיטין דף נ"א: ג) גבי עכו"ם הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות אין בו משום סיקריקון שאם החזיק עכו"ם בקרקע של ישראל מחמת חוב שהיה לו עליו או מחמת אנפרות בגזל בעלמא ואינו מסור בידו להרגו אין בו דין סיקריקון אפילו אם שהתה י"ב חדש לתת רביע לבעלים כמיקון חכמים אלא מחזיר לו הקרקע בחנם דכיון דאין כאן סיקריקון לא גמר ומקני מידי ואע"ג דשהתה י"ב חדש לא צא לו שעה לכופו הלכך אין מכירת העכו"ם מכירה כלל ור"י אמר דלא מבעיא במקום שאם לא קנאו ישראל לא היה חוזר לבעלים לעולם שהיה מוכרו או נותנו לעכו"ם אחר והיה אבוד מן הבעלים לגמרי דלא חשיב מנכס ארי כיון שמזילו מן ההפסק ואפי' קנאו בשויו מזילו מהפסק הוא כמו מקדים ברועים ובמקלות כשכר דאמרינן שנותן שכר עד כדי דמיהם ונ"מ לכושרא דחיותא או לטרחא ימירתא אלא אפי' יודע ודאי שאם לא מהדר זה לקנות היה חוזר לבעלים בדמים הללו כל שעה שירצו דהשתא אין מזילו מן ההפסק אעפ"י אין לדמותו כלל למנכס ארי דכיון שילא הצית מחזקת ישראל וצא ליד הנכרי וזה מוצאו מיד הנכרי ומחזירו ליד ישראל לא דמי למנכס ארי ונוטל מה שהנהגו ואותם היהודים הצורחים מעירים והשר מחזיק קרקעותיהם שאין בהן טסקאות ואפי' יש בהן טסקא אם הניח הקרקעות ביד אחרים לפרוע מהן טסקא אומר ר"י שאם צא ישראל וקנאו מיד השר מחזירם לבעלים ונוטל מה שהנהגו דאין זה דינא דמלכותא אלא גזילה כי ראיתי במדינה שסביבותינו שמשפט היהודים לעמוד כמו פרכים בכל מקום שירצו וצדין מלכותא היו מופסין שלא יחזיק המושל בגנחם היהודים כשאלו מעירו וכן היו נוהגין בכל ארץ בורגוני"א ואם יש שר שצא לשנות את הדין ולעשות דין לעצמו אין זה דינא דמלכותא שהרי זה הדין אין הגון כלל ודמיה למכס שאין לו קצבה (לקמן דף ק"ג) והיכא שמשכין נכסי חבירו אין דומה כלל למנכס ארי כגון יורד לתוך שדה חבירו ונטעו שלא ברשות ומקרקף את חבירו משלש רוחותיה וכגון ההוא דהאומנין (ב"מ דף ע"ג.) השוכר את הפועל לעשות בשלו והרעהו בשל חבירו דנוטל מבעל הבית מה שהנהגו ואין להקשות בשטף נהר חמור חבירו למה אין לו אלא שכרו למה אין לו כל הפסדו דכיון דבעל חמור עומד שם מה לנו לעשות לו תקנה שלא מדעתו אם ירצה) יתנה (עם) המזיל לשלם חמורו ועוד דע"כ מייירי שיכול להזיל על ידי הדחק דל"כ לימא ליה מהפסק קוצינא כדאמרינן התם על חצית של דגש ונ"מ שכרו נותן לו דמסתמא ניחא ליה שכל מי שיזיל יטול שכר כל זמן שלא ימחה בידו שאין יכול להזיל אלא ע"י הדחק: **לא שנו אלא באותה ערוגה.** דכיון שתחלת נפילתה בלונסא ערוגה באונס חייב להעלותה מאותה ערוגה אלא מערוגה לערוגה הוי כשדה אחר: שאין

מב א ב ג ד מ"י פ"ג מהלכות נזיקי ממון הלכה יא פמג עשין פו עוש"ע ח"ת סימן שצ"ד סעיף ב: מב א מ"י שם הלכה יב וע"י כהנאות ובמ"מ עוש"ע שם סעיף ב:

(א) לעיל נח: (ב) כחובות
 (ג) לעיל חז: (ד) כ"ח פא:
 (ה) כ"ח מ: (ו) לעיל כב: מ:
 (ז) קדושין מב: (ח) לעיל ט:
 (ט) פ"ט כב: פ"ט, (י) ד"ה
 אפילו, (יא) ד"ה כחמה,
 (יב) ד"ה אכל, (יג) ד"ה
 סוף, (יד) ד"ה כנארות,
 (טו) רש"י

תורה אור השלם

1. כִּי יִבְעַר אִישׁ שָׂדֶה או
כֶּרֶם וְשָׁלַח אֶת בְּעִירוֹ
וּבְעַר בְּשָׂדֶה אֲחֵר מֵיֵטֵב
שָׂדֶהוּ וּמֵיֵטֵב כֶּרֶמוֹ
תִּשְׁלֹם:

הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה הוה מו' ויהיו דלמרינן מו'. נ"צ אבל הר"ף והרא"ש (נסתהדין שם) כתבו של ישראל היו שחורות ושלחם אדומות:

לעזי רש"י

טנלייזש [טינליזש].
צבחה.

מסאני אוֹבמי. מנהג אֶלִּילִים: כּוּפֶרָא. בתמרים כּוּפֶרָא צִנְעִינִס:
דמי כּוּפֶרָא. אינו כלום לימכר עֲשָׂשִׁי: וּפֶא הוּא סַמְרִי. לאחר
זמן: בַּשָּׂשִׁים. עם הקרקע דהכל ככלל שהקוה קרקע בפירותיה
נזמן: עֵינִי קֵלָת בַּשָּׂחָה שֶׁל אַחֵר זמן: דן רב. מַעֲשֵׂה עֶבֶד: פֶּסֶק
בְּלִבָּא. לְיוֹמָר יוֹמֵד לְאֻלְמוֹתֵיהֶם

[illegible]

הא שמואל חי ובית דינו קיים שדרו קמיה דשמואל
לכו בששים ושקבוקו: ר"ש אומר אכלה פירות
אמר רחמנא יבער בשדה אחר מלמד ששמיין על
הצריך לשדה הני כיון דלא צריכי לשדה בעינייהו
הונא בר חייא א"ר ירמיה בר אבא דן רב כר"מ
דן רב כר"מ דתניא כ"כ לראשון ולא חתמה לו
ה כתובתה דברי ר"מ רבי יהודה אומר יכולה היא
יתי לבעלי אחם מה לכם עלי ופסק הלכתא כר"ש
מר אכלה פירות גמורין משלמת פירות גמורין אם
סאתים: **מתני'** בהגדיר בתוך שדה חבירו שלא
של בעל השדה פטור ואם החזקה בהן בעל הגדיר
שות בעל השדה חייב: **גמ'** לימא תנן דלא כרבי
שיקבל עליו בעל הבית לשמור אמר רב פפא
סקינן דכיון דא"ל עייל וגדוש עייל ואנסר לך הוא:
הבערה ביד חרש שוטם וקמן פטור בדיני אדם וחייב
הפקח הפקח חייב אחד הביא את האור ואחד הביא את
הים חייב אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור
כא אחר וליבה המלכה חייב ליבתה הרוח כולן פטורין:
ה דחזקה לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה אבל
וט מעשיו קא גרמו לו ורבי יוחנן אמר אפילו מסר לו
תא דחרש גרמה לו ולא מחייב עד שימסרו לו גוזא
מלכא

ות' משום דקסבר אחריות לאו טעות סופר הוא דפליגי דברי כפ"ק נמי אמר התם נמאל שאליו שלו רב אמר י"ש לו מעות וי"ש לו שנה י"ש לו שנה והיינו משום דלית ליה דאחריות טעות סופר הוא: ההא פשיטא לן בפרק עברה בכחכות (דף נא. ושם) דכל העומד לוגמא לענין שבועה בפרק שבועה הדיינין (שבועות דף מג. ושם) ב' בתוך ששה חבירו וכו'. אטעריך למיתנייה או למסתמא דלא מודה דהא דרמפסא בגמרא:

גמ' דסתם ליצוי דרוח מיירי ברוח מזויה מדפיך עלה דברייתא
היה ליה לאסוקי אדעתיה וא"ת כיון דמתלבה ברוח מזויה יתחייב
אש כשיכול להוקי ברוח מזויה כגון אבנו וסמינו ומשאו שהיטן
ה דמטיא ליה ברוח מזויה ואין לחלק משום דבההוה אין מחוסר
שמן דסתם עליו ולא קרינא ביה המבעיר את המערה דהא בפ"ק
תשנא דההוה כעלטלו מעמיה עמיה ואולא היה אם דרכה להלכת
האחרון חייב אפי' שמחוסר ליצוי וי"ל לבלתי הרוח דמתי' אלא
משמע לישא דכולן ובאין בליצוי כדי ללבות ולא ברוח בפני עצמו
ליצה וליבתו הרוח אלא נראה לפרש לדיבתו הרוח היינו שליחת
מזויה בין אין מזויה וכגון שקודם ליצוי כבר בא הרוח שליחתו
מזויה וכן משמע ממון מירוצו של רבא שמירך כגון שליח ברוח
קרא בא הרוח שלבסוק ליצה וכן משמע בירושלמי דמתניתין איירי
מירצין ברוח של אנוסיא אבל ברוח שהעולם מתהבב בו חייב ר'
ומהנהו כן משמעם הרוח בא עמוסין אין בא:

ליצה

היה סיים מסאני אוכמי. משמע שלא היו רגילין במנועלים שחורין וכן משמע בקדר תעניות אלו (תענית כב. וס) דקאמר אדריי אחא הווא גברא דקיים מסאני אוכמי ולא רמי חוטי כדי שלא יכירו בו שפוא יחול' ומימה דבפ"ה דבילה (טו. טז) סנו

אין משלחין מנעל לבן ציו"ט מפני
שלא היו נועלים אלא שחור ואומר
ד"ת להמנעל ודאי היה שחור אבל
הרצועות היו לבנות ומסאני אוכמי
דיהבא ודמסכת מהיה היינו המנעל
והרצועות הכל היה שחור [א] ויינו
לדמריקין כפרק בן סורר (פסוקין
דף עז: וסו"א) בשעת השמד אפי'
ערקתא דמסאני אסור
שהרצועות היו משונות משל נכרים
ואצילות דלעיוור היה כזה שיהיה לבוש
שחורים ומתכסה שחורים והיה רוצה
ש'אפי' הרצועות יהיו שחורים שלא
יהא עליו כלל דה לבנותי מפני
חיתתה של ירושלים:

בתב לראשון ולא חתמה לו כו'.

אמר להו שפיר קא
גמורים כו': מ"ט הא
גב השדה ה"מ מידר
בעי שלומי אמר רב
ופסק הלכתא כר"ש
לשני וחתמה לו אבכ
שתאמר נחת רוח ע
כי הא רתנן ר"ש א
סאה סאה אם סאת
ברשות ואכלתן בה
חייב ואם הגדיש בו
דאי כרכי האמר ר
מתני' ה"ה השולח א
ברני שמים בישל ביו
העצים המביא את ה
המביא את האור חייב
גמ' אמר ר"ל משמ
מסר לו שלהבת חייב
שלהבת פטור מ"ט צ

בצלה אחריות לא קנה אפי' בטר ושמואל דלמר עד שמכחו לו את
 דבכא מצינא (דף ה:) דשמואל קאמר בהדיא דשעבוד ריין לימין ור
 ומשמע דפשיטא ליה דאפי' לא פירש לו את השבא קאמר רב
ופסוק הלכה כר"ש דאמר אבא מדרת גמורין ב' פ' ר"ח
 גמזו כגוז דמי לענין צעל חוב דלן א' טריף להו אפי' ר
 העומדים לעכר אי כגזירות דמין או לא: **המגדרי**
 כרבי או לשמועין דאפילו ר

לבתה הרוח בולן פשוטין. פרי דברות מציא איירי כדמשמע
וליהי חורה ורות מקיימנו ואי דברות שאין מציא הא ל
האחרון של הנחת ענים (וואור) לכל דוכי אשכחן שמחייב לנ
בידאש גגו ופסלו דברות מציא ויהיו ודפן קמח חמירו בפני הד
אלא הולכת האש בעלמא ע"י רוח מציא אבל כאן מחסור ליבו
ודף ט: אמר גחלת כמ דשיק ליה מעמיא עמיא ואולא אפי' י
עודף של חרש העטלטה היה המוסר לו חייב הכא נמי יהי
אצא אחר וליב דהשאלה הוי ליב וליבא הרוח כדרימא דגמ' ויהי
כדי לנחות כמו שאפרש בגמ' ונחמס דחק לפרש לייבא הרוח הי
היהוה בפני עמא דברות שאין מציא וליבא וליבא הרוח בגמ' ב
אחא רוח שיהיה דמאחר שגא כבר כך לי שאינו מציא
מוציא וליבא הרוח דברות שאינה מציא מכלל דמעיאר ק"ד שמו
דברות שאינה מציא גרסינן תחס לייבא רוחו כולן פשוטין שמו
ותמן ור"ל מריבא אמר אפי' דברות שהולכ

מִן אֶת מִי פִיזָה מֵהָלֵךְ
לִישׁוֹת הַלְכָה יֵאָמֵר
עֲשִׂין מִחַ טוֹשֵׁעַ אֲהֵ"ע
סִימָן 5 סְעִיף י"ז וְסִימָן ק
סְעִיף ג':

ב' ג' מ"ג פ"ג מהל'
 נזקי ממון הלכה עו
 עיין בהשגות וזמ"מ סמג
 עשין סו עוש"ע ח"מ סימן
 שלג סעי' ד:

מח ד מ"י שם פי"ד
הלכה ה סמג עשין
סג טוש"ע ח"מ סימן תיח
סעיף ו

שם ה' מ"י שם הלכה ו
 עוש"ע שם סעיף ח:
 ג ו ז ח מ"י שם הלכה ז
 ועי' בהשגות ובמ"מ
 עוש"ע שם סעיף ט:
 נא ט מ"י שם הלכה ה
 עוש"ע שם סעי' ז:

מוסף רש"י

[illegible]

(6) (כ"ב ט"ו, ב) (ג) (לעיל ט'
כ"א י"ג: חגיגה י"ג: פסח
כ"א: ויחסי מן כריתות
י"א: ב) (לעיל ט': לקמן
ט"ז: (ד) (לעיל ט"ז: ויחסי
ממנו: (ט) (ד"ה אמר,
ו) ר"מ מ"ג, (ז) כ"ל מ"ג,
(ח) (ד"ה דקא, (ט) כ"ל לר'
יוסי יעב"ד.

תורה אור השלם

1. תרא מלאך יי אליו
בלבית אש מתוך הסנה
וירא ודעה הסנה בער
קאש והסנה אינו אכל:
שמות ג ב
2. בורא גיב שפתים
שלום שלום לרחוק
וירקבו אמר ה'
וירפאותו: ישעיהו נ"ט
3. כי תצא אש וקצתה
קצית ונאכל גדיש או
הקמה או השדה שלם
ישלם: חזקוני את
הבערה: שמות כב ה
4. וילקחם אהרן אביו
ושלחם בדם אשר בסף
והזעזעם אל המשקף
ואל שתי המזוזות מן
הדם אשר בסף ואחם
לא תצא אש מפתח
ביתו עד בקר:
שמות יב כב
5. ואמרת לאדמת
ישראל כה אמר ה' הגני
אלך והוצאתי חרבי
מתערה והכרתי ממך
צדיק ורשע:
יחזקאל כא ח
6. הצדיק אבד ואין איש
שם על לב ואנשי חסד
נאספים באין מבין כי
מפני הרעה נאסף
הצדיק: ישעיהו נ"ו א

גליון הש"ס

גמ' או סיכוי ליה לחלק.
עין מולן דף פ"ג חס'
ד"ה למקד ו"ע:

סלמא. עליס דקיס: ניבה. כשאלס מדבר מנענע שפתיו ורומ
יוצא: ליהוי כוורס. דחייב משום מלאכה בשבת אע"פ שהרומ
מסייעתו כשהוא מגביה התבואה ברחם שקורין פלי"ח: מזל אחר.
דלא אהני ליהוי: כגון שליבה ברוח מזליה. כשמתחיל ללנות לא

היתה הרוח נושבת במקום ולא היה
מבעיר בך ובאתה רוח שאינה מזליה
ולנמו למילתא דלא סליק אדעתא
הוא. אבל זורה לענין שבת סגי לה
ברוח מזליה ולהכי איכיון: למרה
למורי. לשון אשמתא למירמא
(שבת דף סו.) תמימות. כלומר שלא
נפח ממש אלא בגשימה כדרך המחמם
בגשימתו את ידיו דלן זה ליצוי כלל:
מלאכה מחשבת. מתקיימה מחשבתו
דניחא ליה ברומ מסייעתו: מתני'
או עפר. לחכה נירו ונתקלקל:
גמ' דשכים אש גבייהו. אין בני
אדם מזהרין כהן דלך עומדין
הלך איכא למימר זה פשע: אבל
גדיש כו'. דליכא למימר אנוס היה:
[ולר"י]. פלוגמא דרבי יהודה כהאי
פירקא (ד' סא:): כל בעלי קומה.
אף בעלי חיים ואלילות: נירו.
חרישה שלא מרע. סמכון שייך
באנשים לחיכה בשאר דברים: הוה
אמינא מה שנסדס. תבואה קאמר
קרא ולא קרקע ממש להכי כח
קמה כהדיא דהשתא אחרבי שדה
לגופה של קרקע: הכי גרמינ
כולי האי נמי לאין דומין. כלומר
להלל חשונים הצדיקים שקודמים
לפורענות: עיבודא הוא. שלא יראו
כרעה העתידה לנא דכתיב כו':
כז

ליבה ויבתה הרוח אם יש בליביו כדי ללנות חייב ואם לאו
פטור. בשלן ברומ כפי עצמו כדי ללנות מיירי דלי
כשם כו כדי ללנות אפילו כשם בליביו המלצה כדי ללנות למה
יתחייב דלנאו ליהוי נמי היה הולך ומזיק אלא ודאי כשאין ברומ
כדי ללנות מיירי ולכן כשם בליביו

סלחא שרגא דההוא ודאי מעשה ידיה גרמו:
שלא ביד פקח הפקח חייב וכו': אמר ר"ג
בר יצחק מאן דתני ליבה לא משתבש ומאן
דתני ניבה לא משתבש מאן דתני ליבה לא
משתבש דכתיב יבלבת אש ומאן דתני
ניבה לא משתבש דכתיב יבורא גיב שפתים:
לבתה הרוח כולן פטורין: ת"ר ליבה ולבתה
הרוח אם יש בליביו כדי ללבותה חייב ואם
לאו פטור אמאי ליהוי כוורס ורוח מסייעתו
אמר אביי הכא במאי עסקין כגון שליבה
מצד אחד ולבתו הרוח מצד אחר רבא אמר
כגון שליבה ברומ מצויה ולבתו הרוח ברומ
שאינה מצויה ר' זירא אמר כגון דצמורה
צמוריה רב אשי אמר יכי אמרינן זורה
ורוח מסייעתו ה"מ לענין שבת דמלאכת
מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא
בעלמא הוא וגרמא בנוקין פטור: מתני'
השולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים
או עפר חייב שנאמר יכי תצא אש ומצאה
קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם
ישלם המבעיר את הבערה: גמ' אמר רבא
למה לי דכתב רחמנא קוצים גדיש קמה
ושדה צריכי דאי כתב רחמנא קוצים ה"א
קוצים הוא דחייב רחמנא משום דשכיח אש
גביהו ושכיח דפשע אבל גדיש דלא שכיח
אש גביהו ולא שכיח דפשע אימא לא ואי

כתב רחמנא גדיש הוה אמינא גדיש חייב רחמנא משום דהפסד מרובה הוא
אבל קוצים דהפסד מועט אימא לא קמה למה לי מה קמה בגלוי אף כל
בגלוי ולר' יהודה דמחייב אנוקי טמון באש קמה למה לי לרבות כל בעלי
קומה ורבנן לרבות כל בעלי קומה מנא להו נפקא להו מאו הקמה ורבי
יהודה * או מיבעי ליה לחלק ורבנן לחלק מנא להו נפקא להו מאו השדה
ורבי יהודה דאיירי דכתב רחמנא או הקמה כתב או השדה שדה למה לי
לאותוי ילחכה נירו וסכסכה אבניו ולכתוב רחמנא שדה ולא בעי הנך
צריכא דאי כתב רחמנא שדה הוה אמינא מה שבשדה אין מידי אחרניא לא
קמ"ל אר"ש בר נחמני א"ר יונתן אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים
בעולם ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה שנאמר כי תצא אש ומצאה
קוצים אימתי אש יוצאה בזמן שקוצים מצוין לה ואינה מתחלת אלא מן
הצדיקים תחלה שנאמר ונאכל גדיש ואכל גדיש נאמר אלא ונאכל
גדיש שנאכל גדיש כבר: תאני רב יוסף מאי דכתיב יאחם לא תצא
איש מפתח ביתו עד בקר כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים
לרשעים ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה שנאמר והכרתי ממך
צדיק ורשע כבי רב יוסף כולי האי נמי לאין דומין א"ל אביי מיביתא
הוא לגביהו דכתיב כי מפני הרעה נאסף הצדיק אמר רב יהודה אמר רב
לעולם

אם יש בליביו כפי עצמו כדי ללנות חייב ואם לאו פטור אע"פ שסיוע הרוח מלצה דלא היה ליה לאסוקי אדעמיה שמתערך
נשיבת הרוח לזימור שלו ויסמייע על ידה ללנות דלא שכיח שמתערך נשיבת הרוח עם הזימור לסייעו כי הם מקלקלים זה את
זה אע"פ ששניהם מזד אחד כי הזימור חס והרוח קר:

רב אשי אמר בי אמרינן זורה ורוח מסייעתו הני מידי לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה. וכשגורס לזרות הרוח
המסייעתו הוי מלאכת מחשבת ולהכי חייב בגרמא ורייה זו אבל עושה מעשה של זרייה כפי עצמו לא אקרי (זורה) לכן
הכא לא מקרי מבעיר אלא גורס והתורה לא חייבה אלא מבעיר ולא הגורס (אלא) הבערה ע"י רוח המסייעתו ולהכי חשיבה הא גרמא
לענין האש ככל שאר גרמות דקי"ל גרמא כמקין פטור ומר בר רב אשי דפריך גבי קמא בלא יחפור (כ"ג דף כ. יט) מאי שנא
מזורה ורוח מסייעתו מצי סבר כרס אשי דהכל דהתם לענין חיוב הרחקה חשיב גירי דליה וזריך להרחיק ואפי' (ט"ז) יוסי כמו הרחקת
סולס מהשוכן חשיב גירי דליה לענין הרחקה אע"ג דלא חשיב ליה התם אלא גרמא דפטור מתשלומין מ"מ אסור וזריך להרחיק וגן
היוצא ממחנה הפטע דחשיב מוקד משום דניחא ליה דחיל ומה כח כל כך שאמר גמר כמו חיק ברומ מזליה וכך משני בלא יחפור
ולא ראה להעמיד שמכה כל כך כח עד שמוקד כח אדם לבדו בלא רוח דאם כן לא הוה תני לה גבי מוקד דאש אלא גבי מוקד דאדם:
ורבא גרמא בנוקין. מתוך כך נראה דאם שנים הביאו עצים ואור וליכו שניהם ואין בכל אחד כדי ללנות פטור ותימה הוא:
לרבות כל בעלי קומה. בקונטרס פירש כל ב"ח אבל צירושלמי משמע דמריי אילנות וכל דבר המחובר והכי אימת התם אי מה
הגדיש מיוחד שהוא תלוש מן הקרקע אף כל שהוא תלוש מן הקרקע מ"ל או הקמה:

גב א מ"י מ"ד מהל' נוק
ממון הלכה ז ועין
דנשנות ונמ"מ סמך עין
סו טו"פ ח"מ סומן תח
ספיק ט ועין שם בגמ'
ובכ"י:
ב ור"ב אלפס נמקומו ועוד
בכ"י פ"ב דף קס"ז:
גב ג ד מ"י שם הל' ח
טו"פ שם ספיק ב:

לענין רש"י

פלי"חא [פלי"חא]. יעה.

מוסף רש"י

סלחא. כפיס קטנים
דקיס. דהאי ודאי פושע
הוא (לעיל כב.). דמלאכת
מחשבת אסרה תורה.
שנסמכה פרשת שבת
למלאכת המשקן חזקיהל
והתם מלאכת מחשבת
חזק (ביצה יג.) שהעושה
אחיה מתכוין למלאכה
גמולה אלא שגג כשנת או
סבור שמלאכה זו מותרת
(ובכ"י חגיגה
י.) שחשג לעשות זאת
(והנהדרין סב.) שחשג ומתכוין
למלאכה זו עתמה (ברכות
יט.).

(א) ב"מ קי"ח: כ"ב כ.
(ב) פ"י ר"ש דמתי: רש"י.
(ג) לעיל כ"ב: מג"ד (ד) ע"י
במס' כ"ב: כ"ג: ד"ה
(ה) ומה: (ו) ובע"ה: ט.
(ז) (שמות כ"ג): ו' הוא פ"י
רש"י לעיל כ"ב: ש"י כ"ג:
(ח) ו"ל אחר ד"ה במדליק:
(ט) (רש"י).

תורה אור השלם
1. כי תצא אש ומצאה
קציה ובאכל גדיש או
הקמה או השדה שלם
ישלם המבער את
הבערה: שמות כ"ב ה

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה מוריגין וכו'
יחידות: כ"ב וע"י דף כ'
ע"כ אמת דבקרשים עלמס
הן פנימות ע"ש:

לענין רש"י
קובי"ש [קובי"ש].
שקיות: אגב:

באגני. כמו באגנות (שמות כד) קובי"ש בלע"ז: **מתני'** באגני
בית כור. אם יש לו חצי בית כור לכל רוח פטור. ובקולתם שדילגה
וכדאוקימנא (ע"ה) אבל נכפפת נוערת והולכת כל שעה אפילו עד מאה
מיל חייב: הכל לפי הדליקה. קס"ד ה"ק הכל ישלם כל כמה
שהדליק בין רחוק בין קרוב: **גמ'**
לא יעמיד. בני העיר מעבדין
עליו שלא תבער האש בתקרה:
מעניבה. טיח של סיד על תקרה.
ודומה לו נספר עזרא (נמיה ג)
ועזבו (א"ת) ירושלים עד הכומה:
ובכירה. שפחותה ממנו ואין
מזעירין בתוכה אש גדול: **לפי**
גזמ. כשהאש גבוהה וגדולה קופלת
למרחוק: **מתני'** אלא גדיש של
חטין או גדיש של שעורין. אם חטין
חטין אם שעורין שעורין: **היה גדי**
כפוס לו כו' חייב. על הגדי דבעלי
חיים נמי אמרנו מאז הקמה"ו ומשום
דקס ליה דנדרה מיניה ליכא
למפטריה דאין חייב מימה על
העבד והואיל דאין כפות היה לו
לברוח ופטור עליו ממיתה ומתשלומים.
אבל היה עבד כפות לו פטור אפילו
על הגדי ועל הגדיש דחייב מימה
על העבד דכתיב נקם ינקם (שמות
כ"א) וקס ליה דנדרה מיניה ואפי' לא
תברו צו שאינו נהרג הא קי"ל
(כפוס ד' לד') דחייב מיתות שוגגין
פטורין. ובגדי לא שני לן בין כפות
לשאינו כפות ואידי דנקט בעבד נקט
בגדי. ואיכא דאמרי בגדי נמי דוקא
נקט סמוך פטור דהיה לו לברוח
והכי קאמר היה עבד כפות לו או
גדי סמוך לו פטור ואפי' דפשיט
בשילהי פ' שני (כ"ב) שורו כממונו דאם
הניח גזלת עליו ונשרף חייב התם
הוא דהניח על גבי שור דלא היה לו
לשור ליעול אבל הכא היה לו לברוח:
גמ' כפוס של חבירו. אין לו רשות
והוי כמאכזר צדיק: **במדליק אם**
הבירה. בתוך של חבירו הוא ואפי'
יהיז טעם משום דדך בני אדם
להניח כלים בבתים אצל גדיש לא:
בדידה. בגדיש ולשמעין אפי' שאין
דך להטמין צו חייב הואיל והדליק
בתוך של חבירו וכ"ש בירה: **בספרי**
פליגי [פליגי] במדליק בתוך שלו כו'.
ופטרי רבנן אפילו כלים שדרכן
להטמין בגדיש דהא גזירת הכתוב
הוא דטמון באש פטור ור' יהודה
מחייב אטמון ובעל"ש אמת שאין
דרכן להטמין ול"ש אמת שדרכן
להטמין: (י) בירה. מגדל גדול:
מוריגין. קרשים (י) [נקובים] ובהן
(א) יחידות ודשין בהן את התבואה:
ד"ה

כל מה שהיה בתוכו וחכמים אומרים
של חטין או גדיש של שעורין ורואין מקום כלים כאילו הוא מלא תבואה
במח

כלל
רובנן במדליק בתוך של חבירו דמדיק בתוך שלו אצל במדליק בתוך של חבירו מחייב דנדרה שדרכו
להטמין דלא אשכחן דפטרי ביה קרא טמון ונדבר שאין דרכו פטרי מפני דלא אצעי ליה לאסוקי אדעתיה שיניח אדם ארנקי בגדיש:
במה

הכל לפי היקף הדליקה ישלם
אפילו אין רחוק לעבור: **לא**
יעמיד אדם בתוך
ביתו ב' שיכול לעכב עליו בעל העליה אם הבית של אחד והעליה
של אחר היה מעמידו בעליה בעל הבית מעכב ונקוטרים

באגני דארעא מקרו: **מתני'** המדליק בתוך
שלו עד כמה תעבור הדליקה רבי אלעזר בן
עזריה אומר רואין אותו כאילו הוא באמצע
בית כור ר"א אומר ט"ז אמות בדרך רה"ר רבי
עקיבא אומר חמשים אמה ר"ש אומר י"ש
ישלם המבעיר את הבערה "הכל לפי
הדליקה: **גמ'** ולית ליה לר"ש שיעורא
בדליקה והתנן **לא** יעמיד אדם בתוך
הבית אלא אם כן יש על גבו גובה ד' אמות
היה מעמידו בעליה עד שיהא תחתיו מעויבה
שלשה טפחים ובכירה טפח יואם הויק משלם
מה שהזיק ר' שמעון אומר לא נאמרו שיעורין
הללו אלא שאם הויק פטור מלשלם אמר רב
נחמן אמר רבה בר אבוב הכל לפי גובה
הדליקה אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר
שמואל הלכה כר' שמעון וכן אמר רב נחמן
אמר שמואל הלכה כר"ש: **מתני'** המדליק
את הגדיש והיו בו כלים ודלקו ר"י אומר
משלם מה שבתוכו וחכ"א אינו משלם אלא
גדיש של חטין או של שעורין **היה גדי**
כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב
עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו
פטור **וימורים חכמים** לר"י במדליק את
הבירה שהוא משלם כל מה שבתוכה שכן
דרך בני אדם להניח בבתים: **גמ'** אמר רב
כהנא מחלוקת במדליק בתוך שלו והלכה
ואכלה בתוך של חבירו דר"י **מחייב** אנוקי
טמון באש ורבנן פטרי אבל במדליק בתוך
של חבירו דברי הכל משלם כל מה שבתוכו
א"ל רבא אי הכי אדתני סיפא מורים חכמים
לר"י במדליק את הבירה שמשלם כל מה
שבתוכה שכן דרך בני אדם להניח בבתים
לפלוג וליתני בדידה בר"א במדליק בתוך שלו
והלכה ואכלה בתוך של חבירו אבל מדליק
בתוך של חבירו דברי הכל משלם כל מה
שהיה בתוכו אלא אמר רבא בתרתי פליגי
פליגי במדליק בתוך שלו והלכה ואכלה
בתוך של חבירו דר"י מחייב אטמון באש
ורבנן סברי לא מחייב ופליגי נמי במדליק
בשל חבירו דר"י סבר משלם כל מה שבתוכו
ואפילו ארנקי ורבנן סברי וכלים שדרכן
להטמין בגדיש כגון מוריגין וכלי בקר הוא
דמשלם כלים שאין דרכן להטמין בגדיש
לא משלם תנו רבנן המדליק את הגדיש
והיו בו כלים ודלקו ר"י אומר משלם
כל מה שהיה בתוכו וחכמים אומרים
של חטין או גדיש של שעורין ורואין מקום כלים כאילו הוא מלא תבואה
במח

אלא אמר רבא בתרתי פליגי
(י) פליגי במדליק בתוך שלו
כו'. דר"י מחייב אפי' ארנקי בגדיש
שאין דרך להניח מדנקט מורים
חכמים במדליק את הבירה דלכך נקט
בירה שרואה למלא שחייבו רבנן אפי'
בארנקי כמו ר"י ואי רבי יהודה לא
מחייב במדליק בתוך שלו אלא דוקא
במוריגין הוה ליה לפלוגי בדידה
וליתא דמורים חכמים במדליק גדיש
של חבירו דחייב במוריגין אלא ודאי
מחייב ר"י במדליק בתוך שלו אפי'
בארנקי בגדיש ורבנן לא מחייב אפי'
במוריגין דקתני איה משלם אלא גדיש
של חטין כו' ופליגי נמי במדליק
בתוך של חבירו דר' יהודה מחייב
אפי' בארנקי בגדיש ורבנן לא מחייב

אלא במדליק בתוך של חבירו דמדיק בתוך שלו אצל במדליק בתוך של חבירו מחייב דנדרה שדרכו
להטמין דלא אשכחן דפטרי ביה קרא טמון ונדבר שאין דרכו פטרי מפני דלא אצעי ליה לאסוקי אדעתיה שיניח אדם ארנקי בגדיש:
במה

ולית ליה לר"ש שיעורא. קס"ד הכל לפי היקף הדליקה ישלם
אפילו אין רחוק לעבור: **לא**
יעמיד אדם בתוך
ביתו ב' שיכול לעכב עליו בעל העליה אם הבית של אחד והעליה
של אחר היה מעמידו בעליה בעל הבית מעכב ונקוטרים

לפלוג וליתני בדידה. וא"ת השתא
נמי קא מפליג בדדיה
במדליק בתוך שלו וי"ל דע"כ קיפא
בתוך ביתו של חבירו מדליק דאי
במדליק בתוך שלו אפי' שדך בני
אדם להניח בבתים היה פטור דהא
קתני רש"י וחכ"א אינו משלם אלא
גדיש של חטין או גדיש של שעורין
משמע דאפילו מוריגים וכלי בקר
שדרכן להניח בגדיש לא משלם אלא
גדיש נלדו והשתא בכל ענין שנעמיד
דברי רב כהנא פריך רבא עליה
שפיר דאם ר"ל רב כהנא מחלוקת
בתוך שלו ופליגי במוריגין וכלי בקר
דר"י מחייב וחכמים פטורין אבל
במדליק בשל חבירו אפילו רבנן
מחייב במוריגין וכלי בקר אם כן
שפיר פריך דליפלוג בדידה בגדיש
עלמא דהא בירה נמי לא מיתוקמא
אלא במדליק בשל חבירו ואם ר"ל
רב כהנא מחלוקת במדליק בתוך שלו
דפליגי אפילו בארנקי דר' יהודה
מחייב אפי' דאין דרך ארנקי להניח
בגדיש ורבנן פטרי אפי' במוריגין
דפרישית מ"מ כשמסיים אצל במדליק
בתוך של חבירו ד"ה משלם כל מה
שבתוכו אפילו בארנקי נמי קאי
דמשמע ד"ה משלם כל מה שבתוכו
לרבנן כמו לר"י הלכך פריך שפיר
לפלוג וליתני בדידה דלשמעין אפי'
ארנקי בגדיש דאין דרכו להניח דהוי
רבותא טפי ועוד שקשה לשון המשנה
דקתני שדך בני אדם להניח בבתים
דאפי' אין דרך נמי מחייב רבנן
במדליק בתוך של חבירו:

(כ"ב דף כ'):

מורס רש"י

אלא אם כן יש על
גבו גובה ארבע אמות.
תלל גובה ארבע אמות
מפי הפטור עד התקרה.
כדי שלא יפחו האור
בתקרה ויכריכו עד
שיהא תחתיו מעויבה.
אשכחין בלע"ז טיח
קרקע, שלשה טפחים.
שלא תפטר התקרה
מחמתה של עליה, ועל גבי
ד' אמות (שם). ובכירה.
אף היא לא תפטר משום
קרינה של תלל ואין עושין
במסדה חסד גדול כמו
שעוין בתוך (שם) שאין
הספק שבה גדול, טפח.
מעויבה היא מחמת גובה
התקרה. ואם הדיק, שאלה
הבית והדליק את חבירו
(שם) אחר שהיו שם כל
השעורין הללו, משלם
מה שהזיק. ואפי'
כן מעבדין עליו השעורין
להדליק בכל השעורין
הללו, שמה ידליק בתוכם
ואין לו מה לשלם (כ"ב)
כ"ה. היה גדי כפות
לו. לגדיש, ועבד סמוך
לו. לגדיש, ונשרף עמו
חייב. אגדי ונשרף, לפי
שאין לו דין מימה בשלם
העבד שהיה לו לברוח
(ועל כ"ב) ובכירה דע"כ
גמ'. עבד כפות לו
וגדי סמוך לו כו'
פטור. אגדי ואגדיש, דקס
ליה דנדרה מינה, שההוצא
העבד נהרג דכתיב נקם
ינקם. והאי דנקט גדי
משום דמקמינן בגדי
דחד ועבד דחד, דבגדיש
ועבד ליכא לאוקמוי הכי,
דאורחא דמלתא לשדרי
איש עבדיה לשמור גדיש,
ואידי דנקט גדי עבד
כפות ובמון, נקט גדי גדי
כפות ובמון, ואפי' דבגדי
אין לימיר היה לו לברוח,
שהרי אין צו דעת, ואם
אין כפות ובמון נמי חייב
דמאמרין (ועל כ"ה) שורו
כממונו (ועל כ"ב).

כל מה שהיה בתוכו וחכמים אומרים
של חטין או גדיש של שעורין ורואין מקום כלים כאילו הוא מלא תבואה
במח

א) רש"י מ"ו ו' ר"ש
ד"ל לנחוק ונחש' מוס'
לעיל ד"ה לפ"ג (ב) רש"י
מ"ו, (ג) שטות מ"ו,
ד) כ"ב מ"ו, (ה) שטות כ"ב,
ו) ג"ר רש"י לרב סה"ט
לעיל.

גליון הש"ס

גם' עשו תקנת גזול
במסור. עין לעיל דף נד
ע"ה מוס' ד"ה חמור.
ולקמן ע"ב מוס' ד"ה ילאו
שטרות:

מוסף רש"י

חלזה וזבין. מי שחלו
אוחז או עשו לו יסורין עד
שמכר וקבל הדמים ואמר
רובה אני. זבניה זבני.
ולא יוכל לחזור בו (ורש"י
ב"ב מ"ו).

ד"ה משלם מה שכתובו. רבא מתוך לה לטעמיה ככלים שזכרנו
להטמין בגדים: אלא דמי גדיש. אם הנעצרו בעל השדה דלא
קביל עליה אלא נטירותא דגדיש: חטין וחסין כשטורים. אע"פ
שנותן לו רשות לחטין אינו משלם
ראיתי אלא שעורין לפיכך לא נזהרתי
בהן כל כך: מאי הוה לך גביה
לדאוקוסיה. ידדים שטרפתו או שהשלכמו
ליס. ולא דמי למשאל מקום לחצירו
להגדיש שעורין והגדיש חטין דלמחר
לעיל אינו משלם אלא דמי שעורין
דמנעיר לא מוסיף ידדים הוה אלא
פושע כדמצינן כי תלא אש מעלמה
מפי המורה: פשעה זו. לא שמרתו
דכרך השומרים ואנדר: [בדרבנא]
מתניתו לה. משמיה דרבא אמריתו
לה: שעורין וחסין כחטין. נומן לו
רשות להגדיש שעורין ולא חטין: שפטים
מילתא לר' יהודה. אליבא דר' יהודה
דמתני: עשו תקנת גזול כאלו. כי
היה דתקנו רבנן לנגזל ליטע כמה
גזול ויטול דתקן במסכת שטות
דף מ"ד: אלו נשבעין ויטולין השכר
והנגזל כך תקנו כאלו שישבע מה
הטמין ויטול: אליבא דר"ד לא
דיינינן דיעא דגרמי. כפרק הגזול
ומתכיל (לקמן דף ק"א): ככספתא. ארבו
שמניחין בו כספים: אמיד. עשיר
שאוחרין אותו לכלי כסף:
מתני

במה דברים אמורים במדליק בתוך שלו והלכה בתוך שלו והלכה בתוך שלו
ש"ה חבירו אבל במדליק בתוך של חבירו משלם כל מה
שבתוכו. כלומר דנדר שזכרנו כגון מורגים וכלי צקר אצל ארנקי
גדיש לא מחייבי רבנן אע"פ שדקדקו וכלל הני דלעיל שיהא
משלם כל מה שבתוכו לרבנן כמו
לר' יהודה הני מילי היכא דקתני
ומודים או היכא דקתני דברי הכל
אצל הכלל דמה דנדרים אמורים קתני
ורבנן מילתיהו מפרשי ולא אמילתא
דדני יהודה קיימי:

שאינו משלם אלא דמי שעורים.
במדליק בתוך שלו איירי
דאי במדליק בתוך של חבירו שעורין
והגדיש חטין למה לא ישלם חטין
כיון דחייבו דבסמך מדמי להו ממי
לנומן דיער וזה לנאשה ופשעה זו
משמע דהיינו מדליק בתוך שלו והלכה
בתוך של חבירו:

לרבי יהודה דמהיב ע"ה נוקי טמון
באש בו. לרבנן נמי הוה
מאי למימר דעשו תקנת גזירה בכל
דבר ובגדיש במורגין אלא רבותא
אשמועי' דלרבי יהודה אפי' ארנקי
גדיש עשו תקנת גזול:

עשו תקנת גזול במסור או לא.
מכאן רב אלפס כגון שיש
עדים שמסרו ואיכא דממונו ואין יודעין
כמה חיקו וכל חיקו דממונא לקולא
ובשם רב האי גאון כתוב שישבע
ויטול מחלה של חיקו דממונא
חולקין ואין נראה לר"י לחייב כלל
משום חיקו ור"ת מפרש דהך צעיר
כשהמוסר מכחיש את הנמסר דומיא
דגזול בשטות דגזול מכחישו אצל
אם המוסר עצמו אינו יודע כמה
ישבע נמסר כמה הפסיד ויטול ור"י
נראה דהך צעיר אפילו אין קמוסר
יודע דומיא דתקנת גזול כאלו שאין
המנעיר יודע כמה הפסיד הניזק
דמנעי ליה במסור אי עשו תקנתא
או לא:

מי פנחי אינשי מרגינתא בכספתא
או לא. אפילו יש עדים שהיה
בו מרגינתא מנעיה ליה דשמה לא
אצעי ליה לאסוקי אדעתיה להאי
ולא אמרינן מאי הוה ליה גביה
דאזקיה כיון דלא רגילי אינשי
לאנוחי כלל ולא דמי לדינר וזה דלעיל
דאצעי לה לאסוקי אדעתא טפי
דפעמים שאומר כן דירא שאם
היתה יודעת שהוא של זה לא היתה
פנחה:

שומרתו ולא דמי נמי לארנקי גדיש דרגילין טפי דמנחי מרגינתא בכספתא ואין לפרש דלענין שבעה מנעיה ליה אי עשו תקנת גזול
והא נאמן לומר שהיה בו מרגינתא דא"כ מה היה אומר לרב אש לא היינו מתני' מה ענין זה למשנתנו:

מה בין גזול לחסון. בלישנא דקרא אין חילוק צניעה והכא קצעי מה בין גזול לרבנן לחמסן דרבנן דמנחי כפ' זה צורר (פסחין דף
כ"ה) הוסיפו עליהם הגולנים והחמסנים ומפרש גזול לא יחיד דמי ונמנאות חרש שוטה וקטן כדמוקי ליה הסס דאין פסול מן התורה
אלא משום דרכי שלום: חמסן יחיד דמי. וכאלו אמר רובה אני כדמפרש אצל מן התורה אינו פסול אלא היכא דלא יחיד דמי
אצל היכא דיהיב דמי כשר אע"ג דלא אמר רובה אני אע"פ שזכרנו על לאו דלא תחמוד הא אמר' בפרק שנים אוחזין (נ"ב דף ה' וס'
ד"ה גל) לא תחמוד לאינשי כלל דמי משמע להו והיה דקוף מכלתין (דף ק"ט). דמיימי מחמסן בני יהודה דאפילו היכא דיהיב דמי הוה כאלו
נטול נשמתו לאו דרשה גמורה היא אלא אסמכתא בעלמא דחמסן דקרא היינו גזול דלא יחיד דמי וא"ת כיון דחמסן דיהיב דמי פסול
מדרכנן א"כ כי אמר' כפ' שנים אוחזין (נ"ב דף ה' וס' ד"ה גל) אלא הא דאמר רב הונא משציעים אותו שציעה שאינה ברשותו נמא מייגו
דחשיד כו' ומשי מורה ואומר דמי קהיבנא מ"מ מה מירין כך אם הוא מעבד הפקדון צידו ורובה ליפטר בדמים בעל כרחו של
בעלים הרי הוא חמסן ופסול לשבעה מדרכנן ואכתי נימא מייגו דחשיד כו' וי"ל דמ"מ בגזול דאורייתא אין להוכיח שלא יהא חשוד
אשבעתו ועוד דחמסן דרבנן כשר הוא ואינו פסול עד שירצו עליו כדאמר כפ' זה צורר (פסחין ד' כו') ואפילו אם הוא ידוע שנעשה
חמסן צענין זה שמה לא ראו חכמים לפסולו כך וגם לא להכריז אלא דוקא כי שקיל וחסוף צורע בעל כרחיהו דבעלים והמקשה
דקא פריך נימא מייגו דחשיד כו' אע"ג דהא ודאי קים לן דגזול דרבנן צעי הכרזה ואינו נפסל עד אחר הכרזה כל עיקר לא הביא
דברי רב הונא אלא משום דמקשה והא קעבר כלל תחמוד א"כ הכי מקשה כיון שפטר עצמו כמה שטען נגנבו או נאכדו ואינו
משלם דמים אלא לפי שאינו רוצה ליטעו ואם היה פטור מן השבעה לא היה משלם כלום א"כ נימא מייגו כו' ומשי מורה
ואומר כו' וגם אם היה פטור מן השבעה שמה כמו כן היה משלם דמים לפי שמעבד הפקדון צידו ולהכי לא חשיד אממונא:
פסולה

כו א מ"י מ"י מ"י מ"י
ה' יא סג עין סט
טושי"ע ח"מ ס' חת סע"י
ד:
כו ב מ"י סט טושי"ע סט
סע"י טו:
כח ג ד טושי"ע ח"מ ס' י
לא סע"י ד:
כט ה מ"י מ"י מ"י מ"י
ר"ת ה' י ופ"ו
מה' חולל ומזיק הלכה ח
סג עין סט וס' ט
טושי"ע ח"מ ס' חת סע"י
י וס' ז סע"י ז וס' ז ספס
סע"י ח:
עו ז מ"י פ"ו מה' חולל
ומזיק ה' י סג עין
ט טושי"ע ח"מ ס' שט
סע"י ח:
עא ז מ"י סט פ"ה ה' ז
סג סט טושי"ע ח"מ
ס' שפס סע"י ז ורב אלפס
במקומו ועוד כפ' י דף
[טז]:
עב ח ט י ב מ"י סט סט
ה' יח סג עין סט
טושי"ע סט סע"י ח:
עג י מ"י פ"י מה' עדות
ה' ד ופ"י מה' מוכרי
ה' ה סג לאוין ר"ד
טושי"ע ח"מ ס' ד סע"י
י וס' רה סע"י ח: ע"ה
מ"י פ"ה מה' גזילה
הלכה ג סג לאוין קפו
טושי"ע ח"מ ס' שט סע"י
ז:
עד ז מ"י פ"י מה' עדות
ה' ד סג לאוין ר"ד
טושי"ע ח"מ ס' שט סע"י
ז:

אשטנציה"ל
[אישטינציל"א]. ניצוץ.

יִיחֹזֵק דְּמַשְׁלֵם כָּפֹל וְאִי טַעֲיָן טַעֲנָה גַּם
שׁוֹמֵף שֶׁגִּבַּז מִחֲבִירוֹ וְשׁוֹמֵפִין שֶׁגִּבְּזוּ לֵאלֹהֵי
מִשְׁיֵיר בִּי אִם דַּ

(א) עילי נד: מיר לה: טירובין מ: (ב) כ"ח ט: שבוטת מ: (ג) לפל מ: לקמן קי: (ד) ורקדא כ: (ה) (שמות כב:) ו שייך לעיל: (ו) ולקמן טו: (ז) ותיין מוספתא בכורות יא: ד"ה גונב: (ח) ס"א ל"ג: (י) עיין בב"מ: (יא) עיין דקדושין פ"ב: רש"י.

גליון הש"ס

חוב' ד"ה דבר וכו' לפוקי חבי ריבוי: ע"י שנת דף ע"ב תוס' ד"ה אהלי: בא"ד רד"י לקמן לאחרי דבר שאינו מסוים: עיין בראשית פ"ק דקדושין פ"ב: כ"י.

מוסף רש"י

פרי מפר. וד מולד, יין מענינים וסוד מתמרים, למעוטי כהנין ופטורין ומיס מולד דלית פרי מפר (דעיר נד:) עגל נולד מאמו וכו' שם, וענינים מחרגים שזרעין מחרגים (שורבין כו:) וגדולי קרקע. שטלן חומות וגדילן מן הקרקע (שם) למעוטי דנים שאין נקחין כסף מעשר ודעיר נד:) דכתיב כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמוע וגו', פרשת שומר תב טהר, דמיא כהנאל (ב"מ נד:) פרשה ראשונה בשומר חנם ושניה בשומר שבו ופליטת כהנאל, וגבי שומר חנם אין לו פלו אלל שבוטת, דכתיב ונקרע בגל הית אל הלהים ואל כל שנה ידו (שבוטות מ:).

דהא כל חד וחד כלל ופרט נפשיה דרשין ליה. כלומר היכא דליכא פרטי יחיד כל חד וחד מרבי כעין דדייה ולא דרשין כולו כדדי דלדיו כעין הפרט דשלמה לרבות בעלי חיים שאין נצילתו מטמאה כדלמך לקמן [פד:] כדתי דבי חזקיה שדי שור בין המלא לממלא כל חד וחד נפשיה מדרש: א"כ. דכעין הפרט כלל דרדין הוא דמיימי לא נכתוב אלל חד מהני פרטי דנעלי חיים ומתדרי כעין הפרט כל שנכלמו מטמאה ומדכתב פרטי יחיד חס ענין לרבות שאר בעלי חיים: קדוש בכורה. כעין שור ושה הוא דמתדרי כעין הפרט דחמור דדמי ליה בתלת דרדין בעלי חיים וצבורה ונכלו מטמאה אלל כזי ואלל דלא דמי ליה אלל בתרתי לא להכי כתב שור דלס אינו ענין לו תנהו ענין לשאינו קדוש בצבורה דדמי מיהם בתרתי לפרטא כ"ח ונכלמו מטמאה ולעולם עופות לא: ה"ג א"כ לכתוב רחמנא שור וחמור שה להם לא לאחוי עופות: ואימא סבורין. דדמי לפרטא קלח דיש טומאה ננלסת קלח לטמא צבית הנלשה: אלל עופות טמאים לא. דלית כזו טומאה כדאימא בחולין (ד' ק:) יכול תהא נכלת עוף טמא מטמא בגדים אבית הנלשה (נ"ל) נכלה וטרפה לא יאכל לטמאה זה מי שאסורו משום כל תאכל נצלה וטרפה יא זה שאין אסורו משום כל תאכל נצלה וטרפה אלל משום כל תאכל טמא: פרי מפר. ולד מולד וגפן מחרגן למעוטי מים ומלח וכמיהו ופטורין: גידולי קרקע. למעוטי דנים: מכדי כפי. כדאש הפרשה כלל ופרט כי יתן איש ודרשין ליה כפרק הזהב (נ"ח מ:) לענין שבוטת שומרין למימר דאין נשבעין אלל על כעין הפרט שמטלטל וגופו ממון: ואי ס"ד האי על כל דבר פשע. דלמא לענין כפל למדרשה נכלל ופרט אחא ולא מתדרי לכפל אלל כעין הפרט לכתבינהו להני פרטי כקרא קמא ולדרוש כל חד

באפי נפשיה כדקאמרת דהא בקרא קמא נמי כפילא כתיב אלל ש"מ האי כלל דקרא בתרא ריבויא הוא ולענין כפל [לל] דרשין כלל ופרט וקרא קמא דכתיב זיה כלל ופרט לענין שבוטת הוא דלמא כדכתיב מריהו וקרא בעל הבית וגו': שלמה. יש לה סימנים כדלמך לקמן נאלו מציאות (נ"ח מ:) מה שלמה מיוחדת שיש לה סימנים כו': למעוטי דבר שאינו מסוים. שאין לנעלים סימן בו שפטור מכפל: באברה

דדא כל חד וחד כלל ופרט באפי נפשיה דרשין ליה אבל עופות לא א"כ נכתוב רחמנא שור ושה הוא דמתדרי כעין הפרט כל שנכלמו מטמאה ומדכתב פרטי יחיד חס ענין לרבות שאר בעלי חיים: קדוש בכורה. כעין שור ושה הוא דמתדרי כעין הפרט דחמור דדמי ליה בתלת דרדין בעלי חיים וצבורה ונכלו מטמאה אלל כזי ואלל דלא דמי ליה אלל בתרתי לא להכי כתב שור דלס אינו ענין לו תנהו ענין לשאינו קדוש בצבורה דדמי מיהם בתרתי לפרטא כ"ח ונכלמו מטמאה ולעולם עופות לא: ה"ג א"כ לכתוב רחמנא שור וחמור שה להם לא לאחוי עופות: ואימא סבורין. דדמי לפרטא קלח דיש טומאה ננלסת קלח לטמא צבית הנלשה: אלל עופות טמאים לא. דלית כזו טומאה כדאימא בחולין (ד' ק:) יכול תהא נכלת עוף טמא מטמא בגדים אבית הנלשה (נ"ל) נכלה וטרפה לא יאכל לטמאה זה מי שאסורו משום כל תאכל נצלה וטרפה יא זה שאין אסורו משום כל תאכל טמא: פרי מפר. ולד מולד וגפן מחרגן למעוטי מים ומלח וכמיהו ופטורין: גידולי קרקע. למעוטי דנים: מכדי כפי. כדאש הפרשה כלל ופרט כי יתן איש ודרשין ליה כפרק הזהב (נ"ח מ:) לענין שבוטת שומרין למימר דאין נשבעין אלל על כעין הפרט שמטלטל וגופו ממון: ואי ס"ד האי על כל דבר פשע. דלמא לענין כפל למדרשה נכלל ופרט אחא ולא מתדרי לכפל אלל כעין הפרט לכתבינהו להני פרטי כקרא קמא ולדרוש כל חד

דדא כל חד וחד כלל ופרט באפי נפשיה דרשין ליה אבל עופות לא א"כ נכתוב רחמנא שור ושה הוא דמתדרי כעין הפרט כל שנכלמו מטמאה ומדכתב פרטי יחיד חס ענין לרבות שאר בעלי חיים: קדוש בכורה. כעין שור ושה הוא דמתדרי כעין הפרט דחמור דדמי ליה בתלת דרדין בעלי חיים וצבורה ונכלו מטמאה אלל כזי ואלל דלא דמי ליה אלל בתרתי לא להכי כתב שור דלס אינו ענין לו תנהו ענין לשאינו קדוש בצבורה דדמי מיהם בתרתי לפרטא כ"ח ונכלמו מטמאה ולעולם עופות לא: ה"ג א"כ לכתוב רחמנא שור וחמור שה להם לא לאחוי עופות: ואימא סבורין. דדמי לפרטא קלח דיש טומאה ננלסת קלח לטמא צבית הנלשה: אלל עופות טמאים לא. דלית כזו טומאה כדאימא בחולין (ד' ק:) יכול תהא נכלת עוף טמא מטמא בגדים אבית הנלשה (נ"ל) נכלה וטרפה לא יאכל לטמאה זה מי שאסורו משום כל תאכל נצלה וטרפה יא זה שאין אסורו משום כל תאכל טמא: פרי מפר. ולד מולד וגפן מחרגן למעוטי מים ומלח וכמיהו ופטורין: גידולי קרקע. למעוטי דנים: מכדי כפי. כדאש הפרשה כלל ופרט כי יתן איש ודרשין ליה כפרק הזהב (נ"ח מ:) לענין שבוטת שומרין למימר דאין נשבעין אלל על כעין הפרט שמטלטל וגופו ממון: ואי ס"ד האי על כל דבר פשע. דלמא לענין כפל למדרשה נכלל ופרט אחא ולא מתדרי לכפל אלל כעין הפרט לכתבינהו להני פרטי כקרא קמא ולדרוש כל חד

דדא כל חד וחד כלל ופרט באפי נפשיה דרשין ליה אבל עופות לא א"כ נכתוב רחמנא שור ושה הוא דמתדרי כעין הפרט כל שנכלמו מטמאה ומדכתב פרטי יחיד חס ענין לרבות שאר בעלי חיים: קדוש בכורה. כעין שור ושה הוא דמתדרי כעין הפרט דחמור דדמי ליה בתלת דרדין בעלי חיים וצבורה ונכלו מטמאה אלל כזי ואלל דלא דמי ליה אלל בתרתי לא להכי כתב שור דלס אינו ענין לו תנהו ענין לשאינו קדוש בצבורה דדמי מיהם בתרתי לפרטא כ"ח ונכלמו מטמאה ולעולם עופות לא: ה"ג א"כ לכתוב רחמנא שור וחמור שה להם לא לאחוי עופות: ואימא סבורין. דדמי לפרטא קלח דיש טומאה ננלסת קלח לטמא צבית הנלשה: אלל עופות טמאים לא. דלית כזו טומאה כדאימא בחולין (ד' ק:) יכול תהא נכלת עוף טמא מטמא בגדים אבית הנלשה (נ"ל) נכלה וטרפה לא יאכל לטמאה זה מי שאסורו משום כל תאכל נצלה וטרפה יא זה שאין אסורו משום כל תאכל טמא: פרי מפר. ולד מולד וגפן מחרגן למעוטי מים ומלח וכמיהו ופטורין: גידולי קרקע. למעוטי דנים: מכדי כפי. כדאש הפרשה כלל ופרט כי יתן איש ודרשין ליה כפרק הזהב (נ"ח מ:) לענין שבוטת שומרין למימר דאין נשבעין אלל על כעין הפרט שמטלטל וגופו ממון: ואי ס"ד האי על כל דבר פשע. דלמא לענין כפל למדרשה נכלל ופרט אחא ולא מתדרי לכפל אלל כעין הפרט לכתבינהו להני פרטי כקרא קמא ולדרוש כל חד

1. ונתתה הכסף בכל אשר תאמר נפשו בבקר ובצאן ובין ובשכר ובכל אשר תשאלי נפשו ואכלת שם לפני יי אלהיך ושמחת אתה וברוך: דברים יד ב: 2. כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמוע וגב מבית האיש אם יקצא דגנב ושלם שמוח כב ו

באבירה משלם תשלומי כפל שנאמר 'על כל אבירה אשר יאמר תנן התם' (ב) *היכן פקדוני אמר ליה אבד משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם את הקרן והודה על פי עצמו משלם קרן וחובש ואשם היכן פקדוני אמר לו גנוב משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שגנבו

ועצמו משלם קרן וחומש ואשם קתני מיהא
לומי כפל אבל בטוען טענת אבד לא משלם
נת גנב בשבועה הוא דמשלם תשלומי כפל
ם תשלומי כפל מנהני מילי דתנו רבנן יאם
הכתוב מדבר אתה אומר בטוען טענת גנב
אומר אם לא ימצא הגנב (6) בטוען טענת גנב
ימצא הגנב כגנב עצמו הכתוב מדבר אתה
לא בטוען טענת גנב כשהוא אומר אם לא
גנב אמור הא מה אני מקיים אם ימצא הגנב
ללי עלמא מיהת אם לא ימצא הגנב בטוען
אמר רבא אם לא ימצא כמה שאמר אלא
ומגלן דבשבועה דתנאי (7) ונקרב בעל הבית
אמר לשבועה או אינו אלא לדין נאמר שלוחות
למעלה מה להלן לשבועה אף כאן לשבועה
וחד בטוען טענת גנב היינו דכתיבי תרי קראי
ועון טענת גנב תרי קראי למה לי אמרי חד
חד כגנב וחד בטוען טענת גנב דלא מייתר
מגנב הגנב ולמאן דאמר תרווייהו בטוען טענת
גנב גנב הגנב מאי דריש ביה אמר לך מבכי
רבי יוחנן (8) דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי
ד כגנב וחד בטוען טענת גנב דהאי גנב הגנב
חייא בר אבא מנא ליה אמר לך הקישא הוא
למאן דאמר חד כגנב וחד בטוען טענת
תרווייהו בטוען טענת גנב גנב עצמו מנא ליה
טענת גנב דיו לבא מן הדין להיות כנדון
בשבועה נפקא ליה מדרתא דבי חזקיה
וגניבה והכל ככלל אילו כך הייתי אומר מה
אף כל קרב לגבי מזבח מה יש לך להביא שה
כשהוא

וּקְרַב צֶלֶל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים אִם לֹא
נִשְׁבַּע: **מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹת אֲרֻבַּעַת וּחֲמִשָּׁה**
גִּבּוֹר וְיֹעוּן טַעֲנָה גִבּוֹר לַהֲדָדִי מִה גִּבּוֹר
לְדֹאִיכָא לְמִיפְרָךְ מִה לִּגְבֹּר עֲמָיו שֶׁכֵּן הָאֱלֹהִים
מֵיִלְחָמָה תִּגְהַזֵּל עֲשִׂים (לְקַמֵּן דָּף ק"ו): וְהִיא
מִשְׁלֵם תְּשֻׁלוֹת אֲרֻבַּעַת וּחֲמִשָּׁה אִף וְהִיא
הַקִּיּוּטָא אֲלֵא סְמִיכוֹת מִקְרָאוֹת קְרִי
לִיה גִּבּוֹר מִהֲכָא אֲלֵא לַמִּדָּה כו': וְהִיא
וּגּוֹר: וְהִיא דִּנְקֻט דְּרִשָּׁה וְלֹא נִקְטָא
עַד שֶׁהָאֱלֹהִים וּמִדְרָשָׁה מִרְשָׁה לְהַזְכִּיר
הַמְּטַלְטֵל וְגוֹפוֹ מִמּוֹן חֲמוֹר וְשֶׁהָאֱלֹהִים לִי.
אִף כָּל קֶרֶב: וְלֹא מִתְרַבֵּי מִכְשָׁיו הַקִּיּוּטָא
לְהַבִּיט שֶׁקֶרֶב לְחֻצוֹתָא וְלֹא נִכְחַב בְּפִירֵי

שלא ידו: למעוטי טענת אבד. אם טען נאכדה הימנו
ה. כנגד עצמו דנפקא ליה מגבגב הגב: הקישא הוא.
משלם תשלומי ארבעה וחמשה אם טבח ומכר אף טוען
יד כפל בלא שבויה תאמר בטוען טענת גבב שזרצ'ר
לאתרי הקישא כדמפרש ההם הואיל וגבב משלם כפל וטוען
ט טענת גבב טבח ומכר משלם ארבעה וחמשה ולא מילתא
הקישא ויבי גמי שמעין מהם: הנימא לא' דוד בנבב
ינא דבי חזקיה. דדריש קרא אחרינא דמשמעי בנבב
רמא משום דמקרא לא נפקא לן בזהדי אלא בעלי חיים
מנא דבי חזקיה לטובלו: 'אמר שור וגניבה והכל
משני אילו לן וכו'. ולקמיה [סד]. מפרש מאי קאמר הא לאו כלל
דע אלא הקרב למזבח להבי כחב שה דלא תימא כלל
ש שה כשאה אומר שה הרי שה אומר לא מה אני מ

ל: הקישא, אע"ג דליכא למיפרכ ביה, דאדם דן ק"ו מעצמו ואין אדם דן גו"ש והיקש מעצמו אלא אם כן למדה מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני (מנחות פב:).

1. על כל דבר פשע על
 שור על חמור על אשה
 על שלמה על כל אהר
 אשר יאמר כי הוא זה
 עז האלהים יבא זה
 שנים אשר ירשינ
 אלהים יושלם שנים
 לרעה: שמוט כב כ
 2. כי יתן אלהי כל רעהו
 כסף או כלים לשמר
 ויגב מביט האיש או
 ימצא הנגב יושלם
 שנים: שמוט כב כ
 3. לא ימצא הנגב
 וימכר בעל הבית אל
 האלהים אם לא שלח
 זה במלאת רעהו:
 שמוט כב כ

(א) גם' אם לא ימלא הגנב
הוי אומר בטוען טענת
גנב: (ב) תום' ד"ה ולידך
גנב הגנב כו':

(א) גם' אם לא ימלא הגנב
הוי אומר בטוען טענת
גנב: (ב) תום' ד"ה ואלדך
גנב הגנב כו':

לרבות שאר דברים. כל הני: אילו כן. לשון תשובת שאלה הן: **אף כל קדוש בכבורם.** ולא מתרבי מדשרא אלא חמור הלך מה היה לך להביא שלא נכתב חמור להכי כחז חמור דע"כ כלל ופרט (א) לשאר דברים אמי: והכל בכלל. חיים דמשמע לרבות כל צעלי

חיים למה לי: מי קצב שור. ברישא והדר גניבה דהוה ליה פרט וכלל דנימא הכל בכלל דנעשה כלל מוסף על הפרט גניבה ושור כתיב דהוה ליה כלל ופרט ושור אין מידי אחרינא לא: ובי תימא אילו נאמר קאמר. אילו נאמר שור ברישא והדר גניבה לא היה צריך לכתוב יומר ולמה לא נכתב כן: אילו נאמר שור וגניבה. בתמיה. הא ודאי ה"ל פרט וכלל וספיר קשיא לי ומאי אילו כן קמאדר ליה: אלא דנכסיב קאמרי. בתמיה. גניבה ושור הא הוה ליה כלל ופרט ומאי הכל בכלל דקא קשי לי ומאי מה הפרט מפורש דמהדר ליה הא כלל ופרט לא מרבי מידי: אחיים סמך. גניבה דה"ל כלל קמא סמך ליה אחיים דהו כלל בתרא ודרש כלל ופרט וכלל וסיפא דקמאי ויאמר גניבה שור ושה וחמור והכל בכלל הואיל ואחיים סמך ליה מאי קשיא לי הא טפי לא כתיב אס המנא תמנא קשיא ליה דאמר במסקנא ומיבו אפסקיה גמרא למילתא דרצא צפרי אחרימי ולא שצק לאסקויה למילתא: והא לא דמי כלל בתרא. דלא מיל אלא צעלי חיים כללל קמא דמשמע כל דבר: הא סנא דבי רבי ישמעאל. בשיליה אלו טריפות: והבי קא קשיא לים. לתנא דבי חוקיה בסיפא דמילתא: אס המנא סמנא. דמשמע ריבוי למה לי. והשתא קא מפרש לה רצא לכולא מתני: הכל בכלל. דמתרבי כל ענין הפרט דבר המטלטל וגופו ממון: הא מה אני מקיים גניבה. דדרשין בכלל ופרט לרבות כל דבר: יאמר גניבה ושור ושה וחמור ואחיים והכל בכלל. אס המנא תמנא ל"ל ומשני אילו כן הייתי אומר אף כל ב"ח להכי לא נאמר גניבה ואחיים דרשינא לכלל אלא מאס המנא תמנא ושינינא לכל הני פרטי בינייהו דמפרש לקמן [ע"כ]: הדר פריך תנא דבי חוקיה מה יש לך להביא שאר ב"ח כשהוא אומר חיים הרי צעלי חיים אומר. כלומר חיים בזהר נפקי ולא מכלל ופרט הלך מה אני מקיים כלל ופרט לרבות כל דבר ואכתי המנא תמנא למה לי. והכי מסקנא דתנא דבי חוקיה: אי

כשהוא אומר שח ב"ח. אף על גב דחמור כתיב ברישא נקט כי האי גוונא משום דהכי מסיק מילתיה שפיר: **יאמר גניבה ושור ואחיים** והב"ב ב"ב. שאל הר"ר אשר מלני"ל את ר"י היכי ס"ד דמגניבה שור ואחיים מרבינן כל דבר ולא (ו) יהיה אלא פרט וכלל דלא הוה מרבינן מיניה אלא ב"ח והשתא צעי לרביי בכלל ופרט וכלל טפי ממאי דמשמע כללל בתרא והשיב לו ר"י כיון דלא מסיק אכתי אדעתיה דקדושה צבורות וקרב לגבי מוצא א"כ אס נאמר מה הפרט מפורש צעלי חיים נמנא שאין כלום בכלל בתרא דחיים יומר מכעין הפרט והואיל וכן הוה אית לן למימר דחיים כלל הוה להיות משמע כל דבר כמו גניבה צאס אינו ענין לחיים ממש תנינו לענין כל דבר או נפרש חיים לשון חשיבות כמו אחיה לקרן ענין שגב דלקמן ולהכי קאמר והכל בכלל דאס לא צא לרבות מכעין הפרט אלא צעלי חיים לא יכתוב שום פרט אלא גניבה ואחיים וליהו גניבה כלל ואחיים פרט וצ"מ צעלי חיים והא דפריך הא לא דמיא כללל בתרא לכללל קמא אע"ג [דפרשית] דחיים משמע כל דבר כמו כלל דגניבה מ"מ הואיל ומשמעות פשט שלהן אין שוה אין לעשות כלל ופרט וכלל מהם ומשני ה"א קרב לגבי מוצא אין וכלל חיים כמשמעותיה ומכעין הפרט אנו ממעטין שאר ב"ח שאין קרבינן לגבי מוצא כמו צלל מקום דענין הפרט אחא למעוטי מכללל בתרא והכל מתיישב (ס) כפי ר"י אך האחרון דקאמר יאמר גניבה שור ושה וחמור ואחיים והכל בכלל דכיון דמכח פרטי צעי למימר שיהיה הכל בכלל מאי קמשי אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש צעלי חיים והא מכח פרטות צא לרבות אפי' לאו צעלי חיים ואורי דהמתקן לא הינן דברי המקשן וחזר ומקשה לו אותה קושיא עממה ומפרש דכרי ואין נראה דאין זו סוגיית הגמ' אלא תנא אחד לפרש ששאל ומשיב לעצמו לכך נראה לפרש דהתנא לרווחא דמילתא צא לפרש דאפילו תאמר שאין חילוק בין ב"ח לשאין צעלי חיים ולא ממעטין מחיים דלאו ב"ח אפי' מפרטא דשור לא תרצה כל דבר המטלטל וגופו ממון ותקשה לך המנא תמנא ל"ל דהא לא מרבינן מפרטא דשור אלא דבר הקרב לגבי מוצא ומסיק ויאמר גניבה ושור וחמור שח ואחיים והכל

כשהוא אומר שח הרי שח אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר שור שח וגניבה והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בכבורה אף כל דבר הקדוש בכבורה מה יש לך להביא חמור כשהוא אומר חמור הרי חמור אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר שור וחמור שח וגניבה והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל ב"ח מה יש לך להביא שאר בעלי חיים כשהוא אומר חיים הרי (ס) חיים אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר אומר מר יאמר שור וגניבה מי כתיב שור וגניבה גניבה ושור הוא דכתיב וכי תימא אילו נאמר קאמר אילו נאמר שור וגניבה ומי מצית אמרת מה הפרט מפורש הוה שור פרט וגניבה כלל פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט ואיתרבו להו כל מילי אלא בדכתיב קאמרי גניבה ושור מי מצית אמרת הכל בכלל או מה הפרט מפורש הוה ליה גניבה כלל ושור פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט שור אין מידי אחרינא לא אומר רבא תנא אחיים קא סמך ליה וכלל ופרט וכלל קא"ל והא לא דמי כללל בתרא לכללל קמא הא תנא דבי רבי ישמעאל הוא דכר"ג דריש כללי ופרטי והכי קא קשיא ליה אם המצא תמצא למה לי יאמר שור וגניבה וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי מוצא אף כל הקרב לגבי מוצא מה יש (ס) להביא שח כשהוא אומר שח הרי שח אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר גניבה ושור ושה וחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בכבורה אף כל דבר הקדוש בכבורה מה יש לך להביא חמור [כשהוא אומר חמור] הרי חמור אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר גניבה ושור ושה וחמור ואחיים והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש שאר ב"ח כשהוא אומר חיים הרי (ס) חיים אומר הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר אם המצא תמצא ל"ל אי

בכלל וא"כ המנא תמנא למה לי ומשני אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש ב"ח עתה שאין מואל טעם אחר מחלק בין צעלי חיים לשאין צעלי חיים אס לא נחלק והשתא אינטרין המנא תמנא לרבות שאין צעלי חיים ופרט מה יש לך להביא צעלי חיים אומר חיים הרי חיים אומר ולמה לי כל הני פרטי הא מה אני מקיים גניבה פירוש כלל ופרט וכלל לרבות כל דבר ועוד שאלו דאמאי הוצרך לומר מה הפרט מפורש ב"ח ה"ל למימר אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר שגבולו לאחורי עופות טהורים ולא הוי מצי לאקשויי מו כשהוא אומר חיים הרי חיים אומר כו' וספיר אינטרין המנא תמנא ואורי דקורב זה התנא שאין לנו לתלות זה הדבר בצד טומאה (י) כיון שטומאה חלוקה יותר מדאי שזה בנמצא ונמצא זה צדית הצליעה דוקא ועוד שאלו למה ליה לרצא למימר דאס המנא תמנא קא קשיא ליה וצריך להפוך דברי הצרייתא ולומר גניבה ושור לימא דחוקיה אחא לפרושי למה כל הני פרטי ואס המנא תמנא סמך וככני מערבא ק"ל דאמרי צעלי כללות הסמוכי זה לזה הטל פרט ביניהם ודונס בכלל ופרט וה"ק יאמר המנא ושור וגניבה והכל בכלל אלא המנא תמנא לא חשיב להו שני כללות דדברה תורה כלשון בני אדם ומשני דמשור לחודיה ועס שני כללות לא אחי ומסיק ויאמר המנא ושור וחמור ושה וגניבה והכל בכלל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש ב"ח והשתא מסיק שפיר כשהוא אומר חיים הרי חיים אומר הא מה אני מקיים כלל ופרט לרבות כל דבר והוי אחי מסיקא דצרייתא שפיר דלפי דהא שפיר רבא דהמנא תמנא קא קשיא ליה אין מתרץ בצרייתא עממה כלום וגם מה שזכיר שור קודם לגניבה הוה אחי נמי שפיר והשיב לו ר"י חדא דאין לומר (י) דדברה תורה כלשון בני אדם אלא במקום שאי אפשר לומר צעלי ואין להאריך כאן בזה ועוד דא"כ היאך היה יכול לומר אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש קרב לגבי מוצא וקודם צבורה הא ע"כ כיון דכבר הוי תנא דשני כללות הסמוכים זה לזה בריבא ומיעט וריבא דיינין ליה א"כ משני כללות הוה מרבינן כל דבר דהא ליכא למימר הטל פרט ביניהם ככני מערבא דא"כ תקשה ליה שח למה לי דכפריך בסמוך: אי

(א) [צעלי חיים]. (ב) ונחיה ד: ת: חולין טו. [בכורות כה.]. (ג) [חולין טו.]. (ד) וא"כ אינו יכול לומר האר השוה שבה. העמק מחילופי גרסאות. (ה) ויהיה דלא ה"ל צריך לומר דגניבה ובי דמנע"י ליה לכתוב ידו כו' ולומר דהמנא המנא או תמנא תמנא לא משמע ליה ודשיבשו התוספות לקמן. העמק מחילופי גרסאות.

הנהגות הב"ח

(א) גמ' מה יש לך להביא שח: (ב) שם כשהוא אומר חיים הרי בעלי חיים: (ג) רש"י ד"ה אף כל וכו' כלל ופרט וכלל לשאר: (ד) תוס' ד"ה יאמר וכו' ולא יהא אלא פרט: (ס) בא"ד מחשב לפר' ר"י וכו' למימר שיהיה הכל בכלל חיים מאי קמשי וכו' ואל מכה פרטות צא לרבות בכלל חיים אפילו לאו:

(א) שבעות ה' (חילין פו);
ונחם מד. נכרות נא.
[ע"פ] (ב) שבעות דף ה.
חולין דף פו. נכרות נא.
(ג) ושי' חוק' שבעות ה.
ד"ה דתנא (ד) לקמן עה.
(ה) שבעות ג. שבעות וי.
[מנחות י.] (ו) גיטין ד' עו.
כ"ח (ז) י"ז. (ח) פ"א פ"ב
ומה' שמעל הגיה דלא דמי
ליה לכלל קמא ומהר"ש
הגיה דלא דמי לפרטי ה"מ
כ"ח (ט) דרש' ענלמל
כלל דלא דמי להדיד לפרטי
למור כלל ופרט וכל
לומר כלל קמא למעוטי מאי דלא
ואין כלל אלא מה שזפרט הלך
לא דרשין מיניה אלא צעלי חיים
וצטיל ליה כלל ופרט דא"ג דרש'
תנא דבי ר' ישמעאל ענלמל כלל
דלא דמי (י) ליה פרטא) הני מילי לרבו
מידי דהו' כללל בתרא: להכי
אינטיך אס המלא סמלא. למידרש
כללי מיניה דמפרס ואיל: והא הרי
כללי דסמיני נינו. המלא סמלא
והכי מלי למדרש מיניהו כלל ופרט
וכלל: סטל פרט. הכוזב צ"ן
צנייה: אלא לאווי דבר המסוי.
אין אכל דבר שאינו מסויס לא
ומריציה דרשין לה ולא ממעמעות
דש דהמות הרצה שאין צהן סיון
דאי ממעמעות דקרא נפקא מיפוק
מעין הפרט דשור: ה"ג דתנא דבי
ר' ישמעאל כמים כמים ב' פעמים.
ולא גרס כל מקום שנאמר כמים כמים.
תאכלו כל (א) אשר כמים כל אשר לו
סנפיר וקשקשת כמים (א) הואיל וכללם
סמוכים הם והפרט אינו צנייה
אלא אחריהם כמים כימים ונחלים
דמשמע דיימים ונחלים הוא דצניין
סנפיר וקשקשת אכל שציון ומעורות
לא אין זה נדרש בכלל ופרט דלא
לימריי אלא כעין הפרט אלא
צריכה ומיעט וריצה ואמריי כל מילי
אלא דמיעוט מהי למעוטי פירמא
חדא מילתא ותו לא: חד למעוטי
קרקע כו'. ועד השמא לא מלי למרורי
הכי דמי הוה צנייהו להו בכלל ופרט
לא הוה ממרני כעין הפרט אלא
דבר המטלטל וגופו ממון וממילא
הו ממעוטי כל הני: אחיי לקרן
כעין סגנ. לקמן היא צשמעין (סח).
דאס גנב צמהה ויבוכשה או חולה
משלס כשעת הגניבה דמתי: חיים
החיייהו לקרן של גניבה שיהא שלס:
מ"ע דב. לקמיה היא צהאי פירקא (עב).
אס המלא כעדים. אס תחלה תמלא (א)
צעדים תמלא הכפל שהוא קנס
צדייין: פרט למרשע אס טלמו.
אע"פ שצאו עדים אחרי כן אין משלס
כפל: ההוא מיכתי לי למודה בקנס
דפעור. אס לא צאו עדים אחרי כן
ואימרי ליה אס המלא תמלא לפרט
אפילו צאו עדים דאי לא כתיב אלא
חד קרא הוה מקמיין ליה צלל צאו
עדים: כל הני פרטי נפסא לי.
אי למעוטי קרקעות ועבדים

אי הכי שפיר קשיא ליה. ומלי תשובה יש צדכר: ה"ג לרבות
כל דבר שהיה מיימי לה מכלל בתרא כללל גופא חיים כתיב
צ"ס. כלומר אינטיך אס המלא תמלא דאי מגניבה ומימי דרש'
לכלל איכא למפיק שר דברים מהיכא מיימית להו מכללל בתרא
אף כל כללל גופיה חיים כתיב ציה
דכל היכא דרשין כלל ופרט וכלל
אף כל מכללל בתרא מדרש כלללל
קמא למעוטי הוה דמאי דלאו דלאו
הו פרט וכלל דלימריי כל מילי
ומהי כללל קמא למעוטי מאי דלא
דמי ליה לפרטא וכללל בתרא לרבו
אמי דאי לאו איהו ה"ל כלל ופרט
ואין כללל אלא מה שזפרט הלך
לא דרשין מיניה אלא צעלי חיים
וצטיל ליה כלל ופרט דא"ג דרש'
תנא דבי ר' ישמעאל ענלמל כלל
דלא דמי (י) ליה פרטא) הני מילי לרבו
מידי דהו' כללל בתרא: להכי
אינטיך אס המלא סמלא. למידרש
כללי מיניה דמפרס ואיל: והא הרי
כללי דסמיני נינו. המלא סמלא
והכי מלי למדרש מיניהו כלל ופרט
וכלל: סטל פרט. הכוזב צ"ן
צנייה: אלא לאווי דבר המסוי.
אין אכל דבר שאינו מסויס לא
ומריציה דרשין לה ולא ממעמעות
דש דהמות הרצה שאין צהן סיון
דאי ממעמעות דקרא נפקא מיפוק
מעין הפרט דשור: ה"ג דתנא דבי
ר' ישמעאל כמים כמים ב' פעמים.
ולא גרס כל מקום שנאמר כמים כמים.
תאכלו כל (א) אשר כמים כל אשר לו
סנפיר וקשקשת כמים (א) הואיל וכללם
סמוכים הם והפרט אינו צנייה
אלא אחריהם כמים כימים ונחלים
דמשמע דיימים ונחלים הוא דצניין
סנפיר וקשקשת אכל שציון ומעורות
לא אין זה נדרש בכלל ופרט דלא
לימריי אלא כעין הפרט אלא
צריכה ומיעט וריצה ואמריי כל מילי
אלא דמיעוט מהי למעוטי פירמא
חדא מילתא ותו לא: חד למעוטי
קרקע כו'. ועד השמא לא מלי למרורי
הכי דמי הוה צנייהו להו בכלל ופרט
לא הוה ממרני כעין הפרט אלא
דבר המטלטל וגופו ממון וממילא
הו ממעוטי כל הני: אחיי לקרן
כעין סגנ. לקמן היא צשמעין (סח).
דאס גנב צמהה ויבוכשה או חולה
משלס כשעת הגניבה דמתי: חיים
החיייהו לקרן של גניבה שיהא שלס:
מ"ע דב. לקמיה היא צהאי פירקא (עב).
אס המלא כעדים. אס תחלה תמלא (א)
צעדים תמלא הכפל שהוא קנס
צדייין: פרט למרשע אס טלמו.
אע"פ שצאו עדים אחרי כן אין משלס
כפל: ההוא מיכתי לי למודה בקנס
דפעור. אס לא צאו עדים אחרי כן
ואימרי ליה אס המלא תמלא לפרט
אפילו צאו עדים דאי לא כתיב אלא
חד קרא הוה מקמיין ליה צלל צאו
עדים: כל הני פרטי נפסא לי.
אי למעוטי קרקעות ועבדים

אי הכי שפיר קשיא ליה. ומלי תשובה יש צדכר: ה"ג לרבות
כל דבר שהיה מיימי לה מכלל בתרא כללל גופא חיים כתיב
צ"ס. כלומר אינטיך אס המלא תמלא דאי מגניבה ומימי דרש'
לכלל איכא למפיק שר דברים מהיכא מיימית להו מכללל בתרא
אף כל כללל גופיה חיים כתיב ציה
דכל היכא דרשין כלל ופרט וכלל
אף כל מכללל בתרא מדרש כלללל
קמא למעוטי הוה דמאי דלאו דלאו
הו פרט וכלל דלימריי כל מילי
ומהי כללל קמא למעוטי מאי דלא
דמי ליה לפרטא וכללל בתרא לרבו
אמי דאי לאו איהו ה"ל כלל ופרט
ואין כללל אלא מה שזפרט הלך
לא דרשין מיניה אלא צעלי חיים
וצטיל ליה כלל ופרט דא"ג דרש'
תנא דבי ר' ישמעאל ענלמל כלל
דלא דמי (י) ליה פרטא) הני מילי לרבו
מידי דהו' כללל בתרא: להכי
אינטיך אס המלא סמלא. למידרש
כללי מיניה דמפרס ואיל: והא הרי
כללי דסמיני נינו. המלא סמלא
והכי מלי למדרש מיניהו כלל ופרט
וכלל: סטל פרט. הכוזב צ"ן
צנייה: אלא לאווי דבר המסוי.
אין אכל דבר שאינו מסויס לא
ומריציה דרשין לה ולא ממעמעות
דש דהמות הרצה שאין צהן סיון
דאי ממעמעות דקרא נפקא מיפוק
מעין הפרט דשור: ה"ג דתנא דבי
ר' ישמעאל כמים כמים ב' פעמים.
ולא גרס כל מקום שנאמר כמים כמים.
תאכלו כל (א) אשר כמים כל אשר לו
סנפיר וקשקשת כמים (א) הואיל וכללם
סמוכים הם והפרט אינו צנייה
אלא אחריהם כמים כימים ונחלים
דמשמע דיימים ונחלים הוא דצניין
סנפיר וקשקשת אכל שציון ומעורות
לא אין זה נדרש בכלל ופרט דלא
לימריי אלא כעין הפרט אלא
צריכה ומיעט וריצה ואמריי כל מילי
אלא דמיעוט מהי למעוטי פירמא
חדא מילתא ותו לא: חד למעוטי
קרקע כו'. ועד השמא לא מלי למרורי
הכי דמי הוה צנייהו להו בכלל ופרט
לא הוה ממרני כעין הפרט אלא
דבר המטלטל וגופו ממון וממילא
הו ממעוטי כל הני: אחיי לקרן
כעין סגנ. לקמן היא צשמעין (סח).
דאס גנב צמהה ויבוכשה או חולה
משלס כשעת הגניבה דמתי: חיים
החיייהו לקרן של גניבה שיהא שלס:
מ"ע דב. לקמיה היא צהאי פירקא (עב).
אס המלא כעדים. אס תחלה תמלא (א)
צעדים תמלא הכפל שהוא קנס
צדייין: פרט למרשע אס טלמו.
אע"פ שצאו עדים אחרי כן אין משלס
כפל: ההוא מיכתי לי למודה בקנס
דפעור. אס לא צאו עדים אחרי כן
ואימרי ליה אס המלא תמלא לפרט
אפילו צאו עדים דאי לא כתיב אלא
חד קרא הוה מקמיין ליה צלל צאו
עדים: כל הני פרטי נפסא לי.
אי למעוטי קרקעות ועבדים

אי הכי שפיר קשיא ליה. ומלי תשובה יש צדכר: ה"ג לרבות
כל דבר שהיה מיימי לה מכלל בתרא כללל גופא חיים כתיב
צ"ס. כלומר אינטיך אס המלא תמלא דאי מגניבה ומימי דרש'
לכלל איכא למפיק שר דברים מהיכא מיימית להו מכללל בתרא
אף כל כללל גופיה חיים כתיב ציה
דכל היכא דרשין כלל ופרט וכלל
אף כל מכללל בתרא מדרש כלללל
קמא למעוטי הוה דמאי דלאו דלאו
הו פרט וכלל דלימריי כל מילי
ומהי כללל קמא למעוטי מאי דלא
דמי ליה לפרטא וכללל בתרא לרבו
אמי דאי לאו איהו ה"ל כלל ופרט
ואין כללל אלא מה שזפרט הלך
לא דרשין מיניה אלא צעלי חיים
וצטיל ליה כלל ופרט דא"ג דרש'
תנא דבי ר' ישמעאל ענלמל כלל
דלא דמי (י) ליה פרטא) הני מילי לרבו
מידי דהו' כללל בתרא: להכי
אינטיך אס המלא סמלא. למידרש
כללי מיניה דמפרס ואיל: והא הרי
כללי דסמיני נינו. המלא סמלא
והכי מלי למדרש מיניהו כלל ופרט
וכלל: סטל פרט. הכוזב צ"ן
צנייה: אלא לאווי דבר המסוי.
אין אכל דבר שאינו מסויס לא
ומריציה דרשין לה ולא ממעמעות
דש דהמות הרצה שאין צהן סיון
דאי ממעמעות דקרא נפקא מיפוק
מעין הפרט דשור: ה"ג דתנא דבי
ר' ישמעאל כמים כמים ב' פעמים.
ולא גרס כל מקום שנאמר כמים כמים.
תאכלו כל (א) אשר כמים כל אשר לו
סנפיר וקשקשת כמים (א) הואיל וכללם
סמוכים הם והפרט אינו צנייה
אלא אחריהם כמים כימים ונחלים
דמשמע דיימים ונחלים הוא דצניין
סנפיר וקשקשת אכל שציון ומעורות
לא אין זה נדרש בכלל ופרט דלא
לימריי אלא כעין הפרט אלא
צריכה ומיעט וריצה ואמריי כל מילי
אלא דמיעוט מהי למעוטי פירמא
חדא מילתא ותו לא: חד למעוטי
קרקע כו'. ועד השמא לא מלי למרורי
הכי דמי הוה צנייהו להו בכלל ופרט
לא הוה ממרני כעין הפרט אלא
דבר המטלטל וגופו ממון וממילא
הו ממעוטי כל הני: אחיי לקרן
כעין סגנ. לקמן היא צשמעין (סח).
דאס גנב צמהה ויבוכשה או חולה
משלס כשעת הגניבה דמתי: חיים
החיייהו לקרן של גניבה שיהא שלס:
מ"ע דב. לקמיה היא צהאי פירקא (עב).
אס המלא כעדים. אס תחלה תמלא (א)
צעדים תמלא הכפל שהוא קנס
צדייין: פרט למרשע אס טלמו.
אע"פ שצאו עדים אחרי כן אין משלס
כפל: ההוא מיכתי לי למודה בקנס
דפעור. אס לא צאו עדים אחרי כן
ואימרי ליה אס המלא תמלא לפרט
אפילו צאו עדים דאי לא כתיב אלא
חד קרא הוה מקמיין ליה צלל צאו
עדים: כל הני פרטי נפסא לי.
אי למעוטי קרקעות ועבדים

תורה אור השלם

1. אם הדמא תמצא
כדור הגבה משור עד
המור עד שיה חיים שנים
ישלם: שמות כב ג
2. על כל דבר פשע על
שור על המור על שיה
על שלמה על כל אברה
אשר יאמר כי הוא זה
עד האלהים יבא דבר
שניהם אשר ירשיעו
אלהים ישלם שנים
לרעה: שמות כב ח

גיליון הש"ס

תוס' ד"ה אי הכי שיה
למה לי ה"מ לאקשוי.
עין משנת מהר"י אררי
פ"י שד:

בר א מ"י פ"ד מהל'
גניבה הלכה א והלכה
ז:
בה ב מ"י פ"ד מהל'
שבתות הלכה טו
ופ"י מהל' גזילה הלכה יב
הל' יג:
בו ג ד מ"י פ"ד מהל'
גניבה הל' יג ופ"ג
מהל' גזילה והלכה הלכה
ד עומ'ט ס' שג:
בו ה מ"י פ"ד מהל'
אסור מונח הלכה עו
והל' יח פתח לחין ש"י:

מוסף רש"י

נעשה שינוי בידו
וקנאו. נק. דלס טבח
ומכר עליו הוא טובה וטלו
הוא מוכר. ואין משלם אלא
פסל (לקמן י"ז). רחמנא
ניצלן מוהאי דעתא.
כחז ממע עשמו על דבר
מפני שחלי' בהנחה הלכ
(בכחבות סה). אלא לאו
ש"מ איל בן יומא קרוי
איל. שאל לא בן מה
שחז. אילים לא אכל אלא
כבשים אכל. אס קס גולן
הוא (בראשית לא יח).
שינוי במקומו עומד.
אילו זו מרשות בעלים
האשונים ואפילו נשתנה
(לקמן יג). תני חדא
אסור. למנח (לקמן יג).
דמאספורק. שס מקום
(לקמן יג).

בפילא ארבע וחומשא זוזא. לפי מה שפ"ה דחומשא עולה לו כפילא שמשלם את הפסל ופטר בכך מן החומש קשה קצת מה בכך אי כפילא ארבע וחומשא זוזא ומיהו בקונט' פ"י דלית ליה כפרה בחומש כיון שאין הוא מפרש דחומשו עולה לו כפילא שמשלם את החומש ועולה לו לכפל הוא יחא דהוה פריך שפיר אכל לשון כפילא לא משמע הכי ונחוספתא נמי גרסי' וחומשו עולה לו מתוך כפילו וריב"א מפרש דאלסון ברייתא קפריך דמשמע דחומשו עולה ככל כפילו:

אלמא קרן בעין שגגב. תימה אמאי לא דחי כגון דמעיקרא שריא זוזא ולבסוף שריא ד' וכפילא זוזא כעין שגגב דלא כרב וחומשא זוזא כשעת העמדה דין כדלמך דתורה או שתייה משלם ד' וי"ל דליכא למימר הכי כלל דמהיכא תימי דקראן יהא כשעת העמדה דין וכפל ד' וה' יהי' כעין שגגב דלין לחלק בין כפל ד' וה' לקראן אס לא מנח הפסוק וזיה אין לנו שום פסוק ורב נמי דמחלק היינו משום דקרא קדריש ועוד דנלאו הכי דמי שפיר וזיה לו כפי האמת וזכאמו ענין שהיה המסייע אומר שאין להעמידה:

ואי אסרת שינוי קונה. פירוש כי האי דטלה ונעשה איל אכל הא פשיטא דשינוי קני כדלמך בסמון דשינוי קונה לביה:
איל בן יומא קרוי איל. מיהו ודאי לענין קרבן אמרינן (ידליל בן שמי שנים מדכתיב נמקום אחר כגש בן שגמו ויקרא יג):

הא מני בית שבאי חיא. האי שנויא ליתא לרנא דלית ליה ברש הגזול קמא (לקמן דף זד). דוקא לגביה אסרי ג"ש משום דלמאסר וא"ת היכי מדמה ליה דמה ענין אלתן אכל שינוי וי"ל דקסבר דלי שינוי קונה א"כ רחא הוא להחיר שינוי באלתן דחשיב כאחר ואין זה אותו שגא לידה בחזרת אלתן וממאסר נמי לא מאסר:

הן ודא שינויהם. תימה דבסמון נפקא ליה לרנא דשינוי קונה מקרא אחרנא דכתיב אשר גזל כעין שגזל יחזיר ועוד קשה דרב חסדא קאמר ידשינוי אין קונה דדריש אשר גזל מ"מ ובהגזול קמא (נד). קאמר רבי יוחנן דבר תורה גזילה המשתינה חוזרת בעיניה מדכתיב והשיב את הגזילה מ"מ וכי פליגי אצית הלל ונר' לר"י דלקמן מיירי בשינוי החוזר לברייתו ואהבי מייתי ברש הגזול קמא מלתיא דר' יוחנן ורנא דבסמון קבר דלפ"י שינוי החוזר לברייתו נמי קני ורבי תרי קראי דלי לאו אלא חד

מה שפ"ה דחומשא עולה לו כפילא שמשלם את הפסל ופטר בכך מן החומש ואת אשמו יציא לה' וגו' ויקרא ה):

וכחכים אומרים א"ב ראשו וחמישיתו ממון המשתלם בראש מוסיף חומש ממון שאין משתלם בראש אין מוסיף חומש ר"ש בן יוחאי אומר אין חומש ואשם משתלם במקום שיש כפל קתני מיהת חומשו עולה לו בכפילו דברי רבי יעקב ה"ד אילמא דמעיקרא שריא ד' ולבסוף שריא ארבעה וחומשא זוזא אלא לאו דמעיקרא שריא ארבעה ולבסוף שריא זוזא דכפילא זוזא וחומשיה זוזא אלמא קרן כעין שגגב תשלומי כפל ותשלומי ד' וה' כשעת העמדה בדיון אמר רבא לעולם דמעיקרא שריא ארבעה והשתא נמי שריא ארבעה ודקא קשיא בפילא ד' וחומשיה זוזא הב"ע כגון שנשבע וחזר ונשבע ארבע פעמים והורה והתורה אמרה וחמישיתו ^אהתורה ריבחה חמישיות הרבה בקרן אחת אמר מר וחכמים אומרים בראשו וחמישיתו ממון משתלם בראש אין מוסיף חומש אבל אשם מיייתי מאי שנא חומש דלא משלם דכתיב בראשו וחמישיתו ואשם מיייתי מאי שנא אשם נמי לא משלם דהא כתיב בראשו וחמישיתו ואת אשמו אמרי לך רבנן ואת פסקיה קרא ור"ש בן יוחאי ואת ערביה קרא ורבנן אמרי לך לא ליכתוב רחמנא לא וי"ו ולא את ור"ש בן יוחאי אמר לך את לא סגיא דלא כתב לאפסוקי בין ממון גבוה לממון הדיוט הלכך אתא וי"ו ערביה קרא אמר רבי אילעא יגגב מלה ונעשה איל

עגל ונעשה שור נעשה שינוי בידו וקנאו טבח ומכר שלו הוא טובח שלו הוא מוכר איתביה רבי חנינא לר' אילעא יגגב מלה ונעשה איל עגל ונעשה שור משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כעין שגגב ואי ס"ד קנייה בשינוי אמאי משלם שלו הוא טובח אמר ליה ואלא מאי שינוי לא קני אמאי משלם כעין שגגב לשלם כי השתא אמר ליה כי השתא היינו טעמא דלא משלם משום דא"ל תורה גנבי ממך דיכרא גנבי ממך א"ל רחמנא ניצלן מוהאי דעתא אמר ליה אדרבה רחמנא ניצלן מדעתא דידך: מתקף לה רבי זירא וניקנינהו בשינוי השם אמר רבא * שור בן יומא קרוי שור איל בן יומא קרוי איל שור או עז כי יולד איל בן יומא קרוי איל דכתיב * ואילי צאנך לא אכלתי אילים הוא דלא אכל כבשים אכל לאו ש"מ איל בן יומא קרוי איל מ"מ קשיא א"ר ששת הא מני ב"ש היא * דאמרי שינוי במקומו * עומדת ולא קני דתניא * נתן לה באתנה * חישין ועשאן סולת וזיתים ועשאן שמן ענבים ועשאן יין תני חדא אסור ותני חדא המותר ואמר רב יוסף תני גוריון דמאספורק ב"ש אוסרין ובית הלל מתירין מאי טעמא דבית שמאי דכתיב * גם לרבות שינויהם ובית הלל הם ולא שינויהם ובית שמאי ההוא הם

וחכ"א ממון המשתלם בראש. שאינו משלם אלא קרן והשיב את אשמו"ו היינו קרן שהוא אשם ומוטע עליו ובקרא אחרנא כתיב התם ואת אשמו יציא לה' וגו' ויקרא ה):

וכיון דליקן שרין לא חומש מקרי ולא סליק ליה: דכפילא זוזא וחומשא זוזא. דחומש בנר קרנא שיימינן וקרן משלם כעין שגגב נמאל קרן ד' וחומשו מוסיף עליו מבחון זוזא וכפילא זוזא וכפל כשעת העמדה דדיון והיינו כרב דלי לאו קרן כעין שגגב לא היו זוזא חומש ואי כפל כעין שגגב הוי ד' אלא ש"מ כרב: ורבנן אמרי לך. אי לערבינהו קבעי לא ליכתוב לא וי"ו ולא את: לאפסוקי בין ממון נכוס. אשם: לממון דדיוט. חומש דלאו אורח ארעא לערביניהו להדיא: נעשה שינוי בידו וקנאו. בשינוי להא מילתא דלס טבח ומכר שלו הוא טובח וכו' ופטור מד' וה' אכל קרן משלם קרן כי השתא וכפל כעין שגגב או כשעת העמדה דדיון: כעין שגגב. לקמן יג. אוחזינן לרב מהא דלמך תשלומי כפל ד' וה' כשעת העמדה דדיון. ולרנא דלמך (ע"א) חזרה או שתייה משלם ד' (כדשהתא) ליכא לאומרי דיכול לשנוי דהך ממתיתא כפל ד' וה' דוקא נקט אכל קרן היכא (לדלשכח כי השתא משלם: סורא גנבי מינך. בתמיה: וניקנינהו בשינוי השם. נהי דשנח דגופיה לא הוי שינוי דממילא קשבה ואלו ומיהו בשתא ודלי אשתמי: מ"מ קשיא. לר' אילעא: שינוי במקומו עומד. אע"ג דאשתמי לא נפיק מרשות בעלים: מני חדא אסור. לקרבן: עד

א) לקמן קמ. ב) ומגילה ב: ע"ז נכ. ג) לקמן יג. ד) שבת פד: מחנות מה: ה) לקמן סה. ו) לקמן נג: תמורה ג. ז) (נמכר ה). ח) י"ל דלשנת. ט) (פרה פ"ה מ"ג). י) לקמן סו. פ"ט.

תורה אור השלם

1. או מביל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אותו בראשו וחמישיתו יסוף עליו לאשר הוא לו והגנו ביום אשמתו: ויקרא ה בד
2. שור או כשב או עז כי יולד ותיבה שבעת ימים תחת אמו ומיום דשמיני יתלך אשה לך: ויקרא כב כו
3. זה עשרים שנה אנכי עמר רחלך ועדך לא שבלו ואילי צאנך לא אכלתי:
בראשית לא לח
4. לא תביא אתגן זונה ומחיר כלב בית י"י אלהיך לכל נדר כי תועבת יי אלהיך גם שניהם: דברים כג יט

הגהות הב"ח

א) גמ' שני מקומו עומד כ"ל:

גליון הש"ס

גמ' שור בן יומא קרוי שור. ע"י מנחות לא ע"ז ופוס' שם ד"ה מ"ל: שם חישין וקשאן סולת. ע"ן כספרי יהלם לל"מ פ"י י"י:

קרא הוה מוקמינן ליה בשינוי שאין חוזר והא דמייתי רנא סיוע לדבריו ממנתינן דהגזול עלים (לקמן ד' נג): משום דמיירי בשינוי חוזר לברייתו דממוקי ל' הסם ברש פרכין (סס) בעלים משופים וזמר טווח והסיה דלא הספיק ליתן לו עד שזנבו נראה לרנא דלחירי נמי בשינוי החוזר שיהיה להעבירו ע"י נפון כדלמך ברש הגזול (סס) ואע"פ דלר' יוחנן מיירי בשינוי שאינו חוזר וממוקי לה בקלא אילן דלא עבר לה לרנא נראה לו דוחק להעמידה בקלא אילן (דלא עבר) ולהבי מייתי מייניה סייעמח: הם

מִזְמַר רַע"י

אֵילִימָא לַפְנֵי יָאוּשׁ צִיץ קָרָא פְּשִׂימָא. דֹּלְפִילוֹ קִדְשִׁינוּ אִין
קִדּוּשׁ דְּגוּל וְלֹא נִמְיָאֲשׁוּ הַכְּעִלִים שְׁמֵיהּ אִין יְכוּלִין
שְׁמַע מִינָה דִּיאֻשׁ זֶא קָרִי. דְּלִי קָרִי אִ"כ חֲסִיד סִפֵּיר
בְּצִירָה הוֹאִיל הוּא קָרִי לוֹ
אֹמֵר לוֹ הָרִי שְׁלָךְ קִ
עֵידן אִיסורָא דְּשִׁלֵּי מִיִּי
אַמָּא אֹמֵר לוֹ הָרִי י
בְּעֵי שְׁלוּמִי לִיה אִ"כ
מִתִּיאַשׁ וְזֶה רֹצֵחַ לִקְטָה
אִינוּ רֹצֵחַ לְקִנוּת דְּלִין
^טוֹלָא הַגּוֹל הִיכִי דִּי
לְמָה לִי קָרָא פְּשִׂימָא
ש"מ יָאוּשׁ לֹא קָרִי אִמְכֵּר
הָא דְתִנְיָא ²²מִשְׁכֵּךְ
אִילִימָא גְּזוּל עֲמָרָא ו
לִמ"ד שִׁנּוּי מַעֲשֶׂה לֹא
לְמִימָר דְּגוֹל מִשְׁכַּבְכֵּב
קָרְבֵן דְּחִבְרִיָּה: אִיתָא
²⁷עוֹרוֹת שֶׁל בַּעַל הַ
יֹושֵׁל עֲבָדֵן אֵין מִחֲשָׁבָה
מִמְּמָאתָן
מִמְּמָאתָן רַבִּי שְׁמַעוֹן
שֶׁל גִּזְלָן מִחֲשָׁבָה מ
מִמְּמָאתָן לְפִי
וּש"מ יָאוּשׁ כְּנֶה אִ"ל
שְׁקִיצֵעֵן מִתְקַרֵּף לֵה
עֵיצָא שׁוֹן כֹּאן וְעֵידָא
³⁰דִּתְנֵן יִכַּל מְקוֹם שְׁאִין
מִמְּמָאתוֹ יֵשׁ חֲסָרוֹן
מִמְּמָאתוֹ חוּץ מִן הָעֵי
הָא מִילְתָא קִישִׁי בֵּה
וְתִרְתִּין שְׁנִין וְלֹא אִיפְרָא
בְּרִישָׁא וּפְרָקָה שִׁינּוּי
דְּמִי שִׁנּוּי מַעֲשֶׂה מֵא
עֲצִים הִשְׁתָּא בְּלִים ש
קָרִי לִיה מִשְׁכָּא
מְרִישׁ דִּאיכָא שִׁינּוּי
כְּשׁוּרָא * וְהִשְׁתָּא מִסֵּךְ
הַגּוֹל בְּבִירוֹד
תְּקַתָּה הַשְּׁבִים טַעֲמָא

[illegible]

ומנא חמירא דבעינא קעסע
שאין חסרון מלאכה כו':
קיעווע מחשבה מטמאתה:
אבל יאזש גיראל לא קני:
והסאט ענלא. גג. לאחר
ועלייה: על המריש. קורה

לפניך. בעין כמות שהוא דהיק שאינו
עולה קרבנו (ויקרא א'): **ולא הגזול**.
דגול זהמת חולין ואימתי. ה"ד אי יומא
ל חולין ואקדשינו: **הא דחניא**. גבי
זב: **משכבו**. איז אשר יע בשמכבו
(דס טו) גזירת הכתוב להוציא את
המשכב הגזול שאינו נעשה אב
הטומאה לעמא דאם: **מי איזא למד**.
חד מהני אמוראי שינו לא קני הא
ביאוש הוא דפליגי: **דגול קרבן**
דחבריה. שהקדיש חבירו ועלוש לפני
יאוש ואינטריך לאשמעינן דאיו
עולה לרצון כלל ואפי' נצלים
הראשונים ואע"ג דלא הוא יאוש.
ליא דגול קרבן דחבריה הלכך אפי'
לאחר יאוש לא קנייה דקרבן אינו
נגזל דכל היכא דאימיה צי גזא
דרחמנא אימיה: **המשכב עומאן**.
בעל הגזול אינו עשוי ומכרין ועושה
ממן מטות ודולבקאות וקטנולאות
ומשחב עליהן לדבר שראוי לו בלא
חסרון מלאכה מקבלין טומאה מיד:
ושל עבדן. העשוי למכור אין מחשבתו
מטמאחו דעביד דממליך ומצינן
הולוקח יעשה מהם מעלים ועדיין
לא נגמרה מלאכתן לכך: **של גזב**
משכבו עומאן. דקנהו ורבי
דקסבר סתם גניבה יאוש בעלים היא
דלא ידע למאן לתבעו: **ושל גזול**
אין משכב עומאן. ואע"פ שחשב
עליהן לדבר שאין בו חסרון מלאכה
כגון לכסוי צבילות סוסים ופרדים
כמו שעושין מעורות דוינן מיט'
דסתם גזילות ליכא יאוש דיוני דידע
מאן שקליה אזיל ותבע ליה לדינא:
חילוף הדברים. סתם גזילה איכא
יאוש דכיון דלעניניה גזלה מנייה איניש
אלמא דאזל איכא גניבה ליכא
יאוש דקבר משכחא סתם לה לגזב:
שקטן. דרומי"ר בלע"ו. דאיכא דמתי
שינו מעשה יאוש ולעולם יאוש
גרידא לא קני: **והלא עיזא שנו**
כאן. שחשב עליהן לעיזא דרובקי
שארבינן עליו ובעין שולחן הוא:
ועיזא אינה לריבא קיטוס. דבאלאו
קיטוס נמי מטמאה דא חזיא למבליה
שהלויז אינו עשוי אלף ליפות

ומגד חמירא דעצינצא קעסיק דען גבי דהיא צמס' כלס כל מקוס
שאין חסרון מלאכה כו': **חוץ מן העינצא**. שאע"פ שמחסר
קילוע מחשבה מטמאתה: **אבריון**. הוא עינצא בלשון ארמי.
אבל יאוש גרידא לא קני: **דמעיקרא כשורה**. קודם שיתן צנצין:
והספא עולא. גג. לאחר שנתנו צנציה ונתן עליו מקרת נסרים
ועלייה: **על המריש**. קורה. ומקנות קחשיב ואילז צמס' גיעין:
צלעות
יאוש אין להקפיד אע"ג דאין דומה זה לזה: **דגזל** קרבן דחבורה.
ומול והפריש קרבן אין ממכפר באותו קרבן על חלב שאכל היס ואי
אמי לא עשה ולא כלום והיה נראה לאוקמי בפסח שיכול למנות
דא בעולה כחיו אם לא שיעמיד בפסח צאם אינו ענין ואין לומר
גב שאם שחט תמימים לפנים לשם צעלים ייחזרו קרן לבעלים:
י מעשה הוא: **ויעצבא אינה** צריכה קיצוע. ומיהו היכא דחשיב
ה עד שיקיענה מ"מ דייק הכא שפיר דמין דרואיה להאמנא צלא
מלאכה מחשבה מטמאתה. וא"ת צלאו ההוא דעצינצא אמאי לא פריך
קני ו"ל דלמא הך דהכא איירי בצעל הבית:
י מעשה לאחדיה קני כדמוכח לעיל ולקמן (דף סח.) גבי גבז וטבח
א קני אכל שינוי השם גרידא לא קני צלא יאוש או שינוי מעשה:
הא

(א) ציל לרנא. רש"י
(ב) ולקמן פז. (ג) (פי)
שפי' לקמן פז. ד"ה רנא)
(ד) לקמן קרי. כלס פכ"ו
מ"ה. (ה) כלס פכ"ו מ"ו,
(ו) [מבחוזה (מכ.): ו] לקמן
לפ. גימט' נה. (עדיף פכ"ו)
ו' מ"ט. (ז) מ"ה' אשכנז
קרי' לרנא שפז' פולג
משום מלוא שפז' עבירה.
הועתק מחלוסי גרסאות.
(ח) דלף אס יאזש כד' לא
קרי הועיל למכרה לא
לקדישהו. (י) לקמן פז.
כמו ד"ה רנא ולקמן קרי:
הועתק מחלוסי גרסאות.
(יא) ציל מורה רש"י.

תורה אור השלם

1. אם עלה קרבנו מן
הבקר וזר תמים יקריבנו
אל פתח אהל מועד
יקריב אותו לרצו לפני
י'; ויקרא א ג
2. ואיש אשר ינע
במשכבו יכבס בגדיו
ורחץ במים וטמא עד
הערב: ויקרא טו ה

הגהות הב"ח

(א) תוד"ה ש"מ כו' מ"מ
יש כאן יאוש כו'. ע"י תוס'
לקמן עו ע"א ד"ה
והשאל:

גליון הש"ס

גם' דמעיקרא בשורא.
תרגום של קורמי (גראשית
יט ח) שריתי: שם והשתא
שללא. על שם שעשה כל
תרגום של כלל (שם)
צטלל:

לעזי רעז"י

דיומי"ר [דודוני"ר].
לחתוך.

דש"י ד"ה ר"ו אמר וכו'
אבל אברוק. ע"י סוכה דף
ל ע"ב סוס' ד"ה ולהנמיח:

צינור. של עץ אל
מכין
סלון ודורין מנת
לקוח (ושיב בר סה)
שחקן ולבסוף קבע.
פוסל
המקרה. דמיס
פוסלן. ודורין
מורה לא עליו קוד
שקבעו לא מיטל
של עלי מיה וזה
שחקן של שנתו (ס)
ולבסוף חקק. די הו
מנע מרן בקרע (ס)
מה פסח דלת
תקנתא כלל. לאמר זמן
להקצין. שר מוס קע
עולמי הו (ס)

(ב) ומכילתא משפטים פ' יז, (ג) [נעיל סה:], (ד) מהבניש מ"ד, (ה) [שמות כב], (ו) ס"ה ל"ג, (ז) [ש"ד לע"ב], (ח) [ו'י' מוס' ב"מ ז: ד"ה ו'ל שלם].

הגהות הב"ח

(א) גמ' שניי במקומו עומד כמ"ל: (ב) רש"י ד"ה אלא כי לא שני דלאו לפני יאוש כ"ל:

הגהות הגר"א

(א) גמ' (ד"ה ל"ה יאוש יבתי רשות) חל"מ:

מוסף רש"י

שינוי במקומו עומד. אע"ג דאשתני לא נפיק מרשות בעלים [לעיל סה:].

מי איכא נשטרש. הא לא אהנו מעשיו דשינוי רשות ששינוי מרשותו לרשות לוקח בלא יאוש ליכא למ"ד דקני: לאסר יאוש. דאהנו מעשיו דהשתא קני לוקח בטרמי יאוש ושינוי רשות: ואי ס"ד יאוש. גרידא קנייה גנג אמאי משלם ארבעה וחמשה הא דמי בעלמא הוא דלית להו לבעלים גניה וטלו טבח ומכר: כדאמר רבא. לקמן בשמעתין: ששנה בחטא. ולעולם לפני יאוש ואע"פ דלא אהנו מעשיו מחייב: שאינה פוורס. קס"ד דה"ק דלא מחייב אלא היכא דמכירתו מכירה גמורה וקנייה לוקח: אמאי אינה פוורס. שינוי רשות בלא יאוש מי קני: לאסר יאוש. דכי מטא ציד לוקח איכא תרמי יאוש ושינוי רשות וקנייה: ואי ס"ד קנייה. גנג ביאוש גרידא אמאי משלם כ"ו: כדאמר רב נחמן. לקמן בשמעתין: פרט לשפוקה לו לשלשים יום. כלומר לעולם לפני יאוש והאי אינה חוזרת דקתני לא למעוטי היכא דלא אהנו מעשיו דאע"ג דלא אהנו חייביה רחמנא הואיל ונכח בחטא אלא למעוטי היכא דלא מכר גנג ללוקח אלא לעשות זה מלאכה שלשים יום דהוא כשימרוט בעלמא: ושני אינו משלם אלא קרן. לגנג ראשון דכתיב (ו) ונגב מבית האיש: גנג ומכר. קנייה לוקח בשינוי רשות הלכך (ר) ראשון משלם ד' (וה' שני משלם כפל ללוקח: ושני אינו משלם אלא קרן. ולקמן פרק אמאי לא משלם כפל הא קנייה גנג ראשון בשינוי מעשה: אימת. מכרה אילימא לפני יאוש השני אמאי משלם כפל: אלא פשיטא לאחר יאוש. דאיכא תרמי ציד לוקח: ואי ס"ד כ"ו. ואי קשיא הא יכול למרוכה כגון שנתאשו בעלים לאחר מכירת גנג דקניה לוקח וציד גנג לא היה יאוש לקנותה. ה"נ משני ליה לקמן: מכדי לאחר יאוש קיימין. דע"כ הכי מוקמת לה משום מציעתא: אלא כולה לפני יאוש. ומש"ה רישא שני פטור מכפל: ואיפוך סיפא למציעתא כ"ו. ותני במציעתא שני אין משלם אלא קרן דלא קנייה לוקח בשינוי רשות בלא יאוש: א"כ. דלאחר יאוש מוקמת לה קשיא רישא ומציעתא לרב: א"ר וציד כולה לפני יאוש. ואפוכי נמי לא תפכה וסיפא כדלוקימנא ככ"ש ומציעתא דקתני שני משלם כפל כגון שנתאשו הבעלים לאחר מכירה ולא נתיאשו ציד גנג ולהכי ראשון משלם ד' (וה' דלא הוי יאוש גבי דליקנייה ורישא נמי לפיכך שני פטור מכפל: ולא חימא. הא דנקט מתני' חיובא דשני גבי לוקח ולא נקט לה לחיוב דשני גבי ראשון ותוקמה נמי בלאחר יאוש כדמשני בלוקח יאוש משלם לו כפל: אלא. להכי נקט תנא לכוליה מלתא בדליכא יאוש גבי גנג משום דלא משלמי מריוהו האי תשלומי ד' (וה' והאי כפל: אלא כה"ל. דאי הוי יאוש ציד גנג לא מחייב קמא במכירתו ד' (וה' ויפין דמציעתא לא כגי (ו) לה אלא לפני יאוש תנא נמי לרישא בלפני יאוש ופטור מכפל: חיובא לאחר יאוש הוא דאהנו מעשיו. משקנאו לוקח. ומלתא אמוראי ניהו רב סבר יאוש קני הלכך לא מחייב אלא בלפני יאוש דאי לאחר יאוש שלו הוא טובא ומכר ורב נחמן רב יאוש גרידא לא קני ומשום הכי לאחר יאוש מחייב ומהו צהא פליגי דרב נחמן לא צני אהנו מעשיו הלכך אפילו לפני יאוש גרידא נמי חייב ורב ששת צני מכירה גמורה: נשטרש. עשה שרשין. משמע דאהנו מעשיו:

א"י חבי קשה מציעתא דרב. דאין להופכו כיון דצרימא לא מוכחא מדי שרשין למרע ולהפכה:

ומה מביחה דאהנו מעשיו. משמע דסבר ר"א דשינוי קונה דאהנו מעשיו משמע לאפוקי

דמכירה וקשה לפי רש"י דמפרש בפ"ק (ו' יא). אלא דאמר עולא א"ר אלעזר שמין לגנג ולגזול דהיינו לענין פחת נכילה דהוי דנגזל משום דלא קני לה גזלן בשינוי וי"ל דדוקא בשינוי שאין הגזול עושה צידים לא קני כגון שמתה הנהמה אצל שניר שעושה הגזול צידים כגון טביחה מודה ר"א דקני א"ר אהנו מעשיו דעביהה היינו שמחמרה מן הבעלים ולא דקני ליה ולא הוי כאהנו מעשיו דמכירה: (ו) מה

לשלשים יום מיתבי גנג ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי כפל והשני אינו משלם אלא קרן בלבד גנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי כפל גנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי ד' (וה' והשני אינו משלם תשלומי כפל אלא קרן בלבד קתני מיהא מציעתא יגנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי ד' (וה' והשני משלם תשלומי כפל אימת אילימא לפני יאוש שני אמאי משלם תשלומי כפל שינוי רשות בלא יאוש מי איכא למ"ד דקני אלא פשיטא לאחר יאוש ואי ס"ד יאוש קונה אמאי משלם תשלומי ד' (וה' רידיה הוא דובין ותו דקתני רישא גנג ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי כפל והשני אין משלם אלא קרן מכדי לאחר יאוש קיימין ואי ס"ד יאוש קונה שני אמאי אינו משלם אלא קרן אלא לאו י"ש"מ יאוש לא קני וקשיא לרב אמר רבא ותסברא הא מתרצתא היא אלא דקתני סיפא גנג ומכר ובא אחר וגנבו ראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה ושני אינו משלם אלא קרן ומי איכא למ"ד שינוי מעשה לא קני אלא לעולם כולה לפני יאוש ואיפוך סיפא למציעתא ומציעתא לסיפא ואימא הכי יגנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה והשני אינו משלם אלא קרן ידשינוי רשות בלא יאוש לא קני יגנג ומכר ובא אחר וגנבו הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמשה והשני אינו משלם אלא קרן רב פפא אמר לעולם לא תיפוך סיפא י"ב"ש היא דאמרי שינוי (ב) במקומה עומד אי הכי קשיא רישא ומציעתא לרב א"ר וציד לעולם כולה לפני יאוש והב"ע שנתאשו הבעלים בלוקח ולא נתיאשו בגנג (א) דה"ל יאוש (ב) ושינוי רשות) ולא תימא משום דבעינן יאוש ושינוי רשות אלא אפילו ביאוש לחודיה נמי קני גבי גנג אלא דלא משכחת דמשלמי תריוהו גנג ראשון וגנג שני אלא בהכי: איתמר המוכר לפני יאוש רב נחמן אמר חייב רב ששת אמר פטור רב נחמן אמר חייב ומכר אמר רחמנא והא וצין לא שניא לפני יאוש לא שניא לאחר יאוש רב ששת אמר פטור חיוביה לאחר יאוש הוא דאהנו מעשיו אבל לפני יאוש דלא אהנו מעשיו לא מחייב דומיא דמביחה בעינן דאהנו מעשיו א"ר ששת מנא אמינא לה דתניא א"ר עקיבא מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם ד' (וה' מפני שנשטרש בחטא אימת אילימא לפני יאוש מי איכא נשטרש אלא לאו לאחר יאוש הוא אמר רבא מפני ששנה בחטא ת"ש וטבחו ומכרו מה מביחה שאינה חוזרת אף מכירה שאינה חוזרת אימת אילימא לפני יאוש אמאי אינה חוזרת אלא לאחר יאוש וש"מ חיובא לאחר יאוש הוא תרגמה רב נחמן פרט לשהקנה לו לשלשים יום ואף ר' אלעזר סבר חיוביה לאחר יאוש הוא דאמר ר' אלעזר תרע

נמי בלאחר יאוש כדמשני בלוקח יאוש משלם לו כפל: אלא. להכי נקט תנא לכוליה מלתא בדליכא יאוש גבי גנג משום דלא משלמי מריוהו האי תשלומי ד' (וה' והאי כפל: אלא כה"ל. דאי הוי יאוש ציד גנג לא מחייב קמא במכירתו ד' (וה' ויפין דמציעתא לא כגי (ו) לה אלא לפני יאוש תנא נמי לרישא בלפני יאוש ופטור מכפל: חיובא לאחר יאוש הוא דאהנו מעשיו. משקנאו לוקח. ומלתא אמוראי ניהו רב סבר יאוש קני הלכך לא מחייב אלא בלפני יאוש דאי לאחר יאוש שלו הוא טובא ומכר ורב נחמן רב יאוש גרידא לא קני ומשום הכי לאחר יאוש מחייב ומהו צהא פליגי דרב נחמן לא צני אהנו מעשיו הלכך אפילו לפני יאוש גרידא נמי חייב ורב ששת צני מכירה גמורה: נשטרש. עשה שרשין. משמע דאהנו מעשיו:

מדע

בנ א מ"י פ"ב מה' גניבה ה' יא טוח"מ פ"י שני: פ"ב ב מ"י ס"ס פ"א ה' יא טוח"מ ש"ס: מ"ה ד מ"י ס"ס ה' יא טוח"מ ש"ס: מ"ו ה מ"י ס"ס ה' יא טוח"מ ש"ס: מ"ז ו מ"י ס"ס ופ"ה ש"ס הלכה ג ועיין בהשגות ונח"מ ופ"י מהלכות גזילה הלכה א טוח"מ ח"מ סימן שנג פט"ו ג וס"י שפ"א פט"ו ד וס"י שפ"א פט"ו ג טוח"מ ס"י שני: מ"ח ז מ"י פ"א מה' גניבה הלכה יא טוח"מ ס"י שני: מ"ט ח מ"י פ"א מה' גניבה ה' יא טוח"מ ש"ס:

תורה אור השלם
1. כי יגנב איש שור או שוה וטבחיו או מקרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השבה: שמות כא לו

ג א מ"י פ"ד מהל' כלים
הל' ז ופ"ו מהל' בולח
הלכה ג טו"ע ח"מ סי'
שם הבג"ה:
נא ב מ"י פ"ט מהל'
גניבה הל' א סמג
לח"ן קנז:
גב ג מ"י שם פ"ב הל' טו
סמג פ"טין פ"א טו"מ
סי' ט:
גב ד מ"י שם פ"ב הל' ו
סמג טס:
גב ה מ"י פ"ו מהל'
פ"רין הל' כא סמג
פ"טין קנז:
גב ו מ"י שם הלכה ד
סמג טס טו"ע ח"מ
סי' שד פ"ד ו טו"ע ט'
י"ד סי' רמ פ"טין ז:
גב ז מ"י פ"ט מהל'
וע"פ כ"מ:
גב ח מ"י פ"ב מהל'
גניבה הל' טו:

מה טביחה לאלתר אף טביחה לאלתר. וא"ת והא ממש לאלתר
קודם ידעת צעלים אי אפשר להיות דומיא לטביחה דה"ל
יאוש שלא מדעת וקיימא לן כצ"ל דלא הו' יאוש וי"ל לטביחה
נמי אין דרך לטבוח לאלתר עד שיבוא לביתו ובתוך כך מסתמא
יודעין הצעלים:

גניבה בנפש חוביה. וא"ת גניבה
בנפש שאני דלא איתקש
לנביחה וי"ל דהכא נמי לא איתקש
לנביחה אלא בלא היקשא יליף לה
מטביחה ולהכי קאמר ר' יוחנן
דלדבריה אימ לן למילף ממירה
ממירה: רבי יוחנן סבר חיוביה
בין לפני יאוש בין לאחר יאוש. מימיה
לכאורה קי"ל כרבה דיאוש כדי קני
וקי"ל כר' יוחנן לגבי ר"ל דחיוביה אף
לאחר יאוש ואמאי חייב אחר יאוש
כיון דיאוש קני שלו הוא טובח ושלו
הוא מוכר וי"ל דאפשר דלא קי"ל לא
כרבה ולא כר' יוחנן דכמה אמוראי
נחלקו בשני אלו הדברים:

הוא דאמר בצנעין. וא"ת והא
צנעין מחללין אף אחר יאוש
דלא סתם גניבה הו' יאוש צעלים
כרבנן דר"ש א"כ קסברי צנעין
דיאוש לא קני ור"ל מודה דאין יכול
להקדיש אחר היאוש דסבר יאוש
קונה וכ"ת דהו' יאוש שלא מדעת
שאינם יודעים אם לקטו אם לאו הא
גבי תמרי דיקא אמר' בלאו מציאות
(ב"מ ד' גב: וספ' ט) כיון דשמיני דנמרי
חשיב יאוש מדעת וי"ל דהכא לא
שכיח כולי האי שילקטו שיראים מן
הצעלים ולא דמי לתמרי דיקא וחשיב
יאוש שלא מדעת ואפי' למ"ד יאוש
שלא מדעת הו' יאוש איכא למימר
לצנועין סברי כר"ש דאמר דסתם
גניבה לא הו' יאוש צעלים וא"ת
והכי דנמי הקדש לחילול שכתו
שיכול לחלל מה שצד חצירו כן יכול
להקדיש והלא אע"פ שאין יכול
להקדיש פירות של חצירו יכול לחלל
הקדש של חצירו כדמשמע ברש
האשה רבה (ויבחר ד' פס.) דקאמר
אי קדושת דמים משום דבידו לפדותו
ואי קדושת הגוף אי ידיה כו' משמע
דבקדושת דמים אין חילוק בין ידיה
לחצירה וי"ל דלא דמי דהקדש מאחר
שהקדש יאל מרשות צעלים וכמו
שהצעלים יכולין לפדותו כמו כן אחר
אכל כרס רבני (ט) הבעלים זכאים
לאוכלה צירושלים וא"ת אכתי הרי
יכול לחלל מעשר שני של חצירו
דלמחרין בפרק האיש מקדש (קדושין

הדע שסתם גניבה. מיד ממילאשין ואם מכרן גנב לאחר מיד קנה
דאיכא תרתי יאוש ושינוי רשות. וממאי שהרי אמרה תורה גנב
ומכר משלם ד' וה' והא דלמא לא איהוש מרה ולא ממירה
היא: אלא לאו משום דסתם גניבה יאוש צעלים היא. אלא
מדיליק ר' אלעזר טעמא מהאי
ש"מ כרס ששט ס"ל דאי שמענא
ליה למרה כהדיא דלא איהוש פטור
המוכר מד' וה': **ודלמא.** חייביה
רחמנא ואע"ג דלא איהוש. לר"א
פרקי דליף מהכא יאוש לסתם
גניבה: **ודלמא דשמעיניה דאיהוש.**

כתיב משמע קרא אכל סתם גניבה
לא חילף מינה: **גניבה בנפש.**
הגונב נפש ומכרו אין כאן יאוש
שאין אדם ממילאש על עצמו ורחמנא
חייביה אע"ג דלא איהוש מעשיו:
לאחר יאוש מאי מ' ס"ל יאוש גרידא
קני כרס ושלו טובח ומוכר או דלמא
יאוש לא קני וכ"ש דלאחר יאוש מחייב
דאהנו מעשיו: **גנב וקדיש משלם
כפל.** לצעלים: ואינו משלם ד' וה'.
דהא כי טבח דהקדש טבח ורעהו
אמר רחמנא ישלם שנים לרעהו ולא
להקדש וכיון דפטריה מכפל חו לא
מחייב צטביחה ומכירה דתשלומי
ארבעה וחמשה אמר רחמנא ולא
שלשה וארבעה וכי מלית כפל
מינייהו הו' ליה שלשה וארבעה: מה
כיוס שלו אף כל שלו גרסי': **הקדישו
צעלים.** ולעולם לפני יאוש: הוא
דאמר. ר"ל דהרלה כשהקדישוהו
צעלים: **סבר לה כצנעין.** דלמחרין
לקמן (ד' ספ.) ככרס רבני הצנועים
מניחין כו'. בני אדם חסידים שרויין
לסלק ידי כל אדם מן העצירה כשיש
לכן כרס רבני וחוששין שמה אוחלין
ממנו עוברי דרכים בלא פדיון:
מניחין מעוט ואומרים כל הנלקט
מזה. כל מה שלקטו בני אדם היום
מכאן יהא מחולל. אלמא אע"ג
דליתיה ברשותיהו מפרק ותפס
לכו למעוט בקדושה: **וסרי תורה קרן
לצעלים.** אי כשהקדישו צעלים כפל
אמאי משלם הכי חזרה קרן לרס
דלקדשוהו כל היכא דליתיה וכפל
לא מחייב אלא כשנמלאת צד גנב
שכחו עדים כדכתיב (ט) אם המלא
תמלא צדו: **כשעמד בדיו.** שכחו
עדים קודם שיקדשוהו צעלים:
בקויות

למילתיה וטבח ומכר הוה ליה גזלן וגזלן אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה
חייב

דף נה: וספ' אין לוקחין כהמה טמאה עבדים וקרקעות ממעות מעשר שני ואם לקח יאלל כנגדן צירושלים ופרקי אמאי יחזרו דמים למקומן
ומשני כשנכח אלמא מחללין מעות שביד המוכר וי"ל דהתם הו' כמו גזלן דאי לא כרס הו' המקח חוזר בו והו' כמו גזל ולא נתייאשו
הצעלים וצנעין דהכא אי נמי התם קנסא בעלמא וכן משמע התם מתוך הסוגיא ומיהו בפרק לולב הגזול (סוכה ד' גט.) וספ' משמע
שיכול אדם לחלל [דמי] פירות שביעית של חצירו שלא מדעתו דמיא אין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ יומר ממון שלם סעודות ואם
מסר אומר הרי מעות הללו מחוללין על פירות שיש לי בתוך ביתי וכל ואוכלן בצורת שביעית וי"ל דלפקינהו רבנן מרשות עם הארץ
כדי שלא יהא נכשל ואוקמינהו ברשות זה שיכול לחלל דהפקר צ"ד הפקר ומיהו קשה דכפ"ק דכבורות (דף יא. וספ' ד"ה הפודה) משמע
דהפודה פטר חמור של חצירו פדיונו פדוי ואפילו שלא מדעתו מדעני ליה פדיונו פדוי לפודה או דלמא פדיונו פדוי
לצעלים ואי מדעת צעלים דומה היה דפדיונו פדוי לצעלים ויש לומר דפטור חמור לא דמי לכרס רבני דכיון דאסור
בהנאה הו' כמו הקדש לענין זה שיכול כל אדם לפדותו ולא ממש הו' כהקדש דהקדש פשיטא לן דפדיונו פדוי לפודה
וצפטור חמור מקדין דפדוי לצעלים ומיהו דבר חימה דהיי מדין הקדש כלל לחילול דלמא לא יוכל לחלל מעט רבני
ומעשר שני של חצירו כיון דזכות הוא לו חזקין לאדם שלא כצנעין דהא דמנעין לן בחזקין בין המוכר (מ"ד ד' לו.)
התורם משלו על של חצירו לר"ך דעת צעלים או לאו היינו טעמא כדקאמר התם דלמא נחמא ליה למעבד מלוה
בממוניה אכל הכא וכי אין טוב להם למלקטים שיחללו אותם הבעלים ממה שיאכלו בלא חילול [וע' תוס' קדושין טו. ד"ה מתקין]:
חייב

א) גיטין נה: [לקמן עד:].
ב) [לקמן טס: כ"מ ו. ט"ו].
ג) חולין קלט. תמורה ט.
ט: פ"רין כל. פ"ש.
א) [לקמן טס: פ. קדושין
נב. כ"מ ו. ד] מ"ש שני
פ"ה מ"ה. ט) לקמן קו:
ו) [שמות כב]. ו) [לקמן
קיד. ח] וד"ה מאחר.
ט) אפי"ג דמזון גנוה הוא
מ"מ הבעלים מ'. העמק
מחללי גרמאות.

תורה אור השלם
ו. ואיש כי יקדש את
ביתו קדש ל' ודעריכו
הבדוק בין טוב ובין רע
כאשר יעריך אתו הבדוק
בן יקום: ויקרא כו יד

גליון הש"ס
גב' ודלמא דשפיעניה
דאיהוש. ע"י לקמן דף קד
ע"ה תוס' ד"ה רבה אומר:

מוסף רש"י
גב' והקדיש ואחר
כך טבח משלם
תשלומי כפל. דכשנכח
חולין הוא. ואינו
משלם תשלומי ארבעה
וחמשה. דמי טבח ומכר
הקדש הוא. ואין משלמי
ארבעה וחמשה טהינן
בהקדש. דלענין כההכ
(ט) (גיטין ונה). צא תן
לך. חייבוהו בית דין ואמרו
לא תן לו קרן וכפל (קדושין
א. יז.)

מרוכה פרק שביעי בבא קמא

סמ.

עין משפט
נר מצוה

(א) כ"מ. קדוש נב. ונעיל
סמ: לקמן ע"פ. (ב) שבת
מו. ופ"ק. (ג) מעשר שני
פ"ה מ"א. (ד) ה"ח מ"ח.
(ה) גיטין ל"ח. ע"ה. כהנות
טו. כ"ח ל"ח. כ"ב קדש.
סנהדרין ל"א. (ו) נכירות
(ז) [מספח] פ"ה
(ח) [ז"ל מתיבתא]
(ט) [פירושין ל"ו: ופ"ק].
(י) [ג"ל ע"ה]. (יא) [ג"ל
ע"ה]. (יב) [פ"ה ע"ה].
(יג) [פ"ה ע"ה]. (יד) [פ"ה
ע"ה]. (טו) [פ"ה ע"ה].
(טז) [פ"ה ע"ה]. (יז) [פ"ה
ע"ה]. (יח) [פ"ה ע"ה].
(יט) [פ"ה ע"ה]. (כ) [פ"ה
ע"ה]. (כ"א) [פ"ה ע"ה].
(כ"ב) [פ"ה ע"ה]. (כ"ג) [פ"ה
ע"ה]. (כ"ד) [פ"ה ע"ה].
(כ"ה) [פ"ה ע"ה]. (כ"ו) [פ"ה
ע"ה]. (כ"ז) [פ"ה ע"ה].
(כ"ח) [פ"ה ע"ה]. (כ"ט) [פ"ה
ע"ה]. (ל) [פ"ה ע"ה].

הגהות הב"ח
(א) נ"מ דלא פסקה
למילתא כ"ל:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

(א) ח"ה"ה כל הנלקט וכו'.
ואע"ג דדבר שיש לו
ממירין וכו'. ע"י שטח
מקובלת שמיר עד דמדי
דלא מיר לא הו' דבר שיש
לו ממירין:

בקויות. מוט"ש. נתן פיסת רגלים
שהוא כרס רבעי ואסור בלא פדיון: דאיכא הנאה מיניה. לאחר
זמן בחרשה חרשה וקליה: אף ה"ל נמי איכא הנאה מיניה.
בפדיון: חרשים. כחומי רעפים טיבל"ש בלע"ז: ומעשה ושופך.
ממנה א"ל הסיד במים ושופך
בכירות הקבר: ד"ה. דעבדין
לכו היכרא לעובדים ושנים:
בשביעית. שהוא הפקר ובהיתר
הן צאין לאכול: אבל בשאר שני
שבות. שהן בלאם לגזול ייחס
ויאכלו דבר האסור והלעטוהו
לרעע וימות: כל הנלקט כו'.
אלמא אע"ג דליתיה בדרומיה מפריק
ותוסס פדיונו: וכו' ח"ה"ה לנעוין.
לאו סתמא היא אלא רש"ג מסים
ואזיל ליה למילתיה: ע"ה. נגט
פשוט: לידן. כמי שאלחו קורדיקוס:
ור"ה. בפרק שני דסנהדרין [ל"א].
ספסלקט. שעתידין ללקוט: רבי
דוסא. לענין לקט קציר קמיר
דקיימא לן שני שבולין לקט של
אין לקט ואין כל העניים בקליין
בהלכה לפיכך צריך בעל הבית
להפקיר: דא"ל ליה לר' יהודה
ביריה. דקאמר כל שילקוט וכו'
לקט אמרינן הוצר עזה הפקר
ואע"פ שאין בעל הבית יודע בשחרית
דשמה לא ילקטו יותר על דינס:
הלוקח

כל מקום שישנה רש"ג במשנתו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה
אחרונה אמרי לא תימא כל הנלקט מזה אלא אימא כל המתלקט מזה וכו' א"ר
יוחנן הכי והא"ר יוחנן צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחד ורבי דוסא נלקט
קאמר דתניא רבי יהודה אומר שחרית בעל הבית עומד ואומר כל שלקטו
עניים היום יהא הפקר רבי דוסא אומר לעיתותי ערב אומר כל שלקטו
עניים יהא הפקר איפוך דר' יהודה לר' דוסא ורבי דוסא לרבי יהודה אמאי
אפכת מתניתא אפכה לרבי יוחנן ואימא צנועין ורבי יהודה אמרו דבר
אחד אמרי לא סגי דלא מתהפכת מתניתא דבהא מתניתין קתני דאית ליה
לרבי יהודה ביריה ושמעין ליה לרבי יהודה בעלמא דלית ליה ביריה דרתנן
הלוקח

דוסא לעיתותי ערב אפילו מן השחרית היה יכול לעשות כן כמו שפירשתי אלא עזה טובה קמ"ל שלא יתפקדו עניים ללקט הרבה כיון
שהפקיר אי נמי לעיתותי ערב דוקא אצל שחרית גורמין שמה לא יפירש דלאחר לקיטה יחול ההפקר וא"ת וכיון שיש חילול במחזור
לקרקע דממשע בקמין למה היו הצנועים דוחקים למה לא היו מחללים כל הכרס בבת אחת וי"ל דשמה היו רוצים להוליד שאר הפירות
לירושלים לפיכך לא היו רוצים לחלל הכל בבת אחת אי נמי לפי שלא היה מועיל חילול למה שיגדל אחרי כן וא"ת כי קאמר כל המתלקט הא
לא היה מועיל למה שגדל אחר כך וי"ל דמ"מ מה שהיו יכולין לתקן היו מתקנים ועוד דשמה היה בטל ברוז א' ואע"ג דדבר שיש לו ממירין
אפילו בלאף לא בטיל מכל מקום מדאורייתא בטיל:

אימא כל המתלקט. משמע דכל פדיון במחזור לקרקע שהרי קודם לקיטה היה מחלל שהרי אחר שנקט שם לרשות אחרים אין לבעלים
כה צהן לחלל ותימה דמחזיקא משמע דאין חילול במחזור דתניא בפרק מעשר שני כרס רבעי ב"ש אומרים אין פודין אותם
עניים אלא אין וכו' אומרים עניים ויין והכל מודים שאין פודין במחזור לקרקע ונראה דטעמא דילפינן קדש קדש ממעשר ויש לומר דהתם
לא היה טעמא אלא משום דמחזור אין דמיו ידועין ולכן אין פודין אפילו על פי שלשה והיינו נמי טעמא דכ"ה:
כל שלקטו עניים היום יהא הפקר. תקנה עושה לעניים לפיכך מן המעשר כשמלקטין יותר מדינס כגון ג' שבולים ואוכלין בלא
מעשר לפי שלקט שכחה ופאה פטורים מן המעשר לכן אומר בעה"כ כל שלקטו יהיה הפקר כדי שיפטור הכל ממעשר דהפקר פטור
ממעשר ואמר לומר דבעל הבית אין מחייבם דא"ל היה מחייבם ואש"כ יאוש מדעת כמו תמרי דזיקא וא"ל למ"ד יאוש כדי קני תקשה
ליה מה מועיל הפקר לפטור מן המעשר והלא כבר זכר דהן עניים בתורת גזל על ידי יאוש ומיהו זה אין להקשות אם בעל הבית
מחייבם למה צריך להפקיר כדי לפטור מן המעשר והלא יאוש חסוד הוא כהפקר לפטור מן המעשר דמנוחה באלו מציאות (ב"מ ד' כ"א):
ועוד דלמה לא יועיל כל שלקטו לכ"ע דאטו מי גרע מיאוש דהא לא דמי יאוש דהכא דגבי גזלן ליאוש דמציאה דלי יאוש קני
בכל ענין אפילו אם אין הגזילה ברשות הגזלן בשעת יאוש אם כן יאוש דהכא לא היה אלא כלפי ידידה והיו כמתנה בעלמא ואין לו
לפטור מן המעשר ואפילו א"ל דלא קני אלא"כ הגזילה ברשות הגזלן אלא אם היא ברשות הרבים בשעת יאוש כל המחזיק בה וזה
בה אי נמי למ"ד יאוש כדי לא קני כלל וכל המחזיק בה וזה בה אינ"מ אין זה יאוש פטור מן המעשר דנהי דנגזל אין יכול לתבוע מן
המחזיק בה אחר יאוש דלאמרינן בהגזל בתרא [למאן ד' ק"ה]: דדוקא גזל ולא מציאות בעלים ובה אחר ואכלו רזה מזה גובה רזה
מזה גובה אלא אחר יאוש אין יכול לגבות כלום מן השני מ"מ כיון שכל אחד אסור להחזיק בה מפני שהיא צריכה לגזלן ליפטור שמה
הגזל ואם כבר וזה אחר לכל הפחות חייב לשלם דמים לגזלן דלאחר לעיל דאפילו למ"ד יאוש לא קני חייב גג שני לשלם קרן
לגג ראשון לא חשיב כהפקר לפטור מן המעשר דטעמא דהפקר פטור מן המעשר משום דכתיב ובה הלו כי אין לו חלק ונחלה עמך יא
לקט ושכחה ופאה שיש לו חלק ונחלה עמך והיינו טעמא דהפקר והכא אין לו חלק בה שאסור לזכות בה ואם וזה חייב לשלם לכל
הפחות דמים ועוד דסתמא אין מחייבם אלא לגבי עניים ואין מועיל לפטור מן המעשר עד שיהיה הפקר לעניים ולעשירים כשמעוה:
הלוקח

חייב אתה ליתן לו טבח ומכר משלם
תשלומי ארבעה וחמשה מ"מ כיון דלא
(ה) פסקה מילתא אכתי נגב הוא לא צריכא
דאמרי ליה חייב אתה ליתן לו: גופא אמר
רבי יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם
אינן יכולים להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה
לפי שאינו ברשותו ומי אמר ר' יוחנן הכי
והא"ר יוחנן הלכה כסתם משנה ויחנן
יכרם רבעי היו מציינין אותו בקויות אדמה
סימנא כי אדמה מה אדמה איכא הנאה מינה
אף האי נמי כי מפרקא שרי לאיתנהוי מינה
ישראל ערלה בחרסית סימנא בחרסית מה
חרסית שאין הנאה מינה אף האי דלית ביה
הנאה מינה יושל קברות בסיד סימנא דחזיר
כעצמות ויממחה ושופך בן היכי דניחזור
מפי אמר רבן שמעון בן גמליאל יבד"א
בשביעית דהפקר ניגדו אבל בשאר שני
שבוע הלעיטוהו לרשע וימות והצנועין
מניחין את המעות ואומרים כל הנלקט מזה
מחולל על המעות הללו וכי תימא מאן תנא
צנועין רש"ג? (ו) (רבי יוחנן כסתם יחידאה לא
אמר) והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

כל הנלקט מזה יהא פחולא. תימה
מאי היו אומרים דלמה שנקטו
אחר אמירה לא היה מועיל ואם
כן וכי בלל שעה היו אומרים כן
בלי הפסק וכי שכל ערב היו
אומרים כן כמו גבי עניים בקמין
מ"מ לא היתה תקנה למה שאכלו
קודם אמירה ואור"י דכל הנלקט
לאו דוקא ממש אחר לקיטה אלא
מניח מעות צדור שלא נלקט ואומר
כרס רבעי זה לנשיהיה נלקט יהיה
מחולל אחר הלקיטה והא דקאמר ר'

דוסא לעיתותי ערב אפילו מן השחרית היה יכול לעשות כן כמו שפירשתי אלא עזה טובה קמ"ל שלא יתפקדו עניים ללקט הרבה כיון
שהפקיר אי נמי לעיתותי ערב דוקא אצל שחרית גורמין שמה לא יפירש דלאחר לקיטה יחול ההפקר וא"ת וכיון שיש חילול במחזור
לקרקע דממשע בקמין למה היו הצנועים דוחקים למה לא היו מחללים כל הכרס בבת אחת וי"ל דשמה היו רוצים להוליד שאר הפירות
לירושלים לפיכך לא היו רוצים לחלל הכל בבת אחת אי נמי לפי שלא היה מועיל חילול למה שיגדל אחרי כן וא"ת כי קאמר כל המתלקט הא
לא היה מועיל למה שגדל אחר כך וי"ל דמ"מ מה שהיו יכולין לתקן היו מתקנים ועוד דשמה היה בטל ברוז א' ואע"ג דדבר שיש לו ממירין
אפילו בלאף לא בטיל מכל מקום מדאורייתא בטיל:

אימא כל המתלקט. משמע דכל פדיון במחזור לקרקע שהרי קודם לקיטה היה מחלל שהרי אחר שנקט שם לרשות אחרים אין לבעלים
כה צהן לחלל ותימה דמחזיקא משמע דאין חילול במחזור דתניא בפרק מעשר שני כרס רבעי ב"ש אומרים אין פודין אותם
עניים אלא אין וכו' אומרים עניים ויין והכל מודים שאין פודין במחזור לקרקע ונראה דטעמא דילפינן קדש קדש ממעשר ויש לומר דהתם
לא היה טעמא אלא משום דמחזור אין דמיו ידועין ולכן אין פודין אפילו על פי שלשה והיינו נמי טעמא דכ"ה:
כל שלקטו עניים היום יהא הפקר. תקנה עושה לעניים לפיכך מן המעשר כשמלקטין יותר מדינס כגון ג' שבולים ואוכלין בלא
מעשר לפי שלקט שכחה ופאה פטורים מן המעשר לכן אומר בעה"כ כל שלקטו יהיה הפקר כדי שיפטור הכל ממעשר דהפקר פטור
ממעשר ואמר לומר דבעל הבית אין מחייבם דא"ל היה מחייבם ואש"כ יאוש מדעת כמו תמרי דזיקא וא"ל למ"ד יאוש כדי קני תקשה
ליה מה מועיל הפקר לפטור מן המעשר והלא כבר זכר דהן עניים בתורת גזל על ידי יאוש ומיהו זה אין להקשות אם בעל הבית
מחייבם למה צריך להפקיר כדי לפטור מן המעשר והלא יאוש חסוד הוא כהפקר לפטור מן המעשר דמנוחה באלו מציאות (ב"מ ד' כ"א):
ועוד דלמה לא יועיל כל שלקטו לכ"ע דאטו מי גרע מיאוש דהא לא דמי יאוש דהכא דגבי גזלן ליאוש דמציאה דלי יאוש קני
בכל ענין אפילו אם אין הגזילה ברשות הגזלן בשעת יאוש אם כן יאוש דהכא לא היה אלא כלפי ידידה והיו כמתנה בעלמא ואין לו
לפטור מן המעשר ואפילו א"ל דלא קני אלא"כ הגזילה ברשות הגזלן אלא אם היא ברשות הרבים בשעת יאוש כל המחזיק בה וזה
בה אי נמי למ"ד יאוש כדי לא קני כלל וכל המחזיק בה וזה בה אינ"מ אין זה יאוש פטור מן המעשר דנהי דנגזל אין יכול לתבוע מן
המחזיק בה אחר יאוש דלאמרינן בהגזל בתרא [למאן ד' ק"ה]: דדוקא גזל ולא מציאות בעלים ובה אחר ואכלו רזה מזה גובה רזה
מזה גובה אלא אחר יאוש אין יכול לגבות כלום מן השני מ"מ כיון שכל אחד אסור להחזיק בה מפני שהיא צריכה לגזלן ליפטור שמה
הגזל ואם כבר וזה אחר לכל הפחות חייב לשלם דמים לגזלן דלאחר לעיל דאפילו למ"ד יאוש לא קני חייב גג שני לשלם קרן
לגג ראשון לא חשיב כהפקר לפטור מן המעשר דטעמא דהפקר פטור מן המעשר משום דכתיב ובה הלו כי אין לו חלק ונחלה עמך יא
לקט ושכחה ופאה שיש לו חלק ונחלה עמך והיינו טעמא דהפקר והכא אין לו חלק בה שאסור לזכות בה ואם וזה חייב לשלם לכל
הפחות דמים ועוד דסתמא אין מחייבם אלא לגבי עניים ואין מועיל לפטור מן המעשר עד שיהיה הפקר לעניים ולעשירים כשמעוה:
הלוקח

נח א מ"י פ"ב מהל'
גניבה ה' טו:
נח ב ג מ"י פ"ט מהל'
מעשר שני ה' ז:
ס ד ה מ"י פ"ח מהל'
טו טלית מה ה' ט:
סא ו ז מ"י פ"ט מהל'
מעשר שני הל' ז:

לעני רש"י
מוט"ש [פ"ט ופ"ח] רב
אדמה.
טיבל"ש [טיול"ש].
רעפים.

מוסף רש"י
הלכה כסתם משנה.
רבי הוא פירש המעשה
וכשרה דברי חסד וישרו
בעיניו שאלו פסוק ואלו
הסיד שם אומר עליהן
כדי שלא יהו שניין מפי
יחד ונאמין כאלו נשט
מפי המדברים ויעשו כמתן
(ב"מ ב.) חרץ מערב.
נגט פשוט (ב"ב קעג.).
וצידן. כמסקנת גיעין
(פ"ד) וראיה אחרונה.
דמיו ממונות השני
(סנהדרין ל"א) שנתקן
שני ממלוקות במציא שטר
רואה לפיכך את הדין.
בראשונה הלכה כמותו
ובאחרונה אין הלכה כמותו
(ב"מ ד' כ"א).

מסורת הש"ס

[illegible]

1. בן יתן איש אל רעהו
 וקנה לו כלים לשמור
 ושמר מביתו האדם את
 יקצא הנגב וישראל
 ששנים: ושמר כו
 2. ראש בן יקדש את
 ביתו קדש שלל והענינו
 הכהן בן לוי וכן ראו
 ויבא ויעירנו את הבקור
 כן קום: יקרא בו די
 3. ואם גאל איש את
 ממעשרו ומתחילו יספ
 עליו: ויקרא בו די
 4. ובשנה הרביעית יזה
 כל פרוי קדש הלולים
 ליה: ויקרא בו די
 5. וכל מעשר הארץ
 מנודת ארצך מפרו העץ
 לוי הוא קדש ליה:

(ב) תור"ה קדש וכו'
שזריך חילול בשלישית
שזין מעשר שני נוהג
בשלושנות והוי"א ראיה:

בערב שבת בין השמשות דכתיב
 ואין לו מה לשמות בשבת ואין לו
 מה: **סיחל**: מוציא מעשר שני לחולין
 מה שיש לו פנאי לחקן יתקן דהא
 באמריה בעלמא קני דכדמרי לקמן:
אופרין: דלית להו ברירה לומר מ
 החולין הוא שותה ותרומה ומעשר
 ראשון נותרין נזוד: **לקומוס** כן.
 ולא אמרינן הוצרך הדבר שזה חלק
 המגיע לכל אחד ואחד לא חלקו
 רחמנא דסיידר אלף אורשיה קאמר
 של לו היה רצוי לזה והתליפו והכי
 הוא כמקם ותחרין ומחליפין ביובל:
אלא לעולם כל הנקטס: אמרו נזועין
 ורבי דוסא ודקא קשיא סתם משנה
 לנזועין לרבי יוחנן: ר' **יוסן ססמא**
אשרינא אשבת: ואי קשיא והא לא
 קשיא דלא מתהפכא מתני' משום
 ברירה לא מופיק דלית ליה לרבי
 יהודה ברירה וטעמא דלוקח יין
 קמי התם משום שמה יצקע הנוד
 ולא משום ברירה: **מה ציור כרששו**
 הכי גרסינן הכא: **סאן סנא נזועין**
רבי מביה: דאמר בקדושה מעשר
 ממנו גזיר הוא דכל הידא דליתיה
 למעשר לאו דרייה הוא אלא דגבזה
 הוא ולנזעין פדייה אוקמיה ברשותו
 דמחייב ליה חומשא ואי לאו דרייה
 הוא לא הוי ייבי חומש שאין מוסף
 חומש אלא בעלים דכתיב ממעשרו:
 הכא נמי בדרס רבני אע"א דלאו
 דרייה הוא קדש קדש ממעשר יליף
 אבל לקט ויהקדש בעלמא לא אבל
 השתא דאמר רבי יוחנן נזועין ורבי
 דוסא אמרו דבר אחד ש"מ טעמיהו
 משום דלא צעי ברשותו ואפילו
 במילתא דעלמא דכל כמה דלא
 חייאש יכול להפקיר ולהקדיש ולחלל:
 אורבנא

יהוה הוא ואפילו הכי לענין פרייה
יגאל איש ממעשרו חמשיתו
מש כרם רבעי גמי גמר קדש
גבי מעשר וכל מעשר הארץ
דכתיב גבי מעשר אע"ג דמזון
ה אף האי קדש גמי דכתיב גבי
חוליו אוקמיה רחמנא ברשותיה
ה הוא מצי מחיל משום
ז ידידה כי איתיה ברשותיה
מצי מפקר ליה אמר רבינא אי
ר אחד הוה אמינא און תנא
ס משנה לרבי יוחנן ורבי יוחנן
כסתם

מתוך אי נמי עולא מוקי פלוגתייהו

שיהיה חשוב כ"כ שלו שמוסקף חומש
תפילו הוא צרשות אחרים:

אחליה) מדכתבי קדש הלולים אחליה
לאו לאשכחן ביה פדיון הוה ילפינן
הלולים דגוירא שוה דקדש אנדערין
הלולים מגוירא שוה לא הוה ידעינן
עשר שני פ"ה דקאמר מה דאת
ס שגס שליטת ושטית שאין בהם
זין בה מעשר כל עיקר: אבל קט
ה דאפי' איכא קרא לא דמי אהדדי:
נכתס

ורש צפרק כל הגט (גיטין)
 הלוקח יין מבין הכופים
 בחוספמא¹ וקדש עליו הי
 פנאי להפריש: שני לוגין.
 על מעות שיש לו צדיק

⁶הלוקח יין מבין הכותים ואמר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון ט' מעשר שני ומיחל ושותה מיד דברי ר"מ ר' יהודה ור' יוסי ור"ש אומרין אמרי סוף סוף אמאי קא אפכת לה למתניתין משום דקשיא דר' יהודה אדר' יהודה השתא נמי קשיא דר' יוחנן אדרבי יוחנן דאמרת לר' יוחנן לא תימא כל הנלקט אלא אימא כל המתלקט אלמא אית ליה ברירה והא רבי יוחנן לית ליה ברירה ⁷דאמר רב אסי א"ר יוחנן האחיז⁸ שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביוכל אלא לעולם כל הנלקט ורבי יוחנן סתמא אחרינא אשכח דתנן אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל אמאי בשלמא לגנב ראשון לא משלם וגונב מבית האיז ולא מבית הגנב אלא לבעלים נשלם אלא לאו ש"מ זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו ומאי חזית דאזיל בתר ההיא סתמא ליעביד כי האי סתמא צנועין משום דמסייע ליה קרא ⁹ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לה' ¹⁰מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו אמר אבוי אי לאו דא"ר יוחנן צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחר הוה אמינא צנועין אית להו דרבי דוסא ורבי דוסא לית ליה צנועין אית להו דרבי דוסא ורבי דוסא לית להו דרבי דוסא ומה גנב עבדו רבנן תקנתא עניים צריכא למימר ר' דוסא לית ליה צנועין עניים הוא דעבדו להו רבנן תקנתא אבל גנב עבדו רבנן תקנתא אמר רבא אי לאו דא"ר יוחנן צנועין ורבי דוסא אמרו דבר אחר הוה אמינא מאן חוץ

צנועין ר"מ היא לאו א"מ אמר ר"מ מעשר ממון ג
אוקמיה רחמנא ברשותיה דכתיב י' ואם גא
יוסף עליו קרייה רחמנא מעשרו ומוסיף ג
קדש ממעשר כתיב הכא יקדש הלולים וכתיב
מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא קדש מה קדש
גבוה הוא לענין פדייה אוקמיה רחמנא ברשותו
כרם רבעי אע"ג דלאו ממון ידידה הוא לענין
דהא כי איתיה ברשותיה נמי הא לאו ידי
הכי מצוי מחיל אבל גבי לקט כיון דממוז
הוא דמצי מפקד ליה כי ליתיה ברשותיה לא
לאו דא"ר יוחנן צנועין ורבי דוסא אמרו ד
צנועין רבי דוסא היא כי היכי דלא תקשי ס

וש. ימיה לר"י דבנא חומש יכול לדקדק לאוקמיה רחמנא
אבל אחר אין יכול לפדות צע"כ וי"ל דהא מה שה
יו כרס רצעי לעיל אז לא יוכל לפדותו אבל השתא דאשכ
נמו אין מוסיף חומש ש"מ דלגמרי אוקמיה רחמנא ברשותיה
ל"ל למירדס צפרק כ"ד מצרכין ונרמז ד' לה. ושם ד"ה
שני טעון חילול מיפוק לה מהקדש ק"ד דעשר וי"ל דה
ן כלל ואין להקשות כלל למה לא קדש מיפוק ליה
דקדושין (ד' מ: ושם ד"ה גמר) ורבינו חיים מירץ דאי לא
מעשר שני נוהג בשביעית והביא ראיה מירושלמי ד
שביעית דכוותיה אין נטע רצעי בשביעית וכו' ודיקון
אמר רבי יוסי שלישית וששית יש בהם מעשרות ושביעית
ימר אלף דגבי לקט ליכא קרא אלף לרווחא דמילתיה נקט

הלווקח יין מן הבתוים. הכל
מאכל אדם.
דף כה. (שס):

אלא צעורם כל הנאכל. הקשה ר'
אדרבי וימתן דלית ליה זרבי
הלכה קמטם משנה וקמטם ממזמין
בהנאות (כ"מ) דלית ליה זרימה

[illegible]

ומעשר (ויחזק. ד.) ר'
 ייחודה ב'ו אופיין. עד
 שפרעם ממנו. קדמני מן
 בניהם ואלו טע וטע י'
 גומר חשב חומה ומעשר
 (משלי. כב.) ר'
 שאלה לקוחות: לל'
 שאלו מתקני הכהן הנל'
 אחד חלק ויחשו ברושה
 אחד חומת ציבור לא'
 שאלו חלק הכהן על'
 שאלו וזה הקטני'
 הקהים וזו לה לקוחות'
 ומחזיקין על לה ציבור'
 (בבא. ד.) וחומר ציבור'
 חלוקתו מזהו מזהו טע'
 וסדר שקליה דמעשרקל'
 (גיטין. כד.) ומחזין ומחזין'
 (בבבב. וב.)

(א) שבעות לג: כבודת
מש: (ב) קדושת נב: כ"מ: (ג)
לשל סמ: סע: (ד) כ"ב ט:
(ה) ודברים יט: (ו) וד'ה
הכא: (ז) עין רש"י: (ח) כ"ל
קמא:

הגהות הב"ח

(א) נ"ב למיתפס פלגא
(והלכתא שלית שיהי)
תלמי' וז"ב עין בלש"י
כחז דלא גרסי' ליה:
(ב) תוס' ד"ה כסמ ובי
כסמ משנה ד"הידדא:
(ג) ד"ה אמטלטלין ובי
טעמא דמשני' אבי
עליס: (ד) בא"ד ה"מ
היכא דכפריה אל:

גליון הש"ס

גב' והלכתא שלית שיהי
עין כ"ב דף קמ ע"ה חס'
ד"ה מדרש: תוס' י"ה
אפסלטי' ובי' כסמ'
ונחאבלי הפעות דאין בנו
פדרי: ועין כ"ב דף קמ
ע"ה מיתפס ד"ה מדרש:

אורכא. הרשאה: משום דר' יוסנן. דהואיל ואינו נרשם הנעלים אינו יכול להקנותו לשליח הלך אס אבד יכול לחזור ולתנוע מיד הנאמן: **דכפריה.** אס תנעיה מפקיד דתמנין אשיקרא דיהיב ליה הארץ: **דאמר ליה הארץ.** נאמן לשליח לאו בעל דברים ידי אס: **ואי כסב נה למחלש ולשליש.** דון וחי לנפשך והמותר שלי: **מינו דמשעתי.** נאמן דינא כהני שליח אפלגא על כרמיה דלא מצי למימר ליה לאו בעל דברים ידי אס משעתי אכולה: **ואי ספס.** שליח משל נאמן: **לא מפקינן מיניה.** אף על גב דלא כתיב ביה אפיק לנפשך. ל"א ואי תפס שליח ממון שהולא ועיכבו לעצמו לא מפקינן מיניה כן מלאמי כחז כשנשנות הגאונים וזה עיקר: **רז אשי פליג עליה דלמימר:** כיון דכפריה קבילית טלאי. אלמא שליח שיהי הלך אי תפס מפקינן מיניה. וללישנא קמא נמי אי תפס משל נאמן מפקינן מיניה דהא שליח בעלמא הוא והיו כמספס לבעל חוב: **למיתפס פלגא.** ממון שביד אס רואה לעכב חזיו: **ה"ג והלכתא שלית שיהי ולא שקיל מידי:** **בתנ' טל פי שנים.** כלומר שנים מעידין אותו שגנב: **גנב ומכר בשבט.** אכל טבח קס ליה בדרכה מיניה: **וטבח ביום הכפורים.** דאין זדונו אלא כרת: **וטבח ומכר ואמר כן מן אביו.** אכל מן אביו ואמר טבח ומכר מנה בסיפא דפטור שהרי ירש את אביו ושלו הוא טובח ומוכר: **בשני אלו.** בטרפה ובחולין בעורה דקא סבר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה אכל לרפואה ולכלבים שחיטה ראויה היא דאי בעי מצי אכלי מיניה: **גמ' דבר ולא חזי דבר.** על פי שנים עדים יקום דבר: **והני עדי טביחה דקמיני במתני' או על פי שנים עדים אחרים חזי דבר קמסדי דאי לאו עדי גניבה איכא למימר דדייה קא טבח:** חלפתא

כסתם יחידאה לא אמר. אמרי נהרדעי לא כתבינן אורכתא אמטלטלי אמר רב אשי לאמימר מאי טעמא אמר ליה משום דרבי יוחנן ד"א ד' יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינן יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו איכא דאמרי אמרי נהרדעי ל"א כתבינן אורכתא אמטלטלי דכפריה טעמא דכפריה דמיחזי כשיקרא אבל לא כפריה כתבינן ואמרי נהרדעי יאורכתא דלא כתיב ביה זיל דון וחי ואפיק לנפשך לית ביה מששא מ"ט י'משום דא"ל האד לאו בעל דברים ידי את אמר אביי יואי כתיב ביה למחצה לשליש ולרביעי מינו דמשעתי דינא אפלגא משעתי דינא אכולה אמר אמרימר אי תפס לא מפקינן מיניה רב אשי אמר ייכיון דכתביה ליה כל דמתעני מן דינא קבילית עלי שליח שיהי ואיכא דאמר שותפא שויה למאי נפקא מינה למיתפס פלגא (א) (ב) והלכתא שלית שיהי: **בתנ' יגב ע"פ שנים** וטבח ומכר על פיהם או על פי שנים אחרים משלם תשלומי ארבעה וחמשה יגב ומכר בשבט גנב ומכר לע"ז יגב וטבח ביום הכפורים יגב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו יגב וטבח ואחר כך הקדיש משלם תשלומי ארבעה וחמשה יגב וטבח לרפואה או לכלבים השוחט ונמצאת טריפה השוחט חולין בעורה משלם תשלומי ארבעה וחמשה רבי שמעון פוטר בשני אלו: **גמ' לימא מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר' עקיבא האמר דבר ולא חזי דבר דתניא אמר רבי יוסי כשהלך אבא חלפתא אצל ר' יוחנן בן גורי ללמוד תורה ואמרי לה רבי יוחנן בן גורי אצל אבא חלפתא**

כסתם יחידאה לא אמר. מימה דכחמה מקומות משמע דאמר אפילו כסתם יחידאה דכסוף המזלי (שבת דף פא): **פרץ והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן נזיר חופף ומתפסס** אבל לא סורק ואע"ג דפ"ג ג' מיני (נזיר ד' מב. ושם) מוקמינן ליה כר"ש ובפרק החולין (יבמות דף מב): **גבי אחת בחולות דפרץ נמי והאמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה אע"ג דלמי כרבי מאיר וכן נכמה מקומות וי"ל דה"פ ה"א מאן תנא לנזירים ר' דוסא כי היכי דלא תקשה כסת משנה לרבי יוחנן כלומר דלא תקשה מאי אולמיה האל קתמא מהאי קתמא דכיון דאיכא למימר דייחידאה היא לא חשיבא כי היכי קס משנה דלמי כרבי וז"ל והאלי קתמא נמי דאין הגונב אחר הגונב יחידאה היא דהיינו רבי יהודה בר פלוגמיה דרבי דוסא דאמר כל שילקטו דוקא ולא כל מה שלקטו ויש לומר דלמא רבי יהודה כל שלקטו נמי שרי ולא נקט כל שילקטו אלא לרבותא דאע"ג דלא שרי אלא על ידי ברירה ועי"ל דה"ק ה"א דכסתמא יחידאה לא אמר כי היכי דלא תקשה ליה קס משנה אלא השאט שהולכו לעשות מירון אחר לא נאמר יותר אלא אפי' (ב) משנה יחידאה נמי אמר: **לא כתבינן אורכתא אמטלטלי.** דוקא אמטלטלין דגוליה אכל אמטלטלין פקדון כתבינן דהא תלי טעמא דפקדון ויש כח חזירו להקדיש פקדון שיש לו ציד חזירו כדמוכח בהמוכר את הספינה (ב"ב דף פח.) גבי ההוא גברא דלייתי קרי לפומבדיתא אסו כ"ע שקלי חדא חדא אמר הרי הן מוקדשין לשמים ומשמע התם דאי לא קילו דמייהו הוו קדשי ועוד דלעיל אמר אין הגונב אחר הגונב משלם כפל משום דאין בעלים יכולין להקדיש וגונג מצינ הנפקד משלם כפל לבעלים דתניא בהמפקד (ב"ב דף לג.) ועיקר קרא בגונג מצינ שומר כתיב: **אמטלטלין דכפריה.** כתב ר"ח דהאידנא**

מוסף רש"י

אורכתא הרשאה, ולשון שולטנות הוא כמו (ב"ב קסד.) בשנת פלוני אורכן שטון, אף כן אורכתא השלטה שהשליט על בעל דעו לחובעו (ושבועות ד'.) אמטלטלי לפי שאינו נעין והעדים מעידין על מה שכתוב במתת שיש לו ציד פלוני כך וכן (שם) דהואיל ואינן נעין מיחזי כשיקרא, שמה אין ידו משל זה כלום ומחזי כהדי אשיקרא (בבבבות ד'.) דכפריה שכתב נשבע שהחננע שקין דהשפא מיחזי כשיקרא שמתמו על מ"ס זה שיש לו ציד פלוני כך וכן (ושבועות ד'.) אבא חלפתא אבי חלפתא, דר' יוסי קסמ הי"ט ר' יוסי בן חלפתא (ושבועות ד'.)

ע"ה א ב מ"י פ"ד מהל'
עדות הלכה ו סמך
עשין קט טו"ע פ"מ פ'
ל ספיק יג'
ע"ו ג טו"מ סומן טז'
ע"ו ד ה מ"י פ"ג מהל'
גביה הלכה ה טור
ח"מ טז'
ע"ה ו מ"י פ"ד מהל'
אסורי מוצא הל' ח
סמך לאוין טז'

מוסף רש"י

ראף על גב רעדי ביאה צריבין לעדי קדושין. פירוש כל זמן
שלא הוחזקה בלשח איש:
למעומי שנים אומרים אחד בגבה כו'. ולא דמי לשנה ראשונה
בפני שנים כו' דהתם ראו כל מה שהיו יכולין לראות
באותה שנה וכן אלפס פירש משום
דהתם מתי סהדומיהו לענין פירות
שאלו בשנה ראשונה שחייב לשלם
אם לא ימלא יומר עדים וטעם ראשון
נראה לר"י עיקר דתנן בפרק המקביל
(גיטין דף סג:) האשה שאמרה התקבל
לי גיטי לריבה שתי ימי עדים שנים
שיאמרו בפניו אמרה ושנים שיאמרו
בפניו קבל וקרא אלמא לא חשיב
כי האי גוונא חלי דבר אע"ג דלריכי
אלו לאלו דאפי' למאן דאמר שלם
נאמן כשגט בידו ולא לריכי עדי
אמירה לעדי קבלה מ"מ כיון שנרץ
שנראה הגט בידו חלי דבר הוא אלמ'
ע"כ משום שכל כח רואה כל מה
שיכולה [לראות] בלשח שעה ואחיה
מתניתין [דגיטין] כרבנן:

באומר לו עקוב תאינה בתאינתי
כו'. וא"ת והיכי דמי
אי דקיימא גביה נחליו של לוקח
בשעת קנינה מאי פריך עלה וכוין
דאי קתבע ליה כו' מכירה נמי לא
הי מכירה נהי דמחייב בנפשו מכל
מקום קנינה ליה חזירו ללוקח ואלא
ליתא נחליו של לוקח דל חזיר שבת
מהכא לזו מכירה היא דהא ק"ל כרז
נחמן דאמר [פירות] לא עבדי חליפין
ותיבה לפר"ט יונת דמפרש דהא
דפירי לא עבדי חליפין היינו בתורת
קנין סודר שמחזיר לו הסודר ולא
יחזיר לו אלא לקנין בעלמא אבל
נמכרין להקנות זה תחת זה שזה
בשזה בתורת דמים קני ואומר ר"י
דהכא לא דייק אלא אלשון מכר
דאפי' קאי בנחל הלוקח כיון דלא
אמר זיל שלם אין זו מכירה אלא
מתנה ואף על גב דנמשלומי ארבעה
ותמשה מתחייב על המתנה כמו על
המכר כדאמרין לקמן מ"מ גגז ומכר
בשבת קמחי ואין זו מכירה וכן לן
עקוב תאינה מתחייב כמו עקוב
תאינה מתחייב:

במאן כרבי עקיבא דאמר קלושה

במי שהונחה דביא. ואם תאמר לרבי עקיבא נמי כיון דמטא לאור חזירו חייב לענין שבת דרשות היחיד עולה עד לרקיע
ולענין קנין לא קני בלתי עד דמטי לזרז המחילות כדמוכח בגיטין דהורק (דף עט. ושם) גבי הוא מלמעלה והיא מלמעלה כיון שיהא
מראש הגג מגורשת ומוקי לה כגון שמחילות התחתונות עודפות על העליונות ו"ל דהכא איירי שורק לתור דרך פתח או דרך חלון ולא מעל
מחילות התור וא"ת דבגיטין נקט רבי והכא נקט רבי עקיבא ו"ל דהכא נקט רבי עקיבא משום דאיירי בפתח חצר שאין מקורה דרבי לא
אמר קלושה כמי שהונחה דמאי אלא ברה"י מקורה כדאמרין בריש שבת (דף ה. ושם) דאמר ביהא כמאן דמליא דמאי אכל רבי עקיבא אית
ליה אפילו בדרשות הרבים שאין מקורה ובגיטין נקט רבי משום דלוקמא כשמחילות התחתונות עודפות דלרבי עקיבא לא מצי למינקט דלדידיה
אפי' בלא מחילות כלל כמו ברה"י אית ליה כמי שהונחה דמאי בריש שבת (דף עט.) דלרבי אפילו במחילות בלא קרי אמרינן כמאן דמליא דמאי
אי נמי למאי דבעי לאוקמי כרבי איירי בנחל מקורה: **לענין** שבת לא מחייב עד דניחה בחצר. וא"ת וכוין שהקנין בא בין עקירה
להנחה אית לן למימר קם ליה בדרבה מיניה כדאמרין בריש אלו נערות (פסוטה דף לא. ושם) דאמר רבי אבין זרק חץ מתחילת ד' לסוף
ד' וקרי שיראף בהליכתו פטור עקירה לזרז הנחה הוא ולפי מה שמפרש רבינו חס דאי אפשר לניסוך בלא הגבהה ורבי ירמיה דאמר
בהקנין (גיטין דף עט. ושם) גבי מנסך משעת הגבהה קני מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך לית ליה הגבהה לזרז ניסוך הוא הדין דלית
ליה עקירה לזרז הנחה אחי שפיר דפריך הכא אליבא דרבי ירמיה ונראה לר"י דהוי מצי לשנוי דעקירה לזרז הנחה הוא אלא לזרז
המקשן שלא היה סובר טעם זה משיב ליה דמשכח ליה שפיר באומר לא תקנה גניבותך עד שתנוח:

ארתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמו. תימה דמנ"ל הא וי"מ משום דאמר בנבא על יצמחו (יבמות דף עט. ושם) דלמאן כלל ומחיר זונה
מוחרין מדמכריז גס שיהם ולא ארבעה ומדמיטע אהן כלל שהוא במיתה ש"מ בלשה כה"ג הוי אהן ואין נראה פירושו זה דאנו מי
כתיב ולא ארבעה שניהם כתיב ונאמר שניהם ולא בלשה ולא אהא למעוטי אלא מחיר זונה ונראה לפרש משום דעיקר אהן בעריות הוא דכתיב
דמוכח בפי' כל האסורים (ומערה דף עט. ושם) דזונה דגבי אהן בחייבי כריתות משמע וא"ת דלמאן כי אסר הכתוב אהן כגון שאמר לה אדם
אחר לא תלה זה ושכני עם בנך דבההוא לא מחייב מינה אהן כה"ג כדתנן בפרק כל האסורים (שם דף עט. ושם) האומר
הא לך טלה זה ותלין שפחתך אלא עבדי ר"מ אומר אינו אהן ותכמים אומרים הרי זה אהן ואפילו ר"מ לא קאמר אלא משום
דשפחה בעבד שריא כדמפרש התם דיש לו אשה ובנים רבו מוסר לו שפחה כעניית ומירין ר"י דשפטי' דקרא דלא תציא אהן
זונה משמע בפתח אהן שהצוה הוא הנותן אהן: [ועי' פוס' בכורות ט: ד"ה זונה]: **אפילו** תבעה ר"ה כו'. אע"ג דמוקמינה
בע"ז (דף סג. ושם) דקאי אהן בנחלה מטעם זה לא היה נאסר ולא חשיב אהן אלא מתנה בעלמא ועיקר טעמא דלמאן כדמסיק הכא
משום

חלפתא שם אביו של רבי יוסי: **בשנים אומרים** קידש. פלוני
אח האשה בניסן: **ושנים אומרים** בעל. איש אחר בלתי: **דאפי'**
דעדי ביהא. הנאים להמית לריבין לעדות קדושין דאי לא קידשה
איכא למימר פניה היא: **כיון דעדי קדושין לא לריבין לעדי**
ביאה. דללאו נינהו שזו לה קמחי

אשת איש ליתא על כל העולם:
דבר הוא. אף עדות של ביהא קיים
והנראה: **הכא נמי כו'**. עדי גביה
חייבו ליה כפילה בלאו עדי טביחה.
אבל הני דעדות חזקה שלשמן הימנות
לריכות זו לזו: **למעוטי אחד אומר**
אדם בנבא וכו'. וקאמו לשויה גדולה
לענין עונשין או לענין שיהו קדושה
קדושין: **בנבא**. שיער ראיתי בקשרי
אנכעוטי: **חלי דבר**. שיער אחד:
וחלי עדות. עד אחד יש לשער
ופשיטא ללאו עדות היא: **אכתי**
קטנה היא כו'. הלכך לא מנאסרין.
אבל לגבי חזקה כולן מעידין שהיה
מוחזק בה: **טקוב פאינא**. לקוט
תאינן מתאינתי דמי הגביה בשבת
וכן עשה ונתחייב מיתה: **והא אי**
סבא ליה. בעל התאניה ללוקח:
כדינא. לומר החזר לי תאינן שלקטת
או תן לי מה שמכרת לי בדמיה:
לא אמרינן. לגגז זיל שלם אשכח
דלאו מכירה הוא (ואמאי משלם ד'
וה'): **ורוק גביה** (לחרי). בשבת ואני
אמן לך מעות וכן עשה קנאה לוקח
זה נתחייב מיתה: **כרבי עקיבא**
דאמר. בהורק (שם דף עט.) **קלושה**
כמי שהונחה. הורק מראשית לרשות
כיון שקלטה הארץ נתחייב משום
שבת נמלא חזיר שבת וחזיר מכירה באין
כאחד שאר חזר קנה ללוקח דכיון
דסופו לזנו כמזוג דמי: **אסרה תורה**.
להציא לזני המקדש לכל מדר:
ואפילו בא על אמו. ומנן ליה טלה
באתנה אסור ואף על גב דלי לא
הוי יחזיר לה הילה (והואיל תבעה
ליה כדינא לא אמרינן ליה קיים לה
תנאה דהא מתחייב בנפשיה הוא:
אפי')

קא תבעה ליה בדינא לא אמרינן ליה זיל הב לה כיון דכי יחזיר לה הוי אהן
הבא נמי אע"ג דלענין תשלומין אי תבע בדינא קמן לא אמרינן ליה זיל שלם
אפילו

במי שהונחה דביא. ואם תאמר לרבי עקיבא נמי כיון דמטא לאור חזירו חייב לענין שבת דרשות היחיד עולה עד לרקיע
ולענין קנין לא קני בלתי עד דמטי לזרז המחילות כדמוכח בגיטין דהורק (דף עט. ושם) גבי הוא מלמעלה והיא מלמעלה כיון שיהא
מראש הגג מגורשת ומוקי לה כגון שמחילות התחתונות עודפות על העליונות ו"ל דהכא איירי שורק לתור דרך פתח או דרך חלון ולא מעל
מחילות התור וא"ת דבגיטין נקט רבי והכא נקט רבי עקיבא ו"ל דהכא נקט רבי עקיבא משום דאיירי בפתח חצר שאין מקורה דרבי לא
אמר קלושה כמי שהונחה דמאי אלא ברה"י מקורה כדאמרין בריש שבת (דף ה. ושם) דאמר ביהא כמאן דמליא דמאי אכל רבי עקיבא אית
ליה אפילו בדרשות הרבים שאין מקורה ובגיטין נקט רבי משום דלוקמא כשמחילות התחתונות עודפות דלרבי עקיבא לא מצי למינקט דלדידיה
אפי' בלא מחילות כלל כמו ברה"י אית ליה כמי שהונחה דמאי בריש שבת (דף עט.) דלרבי אפילו במחילות בלא קרי אמרינן כמאן דמליא דמאי
אי נמי למאי דבעי לאוקמי כרבי איירי בנחל מקורה: **לענין** שבת לא מחייב עד דניחה בחצר. וא"ת וכוין שהקנין בא בין עקירה
להנחה אית לן למימר קם ליה בדרבה מיניה כדאמרין בריש אלו נערות (פסוטה דף לא. ושם) דאמר רבי אבין זרק חץ מתחילת ד' לסוף
ד' וקרי שיראף בהליכתו פטור עקירה לזרז הנחה הוא ולפי מה שמפרש רבינו חס דאי אפשר לניסוך בלא הגבהה ורבי ירמיה דאמר
בהקנין (גיטין דף עט. ושם) גבי מנסך משעת הגבהה קני מתחייב בנפשו לא הוי עד שעת ניסוך לית ליה הגבהה לזרז ניסוך הוא הדין דלית
ליה עקירה לזרז הנחה אחי שפיר דפריך הכא אליבא דרבי ירמיה ונראה לר"י דהוי מצי לשנוי דעקירה לזרז הנחה הוא אלא לזרז
המקשן שלא היה סובר טעם זה משיב ליה דמשכח ליה שפיר באומר לא תקנה גניבותך עד שתנוח:

ארתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמו. תימה דמנ"ל הא וי"מ משום דאמר בנבא על יצמחו (יבמות דף עט. ושם) דלמאן כלל ומחיר זונה
מוחרין מדמכריז גס שיהם ולא ארבעה ומדמיטע אהן כלל שהוא במיתה ש"מ בלשה כה"ג הוי אהן ואין נראה פירושו זה דאנו מי
כתיב ולא ארבעה שניהם כתיב ונאמר שניהם ולא בלשה ולא אהא למעוטי אלא מחיר זונה ונראה לפרש משום דעיקר אהן בעריות הוא דכתיב
דמוכח בפי' כל האסורים (ומערה דף עט. ושם) דזונה דגבי אהן בחייבי כריתות משמע וא"ת דלמאן כי אסר הכתוב אהן כגון שאמר לה אדם
אחר לא תלה זה ושכני עם בנך דבההוא לא מחייב מינה אהן כה"ג כדתנן בפרק כל האסורים (שם דף עט. ושם) האומר
הא לך טלה זה ותלין שפחתך אלא עבדי ר"מ אומר אינו אהן ותכמים אומרים הרי זה אהן ואפילו ר"מ לא קאמר אלא משום
דשפחה בעבד שריא כדמפרש התם דיש לו אשה ובנים רבו מוסר לו שפחה כעניית ומירין ר"י דשפטי' דקרא דלא תציא אהן
זונה משמע בפתח אהן שהצוה הוא הנותן אהן: [ועי' פוס' בכורות ט: ד"ה זונה]: **אפילו** תבעה ר"ה כו'. אע"ג דמוקמינה
בע"ז (דף סג. ושם) דקאי אהן בנחלה מטעם זה לא היה נאסר ולא חשיב אהן אלא מתנה בעלמא ועיקר טעמא דלמאן כדמסיק הכא
משום

(6) נביא טו: סנהדרין ל:
פז: (7) כ"ב טו: סנהדרין
ל: (8) ופי' בנבא כו':
ונפרשי' דהתם (7) רש"י
מ"י, (8) שבת ד: זל.
גיטין עט: (1) כ"מ לא.
(1) פ"א ואמאי קמחי מכר
הא לאו מכירה היא, (2) כ"מ
והא חלו, (3) כ"מ מו.
(1) דף עט: (2) ד"ה
(6) (7) ד"ה שפחה.
(8) ד"ה מנסך, (9) ד"ה
כנו.

תורה אור השלם
1. לא יקום עד אחר
באיש לכל עון ולכל
הזאת בכל חטא אשר
יקרא על פי שני עדים
או על פי שלשה עדים
יקום דבר: דברים יט טו

גליון הש"ס
גם' דבר ולא חצי דבר.
עין הוריות דף ד ע"א
פוס' ד"ה קרי: רש"י ו"ה
בראשית לופר חזק לי
תאינן. עין סנהדרין דף
עב ע"א ו"ע:

(שול)
 כהנא. דלחמין (שול)
 כהנא. דמחשע
 קקול קקול חלי חלי
 שוא ונילה ונילה
 (מבול ד.) השושת
 כר וביזם הכפורים.
 מחמיס כרת (חורין ד.)
 המבשל שבת בשבוג
 יאכל. אטיל ט עז
 (מבול ד.) הוא עז
 עז שבת (מיסין ד.) חורין
 עז חורין טרך למחין
 טו ופרז נכדי שישו
 דלח לחמין עזכר
 שישו עז ליה לחין
 דלח דלח אטיל אטיל
 ונמלי דלח חור. דלח
 מחליה הנחא מחמירא.
 נחא שבוט ל (חורין ד.)
 במדיר. דלח אטיל.

הדין לאחרים נמי דלוקר למכילה בו ציוס, דעמעה משום דלא נמטייה הגאס מתקסורס הוא ובי שרי לאורסא נכדי שיעור לא מצי לו הגאס מנייה, ואידי דמנא רישא נדידיה דלשמעין כרופא להסירא מני
הוי קיסא נדידיה (שם) אל יאכל הוא לעניס, אכל אחרים יתראליס מוריס (בבבובא דז.) אל יאכל הוא משום קנא אכל לאחרים אכילס (חורין קסו.) ר' יהודה אומר בשוגג איכל, אל עמלי, למצאיא
שבת, לאחר שחמין נכדי שיעור, אכל בשבת לא, דקניס שיעור, אכל אחרים דלמני חייס קטילא לעל עניניה איכלא אכילא ובעין כדי שיעור, אכל
נמטייה הגאס מעניניה, ואידי דכני למיני קיסא לא יאכל עולמית נדידיה, אכל לאחרים שרי, דליהו דעבד איסורא קנסורו רנן אכל לאחרים לא, מני נמי רישא נדידיה (חורין קסו.) במזיד לא יאכל.
הוי עולמית אכלא לאחרים (בבבובא דז.) ר' יוחנן הסנדלר אומר בשוגג איכל למצאיא שבת לאחרים, שבת לאחרים (שם) שיעור, כר' יהודה דמחוי לו עניניה אכל בשוגג, ואיכלא מרד' יהודה דלי
ר' יהודה שרי ליה לאורסא פילי נדידיה, לא יאכל הוא אלו קניס שיעור אלו מור, ור' יוחנן קניס שיעור אכל אחרים, הלכך אידי דעבד איסורא קנסו רנן אכל לאחרים דלמני חייס קטילא לעל עניניה איכלא אכילא ובעין כדי שיעור, אכל
דלא נמטייה מעניניה (חורין קסו.) במזיד לא יאכל עולמית. לכו משום קנסא הוא דהא לאחרים לא עבד איסורא, אלא מתקרא' ויף לה ר' יוחנן (שם). לא לו ואלא לאחרים. יתראל, אכל מוכי
ועמל סמך אכלא (בבבובא דז.) מ"ט ר' יוחנן הסנדלר. דלמנ מעשה שבת אכילס מתקין חמילס (שם). יבול אפירי בשוגג. אכלא חמילס אל שגג נכישול שאל עד שיהא שבת, ח"ל מחרליתא חות יומא. רישא דלמנ
למנ מיהא חמילס חמילס ב' חמס. במזיד אמתיה. שיהא אסור כמחש. דהא נני חייס מיהא כתיב וכו' אכל בשוגג (שם). מעשה שבת דאורייתא. נמזד אסורין עול המעשר חמילס לא יאכל קמלס.

פ"א מ"י פ"ב מהלכות
גניבה הלכה ט' ופ"ג
מהלכות שמיטה הל' ג'
וע"ש ב"מ:

(א) פסחים טז. חולין כט:
(ב) קמח. וזבחים ל.
(ג) חולין כט: וז"ל ר"ש כן
לקוש, (ד) רש"י ד' (נעיל)
(ה) א"ל ר"ש ב"מ.
(ו) אכל ככל משלם שער
עמד בדיו וז"ל חייב אלה
ליתן ויטול להוריש לבניו.
העמק מחלופי גרסאות,
(ז) אפי' לא עמד בדיו וא"כ
סוגיא דהכא איירי בלא
עמד בדיו. העמק מחלופי
גרסאות, (ח) ואעפ"י ילך
מחשבו דפטור מקרבן
שביעה. העמק מחלופי
גרסאות, (ט) שקדים שבגרה
לאחר העמדה בדיו היתה
שלו מותרת קנאה ומשכנה
היא שלה ע"י קנא.
העמק מה"ל, (י) שער
ממה כשהיא נערה. העמק
מה"ל.

מוסף רש"י

אינה לשחיטה אלא
לבסוף. אין השחיטה
קריה שחיטה אלא בסופה
(חולין כט:).

ולא אכלי כשרא דטורא. לא דקדקתי טעמו של דבר: ומאי
שנא סיפא. כיון דרישא אפי' לא עמד בדיו (א) קאמר רחמנא דחמשה
בקר ואפי' חמשה חזאי בקר סיפא כשמת אביו ואחר כך טבח
ומכר למה לא יסלם לאחיו את חלקו: וטבחו. כולו משמע: ש"מ.

מדקדקתי מנתינתו השוחט חולין בעזרה
חייב: אינה לשחיטה אלא לבסוף.
הלכך כל כמה דטבח דמריה קא
טבח ובגמר שחיטה הוא דמיתמר
בהנאה: כגון ששחט מיטעו סימני
בחוף וגמר בפנים. (א) השלימת לרוב
דבגמר טביחה הוא דליתמסר ועד
השתא דמריה קא טבח: אינה
לשחיטה. אין שחיטה נקראת אלא
לבסוף. ונפקא מינה לענין המחשב
בדקדקס חוץ למקומם או חוץ לזמנן
או מחשב שלא לשמן אינה מחשבה
אלא כח שיש בסוף שחיטה: מחשבה
ועד סוף. וכל כמה דחשיב היא
מחשבה: חולין שנשחטו בעזרה.
פלוגתא היא במסקת קדושין (דף
נח.) אי דאורייתא היא אי דרבנן:
דאי

דלא אכלי בשרא דטורא. שרי נתענית היה: סיפא לא
קרינא ביה וטבחו בולו באיסורא. משמע אכל כפל מחייב אע"ג
ללא עמד בדיו ואפי' ארבעה וחמשה הוה מחייב אי לאו דבעינן
וטבחו כולו באיסורא ורישא נמי קתני חייב בארבעה וחמשה ואע"ג
דאיירי בלא עמד בדיו כמו בקיפא
דאין חילוק בין רישא לסיפא אלא
דברישא טבח ואח"כ מת אביו ובקיפא
מת אביו ואח"כ טבח ולמאי דס"ל
מעיקרא לרב נחמן ולא חמשה חזאי
בקר לא מוקי כשעמד בדיו אלא
משום דלא ליהוי ה' חזאי בקר אם
כן משמע כל הסוגיא דאדם מוריש
קנס לבניו והקשה ריב"ז דנריש
נערה שנחפתתה (בבבב דף מז: וס)
אמרין כי קאמרין ממונא הוי
להורישו לבניו בשאר קנסות והתם
הוי פי' משום שעמד בדיו אכל לא
עמד בדיו משמע כולה שמעמא דלא
מזי להוריש וי"ל דרבא ורב נחמן
דהכא לית להו סוגיא דהתם דס"ל
דיכול להוריש בשאר קנסות אע"ג
שלא עמד בדיו דהי דקנס של אונס
ופימיו אין יכול להוריש בשום ענין
כדקדקתי להוריש דהתם היינו משום
דאיתו דבר שהקנס יוצא ממנו דהיינו
הבית אין יכול להורישו לבניו כדאמרין

התם אותם לבנים ולא בנוחים לבנים אכל ממון דהכא שהכפל ד' וה' יוצאין ממנו דהיינו בהמה הוא מוריש לבניו לפיכך זה הקנס
מוריש לבניו ועוד נראה לר"י דרבא ורב נחמן דהכא לא פליגי אסוגיא דרבה ואביי דפרק נערה (סז.) דמייירי הכא כולה מחתינן
כשעמד בדיו ואמר ליה חייב אתה ליתן לו דכ"ג ארס מוריש לבניו קנס כיון דל"ל חייב אתה ליתן לו ולא שייך השתא לתפוך
ארישא לילפוג בדדיה בטבח ומכר בחי אביו בין עמד בדיו ללא עמד דניחא ליה לנחמי כולה בעמד בדיו דהו' לא הוי קנס דלפ"י
בקיפא מת אביו ואח"כ טבח דפטור משום דבעינן וטבחו כולו באיסורא וליכא וחדוש זה אינו יכול להשמיטנו אלא במת אביו ואח"כ
טבח ומכר אכל מעיקרא דסבירא ליה חמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חזאי בקר והיינו טעמא דמפטור בקיפא פריך שפיר דליפלוג
וליתני בדדיה במה דברים אמורים כשעמד בדיו ואמר לו לא תן לו אכל לא עמד בדיו פירוש שלא אמר לו לא תן לו אלא חייב אתה
ליתן לו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו פטור מטעם ולא ה' חזאי בקר (ו) דהיינו טעמא דקיפא דקיפא נמי מייירי בלא עמד בדיו בחי
אביו שלא אמר לו לא תן לו אלא חייב אתה לו אם כן בהתם נקט בקיפא מת אביו ואחר כך טבח דבזה הענין אפי' טבח ואחר כך
מת נמי וקלט נראה דוחק פירוש זה דמאחר דמועלת העמדה בדיו דחייב אתה ליתן לו לענין שחשוב כאלו וזה שיכול להוריש לבניו
אם כן לא לענין דה תועיל שחשוב כאלו נחמייב לאביו ה' בקר שלמים שמכר האב הוא מתחייב לשלם לאחיו ור"י הלכך
מפרש דבכל קנס אדם מוריש לבניו (ו) והיה דפרק נערה (סז.) לענין קרבן שבועה איירי כמו שמוכח מחילת הסוגיא דלענין קרבן שבועה
שאל אבי לרבה ועל זה השיבו כי קאמינא ממון הו' לרבי שמעון להתחייב עליו קרבן שבועה להורישו לבניו שאם מת ומצנעוהו אחר
מיתת אביהם קנס שהיה חייב לבניו והעמידן בדיו ונתחייבת לו בדיו וכפר ונשבע ואחר כך הודה הואיל ואגלא מילתא דבשעת
שנפל ליד היורשים כבר היה ממון אכל אביהם שהרי כבר עמד עליו בדיו ונתחייב לו ולא היה יכול להודות ולהפטר מהן אם כן
לגבי ידיהו אין עקרו קנס וה"ל דומיא דפקדון דקרא ומתחייב עליו קרבן שבועה אכל אם לא עמד בדיו אע"פ שהיורש יורשו מכל
מקום אין דומיא דפקדון ולא מחייב בטענתו קרבן שבועה אפי' העמידוהו בדיו ונתחייב להו בדיו ואחר כך עמה כשצנעוהו כפר ונשבע
והודה שהרי עיקרו קנס והא דאמר במר הכי דליטריך קרא ויחש לעמדה בדיו ובגרה ואחר כך מתה דהתם כי קא ירית מינה
קא ירית (מכל מקום אין דומיא דפקדון אע"פ ש"ע ירושה בל ליד האב עכשיו הואיל ותחילתו קנס לגבי ידיה וידיה (א) אפי' מתה אחר
שבגרה עיקרו קנס מיקרי לגבי האב ולא מתחייב קרבן שבועה ואם תאמר בפרק אלו נערות (סז דף נח: וס דף יט:) דקדעי' י' בגר בקבר
ופקע אב או אין בגר ולא פקע אב ואמאי פקע אב כשיש בגר בקבר נהי דאין לו מכור יהיה לו מכה ירושה שירש את בנו כיון דקנס
נמי בר ירושה הוא ויש לומר דהתם אין יכול לזכות מכחה שהנת לא היתה ראיה לזכות בו מעולם (א) ואם תאמר וי' בעי מעיקרא י'ש
בגר בקבר דבגרה הו' היאך יכול להיות של בנה הלא אינה יכולה להוריש דקאמר בבגרה דבגרה י'ש בגר בקבר ופקע אב ויש
לומר דבעי קמייתא היא בבגרה ופגם דהו' ממונא ומורשת שפיר לבנה אע"ג דבגרה ופגם איתקש לקנס דנתן בפרק נערה (סז דף
מא:) לא הספיקה לעמוד בדיו עד שמת האב הרי הן של עממה משמע דאבגרה ופגם נמי קאי מדקדקתי הרי הן לשון רבים היינו דוקא
לענין גביית האב איתקש לקנס כדכתיב ונתן האב השוכב עמה לאבי הנערה חמשים וגו' ודרשין הגאון שביעה י' מכלל דאיכא
בגרה ופגם ואי' דריש תחת אשר עינה מכלל דאיכא בגרה ופגם אכל הכא נהי דמפטור המאמץ מן הקנס לפי שאין יכולה להוריש שלא
זכאה בו מבגרה ופגם דהו' ממונא לא מפטור: ד"א ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף כפי שחייב פורתא בו'. ממאי דחייב רחמנא
אחולין בעזרה ואשחוטיו חוץ לא מזי למפוך אי ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף מצי שחיטה פורתא אקרה ואידך מתחך עפר בעלמא
הוא אע"ג דליכא למימר דמחייב אההוא פורתא כמו שאפרש בקמח דכיון דאין שם פסול אחר אלא דשחוטיו חוץ לבדו איכא למימר
דבהי חייב רחמנא אכל כשיש פסול אחר עמו או יש לפטור אפילו למ"ד ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף כיון דבסוף שחיטה הו' כמתחך עפר
בעלמא: ב"י קבחיב אההוא פורתא מחייב. מינה כיון דסוף השחיטה פוסלת אין לו להתחייב אפורה קמא אפילו למ"ד ישנה לשחיטה
מתחילה ועד סוף כדמשמע בפ"ב דחולין (דף טז:) דפריך מההיא דאירע בה פסול בשחיטה בין קודם פסולה בין לאחר פסולה אין
מטמאה בגדים בהזאתה קודם פסולה מטמאה בגדים לאחר פסולה אין מטמאה בגדים ואי אמרת ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף
ניפלוג נמי בשחיטה ומשי נתקלקלה בשחיטה קאמרת כיון דנתקלקלה בשחיטה לבסוף איגלא מילתא למפרע דמעיקרא לאו שחיטה
היא כלל ואיתו קלוקל מפ' ר"ת דלאו דוקא נתקלקלה בגוף השחיטה כגון נחר ומעקר אלא אפי' נתקלקלה ע"י מלאכה שעשה בשעת
שחיטה דומיא דאירע בה פסול בהזאתה דמייירי בפסול מלאכה דאי לאו הכי אכתי תקשה לו ניפלוג נמי בשחיטה בפסול מלאכה
אלמא משמע התם דאפי' למ"ד ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף כשאיירע פסול באמצע אין מחילת השחיטה שחיטה וי"ל דהכא נמי
ה"מ לאקשו' ליה אלא בלאו הכי מסלק ליה שפיר: ל"מא קסבר רבי יוחנן חולין שנשחטו בעזרה לא דאורייתא. ותקשה ידיה

דלדיה דלחיה גופיה אמר בפרק האיש מקדש (קדושין דף טז:) חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא וליף לה מקרא:

פא א ב ג ד מ"י פכ"א
מה"ל עדות ה' ו'
פח ה מ"י פ"י מה"ל
עדות הלכה ד כמנ
לא"ן ר"ד טור ש"ע ח"מ
פ"י ל"ד ספק ח:

מוסף רש"י

עד זומם. העיד בנפון
והוא נמשך על עדות
ז' ונשדדיו כו'. למפרע
הוא נפסל. כל עדות
שהעיד מנפון וא"ל
פסולין. שהרי משהעיד
עדות זו הוא רשע (שם).
מכאן ולהבא. משהם
(שם). חידוש הוא.
שנפסלן שנים בשביל שנים
שלאומרים עמנו הייטב.
דמאי חיות דקמכת אהני
סמך אהני. אלא גזירת
המכור הוא. הלכך אין לך
זו אלא משעת חידוש
וא"ל. משעת שהם (שם).

דאי ס"ד דאורייתא מבי שחיט בה כו'. משמע דאי היה מדרכנן
חשיב דמרה שפיר וממוך כן היה נראה לדקדק דמקריב
ע"ז אסורה בהנאה דאורייתא מדקאמר לעיל ור"מ שוחטו לע"ז אמאי
מחייב כיון דשחט פורתא אסרה אידך
הוא חשיב שפיר דמרה ומיהו יס
לדמות דמקריב ע"ז * אפי' לא אסורה
בהנאה אלא מדרכנן חשיב ליה שפיר
ללא ידידה כיון דאסרו חכמים בכל
הנאות דאפילו קידש צו אין האשה
מקודשת כדמנן בנפסות דקדושין
(פ"ד) המקדש ציון נפך (ובע"ז)
בעורות לנשים כו' אע"פ שקדש
בדימין אינה מקודשת אצל חולין
בעורה אי הו' דרכנן וקדש צו אס'
האשה מקודשת לכך חשיב דמרה
בדקוף האיש מקדש (קדושין דף נח).
קמי גבי חולין שנשחטו בעורה רבי
שמעון אומר מקודשת ופריך אלמא
קסבר רבי שמעון חולין שנשחטו
בעורה לאו דאורייתא כו' ומיהו איסור
אכילה דהוא דאורייתא דאורייתא יס
לדקדק משמעתין לעיל דפטרי רבנן
שוחט לע"ז משום שחיט שאין ראיה
ואי איסור אכילה לא הו' אלא
מדרכנן לא היה נמשך נפך שחיטה
שאנייה ראיה כמו מעשה דשבת
למאן דאמר דרכנן וא"ל דאי אסור
באכילה דאורייתא היינו על כרחך
משום דהקדש למת מהאי טעמא נמי
הואסר בהנאה כמנ וי"ל כיון דכמי
ויאללו זמני מתים לאכילה איתקש
ולא להנאה: **רבא אמר מכאן**
וזהבא הוא נפסל. תימה [דבריש]
חוקת הכתוב (כ"ד דף לא) וס"ס) אמר
זה אומר של אבותי (א) וזה אומר של

דאי ס"ד דאורייתא. היכי מתוך רבי יוחנן למתני' הא כפורתא קא
מסכר לה: כי קא מסייב. במשלומין: אהבה פורסא. מחייב דכי
היכי דהו' שחיטה לענין חולין בעורה בתחילתה הו' נמי טביחה לענין
משלומין: וגמנן בפנים. דאיכא וטבחי' כולו קודם שנאסרה בהנאה:
בתני' משלמין לו אם הכל. ובגמ' א'
מוקי לה כשהוזמן תמלה על הטביחה:
והאחרונים משלמים ג'. לשור. וכגון
שהוזמן אחרונים תחילה דאי עדי
גניבה הוזמן תחילה בטלה לה עדות
טביחה דלמלא בעלים מכרוהו לו
וכי מיתומי אמאי משלמי: בטלה
עדות שנים. והוא משלם כפל משום
הראשונים והן פטורין דאין עדות
משלמין ממון עד שזומן שניהן: **בטלה**
כל העדום. והוא פטור והן פטורין.
ואפי' חזרו והחזמו אחרונים אחר כן
אין משלמין שהרי בטלה עדותו כבר
והוכחו לכיון דלא גנז לא טבח
ואחרי לא מחייב אלא אעמנו הייטב
שקמרי גופה של עדות. וכ"ש אם
הוזמו שנים הראשונים תחילה עדות
שניה בטלה אלא שבזמן שלא החזמו
אלא אחד בטלו שמיאן אצל כשהחזמו
שניהם לא בטלה עדות ראשונה אלא
משלמין כפל: **גב' למפרע נפסל**.
העיד בנפסן והסם על עדות זו בא"ר
כל העדויות שהעיד ביניהם פסולות
דמשעה שהעיד עדות זו נפסל: **מכאן**
ולבבא. משהסם: אל פסל. ידך עם רשע:
פסידא

(6) פסידאין כו'. (7) אשמות
כא. (8) ולקמן עג'.
(9) (מסות ג.). (10) וד"ה
ל"ג. (11) כיוונת ליישב דלא
לימא ההוא דמ"ה איירי
דהעידו מ"ך די דיטר.
העמק מחלופי גרסאות.
(12) דיוקא גבי הומה אמרין
מכאן ולהבא דחידוש ולא גבי
המסא. העמק מחלופי
גרסאות. (13) ומשעת העדות
עד הומה כמחשבים והו'
פסק פסולין. העמק מהכ"ל.
(14) גי' ח"מ וכן הוא בתוס'
פרק ס"ה.

תורה אור השלם

1. לא תשא שמע שוא
אל תשת ידך עם רשע
לדעת עד חקם:
שמות כב א

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה רבא וי' זה
אומר של אטמו ואבלחיה
שני חזקה זה אומר של
אטמו ואבלחיה שני
חזקה האי אימי פהר:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה דא ובי' אפי'
לא אסורה בהנאה אלא
מדרכנן. עין חולין דף קנז
ע"ה מדי"ה חזק מתרבי:

אבותי אימי סהדי דלכתייה היא ואללה שני חזקה והאי אימי סהדי דלכלה שני חזקה אמר רב נחמן אוקי אכילתא כדאי אכילתא
ואוקי ארעא אכתייה אמר ליה רבא והא עדות מוכחשת היא והשתא אמאי הו' מוכחשת הא רבא אית ליה הכא מכאן ולהבא
הוא נפסל ואית לן למימר לדידיה אכילתא דאיתכחש ואכתייה דלא איתכחש מידי דהו' אשנים מעידים אותו שגנב וטבח
והוזמו אכתייה דלרבא דאמר מכאן ולהבא הוא נפסל אמר ר' יוחנן כיון דמההיא שעתא דקא מתומי הוא דפסלי
אכתייה דקמייתוס איתוס אגניבה דלא איתוס לא איתוס כדמוכח לקמן ולהאי טעמא דמפרש משום חידוש ינאח ואלל טעמא דהו'
משום פסידא דלקוחות קשה דאין נראה דנקט לקוחות דוקא מדלא קאמר איכא בינייהו כל עדות שאין לענין לקוחות וי"ל דלמאי
דמחלק הם בין אותו עדות לעדות אחרת ינאח דכיון דהוחזקו משקרים על אותה קרקע הו' לא מהימני עלה אצל הכא אע"פ שהוחזקו
משקרים על הטביחה לא הוחזקו משקרים על הגניבה דלא חשיב ליה כמותה עדות: **אין** דך בו אלא משעת חידושו ואיך. אין
להקשות מנא ליה דמהימני המזומין לפסולין נימא דאין לך לרביי אלא חידוש ועשיהם לו כאשר זמם אצל אין נפסלין דודאי כיון דמשלמין
ממון ונהרגים כ"ס נפסלין דלא המנינו רחמנא לחלאין אצל קשה דלרב חסדא דאמר בחוקת הכתוב (כ"ד דף לא) שני כימי עדות המכחישות
זו את זו כדאי סהדי שקרי למה לי אם כן אין חידוש מה שנפסלין אדרבה מה שהמזומין כשרים הו' חידוש לרב חסדא והסם כפי
למימר דרבא כרב חסדא וי"ל דלמאי דכפי למימר הסם דרבא כרב חסדא לא הו' טעמא דרבא משום חידוש אלא משום פסידא דלקוחות
ומסקנא דהסם דמוקי לה כרב הונא דאמר זו בזה כפי עמלה כו' הו' חידוש מה שנפסלין קמאי והא דמשני רבא בפרק כל הנשבעין
(שעווע דף מח. ושם) אליבא דרב חסדא מתניחין דראש השנה לאו משום דס"ל כוונתיה ועי"ל דלרב חסדא נמי הו' חידוש מה שנפסלין
ודאי והאי דחשיב להו סהדי שקרי כפי עדות אלו אלא מספיקא ואם היו שנים מן השוק מעידין פלוגי ליה מפלוגי מנה ואחת
משתי כימי עדות הללו המכחישות זו את זו אומרת לא לזה לא הייתי מוציא ממון מספק ואלו המחזיקים פסולים לגמרי אפי' להחזיק
הממון על פיהן הלכך חידוש הוא ולגבי הכי אין לך צו אלא משעת חידוש ואיך לחושבם כודאי פסולין ויולפי זה הוה מני למימר דאיכא
בינייהו כל שטרי מלוה ומקח הבאין להוציא דלעממא דפסידא דלקוחות נאמנים להוציא אלא דלא חשיב אלא מילתא דאיכא בינייהו בין
לרב הונא בין לרב חסדא ואם תאמר ולמה הו' חידוש כלל והלא מן הדין יש להאמין בתראי צמיגו דאי בעו הו' פסלי לקמאי בגולנותא
ובשתי כימי עדות המכחישות זו את זו ליהמני בתראי צמיגו בין לרב הונא בין לרב חסדא ואורי"י דלא שייך מיגו אלא בחדא אחד אצל
בשני בני אדם לא שייך מיגו דאין דעת שניהם שזה ומה שירצה לטעון זה לא יטעון זה ועוד נראה דקלמ דמי האי מיגו למיגו במקום
עדים שהרי יש עדים כנגד האי מיגו להכחיש ואע"פ שיש כמו כן עדים עם המיגו אין בכך כלום (ויעוד) דלא עדיף מיגו מעדים
שאם היו עדים מקיימים לאלו לא היה להם כח להכחיש את אלו דהא תרי כמאה וכ"ש מיגו והא דאמר בפ"ב דכחצות (דף יח) ושם
שנים החתומים על השטר ואמרו קטנים או אנוסים היינו כו' אם אין כתב ידם יולא ממקום אחר הרי אלו נאמנים האי לאו מיגו
הוא שאין השטר מתקיים אלא על פיהם והפה שאסר הוא הפה שהמיר כדאמרין הסם כההוא פירקא (דף כג:) מנין להפה שאסור
הוא הפה שהמיר ופריך הא למ"ל קרא סברא הוא ובשנים החתומים על השטר ומתו ובזא צ' מן השוק ואמרו קטנים או אנוסים או
פסולי עדות הו' דאמר הסם דאי כתב ידם יולא ממקום אחר אין נאמנים אלא הו' תרי ותרי צ"ל דפסולי עדות דקאמר היינו קרובים
דאי גולנים הו' אלו נאמנים אפילו הו' צמיגו ועוד יש חירובים אחרים ואין להאריך כאן: **מכאן** וזהבא הוא נפסל. נראה שאם לא
נראה השטר עד לאחר הומה אף על פי שזמנו מוקדם להומה מודה רבא דלא משגמין בזה דמי יודע שמה אחר הומה כתבו אלו
המתחמם זה השטר והקדימו זמנו והא דאמר דאין נפסל למפרע היינו בשטר שנראה קודם הומה:

מרובה פרק שביעי בבא קמא

עג.

עין משפט
נר מצוה

(א) ק"ל דלמית, (ב) קדושין
נב. ד"מ כז: פסוקין כח.
(ג) מדרש פ"ה מ"ד כ: כ"ב
קטע: מכות ו. שניות לב.
תמורה סה: (ד) ז"ל עממי
הית. דבש תמרה: פ"א
פסוקי, (ו) רש"ל מ"ה, (ז) דף
עב ע"ג ד"ה מלחן.

גליון הש"ס

גמ' בע"ל ק"פ. עין
מג"א שיען שם פ"ק טו:

מוסף רש"י

משום פסידא
דלקוחות. שנקחו עדות
על פיו וחסם מיטן עד
תמרי וידין לא היה ידוע
שוא פסול (סנהדרין כו).
מאי בינייהו. כיון דמי
טעמא דרנא (שם). תרי
לחד ותרי לחד. פרי
חיות שהעידו בכת וז'
שום אחר לא היה עמו
היהם במקום פסול. חיות
ליכא. פסידא דלקוחות
ליכא (שם). דפסליגורו.
למי מרי. בגלגולא.
שהעידו שגולגולת הם על
גולה שגולגולת נשק. חיות
ליכא. דהא מילתא אחרת
קמסרדי. אלא פסידא
דלקוחות ליכא (שם).
ביע"ל ק"פ. יחוס של
מסע כחלי מילתא (ב"מ
כא:). עד זומם הלא. למי
העומד מחלי כפ"ק
דעירובין (טו). קדושין
שלא נמסרו ליניה נהלים
מקדש (קדושין נא). גילי
דעת גיטין שהשולח נט
גיטין (ג). מותר איל
נעלה להפסיק לקמן
(סנהדרין כו). כימי הלכות
כן שהחלקו כהם אבי ורנא
ובכל מקום הלכה כרנא
חן מלך (קדושין כב).

פסידא דלקוחות. שחתמוהו על שטר מכירה בינתיים: מאי בינייהו. בין הני תרי לישנא דרנא: **פרי לחד.** עמנו הייחסו ותרי אחריני לחד דליכא חידושא: **בגלגולא.** שלא היומרוהו אלא העידו שנים על אלו שהן גולגולת והכל ליכא למימר סמון אחי מילתא אחריתא היא: **יע"ל ק"פ.** כימי שמועות הן וזו אחד מהן עד זומם: **פסולין הו.** ואין עדותן עדות: **אמאי משלמי.** על הטעיה: **כי הדרי מיסומי אגניבה.** כשחזרין וניזומין על הגניבה איגללי מילתא כו: **ה"ג והלכא שפיעדו בכת אחת והוזמו.** ולא גרסין והוזמו בכת אחת דכיון דהעידו בכת אחת ליכא למימר בשעת עדות טעיה פסולין היו ואפילו אי אמרינן למפרע נפסל דהא תוך כדי דיבור הוה והזמה לא איכפת לן אי בכת אחת אי בזה אחר זה ובלבד שזומו על הטעיה תחילה: **פיו שנים מעידים אוטו שגנב וכן.** עתם מעידים אותו שטבח: **בטלה כולה.** ומשלמי כפל והוא פטור דכיון דלא גנב לא טבח ואפילו חזרו והוזמו על הטעיה (פסוקין: **הוזמו על הטעיה.** ולא על הגניבה: **במה דברים אמורים.** דהוא משלם כפל ולא בטל עדות גניבה בשתי עדות: **בכת אחת בזה אחר זה.** שהעידו היום על הגניבה ואמרו בכת בכת גנב ולמחר על הטעיה ואמרו בשני בשבת טבח: **וא"ר יוסי.** דמי אמרי להו סהדי עמנו הייחס ביום שמי חזמו אף על הגניבה שזיוס ראשון מהיכא תימי האי: **ומאי יניחו כו' אכל בעדות אחת בכת אחת.** שהעידו על שמיין זו בתוך כדי דיבור של זו ואמרו בכת בכת גנב ובשני בשבת טבח והוזמו על שני בשבת ואע"ג דאחריכך בשבת לא איזום מיהו איגללי מילתא דמי אסרוד פסולין הו דסבר ר' יוסי למפרע הוא נפסל ובטלה כל עדות אחת שעה שכולה עדות אחת היא: **כדי דיבור.** לקמן (ע"ז) מפרש: **מכאן ולהבא.** מיום שהוזמו ולא מיום שהעידו: **אגניבה דלא מיסומי לא איזום.** ואע"ג דנהדדי אסרוד ליה הא לא אחלי פסוליהו מההיא שעתא דמיחא אע"ג דאחריכך בשבת לא איזום מיהו שעת עדותן שעת פסלות היתה: **איזום לו (גמ') אגניבה.** האי איזום לאו הזמה דוקא (נקט) לשלם ממון אלא איפסלו להו אגניבה משום פסול עדות: לא

משום פסידא דלקוחות. י"מ דהא דחיישין לפסידא דלקוחות היינו דוקא היכא דאיכא עדי מסירה ידעיה שהשטר אמת ואין נראה דא"כ איכא בינייהו טובא היכא דלין עדים אלא התחייב על השטר: **דאסרודו ביה תרי בחד ותרי בחד.** משמע לפי שיש שני מזומים על כל אחד ואחד לא הוי מידעס ומימה מה בכת תרי בחד הוה ונראה לפרש דאסרודו ביה תרי בחד כגון שאין הניזומין מסייע אחד לחצירו שאין האחד יודע כלום בעדותו של חצירו שראה אחד מתלון זה ואחד מתלון זה או כהדאה אחר הדאה ואלו שנים מזומים את שיהא שכן שום אלו כמו אחרים ולא נקט האי לישנא אלא משום דמשתמע מיניה שאין המזומין מסייעין זה את זה: **א"י גמי דפסליגורו בגלגולא.** והא דאמר' דפרק זה נזכר (סנהדרין דף ק"ו): **דהיא מתנה דהו חתם עליה תרי גולגולת סבר רב פפא בר שמואל לאכשוריה משום דהא לא אכריחא עלייהו ומסיק גולגולת דאורייתא לא בעי הכרזה ולא חיישין לפסידא דמקבל מתנה אע"ג דפסידא דלקוחות לאו דוקא דה"ה דיש לחוש לפסידא דמקבל מתנה מ"מ פסליגורו להיא מתנה דמייירי שכבר העידו עליה בנ"ד קודם שחתמו בשטר מתנה או לא נראית ההיא שטר מתנה עד אחר שזרע פסולין בנ"ד ואע"ג דזמנה קודם יש לחוש שמה הקדימו כדפרישית לעיל) ומיהו ההוא עובדא דפרק זה נזכר (שם דף כו). דחד אמר קמאי דיי גנב כו' לדיני נפשות פשיטא שיש לפוסלו למפרע והו מצי למימר איכא בינייהו לענין דיני נפשות או לאסור אשה לבעלה ולענין גיטין וקדושין ועדות החדש דלעטמא דחידוש אין לפוסלן למפרע ולעטמא דפסידא דלקוחות פסולין למפרע לכל אלו אלא דדמיק לאכשורי דאיכא בינייהו לענין ממון:**

והוזמו על הגניבה וחזרו והוזמו על הטעיה. וא"ת אפי' למאן דאמר מכאן ולהבא הוא נפסל תקשה דמכל מקום אם אין גניבה אין טעיה ומכירה וסחורה והוזמו על הטעיה אמאי משלמין ו"ל משום דקסנר הכחשה תחילת הזמה היא: **שהעידו בכת אחת והוזמו דכיון שהעידו בכת אחת ליכא למימר בשעת עדות טעיה פסולין היו אע"ג דלמפרע הוא נפסל דכיון שהעידו בכת אחת כשרים היו כשהעידו על הטעיה כיון שהיו יכולין לחזור בהן על העדות של גניבה דתוך כדי דיבור הוה ועל מה שפירש בקונטרס דלא גרסין והוזמו בכת אחת דנהומה לא איכפת לן אי בכת אחת אי בזה אחר זה משום שאם הוזמו על הגניבה תחילה הו מוכחשים על הטעיה ואין אליהם דא"כ גם כשהוזמו על הטעיה תחילה הו מוכחשים על הגניבה מאחר שהעידו בכת אחת ותוך כדי דיבור כדעור דמי כדאמר בסמוך לרבי יוסי דמי העידו בכת אחת והוזמו על הטעיה בטלה כולה ואיתזמו להו אגניבה מהיכא תימי הך אלא לאו בשתי עדות בעדות אחת כעין שתי עדות ומאי יניחו כו' אחת בזה אחר זה אבל בעדות אחת בכת אחת לא וסברוהו דכולי עלמא: **כ"תוך כדי דיבור כדיבור דמי מאי לאו בהא קמייפלי דרבנן סברי מכאן ולהבא הוא נפסל וכיון דמההיא שעתא קא מיתזמי אטביחה דקא מיתזמי איתזום אגניבה דלא מיתזמי לא איתזום ר' יוסי סבר למפרע הוא נפסל וכיון דמיפסלי כי איתזמו להו אטביחה איתזמו להו גמי אגניבה דהא תוך כדי דיבור כדיבור דמי אמרי אי תוך כדי דיבור כדיבור דמי דכולי עלמא למפרע הוא נפסל אלא הכא בתוך כדי דיבור כדיבור דמי קא מייפלי רבנן סברי תוך כדי דיבור לא****

הרי

(א) וזכרם ל. תמורה כה: מדרש סט: (ב) [ע"ש] תמורה כה: דמלחא דרב פפא לימור אמרנה פפא לימור אמרנה הקדמת שט: (ג) [תמורה] (ד) [תמורה] (ה) [תמורה] (ו) [תמורה] (ז) [תמורה] (ח) [תמורה] (ט) [תמורה] (י) [תמורה] (יא) [תמורה] (יב) [תמורה] (יג) [תמורה] (יד) [תמורה] (טו) [תמורה] (טז) [תמורה] (יז) [תמורה] (יח) [תמורה] (יט) [תמורה] (כ) [תמורה] (כא) [תמורה] (כב) [תמורה] (כג) [תמורה] (כד) [תמורה] (כה) [תמורה] (כו) [תמורה] (כז) [תמורה] (כח) [תמורה] (כט) [תמורה] (ל) [תמורה]

הגהות הב"ח

(א) ת"י: ד"ה אמר וי' לפי המסקנה קאמר א"י דרש"י בשם ר' יוחנן וי' לא שני דבאלו ג' וי' תמלה תמלה היא מדמשלמי וי':

מוסף רש"י

הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים. וי' לפי המסקנה קאמר א"י דרש"י בשם ר' יוחנן וי' לא שני דבאלו ג' וי' תמלה תמלה היא מדמשלמי וי':

לאו כדיבור דמי. והוא ליה שני עדיות ומשום חדל לא אתחשף איך דמשעת דיבור אחרון נפסלו ולא משעת דיבור ראשון: כדיבור דמי. וכמד עדות דמי והרי פסולין היו בלחמה שעה: ה"ג הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים. ולא גרסינן ותמורת

שלמים: הרי זו תמורת עולה דמי ר"מ. דלית ליה לר"מ תפוס לשון ראשון: דכריו קיימין. ומרעה עד שפסולת ואימכר ויבא דמי חליה עולה ודמי חליה שלמים: שפוסקו ולכסוף הוואו נהרגין. וכשנגמר הדין על פיהם קודם שהוכחו אמר רבא שפס לא נגמר הדין עדיו אפילו הוואו מתחילה אין נהרגין שאין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין והכי מיתוקמא בסיפא דשמעמינן) כגון דלמנו צי תרי ואמרי הכי ופסקוהו לדינא אפומייהו: שפוסקוהו. שנים אומרים הרג ושנים אומרים לא הרג: ולכסוף הוואו שפסל כח שלשית ואמרה הוואו הייתם נהרגין: שפימא אס עין עבדו. ויבא לחיות ואח"כ הפיל אס שני וחצי ליתן לו דמי שני: שפרי הרב אומר כן. כלומר דניחא ליה לרב דשפסולת דהני לקמן מפרש מאי נחומא: ש"ס הכחשה תחילה הוואו היא. דלי לאו תחילת הוואו היא מאחר שבעלה עדותן מי אית בהו דין הוואו: אמר ליה אביי לא. אי דהוכחו על ידי כח ראשונה שוב אין כח שלשית מוזמתן והכא כשאין שם כח ראשונה אלא הם ודקשיא לך דמי עבד לרב צני לשלומי הכא כגון שבת שניה אפמיניה ואומיניה שאלמנו להם אותו היום שאלמנו אומרים עמנו הייתם במקום פלוני אכל ציוס אחר הוואו ויפסל הוואו דממה נפשך עבד נפיק לחיות והן משלמין לו דמי עין שריו להפסידו ויחא ליה לרב) דניפוק צנינו ויחן לו דמי שני. ואי קשיא הוואו וראשונים הם מאי הוואו מפסדי ליה הא לחיות הוואו מפסדי ליה ואכתי דמי עבד לרב צני לשלומי לקמיה ועד) פריך ליה ומוקמין לה בשעמד דין: מדסיפא

לאו כדיבור דמי ורבי יוסי סבר תוך כדי דיבור כדיבור דמי וסבר ר' יוסי תוך כדי דיבור כדיבור דמי והתנן (הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי ר"מ ר' יוסי אומר א"אם לכך נתכוון מתחילה הוואו ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד דבריו קיימין ואם אמר תמורת עולה ונמלך ואמר תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה והוינן בה נמלך פשימא ואמר רב פפא נמלך בתוך כדי דיבור קאמרינן אמרי תרי תוך כדי דיבור הוואו חד יכרי שאילת תלמיד לרב וחד כדי שאילת הרב לתלמיד כי לית ליה לרבי יוסי כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי ומורי דנפיש כדי שאילת הרב לתלמיד שלום עליך אית ליה: אמר רבא יעדים שהוכחו ולכסוף הוואו נהרגין ודהכחשה תחילת הוואו היא אלא שלא נגמרה אמר רבא מנא אמינא לה דתניא מעידינן באיש פלוני שפימא את עין עבדו והפיל את שניו שהרי הרב אומר כן ונמצאו זוממין משלמין דמי עין לעבד הוואו דמי אילימא כדקתני דליכא כח אחרנא משלמין דמי עין לעבד בחר דמפקי ליה לחירות דמי עינו קבעי שלומי ועוד דמי כוליה עבד לרב בעי לשלומי ועוד שהרי הרב אומר כן הרב מי נחא ליה אלא לאו כגון דאתו בי תרי ואמרי הפיל את שניו סימא את עינו דבעי מיתבי ליה הרב דמי עינו ואחו בי תרי מציעאי ואמרי עינו והדר שניו דלא בעי למיתב ליה אלא דמי שניו דקא מבחשי ליה קמאי למציעאי והיינו שהרי הרב אומר כן דניחא ליה במאי דקאמרי וקתני ונמצאו זוממין מציעאי משלמין דמי עין לעבד שמע מינה הכחשה תחילת הוואו היא אמר אביי לא דאפמיניהו ואומיניהו במאי מדרסיפא

תמיה דרב אחא מדיפמי דלמר כפ"ק דמכות (דף ו.) ובפרק שבעה העדות (שבעות דף ג.) תוך כדי דיבור דמי ורבי יוסי כחלמדי לרב מודי דלאו כדיבור דמי וי"ל דסבר לה כדרימא דמי שאלמנו הרינו נזיר ושמע חבירו ואמר ואני (מיר דף כה.) וס) וכן הלכתא דמון כדי דיבור דמי והכי פסקין הלכתא בנדרים כפרק בתרא (דף ס.) דמון כדי דיבור דמי חוץ ממגדף ועובד ע"ו ומקדש ומגדף ואפי' כדדי שאילת תלמיד לרב כרש לקיש וכרז אחא דמכות (דף ו.) ודשבעות העדות (שבעות דף ג.) ושיעור כדי שאילת שלום תלמיד לרב מפרש ר"מ דהיינו טעמא דכשאלם מעיד עדות או עוסק במקום וממכר וחבירו נותן לו שלום או רבו ע"כ יס לו להשיב ולהפסיק כדלמר ברכות (דף ו.) הוואו שלום לחבירו ואין מחזיר נקרא גולן שנאמר גולת העני צנחניס ולכן חיקין חכמים שלא יהיה זה חשוב הפסק וכן מוכח בגמ' (דף כ.) דקאמר מוז לא שנקת רוחא לתלמיד ומיהו צני' כתרס דנדרים (דף ס.) אין מחייב טעם זה לענין קריעה דכסבור שמת וקדע ואח"כ מת אס מת תוך כדי דיבור יא די קריעה ואס לאו לא יא די קריעה והתם מאי שייך שיעור זה ויפסל לענין קריעה הקילו: אמר ר' אביי לא דאפמיניהו ואומיניהו במאי מדרסיפא בו. נראה לר"י דכל סוגיא זו כפי מאי דפ"ד השתא דדיוקא דרבא הוואו מרישא אכל לפי האמת מסקנה דדיוקא דרבא מסקנה ולא אמר אביי זה מעולם אלא בני הישיבה היו מתרגלים כן אליניה דאביי לפי מה שהיו סוברים דדיוקא דרבא מרישא אכל לפי המסקנה (א) דלמר אביי דרישא בשלש כחות כדלוקמא רבא בלא מופך והוואו ובסיפא בשמים צמיפך וצוהמה ולאו דוקא נקט אביי אפמיניהו תחילה דאס כן איתכחשו לכו אלא מעיקרא אומיניהו והדר אפמיניהו א"י מעיקרא אפמיניהו ואומיניהו תוך כדי דיבור ונראה לר"י דאביי מוקי לה בג' כחות כדמוכח לקמן דקאמר ואביי אמר לך בשלמא רישא לא סגי בלא ג' כחות דקתני שהרי הרב אומר כן ואיירי דמצינא נמי אפמיניהו ואומיניהו לקמאי דהשתא לא איתכחשי מצינא כלל וליכא למידק מינה דהכחשה תחילת הוואו היא דמשלמי וי' קמי נמצאו זוממין מצינא משלמין דמי עין לעבד ה"ה דמי עין לקמאי שהרי היו מחייבין אותם דמי עין לרב משום כשאר ומס אלא לפי שלא הזכירו ראשונים כדרימא לא חש למיתבי ומיהו אין אנו נריבין כלל להיפוך כתרסא למצינא דכיון דהוואו ממילא קיימא עדות קמאי ובקונו"י פי' דאביי מוקי רישא צני' כמות כמות ספיא רש' ליישב הא דקתני שהרי הרב אומר כן דמעיקרא ודלי דלא ידעינן דאפמיניהו והוואו קשה לן מאי שהרב אומר כן אכל השתא דאפמיניהו שמת הרב צעדותן של אלו שאין מחייבים אותו כ"א דמי שן לפי שזודע שיבא עדות שיחייבו אותו דמי עין ולפי זה איכא לאוקומי כל סוגיא זו לפי האמת דרבא לא הביא מרישא אלא לדקדק הימנה דסיפא איירי בשלש כחות כמות רישא ואביי מזהיר ליה דוק לאידך גיסא מדסיפא סגי צני' כמות וצמיפך והוואו רישא נמי סגי צני' כמות ואין לך ראייה מדסיפא מכה רישא דאיכא לאוקומי כולה צני' כמות והא דקאמר לקמן בשלמא רישא לא סגי בלא ג' כחות ה"ק אי נמי לא תחייב לך שהרי הרב אומר כן אי לא מוקמא לה בשלש כחות מכל מקום סיפא איירי צני' כמות ואס תאמר אי צני' כמות מוקמא לה לרישא אמאי משלמי דמי עין לעבד תקשה ליה כדפרישין

הרי זו תמורת עולה דברי ר"מ. צפ"צ דזכרם (ר' ל. וס) אמרי הרי זו תמורת עולה ושלמים מהו אמר אביי צנא ודלי מודה ר"מ וטעמא דאביי דמפרש צני' כילד מערימין (תמורה ד' כו.) וס) דטעמא דר"מ משום דהוואו כמו תחול וזו ואח"כ תחול

וזהו מה שהיה ליה למימר תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת עולה תמורת שלמים אכל רבא פליג עליה וקאמר דעדיין היא מחלוקת דקסבר רבא דטעמא של ר"מ משום דדעתו של אדם אס יכולין שניהם לחול יחולו ואס לאו תפוס לשון ראשון דדעתיה אקמא: ונמלך תוך כדי דיבור בו. למאי דסבר נמי השתא דרבי יוסי סבר מון כדי דיבור לאו כדיבור דמי נראה דכשמתכוין לכן ואמר היום תמורת שלמים ולמחר תמורת עולה דאין דבריו קיימים והוואו כמו דברים שכלל דיוקא מון כדי דיבור הוא דמנהי לענין לפרש דבריו מהני מון כדי דיבור: תרי תוך כדי דיבור הוואו. השתא מון כדי דיבור דתמורה איירי מון כדי דיבור גדול וכיון דמון כדי דיבור קטן אית ליה ומון כדי דיבור גדול לית ליה נראה דתוך כדי דיבור גדול אין מועיל כלום אפי' לפרש דבריו דלא הוואו אלא כדומר היום תמורת עולה ולמחר תמורת שלמים דהוואו דברים שכלל וה"פ דכרימא אס לכן נתכוין תחילה כלומר שאומר מון כדי דיבור לכן דבריו קיימים ואפי' לא נתכוין נמי כיון דכדיבור דמי אכל צנחניס כלומר שאומר מון כדי דיבור גדול שדומה כמו נמלך הרי זו תמורת עולה אפי' נתכוין תחילה לשניהם:

כדי שאילת תלמיד לרב. והא דלמר בפרק תפלת השחר (ברכות ד' ס.) וס) הוואו שלום והמחזיר שלום לרבו גורס לשניהם שמתקל מישאלא היינו כשנותן שלום לרבו כמו לחבירו כמו שאמר ליה שלום עליך ולא אמר רבי והא דלמר צני' ר"ע (שבת ד' פט.) כלום יס עבד שנותן שלום לרבו עבד שאני שאימת רבו עליו וצוה ענין אין ליתן לו שלום: בי אית צני' דרבי יוסי כדי שאילת תלמיד לרב

דף ג.) וס) תוך כדי דיבור כדי שאילת תלמיד לרב כמאן דלרנן לית להו כלל כדי דיבור אפי' כדי דיבור קטן ור' יוסי נמי כחלמדי לרב מודי דלאו כדיבור דמי וי"ל דסבר לה כדרימא דמי שאלמנו הרינו נזיר ושמע חבירו ואמר ואני (מיר דף כה.) וס) וכן הלכתא דמון כדי דיבור דמי והכי פסקין הלכתא בנדרים כפרק בתרא (דף ס.) דמון כדי דיבור דמי חוץ ממגדף ועובד ע"ו ומקדש ומגדף ואפי' כדדי שאילת תלמיד לרב כרש לקיש וכרז אחא דמכות (דף ו.) ודשבעות העדות (שבעות דף ג.) ושיעור כדי שאילת שלום תלמיד לרב מפרש ר"מ דהיינו טעמא דכשאלם מעיד עדות או עוסק במקום וממכר וחבירו נותן לו שלום או רבו ע"כ יס לו להשיב ולהפסיק כדלמר ברכות (דף ו.) הוואו שלום לחבירו ואין מחזיר נקרא גולן שנאמר גולת העני צנחניס ולכן חיקין חכמים שלא יהיה זה חשוב הפסק וכן מוכח בגמ' (דף כ.) דקאמר מוז לא שנקת רוחא לתלמיד ומיהו צני' כתרס דנדרים (דף ס.) אין מחייב טעם זה לענין קריעה דכסבור שמת וקדע ואח"כ מת אס מת תוך כדי דיבור יא די קריעה ואס לאו לא יא די קריעה והתם מאי שייך שיעור זה ויפסל לענין קריעה הקילו: אמר ר' אביי לא דאפמיניהו ואומיניהו במאי מדרסיפא בו. נראה לר"י דכל סוגיא זו כפי מאי דפ"ד השתא דדיוקא דרבא הוואו מרישא אכל לפי האמת מסקנה דדיוקא דרבא מסקנה ולא אמר אביי זה מעולם אלא בני הישיבה היו מתרגלים כן אליניה דאביי לפי מה שהיו סוברים דדיוקא דרבא מרישא אכל לפי המסקנה (א) דלמר אביי דרישא בשלש כחות כדלוקמא רבא בלא מופך והוואו ובסיפא בשמים צמיפך וצוהמה ולאו דוקא נקט אביי אפמיניהו תחילה דאס כן איתכחשו לכו אלא מעיקרא אומיניהו והדר אפמיניהו א"י מעיקרא אפמיניהו ואומיניהו תוך כדי דיבור ונראה לר"י דאביי מוקי לה בג' כחות כדמוכח לקמן דקאמר ואביי אמר לך בשלמא רישא לא סגי בלא ג' כחות דקתני שהרי הרב אומר כן ואיירי דמצינא נמי אפמיניהו ואומיניהו לקמאי דהשתא לא איתכחשי מצינא כלל וליכא למידק מינה דהכחשה תחילת הוואו היא דמשלמי וי' קמי נמצאו זוממין מצינא משלמין דמי עין לעבד ה"ה דמי עין לקמאי שהרי היו מחייבין אותם דמי עין לרב משום כשאר ומס אלא לפי שלא הזכירו ראשונים כדרימא לא חש למיתבי ומיהו אין אנו נריבין כלל להיפוך כתרסא למצינא דכיון דהוואו ממילא קיימא עדות קמאי ובקונו"י פי' דאביי מוקי רישא צני' כמות כמות ספיא רש' ליישב הא דקתני שהרי הרב אומר כן דמעיקרא ודלי דלא ידעינן דאפמיניהו והוואו קשה לן מאי שהרב אומר כן אכל השתא דאפמיניהו שמת הרב צעדותן של אלו שאין מחייבים אותו כ"א דמי שן לפי שזודע שיבא עדות שיחייבו אותו דמי עין ולפי זה איכא לאוקומי כל סוגיא זו לפי האמת דרבא לא הביא מרישא אלא לדקדק הימנה דסיפא איירי בשלש כחות כמות רישא ואביי מזהיר ליה דוק לאידך גיסא מדסיפא סגי צני' כמות וצמיפך והוואו רישא נמי סגי צני' כמות ואין לך ראייה מדסיפא מכה רישא דאיכא לאוקומי כולה צני' כמות והא דקאמר לקמן בשלמא רישא לא סגי בלא ג' כחות ה"ק אי נמי לא תחייב לך שהרי הרב אומר כן אי לא מוקמא לה בשלש כחות מכל מקום סיפא איירי צני' כמות ואס תאמר אי צני' כמות מוקמא לה לרישא אמאי משלמי דמי עין לעבד תקשה ליה כדפרישין

רש"י ד"ה אי דמאחר
בו יום שני הוה. וקשה
לי הא בזה לא בעי שלומי
דכי העידו היה שגתה חזק
חזק בכלל מה דמשי אלף
דלקמתי אקדומי וכמ"ס
רש"י ד"ה דמקדמי דכל
שקודם שגתה כח שניה
להעיד נפשה מעשה כני.
והר"ל לרש"י לפרש דמאחר
שומרים שאמר שהעידו
נפשה המעשה ור"י:

מרובה פרק שביעי בבא קמא

עד.

עין משפט
נר מצוה

צ"ה א מ"י פ"ט מהל'
עדות הלכה ב:

דפרעין לעיל בטר דמפקי ליה לחירות דמי עין בעי לשלומי ליה
ויכולין לומר לטובתו בלאו כדאמר ב"י היו נזקקין (סנהדרין מה). דיוכלין
לומר לאוסרה על בעלה בלאו וי"ל דלמאי דמוקי לה השתא במיפק
והוה מקטין דאריי כשעמד כבר בדין ומסתמא כבר נתפרסם

הדבר שאלה העבד לחירות והרב
בעלמנו מודה דקדמי שהרב אומר
כך שעמד בדין וכל עיקר שנאין לדין
עכשיו לפי שהעבד תובע דמי עינו
ומומין את הרב לדין ורבו מודה לו
דמי עינו לכן כי אחר סהדי לא אחר
אלא לגרע כחו של עבד שאם יבא
עדים על דמי עינו לא יבא ממנו
בדבריהם ויודעים הם שיעבדו עדים
אכל מעיקרא לא הוה דיעין דמיי
כשעמד בדין אפי' הרב מודה כמה
פעמים לר"ך העבד לעדים דמיה
נקנס פטור משום הכי פריך שפיר
בטר דמפקי ליה לחירות כו' וא"כ
למה דחק חזקו לאוקמי לסיפא
במיפק והוה כיון דנעמד בדין
מוקמינן לה יאמר שהעבד תובעו
דמי עינו והרב מודה לו דמי עינו
והביא עבד עדים דהפיל את שני
וסימא את שני וצאו עדים והזימום
ו"ל דודאי היה כך שזה אם מיפק
הוה ע"י הודאת הרב כמו על פי
עדים אלא אורחא דמיתא נקט שאין
רגילות הרב להודות כלל אלא כשיש
עדים בדבר:

דאבתי גברא לא מצינו
אין העטם משום דלא
הוה בעי הוה אחי לנ"ד ומודה
ומיפטר דאפי' לשמאל דאמר לקמן
(דף עה.) מודה בקנס ואח"כ צאו
עדים חייב הכל כיון דלא עמד בדין לא
תשניין לגברא בר חיובא לענין קנס
כדפרישית בסוף המניח (לעיל ג). וס':
ד"ה אבתי) בשמעמין דהחלט השור:
ונמצאו זופים קמאי. בהך
סיפא הוצרך לומר
שהעדים שהזכירו בדבריהם שהחמו
הם היו ראשונים משום דלר"ך לומר
דפסקין לנינא אפומייהו דאין העדים
זוממים משלמים עד שיגמר הדין על
פיהם ואם לא שצאו מחילה לא ה"מ
למפקס דינא אפומייהו אכל ברישא
אע"פ שצאו לסוף פסקין דינא
אפומייהו: **עבד כ"י** דהו מיפר
קאמר כל דהו דלגמרי חזין לסייעיה:
הוה

מדיספא. בשמי כיתות. להכי תלי רישא בסיפא דרישא לא נישא
לן לאוקמה בשמי כיתות אלא בג' משום דקמי שהרי הרב אומר
כן ואי דלא אחאי כח אחרימי מקמי דידהו ואמרו איפכא לא הוה
ניחא ליה בניה דמפקי ליה לעבד לחירות אלא מדסיפא מיתוקמא

בשמי כיתות וע"כ במיפק והוה
מוקמית ליה הלכך רישא נמי אוקי
במיפק והוה: **שהרי העבד אומר**
כן. דניחא ליה דמפקי ליה לחירות
ויהי ליה דמי עין: **בפראי**. אותן
שמומין: **אילמא דלא קמודו**. הן
בתראי כחצלא דעבד כלל אלא
דקאמרי עמנו הייתם ותו לא מדי:
כולם עבד. בעי קמאי לשלומי:
ואפכיהו. ואהנו ליה לרב לפטורו
מדמי עין שהן מרובין מדמי עין
ומיהו עבד נפיק לחירות: **ואומניהו**.
והכל יונק למימר כדאמר רבא
ברישא דאחאי כח אחרימי מקמי
דיהו ואמרי איפכא סימא את עינו
והפיל את שני דאי אחאי כח אחרימי
ברישא והרב אמרי הני הפיל את שני
וקימא את עינו כיון דלא אפומייהו
פסקין דינא אלא בראשונים שמוקקים
את הרב לדמי עין שישנו בכלל דמי
עין של אחרונים אפילו נמלאו זוממין
אלו האחרונים לא הוה מחייב דאין
עדים זוממים מתחייבים עד שיגמר
הדין על פיהם הלכך הן סיפא מוכחא
לפוס ריהטא בשמי כיתות ומיפק
והוה: **והכי דמי**. בין רישא ובין
סיפא כיון דהשתא מוקמת לה במיפק
והוה ובשמי כיתות עדים הכי דמי:
אי דמאחר אחורי הני בפראי. כגון
דאמרי קמאי יום ראשון הוה מעשה
ואחר בתראי ואמרי יום שני הוה
מעשה ואפכא הוה: **אבתי כוליה**
עבד בעי לשלומי לרב. דכי מחייב ליה
מיום ראשון להוציא עבדו לחירות
אחתי לא הוה בר חיובא דהא ביום
שני הוה מעשה ואחתי כוליה עבד
בעי לשלומי לרב דכי אחר לאסודי
לחיוביה לרב אחתי לאו בר חיובא
הוא: **דמקדמי אקדומי הני בפראי**.
שהם מודים דקודם שגתה כח ראשונה
להעיד נפשה מעשה: **ואי דלא**. העמידו
העבד לרבו בדין קודם שגתה כח
ראשונה להעיד אחתי כולי דמי עבד
בעי לשלומי דהא כוליה בעי אפסודיה
מיניה דאבתי גברא לא מיחייב דאי
ומודה ומפטר דמודה בקנס פטור וחירות דשן ועין קנסא הוא:

כשעמד בדין. על החצלות הללו ע"י עדים אחרים כ"ד אחר ואיכא להניח העבד וצרכו דהשתא אי קאמי בעלים הא לא
מהניא ליה הודאה וקתנע ליה האי עבד הפלת את שני וסימא את שני והעמדתו בדין ומתחייבת לי דמי עינו והביא עדים אלו
על כך ואחר סהדי אחרימי ואפכיהו ואמרו לא חייבינו כ"ד אלא דמי עין ואומניהו הלכך בין רישא ובין סיפא אדמי עבד לא מחייב
דהא מנ"ד קמא נפק עבד לחירות אלא שזה היה מחזיק בו אכל דמי עין משלמי לעבד כצנא דרישא דהא ממונא דעין אית ליה גביה
מנית דין קמא וקבעו הני למיפטריה ובסיפא משלמי דמי עין לרב דקא מחייב ליה אשקרא וע"כ בדאפכיהו מוקמת ליה דאי לאו
הכי כיון דליכא סהדי אבי דינא קמא כוליה עבד בעי שלומי: **דוקיא דרבא**. דהכחשה תחילת הוה היא מהיכא: **אילמא**
מרישא. דמוקי לה בשלש כיתות סוף סוף מי קא איתכחשו דמיהו עדותן בטילה בהכחשה דקמאי הא אי לא מיתומי דינא כותייהו
פסקין ויהי דמי עין דישנו בכלל עדות הראשונים ומשום הכי מהניא בן מורת הוה אכל גבי שנים אומרים הרב ושנים אומרים
לא הרב דאיתכחשו קמאי ולא קטלינן ליה ולעולם אימא לך כיון דכטיל סהדותיהו לא מהניא ביה מורת הוה: **מדרישא**.
מוכחא בשלש כיתות דקמי שהרי הרב אומר כן אלתא דאחר כח אחרימי ברישא דהוה מחייב ליה דמי עין: **סיפא נמי בשלש**.
כיתות ונהי דלא אפשר דהוה כח אחרימי קודמת דא"כ דקמאי אמרי סימא והרב הפיל והני אמרי הפיל והרב סימא לא מיגמר
דינא אפומייהו למימן דמי עינא אלא דמי עין והוה בכלל דמרייהו וכיון דלא נגמר הדין על פיהם לא מחייב הני מנעמי בהוה
דכח שלישית מיהו הכי מוקי לה דאחר הני כי תרי ברישא ואמרי הפיל והרב סימא ופסקין לנינא אפומייהו כו': **דקא מחכשי לקמאי**.
ובעלה עדותן דלא יהיב דמים הימרים וקמי דמי נמלאו זוממים על ידי כח שלישית משלמין: **אלא סיפא למה לי**. לאוקמה
בדומקא בשלש כיתות הא בתי קמיא ובדאפכיהו ואומניהו ורישא כדמשמע בשלש דלא בדאפכיהו ומיהו מינה ליכא למידק מדי:
ניפוק

ה"ג

קב א מ"י פ"ח מהל'
עדות הלכה ו:
קב ב מ"י פ"ח מהל'
עדות הלכה ו: ופ"ח
מהל' רוח הלכה ו קמג
לאין קמא:

(א) [מהדרין מהל' עמ.],
(ב) [מסייע להו כ"ל],
(ג) [רש"י], (ד) [ב"מ],
דנכח, (ה) [ד"ה ראה],

בריייתא דתניא ראה עדים כו'.
מינה דלמא לא הכיח
מתניתין דפרק בתרא דשנועות (דף
מט. וס"ט) דלעיל ודלי ניחא שמצינא
בריייתא לפי שזרץ לדקדק מסיפא
ד"ה גר שמעון דלא מחמיא במתני'
דשנועות אכל הכא אין נרץ לדקדק
כלל מסיפא ו"ל דלמתי' דשנועות
ידע שפיר דליכא דלמתי' דהא גופה
קמ"ל דקאמר בסמוך אכל ברייתא
שמוספת על המשנה סבור דקמ"ל
דהודאה דטביחה לאו הודאה היא:
משלים

אלא לאו הא קמ"ל גב על פי שנים ושבת
על פי עד אחד או על פי עצמו (א) הוא דלא
מחייב עצמו בקרן הוא דאמרינן ע"פ עצמו
דומיא דע"פ עד אחד מה ע"פ עד אחד כי
אתי עד אחד מצטרף בהדיה מחייב על פי
עצמו נמי כי אתו עדים מחייב אבל גב
ושבת ומכר ע"פ עד אחד או ע"פ עצמו
דחייב עצמו בקרן לא אמרינן על פי עצמו
דומיא דעל פי עד אחד ברייתא דתניא ראה
עדים שממשמשין ובאין ואמר גבתי אבל
לא מבחתי ולא מכרתי אינו משלם אלא
קרן למה לי למיתנא ואמר גבתי אבל
לא מבחתי ולא מכרתי ניתני (ב) או גבתי או טבחתי ומכרתי אלא הא קמ"ל
מעמא דאמר גבתי (ב) הוא דחייב עצמו בקרן דפטור אבל אמר לא גבתי
ובאו עדים שגב וחזר ואמר טבחתי ומכרתי ובאו עדים שטבח ומכר
דלא חייב עצמו בקרן חייב אלמא הודאה דטביחה לאו הודאה היא אמרי
לא היא גופה קמ"ל דכיון דאמר גבתי אע"ג דאמר לא מבחתי ולא
מכרתי ובאו עדים שטבח ומכר פטור מאי מעמא תשלומי (ארבע) חמשה
אמר רחמנא ולא תשלומי ארבעה ולא תשלומי שלשה לימא כתנאי אהיו
שנים מעידין שגב והיו שנים מעידים אותו שטבח ומכר הומו עד
גביה עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה הומו עדי טביחה הוא משלם
תשלומי כפל והן משלמין תשלומי שלשה משום סומכוס אמרו הן משלמין
תשלומי כפל והוא משלם תשלומי שלשה לפר ושנים לאיל אהייא קאי
סומכוס אילימא ארישא לית ליה לסומכוס עדות שבטלה מקצתה בטלה
כולה ואלא אסיפא שפיר קאמרי רבנן הוא משלם תשלומי כפל והם
משלמין תשלומי שלשה אלא מילתא אחריתי איכא בינייהו בגון דאתו
בי תרי אמרי ליה גבתי אמר להו אין גבתי וטבחתי ומכרתי מיהו לא
בפניכם גבתי ואייתי סהדי ואומיניהו דלא באפייהו גב ואייתי בעל הבית
סהדי ואסחידו ביה דגב וטבח ומכר ובהודאת טביחה קמיפלגי דרבנן
סברי אע"ג דהודאה דגביה מחמת עדים הוא דקא מודה הודאה דטביחה
הודאה היא ופטור וסומכוס סבר כיון דהודאה דגביה מחמת עדים הוא
דקא מודה דטביחה לאו הודאה והנך עדים קמאי דאומיניהו משלמין
תשלומי כפל והוא משלם שלשה לפר ושנים לאיל אמר רב אחא בריה
דרב איקא לא דכולי עלמא הודאה דטביחה לאו הודאה היא אלא בעדות
שאי אתה יכול להזימה קמיפלגי כגון דאתו סהדי ואמרי ליה גבתי ואמר
להו גבתי וטבחתי ומכרתי מיהו לא בפניכם גבתי אלא בפני פלוני ופלוני
ואייתי סהדי ואומיניהו דלא באפייהו גב ואתו פלוני ופלוני ואסחידו ביה דגב
וטבח ומכר ובהא קמיפלגי דרבנן סברי הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה
וכל עדות שאי אתה יכול להזימה לא הויא עדות וסומכוס סבר עדות שאי
אתה יכול להזימה הויא עדות והא דקיימא לן דעדוה שאי אתה יכול להזימה
לא הויא עדות הני מילי היכא דלא ידעי באיזה יום באיזה שעה דליכא
לעדוה כלל אבל הכא סיועי הוא דקא מסייעי ליה אמר מר הן משלמין
תשלומי כפל מדקא מודה דגב קרן בעי שלומי אמר רבי אלעזר משמיה דרב תני

תשלום

ה"ג אלא לאו הא קמ"ל גב על פי שנים ושבת ומכר ע"פ עד אחד או ע"פ אחד דלא חייב עצמו בקרן הוא דאמרינן ע"פ עצמו כו'.
כלומר כפי הא' גוונא הוא דלמך דומיא דעד אחד לחייבה כי הדר אתו סהדי אכל היכא דגביה (ו) עצמו מודה לא אמרינן דומיא דעד
אחד: ניסני גבכסי או שאמר פככסי ומכרסי. פטור מתשלומי ד' וה' ושמעינן מינה תרתי דלע"ג דלא הודה אלא לטביחה ופטור
עצמו מכלום הויא הודאה אלא מדלא תני הכי ש"מ טעמא דלמך גבכתי כו': לימא כפנאי. הודאה דטביחה אי הודאה הויא בלא הודאה
דגביה דלא מחייב עצמו בקרן לפטורו
אס בלא עדים או לא: כעלם כולם.
דכיון דלא גב לא טבח והרשונים
משלמין כפל והוא פטור והאחרונים
פטורין: הומו עדי טביחה. ולא עדי
גביה: וכן משלמין תשלומי שלשה.
לגב: אילימא ארישא. דהומו עדי
גביה וקאמר סומכוס הן משלמין
כפל כשצילו לבעלים כמשפטו והוא
משלם שלשה משום טביחה דעדי
טביחה לא הומו: ולוי ליה לסומכוס
כו'. הא ודאי כיון דלא גב לא טבח:
אלא לאו על כרחיך מילתא אחריתי.
אמר רבנן דקאי סומכוס עלה ולא
משכח דמיקו מילתא דסומכוס
אתנא קמא שפיר אלא הכי כגון
דלמך כו': אין גבכסי. וכן הודאה
דגב לאו הודאה היא דהא מחמת
הני עדים דקאמרי ליה גבתי הוא
דמודה אכל הודאה דטביחה ומכירה
לאו מחמת ציטומייהו אחי דהא לא
אמרי ליה (א) [טבחתי] אלא גבתי: ואייתי
בעל הבית סהדי. אחריתי דגב וטבח
ומכר וקאמרי רבנן דהן משלמין
תשלומי כפל לגב והגב לבעלים
והוא פטור מד' וה' דהא אחי
אטביחה והודאה היא ולע"ג דלייתי
בעל הבית סהדי דגבתי פטור דהודאה
גמורה היא אף ע"פ שלא חייב עצמו
בקרן וקאמר להו סומכוס הן משלמין
כפל והוא משלם תשלומי שלשה
דהודאה דטביחה לאו הודאה היא
שהרי פטור עצמו מכלום: רבנן סברי
אע"ג דגביה מחמת עדים קא מודה.
ואינה הודאה וחייב לשלם לבעלים אותו
כפל שנטול מאלו: הודאה דטביחה.
ללאו מחמת ציטומייהו אחי מיהא
הודאה היא ופטור מד' וה' אע"ג
דפטור עצמו מכלום כהודאה זו דהא
הודאה שגבתי כמאן דלמך לא גבתי
דמי דמחמת קמאי אחי ומה דמחייב
בקרן וכפל משום עדות האחרונים
הוא ולא משום הודאיתו: לא דכולי
עלמא הודאה דטביחה. בלא הודאה
דגביה לאו כלום היא לפטורו במקום
עדים כרבי יוחנן ואי הני סהדי כמראי
סהדותא מעליותא הויא לא הוי פטור
ליה רבנן אלא הכא בעדות שאי אתה
יכול להזימה עסקינן וכגון דהני עדים
אחרונים הכשרים שהציא בעל הבית
להעיד שגב וטבח ומכר על פי הגב

וכל עדות שאי אתה יכול להזימה לא יבול להזימה ודחמנא
אמר (דברים יט) ודכשו
השופטים היטב והנה עד
שקר העד וני' ועשמה לו
כאשר וחס לעשות וכו'.
עדות שאינה יכול לקיים
בה מורה חסמה הויא עדות
ואי לא לא ופסוויט י"ב.
ובכ"י פהודין מא.

מוסף רש"י

וכל עדות שאי אתה יכול להזימה לא יבול להזימה ודחמנא
אמר (דברים יט) ודכשו
השופטים היטב והנה עד
שקר העד וני' ועשמה לו
כאשר וחס לעשות וכו'.
עדות שאינה יכול לקיים
בה מורה חסמה הויא עדות
ואי לא לא ופסוויט י"ב.
ובכ"י פהודין מא.

(א) ולקמן (עו. ט) (ב) ולקמן
יב: פסחים ג. סנהדרין
קכ: (ג) סוטה יא. (ד) ופיר
תוס' לעיל טז. ד"ה רעהו.
(ה) לעיל דף עא. (ו) ופיר.
(ז) רש"י גורם ואפילו.
(ח) (ע"ש בחומש פסח ד"ה
התנן ועוד שם פד. ד"ה
בעין ומוקד' במדנה נב.
ד"ה ה' לאמר שחטה).

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה והשתא וכו'
לקמן. ג"כ תחלת דף עו
ופ"ש בתוס' ד"ה גנב:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה שחטה
וב' רמאח' פירח לא
חשיב סוה. ע"י כנשי' ריש
משילה ד"ה כמאן
תקנתיו:

פסול דכפל. משלמין את הכפל והוא משלם שלשה לצד הקרן: כי
קא טבח דהקדש קא טבח. דהא בלאחר יאוש קיימין דלי לפני
יאוש לא קדשה וכיון דליאוש קנייה הקדש בלאוש ושינוי רשות
הלך לאו דמריה קטבח: ר"ש היא. וכגון שאמר הרי עלי עולה

תשלום דכפל: גנב והקדיש ואחר כך טבח
ומכר כו': אמרי בשלמא אמריה לא מחייב
דכי קא טבח דהקדש קא טבח ולא דמריה
קא טבח אלא אהקדש ליחייב *מה לי מכרו
להדיוט מה לי מכרו לשמים הא מני ר"ש
היא דאמר קדשים שחייב באחריותו ברשותיה
דמריה קיימי הא מדסיפא ר"ש הוי רישא
לאו ר"ש אלא הכא במאי עסקינן בקדשים
קלים *ואליבא דר' יוסי הגלילי דאמר קדשים
קלים ממוין בעלים הוא וברשותיה קיימי אבל
קדשי קדשים מאי משלם תשלומי ד' וחמישה
ארתני רישא גנב וטבח ואח"כ הקדיש משלם
תשלומי ד' וה' ליפלוג וליתני כרירה במה
דברים אמורים בקדשים קלים אבל בקדשי
קדשים משלם תשלומי ארבעה וחמישה אלא
לעולם לא שניא קדשי קדשים ולא שניא קדשים
קלים ודקשיא לך מה לי מכרו להדיוט מה לי
מכרו לשמים מכרו להדיוט מעיקרא תורא
דראובן והשתא תורא דשמעון מכרו לשמים
מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן:
רבי שמעון אומר וכו': אמרי נהי דסבר ר"ש
מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים
איפכא מיבעי ליה קדשים שחייב באחריותו
פטור דאכתי לא נפק מרשותיה קדשים שאינו
חייב באחריותו חייב דמפקי ליה מרשותיה
אמרי ר"ש אמילתא אחריתי קאי והכי קתני
אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי ד' וה'
"וכן גונב הקדש מבית בעלים פטור מ"ט
וגונב מבית האיש *ולא מבית הקדש רבי
שמעון אומר קדשים שחייב באחריותו חייב
מאי טעמא קרינא ביה וגונב מבית האיש
ושאינו חייב באחריותו פטור דלא קרינא
ביה וגונב מבית האיש מכדי שמעינן ליה לר"ש
דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה
שחיטה קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה
היא כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן בשוחט
תמימים מבפנים לשם בעלים והרי חזרה
קרן לבעלים אמר רבי יצחק בר אבין
שנשפך הדם כי אתא רבין אמר רבי יוחנן
בשוחט תמימים בפנים שלא לשם בעלים
וריש

אשעתא דהקדש משום דעדיין שמו עליו נדבחו ולא
אטביחה דהא מרשות מריה קמא נפק אלא אגונב הקדש שהקדישו
בעלים קאי דכיון דחייב בעלים באחריותו כי קא טבח דמריה קא
טבח דדבר הגורם לממון כממון דמי: שמעינן ליה לרבי שמעון.
דמתני' דפטור אטביחת טריפה: קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה
היא. דקדשים הנשחטין בחוק פסולין ומאי טעמא דרבי שמעון
דאמר קדשים שחייב באחריותו חייב דמשמע שאם גנב קדשים
וטבחן דחייב בתשלומי ד' וה': והרי חזרה קרן לבעל הכי.
הואיל ולשם בעלים נזבחו: שנשפך הדם. ומיהו בשעת שחיטה
ראויה היא: שלא לשם בעלים. דשחיטה ראויה היא דקיימא לן
(וזכר ד' ג.) כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וקרן לא
חזרה לבעלים דקיימא לן (ושם) שלא עלו לבעלים לשם חובה:
בעלי

חשיב מוס דכתיבא בסוף תמורה (ג.) בהדיא מתו תמימים יקברו
יקברו: *שם בעייתו. וה"ה שלא לשמן אי נמי ההוא נמי קרי ליה שלא לשם בעליהן משום שלא עלו לבעלים לשם חובה וגררה
לו דוחק להעמיד כשנשפך הדם ורב דימי דאוקמא כשנשפך הדם משום דניחא ליה לאוקמא ככל קדשים שחייב באחריותו [דכשלא]

תשלום דכפל. ולעיל (דף סח:) דמוקי ריש לקיש מתני' גנב
והקדיש ואח"כ טבח משלם תשלומי כפל כשהקדיש
בעלים ציד גנב לר' לומר לומר נמי משלם דכפל: אלא אהקדש ליחייב.
כולה הך סוגיא כר' יוחנן ודלא כר'ש לקיש דמוקי לה לעיל (דף סח:)
כשהקדישו בעלים ציד. גנב:
והשתא תורא דשמעון והא
דאמר לקמן (א) גנב
והקדיש חייב ד' וה' דהוי כמוכרו
להדיוט היינו בקדשי דק הציט דלא
מיקרו על שם בעלים וקדשי מוצח
אומר ר"ש אע"ג דמיקרו על שם בעלים
ולא הוי הקדש כמכירה מ"מ למ"ד
יאוש לא קני חשיב בלאוש ושינוי
רשות לענין דחל הקדש אחר יאוש
דמשמע לעיל (דף סו:) דנצי לאווכי
אצי לרצה בלאוש לא קני מקרבנו
ולא הגזול ואפילו הכי אמר שם דחל
הקדש אע"ג דלכתי לא אסיק אדעתיה
דהוי יאוש ושינוי השם אלא משום
דהוי יאוש ושינוי רשות:

ורבי שמעון הא אמר שחיטה
שאינה ראויה לא שמה
שחיטה. הא לא איתערין אלא משום
מ"ד אין לשחיטה אלא לנפוק דלמ"ד
דישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף מלי
למפקר אפילו כסר ר"ש שחיטה
שאינה ראויה שמה שחיטה אמאי
חייב אשחוטיו חוץ ד' וה' מבי שחט
ביה פורחא אסרה ואיך לאו דמריה
קטבח: שחיטה שאינה ראויה
היא ולא שמה שחיטה. לגבי ארבעה
וחמישה דגמר מוטבות טבח והכן כר
מלגבי לאו דשחוטיו חוץ דכחי חייב
רחמנא וא"ת ואמאי חשיב ליה
שחיטה שאינה ראויה הא יכול לפדות
בשעת פירכוס דבר העמדה והערכה
היא כדאמרין בפ"ב דחולין (דף ג.)
ואין לך מוס גדול יותר משחיטה
ואין סברא לומר דלפי שפסל שוג
אין לו פדיון דכשלא פסל שהוא
בשריפה כגון פיגול אין לו פדיה
משום דמנהו לשורפו כדאמרין בפרק
כל שעה (פסחים ד' סד.) כל שנקדש
פסול בלא ישרף אכל שחיטת חוץ
אינה בשריפה אלא כקבורה כדאמרין
בפרק עד כמה (נדרות דף כח.) מי
שאינו מומחה וראה את הבכור
ונשחט על פיו הרי זה יקבר ומיהו
לדברי המפרש דלא חשיב המפרכסת
כחיה אלא כגון ישראל בטמאה ונכרי
בטהורה דלאו שחיטה היא דהיא
דשחט בה שנים או רוב שנים ועדיין

מפרכסת הרי היא כחיה דפ"ב דחולין (ד' ג.) (ושם) אין משנה בשום
מקום אלא היינו ההיא דהעור והרועב (וש ד' קכא.) דשונים
ישראל בטמאה כו' אכל היכא דשחטה בחיקונה לא חשיב מפרכסת
כחיה מחייב כאל דשחיטת חוץ לאו נח פדיה היא כיון דשחיטה
גמורה היא להוציא מידי נבילה וגם להמירה באלילה אם היה לה
פדיון דהכא אליצא דר"ש קיימי דבין רבי יוחנן ובין ר"ל מורו דקדשי
מוצח לר"ש היו בכלל העמדה והערכה כדאמרין בפרק בתרא
דתמורה (ד' ג.) ולא פליגי אלא אליצא דרבנן אכל מ"מ קשה לריש
לקיש אליצא דרבנן דקדשי מוצח לא הוי בכלל העמדה והערכה
כדאמר התם דלא משחמתי בשום מקום לשום תנא שיהיו נפדין
דוחק לומר דמרבנן הוא דאין נפדין לפי שעה מוס זה צידים
כשאר מטיל מוס שאין נשחט וניתר על ידי אותו מוס ו"ל דמוס
שהוא מחייב חשיב מוס לפדות על ידו אכל מוס * דלאחר מיתה לא
בעלי מומים יפדו דלא נצי העמדה והערכה ואפילו הכי תמימים
יקברו: *שם בעייתו. וה"ה שלא לשמן אי נמי ההוא נמי קרי ליה שלא לשם בעליהן משום שלא עלו לבעלים לשם חובה וגררה
לו דוחק להעמיד כשנשפך הדם ורב דימי דאוקמא כשנשפך הדם משום דניחא ליה לאוקמא ככל קדשים שחייב באחריותו [דכשלא]

קד א מ"י פ"ב מהל'
גניבה הלכה א סג
פסין טא:

תורה אור השלם

ו. כי יתן איש אל רעהו
בסוף או כלים לשכור
וגבב מבית האיש אם
יקצא הנגב יושלם
שנשים: שמות כב ו

מוסף רש"י

וגובב מבית האיש.
אמר רחמנא שלם שנים,
ולא מבית הקדש.
דאין תשלומי כפל להקדש
(בבבבות י"א.) שחיטה
שאינה ראויה לאפילו.
לא שמה שחיטה. וכל
חיוז ואיפור הנא על ידי
שחיטה אינו חל עליה
(דף ד' ויין ח.)

קא א מ"י פ"ג מהלכות
גזירה הלכה ט טור
ח"מ פ"י ע"ג:
קא ב מ"י פ"ג מהלכות
אסורי מונח הלכה ד
והלכה יא:
קא ג מ"י ע"ג הלכה י:

מוסף רש"י

ואמר ריש לקיש. מאי
שעת הכושר היה לה
(מחשבה פ"א) דמקמת פרה דקתני שטתה על גב מערכתה אין לה
פדייה עולמית דלא אחי כר"ש דלר"ש נפדית לרבנן
אין זה מן המורה דהא בנ העמדה
והערכה היא כל זמן שמפרכת לפי
פ"י אחד דלעיל (ד' ע"ג) ואם כן
מנ"ל ו"לר"ל דר"ש פליג ארבנן דלמא
מודה ר"ש דמדרבנן לאו בנ פדייה
היא אלא מדאורייתא ולהכי מטמא
טומאת אובלים הואיל והיתה לה שעת
הכושר וזה דוחק לומר דאף על גב
דמדאורייתא בנ פדייה היא כיון
דמדרבנן לאו בנ פדייה לא חשיב
אובל שאתה יכול להאכיל לאחרים ו"ל
דמאן דאסר אסר אפילו מדאורייתא
כיון ששחט לשמה בהכשר קרבן ומאן
דשרי שרי אפילו מדרבנן עד שיעשו
הזוהים דפרישית לעיל ואם היינו
אומרים דלרבנן פרה קדשי מונח היא
היא א"ש אך אין נראה שישכור שום
תנא דפרה קדשי מונח היא מדקא
מתמה גמרא ברש"י אין מעמידין (ע"י)
ד' בנ: (ושם) שחט מינה דפרה קדשי
מונח היא ובכמה מקומות קאמר
דחטא קרייה דחמנא משמע דקדשי
בדק הנית היא אע"ג דתנן בשקלים
(ד' ו) שחט מתרומת הלשכה היינו
לפי שצרכין לה כהנים העובדים
קרבנות חשיב לזכר קרבן ולב"ד
מנהג עליהן דאפילו מלמדי הלכות
קמיה לכהנים נותלין שכן מתרומת
הלשכה ואפילו בלא ב"ד מתנה על
הלשכה יכול להיות שגבה ממנה מן
המורה הואיל וזכר קרבנות היא והא
דאמר דקדשי בדק הנית היא לא
שחטא קרייה מקדשי בדק הנית אלא
דינה קדשי בדק הנית דקדושה
קדושת דמים ולא קדושת הגוף
קדשי מונח: כל היבא דאיתיה
במכירה איתיה במכירה ב' ומוכר
בשבת דחייב אע"ג דאם טבח פטור
היה בנמה איתא בטעמיה בחול:
זה בנה אב כל מקום שנאמר שח
אינו אלא להוציא את הכלאים.

ואמר ריש לקיש. אומר היה רבי שמעון פרה
נפדית ע"ג מערכתה אלמא כל העומד לפרות
כפדיו דמי בשלמא רבי יוחנן לא אמר כרבי
שמעון בן לקיש דקא בעי לאוקמה למתניתין
אפילו בתמימין אלא ריש לקיש מאי טעמא
לא אמר כרבי יוחנן אמר לך יושבכו ומוכרו
כל היבא דאיתיה במכירה איתיה במכירה
ובל היבא דליתיה במכירה ליתיה במכירה
והני קדשים הואיל דבי מזבין קדשים לא
הויא מכירה ליתנהו במכירה ואודו לטעמיהו
דאחמר המוכר טריפה לדברי ר' שמעון רבי
יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור רבי
יוחנן אמר חייב אע"ג דליתיה במכירה איתיה
במכירה וריש לקיש אמר פטור כיון דליתיה
במכירה ליתיה במכירה איתיה רבי יוחנן
לר"ש בן לקיש גב כלאים וטבחה טריפה
ומכרה משלם תשלומי ארבעה וחמשה מאי
לאו ר"ש היא אלמא אע"ג דליתיה במכירה
איתיה במכירה אמר ליה לא רבנן אי רבנן
טריפה במכירה איתא בזביחה ליתא ואלא
מאי ר"ש כלאים במכירה איתא במכירה
ליתא אלא תנא זביחה והוא הדין למכירה
אימא לרבנן גמי תנא מכירה והוא הדין
לזביחה ורבי יוחנן אמר לך האי מאי אי
אמרת בשלמא ר"ש אידיד תנא טריפה
בחדא תנא כלאים בחדא אלא אי אמרת
רבנן געריבניהו וניתניהו גב כלאים וטריפה
טבחין ומכרין משלם תשלומי ארבעה וחמשה
קשיא כלאים שה כתיב ו'ואמר רבא זה בנה
אב כל מקום שנאמר שח אינו אלא להוציא
את הכלאים שאני דאמר קרא או לרבות
הוא והתניא שור או כשב ו'פרט לכלאים או עז
הכא מענייניה דקרא והכא מענייניה דקרא הכא
או שה שאי אתה יכול להוציא כלאים מביניהם או לרבות כלאים גבי
קדשים דכתיב כשב ועז שאתה יכול להוציא כלאים מביניהם או למעט הוא
והא

ואמר ריש לקיש. אומר היה רבי שמעון פרה
נפדית ע"ג מערכתה אלמא כל העומד לפרות
כפדיו דמי בשלמא רבי יוחנן לא אמר כרבי
שמעון בן לקיש דקא בעי לאוקמה למתניתין
אפילו בתמימין אלא ריש לקיש מאי טעמא
לא אמר כרבי יוחנן אמר לך יושבכו ומוכרו
כל היבא דאיתיה במכירה איתיה במכירה
ובל היבא דליתיה במכירה ליתיה במכירה
והני קדשים הואיל דבי מזבין קדשים לא
הויא מכירה ליתנהו במכירה ואודו לטעמיהו
דאחמר המוכר טריפה לדברי ר' שמעון רבי
יוחנן אמר חייב וריש לקיש אמר פטור רבי
יוחנן אמר חייב אע"ג דליתיה במכירה איתיה
במכירה וריש לקיש אמר פטור כיון דליתיה
במכירה ליתיה במכירה איתיה רבי יוחנן
לר"ש בן לקיש גב כלאים וטבחה טריפה
ומכרה משלם תשלומי ארבעה וחמשה מאי
לאו ר"ש היא אלמא אע"ג דליתיה במכירה
איתיה במכירה אמר ליה לא רבנן אי רבנן
טריפה במכירה איתא בזביחה ליתא ואלא
מאי ר"ש כלאים במכירה איתא במכירה
ליתא אלא תנא זביחה והוא הדין למכירה
אימא לרבנן גמי תנא מכירה והוא הדין
לזביחה ורבי יוחנן אמר לך האי מאי אי
אמרת בשלמא ר"ש אידיד תנא טריפה
בחדא תנא כלאים בחדא אלא אי אמרת
רבנן געריבניהו וניתניהו גב כלאים וטריפה
טבחין ומכרין משלם תשלומי ארבעה וחמשה
קשיא כלאים שה כתיב ו'ואמר רבא זה בנה
אב כל מקום שנאמר שח אינו אלא להוציא
את הכלאים שאני דאמר קרא או לרבות
הוא והתניא שור או כשב ו'פרט לכלאים או עז
הכא מענייניה דקרא והכא מענייניה דקרא הכא
או שה שאי אתה יכול להוציא כלאים מביניהם או לרבות כלאים גבי
קדשים דכתיב כשב ועז שאתה יכול להוציא כלאים מביניהם או למעט הוא
והא

בפרק ארבעה ואלו בנ (וחולין ד' ע"ג) פ"י בקונטרס דעידן נזין אב מדמכר שור שה כשנים ושה עזים וקשה לר"י דלקמן אמר דלרבי
אליעזר אחי דרבא לטמא שגול מן הטבור ועיבורו מן הטמא דלא כר' יהושע דאי כר' יהושע משה כשנים ומשה עזים נפקא כלומר ולא
נזין לבנין אב דרבא ואדרבה מההוא קרא היו בנין אב דרבא ונראה לר"י דבנין אב דרבא היו משה דפסח דכתיב (שמות יב) שה תמים וזר
בן שנה יהיה לכם תעד דהא מסקינן כי איתמר דרבא לענין פטור חמור איתמר דתנן אין פודין כו' ובספ"ק דבכורות (ד' יב) ושם) מפיך
ליה משה שה דפסח וא"ת ומ"ש דהכא קרי ליה בנין אב ובכורות קרי ליה ג"ש דקאמר נאמר כאן שה ונאמר להלן שה ועוד מ"ש נקט רבא
כלאים טפי מעגל ומה טריפה ושחוטא דכל הי נפקא לן דאין פודין פטור חמור משה דפסח דקאמר הכא מה להלן פטור לכל השמות הללו
ועוד אמאי לא פריך טריפה שה כתיב כי היבא דפרח כלאים שה כתיב ועוד דלרבי אליעזר דשרי לפדות בכלאים פטור חמור אמאי לא
שרי בשחוטא וטריפה כיון דמוקי לה בנין אב לטמא שגול כו' דאמרינן לקמן בשמעתין ועוד כי בעי לקמן לרבי אליעזר בנין אב דרבא
למאי הלכתא ליתא למעוטי אחריני אחא דאין פודין וכו' דטריפה ושחוטא ממשמעותיה דשה נפקא כמו עגל ומה דהא אמר בפרק הוציאו
לו (יומא ד' מט: ושם) דפר אפילו שחוט קריי פר וכן שה דפסח אי לאו דכתיב מהיות משה מחיותיה דשה ונראה לר"י דבנין אב דרבא וג"ש
דבכורות לאו חדא מילתא היא דודאי פרייהו נפקי משה דפסח ובנין אב דרבא אחי מיתורא דכשנים ומן העזים תקחו דמשמע עד שיהא
אזני כשב ואמו כשנה ולגופיה לא אינטריך דמשאר קדשים נפקא דהניא בקמין שור או כשב או עז פטור לכלאים אלא ללמוד בעלמא אחי
דכל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא כלאים ואי לאו בנין אב מגזירה שזה דשה לא היה ממעטין כלאים משום דה"ל תפדה תפדה
ריבה כי היכי דלא ממעטין הכא שאינו זכר תמים וכן שנה מג"ש משום תפדה תפדה ריבה וסגרה הוא למעט כולה מגזירה שזה דשה
טפי מכלאים [דאיהו גמי מקרי שה] ומש"ה רבי אליעזר דמוקי בנין אב דרבא לטמא שגול כו' שרי בכלאים ולקמן דקאמר אי לקדשים
בהדיא כתיב זהו משמע דאי לא היה כתיב בהדיא היה אחי ליה שפיר אע"ג דעיקר בנין אב לא היה מיימר בפסח אלא משום דבפסח גופיה
לא אינטריך דמקדשים נפקא בן דרך הגמרא שטעה כאלו קים ליה ממקום אחר וה"ק אי לקדשים ותאמר דמקרא אחרינא נפקא לן
בפסח למעוטי כלאים כו' ובענין זה יש ברש"י קדושין (דף ג: ושם) ובפרק נערה (מנחות דף מו: גבי קדושי הבת דקאמר ר' יוחנן
מנוחת ופנס אע"ג דנוטת ופנס גופיה לא קים לן דלמא הוא אלא מקדושין בס"פ אלו נערו (שם דף מ: ושם):

גבי גניבה דכתיב שור או שה שאין אתה יכול להוציא כלאים מביניהם. ואם תאמר בלאו הכי נמי המ"ל גבי גניבה דכתיב שה
למעט כלאים דרבא אחי או לרביי ו"ל דמילתא דרבא לא איתמר אלא היבא דכתיב שה לחוד אבל הכא כתיב גמי שור:
והא

(א) ואי מכר כ"ל, (ב) ופי'
חוקי מנחות ג': ד"ה גגג,
(ג) חולין ע"ג: (ד) מה מלא'
בכורות יב: יח: מ: חולין לז:
(ה) ד"ה שחוטא, (ו) עין
רש"י ובספ"ק כ"י (ז) ד"ה
זה, (ח) (ט) ד"ה שחוטא,
(ט) ד"ה וכו', (י) ד"ה
דלא,

תורה אור השלם

1. כי יגב איש שור או
שה וטבחיו או מקרו
הבשה בקר ושלם תחת
השור וארבע צאן תחת
השה: שמות כא לו
2. שור או כשב או עז כי
יולד וקדש שבעת ימים
תחת אמו ומיום השמיני
וקדשה ירצה לקרבן
אשה לז: ויקרא כב כז

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואמר רש'
לקיש יחי' נשחטה על גבי
מערכתה:

קבא א מ"י פ"ה מהל'
המירה הלכה י'
פמג עשין פ"ה טו"ש ח"מ
סומן קלה שפי"ט וסומן
שן שפי"ט וסומן שטו
שפי"ט פ'
קבא ב מ"י פ"ה
מהלכות הנכסה
הלכה ו'
קבא ד מ"י פ"ה
הלכה ג ועין
השגות יבמ"מ ופ"ה
מהלכות גיטות ופ"ה
הלכה ג ועין במ"מ ופ"ה
פמג לאין קלה טו"ש
ח"מ סומן שטו שפי"ט ו'
קל ה' מ"י פ"ה מהל'
מקי ממון הלכה ג
פמג עשין פ"ה טו"ש ח"מ
סומן שטו שפי"ט פ"ה
קלא ז ה' מ"י פ"ה
מהלכות גיטות
המירה הלכה י'
קל ח מ"י פ"ה מהל'
מקי ממון הלכה ט
פמג עשין פ"ה טו"ש ח"מ
סומן שטו שפי"ט פ"ה
קלא ז מ"י פ"ה מהל'
מהלכות גיטות
פמג עשין פ"ה טו"ש ח"מ
סומן שטו שפי"ט פ"ה
קלא ז מ"י פ"ה מהל'
מהלכות גיטות
פמג עשין פ"ה טו"ש ח"מ
סומן שטו שפי"ט פ"ה

מוסף רש"י

שכירות דקרקע. השכיר
לו ביתו. משפח' לו כסף
או שכתו לו בעלים ביתו
מוסר לו ומסר לו השטר
או שהחזיק בו השוכר
אין אחר מהם יכול לחזור
(ב"מ צ"ח). כביכול. כאלו
אפשר למס' ק'. יכן כל
כביכול שכתו ידוהא ג'ג.
שור שהלך ברגליו. ולא
נחמה בו הגנב לנפשו על
מפס' (שמות כא יז). שור
שהרכיב על בחיפיו.
הואיל ומתכוו' בו (שם).
אין פורשים נישובים
ליונים. שלא ילמדו בהם
יוני השוכר (ב"ב כג).

שהממין בחורשין. פי' הטמן עצמו וס"ד שהלך בחשאי וטעם
הבהמה במקום שהוא ומש"ה פריך והא לא משך;
ביון דראוהו גזלן הוא. כלומר שטעה במקום גזלן ולא דמי
לגנב בבית או בחצר: **ורבי** יוחנן הא דמסמרי כו'.
למ"ד בהכנסם (לעיל דף נ. וסס)
לר' יוחנן לטעים מוזין כיון דמטמר
מאינשי גנב הוא אטריך להאי
טעמא דלמ"ד דגזלן הוא לר' יוחנן
לא לר' לר' להאי טעמא כלל:
מפני מה החמירה תורה בו.
בטוען טענת גנב וטענת
גזלן לא שייך להאי טעמא כלל:
אין מנדלין בהמה דקה. אפי' בבית
קאמר דלרעות אפי' בהמה
גסה אסור כדאמרין בזה בורר
(פסחים דף כה:) רועה שאמר אחד
רועה בהמה גסה ואחד רועה בהמה
דקה וא"ת והא דמסקי התם דרש
מגדלין איתמר דמגדלין בהמה דקה
בארץ ישראל פסולין כחולה לארץ
כשרים מגדלין בהמה גסה אפי' בא"י
כשרים מאי קאשמע לן דהא דמח"ל
כשרים ממ"י. הא דאפי' כסורא
שרי כ"ש מח"ל ויש לומר דודאי לא
אטריך אלא אידי דאמר דבא"י
פסולין קמסיים דמח"ל כשרים
מגדלין בהמה גסה דאפי' בא"י
כשרים אטריך לאשמועינן דאי
ממתנינן הוה אמינא דאפי' גסה
אסור והא דנקט דקה לאשמועינן
דאפי' דקה שרי כסורא ונראה דהא
דאמרין בפ"ק דב"מ (דף כ:) דרועה
בהמות של אחרים כשר דאין אדם
טועא ולא לו היינו דוקא גסה שמונה
לגדל אבל דקה בא"י או בגדל לרש
אין נראה לחלק בין מגדל שלו לשל
אחרים דהא אפי' קסורה בכרעי
המטה אסור ולא כדברי המפרש
לקמן דסבר רב הונא שמונה למסור
לאשתו כמו שמונה לרועה ולכן
היתה מנערת להו חוצה דהא כיון
דבגל אכל דקה בא"י או בגדל לרש
בין על ידי עצמו בין ע"י אחרים
והנהו עיזי דאכלי חושלי בנהרדעא
בחזקת בהמים (ב"ב דף נ.) וקאמר
שאני עיזי דמסרי לרועה אף על גב
דהרדעא היא בגל שמה לא היו כל
כן מהרים על דברי רב שאמר
בגל בא"י לבהמה דקה שגם רב
הונא לא החמיר וכן משמע דאפי' ע"י
אחרים אסור מדלא מסר ההוא חסיד
בהמה לרועה וכן בעלי בהמים שבגל
מסתמא לא היו מרעין בעצמן את
זאנן ורועה שעשה תשובה מי
לא עסקינן שמונה אחרים שיערו
לו ואפי' הכי קאמר ימסור על יד:
והטעם

ישראל בסוריא אפילו כישוב
ישראל אבל מגדלין בהמה גסה
דקה אבל מגדלין בהמה גסה לפי
לעמוד בה בהמה דקה אפשר להביא מחוצה לארץ
ואף על פי שאמרו אין מגדלין בהמה דקה
ל' יום ובכלבד שלא ישהה את האחרונה שלשים יום דסד"א דאי נפק ליה רגל ומכי זבנה עד השתא אכתי לא
מלו ליה תלתין יומין לא נימא תלתין משרא שרי ליה לשהויי אלא כיון דנפק ליה רגל לא מבעי ליה לשהויי
והטבח

שכירות דמטלטלי. שהשכיר לו כליו: **בני שפרא נינהו**. בתמייה
הא לא מקנו מטלטלין אלא כמשיכה כדאמרין בקדושין (דף כו.)
ונהי נמי דמקנו בכסף לענין כדאמרין בהבב (ב"מ דף מט.) דברים
אין בהם משום מחסרי אמונה:
השטמין בחורשין. שטמין ביער
לגנב בהמות הרועות שם: **ועין**
דראוהו גזלן הוא. ולא דומה לגנב
בפני שנים דהתם אע"ג דחזו ליה
שאר אינשי לא מסתמי מינייהו
דמימר אמר לא מינייהו שקילנא מידי
אבל חורשין מרעה לכל היא ולא דע
דמאן יהיו הן בהמה וכיון דלא
מסתמי מכולי עלמא גזלן הוא:
החמירה תורה. לשלם כפל ארבעה
וחמשה: **השור כבוד עבד**. לא ירש
מבני אדם כדרך שלא ירש מהקדש
אבל גנב לא השור עבד לקונו אלא
כיבד העבד יותר מקונו שהוא ירש
מבני אדם ומעין של מעלה לא מוסר:
לסחיר טעם. כמו להסחיר יועץ
במסחרים לגנוב להרע: **שה שפרכיכו**
הגנב על כתיפו וחולל את עצמו בו
לפיכך היקל הקד"ה עליו בפסולתיו:
בתנאי אין מגדלין בהמה דקה
בארץ ישראל. משום יסוד א"י
שמצעירי' את השדות וכל שדות א"י
סומן דישאל: **אבל מגדלין בסוריא**.
אדם לזכר דוד כיבשה וקסגר דלא
שמה כיבוש והוא כחולה לארץ ובחולה
לארץ מותר לגדל דלא חיישינן ליסוד
ואם יפסידו שדות אחרים ישלמנה:
אין מגדלין פרנגולין בירושלים. אפי'
ישראל: **מפני הקדשים**. שישאל
אזכר שם שם שלמים ומתה
ומעשר בהמה ודרך פרנגולין לנקר
באשפה שמה יצאו אע"פ כעדשה
מן השקר ויעמאו את הקדשים: **ולא**
יגדלו בהנים פרנגולין. כלל א"י: **מפני**
הספרות. שהספרות אזכרין תרומה
הן לר' לזכר להסר בטהרתן: **חורשין**.
טעמא מפרש בגמרא: **אם הכנב**.
מפני שנושך ומנצח ומפלה אשה
מיראתו: **נישונים**. פחים שלא ילכו
בהן יוני בני הישוב: **שלשים רים**.
ארבע מילין: **גמ'** בחורשין:
ביערות כדמחמין ביערי' חורשין:
בהמה גסה. לריכה כיסוד למשא
ולחרישה: **שלא ישס האחרונה שסן**
שלשים יום. לקח בהמות קודם לרגל
שלשים יום וסמוך לרגל לא יאמר
הריני שומט את המוקדמות ומאחר
את האחרונות אף לאחר הרגל
עד מלאות שלשים יום למקסן:
והטעם
אם כן היה רחוק מן הישוב ל'
אבל מגדלין בחורשין שבארץ
אין מגדלין בהמה דקה בארץ
פי' שאמרו אין מגדלין בהמה
ל' יום ובכלבד שלא ישהה את האחרונה שלשים יום דסד"א דאי נפק ליה רגל ומכי זבנה עד השתא אכתי לא
מלו ליה תלתין יומין לא נימא תלתין משרא שרי ליה לשהויי אלא כיון דנפק ליה רגל לא מבעי ליה לשהויי
והטבח

(6) [לעיל מ. כ.] (3) [עין
פרש"י ביומא ג. ד"ה
בשבת, (4) ד"ה מ"ו,
(ד) [תענית כה. תמונה
טו. (5) [ש"י תוספות
לקמן פ"ה ד"ה לא] (1) [ב"ב
כ. ועי' רש"י חולין קטו.
ותענית י. ד"ה רישא
שמע דברס הא רישא],
(1) [ב"ב פ"ה ע"ז לו. הוריות
ג. (2) [תוספות פ"ה],
(3) [ב"ב פ"ה ע"ה. שםפסד,
(1) [לקמן פ"ה]. (5) [דברים
טו.]

תורה אור השלם

1. והוא הכה את איש
מצרי איש מראה ובדי
המצרי חזקת וירא אליו
בשבת ויגדל את החיות
מיר המצרי ויגדלוהו
בתיבתו: שמואל ב כג כא
2. וישמעו לו בעלי
שכם מארבים על ראשי
ההרים ויגדלו את כל
אשר יעבר: ג' ע'ליוס
בדרך ויגד לאבימלך:
שופטים ט כה
3. הוי המעמיקים
מין לסחר עצה והיה
במחשך מעשיהם
ויאמרו מי ראנו ומי
ידענה: ישעיהו כט טו
4. ויאמרו לא יראה יה'
ולא יבין אלהי יעקב:
תהלים צו ז
5. ויאמר אלי עין בית
ישראל ויהודה גדול
במאד מאד ותמלא
הארץ דמים והעיר
מלאה מטה בי אמרו
עוב' ה' את הארץ ואין ה'
ראיה: יחזקאל ט ט

הגהות הב"ח

(6) גמ' יומר מבגולין:

הגהות מהר"ב

רנשבוג
[א] רש"י ד"ה מפני
הקדשים ופי' עלם כעדשה.
מלת עלם נחקק:

מרוכה פרק שביעי בבא קמא

פ.

עין משפט
גד מצוה

קלף א ב מ"י פ"ה
הכלה 1 סמך עשין סו
טו"מ ט"י ט"ז
קלף ב ג ד מ"י ש"ס ה"י
סמך ש"ס טו"ז ו"ע
ח"מ טו"מ טע טע"ף ד'
קלף ה ו ז מ"י פ"ח
מהלכות מ"ח
הכלה י סמך לחין רמב
טו"מ ט"ז ט"ז ט"ז
סמך פ'
קב 1 מ"י פ"ה מהל' טק
מחן הכלה 3 סמך
עשין סו טו"מ ט"ז ט"ז
טע טע"ף א עשין טו"ז
קבא ה מ"י ש"ס הכלה ח
סמך ש"ס טו"ז ט"ז
סמך טע:

והטבח לוקח ושווה לוקח ושווה. פי' בקונטרס עד יום השוק ונלמד שלא יספה העגונה שנהם שלשים יום אותה שלקח באחרונה לא ילשים לה שלשים יום אחר השוק וקשה דנחשפא (פ"ח) גרם יותר מל' יום וא"כ לפי המוספתא יכול להשהות אחר יום השוק ועוד קשה דלעיל גבי רגל קרי לה אחרונה והכא קרי לה עגונה ועוד שלא הזכיר המנהל יום השוק כלל ונראה לר"י לפי שהעצם רגיל לקנות כמה בהמות בחדש ומותר להשהות ונלמד שאפי' העגונה שצנן אותה שנשארה יחידה אחר חצותיה שלא ישהה יותר מל' יום אף על פי שהיא יחידה ומיהו בכל הספרים גרסין שלשים יום ולא גרסין יותר:

מהו להשהות קבעו מינה. אין ג"ל דפליגי רבנן עליה דר"ג דפ"י בקונטרס דמהו להשהות קודם הרגל קבעו מינה ואמר לכן מותר ולא דוקא נקט קשרה אלא אורחא דמלתא נקט קשרה היה לקשור בהמה דקה לכרעי המטה דאמר בא"ל טריפות (חולין דף נד:) חבל היוצא מן המטה עד משנה טפחים סטור ופירש שם בקונטרס שצנן הוא ראוי לקשור בהמה דקה בכרעי המטה דכתיב אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח שהיו קושרין הקרבנות בכרעי המטה עד שיצאוהו לקרנות המזבח אי נמי נקט קשרו לאשמועינן דאפילו בקושרים אסור לגדל כ"א להשהות ונחשפא (פ"ח) נמי משמע דאף קודם הרגל לא שרי להשהות אלא צניח דכ"י קמני צדקא אכל מגדלים קודם הרגל ל' יום ולא שמהא יוצאה ורועה בשוק אלא קושרה בכרעי המטה שאלו לר"ג יו':

דקמיני שקיה פי' שוקי דקין ולהכי נקרא חרלא שהרצין יכיר בין השוקים סמוך שכן דקס ונראין גבוהים ומשום הכי תנן ל"ב צ"א דאחלות חולדות הסנאים רבי יוסי אומר צ"ש מטמא כותב במשא וכעשה בנגע דמחוך שרגליה גבוהים ודקס מספקא להן שמא לאו היינו חולדה דקרא ויש לה חורת נצילה או שמא היינו היא ויש לה חורת שרץ והיא דמסמס ומאי שרלא דמתמאי שקיה ה"ק ומאי שרלא חולדה דמכ"י בקרא שאין ספק דמתמאי שקיה שהי' רגליה קצרות ושורא על הארץ וכן נראה לר"מ:

חובה תקבריהו צבנה. פ"ח בממיה ומי דרכה לקבור צניה שאין עוסקת לגדל אלא עוסקת לגדל צאן והיו כשגגה היוצאת מלפני

השליט ומיהו בפרק שני מו"ק (מ"ד דף טו: ושם) גבי הקפת הראש אין שייך לפרש כן דאמר ליה רב אדא בר אבהו לרז הווא לדיך מאן מקיף להו אמר ליה חובה א"ל חובה תקבריהו לצנה ואין שייך לפרש שם אלא לשון קללה אי נמי יש לומר אין יראה שעתה בקבורה צניה: **מכ"י** ארמא רב צבבב. פי' בקונטרס והיו מתישנין שם מפני ישיבתו והיו רוצים שדומיהן משראל ובענין זה פי' בפרק קמא דגיטין (דף ו: ושם) עשיו עצמנו צבבל כארץ ישראל לגיטין מי אמר רב צבבל ונעשיו בקיאלן לשמה מתוך שהרבה ישיבות וקשה לר"מ דא"כ מאי פריך התם מממני דעכו כארץ ישראל לגיטין אכל צבל לא והלא המשניות נשנו קודם דאמר רב צבבל ומפ"ח התם מכי אחא רב צבבל והורו לנו שמימות יכניה והחרס והמסגר שגלו צבבל דינה להיות כארץ ישראל לגיטין שנקיאלן לשמה וכן כאן לענין בהמה דקה שיש שם רוב ישראל וכן יש צריש צבל מערצין (עירובין דף נח:):

לבי ישוע הבן פ"ה פדיון הבן וכן הערוך וקשה דאע"ג דמרגמינן פדיון פורקן מ"מ אין שייך לשון ישועה ור"מ פי' שגולד שם בן ועל שם שהולד נשע וממלט ממעי אמו כדכתיב והמליטה זכר (ישעיה סו) נקט לשון ישועה והיו רגילין לעשות טעוה: נפק

והטבח המקצץ את הבהמות ליום השוק: **לוקח ושווה** או **לוקח ושווה**. עד יום השוק שלשים יום למקחו: **ונלמד** שלא יספה אס **העגונה**. המאוחזת למקחו שלקח סמוך לעת השוק לא ישהה אותה לאחר יום השוק להשלים שלשים יום למקחה: **העגונה**. מאוחזת

כמו הלחן תעגנה (רות א) תאחזתה מלהטעה: **אלא קושרה**. ורבנן פליגי עליה דרבנן בגמלא: **גומא**. פלדרא"ל עוק מפני כאב הלכ לא היה יכול להשיג רוחו: **לסטים** מזויין. רועה בשדות אחרים וגחל את הרעים: **שהיו מרעין**. בהמה דקה שלהן בחורשין: **ואע"פ** שהיו חורשין סמוך לביתם: ולא היו רועין בשדות אחרים ומשום חורשין ליכא גול דאמר לעילא אכל מגדלין בחורשין ולקמן (דף פא.) נמי בתקנת יחזקאל חקן שלא יקפיד צבל היער על כך אפי' הכי נעשו מפני ששדה קטנה הינה צניחה ושל אחרים הינה: **רועה**. בהמות שלו: **שעשה פשוטה**. שלא לגדל בהמה דקה עוד: **כלבים וחזירים**. מן צמחיתין דאסור לגדלן: **חיה דקה**. צבים וטועלין: **כלבים** כופריים. קטנים ונסיסם הם. ל"א כלבים גדולים של צידים ואין מוסיין: **חולדות סנאין**. גדולות צבנה: **לנקר** אס הכי. מן העכברים: **וורדיני**. סנה: **דקטיני**. דקס: **דמסמאי** שקיה. שוקיה גזין: **צבבל** כארץ ישראל. שמיים גלות יכניה רבו שם מלמדיים ומתישבו שם בישוב קצוע: **דידך** מאי. הלא יש לך צממה דקה: **סנאיה**. שם אשמו: **תקבריהו** לצנה. שאתה סומך עליה והיא אינה יכולה לשמור: **מכי** אסא רב צבבל. רבו מתישנין שם מפני ישיבתו. לישנא אחרינא הוא צא ונלמדו להזהר בך שראה שם רוב ישראל ישיב קצוע: **שנע סנן**. צמח מילה על שם שעברו עליו שנעה ימים: **ישוע הבן**. משנה שעשין לפדיון הבן צבור. ישוע מתרגמינן פורקן כמו פדיון: **רב לא טייל** קמי דשמואל. טעמא אחרין לקמן: שמואל

(א) [מוספתא פ"ח].
(ב) תמורה טו. (ג) פ"ח
שמן שזר. (ד) [מוספתא
פ"ח]. (ה) [לוקח ושווה]
אחא ר"ש בן אבהו ור"ה
מסופי' פ"ח ונפרך פ"ח
חלד (א) (ו) פ"ח חרלא,
(ז) ט"ז מ"י (ח) [גיטין ו.],
(ט) [דף ע"ג]. (י) [שם],
(כ) [ג"ל טמא וע"ש]. (ל) צ"ל
צ"מ. דבלא מ"מ,
(מ) [ד"ה מ"מ].

הגהות הב"ח

(א) ג"מ אמר ר' הנה
עשיו עצמנו צבבל ונעשיו
בקיאלן ונחשפא:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ישוע הבן ב"י
ישוע מתרגמינן. צ"ל וישוע
מתרגמינן ופרק (שמות ד')
ועי' רש"י פ"ו דף ד' ע"א
ד"ה להם שט:

הגהות מהר"ב

רנשבורג
(א) ג"מ שאין כי עון אלא
עון אותה הטו. פ"ח שטה
מקובלת והמספר צ"א צ"א
כאן בענין אחר והכריז
תמיהם קלם מסובאל
דמחנות דף ט"א דגמא
יונק בשבת:

לעיו רש"י

פלדרא"ל [פלידרא"ל].
להאנח.

נפק רב ודרש. לא עמה על זה המעשה מיקן דהא פרק ענה
מצינא חלל דרש דמקודש נתקן:

מותר להורגו ואסור לקיימו. והא דלמר ר"ל צפ"ק דמנהדרין
(דף ע"ו: ושם) גבי ארי וגמר ודוב חזב ונדרלם ונחש

דאפי' ר"ל דלמר כל הקודש להורגו
וכה היינו דוקא כשהמיתו אבל לא
המיתו לא היינו נקשרין בשלשלת
שכן דרך לגדלן והכא נחטול שאין
קשורה א"נ מהנהו רגילים בני אדם
להזכר ולא אמי לניד היקן אבל
מתחיל אין נזהרין שאין יודעים אס'
היא בר אובמא או צר חורא שאין
מכירים בצאתיהם:

אמר רבינא צעורו. שאם (ב) מלאן
מת אין חייב בהשגת העור
וקמא חמיה כיון דאשמועינן דאין זו
משום גול למאי אלתרין הן דמותר
להורגו וי"ל דאין לחוש כיון דמתחילה
קאלמר דמותר להורגו:

מתריעין על החיבור בשבת.
ע"כ לאו היינו

המרה בשופר דשופר בשבת מי
איכא כדדיק צפ"ק דמענית (דף י'
(שם) אלא המרה צפה בעגנו וסגר
כמ"ד הס דעגנו קרי ליה המרה
ותימה דמר פרק מההיא דנשאר
מיני פורעניות דקמני לא היו מתריעין
על החיבור אלא נועקים דילמא ה"ק
לא היו מתריעין בשופר אלא נועקים
צפה בעגנו ואין לומר אע"ג דתרווייהו
צפה המרה לחוד ונעקה לחוד דהתם
משמע דלמ"ד עגנו קרי ליה המרה
חלל היא וי"ל דה"פ מדקאמר שגשגת
מתריעין לכל הפחות בעגנו א"כ ראוי
לעשות על החיבור המרה אפי'
בשופר בחול כיון שהוא דבר גדול כל
ק דשגשג נועקים:

על החגב. ל"ג ועל הגוצאי דהא
במתני' דסדר מעוות האלו
(תפנית יט.) מנן שמתריעין על הארבה
ועל החסיל ועל הגוצאי וי"ל דהתם
צפה ועי"ל דשפיר גרסינן ליה והתם
בגוצאי המזיק לשדות דומיא דארבה
(ו) וחתול דקמני הס וגוצאי דהכא
במזיק לבני אדם דומיא דלרעים
ושילוח נחשים. פירוש ר"י:
לעולם אין מטיבין לו. והא
דקאמר איזה גופיה
בעובדא דדידי לא נמהרה מטיבין לו
בפרק קמא דנבא בתרא (דף י"ב:)

זה אמר נעשה שיהיה סבור עדיין
אומר צבורי ועושה. דוקא משום מלוא וז'
בפרק הדר (עירובין דף קמ.) דלא שרי אמירה לנכרי
נשיליה לאימיה אי צריכה נחם ליה אגב אימיה משמע דאי לא
ליה נכרי אגב אימיה ולבאורה משמע שלפני המילה היה והיו צריכין לחמימי כדי למולו ולא שרי אפילו ע"י נכרי אגב אימיה
כדשריא הכא והתם בעובדא דלעיל דקאמר (א) גבי יעקב אחרינא נימא ליה לנכרי דנימי מנו צימא ההוא דלעיל איסורא דרננן הוה להציא
דרך חצר שלא עירב ואפילו איסורא דרננן אורי' שאין להמיר משום מלוא אחרת על ידי נכרי כגון להציא ספר דרך כרמלית כדי
ללמוד בו דדוקא מילה דהיא גופא דמי שגת שרי על ידי נכרי איסור דרננן ומיזה צה"ג משמע דאפילו איסורא דאורייתא שרי על ידי
נכרי לצורך מילה שפירש דאפי' דנימי נכרי מתוך ביתו דהיא דרך רשות הרבים דהוי איסורא דאורייתא שרי על ידי נכרי לצורך מילה
כמו הכא משום ישוב ארץ ישראל ולדבריהם בעובדא בתרא דקאמר נחם ליה נכרי אגב אימיה לאחר המילה הוה ולאחר שלשה
שכבר נתרפא הולד יפה ולספרים דל"ג נכרי נוכל לומר דע"י ישראל קאמר וסוף שבעה דמחללין עליה השגת אס' אמרה צריכה אני
כדאמרין בפרק מפנין (שם דף קט.) ושם) אבל אין נראה דעל ידי ישראל הוה אסור להרבות בשביל המיתוק כדאמרין צפ"ק דחולין (דף ע"ו:)
ולפי ה"ג טפי אית לן למישרי על ידי נכרי איסורא דאורייתא מאיסורא דרננן על ידי ישראל כדמסיק התם אהאי עובדא ולא שני
לך צין שבות דאית ציה מעשה לשבות דלית ציה מעשה ואמרין נמי בפרק ר' אליעזר דמילה (שם דף קל.) כסם שאין מצינן דרך
רשות הרבים כן אין מצינן דרך גגות חירות וקריפויות והיה נראה מתוך ה"ג להמיר ציזם שני אפילו של ר"ה לעשות כן צריכ'
מילה אפילו לנכור עדים לעשות כדל' ע"י ישראל שהרי מת דלא שרי לקבור על ידי נכרי כדמוכח צפ"ק דר"ה (דף כ.) אפילו
הכי

שמואל לא עייל קמיה דרב אפי'. שהיה גדול ממנו ורב אפי' תלמיד
של רב הוה: * **מלאן נפרס.** מי יתאחר מבחון יצא אחרונה יחידי:
נפרס שמואל. בחון יצאול רב ורב אפי' ר' ואל"כ תלמידו: **מלפא**
נעלמא הוא דעבד לשמואל. שמואל קטן שבוכל היה חז שאלו רב

נכנס לפניו טיפוסא וקרא הוא דקא
עבד ליה משום מעשה דלגייה לשמואל
בשמונה שנים (שם דף קמ.):
אדכריס עליה. הטעמו עליה לנהוג
זו כבוד: **אדכרי וסכי.** דהוה מסכרי
אמא שונא וקטעיה לידא דההוא
יעוקב: **חורא.** מועד להזיק אדם:
מפרישים. נזכור ונמנה ונשפוט
יבטלות נמסכת מענית (דף י'): **חיוכו.**
שחין שמתחכן האדם עליה פרוטי"ר
כלע"י: **דלס הננעלם.** על האדם
מהיות מליל: **לא במהרה תפסה.**
ונפקא מינה לאפוש דרחמי: (ב) **מלפא**
דנפשיה. צ"כ בהשומפין (דף י"ב):
דאימנה לאומציה צרישא ולא
איסמיעא מילמא: **והלוקח ציפ.**
מנכרי: **אונ.** שטר מכירה: **לא פיו**
מתריעין. בשגת: **לופקין.** צימדי: **יש.**
קשה מלח: **אבעבועות פורח.** כפרחמו
דהיינו מבחון הוא מצבעע דהיינו
לח מכלל דנפיש הוה יבש:

שיח
דבעי רבינא אובמא בר חזירא מהו כי קמבעיא ליה לרבינא באובמא
בר חזירא בר אובמא מעשה דרב באובמא בר חזירא הוה (חב"ד
ב"ח" ב"ח" סימן) אמר רבי אחא בר פפא משום רבי אבא בר פפא משום
רבי אדא בר פפא ואמרי לה אמר ר' אבא בר פפא משום רבי חייא בר
פפא משום רבי אחא בר פפא ואמרי לה אמר ר' אבא בר פפא משום
רבי אחא בר פפא משום רבי חנינא בר פפא ימתריעין * על החיבור בשבת
ודלת הננעלת לא במהרה תפתח והלוקח בית בארץ ישראל כותבין עליו
אונ אפילו בשבת מיתבי * וישאר פורעניות המתרגשות ובאות על הצבור
כגון חיבור חגב זבוב צייעה ויתוש ושילוח נחשים ועקרבים לא היו
מתריעין אלא נועקים לא קשיא כאן בלח * כאן כיבש דאמר רבי יהושע
בן לוי * שחין שהביא הקב"ה על המצרים לה מבחון ויבש מבפנים שנאמר
י'יהי שחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה ודלת הננעלת לא במהרה תפתח
מאי היא מר זוטרא אמר סמיכה רב אשי אמר * כל המריעין לו לא במהרה
מטיבין לו רב אחא מדיפתי אמר לעולם אין מטיבין לו ולא היא רב אחא
מדיפתי מילתא דנפשיה הוה דאמר ו'הלוקח בית בארץ ישראל * כותבין עליו
אונ אפילו בשבת בשבת סלקא דעתך אלא כדאמר רבא התם * אומר
לנכרי ועושה ה"ג * אומר לנכרי ועושה ואע"ג * דאמירה לנכרי שבות היא
משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו ביה רבנן אמר רבי שמואל בר נחמני
אמר רבי יונתן * הלוקח עיר בארץ ישראל כופין אותו ליקח לה דרך
מארבע רוחותיה משום ישוב ארץ ישראל: ת"ר * עשרה תנאין התנה יהושע
שיחו

זה אמר נעשה שיהיה סבור עדיין
אומר צבורי ועושה. דוקא משום מלוא וז'
בפרק הדר (עירובין דף קמ.) דלא שרי אמירה לנכרי
נשיליה לאימיה אי צריכה נחם ליה אגב אימיה משמע דאי לא
ליה נכרי אגב אימיה ולבאורה משמע שלפני המילה היה והיו צריכין לחמימי כדי למולו ולא שרי אפילו ע"י נכרי אגב אימיה
כדשריא הכא והתם בעובדא דלעיל דקאמר (א) גבי יעקב אחרינא נימא ליה לנכרי דנימי מנו צימא ההוא דלעיל איסורא דרננן הוה להציא
דרך חצר שלא עירב ואפילו איסורא דרננן אורי' שאין להמיר משום מלוא אחרת על ידי נכרי כגון להציא ספר דרך כרמלית כדי
ללמוד בו דדוקא מילה דהיא גופא דמי שגת שרי על ידי נכרי איסור דרננן ומיזה צה"ג משמע דאפילו איסורא דאורייתא שרי על ידי
נכרי לצורך מילה שפירש דאפי' דנימי נכרי מתוך ביתו דהיא דרך רשות הרבים דהוי איסורא דאורייתא שרי על ידי נכרי לצורך מילה
כמו הכא משום ישוב ארץ ישראל ולדבריהם בעובדא בתרא דקאמר נחם ליה נכרי אגב אימיה לאחר המילה הוה ולאחר שלשה
שכבר נתרפא הולד יפה ולספרים דל"ג נכרי נוכל לומר דע"י ישראל קאמר וסוף שבעה דמחללין עליה השגת אס' אמרה צריכה אני
כדאמרין בפרק מפנין (שם דף קט.) ושם) אבל אין נראה דעל ידי ישראל הוה אסור להרבות בשביל המיתוק כדאמרין צפ"ק דחולין (דף ע"ו:)
ולפי ה"ג טפי אית לן למישרי על ידי נכרי איסורא דאורייתא מאיסורא דרננן על ידי ישראל כדמסיק התם אהאי עובדא ולא שני
לך צין שבות דאית ציה מעשה לשבות דלית ציה מעשה ואמרין נמי בפרק ר' אליעזר דמילה (שם דף קל.) כסם שאין מצינן דרך
רשות הרבים כן אין מצינן דרך גגות חירות וקריפויות והיה נראה מתוך ה"ג להמיר ציזם שני אפילו של ר"ה לעשות כן צריכ'
מילה אפילו לנכור עדים לעשות כדל' ע"י ישראל שהרי מת דלא שרי לקבור על ידי נכרי כדמוכח צפ"ק דר"ה (דף כ.) אפילו
הכי

(א) מענית ד"ה (ב) כבורות
מל"ה (ג) צ"כ יב"ד (ד) גיעין
ח"ה (ה) שגת קטע. בלח
ככ"ה (ו) שגת קטע. עירובין
ס"ו גיעין ח"ה (ז) כ"ה
(ח) עירובין ח"ה (ט) ו"ל
ומפילי

תורה אור השלם

1. ויקחו את פית הבבשן
ועמדו לפני פתח ויזרק
אחרו משה השמימה ויחזי
שחין אבעבועת פרח
באדם ובבהמה:
שמות ט'

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מלפא
דנפשיה צ"ל חזר ד"ה
אבעבועות: (ב) חוס' ד"ה
אמר וכו' שאם מצאו מת:
(ג) ד"ה אמר וכו' דקאמר
רבא גבי יעקב:

גליון הש"ס

גם * על החיבור בשבת.
ע"י כבורות דף לח ע"כ
מקפוט ד"ה וימתיך:
רש"י ד"ה מאן נתרב פי
יתאחר. וכן מרמזה גביה
גיעין דף סח ע"כ וכן
מתרומא ע"י דף קמ ע"כ:
חוס' ד"ה אמר וכו' וקצת
חיבה. ע"י משו' רש"י
חיד' סימן קלע ונתשונת
מהר"י דלרי סימן של"ו:

הגהות מהר"ב

רנשבורג
[א] ב"י ומרמז רב או רב
אפי' רב מילמא. ע"י שטעה
מקנעלם:

לענין רש"י

פרוט"ר. לחכך. לשפסף.

מרוכה פרק שביעי בבא קמא

פא.

עין משפט
ג' מצוה

קמא א מ"י פ"ה מה' מוק' ממון ה' ג
ס"א א פמג עשין טו טור
ח"מ סימן רע"ב:
קב ב ג ד מ"י שס ס"ב
טו"מ שס:
קמא ה ו ז מ"י פ"ב
מהלכות כלאים
הכנה ו והלכה ח והלכה ט
והלכה י סמג לאוין רפ
טו"ע י"ד סימן רנ"ו סעיף
ט:
קבב ח מ"י פ"ה מה' מוק' ממון ה' ג
ד פמג עשין טו טו"מ
סימן רע"ב:

מ"ס רש"י
שיהו מרעין בחורשין.
שיהא על ארס מולין
בהמנוי לרעות ביער של
חברו ולא יקפיד בעל
היער, משום דלא לקריה
קלי (שורבין י"ז.) ומה
מצוה קונה מקוממו.
לקיבור שס (טו"ס מה'.)
מן הפקק. והיא הקשר
שחלל הקנה פקוק וקשור
סה (ברכות כה.).

הכי אמר ר' זב"ק דבינה (דף ו. וס) צ"ט שני יתעסקו בו ישראל
אפילו צ"ט שני של ר"ה כ"ש מילה דשרי ע"י נכרי איסורא דאורייתא
בשנת דפ"י בהלכות גדולות ושרי נמי ע"י ישראל צ"ט שני
של ר"ה ומיהו אין זה ק"ו דמן הדין הוה ליה למישרי לקיבור מת
בשנת אלף לפי שהוא מכוער ומגונה
ומתציי שנקבר בשנת שנעשה
באיסור שנת אפילו ע"י נכרי מידי
דחוב אהיה דתנן צפרק השולל
(שם דף קנ"ה.) עשה נכרי ארון וחסר
קבר אס בשביל ישראל לא יקבר בו
עולמית ולא שרי בכדי שיעשו כמו
במי מטעם דפרישית ונדע דהא בנת
שרא כרמלית כדאמרין בהמלניע
(שם דף קנ"ה.) דגדול כבוד הצריות
א"כ כ"ש דהוה ליה למישרי לקיבור
ע"י נכרי אלף על כרחק טעמא
הו דפרישית וא"ש נמי הא דאמרין
בפ"ב דבינה (דף קנ"ה.) אמימר שאל
למיכאל עינא אפי' צ"ט שני של ר"ה
ופריך והאמר (ר"ה) מה צ"ט שני
יתעסקו בו ישראל מה שאין כן בינה
והשתא מאי צ"ט שני? ואלא כדרי
חולה אית לן למשרי טפי אפי' ממת
דכסף מפנין (שם דף קנ"ה.) אמר
דכל צרי חולה נעשין על ידי ארמאי
בשנת ומיכאל עינא מדמה התם
לחולה שאין בו סכנה ואומר לנכרי
ועושה אפי' איסורא דאורייתא א"כ
אית לן למישרי בק"ו ממת אפי' לכתוב
סמנין ביום טוב שני של ראש השנה
על ידי ישראל ולמאי דפרישנא אמי
שפיר דליכא ק"ו:

חזין מגרופות ש"י זית. פירש
צקונטרס מלא שני אגרופין
וצערין פירש מגרופים ענפים
וענפי הוה קרוין גרופים כמו יחור
במלכה וזמורה בגפנים שכל אחד יש
לו שם לבדו והביא הא דאמר
בבראשית רבה ואמה קם לך מכל
מאלל אשר יאלל זמורות לנטיעות
יחורי למאנים מגרופות זיתים:
ומעין היוצא בתהילה בני העיר
מסתפקין [ממנו]. למאי
דאמר לקמן דתנאים שהתנה יהושע
אפי' בחו"ל יש לתמוה הא דאמר
בפרק כל הנלמים (ע"י דף מו. וס)

המשמחה למעין מימיו מהו לנסיים ופשיט ליה מהא דאמר מים של
רבים אין נאסרים ומשי דננעי מארעיה והשתא אכמי של רבים הם
מתנאי יהושע ויש לחלק בין יואל מאליו לטורח בו וחספרו:
ומבחיבין בימה ש"י טבריא. כל אדם וכלבד שלא יפרוש קלע
נמי לכל אדם ואפי' הבעלים עמלן כדמניא לקמן שהתנו
השצטים זה עם זה אלל נד הוא במכמורות וברשת והיינו הבעלים
הוא שלהם: אין מחייבין אותו לעקור. פירש צקונטרס ש"כ
עמיד ליעלם לפי שמפסידין את התלתן וקשה לפירוש דאין מחייבין
משמע שאין איסור בהנחתו ועוד דאם מתאמש ומתעלל לעוקרו
למה לא נחייבנו דהא איכא איסור כשמתאמש כדתנן במסכת כלאים
(פ"ה מ"י) הרואה ירק בכרמו ואמר לכשאגיע שם אלקטנו מותרין
לכשאחזור אלקטנו והוסף מאמים אסור וגראה לר"י דאין מחייבין
אותו לעקור דליכא איסורא שהרי הוא לא זרעו אלף מאליוהו בלא
ומשום מקיים ככלאם ליכא כיון דקשו להו עשבים ולר"ע אינערין
דאמר בפרק בתרא דע"י (דף סד.) ובמכות (דף כ"ה.) המקיים
ככלאם לוקה ולאו מלקות ממש דלאו שאין בו מעשה הוא אלף
איסורא בעלמא הוא א"כ אפי' לרבנן אינערין והיכא דניחא ליה
אפילו שמתכוין לזרע מחילה שאר זרעים והתלתן עלה מאליו אפי' כיון
דאשתא מיהא לא ניחא ליה בזרעים מחמת התלתן שעלה
אין מחייבין אותו לעקור: כאן צוירין. * ההיא דחזן משדה תלתן
לזרעים שיש בו כלאם וי"ל דהכא דליכא שיעורא כדתנן במסכת כלאים
(פ"ב מ"ה) ומייתי לה בהמוכר פירות (ב"ב דף ק"ה.) כל קאה שיש בו רובע
ממין אחר יעמעט:

יפקיד בעל היער על כך:
למאלל בהמה: חזן משדה
ותלתן: ומתולשן מפסיד את התלתן.
וקוטמין נטיעות. מן האילן

שיהו מרעין בחורשין ומלקטין עצים
בשרותיהם ומלקטים עשבים בכל מקום חזין
מתלתן וקוטמין נטיעות בכל מקום חזין
מגרופות של זית ומעין היוצא בתהילה בני
העיר מסתפקין ממנו ומחבין בימה של
טבריא ובלבד שלא יפרוש קלע ויעמיד את
הספינה וגפנין לאחורי הגדר ואפילו בשדה
מליאה כרכום * ומהלכים בשבילי הרשות עד
שתרד רביעה שניה ומסתלקין לצדי הדרכים
מפני יתירות הדרכים והתועה בין הכרמים
מפסיג ועולה מפסיג ויורד * ומת מצוה קונה
מקומו: שיהו מרעין בחורשין אמר רב פפא
"לא אמרן אלא דקה בגסה אבל דקה בדרקה
וגסה בגסה לא וכל שכן גסה בדרקה דלא:
ומלקטין עצים משרותיהם * לא אמרן אלא
בהיזמי והיני אבל בשאר עצים לא ואפילו
בהיזמי והיני לא אמרן אלא במחוברין אבל
בתלושין לא ואפי' במחוברין לא אמרן אלא
בלא אבל ביבשים לא ובלבד שלא ישרש:
ומלקטין עשבים בכל מקום חזין משרה
תלתן למימרא דתלתן מעלו לה עשבים
ורמיניה * תלתן שעלתה עם מיני עשבים
אין מחייבין אותו לעקור אמר רב ירמיה לא
קשיא כאן לזרע כאן לזרין לזרע קשו לה
עשבים דמבכחי לה לזרין * מעלי לה דכי
קיימי בני עשבים מירכבא איבעית אימא
יכאן לאדם כאן לבהמה דכיון דלבהמה הוא
הורעה עשבים נמי מיבעי לה ומנא ידיעין א"ר
פפא ישאריה משארי לאדם לא ישאריה
משארי לבהמה: וקוטמין נטיעה בכל מקום
חזין מגרופות של זית פ"י ר' תנחום ור' בריים
משום זקן אחד "בזית כביצה בקנים * ובגפנים
מן הפקק ולמעלה ושאר כל האילנות מן
אובו של אילן ולא מן חורו של אילן מן חדש
שאינו עושה פירות ולא מן ישן שהוא
עושה פירות ממקום שאינו רואה את החמה

שנפל שם צעת מוחו קנאו לקבורה ואין בעל השדה מעכב עליו:
דקה. בהמה דקה ציער גסה שאינה מכלה את האילנות: אלל
בפלושין. אחרי שטרם עליהן בעל השדה ותלתן אסור ליעלן דעמיה
עליהו: יציעין. דעמו עליהם לאור: אין מחייבין אותו לעקור.
העשבים ממנה משום כלאים לפי דבעל כרחו עמיד ליעלו
שמפסיד את התלתן: כאן. שהתלתן עומדת לזרע: כאן. שזרעה
לאכול הזרין טורדי"ש בלע"ז: דפירכבא. מתפשטת וגודלת על העשבים
ויעשין לה סמיכה כעין דלת"ל של כרס: ומנא ידיעין. אס זרעה לאדם
דשרי ליה למלקט מן העשבים בתנאי יהושע: משארי. עשבים
כערגות: בזים כביצה. כשיעור גובה ביצה כרץ להניח מן היות
מלמטה סמוך לגוץ: מן הפקק ולמעלה. מותר לקטום. פקק קשר:
מאיבו של אילן. מפריו כלומר מענפין הרכין ודקין: ולא מחודו.
מענפין גדולים וגסין כאילן גמור. ל"א מחוכו של אילן ממחזותא
מקום שיש ענפין הרבה דהיינו באלמנע גבוה ולא מחודו מלמעלה
עקף האמנני שהוא עליון ועיקר האילן מתחזות הגאונים:
מן הפרש. נד שגדל וייתוסף בשנה זו שעדיין אין עושה פרי:
ולא

חייבנו חכמים שלא יתחדשו שורעם והא דנקט תלתן שעלתה עם מיני עשבים
ולא נקט תלתן שעלו עמו עשבים רבותא נקט
אפילו שמתכוין לזרע מחילה שאר זרעים והתלתן עלה מאליו אפי' כיון
דאשתא מיהא לא ניחא ליה בזרעים מחמת התלתן שעלה
אין מחייבין אותו לעקור: כאן צוירין. * ההיא דחזן משדה תלתן
לזרעים שיש בו כלאם וי"ל דהכא דליכא שיעורא כדתנן במסכת כלאים
(פ"ב מ"ה) ומייתי לה בהמוכר פירות (ב"ב דף ק"ה.) כל קאה שיש בו רובע
ממין אחר יעמעט:

שיהו מרעין. בהמות בחורשין ושלא
ומלקטין עצים. משדה חצירו וכן עשבים *
תלתן. למעלו לה עשבים הגדולות עמה
התלתן מין (ו) קטנית ושמה פנגר"א:
קוטס נד ליעט או להרכיב ולא יקפיד
בעל האילן: חזן מגרופות של זית.
הקולץ זמיו לשדוף מניח שמי גרופות
מלא שני אגרופין כדאמר בהמוכר
את הספינה (ב"ב דף ק"ה.) והן מחליפות
ומולאות נדון ומשם אין לקטום
נטיעה מפני שמפסיד את הגרופות:
בפחילה. מחדש וכל שכן מעיינות
שינים שהיו מימות יהושע: ומפסידין.
ומתולשן חכה לזרע דגיס: בימה של
טבריא. ואע"פ שחלק נפתלי הימה
כולה כדאמרין לקמן (ע"י): שלא יפרוש
קלע. דרך צידים לתקוע יחידות
ולעשות גדר קנים צמים להלכד שם
דגים וקורין לו צמקמינו גז"ר ובארץ
אשכנז קורין לו וור"א. (ז) שלא יפרוש
(קלע) מפני שמעכב ומעמיד את
הספינה: לאחורי הגדר. לקמין מפרש
לה לא נזרעה אלף ליעול הימנה
לזרע לקנא ואע"פ שפורץ את הגדר:
ופלגין בשבילי הרשות. קתם בני
אדם משהכניסו כחולתם עד שעת
הורעה מפקידים שדותיהם ליעכס
בין כל אדם לקר את הדרך שלא
יקף והן נקראין שבילי הרשות לפי
שזרעות עושין והתנה יהושע שלא
יקפידו על כך: * עד שפרד רביעה
שניה. זמנה צ"ו צמחשון כדאמרין
במענית (דף טו.) ומאי והלאה
הורעים צומחות וקשה לה דריסת
הרגל: ומסתלקין לזרע. הדרכים.
כל עת ואפי' בזמן שהתצוה בשדות
הפקיד לכל אדם להסתלק מן הדרך
מפני היחידות וליכנס לגבול שדה
חצירו ולילך על המיזר אלל הדרך:
מפני יחידות הדרכים. בימות החמה
יש הטוע ועושה יחידות מקום
דריסת האדם ובהמה שדרסו שם
בימות החורף ונעשו כשחיותות:
מפסיג. מנתק זמורות הנושבות
המעכבות אותו ועולה ויורד עד
שמואל את הדרך: מקומו. מקום

הנהרות הב"ח
(ה) נמי מעלו לה עשבים
דכי: (ו) רש"י ד"ה מין
משדה וכו' מין קטנית. כי
ונתקמם ר"ה דף י"ב ע"ב
פרש"י דהוא מין תלתן:

גליון הש"ס
נ"ב ובגפנים מן הפקק
למעלה. עין ב"ב דף פ
ע"ב חוס' ד"ה בקנים:
רש"י ד"ה ומלקטין עצים
וכו' למאכל כהנה. עין
בב"ב דף ק' ע"ב מוספות
ד"ה הן תמלי: תום"י ר"ה
כאן וכו' החווא הדין
משרה תלתן. עין משנות
המשרשים סימן רל"ג:

לעני רש"י
פנגר"א [פנגר"א].
חילבה (נגרנית ויונית).
צמה המשמש לחבלין.
גז"ר [גדרגן]. מלכות
לרגל. וכו"א [ויתא].
מלכות לרגל (בגמ' פנ"ח).
טורדי"ש [טורדי"ש].
בשעורים קנים.

[illegible]

ממא מאה מיל דקאמר, דמשמע דנשכיל יוני העיר מתרחק שבאין כאן דרך שובכין, בלאו יוני העיר נמי לא יפרוס, שהרי לוכד יוני שובכות של אחריס (שם). הדרך עלך מרובה

יד א ב ג מ"י פ"ה
מהלכות
הלכה ח והלכה ט סמג
עשין זה עושין ח"ת סי'
א פ"ה פ'
פ"ד מ"י שם הלכה י
ועין ב"מ ובל"מ
טו"ס שם פ"ה ג'
פ"ד ה"ז מ"י שם הלכה
י"א סמג שם טו"ס
שם:
י"ח ח מ"י שם וע"י שם
סמג שם טו"ס שם
פ"ה ג':

קנסא קנסות בבבא. לאו דוקא קנס אלא משום דלית ביה חסרון כס קרי ליה קנס: **א"י** גמי אית ביה חסרון בים וזאת שביח לא עבדינן שליחותיהו. וגולות וחזלות דנעי מומחים כדאמר בפרק קמא דסנהדרין (דף כ: ב) איכא למימר דגולות וחזלות מילתא דלא שכיח הו"ל (ט"פ) אכל הוללות והלואות שכיחי וכן יש בהמשגש (גיטין דף פח: ושם י"א) ותימיה דבכמה מקומות שהיו דנין דיני גולות בהגזל (לקמן דף י"ז: ב) הו"ל גזל דגול פדנא דמורא ובהגזל כמרא (לקמן דף קטו: ב) נרשאה גזל ספרא וההוא דגנב גליתא ובהרבה מקומות יש לדחות דכל הנהו איירי בתפסא או ע"י דל"ל אקבעו דינא לא"י כדאמר בפרק קמא (דף טו: ב) ור"מ דדוקא גולות שעי' חזלות כגון דמננא די מרי ומחו אהדי עד שחקק אחד מהן וגזל את חבירו דכי הוי גולתא לא שכיח (ט"פ) ולא עבדינן שליחותיהו ומעשים בכל יום שאנו דנין דיני גולות: **צער** שלא במקום נזק רמשתלם מאן תנא. פירשמי בסוף פרק ב' (דף כו: ב) ושם ד"ה ה"ל:

כלל

אלהים בעינן וליכא אלא מאי שניא שור בשור ושור באדם דשליחותיהו קא עבדינן מידי דהוה "אהודאות והלואות אדם באדם ואדם בשור נמי שליחותיהו קא עבדינן מידי דהוה אהודאות והלואות אמרי כי קא עבדינן שליחותיהו במידי דקים לן בגויה במידי דלא קים לן בגויה לא עבדינן שליחותיהו אמרי שור בשור ושור באדם נמי לא קים לן בגויה אלא פוק חזי (ה) היכא מזדבני תורא בשוקא אדם באדם ואדם בשור נמי פוק חזי היכא מזדבני עבדי בשוקא ועוד תשלום כפל ותשלום ארבעה וחמשה דקצי נעבד שליחותיהו אמרי כי קא עבדינן שליחותיהו בממונא יבקנסא לא עבדינן שליחותיהו אדם באדם (ו) דממונא הוא נעבד שליחותיהו (ז) כי קא עבדינן שליחותיהו במילתא דשכיחא אדם באדם דלא שכיחא לא עבדינן שליחותיהו

אלהים בעינן. דהא כולוהו נפרשת אלה המשפטים כמיני אדם נאדם ומי ירצוהו אדם בשור ומי גזל (שמות כ"א) וזהוילא פרשה כמיני עד האלהים יצא דבר שניהם (ו) וקסבר אכולוהו קאי והיינו מומחין ומומחין ונכדל אין סמיכה כדאמר בסנהדרין פ' קמא (דף כ"ה: ב) שור בשור ושור נאדם נמי התם כמיני שור בשור וכי יגוף שור וגו' (ד) שור נאדם ארבעה שומרים התם כמיני (ו) ושליחות ד' התם כמיני: **מידי דהוה אהודאות והלואות.** דאמר בפרק קמא דסנהדרין (ד' ג.) דלא בעינן מומחין שלא תנעול דלת בפני לוויין. הולאות הנא לדיון בעדי הולאה שאמרו בפנינו הודה לו והלואות שגא לדיון בעדי הולאה שאומרים בפנינו הודה לו: **דלא קים לן.** כגון הנא דנענין למשימיה: **פסלונא כפל נעבד שליחותיהו.** אלמא קיימא לן דאין דנין דיני קנסות נכדל: **אדם נאדם דממונא הו"ל.** דקא מפחמיה מדמיה: **ופנס.** שייך באונס ומפסה והוא במקום נזק דאומדים כמה אדם רוצה ליתן בין שפחה נמולה לנעולה להשיאה לעצמו שיש לו קורת רוח ממנו אלמא ממונא הו"ל דאפחמיה מכספא. נוסת לאו קנס הו"ל שהרי אין קניז אלא לפי המציא והמחשבה: **ד' מאה וזו.** דמתן גרס באזני חלש נשערו כו' במתני' (לקמן דף ג' ב): **דשלא ליה רב חסדא.** בהמניח את הכד (לעיל דף כ"א: ב): **חסרון כים ושכיח.** הולאה והלואה: **מאי איריא שור דאזיק אדם.** דלא שכיח לגמרי: **אפילו אדם דאזיק אדם.** דשכיח טפי קאמר רבא דאין דנין: **כנס.** אין גובין דקיימא לן פלגא נזקא קנסא בפ"ק (ד' טו: ב): **אין מועד נכדל.** דכיון דמנגיחות דממות לא מיימין ליה לני דינא היכי מיעד ליה: **והא לא שכיחא הו"ל.** לנא שור מועד מאזין ישראל לנכל ואמרין לעיל במילתא דלא שכיח לא עבדינן שליחותיהו: **אלא כי קאמר רבא.** דשור בשור גובין נכדל: **כשן ורגל קאמר.** כגון שמתחך בחבירו להנאמו והזיקו (והפילו על שור אחר) דהיינו מולדה דשן או שהזיק את שור חבירו בגופו דרך הילולו שדחפו ולא כוון דהי מולדה דרגל: **נזר.** שלא במקום נזק. כי מתנתי' על פסורנו דלא אפחמיה: **ה"ג רבי אומר כויה נאמרה מחילה בן עזאי אומר חבורה נאמרה מחילה: כויה דלית בה חבורה משמע.** והיינו דקאמר כויה לחודה נאמרה מחילה כלומר כויה שנאמר בפסוק מחילה היינו שומעין שיהא

חייב על כויה גרידא אפילו בלא חבורה דליכא אלא זער לך הולאה חבורה ללמד שאין חייב כלום רפי משום חבורה משלם נמי זער אכל שלא במקום חבורה כגון על פסור פטור דזער בלא נזק לא משלם דאי לאו משום הכי לא אנטרין חבורה דהשתא כויה בלא חבורה שמעינן דחייב כל שכן חבורה שיש בה נזק: **בן עזאי סבר כויה דאית בה חבורה משמע.** והיינו דקאמר חבורה נאמרה מחילה כלומר מכיה האמורה ראשונה היינו שומעין שאין חייב אלא במקום שיש בה חבורה דקסת כויה יש בה חבורה לפיכך הולאה מורה לכוז חבורה בהדיא דהשתא על כרחך כויה דרישא בלא חבורה היא וחייב נזער בלא נזק כמתניתין: **איכא מחספסרה.** ומתניתין רבי היא ולא בן עזאי דלא עקינן ליה מרבי דהוא סדרה ועוד דהכי מסבירא טפי דהא נאמרה דקאמר רבי וכן עזאי אמסקנא דמילתא קיימי דממוקמא בה דרשא דקרא ולאו אמשעות קמא קאי דסוף המקרא עמיד להולאו והכי קאמר רבי סוף המקרא מוכיח לנו דכויה בלא חבורה חייב הכמוז נחמילתו וזער משתלם שלא במקום נזק מאי טעמא כויה דאית בה חבורה משמע כנז רחמנא כו' וכן עזאי אומר סוף המקרא מוכיח לנו דחבורה נאמרה מחילה כלומר מסוף המקרא אנו למדין שכיחא שמיני הכמוז נחמילתו איהא אלא אם כן יש עמה חבורה מאי טעמא כויה (ו) נאמרה מחילה דלית בה חבורה משמע כו': **ואמסקנא קיימי.** הוי נאמרה דקאמר אסוף הדרשה ועיקרה שהיא עומדת קיימי:

רבי

(א) גיטין פ"ה: (ב) לעיל כ"ה: (ג) שם (כ"ה): (ד) שם (כ"ה): (ה) שם (כ"ה): (ו) שם (כ"ה): (ז) שם (כ"ה): (ח) שם (כ"ה): (ט) שם (כ"ה): (י) שם (כ"ה):

הנהות הב"ח

(א) ג' אלא פוק חזי (ב) (ה"ל). מ"מ וי"ב ס"א כמה וכן בסמך: (ג) שם אדם נאדם ופנס דממונא הו"ל: (א) שם הרי נוסת דשכיח כ"ל ומיכה ופנס נמסק:

מוסף רש"י

במילתא דשכיחא. הלואה וכן גט (גיטין פ"ה: ב):

(א) [לעיל טו:] (ב) לקמן פ"ג.
(ג) ש"ל ד"ר. רש"ל (ד) ש"ל
רגלו. רש"ל ועין רש"ל.
(ה) [ד"ה חרש].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מדת הדין
וכי' ולגשתרפא במי אית
דחור: (ב) ד"ה קטע וכי'
דחור לשמור קישואין:

גליון הש"ס

ב"ב א"ב ליבא קרא או
רפא רפא. וכן לעיל דף פה
פ"א ופ"ג:

לעני רש"י

דשטריריט
(ריטוריש"ט). החבור.

לרבות שוגג כמזיד. כ"פ שני (דף טו): דהוה כאיב ליה מידי וסליק.
שהיה לו מכה צבצור והיתה מתרפא: ואחוריה נבצרים. הפכו
למראה נרעם: דהדיקס. סגרו במסגר: לקסא מדס דקין. כלומר
לא שלם לו כל צרכו דהא כי מתפח האז גברא מחולי זה שנקטע

רגלו לא אגרל דשומר קישואין
שקיל אלא דיל דוולא ושקיל אגרל
יתירא ונמצא שכל ימי חליו אבד את
זאת: א"כ כי נקטעה ידו: אזיל
בשליחוסא ושקיל אגרל. יתירא
ואיגלא מילתא דלאו בר שימור

קישואין: מדס דקין לא לקסא שכבר
נפן לו כו'. ולגשתרפא (א) אינו רח"ל
לדלות וללך בשליחות: קטע ידו.
עדיין הוא רח"ל (ב) לשומר קישואין

הלך שבת כל ימי חליו נותן לו שכר
שימור קישואין: שיער אס רגלו. ושוב
אינו רח"ל לשמור קישואין שצריך
להלך כפי הגנה: חירשו. אין רח"ל
לכלום: קטע אס ידו ולא אמדורו.

בית דין ולא אמרו למיזק מן לו כך
וכן ריפוי כך וכך שבת לער ונזשת
ואחרי כן שיער את רגלו קודם
שיתרפא: חדא חדא אמדין. ואע"ג
דנזק לא נפקא לן מינה מדי דהא

סוף סוף כל שעה הולכין ופוחתין
את דמי הלך בין אומד כולה בין
אומד כל אחד בפני עצמו מדה אחת
היא: נפקא מינה למיכא ליה לער
ובשם דכל אחד. אכל ריפוי לא שהרי
לא נתרפא ציממם ושבת לא שהרי

נותן לו דמי כל מה שהיה שיה
מתחילה והרי הוא עבדו: שבת
ספוסתמו מדמיס. הכהו מכה שהוא
צריך לשנות ממלאכתו וסופו להיות

שלם כמתחילה ואין כאן אלא שבת
אכל פוחתו עכשיו צדמיס שחם היה
כל לימכר עכשיו היו דמי פוחתין:
מכו. מי ממייב אפחת דמי דהשתא

או לא: למסא. דשטריריט צלעו
לשון צומת הגידין מקום שהגידין
צומתין (חולין דף טו): כיון דסופה
לחזור לא יסיב ליה. דמי ידו: ולא

עשה כפן חבורה. דאין עליו
חיוב מיתה עד שיעשה בהם חבורה
באלו הן הנחנקין (פסחים דף פד):
חייב

סגי ליה ויהיב ליה דמי כוליה בהדי הדדי או דלמא חדא אמדין ויהיבין
ליה נפקא מיניה דבעי למיתב ליה צער ובזשת דכל חדא וחדא גזי דגזק
וריפוי ושבת דכל חדא וחדא לא ייהבין ליה דכיון דקא ייהיב ליה דמי
כוליה כמאן דקטליה דמי והא ייהיב ליה דמי כוליה צער ובזשת מיתה דכל

חדא וחדא ייהיב דהא הוה ליה צער ובזשת ואם תימצא לומר כיון דלא
אמדורו קא ייהיב ליה דמי כוליה בהדי הדדי אמדורו מהו מי אמרינן
כיון דאמדורו חדא חדא בעי למיתב ליה או דלמא כיון דלא שלים ייהיב

ליה דמי כוליה יתיקו בעי רבה שבת הפוחתתו בדמים מהו היכי דמי
כגון שהכהו על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור מאי כיון דסופה לחזור לא
יהיב ליה ולא מידי או דלמא השתא מיתה אפחתיה תא שמע י"המכה

אביו ואמו ולא עשה בהן חבורה ויהחובל בחבירו ביום הכפורים
חייב

אמדורו וציוס השליש חרשו מי אמרינן דחשיב כאילו עשה הכל בפעם אחת ואומדין הכל צידד או דלמא כיון שהחבלות היו צוה אחד זה
אומדין לכל אחת ריפוי ועד וצושת שלה בפני עצמה ונ"מ שאין עולה כ"כ כשאומדן הכל צידד כמו שעולה כשאומדן כל אחת בפני

עצמה: שבת הפוחתתו בדמים מהו. כגון שהכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור שכלל יוס ויוס עד שיתרפא נפחתו
דמי שאין בני אדם בקיין להכיר צידו אס סופה לחזור ולא יכניסו עצמן כספק לקנותו כנריא ושולט צמתי ידיו וסבורין שלא יתרפא

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

רואין אותו בא"צ שומר קישואין. שכבר נתן לו דמי ידו או דמי
רגלו שומר קישואין לא קאי ארגל דרגלו קאמר צממא
שבת כשומר הפתח אכל קישואין אין יכול לשמור א"כ צממא א"כ

בשיכר שני רגליו דומיא דסימא את עינו דא"כ צממא שתי עיניו
דאי עינו אחת עדיין הוא רח"ל לכל זה
שהיה רח"ל כמתחילה ובתוספתא (פ"ט)

נמי קתני רואין אותו כאילו הוא חירג
שומר קישואין משמע דחירג יכול
לשמור וגרלה דאס היה מלמד
מיונות לא נאמר כאילו הוא שומר

קישואין ובשיכר רגלו אס היה עושה
מעשה מחמט או נזק מרגליות לא
נאמר כאילו הוא שומר הפתח דאס
כן לקתה מדת הדין אלא הכא צממא

בני אדם שאין צעלי אומנות:
דבי מתפח האז גברא. כלומר
כמתחילה כשהיה צממא:
חרשו נותן לו דמי בולע. ע"כ לא

מיידי צמות שקטע את
ידו ושיכר את רגלו וסימא עינו אלא
אפילו בלדס שלם דומיא דסימא

עינו דלא א"כ צמות שקטע ידו
ושיכר רגלו דהא צממא רגלו אין
נותן אלא כשומר הפתח שהוא פחות

ממחנות הריחים ותימה דמשמע
הכא דחרש לא שר מידי מדנותן לו
דמי כולו ובפ"ק דערכין (דף ג. וס"א)

תנן חש"י נידרין ונערכין ואור"ת דש
לחלק בין חרש בידי אדם לחרש
בידי שמים ולר"י נראה דהכא בלדס

שאין צר אומנות כדפי לעיל וכן
משמע מדנקט דלי דוולא ואזיל
בשליחות הלך כשנתחרש אין שיה

כלום והתם מיידי כשם לו אומנות:
גזי דגזק וריפוי ושבת דבי חדא
וחדא לא ייהיב ליה. תימה

בשלמא נזק ושבת דין שלא יתן שכל
זה ככלל דמי כולו אלא ריפוי למה
פשיטא ליה שיהיה ככלל דמי כולו

יותר מצער וצושת וגרלה דגרס ריפוי
צדדי לער וצושת ולא (הכא) צדדי נזק
ושבת א"כ אכתי קשה דמאי קמיבעיא

ליה דלמה יפטר מריפוי ועד וצושת
דכל חדא וחדא צממא שחרשו לצסוק
ונותן לו דמי כולו מ"ש מקטע ידו

שחש"פ שהוא נותן מוס שהוא דמי
ידו נותן ריפוי לער וצושת ועוד א"כ
אס חבל צממא וכי יפטר מריפוי לער

וצושת מיהו מהא דתנן לקמן (דף פו.)
החובל צממא חייב אין לדקדק דמ"ל
דהתם צממא צדדי שמים כדברי ר"מ

או הוא צר אומנות ועוד דלעיל
אשכחן דחייב ריפוי שלא צממא נזק
ועוד תימה דפעמים מריות צממא

שחרשו לצסוק כגון שהצער והריפוי
היה עולה יותר מדמי כולו וגרלה
לר"י דפשיטא דמשלם לער וצושת

וריפוי דכל חדא וחדא ומצעי ליה
כגון שקטע ידו יוס ראשון ולא
אמדורו וציוס שני שיער רגלו ולא

אמדורו וציוס השליש חרשו מי אמרינן דחשיב כאילו עשה הכל בפעם אחת ואומדין הכל צידד או דלמא כיון שהחבלות היו צוה אחד זה
אומדין לכל אחת ריפוי ועד וצושת שלה בפני עצמה ונ"מ שאין עולה כ"כ כשאומדן הכל צידד כמו שעולה כשאומדן כל אחת בפני

עצמה: שבת הפוחתתו בדמים מהו. כגון שהכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור שכלל יוס ויוס עד שיתרפא נפחתו
דמי שאין בני אדם בקיין להכיר צידו אס סופה לחזור ולא יכניסו עצמן כספק לקנותו כנריא ושולט צמתי ידיו וסבורין שלא יתרפא

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

עוד אכל בצדד הידוע שקופו לחזור מודה א"כ שאין נותן לו אלא שבת שכלל יוס ויוס:

(א) לקמן (פ"ג, ט) ומסכת
(ב) (א) וקדושין כד: גיטין
(ג) (ד) ויל' דמנא. רש"י,
(ה) (א) וקדושין כד: גיטין
(ו) (א) וקדושין כד: גיטין
(ז) (א) וקדושין כד: גיטין
(ח) (א) וקדושין כד: גיטין
(ט) (א) וקדושין כד: גיטין

תורה אור השלם

1. ובי יתה איש שגא
לרעהו וארוב לו וקם
עליו ודקדוק נפש ונת
תם אל אחת העדים
האל:
דברים יט יא
2. כי יצא אנשים וחדו
איש ואחיו וקרבה אשת
האחד והחזיל את אישה
מיד משה ושלחה ידה
והחזיקה במצות:
דברים כה יא

הגהות הב"ח

(א) נב' כפחותין שכן
השתא מני א' ר"ח:

גליון הש"ס

נב' ושבת קטנה לרב.
עין כחותין דף ק"ע ע"ב
תוספות ד"ה שבת:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

(א) חוב' ד"ה רנא אמר
וכי' ובספריה היה כחוב
הכל לעבד. והא דלא הקשו
לרנא וז' מתני' דלקמן
דף פו ע"א דקתני חוב מן
השטן כחוב שחובו של י"ל
כח"ס המסופק לנפול עבד
כחובו כחובו דף י"ב ע"ב
ד"ה רנא חוב' וכו' יעשה
ה"ח:

חייב כבולן. חמשה דברים: כי דימי. שהם חזק בלא חצורה:
לאו כגון שסכחו כו'. דנאון סופו לחזור ליהל למימר לכל בלא
חצורה סופו לחזור הוא: שגלחו. דאפחמיה מכספיה בלא חצורה:
ה"ג גלחו מהדר הדר היינו בעיין. כלומר מה לי שיער מה לי יד הא
בסופו לחזור מחייבת ליה: נשא.
סם המשיך את השער ואינו יסחור

ואיכא נזק דהא אפחמיה מכספיה
דמוס הוא: קרטופני. בקעים בקעים
מטטין: מלווה ליה. מכאיבים לו
מחמת חזק הסם: דכתיב לאסויי.
ללעלא דהקן קרטופני: שבת דהוי
מרקד כי כוץ. לשון מרקד בחמיונות:
דכתיב אסויי גווי. מרלה ניענוע
בראשו להראות מיני שמוק כדק
הללינס דהשתא עד שירפא הנך
קרטופני לא מני מחיו ואע"פ שלא
בטלו משאר מלאכה נותן לו שבת זו
הואיל ומלאכתו נזק: שבת גדולה.
דמי ידו: ושבת קטנה. כל ימים
שיפול למשכב רוחין אותו כאלו הוא
שומר קישואין: שבת יום ויום. עד
שיחזור לקדמותו נותן לו כל יום כמו
ששכרים פועלים בשוק ולא כשומר
קישואין דהא לרנא לא יהיב ליה דימי
ידו: ה"ג הקוטע יד עבד עברי של
תבירו. קוטע קישואין דליון סופו
לחזור: ואכל רבו לא פיתח. שלא
בטלו ממלאכה: פיתח אכל רבו.
אף אכל רבו כגון קיטע את ידו:
וכוון. עניים ועשירים: רואין אופן.
ואפילו את העשירים: כאילו ידו
כו'. ואין שמין את העני לפי עניותו
להקל ולא את העשיר לפי עשרו
שהי' אין לדמי בשוק סוף אלא
כולן שוין נזק: כפחותים שבת.
פחותים שבעניים להקל דכיון דעני
הוא בושמו קלה: סומא אין לו כושם.
לקמן בשמעתין (ע"ב): אלא רבי שמעון
היא. דלחיו נמי לאו כי הדדי משוי
לחיו: אין לעבדים כושם. במתניתין
הוא (דף פו.): נתכוון לכי"ס את
זה כו' פטור. מדשמעתין ליה לר'
שמעון גבי קטלא באלו הן הנשרפין
(פנהדרין דף עט.). נתכוון להרוג את זה
והרג את זה פטור הכא נמי לא שגא
דטעמא דהתם משום וארוב לו הכא
נמי כחוב צמזשו: שייטין כהו.
בכהו יתרה עבד זה ויעשו לו
כושם זה ואותו שומא יתן לזן חורין
זה: כדאמר רב פפא. לקמן (ע"ב):
דמיכלמו

בגון שחרשו. וא"ת ואמאי חייב כבולן הא דימי כולו נותן ולפי' ר"י
לעיל נחמא דמכל מקום יש כאן עבד כושם ויפשו אף על גב
דשבת כבולן דימי כולו שייך לשבת חייב כבולן משום אחריו:
שבת גדולה לעבד. כדי שילא מצית רבו צידו שלימה ושבת קטנה
לרב אע"פ שמפסיד הרב שאם לא
נקטעה ידו או רגלו היה דלי דוולא
ואולי בשלימותה ועכשיו אין יכול כי
אם לשמור קישואין ופחם חשנין
ליה השתא כמו חלה דאמר בפרק
קמא דקדושין (דף ח. וס.) דאין חייב
להשלים דנשחמפה שדו ואף על גב
דחלה ארבע שנים חייב להשלים התם
אין עושה שום מלאכה אבל הכא יכול
לשמור קישואין או פחם:

רבא אמר יתן הכ"ל לרב גרסינן
וכן גרס ר"ח א' ובספריה היה
כחוב הכל לעבד וקשה שבת קטנה
למה לא יהיה הכל לרב אלא הכל
לרב גרסינן שבת קטנה הכל לעבד
ושבת גדולה ילקח קרקע והרב אוכל
פירות שמפסיד הוא בקטיעת ידו דלא
מני למידי דוולא ולמילא בשלימותא
אלא לשמור קישואין או פחם:
פ"חת אצל רבו. ל"ג ואכל עצמו
לא פיתח פלוגמא דלכ"י
ורבא דהתם כ"ע מודו דיתנן הכל
לרב אלא גרסינן פיתח אכל עצמו
ואכל רבו פלוגמא דלכ"י ורבא ומיהו
גם אגירסא זו קשה לר"י דכבר אמר
זה דפליגי בקוטע יד עבד עברי
ואור"י דיש לייש בדוקא אכל עצמו
לא פיתח שחא צוה פלוגמא דלכ"י
ורבא כגון כהו על ידו וצמזמו וסופהו
לחזור קודם שילא לחיות דלכ"י
נחנין שבת קטנה לרב ושבת גדולה
לעבד ואע"ג דלא מפסיד העבד מידי
אלא כל ההפסד של הרב הוא מ"מ
כיון דשם נזק הוא זה ונזק של
קטיעת ידו אין לרב אפי' פירות
לכ"י גם כהו זה לא יכול כלום
ולרנא נותן הכל לרב שצמו שכל
יום ויום:

כאילו הן בני חורין שירדו
מבכסיהם. כי יש עשירים
שאין מתביישין יותר מבני חורין
שירדו וכן עניים ואין יכולין לדקדק
עליהם כ"כ חיה מהן מתבייש כאילו
יד ואיזה מתבייש יותר או פחות
וכיוצא בזה מלניו במתניתין? גבי
העביר טלימו ופרע ראש של אשה
בשוק דאין מתקדקין בדבר אם היו
שם בני אדם שרגיל להתבייש יותר
מפניהם כגון בני אדם חסודים או
לא אלא שום לשומא אחת:

עד שיתבון לו. וא"ת לרבנן
במזושי מאי דרשי ביה
ושמא מצעי ליה לשום דרשה:
אבל צמישם שייטין בהו. ולא
דמי לנתכוון להרוג את
הבהמה והרג את האדם לכוני והרג
את ישראל דהתם איכא קרא דדרשין
בפרק ב' דמכות (דף י: ב) דעת
פרט לנתכוון להרוג את הבהמה
כו' והכא ליכא קרא ולא ילפינן
מהתם דהא מצעי לן קרא הכא
לרבי שמעון לפטור נתכוון לכי"ס את
זה וצייס את זה אף על גב דאיכא
קרא דכיי נפשות:

ערוס

דמיכלמו

ל' א מ"י פ"ה מהלכות
ממרים הלכה ו' מתג
לאין רע טו"ע י"ד פותן
רמא פטף ב'
ל' ב ב מ"י פ"ב מהלכות
חובל ומזיק הלכה ד'
פנת עשין ע טו"ע ח"מ
פיתן מן פטף ב':
ל' ד מ"י שם הלכה ג'
טו"ע שם פטף ב':
ל' ה ו מ"י שם פ"ד
הלכה י' פנת שם:
כ' ז מ"י שם פ"ה הלכה
י' פנת שם טו"ע:
ח"מ פיתן מכל פטף ב':

מוסף רש"י

וצמחה. יצשה (גיטין
חב.). שבת גדולה. הן
פחת דמי ליתמר עכשיו
בשוק והוא נזק. ולחם
קרי ליה שבת. שפחת
דמי של עכשיו אינו אלא
משום שבת. שאינו ראוי
לעשות מלאכה בשמי ידו
עד זמן שמחור ידו.
אלא לשמור קישואים היא
ראוי לאחר שיקל ממנו
כאז המכה קמא, רשבת
קטנה. היינו כאילו הוא
שומר קישואין, שניתן לו
כל ימי מליו שיבט כמשה
מתמת סו"י זה שאינו יכול
לשמור קישואים (נחש). דמי
שבחו שבכל יום ויום.
ואין כאן פחת דמי. הואיל
ויפיו לחזור, אלא לפי
שבת של כל יום יתן לו.
כל ימי נפילתו למטה יתן
שכר אדם שום לפי מלאכה
שהיה רגיל בה, ובשיעור
יהא ראוי לשמור קישואין
ישמור קישואין חוה יתן
לו פחת השכר (נחש). אין
לעבדים בושח. המבייש
את העבד, לא חייבתו מורה
למת דמי בשום (פנהדרין
ל' 19.)

כא א מיי פ"א מהל'
חובל ומתק הלהט
פמ עטין עטו"ע ח"מ
סמן חכ סתף לו וסמן
הכל סתף 6:
כב ב ב ד מיי ש"ס
הלהט ד ד פמ שס
טו"ע ח"מ סמן חכ
סתף 6:
כג ה מיי שס הלהט ג
טו"ע שס סתף 6:
כד ו ז מיי שס הלהט ד
טו"ע שס סתף 6:
כה ח מיי פ"א מהל'
וחל הלהט ד:

תורה אור השלם

1. או בכל אבן אשר
ימות בה בלא ראות חפץ
עליו חמת ה' לא אבן
לא ולא מבקש רצונו:
במדרש לה כג
ואשר יבא את רעהו
ביער לחטוב עצים ונחצה
ידו בגרן לבורת העץ
ותשל הפרדל מן העץ
ותקצא את רעהו ונת
והא יבט אל אחת
העצים והאלה נתן:
דברים יט י
2. וזה דבר הרצח אשר
יבט שמהו חיי אדם יבד
את רעהו בבלי דעת
דא לא שאל לו מתחל
שלישם: דברים יט יד

מוסף רש"י

כלא ראות. דמשמע כן
א ראה. כלל רואה במקום
אחר. פרט לסומא. שבת
זאה בשום מקום (מכוח)
2. שהרג כסוג שאלו
ולה. והי קאמר בלא
זאת. זה שהרגו לא ראהו.
יחלו ראהו לא היה הורגו.
והכלל דים סתף ביד
רבות ודאי רואה (דברים
פז ע"ט).

ערום בר בושת הוא. פי' בקונטרס כיון דאין מקפיד להלך
ערום כפי בני אדם מי הו' כלל בר בושת וק' לפירושו
מ"ש דפרק ארביימא הוה ליה למפרך אמתניתין דקמני המניש את
הערום חייב ונהלא לפרש דאמתניתין לא פרך דפשיטא דערום

דמיכלמו ליה ומיכלם: מתני' המבייש את
הערום המבייש את הסומא והמבייש את
הישן חייב *וישן שבוש פטור *נפל מן הגג
הזיק ובייש חייב על הגזק ופטור על הברוש (א)
עד שיהא מתכוין: גמ' ת"ר ביישו ערום
חייב *ואינו דומה ביישו ערום לביישו לבוש
ביישו בבית המרחץ חייב ואינו דומה ביישו
בבית המרחץ לביישו בשוק אמר רב
ערום חייב ערום בר בושת הוא אמר רב
פפא מאי ערום *דאמא זיקא כרכניהו
למאניה ואמא הוא דלניהו מפי וביישו
ביישו בבית המרחץ חייב בית המרחץ בר
בושת הוא א אמר רב פפא רשביישו על גב
הגהר הבעי ר' אבא בר ממל *ביישו ישן
ומת מהו מאי קמבעיא ליה אמר רב זבד
הכי קמבעיא ליה משום כיסופא הוא והא
מית ליה ולית ליה כיסופא או דלמא משום
זילותא הוא והא אזוליה ת"ש ר"מ אומר
יחרש וקמן יש להן בושת שוטה אין לו

בושת אא"כ משום זילותא היינו דקתני קמן
קמן בר בושת הוא אלא מאי משום זילותא
אין לך בושת גדולה מזו מכל מקום נפשוט מינה זילותא הוא דאי
משום כיסופא קמן בר כיסופא הוא כדאמר רב פפא דמיכלמו ליה ומיכלם
הכא נמי דמיכלמו ליה ומיכלם רב פפא אמר הכי קמבעיא ליה משום כיסופא
דידיה הוא והא מיית ליה או דלמא משום בושת משפחה תא שמע חרש
וקמן יש לו בושת שוטה אין לו בושת אי אמרת משום כיסופא דידיה קמן בר
משפחה היינו דקתני קמן אלא אי אמרת משום כיסופא דידיה קמן בר
בושת הוא אלא מאי משום בושת דבני משפחה אפי' שוטה נמי שוטה
אין לך בושת גדולה מזו מ"מ נפשוט מינה דמשום בושת משפחה דאי
משום כיסופא קמן בר כיסופא הוא אמר רב פפא אין דמיכלמו ליה ומיכלם
והתניא ר' אומר חרש יש לו בושת שוטה אין לו בושת קמן פעמים יש
לו פעמים אין לו *הא דמיכלמו ליה ומיכלם הא דמיכלמו ליה ולא מיכלם:
המבייש את הסומא וכו': מתניתין דלא כר' יהודה דתניא ר' יהודה אומר
סומא אין לו בושת וכך היה ר' יהודה פוטר מחייבי גליות ומחייבי מלקיות
ומחייבי מיתות ב"ד מ"ט דר' יהודה גמר עניך עניך מעדים וזממין מה התם
סומין לא אף הכא סומין לא מחייבי גליות דתניא *יבלא ראות *פרט
לסומא דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר לרבות את הסומא מ"ט דר' יהודה
אמר לך *ואשר יבא את רעהו ביער לחטוב עצים ואפי' סומא כתב רחמנא
בלא ראות למעוטי *ור' מאיר כתב רחמנא בלא ראות למעוטי וכתב
רחמנא *בבלי דעת למעוטי הוי מעוטי אחר מעוטי *ואין מעוטי אחר
מעוטי אלא לרבות ור' יהודה ההוא בבלי דעת פרט למתכוין הוא דאתא
חייבי מיתות ב"ד אתיא רוצח רוצח מחייבי גליות חייבי מלקיות אתיא רשע
רשע מחייבי מיתות בית דין תניא אידך ר' יהודה אומר סומא אין לו בושת
(וכן

ישן שניש פטור משמע דלא מיי
מה להלן גולגל ועבדים לא אף גבי בושת ליפטור וכו' אשה מוכח דפסולה לעדות ומיינת בבושת
דכתיב והחזיקה במנושיו א"כ סומא נמי לא אחי ח"ל כיון דעניך עניך גמר אט"ג דעניך אצית דין קאי סכרס הוא דלענין
דבר התלוי בראיה נתינת ג"ש: ואין מעוטי אחר מעוטי אלא לרבות. מימה לא ליכתוב שום מעוטי וממילא אחרני וכן יש להקשות
גבי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט: חייבי מלקיות מנין אתיא רשע רשע. רבי יהודה דרש הכא ג"ש דרשע רשע ורשע לא
פליגי אלא דלא פטרי סומא אפילו בחייבי גליות ונאחד דיני ממונות (פסדרין דף ג: ושם ד"ה אח"כ) גבי דיני נפשות מחזירין לזכות נמי אמר
חייבי מלקיות מנין אתיא רשע רשע תניא נמי הכי כר' וסממא דגמרא דרש לה בפ"ק דמכות (דף ה:) גבי אין העדים וזממין נהרגים
עד שיגמרו דין על פייהם והא דאמר נפרק קמא דסנהדרין (דף י:) מאי טעמא דרבי ישמעאל דאמר מכות ככ"ג אמר אביי אתיא
רשע רשע רבא אמר מלקיות תחת מיתה עומדת לאו משום דלית ליה לרבא רשע רשע אלא משום דלא לריך דמגוף המלקיות
שמעין דהי ככ"ג דמלקיות תחת מיתה ומימה ככ"ג ולענין מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה לא שייך כל כך מלקיות
תחת מיתה עומדת דשמה במימה דוקא משום ופסטי העדה והעילו העדה וכן נפרק קמא דמכות (דף ה:) גבי משלשים
בנמון ואין משלשים בנכות דאמר מנא הני מילי אמר אביי אתיא רשע רשע רבא אמר בעינן כאשר זמם וליכא לאו

דמיכלמו ליה ומיכלם. כשמוכרין לו בושת ומכלמין אותו כה
מאטער: ערום בר בושת הוא. כחמיה. כיון דאין מקפיד ללך
ערום כפי בני אדם מי הו' בר בושת: ב"ש סמרח. בני אדם
עומדים ערומים ואין להם בושת: ביישו ישן. בייש אדם ישן: ופס.

מתוך שנתו ולא הכיר בבושתו ששעה
לו זה מהו: כיסופא. חפית פנים:
זילותא. שמואלו בו כפני רבים ואף
על פי שאלו שם על לבו: וספגא.
בניחוסא: דלא כרבי יוסה. דאמר
סומא אין לו בושת אס בייש חזירו
פטור ומתניתין קמני ישן שניש פטור
ובסומא לא תנא הכי *הלך סומא
חייב: צעדים וזממין כתיב (דברים יט)
לא תחוס עיך עליו בבושת נמי כתיב
(שם כה) וקולותה את כפה לא תחוס
עיך. עדים אי אפשר בנמין דענין
רשע דאס לא ראה שקטע ידו
של חזירו *הילך יעיד: בלא ראו.

משמע שהוא רואה במקום אחר
וכאן היה בלא ראות: אפי' רואה
רואה מפייה גליות. במימה כתיב
(במדבר לה) לא תקחו כופר לנפש
רואה ובגלות כתיב (שם) לנוס שמה
רואה: במלקות כתיב (דברים כה) אס
כן הסות הרשע ובמימה כתיב
(במדבר לה) אשר הוא רשע למות:
כל

אלא אי אמרת משום כיסופא
אפילו שוטה נמי אמרי שוטה
אין לך בושת גדולה מזו מכל מקום נפשוט מינה זילותא הוא דאי
משום כיסופא קמן בר כיסופא הוא כדאמר רב פפא דמיכלמו ליה ומיכלם
הכא נמי דמיכלמו ליה ומיכלם רב פפא אמר הכי קמבעיא ליה משום כיסופא
דידיה הוא והא מיית ליה או דלמא משום בושת משפחה תא שמע חרש
וקמן יש לו בושת שוטה אין לו בושת אי אמרת משום כיסופא דידיה קמן בר
משפחה היינו דקתני קמן אלא אי אמרת משום כיסופא דידיה קמן בר
בושת הוא אלא מאי משום בושת דבני משפחה אפי' שוטה נמי שוטה
אין לך בושת גדולה מזו מ"מ נפשוט מינה דמשום בושת משפחה דאי
משום כיסופא קמן בר כיסופא הוא אמר רב פפא אין דמיכלמו ליה ומיכלם
והתניא ר' אומר חרש יש לו בושת שוטה אין לו בושת קמן פעמים יש
לו פעמים אין לו *הא דמיכלמו ליה ומיכלם הא דמיכלמו ליה ולא מיכלם:
המבייש את הסומא וכו': מתניתין דלא כר' יהודה דתניא ר' יהודה אומר
סומא אין לו בושת וכך היה ר' יהודה פוטר מחייבי גליות ומחייבי מלקיות
ומחייבי מיתות ב"ד מ"ט דר' יהודה גמר עניך עניך מעדים וזממין מה התם
סומין לא אף הכא סומין לא מחייבי גליות דתניא *יבלא ראות *פרט
לסומא דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר לרבות את הסומא מ"ט דר' יהודה
אמר לך *ואשר יבא את רעהו ביער לחטוב עצים ואפי' סומא כתב רחמנא
בלא ראות למעוטי *ור' מאיר כתב רחמנא בלא ראות למעוטי וכתב
רחמנא *בבלי דעת למעוטי הוי מעוטי אחר מעוטי *ואין מעוטי אחר
מעוטי אלא לרבות ור' יהודה ההוא בבלי דעת פרט למתכוין הוא דאתא
חייבי מיתות ב"ד אתיא רוצח רוצח מחייבי גליות חייבי מלקיות אתיא רשע
רשע מחייבי מיתות בית דין תניא אידך ר' יהודה אומר סומא אין לו בושת
(וכן

ישן שניש פטור משמע דלא מיי
מה להלן גולגל ועבדים לא אף גבי בושת ליפטור וכו' אשה מוכח דפסולה לעדות ומיינת בבושת
דכתיב והחזיקה במנושיו א"כ סומא נמי לא אחי ח"ל כיון דעניך עניך גמר אט"ג דעניך אצית דין קאי סכרס הוא דלענין
דבר התלוי בראיה נתינת ג"ש: ואין מעוטי אחר מעוטי אלא לרבות. מימה לא ליכתוב שום מעוטי וממילא אחרני וכן יש להקשות
גבי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט: חייבי מלקיות מנין אתיא רשע רשע. רבי יהודה דרש הכא ג"ש דרשע רשע ורשע לא
פליגי אלא דלא פטרי סומא אפילו בחייבי גליות ונאחד דיני ממונות (פסדרין דף ג: ושם ד"ה אח"כ) גבי דיני נפשות מחזירין לזכות נמי אמר
חייבי מלקיות מנין אתיא רשע רשע תניא נמי הכי כר' וסממא דגמרא דרש לה בפ"ק דמכות (דף ה:) גבי אין העדים וזממין נהרגים
עד שיגמרו דין על פייהם והא דאמר נפרק קמא דסנהדרין (דף י:) מאי טעמא דרבי ישמעאל דאמר מכות ככ"ג אמר אביי אתיא
רשע רשע רבא אמר מלקיות תחת מיתה עומדת לאו משום דלית ליה לרבא רשע רשע אלא משום דלא לריך דמגוף המלקיות
שמעין דהי ככ"ג דמלקיות תחת מיתה ומימה ככ"ג ולענין מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה לא שייך כל כך מלקיות
תחת מיתה עומדת דשמה במימה דוקא משום ופסטי העדה והעילו העדה וכן נפרק קמא דמכות (דף ה:) גבי משלשים
בנמון ואין משלשים בנכות דאמר מנא הני מילי אמר אביי אתיא רשע רשע רבא אמר בעינן כאשר זמם וליכא לאו

ישן שניש פטור משמע דלא מיי
מה להלן גולגל ועבדים לא אף גבי בושת ליפטור וכו' אשה מוכח דפסולה לעדות ומיינת בבושת
דכתיב והחזיקה במנושיו א"כ סומא נמי לא אחי ח"ל כיון דעניך עניך גמר אט"ג דעניך אצית דין קאי סכרס הוא דלענין
דבר התלוי בראיה נתינת ג"ש: ואין מעוטי אחר מעוטי אלא לרבות. מימה לא ליכתוב שום מעוטי וממילא אחרני וכן יש להקשות
גבי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט: חייבי מלקיות מנין אתיא רשע רשע. רבי יהודה דרש הכא ג"ש דרשע רשע ורשע לא
פליגי אלא דלא פטרי סומא אפילו בחייבי גליות ונאחד דיני ממונות (פסדרין דף ג: ושם ד"ה אח"כ) גבי דיני נפשות מחזירין לזכות נמי אמר
חייבי מלקיות מנין אתיא רשע רשע תניא נמי הכי כר' וסממא דגמרא דרש לה בפ"ק דמכות (דף ה:) גבי אין העדים וזממין נהרגים
עד שיגמרו דין על פייהם והא דאמר נפרק קמא דסנהדרין (דף י:) מאי טעמא דרבי ישמעאל דאמר מכות ככ"ג אמר אביי אתיא
רשע רשע רבא אמר מלקיות תחת מיתה עומדת לאו משום דלית ליה לרבא רשע רשע אלא משום דלא לריך דמגוף המלקיות
שמעין דהי ככ"ג דמלקיות תחת מיתה ומימה ככ"ג ולענין מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה לא שייך כל כך מלקיות
תחת מיתה עומדת דשמה במימה דוקא משום ופסטי העדה והעילו העדה וכן נפרק קמא דמכות (דף ה:) גבי משלשים
בנמון ואין משלשים בנכות דאמר מנא הני מילי אמר אביי אתיא רשע רשע רבא אמר בעינן כאשר זמם וליכא לאו

(א) לעיל כ. (ב) שגמור
ותלח דיה והחזיקה
במנושיו חזי חייב על
הטעות. רש"י (ג) סנהדרין
פ"ה (ד) אין זה מברר
אלא רב פפא הוא דתני
הכי. העמק מחלופי
גרסאות. (ה) מכות ט:
דברים פ"ה (ו) ויחל מה.
(ז) וי"ג. (ח) וי"ג אלא.
(ט) ד"ה והאמר. (י) ד"ה
א"ל. (יא) ד"ה דאמר.
(כ) וי"ג העמק מוספות ויחל
יט: ד"ה מי וסופו. כ"ח
י: ד"ה מן. (ל) נגס
בממנות ט: ד"ה אין הניחו
במימה ויחל. פ. ד"ה מר
כחזי ישוב ע"פ פ"ט.

הגהות הב"ח

(א) בפשטה ופטור על
ד"ה ויחל. שג"ר ורש"י
ידה והחזיקה במנושיו
אין חייב על הברוש
עד שיהא מתכוין:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה בקיום ווספין
וכי' דאך יצ"ד. תמוה לי
הא יחל להעיד שראה
קודם שנפחתה שזה קטע
ידו והחזיר על מפשה של
שהיה ענין סומא והי'
בבושת וי"ע. ולמ"ש
מוספות כ"ג דף קטע ע"א
ד"ה אי דלמסקא סומא
פטור להעיד כהנאה
וכהנאה שם דקומא פטור
דכתיב אז ראה פרט לקומא
יחל. סוגיא דהכא:
תוס' ד"ה ביישו וכו'
ופירו' אין יחל ב"ב. עי'
במבין בתלמודות פ"ג
דברכות כ"ב כ"ב דגשים
בכחמ"ד דלחוריהל:

הגהות מהר"ב

רנשבורג
[א] גמ' אחר רב פפא
שנישו. עין שיעה
מקוללת:

א) מתי"ז נזמן שהוא שלו.
ע"י פני יהושע ולפמ"ש
לעיל דף פו פ"א לק"מ
יעו"ש"ה ודו"ק:

שהיה לו בקרקע (שם).
ג. הקרן (כתובות נ).
הן נכסים שנפלו לה
שמילגן ומחסרן בעל,
מא בגופה של קרקע לאחר

פסוק א מִי פִי כִּי מֵהָלַק עֲדוּת הַלֵּלֶה אֶת כִּמְהָ עֲשִׂיתִי עֲשִׂיתִי עֲשִׂיתִי לֹא: עַבְדְּךָ עֲשִׂיתִי אֲדִיעֵךְ כִּימֵן כִּי סִפִּי ו:

פסוק ב מִי פִי מֵהַלְכֹת אֲרֻשֹׁתֶיךָ הַלֵּלֶה וְיִדְּ מֵהַלְכֹת חֹזֶל וְיִזְקֶה הַלֵּלֶה וְיִדְּ כִּמְהָ עֲשִׂיתִי מֵהַלְכֹת עֲשִׂיתִי כִּימֵן עַבְדְּךָ עֲשִׂיתִי אֲדִיעֵךְ כִּימֵן קֶה סִפִּי אֶת עֲשִׂיתִי כִּימֵן חֲדָה סִפִּי ו:

פסוק ג מִי מֵהַלְכֹת מִכְרָה הַלֵּלֶה אֶת עֲשִׂיתִי כִּימֵן עֲשִׂיתִי עֲשִׂיתִי לֹא: עַבְדְּךָ עֲשִׂיתִי אֲדִיעֵךְ כִּימֵן כִּי סִפִּי כִּי סִפִּי כִּי:

- (א) [תוספתא פ"ט],
(ב) [מכונות פ"ט],
(ג) [תוספתא פ"ט],
(ד) [ד"ה ושל], (ה) נ"ח
וה"ה,

הגהות הב"ח

(א) ה"ס ד"ה מאי טעמא
וכי' כוונתו דר' אמי היה
סבור כנאנאי בריה דר'
יוסף בריה דרבא שלא:

גליון הש"ס

נ"ס דאמר אבדור לאדם
ע"י מכונות דף
לע"כ ע"כ מורה טעמא:

ה"ג דהשטא נמי לא מירי קא יהב ליה: אי דנפישא כחובתה
מכונת דאורייתא. שכתב לכתוב יתור ממאמץ ולא למנה יתור
ממאמץ הראיה לה מן המורה אמאי לא הפסידה: נוקמא אכחובת
דאורייתא. משום דרבי מאיר אסר לשהות עם אשתו אפילו שעה

אחת בלא כתובה ותוספת תזנין
לבעלה בעודת הנאה ומיתני ליה
במצלי: ד"ה. סלעים והוא מנה
מאה וזו כתובת אלמנה ופחותה
שכתובות נקט: כשם שלא סמכור.
קס"ד הכי קאמר כשם שאינה יכולה
למכור בעודה תחתיו כך לא תפסיד
מכתובתה כלום כשציל שזו חבלה
ומק שחוק בעודה תחתיו: כחובת
בנין דכרין. פסק נערה שנחפתה
(וכונת ד' נ"ב) בנין דכרין דיהווי ליכי
מנאי אינו יהוין ירחון כסף כתובתך
ימר על חולקיהו דעס אחריו. היו לו
שני נשים וכתובת האחת גדולה משל
חבירתה וממנו שחוק בחייו וירשן
או אחת בחייו וירשה אעפ"כ לא
צטלה כתובתה אלא צביה אס' י"ח לה
כן זכר הימנו וכשצלין לחלוק בניו
בנכסיו אחר מותו נוטלין אלו כתובת
אמן ואלו כתובת אמן והשאר חולקין
בשווה ואין יכולין בני הקיימת לומר
אנו נוטלין כתובת אמן שהיא כבעלת
חוב ואמס' אל מטלו שאין לאמס'
כתובה שהרי בעלה ירשה וקיי"ל
התם [נ"ב]. דהמוכרת כתובתה לאחר
בעודה הנאה וממנה בחייו בעלה
וירשה מפסיד הלוקח אעפ"כ לא
הפסידו צביה כתובת בנין דכרין ולא
יחמרו בני חבירתה אמס' פשעה צה
שאלו הימה קיימת לא הימה גובה
שהרי לקוחות היו גובין אותה משום
דאמרי להו זוזי אנסוה שהימה
צריכה למעות ולא לאפסדיהו נמכוניה:
בשן ועין לאשה. הפילה היא את שני
וסמאה את עינו: אצל לא לאש.
סימא בעלה את עין העבד או הפיל
את שני לא יא' למירות לפי שאין
גופו קנוי לו: סברו. בעלמא
מרוייהו הני תנאי סבירא להו קנין
פירות לאו קנין הגוף דמי והכא היינו
טעמא דמאן דאמר לא לאש ולא
לאשה דאית ליה תקנת אושא הלכך
משום אש' דלא נפקי דלא קני
להם לגופיהו ממש משום אשה
נמי לא נפקי דאלים שעבודיה
למחוי כקנין הגוף: קודם תקנה.
היו שעבודיה קיל כשאר קנין פירות
דקיס לן דלאו קנין הגוף דמי:
הקדש

היא שחבלה צבעלה קשה דמוזין לאחר והבעל יתכונ צרצון שטר
בשמו כדי שיגבה חבלתו ומירך ר"י דמיון שאין הכתובה נכס
האשה הרי הוא כאלו משעה אשתו בלא כתובה אע"פ שאין קלה
בעיניו להוציאה וא"ת כיון דכל גבי צבעלה ודאי מחלה מאי קאמר
לעיל אומדן כמה אדם רואה ליתן
בכתובה של זו כו' שום אדם לא יקנה
אותה כיון דודאי מחלה ויכולין עדים
לומר מאי אפסדין כדקאמר לעיל
אם טובת הנאה לבעל וי"ל דיכולה
לעשות קיום במשכנות או בערבות
או צנדד או בשבועה שלא תמחול
אצל כאן אס' י"ח לה תשלם ואס' אין
לה אין משועבדת לנזק לעשות לו
קיומים ז"ע:

ואפ"י מחלה לגבי בעל לא מופסד
במפסיד. וא"ת והא ודאי
מפסד קנפסיד דכי לא תמכור יגבה
חבלתו אס' תמאלמן או תתגרש
וכשתמכור ותמחול לבעלה יפסיד
הכל וי"ל כיון שעבדיו לא הימה
נוחנת לו כלום אפילו לא מחלה ממנה
שמחלה אינו כל כך הפסד כיון שלא
יהיה לו כלום עכשיו ולאחר זמן נמי
שמה תמות וירשנה בעלה:

בדנפישא כתובתה מחבלה.
וא"ת מעיקרה נמי
איירי בדנפישא כתובתה מחבלה דקאמר
תזנין כתובתה בעודה הנאה ומיתני
ליה צבעלה וי"ל דמקלמא חבלה
קאמר ואס' תמאלמן או תתגרש יגבה
השאר ממקום אחר:

בגון דנפישא כתובתה מכתובה
דאורייתא. וא"ת והשטא
הכי מתקומא כר"מ והלא פומת לה
ממנה או ממאמץ ובעילתו צעילת
זנות לרבי מאיר (מכונות ד'): וי"ל
(בגון) דהיא גורמת להפסיד לעלמה:
לא מפסיד עשרים וחמשה זוזי.
ל"ג זוזי דלמאי דגרס זוזי ל"ל
דאיירי בכתובת בתולה וכו"ה זוזי
זוריים הם מאמץ וזו מדינה ולמא
דכרס' ארבעה וחמשה (לעיל ד' לו:
וס"ה) הוכחנו דמאמץ של בתולה
הם מאמץ זוזי זורי (והכא ל"ג זוזי)
ולא מפסיד כ"ה היינו כ"ה סלעים
של אלמנה ואף על גב דכתובתה
דרבנן אין להפסיד על הא דנקט
כתובה דאורייתא:

בשם שלא תמכור והיא תחתיו.
פרש"י כשם שאין יכולה
למכור כתובתה בעודה תחתיו כך
לא תפסיד מכתובתה כלום כשציל
שזו חבלה ומק שחוק בעודה תחתיו

ואין נראה לר"י דהא לעיל אמר וכל דוכת' תזנין לכתובתה בעודה הנאה ואפילו כשהיא תחת בעלה ונראה לר"י כשם שלא תמכור
כשציל שחבלה בעודה תחתיו כדאמר לעיל דלגבי צבעלה גבי אחרים והפסד גבי בעלה משום דלגבי אחרים אין יכולה להפסיד כשמוכרת להן בעודה
הנאה של כתובה אצל לגבי בעל שמכרה לבעלה בעודה הנאה יגרשנה מיד ויריות הכל והיא תפסיד: אמר רבא סימא אהאן אכתובת
בנין דכרין. מימה דלא מייתי הך ברייתא בסוף נערה שנחפתה (מכונות דף נ"ב). דבעי רבא מוכרת כתובתה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי
או לא מייהו התם נמי קאמר בתר דבעי הדר פשטה דכמוכרת לאחרים דמי ושמא מתוך ברייתא זו פשטה ולפי שאין כ"כ פשוטה לא
הציאה שם: כך מוכרת כתובתה אעפ"ה לא הפסידה כתובת בנין דכרין. אע"ג דאינה יכולה למחול כתובתה לבעלה לרבי מאיר
מ"מ יכולה היא למכור ואע"ג דאסור להשהות לרבי מאיר בלא כתובה וכן ק"ל מ"מ השמיענו בבבליהא את הדין דלם אירע כן
שמכרתה לבעלה לא הפסידה כתובת בנין דכרין א"י במכרה התוספתא איירי:

מאי טעמא בדרבא כו'. השתא משמע דשחרור דשן ועין מפיקע מידי שעבוד כמו שטר שחרור ומימה דביצמות פרק אלמנה ודף
סו' וס"ה פליגי במכנסת שום לבעלה היא אומרת כלי אני נוטלת והוא אומר דמים אני נותן רב יהודה אמר הדין עמה משום
שבת בית אביה רבי אמי אומר הדין עמו וקאמר תניא כוותיה דרבי אמי עבדי לאן צרול יוצאין בשן ועין לאש' אצל לא לאשה ומה ראייה
היא לר' אמי צהא אפי' רב יהודה מודה כיון דמחוסרת גוביינא אחי שחרור מפיקע מידי שעבוד כדאמר התם גבי אינעלא דמילתא
דפרקוהו אמיתנה דמודה רב יהודה דקנייה מיתנא דכיון דמחוסרת גוביינא אחי הקדש מפיקע שעבוד ושמא איתו שבעי מניא כוותיה
דר' אמי היה (א) צהא בריה דרבא שלא היה מושגה מחוסרת גוביינא כיון דאין יכול ללקחה במילתא אחרית:

הקדש

[illegible]

[illegible]

יְבִי בְּאִיחָה נֶפֶשׁ חַטָּא
יְהִי. מִי הֵרֵג שְׂקֵרָא
חֻזְמָה (תַּעֲשִׂיתִי אֵלָּא
שְׂמִיעָה עֲצוּמָה מִן הִיָּק.
מִשְׁחָן מְלוֹת לִנְעֵר עֲנִי,
מִלְחָמִירֵן (הַדְרִיֹּת יֵי)
יְדִיקוּ יוֹ אֲלֵלִי הֵא עֲלִמָּה
שׁוֹ מִן לֵהוּ (תַּעֲשִׂיתִי אֵלָּא.
אִסְמִירָה. אֲסִיר נִירְמָה
וּ מִנְרִמְסִי (בִּיִּם כִּדָּ).
וְחִיבִיב רִיב לִיתֵן פִּלִּי
עֲשֵׂרָה דְּרֻבִּיִּם. מִפְּנֵי
שִׁמְסִדּוֹ שְׁרָה יִלְקֹחַן שֵׁל
שִׁכְר מְלוֹת מַעֲשֵׂה אִל
שִׁכְר הַנִּרְמָה (חֲזוֹרִי 19).
שִׁיבְחָה בִּירִי. כִּי שִׁמֹּ
יְרִיב יוֹ וְעִמִּי (שְׂחִיחָה).

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

הגזול עצים. תנא דירן תנא שינוי דרבנן. וא"ת ולרבה דאית ליה אפילו שינוי החומר לברייתו הו' דאורייתא דכפ' במרובה (לעיל דף סה: ושם) היכי משני מתניתין כדאביי לא מלי לשנויי וכרז אשי נמי לא דרז אשי מוקי לה דוקא בשינוי שאין חומר ויש לומר דהוה משני דמתני' לרבותא נקט עצים משופים ועשאו כלים לאשמועינן דאפי' שינוי החומר לברייתו קמי וברייתא קממע לן דשינוי בעלמא הו' שינוי אף על פי שאין שם כלי עליהן:

עצים ועשאו כלים בוכני. דוקא שינוי כי האי שנעשה בכך בוכני מועיל דחשיב שינוי מעשה וכן (ו) עבדיה נקריס נמי מהני אצל שינוי שאין משתנה שמו בכך לא מהני וכן אמרין לקמן (דף טז.) גזל דיקלא וקטליה לא קמי דיקלא ועבדיה גוזי לא קמי דגוזי דדיקלא מקרי אצל גוזי ועבדיהו כשורי קמי מעיקרא גוזי והשתא כשורי:

לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו. פירשתי במרובה (לעיל דף סו.): **שוואו וארגו.** וא"ת ארגו מופק ליה משום טוויה ו"ל מאי אריגה חייב דה"ג מפרש בסוף מביטין (דף קטז:) **הא** דחוריה חוריי והא דחוריה בורוריי. ומרייתו אליבא דכ"ע דחוריה חוריי אפילו לר"ש לא הו' שינוי וכווריה חוריי אפי' לרבנן הו' שינוי ורבה לא ראה למקן כן דקסבר כווריה חוריי לא מקרי ליבון אלא כצבעיה והא דלא נקט רבי חייל בר אבין הא דנפליה נפוליה הא דכווריה חוריי דהא דנפליה אפילו ר"ש מודה דלא הו' שינוי כדמוכח במילתיה דרבה יש לומר אורחא דמילתא נקט כל חד וחד דקודם סירוק עושין ניפוק ואין משהין זה אחר זה אלא מיד ממסקין וקודם כווריה עושין חיוורי והשתא דנפוליה חיוורי לכ"ע לא הו' שינוי ובכוורי לכלי עלמא הו' שינוי ובסירוק פליגי ו"ס שכתוב בהן במילתיה דרבי חייל בר אבין הא והא רבנן ולגיר' זו כרין לומר דמחיוורי נמי פליגי כמו בסרוקי ותימה למה לא העמיד תרייהו ככ"ע והא דנפליה נפוליה והא דכווריה חוריי ושמה קסבר רבי חייל בר אבין דנפוליה נמי פליגי:

השתא צבעו דר"ש לא הו' שינוי. לרבה דשני הא והא כר"ש הו' מאי למיפק מנצע אצבע: **בקלא איין דלא עבר.** והא דמפליגי בין ליבון לצביעה בצביעה גופא הו' מלפניו בין עוברת לשאין עוברת אלא דעדיפא ליה לאפילוגי בין קלא אילן לליבון דמחיווריה לא הדרי לברייתא ולרבה לרבי שמעון עדיף ליבון דלא דרז מנצע דהדר ורבנן עדיף להו צבע אע"ג דהדר לפי שהוא שינוי מרובה מליבון שהוא שינוי מועט אע"ג דלא דרז:

רבי שמעון בן יהודה הא דאמרן. תימה הא בטוואו וארגו מודה ולא פליגי אלא בצבעו משום דלא חשיב ליה שינוי לפי שלא נשתנה גוף

הגזול עצים. משלם כשעת הגזילה. דמי עצים ואמר ואין חייב להחזיר לו כלים דקמי בשינוי: **ודמי רחל הטעונה ליגזו.** והעודף ששם עכשו הולד והגזיה יותר שלו הוא דקנהו בשינוי: **בב' שפי שיך** עצים וספיתא בלצנים ושיניהן לשון מיקון שמתקן ומחליקן: **ונקרו.** מן הנעורת:

משלם כשעת הגזילה. ומתניתין אמאי נקט כלים ונגדים הא אינו חוקקם עד שישפם מחלה וכן אמר מלבנו מחלה ואחרי כן עוורו ומשעת שפוי וליבון קנה מיד ולמה לי כולי האי: **ה"ג אמר אביי** סנה דירן פני שינוי דרבנן. עצים ועשאו כלים בעצים משופים ומאי נינהו כו': **וכ"ש שינוי דאורייתא.** כלומר לא נקט כלים לאשמועינן דהני עצים דקמי נקריס משופים עסקין ועשאו מינות וקמדרלות דהוי שינוי קל שחור לברייתו דאי בעי משליף וממק הנקריס זו מוהרי הן נקריס ככתמלה ואפי' הכי קמי וכ"ש עצים ושיפן דהוי שינוי גמור ומדאורייתא קמי כדאמר במרובה (לעיל דף סו.) שינוי קונה כמדיא ותנינא והשיב את הגזילה" מה תלמוד לומר אשר גזל אם ענין שגזל יחזיר ואם לאו דמי בעלמא בעי לשלומי: **אמר ועשאו בגדים.** להכי לא נקט ליבון דלא מצעי' אמר וליבנו דשינוי' שאין חומר הוא אלא אפילו גזל אמר טווי וארגו דהדר לברייתו דאי בעי סתר לה והוי חוטין כמעיקרא אפי' הכי קמי: **נמי שינוי דאורייתא.** דלא דרז קמי דקמי אצל שינוי דרבנן לא קמי. ודקשיא לך משיפן וליבון הוא דקנה וכלים ונגדים למיה לי הכי נמי קאמר:

כלים כוכאני. למתן דהיינו שיפן וליבא חקיקה: **בגדים נמטי.** פלגיי' דלע"ז דאין מלגנים ואומו האמר אצל היכא דלגנן קנייה: **נמטי.** אין האמר חחר עוד לברייתו להיות כל נמא וימא בפני עצמה: **לא הספיק ליטנו.** לראשית הגז לכהן עד שצבעו: **פסור.** דקנייה בשינוי ודמים נמי לא משלם דלאו גזל גמור הוא דלא מטא לידיה: **אין מלערף.** דתמן בשחיתות חולין (ס) חמש רחלות גוזות כל אחת מנה ופרס חייבות בראשית הגז וראשית הגז מהו הגזו רחל לאחר שגזוה נותן מן הגזיה לכהן לפי מה שירצה ובלבד ששהא נמיה חסודה וקמי דאם גזו אחת (ולעבד) וכן שניה וכן שלישית אין מלערפות למנה ופרס להמחייב דקנהו בשינוי: **נפליה.** ביד ירפיי' דלע"ז ולא הו' שינוי כולי האי: **סרקיס.** במסרק: **דככריס.** בצפרית להחליץ יפה: **גזו ראשון ראשון** וצבעו לצד או שגזו ראשון ראשון ועוורו וכל שעה כשהוא גזוז היה משנהו: **לפון.** שיפין אצל ליבון לא דרז לברייתו: **קלא איין.** דומה למחלת: **במקומו טוואו.** אין זו מרשות בעלים הראשונים ואפילו נשתנה: **אסור.** למוכר: **מאספורק**

האמר וי"ל דלאו דוקא אמרו דבר אחד אלא כלומר בשיעור אחת הן וכה"ג איכא בכמה דוכמי: ואפאה

(א) לעיל סו. (בתורה ו'.)
(ב) [לקמן דף:] (ג) [ספחים]
(ד) [לקמן קד. ד"מ מג.]
(ה) לעיל סו. [לקמן דף:]
(ו) חולין קה"ט (ס) [שפי]
(ז) חספית לעיל סו. ד"ה לא.
(ח) לעיל סה: תמורה ל.
(ט) [ויקרא ה.] (ח) בס"א
(י) [ויקרא ה.] (ח) בס"א
סוף: דאורייתא (ט) ודף
קלא. (י) [וי"ל] וטוואו
מהר"ש.

הגהות הב"ח

(א) ב"ח השתא (יש לומר).
חל"מ וי"ז חתום"ל
גבי' (ב) חתום"ל
ע"ס וי"ז וכן כשורא
ועבדיה נקריס:

לעזי רש"י

פליג' (פליג' רש"י).
לכר. ירפיי'. לחתור.
שיפין [שבוין]. סבון.

מוסף רש"י

הגזול עצים כו' משלם
כשעת הגזילה. אמר
ועצים בעלמא. אצל הכלים
והנגדים קנה בשינוי
ותמורה ו' א. לא הספיק
ליתנו לו. לראשית הגז
לכהן (לעיל סו.) עד
שצבעו. שרעל זה וחולין
קרה. פסור. דקנייה
בשינוי. דהוה ליה כמיוק
מתנות כהונה או שאכלן
(וחו). ואפילו דמים לא
משלם. דאין כהן יכול
להחזיר דתן. דימיל לומר
לאחר אמתו. אצל קודם
שצבעו מי שחטפו וזה גז
(וע"ז סו.) תנא חדא
אסור. לקרן (לעיל סו.)

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צד.

עין משפט
נר מצוה

ח א מ"י פ"א מהל'
נרכות הל' יט וע"ש
נכ"מ סמג עשן כ טו"ש"ע
ל"ח ס' קלו סעיף א'
ט ב ג מ"י פ"ב מהל'
גזילה ואצירה הל' ב
ועין בהשגות ונכ"מ סמג
עשן עג טו"ש"ע ח"מ ס'
שסג סעי' ב'
י ד ה מ"י פ"א מהל'
מתנות עניים הל' א'
והלכה ב':

הפ רעז"י

ברצוה בדרך. וזכא דרמי (נחל ע"א כ)
לחזותה כל עתה וכל עתה לא
מצות פאה להפרישו (פחדרין)
הקמה. דמיא לא
לדקנא לעשר
ולתורמה (חזקיה)
רבינו לר' משא
הכלה לא כרבי מה
משתדלשין וקטן לו לא
הפאה כלום הפריסם לא
הי ענינ חרסי (גשרה)
לקט שמה פאה פטורין
המשא (פחדרין)
ההכלה ר' הניא
מיא (מבוא דה)
דמיא ורשכין
בבבוי וברצוה. חרסי היה
עלמא ורשכין
חייבי כרסא ובעוללות
וכרסא וברצוה. כמו
משא (שם) אע"י
הספק פטור משא, ומן
(פאה חל מיד) לא משא
אכל וזכא חייב במשא
ונפלה, אפי' כי האי
חייב חייב בכל האי
מכרס טעמא דרמי כי
המשא חייב (דמיא כה)
ובע"י חזקיה (דמיא)
במשא חרסי לא משא
והכלה חייב חרסי
אחרי דשמיא, ובמי
לגד ורשכין וכלתמה יהיב
במינן תריה כי חטור
כל תעול אחרי חייב
לגד ורשכין וכלתמה יהיב
כי חטא וזכא וטעמא וטעמא
למה לו למכר וזכא ומכא
בפריה קדושין כחילוי
והכלה וזכא חטא
נרוב הספק כי האי גווגא,
לא חייב מחור פטור
מחילוי, חייב וזכא חייב
לספק וזכא (דמיא) ופטור
מזכא
פטור מן המשא
ללא חייב כי חטא
מחילוי כי חטא
אין שמין לא לגב
לגד. אלא שם גמול
והכלה לו כלים וטעמא
אכלה אין שמין הגבילה
והזכא בעלמא, שמיא
לא חייב, אלא שמיא
הכלה וכלים וזכא חייב
אלא לזכא, שמיא
בדמיא וזכא יהיב לו
(שמיא דה).

ואתמה (והדרים) [והפרש] ממנה חלה. משעת גלגול ממחיב
 בחלה אלא רבותא קמ"ל דאע"פ שעה כל השינויים
 הללו אין אלא מנאף א"נ משום דהיבא דאין מחילמו עיסה אין
 ממחיב בחלה עד אשר אפיה נקטה הכי:

לא הפריש מן הקמה יפריש שן
העומרם. אביי לטעמי' דאמר
גריס תמורה (ד' ו. ושם ד"ה אהר) כל
דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד
מחני ומפרש התם טעמא דפריש
מן העומרם משום תעובז ימירא
דכלא תעובז ימירא לא היה מחייב
לדין תעבר על לא תכלה הזה
לאחייא דאהני ופטור ולהי אנטרין
אביי בשמעתין ע"כ לר' ישמעאל
לתימר שניי בתקומה עומדת אבל
לרצא דאמר התם כל דאמר רחמנא
לא תעביד כי עביד לא מחני בלא
תעובז ימירא מפרש מן העומרין
וילא מבני ליה תעובז ימירא אלא
למפקיר כרמו או לרבי ישמעאל אי
שניי קונה אנטרין דמפרש מן העיסא
ואם תאמר לאביי דאנטרין תעובז
ימירא לחייב מן העומרם מפקיר
כרמו מגליה דחייב צפאה ח"ל
דמריש ש"מ וכן ל"ל לרצא אליבא
דרבי ישמעאל אי סבר רבי ישמעאל
דשניי קונה ודרש תעובז ימירא
לחייב מן העיסא אם כן המפקיר
כרמו מגליה דמשמע דההיא דרשה
אחרי ככ"ע מדדיק צפרק צא סימן
(וזה ד' נא. ושם ד"ה מין) דהא דתנן
התם כל שחייב צפאה חייב צמעשא
היינו כל מין שחייב צפאה חייב
צמעשר דאי לא הכי הרי מפקיר
כרמו דחייב צפאה ופטור מן המעשר
ומאי ראיא הוא דלמא מחני' כרבי
ישמעאל דמוקי תעובז ימירא לחייב
מן העיסא ולא מייתי למדרש שיתחייב
צפאה אלא ודאי ליכא דפליגי אה"א
תנא דמפקיר כרמו ומרבי ש"מ
תפריש: **מ**ררררררררררררר
ונוהן לו. ואפילו למאן דאית ליה
צריה כל זמן שלא הפריש פאה
ולא צברה היה הכל שלו ותחייב
הכל צמעשר ושזב לא יפטור ואם
תאמר תרומה דמי לתני שחורס
ונוהן לו יפריש נומר דאמר צפאה
כל מין שחייב העני וכל פאה חייבת
צתומה מדא דל"כ מוקדים מעשר
לתרומה גדולה ועוד דתנן צמסכת
תרומות פ"ק (מ"ה) אין תורמין מן
הלקט ומן השבכה כו' וגרלה לפרש
משום תרומה דבר כל לתרום לא חש
להוכיח רש ומפרש דלחי אין תורם
משום דבגורן רגילין לתרום (פ"ב דתנן)
צמסכת מעשר (פ"ג) מלא חייב
ממורחין בשדה מכונסין אפורים
משום גזל מפוזרין מותרין משום
גזל בין כך ועין כך חייבין
צמעשר ופטורין מן התרומה לפי
שאי אפשר לגורן שתקער אלא
אם כן יטעלה תרומה גדולה:
ותנן

מאחאספורה. סם מקוס: בוע כרך. גחל ומגדל. בוע כמו כל
בוע בוע (משני א): מאי קאמר. איירי בשבחה וקמני הרי שלך
והאי לנפנף והאי לישנא לא שייך למימר אלא בדבר שיחש מקדמותו
שלאמר לו טלני כמות שהוא כפוש: מוט פאה להפריש מן

דמאספורק בית שמאי מעמיה רבית
 שניהם לרבות שינוייהם
 הם ולא שינוייהם ובי
 ההוא מיבעי ליה הכ
 הלל תרתי שמעת מ
 הם ולא ולדותיהם ובי
 גם לב"ה קשיא רב
 היא דתניא ⁶⁷ר' אליע
 שגזל סאה של חטמ
 חלדו והפריש ממנה
 מברך אלא מנאץ וע
 נאץ ה' ר' שמעון בן
 כלל זה אמר ר' שמ
 שהשביח גולן ידו ע
 שבתו רצה אומר לו
 קאמר אמר רב שש
 שבתו כחש אומר לו
 כמקומו עומד אי ה
 אמרי ⁶⁸מפני תקנת
 היא דתניא ⁶⁹מצות
 לא הפריש מן הקמה
 הפריש מן העומרים
 שלא מרחו מרחו מע
 ישמעאל אמרו ⁷⁰הא
 לו א"ל רב פפא לא
 לאשמועין כב"ש א"ל
 בדברי שמאי וב"ה
 בית שמאי עד כאן לא
 דלמא עד כאן לא קא
 התם אלא בצבע הו
 ידי צפון ועד כאן לא
 לגבוה משום דאימא
 ר' אליעזר בן ⁷¹עקב
 משום ⁷²ידהוה ליה מצ
 כאן לא קאמר ר"ש
 בכחשה דהדר וע
 ישמעאל התם אלא
⁷³תעוב יתירא וכי תי
 עניים שאני כדכעי
 מאי טעמא דר' ישמע
 אינו קונה או דלמא
 קונה והכא משום דכ
 קונה לימנא טעמא
 דקסבר שינוי אינו
 דכתב רחמנא למה
 יתירא דכתב רחמנא
 לכדתניא ⁷⁴המפקד
 ובצרו חייב בפרט ובע
 ופטור מן המעשר
 שמואל הלכה כרבי
 אמר שמואל הכי ⁷⁵וה

הקדמה: דמיון לא תכלה פאת שדך לקצור (ויקרא יט): **מרחו.** מחליק את הכרי ברחם ומירות היו גמר מאלכה למעשר הלךך מעשר כל מעשרותיו תחלה ואחר כך נתן לו פאה כדי שלא יפסיד עני שאילו פאה נותנו שדך מירות אע"פ שעני מוצרך לקט שמה ופאה הרבה ועושה מהן כרי פטור מן המעשר שהרי הפקר הוא אבל עכשיו שנתמרת ביד בעל הבית נחייב במעשר דהכי חמירין במסכת ברכות (דף מ:)

לקט שמה ופאה שעשאן בגורן הוקצעו: **אף מפריש מן העיסה** פאה אם לא נמנה כנר ואילו למ"ק מן העיסה לא דקנייה בנינו והיו ממון שאין לו תובעים דעד השתא ידשה לאו שינוי הוא לאוכל הוא כמו שהיה: **איכפל פנאי.** טרחו ועמלו וינצטלו לכך: **בהכפסה דבדר.** מפתמו וסחור לקדמותיו: **תעווב יסירה.** בקדושים חמירי כתיב לא תכלה פאת שדך לקצור ובשור או כשב כתיב לא תכלה פאת שדך ובקולרן חרי קראי תעווב חמום למה לי שמע מינה לאחרי שינוי דלא קני הכא: **תעווב יסירה למה לי.** והא בעלמא נמי לא קני שינוי: ה"ג רבא לרבנן **תעווב יסירה למה לי:**

המפקיר והשבים לבקר. קודם שיצאו עניים לצרעה שזכו בהפקר ואם היו קודמין: פרט כדרס ולקט בקמה: **סייב בפרט כו.** דאע"ג שהפקר פטור מכולם דמכ"ב ארצ' לתעווב כרמך נמי תעווב יסירה למעוטי כי האי גונג' דלא היה הפקר לפטור ואע"ג שפטור מן המעשר. וכל הני כתיב תעווב יסירה בקדושים כתיב כרמך לא תעולל ופרט כו. ובמשנה תורה (מד) כתיב כי תצור כרמך לא תעולל וכן לא תפאר אחריך דיינו פרט. מפאר אישקוני"א. ופאה נמי מהכא שדך דמנא דבי ר' ישמעאל (חולין דף קלא.) שלא תעול תפארתו ממנו. שכתה כתיב במשנה תורה (שס) לא תשוב לקטיו וגו'. ובאילן כתיב לא תפאר אחריך ואמר מר בפרק י' דחולין (שס) אחריך זו שכתה וגו' דמנא דמנא ומכתב בזילין גרר ליתוס אלא לא תפאר אחריך ואנא ידענא דלעניים הוא כדאשכחן בעמרים. אבל במעשר לא כתיב תעווב יסירה: **אין שני.** בפרק ראשון (דף א.) גבי עניים מטפלין בזבילה אמר שמואל דלנוקין הוא דשמיך את הזבילה לניוק ומוסיף עליה מוסיף עד שמשלים לו נוקר אבל גב' וגולן שנטלו בהמה ומתה או כחשה אין שמיך את הזבילה אלא שלהם מתה והם ישלמו בהמה מעליה אלמא שינוי קני: פלוגתא דאביי ורבא לעיל בשמעתין: **בהכפסה דלא פדר.** כגון מתה או נשברה רגלה: אמר

(א) סנהדרין ו: [ע"ש].
(ב) שם פת. מכות טז:
תמורה ו, ג) [שבת מב.
קלה. סוכה טו. יבמות כח].
(ד) [ברכות מז. וי"ג].
(ה) לעיל כח. נדרים מד:
חולין קלד: תמורה ו. וזה
גמ'. (ו) לעיל יא. (ז) ויקרא
כג, (ח) [נדה בירושלמי
בסעף. מ' מעשרות פ"ג כ"ט].
(ט) רביה תמורה ט"ז
בסנהדרין פח. ד"ה מרזח].

סורה אור השלח

1. לא תביא אתנן וזה
ומסחיר כלב בית יי
אלהיו לכל נדר יי
ועצבת יי אלהיו גם
עצבתם: דברים כג ט
2. כי הלא רשע על
תארת נפשו ובצע בך
נאץ יי: תהלים י
3. ובמנוח לא תעלל
ופרט ברמל לא תחלק
לעני ולגוי תעוב אתם
אני יי אליהם:
ויקרא יט י
ובקצרבם את קציר
אורכם לא תהקל פאת
שורך בקצרב ולקט
קצירך לא תחלק לעני
ולגוי תעוב אתם אני יי
אלהים: ויקרא כג כב

וליון השני"ח

גמ' גם לב"ה קשיא. עין
לעיל דף נד ע"א חוספות
ד"ה תמור: שם
והפריש סמנה חלה. עין
ברכות דף מה ע"א חוס'
ד"ה אלל טבל:

ליווי רעמן"

אישקובי"ר. לטאטא.
לנקות.

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

מסורת הש"ס

(א) לעיל ס' (ב) [שבת מו.
ושי"ט] (ג) [חולין קלח. לפיל
סו. גכ"ג] (ד) [תוס' פנינים
פ"ח] (ה) [ג"מ סב. [תוס'
(ו) [שבת ל' ושי"ג וד"ס סז.
ושי"ט] (ז) [ג"מ [מח:] סב.
יבמות כג. טוהרין פה.
[כ"ב ד. מכות מ:].
(ח) [תנ"ה טו. (ט) [ג"מ סב.
(י) [תוספתא ד"מ פ"ח].
(כ) [ב"ב כט. פ"ט, (ל) [תוס'
ר"פ חלה. גלגולט לו
חלוס. וכו'].

תורה אור השלם

1. ה"ה כי יחזק ואשם
והשיב את הגזלה אשר
גזל או את העשק אשר
עשק או את הפקדון
אשר הפקד אחר או את
האברה אשר קצא:
ורקא ה כג
2. אלהים לא תקלל
ותשיא בעמך לא תאמר:
שמות כב כז

הגהות הב"ה

(ב) רש"י ד"ה אין חייבין
וכי' וקסנר רש"י ג"כ ע"ל
כ"י ב"ה רש"י ד"ה אין
(ג) [תוס' ד"ה וכן וכו'.
שפ"ס לקמן. ר"כ ד"ה
ז"ה פ"ב ד"ה בשבת לפי
פ"ח: (א) [ד"ה אי עשה
וכי' כ"י ר"ח שפ"ס
למורא נמן לירא את ה'
שיש לו להחזיר
מילתא:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה אין רוח
הכספים כ"י אין רוח
הכספה. ט"י מ"טע פ"ג
מסנה י' דלמח:

אמרו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. כלומר הכי אמר שמואל יש
שואמר הלכה כרבי שמעון בן אלעזר וליה לא סבירא ליה:
הנשחיתים. אע"פ שנשחיתים חזרת בעיניה כמות שהיא עשיו
ואפי' השנייה דשינוי לא קני: וא"כ משננו. דקמני דלא משלם

כלים אלא דמי עדים אלא קני
כשינוי: עד שלכנו פטור. לגמרי
והכא תקנת השנים אינה ואפי' הכי
קני כשינוי: משניסין מוקי לה רבי
יוחנן בגזול עדים משושים כו'. משום
הכי קאמר רבי יוחנן דטעמא משום
תקנת השנים הוא דשינוי כי הלא
לאו שינוי הוא: אין רוח חכמים
גוסס סימנו. אין רוח חכמה ומסירות
בקצרו: אין חייבין להפסיד. דכתיב
והשיב את הגזלה אשר גזל והני לא
גזול מידי דקניניהו כשינוי רשות וקסנר
רשות (ב) יורש כרשות לוקח דמי:
המפסידים. דבר הניכר לרבים זו היא
שגול פלוני והניחה לירשיו: כעושה
מעשה עמך. זה לא עשה מעשה עמו
ואין חייבין בכבודו: רב פנחס. בחומר
בקדוש (מגינה לו). ואי לא גזול לא גזול.
ואמאי קרי להו גזולין: אע"פ שגבו.
וכל שכן לא גזו דמקריענא שטרא:
הרועים. גזולין הם לרעות בהמות
כשדות אחרים: גזאין. של מלך
לגזות כסף גולגלמא וארנונא ושקלי
טפי: פשוטם קשה. שגולו הרבים
ואין יודעים למי להחזיר: ומחזירין
למכירין. למי שמכר שלו שגולוהו:
כורות שישין ופערות. להכניס בהן
מים לשמות דבר דבר הנזכר לכל
ויהנו מהן הגזולים. אלא אהדורי
כע"י: קודם פקסו. שבימי רבי
נשנית משנה זו דמחייב למהדר:
גזילה

בכור אביהם חייבין להחזיר אקרי כאן² ונשיא בעמך לא תאמר
בשעשה מעשה עמך³ כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה הבא גמי
בשעשה תשובה אי עשה תשובה מאי בעי גביה איבעי ליה לאהדורי שלא
הספיק להחזיר עד שמת תא שמע הגזולים ומלוי ברבית אע"פ שגבו
מחזירין גזולין מאי שגבו איכא אי גזול גזול ואי לא גזול לא אלא אימא
הגזולין ומאי ניהו מלוי ברבית אע"פ שגבו מחזירין אמרי מחזירין ואין
מקבלין מהם אלא למה מחזירין לצאת ידי שמים ת"ש הרועים והגבאין
והמוכסין תשובתן קשה ומחזירין למכירין אמרי מחזירין ואין מקבלין מהם
ואלא למה מחזירין לצאת ידי שמים אי הכי אמאי תשובתן קשה ועוד אימא
סיפא ושאין מכירין יעשה בהן צרכי ציבור ואמר רב חסדא ובורות שיחין
ומעורות אלא לא קשיא כאן קודם תקנה כאן לאחר תקנה והשתא דאמר רב
נחמן בשאין גזילה קיימת אפילו תימא אירי ואירי לאחר תקנה ולא קשיא
כאן

ועוד שכל אדם יכול להערים שיעשה תשובה ויחזור מעצמו ולא יקבלו ממנו וכן ההיא דכל הכלים (שבת דף קכג.) דאמר ר' חנינא בימי
נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו והיה דסוף אלו מילואות (ב"מ דף לג.) דקאמר בימי רבי נשנית משנה זו הכל מפרש ר"מ דלא נשנית
אלא להבוא דלא וכן ההיא דהוריות (דף יג.) ואין להאריך:

הא אביהם חייב להחזיר. ואם תאמר ללוא יד שמים: א"י עשה תשובה בו. וא"כ ולימא כגון שלא קיבלו ממנו דאין מקבלין מהם וי"ל
משמע הא אביהם מחזיר ללוא יד שמים: א"י עשה תשובה בו. וא"כ ולימא כגון שלא קיבלו ממנו דאין מקבלין מהם וי"ל
דאם החזיר ולא קיבלו ממנו לא מחייבין נזים להחזיר מפני כבוד אביהם דמי ליכא גנאי א"כ דנדר המסרים ומקבלין מהן מפני כבודו
ומשני בשלא הספיק להחזיר עד שמת לפיכך חייבים נזים להחזיר מפני כבוד אביהם ומקבלין מהן דלא שייכא תקנה גבי נזים ועי"ל
מאי בעי גביה דאיבעי ליה למוכרו או להוציא מתחת ידו ומדלא חש לבכודו א"כ אמאי חייבין נזים להחזיר וכן ז"ל בלחזרו נשך
(ב"מ דף סב.) וס' ד"ה תנא דשם לא יתכן לפרש בע"א דפרק מהא בריתא למ"ד רבית קלוהא אין יוצאה דדיינין דמשמע הא אביהם חייב
להחזיר ומשני כי הכא ופרקי אי עבד תשובה מאי בעי גביה ומאי קושא אי רבית קלוהא אין יוצאה דדיינין אין חייב להחזיר אפילו
ללא יד שמים כדמוכח התם דפרק מההיא דמיתא בסמוך הגזולים ומלוי רביות אע"פ שגבו מחזירין ומשני מנאי היא ולא משני
בנא ללא יד שמים דמשני הכא בסמוך דכיון דדרשין למיתא ניהו ולא להשכן או למורא ניהו ולא להשכן אפי' ללא יד שמים לא
מחייב ולא כפי רביין שפירש למורא ניהו (א) הירא את ה' והחרד מיראמו ולא להשכן על פי כ"ד אלא ז"ל דהכי פריך מאי בעי גביה
דכיון דלא חש למכרה ולהוציאה או להחזירה מפני כבודו מו לא מחייב נזים משום כבוד אביהם: לצאת ידי שמים. בפרק לחזרו
נשך לא ה"מ לשנוי הכי למ"ד רבית קלוהא אינה יוצאה דדיינין דלדידיה אפי' ללא יד שמים לא מחייב דפרשיה וסוגיא דהכא כמ"ד
רבית קלוהא יוצאה דדיינין אלא דחיקו דאין מקבלין מדרכן ולא שייך לשנוי הכא תנאי היא דמשני התם דהנהו מנאי דהתם קדמו:
כאן

ותנן לא הספיק ליתנו לו ב'. תימה דלא מייתי מתני' דזההמ
והזקינה עדדים והזקינה דמשלם כשעת הגזילה לקמן (דף טו.)
ואפי' ר"מ לא פליג אלא בעדדים דליכא למימר דלדבריהם דרבנן
קאמר להו כדכתיב למימר לקמן (דף נה.) דהא ר"מ אית ליה דשינוי

קונה גבי נותן נזר לנזב (לקמן ק.) ועוד
הא קמני גזל מנזב ונזקק משלם
כשעת הגזילה (לקמן טו.) וי"ל דכל הני
היי מלי למימר דהוה קסם ואח"כ
מחלוקת דפליגי לקמן (ק.) ר"מ ור"י
(ל) נזבנו לו אדום ונזבנו שחור ואע"פ
דטעמא דר' יהודה לא משום דסבר
שינוי אין קונה כמו שאפרש לקמן
(ו) מ"מ היינו יכולים לדמות כן אצל
ההיא דלא הספיק ליתנו אין לדמות
דאפי' הוה קסם נזבא מסכת ומחלוקת
במסכת אחריתי אית ליה לר' יוחנן
הלכה כקסם משנה:

בימי רבי נשנית משנה זו. אור"מ
דלא לפניו ולא לאחריו אלא
לדורו דוקא תקן משום מעשה שהיה
ולא לדורות הבאין דהא מעשים
ככל יום שמקבלים מן הגזולים ודין
דיני גזילות כי ההוא דגזול פדנא
דמורא לקמן (דף טו.) וההוא גרסא
דגבנא סיפרא (לקמן דף קטו.) וההוא
רעיא דנפ"ק דכ"מ (דף ה.) ונפסק
דכ"מ אלא (ב"מ דף לג.) ואמר נמי
בלחזרו נשך (ב"מ דף קא.) דרבית
קלוהא יוצאה דדיינין ולכן לא פריך
לקמן אלא מצרייתות דהוה שוגה
ר' חייא שהיה תלמידו של רבי ולא
הקשה ממתי' דקמני משלם כשעת
הגזילה לפי שהתשניות היו קודם
רבי אלא שרבי סדרס אצל בריתות
היה שוגה ר' חייא מה שיהי מוסף
רבי על התשניות ור"י אומר דמתי' ⁴
לא ה"מ למפרך דלא תקן רבי דאין
מקבלים אלא מחזירין בני אדם שרוב
עמקם ומחיתם כן והיו נזונים
בגזול ורבית ומתפרנסים כן כל
ימייהם דקדמין הגזולין ומלוי ברבית
דמשמע שאומנותם כן וכן רועים
וכל הנהו דמיתא אצל מתנתין לא
פריך שלא עשו תקנה מלקבל מאדם
שגזול ומלוי ברבית דאקראי בעלמא
אצל אין לפרש דהכי לא פריך
ממתי' משום דרבי לא חיקן אלא
באותם ששני תשובה ובריתא דמוכח
מינה מיידי עבד תשובה מדקמני
וחייבים להחזיר מפני כבוד אביהם
מכ"מ ההיא דגזולין ומלוי ברבית
לא משמע דאירי עבד תשובה

ועוד שכל אדם יכול להערים שיעשה תשובה ויחזור מעצמו ולא יקבלו ממנו וכן ההיא דכל הכלים (שבת דף קכג.) דאמר ר' חנינא בימי
נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו והיה דסוף אלו מילואות (ב"מ דף לג.) דקאמר בימי רבי נשנית משנה זו הכל מפרש ר"מ דלא נשנית
אלא להבוא דלא וכן ההיא דהוריות (דף יג.) ואין להאריך:

הא אביהם חייב להחזיר. ואם תאמר ללוא יד שמים: א"י עשה תשובה בו. וא"כ ולימא כגון שלא קיבלו ממנו דאין מקבלין מהם וי"ל
משמע הא אביהם מחזיר ללוא יד שמים: א"י עשה תשובה בו. וא"כ ולימא כגון שלא קיבלו ממנו דאין מקבלין מהם וי"ל
דאם החזיר ולא קיבלו ממנו לא מחייבין נזים להחזיר מפני כבוד אביהם דמי ליכא גנאי א"כ דנדר המסרים ומקבלין מהן מפני כבודו
ומשני בשלא הספיק להחזיר עד שמת לפיכך חייבים נזים להחזיר מפני כבוד אביהם ומקבלין מהן דלא שייכא תקנה גבי נזים ועי"ל
מאי בעי גביה דאיבעי ליה למוכרו או להוציא מתחת ידו ומדלא חש לבכודו א"כ אמאי חייבין נזים להחזיר וכן ז"ל בלחזרו נשך
(ב"מ דף סב.) וס' ד"ה תנא דשם לא יתכן לפרש בע"א דפרק מהא בריתא למ"ד רבית קלוהא אין יוצאה דדיינין דמשמע הא אביהם חייב
להחזיר ומשני כי הכא ופרקי אי עבד תשובה מאי בעי גביה ומאי קושא אי רבית קלוהא אין יוצאה דדיינין אין חייב להחזיר אפילו
ללא יד שמים כדמוכח התם דפרק מההיא דמיתא בסמוך הגזולים ומלוי רביות אע"פ שגבו מחזירין ומשני מנאי היא ולא משני
בנא ללא יד שמים דמשני הכא בסמוך דכיון דדרשין למיתא ניהו ולא להשכן או למורא ניהו ולא להשכן אפי' ללא יד שמים לא
מחייב ולא כפי רביין שפירש למורא ניהו (א) הירא את ה' והחרד מיראמו ולא להשכן על פי כ"ד אלא ז"ל דהכי פריך מאי בעי גביה
דכיון דלא חש למכרה ולהוציאה או להחזירה מפני כבודו מו לא מחייב נזים משום כבוד אביהם: לצאת ידי שמים. בפרק לחזרו
נשך לא ה"מ לשנוי הכי למ"ד רבית קלוהא אינה יוצאה דדיינין דלדידיה אפי' ללא יד שמים לא מחייב דפרשיה וסוגיא דהכא כמ"ד
רבית קלוהא יוצאה דדיינין אלא דחיקו דאין מקבלין מדרכן ולא שייך לשנוי הכא תנאי היא דמשני התם דהנהו מנאי דהתם קדמו:
כאן

יא א מיי פ"ב מהל' גולה
ואברה הלכה ב עיני
בהנאות ויחז"מ סגס עין
עב טושי"ע ח"מ פ"י שסג
ספ"ר ב:

יב ב מיי שם הל' י סגס
סס טושי"ע ח"מ פ"י
סס ספ"ר ב:
יג ב מיי פ"א מהל' גולה
ואברה הלכה ב עיני
מהל' מלוא וזה הלכה ה
סגס לארין קב ויש עין עב
טושי"ע ח"מ פ"י שסג
ספ"ר ב:
יד ב מיי פ"ד מהל' מלוא
ולזה הלכה ה סגס
לארין קב טושי"ע י"ד מיי
קסא ספ"ר ב:
טו ה ר' טושי"ע ח"מ פ"י
סגס ספ"ר ב:
טז ח מיי פ"א מהל'
גולה ואברה הל' יג
סגס עין עב טושי"ע ח"מ
ס"י שסג ספ"ר ב:

מוסף רש"י

הלכה כסחם משנה.
רבי הוא סידר המשנה
וישראל דכ"י מסס ויש
בעיני שגלן סחם ולא
הוכי שס אחריו עליון
כדי שלא יהי שגלן מפי
ידי ונחלן חללו נשט
מפי המורסין ויש סחמון
ב"מ ב. לא הספיק
ליתנו לו. לחשית הגו
לכן (ד"ה טו. גכ.) עד
שעבר. שרלא ה' וחזרו
(לחזרו. פטור. דקמני
נשני דהוה ליה סחמון
תשנות כהנה או שגלן
שס. ודמס נמי לא
זשס דלאו גזל גמור
הוא. דלא מוטא ליה
דעיל גכ.) דאין סגס יכול
הומס דבין. דיכל לתר
אחר אשנו. אצל קודם
נזבנו מי שחטפו וזה לו
דעיל טו.) אינהו הוא
לא הא אביהם חייב
להחזיר. דמחלה רב
הגזול מרל (ק"ב.) וחי
אין עמך לרביה הוא
י"א אברהם רחמנא אהר ליה
דמי צדק. דשפיר דקרא
י"א אברהם. אל סק
לא לקח חזרו. אצל
יכריה לא אהר ויכריה סב.)
בורות שחין ובעירות.
דמסגס כגון מוס וסחמון
ר' ויכרי (לעיל גכ.)
רפרס מלי כור ומלי שח
ימלי מערה (ב"מ כס.)

(א) ב"מ טו: ק"י פ"ט ע"פ
תוספות ב"מ נה. ד"ה
המחלוקת. (ב) ב"מ טו:
(ג) פ"י תולדות (ד) פסוק נב.
(ה) אצל נכסיה פ"י רש"י
פירוש אחר.

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה מחלקה
וכי' בתשובות הגאונים
בחלקה התייחס:

הגהות הגר"א

(א) תורה"ל כל כו' א"ע
כו' י"ב וי"ק מירק ד"ס
בשנחל דממילא וי"א
ממחמת הולאה וי"א
ז"ל ומתוך כזה קושית
המ"מ על הכנסים מנח'
דכאן וכן הלאה ד"ס
המפקד וי"א בנכ"א ד"ס
פ"י ע"ד:

לעני רש"י

טוריקיי"ש [טוריקיי"ש]
גור"ע, ב"מ טו:
אישקוב"א. מטאטא.

מוסף רש"י

הניחא למאן דאמר.
פלוניא ה"ל כנסות
(א): אי אית ליה זוזי
ללוקח. לפיכך הו"ל לא
מצי מסלק ליה לבעל
הזב. מן ארעא, דבעל זוזי
קד"ש שפיר. דמצי למימר
דיקלא ד"ס קרקע מותר
על הזב ע"ס השנה. מחלוקת
ליה ללוקח בזוי על כוונת
ללוקח ולא מצי אמר לוקח
הז' לן מן ארעא שיעור
שנה. דלמך טעמא דר"י
ואת ידעת זה שלל נכסות
(ב) ד"ס: דלמך משיקלא
דליה הו"ל הו"ל נחמה ל'ה
שלל נכסות שקל שנה
זוזי ולא נאדעא הו"ל
והו"ל מסיק ביה שיעור
ארעא כולה (ג) ו"ס ק"י:
בגון דשויה ניהליה.
לזה לבעל זוזי. אפוחיק.
ללא ארעא והכל מותרים בו
דליה הו"ל זוזי ללוקח לא
הו"ל מצי מסלק ליה ו"ס
ש"י ע"פ עליונים אומרים
ש"ס השדרה בזה מחלוקת
זה מזה ופסקה השדרה
עד העלן שלמטה מס'.
מיומת. לפי שמדונקין
מתאמים (שוכה דב).

לא יחל לך פרעון אלא מזה. ואי נמי הו"ל ליה זוזי ללוקח לא
מצי מסלק ליה: מה שפסקה פסקה. ושקיל לוקח מחלה או שלש
או רביע וכן יורש. אי נמי כוליה שנהא כמחמתין מפני תקנה
השנים כדאמרן לעיל בשמעתא קמיתא (ד"ס): כל זכום שפסק לידו.

וכי היכי דגולן אי אשנה הו"ל שקיל
מחלה או שלש או רביע הכי נמי כי
אשנה לוקח שקיל מחלה או שלש או
רביע ואליבא דר"ש: וקטליה. קטליה:
לא קני. לשלומי דמי אלא יחיד ליה
דיקלא גופיה דליכא שני השם
למקניה: גופי. גופי. טריקיי"ש:
קולליה. קרשים: הו"ל. שנתן
עלה עלה מן השדרה: מופי.א.
אשקוב"א שני מכנדים את הבית
ומולק כל הולא לשנים דמו לא
הדר: שרש"א. חנל: (ה) פסיוס. קף
מומר האמצעי העליון מיומת ה"ל:
מאי

מכר מה שהשביח הוריש: בעי רבא השביח לוקח מהו בתר רבעיא
יהדר פשטה מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו: בעי רבא
השביח עובד כוכבים מהו א"ל רב אחא מדפתי לרבינא התקנתא לעובד
כוכבים ניקו ונעבוד אמר ליה לא צריכא בגון דובניה לישראל סוף סוף
הבא מחמת עובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים לא צריכא בגון דגול
ישראל וזבנה ניהליה והשביחה עובד כוכבים והדר עובד כוכבים וזבנה
לישראל מאי מי אמרינן כיון דמעיקרא ישראל והדר ישראל עבדי רבנן
תקנתא או דלמא כיון דאיכא עובד כוכבים באמצע לא עבדי ליה רבנן תקנתא
יתיקו: אמר רב פפא רבא' מאן דגול דיקלא מחבריה וקטליה אע"ג דשריא
מארעא לארעא ידידיה לא קני מאי טעמא מעיקרא דיקלא מיקרי והשתא
נמי דיקלא מיקרי דיקלא ועבדי גופי לא קני השתא מיהת גופי דדיקלא
מיקרי גופי ועבדיהו כשורי קני כשורי רבירבי ועבדיהו כשורי וזמרי
לא קני ועבדיהו קצוציתא קני אמר רבא ר' האי מאן דגול לוליבא
ועבדיהו הוצי קני דמעיקרא לוליבא מיקרי והשתא הוצי קני ועבדיהו
חופיא קני מעיקרא הוצי והשתא חופיא חופיא ועבדיה שרשורא לא קני
מאי טעמא דהדר סתר ליה והו"ל חופיא ר' בעי רב פפא נחלקה התיימות
מהו תא שמע דאמר רבי מתון אמר רבי יהושע בן לוי נישלה התיימות פסול
מאי

למון שדה חצירו שלל נכסות וכן מוקי לה במסקנא נעשאו אפוחיקי וגם נחמיהל משמע דמיירי נעשאו אפוחיקי דקאמר ב"מ היתומים
להציל ראה מ"ט ארעא כיון דלגובינא קיימא כמאן דגביא דמיא ולי לא מיירי דשויה אפוחיקי אמאי הו"ל נחמיהל ב"מ היתומים
נייתו ראה אדרבה ארעא נחמיהל ב"מ קיימא דמיא ולי לא מיירי דשויה אפוחיקי אמאי הו"ל נחמיהל ב"מ היתומים
וגרע כמו של בעל חוב טפי כמה שעשה לו הלוה אפוחיקי דהו"ל נחמיהל ב"מ קיימא דמיא ולי לא מיירי דשויה אפוחיקי אמאי הו"ל נחמיהל ב"מ היתומים
היה גובה הכל מן היתומים בלא פריעת יציאה כמו מלקוחות כדפירשתי והשתא מצינו למימר דבלקוחות נמי אס עשאה אפוחיקי יש לו
לשלם ללוקח היציאה אפי' מסיק ביה שיעור ארעא ושנחל ולמסקנא דמוקי לה הכא נעשאה אפוחיקי לא נחלק עוד בין מסיק ביה
שיעור ארעא ולא מסיק ובעל במסקנא אותו חילוק דכיון שעשאו אפוחיקי משלם יציאה אע"ג דמסיק שיעור ארעא ושנחל ומיהו יש
לחלק דבלקוחות כיון שיש להם על מי לחזור היכל דמסיק שיעור ארעא ושנחל אע"ג דמסיק שיעור ארעא ושנחל ומיהו יש
אפוחיקי לא יגרע כח ב"מ בכך כיון שיש ללוקח על מי לחזור דדוקא לומר דבמסקנא דמוקי לה נעשאה אפוחיקי לא לריך למה שהיה
מחלק בין מסיק ביה שיעור ארעא ללא מסיק שהרי כל אלו דברי רב אשי שהיה משיב לרבינא דכלל הספדים כתוב אמר ליה
הא דמסיק ביה שיעור ארעא כו' א"ל הכא נמאי עסקינן דשויה ניהליה אפוחיקי ואין דומה שהיה חוזר מדבריו הראשונים
ומיהו אור"י לפי הספדים שכתוב בהן אמר ליה כאלו נעשאה המגיע לכתפים כאלו כו' אותו מירון ודאי לא קאי ומיהו ברוב הספדים
גרסינן וכי תימא כאלו נעשאה המגיע לכתפים כו': הניחא למאן דאמר כו'. פלוגתא ה"ל בפרק מי שהיה נשוי (פסוק דף נא: וס)
גבי ההוא גברא דהו"ל מסקי ביה אלפא זוזי ומאן דליה ליה דלא מצי מסלק ליה היינו רמי בר חמא דסבר החס למימר דהיינו מתניתין:
כל זכות שתבא לידו. (א) אע"ג דפ"ק דב"מ (דף טו: וס) משמע דאפי' לרב דאמר יש לו שנה בשלא הכיר בה שאינו שלו ולקחה
היינו מגולן אבל גול לא יחיד שנה היינו צקקע שאין נגולת דגולן גופיה ליה ליה שנה אבל הכא במטלטלין שיש שנה לגולן
מפני תקנת השנים גם ללוקח ממנו יש לו: דגול דיקלא וקטליה. אע"ג דגול כהמה וקטלה קני החס הו"ל שיעור דמימך טפי:
נחלקה התיימות כו'. מזה ר"י נעשאה המגיע אותו הו"ל העליון כראש הלולב שאין הולא למעלה הימנה
והוא כשני הולין דבוקין זה בזה ונקראין תימות וכן משמע מתוך ה"ג שרואים לפרש כן ולדבריהם לא ימלא לנו לולב כשר
כי בטורח נמצאין אותן שיש להם תימות מה אפי' אחד בה' מאות ויש לומר שאף לדבריהם אין פסול אלא שהיה מתחילה כענין זה ונחלק
נעשאה מבריהו וצוקוטערס פירש נחלקה תימות שני עלים עליונים אמצעיים ששם כלה השדרה נחלקה זה מזה ופסקה השדרה עד
העלן של מטה מהן ומתוך פירושו משמע שנסדק השדרה כל כך שנראה העלן העליונים חלוקין ומפוזרין זה מזה ועוד אור"י ד"ס מפרשים שכל
עלי הלולב כפולין כל אחד לשנים ויש כראש הלולב כפול לשנים כשאר עלי הלולב ואותם שנים
עליון היצאין מראש השדרה נקראין תימות ואהבהו כפי נחלקה התיימות מהו אס נחלקו זה מזה דהיינו קצת מן השדרה ומיהו אין רוב הלולבין
נמצאין כענין זה ומכל מקום יש לומר דכפי דאי משתכח כה"ג תימות ונחלקה מהו: נ"פ"ל"ה התיימות פ"פ. נראה לר"י דהא
דאמר נקטס ראשו פסול היינו שנקטמו הרבה מן העליון תדע דאין לך נקטס יותר מנעטילת התיימות ומשמע דוקא נעטילת אבל
נקטס כשר ועוד אור"י דמאי למימר דנעטילת אנטריכא ליה דמ"ד דהו"ל דר טפי כשנעטילת כולה יותר מנקטס:

ועבדיה

כו א ב מ"י פ"ח
מחלוקת מלה ולזה
ה"ל: וס' ע"פ 5 טו"ע
ה"מ סימן קטן ע"פ 3:
ב"ד ג ד מ"י פ"ח מהל'
גולה הלכה ד ע"פ
בשנחל ונחמ"מ סתם עשין
ע"ג טו"ע ח"מ סימן שסב
ספיק ד:
ב"ח ה מ"י שם הלכה ה
טו"ע ע"פ 5:
ב"ר מ"י שם טו"ע ע"פ 5
ספיק ד:
ל' ח ט מ"י שם הלכה
י"ג סתם טו"ע ח"מ
סימן שם ספיק ח:
ל' י ב מ"י שם הל' י
טו"ע ע"פ 5:
ל' ל מ"י שם טו"ע ע"פ 5
ספיק י:

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צו.

עין משפט
נר מצוה

מה א ב ג מ"י פ"ג
מהל' גיולה ואחריה
הלכה ז סמג ע"פ סג
ולאין קצת טע"ס ח"מ
סימן שסג ע"פ ר'
ב"ד ד' מ"י פ"ג מהל'
מלוה וזה הלכה ב
סמג שס טע"ס י"ד סימן
קטו ע"פ א':
ב"ד ז' מ"י פ"ג מהל'
גולה ואחריה הלכה ח
סמג ע"פ פנ טע"ס ח"מ
ב"ד ד' מ"י פ"ג מהל'
טע"ס שס ע"פ א':

ומי אמר רב עבדא כמקרקעי דמי והאמר רב דניאל בר רב
קטינא ב' ואלו היה במקרקעי דמי אפי' נחת ליה בתורת
גזולות לא נפק מרשותיה דמריה דהו' קרקע דאין גזולת ומשלים
אגרא היכא דקאי לאגרא כמו ספינה דלקמן היכא דלא נחת ליה
בתורת גזולות: **הללוהו ודר**

בבבבב. כולה סוגיא דהכא כלישנא
קמא דאחיו נשך (ב"מ דף סד: וסס)
ל"ע היך הלוה מותר לעשות שום
טובה למלוה אפי' דברים שהיה עושה
לו בלא הלוה ואפילו דברים שאין
רגילות ליעול מהן שכן יהא אסור
דומיא דחזר דלא קיימא לאגרא וכ"ס
דברים שאין רגילות להשאל בתנאי
כגון להשאל סוסו שהיא אסור אפי'
הוא כ"כ אוהבו שגללו הכי היה
משאלו וא"כ יותר מדאי יש לו ליזהר
ללוה שלא יעשה למלוה שום הנאה
וי"ל דדוקא מילי דפרהסיא ואוושא
טובה כגון לזרז חבירו ולתקוף
בעדו אבל להשאל לו כליו או אפי'
סוסו כיון דגללו הכי משאלו מותר
ודיקא נמי דנקט במתני' חבירו ולא
נקט לא ישכיר לו כליו או בהמתו
בפחות ועוד שמא י"ל דכל היכא
דקודם הלוהה היו אוהבים זה את זה
שהיו משאלין חזר זה לזה אפי' לא
זריזין מותר להשאל אף לאחר
הלוה ומתני' דאחיו נשך (סס)
בסמג בני אדם שאין רגילות שהיא
עושה ליה למלוה אותה הנאה בלא
הלוה דומיא דהקדמת שלום שאין
אסור אלא באותו שלא היה רגיל
להקדים לו מקודם לכן ומיהו אפילו
דבר שהיה משאלו בלאו הכי כגון
חזר דלא קיימא לאגרא אס כנס
שלא מדעת חבירו חייב אע"פ שאס
לא הלוה לו לא היה חייב לתת לו
שכן כדמשמע הכא ולפי זה ההיא
דאחיו נשך (סס) איירי דוקא בחזר
דקיימא לאגרא דהתם איירי מדעתו
כדקאמר לא ישכור הימנו בפחות אבל
בלא קיימא לאגרא היה מותר כיון
דברשותו כנס וגם בלא הלוה היה
מניח לו לזרז בהם והאי דקאמר
התם עלה דמילתא דהכא מאי קמ"ל
מניח ומשני מהו דמימא רב הונא
דקיימא לאגרא כ"י קמ"ל לא בעי
למימר קמ"ל דמתניתין איירי אפילו
בדלא קיימא לאגרא דמתניתין דאי
לא מיירי אלא דוקא בדקיימא לאגרא
כיון דמיירי מדעתו אלא ה"פ קמ"ל
דאפי' לא קיימא לאגרא אסור היכא דלא
הו מדעתו ופירוש זה דמוק דהפסד
משמע דאמתניתין קאי וקמ"ל דמתני'
איירי אפי' בדלא קיימא לאגרא
אע"ג דאיירי שזכרנו מדעתו:

המלוה את חבירו ע"ה הטבע. פ"ה הלוה לחבירו שום פרקמטיא על המטבע שקצץ לו במעות נותן לו מעות שיואלץ בשעת פירעון
דכא קבל עליו לתת מטבע ודוקא הלוה פרקמטיא אבל הלוה מעות מה שהלוה משלם לו עכ"ל הקוטרס ולפירוש
נראה דאם הלוה מעות נמי וקצץ לו שישלם לו מעות דמשלם מטבע היואלץ באותה שעה דמעות שנפסלו לאו מטבע נינהו ולא נקט בקוטרס
פרקמטיא אלא משום דכשלוה אדם מעותיו אין רגילות להחזיר דבר אצל כשמוכר פרקמטיא אפי' אחר סתם כך וכך מעות תמן לר"ך
לשם לו מטבע היואלץ וקשה לפירוש דה"ל למימר המוכר לחבירו על המטבע או ה"ל למינקט הקוף ועוד כיון דמעות פרקמטיא וקוף
עליו במלוה אין סבירא כלל לחלק בין הלוה מעות לפרקמטיא שמכר במעות ונראה לפרש דאין חילוק בין מכר לו פרקמטיא בין
הלוה מעות ומיירי כשהתנה עמו ע"מ שישלם לו מעות וכיון שפירש לו כך סתמא דמילתא לכך פירש שאס יפסל יתן לו מטבע
היואלץ דאיתו שנפסל אין שום מטבע ושמואל סבר דכיון שיואלץ במשן שם מטבע עליו ועוד אור"י דיי"ל כגון שהלוה סאה חטין ואמר
לו או מחזור לי סאה או כך וכך מעות ואילו במעות לחודיהו קצץ היה משלם לו מטבע שנפסל אבל הכא שלא זקף עליו במלוה
גמורה שיכול לפרוע לו חטין אס ירצה נותן לו מטבע היואלץ באותה שעה ולכל הפירושים אס הלוה מעות סתם מעות שהלוה לו
יפירע

פסור. משלם לנעליו שכרו: **שלא בשעת מלאכה**. בשעה [שאלו
רגיל] לעשות מלאכה או שאין עכשיו לנעליו מלאכה לעשות דזה
נהנה וזה אין חסר הוא ופטור: **כדשאל ליה כו' סדר במזל**
פניו. ומוקמינא לה בפ"ב (דף כא.)

ביתא מיסבא יסיב. זה הדר בתוכה
ההנהו לבית זה שהוה מיושב בדיוורין:
יסיב. אין חרצ לפי שהדר בתוכה
טס ומשפין סדקיה תמיד: **ושאיה**
יוכס שטר. שד הוא ושמו שאיה
מכתת שטרים וכו' ולי בית שאין אדם
דר בתוכה: **דלא נספרי**. שלא
ילמד דרכי הנטלה: **פספס**. אס
נשכרה או נתקללה ודמי פתחה
יתירין על שכרה נוטל דמי פתחה:
עכיד לאגרא. מסתמא כי נחית לה
אדעתא דאגרא נחית הלכך לאו
במורת גזול דיינין ליה ונזמן שכרה
על כרתו אס רבין הן על דמי פתחה:
סא דלא עכידא לאגרא. לא היכי
ליה אלא פתחה: **נפס לם אדעסא**
דאגרא. רצה שכרה נוטל ואס
פתחה יתר על שכרה נוטל דמי
פתחה דהא ע"כ שקלה וגול הוא:
נפס לם אדעסא דגולנוסא. אפי'
שכרה גדול מפתחה לא היכי אלא
פתחה דכל הגזולין משלמין כשעת
הגזול: **פסלנו מלכות**. המלך כזה
שלא יאל לא במדינה זו ולא במדינה
אחרת: **היינו נסדק**. דכיון דלא
ונקטק לגמרי היק גמור הוא ומשלים
כשעת הגזול: **אלא סיכי דמי**
נפסל. דקמני מתניתין הרי שך לפניך:
כגון שפסלנו מדינה זו. בני מדינה
פסלנוהו מעצמן: **ויואל במדינה אחרת**.
שיכול לומר לו כך להוציאו שם:
תרומה לא מינכר סויקס. לא נשמנה
מראיתא משאר מטיס: **כדא מינכר**
סויקס. שאין לורה זו דומה לזורה
של כל היואלץ עכשיו וכשגולה הימנו
היו כל לורות המדינות שוות לה:
המלוה אס פניו. שום פרקמטיא:
על המטבע. שקצץ לו מעות:
נותן

ואיבעית אימא הא והא דעבידא לאגרא ליה דנחית ליה אדעתא דאגרא והא
דנחית ליה אדעתא דגולנוסא: גול מטבע ונסדק [וכו'] אמר רב הונא
נסדק נסדק ממש נפסל פסלתו מלכות ורב יהודה אמר פסלתו מלכות
נמי היינו נסדק אלא ה"ד נפסל פסלתו מדינה זו ויוצאה במדינה אחרת
א"ל רב חסדא לרב הונא לדידך דאמרת נפסל פסלתו מלכות הרי פירות
והרקיבו יין והחמיץ רבי פסלתו מלכות דמי וקתני משלם כשעת הגזילה
א"ל התם נשתנה טעמו וריחו הכא לא נשתנה א"ל רבא לרב יהודה לדידך
דאמרת פסלתו מלכות נמי היינו נסדק הרי תרומה ונשמאת דכי פסלתו מלכות
דמי וקתני אומר לו הרי שלך לפניך א"ל התם לא מינכר היויקה הכא מינכר
היויקה איתמר המלוה את חבירו על המטבע ונפסלה המטבע רב אמר

המלוה את חבירו ע"ה הטבע. פ"ה הלוה לחבירו שום פרקמטיא על המטבע שקצץ לו במעות נותן לו מעות שיואלץ בשעת פירעון
דכא קבל עליו לתת מטבע ודוקא הלוה פרקמטיא אבל הלוה מעות מה שהלוה משלם לו עכ"ל הקוטרס ולפירוש
נראה דאם הלוה מעות נמי וקצץ לו שישלם לו מעות דמשלם מטבע היואלץ באותה שעה דמעות שנפסלו לאו מטבע נינהו ולא נקט בקוטרס
פרקמטיא אלא משום דכשלוה אדם מעותיו אין רגילות להחזיר דבר אצל כשמוכר פרקמטיא אפי' אחר סתם כך וכך מעות תמן לר"ך
לשם לו מטבע היואלץ וקשה לפירוש דה"ל למימר המוכר לחבירו על המטבע או ה"ל למינקט הקוף ועוד כיון דמעות פרקמטיא וקוף
עליו במלוה אין סבירא כלל לחלק בין הלוה מעות לפרקמטיא שמכר במעות ונראה לפרש דאין חילוק בין מכר לו פרקמטיא בין
הלוה מעות ומיירי כשהתנה עמו ע"מ שישלם לו מעות וכיון שפירש לו כך סתמא דמילתא לכך פירש שאס יפסל יתן לו מטבע
היואלץ דאיתו שנפסל אין שום מטבע ושמואל סבר דכיון שיואלץ במשן שם מטבע עליו ועוד אור"י דיי"ל כגון שהלוה סאה חטין ואמר
לו או מחזור לי סאה או כך וכך מעות ואילו במעות לחודיהו קצץ היה משלם לו מטבע שנפסל אבל הכא שלא זקף עליו במלוה
גמורה שיכול לפרוע לו חטין אס ירצה נותן לו מטבע היואלץ באותה שעה ולכל הפירושים אס הלוה מעות סתם מעות שהלוה לו
יפירע

(א) [ב"מ סד: (ב) לנחל כא.
(ג) [פ"ה] כ"מ סד: (ד) כ"מ
סס [וע"פ כרש"י ותוס'].
(ה) [ג"ל דכא, (ס) [ג"ל דכא
דכא משמט רב יהודה טעל
רצה ממוכר קדושין עכ'].
(ו) [ש"ל (ז) [ספיק כ"ל]].

תורה אור השלם

1. נשאר כעיר שפחה
ושאיה יקח שטר:
ישעיהו כ"ב יב

מוסף רש"י

ביתא מיסבא. בית שהוה
מיושב בדיוורין בני אדם,
יחבי. שונו קיים, לפי
שדרין בחזו רחוק מה
שהוה לר"ך ומתקין אותו
(וע"פ כ"ה). ושאיה יקח
שטר. שד ששמו שאיה
מכתת שטר בית שאין
בני אדם דרין בו, והלכך
זה ששמו בו הנהו,
לשקל אחרתא בית שהוה
שאי יחבי מלך אדם
יוכת שטר, מוקין מכתתין
איתו (וט"ס). חקיקה עבדי
דאינשי דמסביב בהו
ודווי. מחזיק בעבדיה של
בעלי חיות שלו וסוס
לעשות מלאכתו (ב"מ סד:).
עבדא גמור. בריסיה
לא שווי. לחם מאלני.
והיינו וזו בית מלאכתו
(וט"ס). דארו עבדיה.
כך שמו, דמרקיד כי
כובי. לנח היה ומרקד
במיתות לשמות יין (וט"ס).
דלא ליסתר עבדיה.
שלא ירגיל להיות בעל
הפעל. הדין משמש
בדך המפעלים במית
ש"ן ופמ"ך. ואשר יתפסל
שר האמר השטר, שהי"ו
ממלאת להפסד אלויות
השורם, ואשר יאמר
במית סף הסופק,
במית שם השותפות,
וכן בשלש גמול משמר
מסמכת אשהי אשפיק
(ב"מ סה.).

(א) פ"ק דמוספתא דמעשר
ש"ס (ב) ע"ן דמפרשי ש"ס
מה שכתבו בדבר זה
(ג) וי"ט דמוספתא ע"ן נב:
ד"ה דינרי ונכסיהו ג' ד"ה
דינרין

הנהגות הב"ח

(א) גמ' ממני ליה (דממני)
לה ע"י הדחק תל"מ וי"ט
רש"י לא גרים ליה:
(ב) שם המקוץ שיהיו
כל המעות: (א) רש"י ד"ה
למאי ובי' לאמטוינהו
להתם ה"ד:

נוטן לו מטבע היואל. בשעת פרעון דהא קיבל עליו לתת לו מטבע והאי לאו מטבע הוא. ודוקא הלוואה פרמטויאל אבל הלוואה מעות את שהלוואה משלם לו: על מעות שאין יואלות. כלל בירושלים דלאו כסף זורה קרינא ביה: כוזביות. מטבע של בן כוזבא

ירושלמיות הוא וה"ג כוזביות ירושלמיות או של מלכס הראשונים וכוזביות ירושלמיות לא נפקי כלל. ל"א כוזביות של כזיב וה"ג כוזביות או ירושלמיות או של מלכס הראשונים: הא של אחרונים. דנפקי במדינה אחרת ודומיא דראשונים הוא כזק דאין יואלות כאן במקומו של צבל הבית שנפסלו בכאן: מחללין. ואף על גב דלית ליה אורחא להתם במקום שיואלין שהרי בירושלים נרץ לילך ולהוילין. וקשיא לרב נחמן אליבא דשמואל דלמא אכל לית ליה אורחא למישן לא: אלא כי אמר. רב נחמן אליבא דשמואל דכי לית ליה אורחא למישן לא: כשחללין מקפידות. בתמיה אי הכי כי אית ליה אורחא למישן היכי מני ממני ליה הא כי צדקי ליה בני מדינה זו ומשכחי ליה אותן מעות מפסדין ליה: ומשני דלא בחשי. שאין מקפידין כל כך שיהיו צדקין ומחפשיין על דבר זה ואי אשכחי קפדי הלכך אית ליה אורחא שנצרך לילך שם יקבלו ויואלין לשם נסחורה ואי לאו הוואל ואין יכול להראותם בכאן כשהקדיש לגבי מישן הנאים כאן אם רוצה לא יקבלם: אין מחללין על מעות של כאן וכן צבכל. אין מחללין מעשר שני על מעות של כאן בירושלים והמעות והבעלים צבכל הוואל ואין יואלות מיד במקום שכן שם דבעינן מני צדק וליכא ולא על של צבכל וכן בכאן בירושלים. והפירות לא שני לן כל היכא דאיתנהו יכול לחללן וכן חוץ לירושלים. קמי מיהא אין מחללין על המעות של כאן וכן צבכל אלא אע"ג דאית ליה אורחא למישן כגון הכא דסופו לעלות כאן ולהוילין ואפ"ה לא קרי ליה מעות היואלות: מקפידות זו על זו. יתר מדאי דבחישי

יפרע לו אפי' שנפסל ואם תאמר ומ"ס מגולן דמניא גול מטבע ונפסל אומר לו הרי שך לפיך משמע משום דישנו בעין אבל ליתנהו בעין משלם כשעת הגזילה והכא נצי הלוואה אפי' איתנהו בעין כי ליתנהו דמי דמלוה להוואה

הלוואה לגזילה דמטבע שנפסל חשיב כהולך וכמעיקרא שוין ד' ולבסוף שוין וזאב גבי גולן אמרינן דכי ליתנהו בעין דמשלם דמעיקרא אבל גבי הלוואה היכא דהולך משלם כי וזאב דהשתא כדאמרין באזיזה נשך (נ"מ דף עה). מלוה אדם כור חטין החלו נותן חטין הוקירו נותן דמיהן ומטבע שנפסל והאי הוה כהולך וגראה דרב ושמואל סברי כרב הווא דלעיל דלרב יהודה דחשיב מטבע שנפסל כנסקד גבי הלוואה לא מני פטר נפשיה במטבע שנפסל אבל לרב הווא דלא חשיב ליה כנסקד מני פטר ליה נפשיה כנסקד אע"פ דרב הווא מדמה מטבע שנפסל לתרומה ונעמא ומחן שעבר עליו הפסד והא פשיטא דאין ליה יכול לשלם תרומה טמאה תחת תרומה טהורה ומחן אסור בתשלומין היתר לא דמי לגמרי דמטבע שנפסל דמי להולך והנהו לא דמו להולך ומכל שכן כשהוא בעין יכול לומר הרי שך לפניך וכשאינו בעין אפי' כהולך משלם דמעיקרא:

ט"א הבי ש' בב' והן בבב' ט"א חיי. קלמ' משמע דלא פריך אלא לרב נחמן דאזקי מילתא דשמואל דוקא דלית ליה אורחא למישן מדפריך א"ה של צבכל כי משמע דאי לאו דאוקמא כשחללין מקפידות לא הוה קשה ולא מידי וקשה לר"י דכלל רב נחמן נרץ ע"כ לאוקמי ברייתא בתרייתא כשחללין מקפידות דלא חיקשי מיהא לשמואל דחשיב ליה מטבע אפילו לית ליה אורחא למישן אי ליכא לדבר נחמן והכא קמי דאין מחללין על מעות של כאן וכן צבכל ואע"ג דאית ליה אורחא לירושלים ותקשי נמי עלה דברייתא בתרייתא מההיא דלעיל דשל מלכס אחרונים מחללין אע"ג דאין יואלות שם במקום

שעומד לפי שיואלת במקום אחר והכא קמי דעל מעות של כאן וכן צבכל אין מחללין אע"ג דיואלות בירושלים אלא התם איירי כשאין מלכיות מקפידות אם נראות מטבע של מלך האחד במדינתו של זה הלכך [באיש] בני מלכיות אחרת כאן ומוכרין בהמטע במטבע שלהם ויכול הוא להוואלם בירושלים לבני שאר מדינות האלות לכאן והכא איירי במקפידות וגראה לר"י דודאי אי לאו מילתיה דרב נחמן הוה א"ש הכל ולא הוה נרץ לאוקמא ברייתא בתרייתא כשהמלכיות מקפידות דלא קשה מיהא לשמואל ולא להאיא ברייתא דלעיל דיש לחלק בין מעות של כאן וכן צבכל להנהו דלעיל דאיירי במטבע שנפסל במקום אחד ויואל במקום אחר דהתם ודאי

חשיב מטבע דקודם שנפסלה היה שם חשבו מטבע ועדיין מטבע אחר אבל של כאן וכן צבכל לא היה עליו שם מטבע צבכל מעולם ולכן אין מחללין אע"ג דאית ליה אורחא להוואלם אכל לרב נחמן דאזקי מילתא דשמואל דוקא דלית ליה אורחא למישן לא חשיב מטבע מעטם שהיה כבר מטבע באותו מקום ועדיין יכול להוואלם במישן ולא תלי אלא בלית ליה אורחא להתם א"כ כי יש לו מטבע שהיה כבר במקום זה כמו מטבע של מקום אחר שלא בא מעולם כאן א"כ של כאן וכן צבכל נמי לישיה ליה מטבע דהא אית ליה אורחא לירושלים:

ד"ובין בהו בהמביר יירושלים. ואם תאמר והתניא בפרק האיש מקדש (קדושין דף נה:) אין לוקחין צבחה במעות מעשר שני ויש לומר דפלוגמא היא בפרק לולב הגזול (סוה דף מ:) דמניא אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללין על צבחה חיה דברי ר"מ ותנאים אומרים על שחטין מחללין על חיון אין מחללין ולר"מ אפי' לכתחילה שרי כדמוכח בתוספתא דהתם דקמי דהדיא מחללין והא דקמי בסוכה מתחללין משום רבנן דאפי' דיעבד אין מחללין ועוד י"ל דנשמעתין כיון דאי אפשר בעינן אחר שאין יכול להעלות המעות בירושלים שרי לנחמן בזה צבחה לכלי עולמא ונעמא דאין לוקחין צבחה ממעות מעשר שני פירש בקדושין (דף נה:) משום כחשא ואין העטם בשביל כן אלא כדמפרש בסוכה (דף מ:) דלמא התם מחלוקת בזכרים אבל נקבות דברי הכל בשחטין מתחללין ועל חיון אין מחללין שמה יגדל מהם עדרים וזכרים פלגי אי גורין זכרים אטו נקבות אי לא וכן מפרש בירושלמי דמסכת מעשר שני דעמא דאסור לקנות זכרים גזירה אטו נקבות: ש"הו ב' המעות יוצאות בירושלים. טעמא מפרש במסכת שקלים (דף ה) דחקו משום שקלים שהיו מביאין לירושלים מכל המקומות:

במטבע ש' אברהם אבינו וכן וקיינה מצד אחד. צבחה שרי דריש ואגלה שמך שאלה לו מוניטין" צבולס ומהו מוניטין" וכן וקיינה מכאן בחור ובחורה מכאן דאסור לעשות צורת אדם אלא כך היה כתוב מצד אחד וכן וקיינה ומצד אחד ובחורה גבי דוד ושלמה בירושלים עיר הקודש שכן היה כתוב במטבע:

ע

ע

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צח.

עין משפט
נר מצוה

(א) ומש"ס פ"א מ"ב,
(ב) וירושלמי (פ"ב) פ"א
(ג) ה"א דמש"ס, (ד) לעיל נ"א,
קדושין כ"ד, (ה) לעיל פ"א,
(ו) קדושין ט"ז, (ז) גיטין
נ"ג, לעיל ט"ז, (ח) לעיל נ"ג,
(ט) ג"א ועל כרחק,
(י) ג"א (פ"ה פ"ה
מ"ד), (י"א) ה"א (פ"ה),
(י"ב) ד"ה דב"ה.

תורה אור השלם

1. ונתתה בכסף וצרת
הכסף בידך ודלתת אל
המקום אשר יבחר יי'
אלהיך בו:
דברים י"ד כ"ה

הגהות הב"ח

(א) גמרא נפלה ליה
באורניה:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] תוס' ד"ה עד י' וכו'
עד שער בתמניא יחיד ליה
תמניא, עין כ"ס של שלמה
במקדוק פ"י טו ונשיא
מהר"א ששון ר"ס קנ"ג
במאור דבניהם:

לענין רש"י

אשכנזי"ר, לטעמ' ש"י
שפשוף, מרטי"ל, פטיש,
לימ"א, סצירה,
אשכנזי"ר [אשכנזי"ר],
לחרק [חרק].

מחמת תרעא שכלו גשמים וממלאו רוב תבואות בעולם והחלו הפירות: **לענין נכסא** א"ס כל להחיק ולעשות מהן גרוטאות יש יותר מן הראשונים והיו רבית: **עבדו עובדא** בלשון שהלכו את חבירו על המטבע והסופו עליו והלכו אלל אנדרימוס קומר ישמעאל והיה לו מן הראשונה ומן השניה וממלאו ב"ח של מטבע שניה י"ן מן הראשונה וממלאו לו שמונה: **אמר רבה** גרסין כולו: **פזורק מטבע של חבירו ב"ס** אע"ג שאין יכול ליעלו: **פזור** כדמפרש ואזיל ללא שקליה בידיה אלל דלדייה שהיתה ביד בעלים והכהו זה תחת ידו וינתנו ל"ס הואיל ולגלוס הן וקא חזו ליה אמר ליה הא מנח קמך ואינה אבדה ואי משום דעמי למיתב חזא לבד אמורא לא למישט ולמשקליה גרמא הוא שגורס להפסידו אותו שבר וגרמא בנזקין פטור: **אלל עבדו** נצטת המה דהוה ליה מעשה בידים אבד ואין וזה גורס אלל ממש דהא ממש הממו: **היה לו מעט בקיסטרא** מקום והוא רחוק מאלו ויש בו סכנת דרכים ואין שירות מליות ש"ס: **אין מחללין** אלמא אבד חשיב ליה כ"ס הגדול: **השף** אשכנזי"ר בלע"ז שפחת את הנורה: **קורנסא** מרטי"ל בלע"ז: **וערשיה** עשין כאן חלקה, לשון ערשיה: **כשופינה** לימ"א בלע"ז של נפחים: **חבורי חסריה** וממש הוא ולא גרמא, טעמא דרבה כולו משום גרמא בנזקין הוא ופטור: **על אונן ותרש** אלמא אפס וכל גב דלא חסריה כיון דעשה מעשה בגופו לאו גרמא קחשיב ליה אלל ממש, והכא נמי כיון דמחיה בקורנסיה ופחמיה (ט) ועל ככה חסרו דמים מעשה הוא: **רבה לטעמיה** הלך גבי עבד נמי חסרון הוא (ט) ויכנגד אונן פטור משום דכחי לא היו ליה למיחש והאי דלא גרמא הוא: **הנזרס** אשכנזי"ר בלע"ז פוגס: **נמי חטא** שקל כנגדן משקולות, ופרה וכל מעשה נפסלים במללכה: **מנא דאמר ליה גיירא קלאי** מינך מתקף לה רמי בר חמא היכי דמי

עד י' בתמניא פ"י בקונטרס וניתן לו שמונה ולפירושו חשיב ממעלה למטה כלומר י"ז או י"א בתמניא עד י' בתמניא א' יחיד ליה תמניא אלל הא תשעה מן הראשונים בתמניא בשנים יחיד ליה ט' מן השנים תחת ט' של ראשונים או י' צ"י ור"ת פ"י עד י' בתמניא ויחיד ליה י' ולפירושו הוה מלמטה למעלה: **עבורין וצדוקין** לאו דוקא אלל אפי' עכורין אי מצי בר אמורא למשקליהו הוה כלולין ואפי' כלולין אי לא מצי למשקליהו חייב והא דנקט כלולין ועכורין משום דסמך כלולין מצי שקיל להו בר אמורא וסמך עכורין לא מצי שקיל בר אמורא: **וה"ל דאדייה אדרי** משמע הכא דלא חשיב הגבהה כי דאדייה אדרי כלל נטילה בידו אע"פ שעומד בארץ למעלה מג' קודם שיפול לגמרי וכן דמקדוק (גיטין דף נ"ט) גבי עמי המקדוק בלשון הוה וקשה דכפ"ק ד"מ (דף ע' וס"ט) אמר גבי טלית שראשו אחד על העמוד וראשו אחד מונח ע"ג קרקע שאם הגביה אחד ראשו המונח ע"ג קרקע ונתק ראש ש"ג העמוד להניחו אללו שהוא קונה הגבהה ואלו משיכה קאמר התם אמאי נקט ראשו אחד ע"ג העמוד אלמא חשיב הגבהה הואיל ומציאו על הארץ למעלה מג' וי"ל דהתם חשיב הגבהה טפי לפי שראשו אחד אחוז בידו ח"כ התם מיירי כגון שידו כ"כ גבוהה כשינתקו לא יפול ראשו לארץ אלל יהא מונגה ג' מעל הארץ וא"ת דכסוף שילוח הקן (חולין דף קמ"א) משמע דכי טריף אקן ומתגבה יונים דחשיב הגבהה לקנות אע"פ שאין מופסס בידו וי"ל דדוקא הכא ובהקדוקין לא חשיב הגבהה דאכיה מרמי לגביעותא דלא תפסס וגם אין מגביה אלל משפיל אלל יונים דמתגבהי חשיב הגבהה אלל א"ס היו נופלין למטה ע"י טריפת הקן לא היה קונה כיון שאין תפוס בידו כלל ולפי' זה הו"מ לפלוגי הכא בלדייה אדרי בין דרך ירידה לדרך עלייה אלל דניחא ליה לפלוגי בדרך ירידה גופיה בין אדייה אדרי בין

ג' א מ"י פ"ד מהלכות
מלוה הלכה יא פמג
לארץ קנן טושי"פ י"ד
סמך קנא:
ג' ב מ"י פ"ו מהלכות
חובל ומזיק הלכה יא
סמך עשין ע' טושי"פ ח"מ
סמך שפי טיף א וספיף
ג בניהם:
ג' ב מ"י פ"ד מהלכות
מערש שני הלכה יא
סמך עשין קל טושי"פ י"ד
פ"י שלל טיף קל:
ג' ד מ"י פ"ו מהלכות
חובל ומזיק הלכה יא
סמך עשין קע טושי"פ ח"מ
סמך שפי טיף א ועיין
שם בסוף ג בניהם:
ג' ה מ"י פ"ה הלכה ט
ג' ו מ"י פ"ה הלכה ט
סמך שפי טיף ש"ע
שם בסוף ג ור"ל אלל
וכסוף פ"ד דף יג:

מוסף רש"י

השף מטבע, שף נדמו
ולא יחל הנראה (נ"ט)
הרבים ב"ב כ"ב, כנגד
עינו, הסה כחול כנגד
עינו של זה (דע"ל צ"א)
הכה כחול ונעטמו
בקול וזהו רואה או מתרש
(דקדוקין כ"ד), העושה
מלאכה במי חטאת,
שקל כנגדן משקלות וכן
נפסלין במללכה (דע"ל י"ז)
מי חטאת דפרה אדומה
וכן פרה עולה נפסלין
במללכה, דכתיב אשר לא
עלה עליה עול, וזמי חטאת
כתיב למשמרת למי נדה,
ומאי בספר מה מ"ל
שיטתו לא י' שמה מללכה
פוסלת אלל ברה, וממין
אף כמים פ"ל למשמרת
למי נדה, כלומר שיהיו
משמרות לבן ולא לבשר
אחר (גיטין כ"ג), פטור
מרמי ארס, אלל (ס"ט)
דחוק שחיו ניכר לא
שמים היקן (דע"ל י"ז),
והייב בדיני שמים,
פרענות לשלם לרשעים
שנפסין להפסיד את ישראל
(גיטין כ"ג).

שקליה בידה אי נמי אין חילוק בין דרך ירידה לדרך עליה לא קני הכא בלדייה אדרי לפי שאין דרך הגבהה בזה הענין אלל ביונים שהן בעלי חיים דרך הגבהה כק כמו קורא לה והיא בזה או הכיפה במקל ורלמה לפניו דחשיב משיכה אף על פי שהלכה מאליה ומיהו א"ס היו היונים יורדים ע"י טריפת הקן לא חשיב הגבהה אלל עלייתם דוקא: **השף מטבע של חבירו פטור** נראה דרבה סבר פסולתו מלכות לא הוה כנסדק דאי הוה כנסדק א"ס כן כ"ש דשף מטבע הוה כנסדק והרי חסריה טווא ואמאי פטור: **במריב רבא** הכו ע"י עינו ונכסא ע"י אונן והרשע עבד יוצא בהן ואמאי ואל לא חסריה דאין בו פגם וחסרון אלל כיון שקלקלו חייב אע"פ שאין בו שום פגם ומסרון והואיל וכן הוא ה"ל ליחייב ומשני רבה לטעמיה כ' וס' שם חסרון טיפחא דמא דנפלה באזניה וכיון דיש חסרון כלול חייב על כל הקלקול כמו בשפייה דחייב בכל הקלקול דליחייביה על מה שחסריה לא היה לר"ך רבה להשמיעו דחייב וא"ת ואמאי עבד יוצא בהן למירות הא בעינן מומין שנגלי דומיא דשן ועין ובמדרשו היכי הוה בגלי וי"ל נהי שאין ניכר בו כלום כשהוא י"ן או עומד במקום אחד וסמך מ"מ כיון דלפי מנהגו שמתנהג והולך ניכר שהוא חרש חשיב מום שנגלי ועי"ל דאין לר"ך שיהא קלקול בגלי אלל שהאבר שיש בו קלקול יהא בגלי: **הצורם** און פרתו ש' חבירו פטור, והא דתנן לעיל (דף י"ז) גול בזהמה ומתעבדה זה עבירה או שנפסלה מעל גבי המוצא אומר לו הרי שלך לפניה ונפסלה היינו שנפל זה מום דאי נרבעה היינו שנעבדה זה עבירה ומשמע דוקא שנפסלה מאליה אלל הטיל זה מום בידים חייב וי"ל דממניי איירי בזהמה קדושה דודאי לגבי מוצא קיימא: **הא קמ"ל דאפי' מלאכה דלא מינכר היזיקה** תימה דכפרק הנזקין (גיטין דף נ"ג וס"ט) פריך מהכא למ"ד היזק שאין ניכר שמים היזק דעושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת פטור ואי שמים היזק אמאי פטור ומאי קושא הא אפי' בלזרס און דמינכר פטור משום דקסם שזורים לאו לגבי מוצא קיימי ואי"ל דהתם פריך מפרת חטאת דפרה אדומה דדמיה יקרים פשיטא דלגבי מוצא קיימא והכא בשמעתין פריך לרבה ממי חטאת דקסם מים לאו למי חטאת קיימי קדושין דוקא פסלה בהן מלאכה כדתן במסכת פרה (פ"ד מ"ד) ומיס המלאכה פוסלת בהן עד שיטילו את אפר לתוכן ומניח נמי כספרי יכול אף משיקדשו בכלי חלמוד לומר לא נדה וכבר ה"ס מי נדה דע"כ בגיטין (דף נ"ג וס"ט) ממי חטאת נמי פריך דממניי התם מי חטאת ששקל בהן משקולות וי"ל דכיון דנקט מלאכה לרבותא כדקאמר הכא דאפי' מלאכה דלא מינכר היזיקה חייב בדיני שמים א"כ דייק שפיר התם דהיזק שאין ניכר לא שמים היזק דאי שמים היזק אין כאן שום רבותא במאי דנקט מלאכה כיון דכלל מקום חשיב שאינו ניכר וטור ועוד יש לומר דרבה סבר דהיזק שאין ניכר לא שמים היזק אלל למ"ד שמים היזק כ"ש דממניי בלזרס דמינכר טפי ורבה דפריך בשמעתין לרבה סבר בלזרס הוה מינכר היזיקה וחייב אפי' למ"ד היזק שאין ניכר לא שמים היזק כדאמר מלאכה דלא מינכר היזיקו אלל לזרס דמינכר היזיקו הכי נמי דממניי וא"ת והיאך יכול אדם לפסול פרתו של חבירו והא בעינן עובד דומיא דעבד דניחא ליה ויש לומר הני מילי בנעשית המלאכה ממילא אלל בעושה המלאכה בידים לא בש"א אלל שיהא ניחא ליה לעושה וכן בהכשר דבעינן יותן דומיא דכי יתן:

נבא א"י פ"ו מהל' חול
ומתק הלהט פ' סמג
עשין ע' טושי' ח"מ
שפ' סמג פ' 3:
ס ב' מ"י פ"ו מהל' חול
גולה הלהט ד' סמג
עשין ע' טושי' ח"מ סמג
שפ' סמג פ' 3:
סא ב' מ"י פ"ו מהל' חול
ומתק הלהט פ' סמג
עשין ע' טושי' ח"מ סמג
שפ' סמג פ' 3: (ר' אלפס
לאן ובסוף מ"י ע"ג יג):
סב ד' מ"י פ"ו מהל' חול
גולה הלהט ד' סמג
עשין ע' טושי' ח"מ פ' 3:
סג ח"מ פ"ו מהל'
סכירות הלהט פ' סמג
עשין פ"ו טושי' ח"מ
סמג פ' סמג פ' 3:
סד ו' פ"ו מהל' חול
ומתק ה' יא
עשין ע' טושי' ח"מ
סמג פ"ו טושי' ח"מ
סמג פ' סמג פ' 3:
סה ז' מ"י פ"ו מהל' חול
סכירות הלהט ד' סמג
עשין ע' טושי' ח"מ
סמג פ' סמג פ' 3:

מִן מוֹסֵף רַעֲשׁ"י

מאן דדרימ' המתיח לחי
הגורס הפסד שחלו
(תוכחות 19), דמי ששרא
מעליא, כל הוזב שזכוהו
והוא, דלאן דאין
פולגיהו ב"ק ק' דאין
מכיר עלי דלא גרמי
דמתיא (לקמן ק') תנא
האימא כל דלא גרמי
ק' קדש וזבחי חליתיהו
גבי בלואם, וקילי כותיה
רובי' ובפריה דפרס
(לרב) אשי. שנה איהו
למי רב אבי וסבני
הקיסרי בלואם ואבי
דגרמי (שם), בלואם
שכרא לצימא, בלואם
למי גמור כל הפסד
קדקו בו כלאי הקדק
הטקס קדק לזר בו מות
הקדק יורה חלק (שם)
אבי עד שיהא גמור
ירט מכור מבור, ואפלי
לכנן דלא דרשי כנעניו
דכר כחא, והעדה
לכר כחא דומיין קולא
מזר: אבו לרדא וישי
(שם), הקדשו שחשד
ופקא מניה דל מוקדש
מזר: מעט (ועי' דהה)
מחזור, ואפלי דקלי
ליה כי דלא אבו שומר
מקדש דכא שטחיהו כר
פגולות אבו (שם), אבו
מוקדש, דלאו בראיהו
דמיה קל אלקדוהו
אף שמוגבד דמי
כר מחזור, ולמי ליה
כורא לאמנן ל, מורא
שלימית ל (תוכחות 19)
אין אומיין באיסורי
הבאה ויהי שרף לפיין.
ופקא מניה לזר מתן
ועבר עלי הפסד והעביר
למי מחזור (שם, דהה)
ראם כן, לרענן קל
אומיין, נעלו בחמץ
בכפתא, ולימור דשיי, ואין
קילי לזר תוכרע דמי
כר לפיין, תנא גול מתן

ועבר עליו הפסח והחזירו, וס
אמרינן באיסורי הנאה הרי ש
דנקט אי אהדרתיה גיהלי, ללא
שחיטתא ליה, אלא אדלוא אהדר

נכתוב ליה שטרא. לא שייך הכא מפיהם ולא מפי כנסים ולא
 צהיהו דתמן צנט פשוט (ב"ב דף קסח.) מי שנמחק
 שטר חובו עדשים התמומים על השטר נעשה כמי שנמחק עדותו
 צ"ד והו כאלו אמרי הני עדים ראינום שנחקרו עדותו צ"ד
 ובפ"ב דכתובות (דף כ"ט) הארכמיט:
פרושי קמפרש כיצד ב"ו. תימה
 דלא כפרין א"י הכי חייבין
 תרי זימני למיל' כדפרין צפרק קמא
 דסנהדרין (דף ג. וס"ט) א"י הכי שלשה
 שלשה למה לי ובכמה מקומות דיין
 ובכמה מקומות לא דייק:

אִי דַאִיכּא סְהַרִי דִידְעִי מַאי הוּא בִשְׁמַרְא
לִיכְתְּבוּ לִיה שְׁמַרְא מַעְלִיא וְאִי דְלִיכּא סְהַרִי
אֲנִן מִנָּא יְדִיעִין אִמֵּר רַבּא ^אתְּהָא כְּמֵאמִינוּ
אִמֵּר רַב דִּימִי בִר חֲנִינָא הָא דִרְבָּה מַחְלֻקַּת
ר"ש וְרַבְּנָן הִיא לר"ש דַּאמֵּר ^בדְּבֵר הַגּוֹרֵם
לְמִמּוֹן כְּמִמּוֹן דְּמִי מַחֲיִיב לְרַבְּנָן דַּאמְרִי דְּבֵר
לֹא מַחֲיִיב מִתְקִיף לֵה רַב הוּנָא בְּרִיה דְּרַב
שְׁמַעוֹן דְּבֵר הַגּוֹרֵם לְמִמּוֹן כְּמִמּוֹן דְּמִי בְּדֵבֵר
הָא גֹזַל חֲמִץ לִפְנֵי הַפֶּסַח וְכֹא אַחֵר וְשִׁרְפּוֹ
לְבַעֲרוֹ לְאַחֵר הַפֶּסַח מַחְלֻקַּת ר' שְׁמַעוֹן וְרַבְּנָן
לְמִמּוֹן כְּמִמּוֹן דְּמִי יְחִיִּיב לְרַבְּנָן דַּאמְרִי דְּבֵר
שׁוֹר בְּדֵבֵר שְׁאִין עִיקְרוֹ מִמּוֹן מִי אִמְרִין ^אאִמֵּר
מִגְּבִי בִיה דְּמִי שְׁמַרְא מַעְלִיא וּמֵאֵן דְּלֹא דִין
בְּעֵלְמָא הוּא עוֹבְדָא וּכְפִיָּה רִפְּסָא לְרַב אִשִּׁי
חֲמִץ וְעֵבֶר עָלֵיו הַפֶּסַח אוֹמֵר לוֹ הִרִי שְׁלֶךְ
רִי הִנָּה הִרִי שְׁלֶךְ לִפְנֵיךְ אִמֵּר רַב חֲסֵדָא
יֵשִׁית עַד שְׁלֹא נִגְמַר דִּינוּ מְכֹרוּ מְכֹרוּ הַקְדִּישׁוּ
וְרוּ שׁוּמֵר לְבַעֲלֵיו מוֹחֹזֵר מִשְׁנַגְמַר דִּינוּ מְכֹרוּ
וְשִׁחֲטוּ בְּשׁוֹר אֲסוּר הַחֲזִירוּ שׁוּמֵר לְבַעֲלֵיו מוֹחֹזֵר
מִשְׁנַגְמַר דִּינוּ הַחֲזִירוּ שׁוּמֵר לְבַעֲלֵיו מוֹחֹזֵר
עֹקֵב סָבֵר אוֹמְרִין בְּאִיסוּרֵי הִנָּה הִרִי שְׁלֶךְ
אִיסוּרֵי הִנָּה הִרִי שְׁלֶךְ לִפְנֵיךְ א"ל רַבָּה לֹא
הִנָּה הִרִי שְׁלֶךְ לִפְנֵיךְ דָּאם כֵּן נִפְלְגוּ בְּחִמְצִין
וּמִרְמִין דִּינוּ שֶׁל שׁוֹר שְׁלֹא בִפְנֵיו קָא מִיפְּלִי
רִי שְׁלֹא בִפְנֵיו דַּאמֵּר לִיה אִי אִיִּיתִיהָ נִיחָלִיה
אִי מִסְרַחֲתִיה בִּיד מֵאֵן דְּלֹא מִצִּינָא לֵאשִׁשְׁתְּעוּי
יֵשִׁין דִּינוּ שֶׁל שׁוֹר שְׁלֹא בִפְנֵיו דַּאמֵּר לִיה מַאי
הִי דִינוּ שְׁלֹא בִפְנֵיו אִשְׁכַּחֲתִיה רַב חֲסֵדָא לְרַבָּה
מְטוֹרִי הִנָּה אִמֵּר לִיה אִין חֲנִינָא ^אוְהִשִּׁיב אֵת
גֹּזַל יְחִזִּיר כְּעִין שְׁגֹל מִכָּאֵן אִמְרוּ גֹזַל מִטְּבַע
חֲמִיץ תְּרוּמָה וְנִטְמָאת חֲמִץ וְעֵבֶר עָלֵיו הַפֶּסַח
רִי עַד שְׁלֹא נִגְמַר דִּינוּ אוֹמֵר לוֹ הִרִי שְׁלֶךְ
שְׁלֹא נִגְמַר דִּינוּ אִין מִשְׁנַגְמַר דִּינוּ לֹא רַבְּנָן
מֵר לוֹ הִרִי שְׁלֶךְ לִפְנֵיךְ א"ל ^אאִי מִשְׁכַּחַת לְהוּ
וְהִרְקִיבו אוֹמֵר לוֹ הִרִי שְׁלֶךְ לִפְנֵיךְ וְהִתְנַן
וְיֵלֵה אִמֵּר רַב פֶּפֶא יְכָאֵן שְׁהִרְקִיבו כּוֹלֵן כָּאֵן
לְאוֹמְנִין לְחַקֵּן וּקְלָקְלוּ חִיבִין לְשֹׁלֵם נִתְּן
וּקְלָקְלוּ חִיבִי לְשֹׁלֵם וְהִבְנֵאִי שְׁקִיבֵל עָלֵיו
סָא אוֹ שְׁהוּקִין חִיבִי לְשֹׁלֵם הִיָּה סוֹתֵר מִצַּד זֶה
וְהַתְּחֵל חֲסֵדָא חִיבִי: ^{גמ'} אִמֵּר רַב אִסִּי לֵה שֶׁנּוּ
וּמִגְדֵּל לְנַעֲץ בְּהֵן מִסְמַר וְנַעֲץ בְּהֵן מִסְמַר
וְעִשְׂוֹת שִׁידָה תִּיבָה וּמִגְדֵּל וְעִשָּׂה מֵהֵן שִׁידָה
וְעִמָּא אוֹמֵן קוֹנָה בְּשִׁבְחָא כְּלִי תֵנָן נִתְּן לְאוֹמְנִין
יְדִיבִיב לְהוּ עֲצִים לֹא שִׁידָה תִּיבָה וּמִגְדֵּל הָא
מִכְּלָל דִּרְיִשָּׁא עֲצִים אִמְרִי פְּרוּשִׁי קָא מִפְּרֵשׁ
לְקָלוּ חִיבִין לְשֹׁלֵם כְּגוֹן שְׁנֵתֵן לְחֹרֵשׁ שִׁידָה
דִּיא דְכִיצֵד קִתְּנִי דִיא סִלְקָא דִּעְתֵּד רִישָׁא

חייבין לשלם ולא אמרינן אומן קונה בש
תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא
ל מכלל דרישא עצים ואפ"ה חייב לשלם לימא

[illegible]

ביה ומאי בעי למיחבי ולא אטקרי
 נז. ופעל השטר לשורף ככל מה
 שיה פטור: דר"ש בפרק מרובה (נשל
 אחריותו כו': במועד. בזמן ייעורו
 בו' שעות ודכותה בפסחים (דף יא:
 חז' בדק בתוך המועד יבדוק לאי
 המועד: לר"ש חייב. האי שטרפו
 לשלם לגזון דמיהם דדבר הגורם
 לממון הוא שאם היה בעץ היה
 מחירו גזון לנעליו ופטור דתנן
 נעיל (דף יז: וז' גזל חמץ ועבר עליו
 הפסח אומר לו הרי שגך לפניך
 ועכשיו שאין צעין יחזור דמים
 לנעליו. ובתנאי בפסח הוא דאמרמי
 הכי משום דעיקרו כלומר בתחלתו
 ממון הו' ועכשיו אע"פ שאינו שוה
 לבלום גורם לממון הוא אבל בשטר
 דמועס לא היה גופו ממון מי
 שמעת ליה: מהל דדאין דינא דגרמי.
 ד"מ פיה (בהגזל בשרא) [לקמן]
 ר"מ פיה: מביי ליה. מי השורף
 השטר שהרי גרמו להפסד: ואכפיה
 רפרס לרב אשי. שארף שטר חצירו
 בילדותו: ואבאי מיניה. גובינא
 מעליא כל מה שכתוב בשטר: כי
 כשורא ללנאח. פרעון גמור כו'
 העדות בקורה וז' הנצטרות מאחר
 קורית לתקן בה זורה ודיוקנאות:
 שור שהמים. את האדם ומכרו עד
 שלא נגמר דינו: מכור. ולא יסקל
 דצעין מימיה והעמדה דצין שיהא
 שוין כאחד בפרק שור שנגח ד'
 וה' (ב): הפטור שומר לנעליו מותור.
 פטור שומר: דר"ע אומרים באיסורי
 פסאח בו'. ומתנייתן דחמץ בפסח
 אפי' לרצנן: דאם כן. דלרצנן אין
 אומרים אדמפלגי בשור לגבי שומר
 יפילגו נמי לגבי גזל חמץ ועבר עליו
 הפסח (ו) אבל הכא בשור שהמית
 הוא דאמר אין מוחזר משום דאמר
 ליה האי איסור הגאה לאו איסור
 דאחי עליה ממילא הוא כגון חמץ
 בפסח אלא את קעלתא צידים צידים
 שהצאנו לב"ד דאי הוה גבאי אנה
 מעריקנא ליה לאגמא כו' אבל סיפא
 דמתנייתן ודאי רבי יעקב היא ולא
 רבנן דקמי' או שהיתה יולאה ליסקל
 אומר לו הרי שגך לפניך: אשכחיה
 רב ספדא בו'. רב ספדא מהדר
 אחמי' דניהוי רב פלוגתא אחמץ
 בפסח לאוקמא למילתיה דטעמא
 דרבנן משום דאין אומרים באיסורי
 הגאה הרי שגך לפניך: אי משכח
 לכו. לגבי הישיבה: לא מימא
 לכו ולא מידי. משום דחדו דמשכחי
 חיובתא למילתא: שידים. ארגו
 של עגלה העשויה לתרכב נשים:
 והקדיתו

כלים שידה תיבה ומגדל
 יודה תיבה ומגדל אבל עצים
 מסייע ליה^ט הנותן צמר לצבע
 והקדיחו

מן באיטרי הגאס הרי שכן לפניך, חלל דכוי עמא
 "ל כר והויקא דבדים הוא שבניא לבי דינא, והא
 שכל שור שלל בפניו, נמא ליה אז אהרתיס ניהלי הו
 לא היה לך להוליכו לב"ד דא' הוה צדי הוה מערקנא

(א) זיב"ח (לה), (ב) [לעל]
על: לקמן קה: פסחים ה:
ו"ה"ג, (ג) מכוונות פה:
[לקמן קה] (ד) לעל מד: [ג]
לה: לעל [מה]: על:
[מכוונות לה], (ו) לעל קה:
ו"ה"ג, (ז) גי"ס פ' ח' בשם
הוספה ומחזור ו"ה"ג:
[עירובין ג]: לעל:
(ח) לקמן קה: [בש"ס גרס
השורף לעל
ז"ה וז"ה] (ט) וז"ה
הוספות ז"ב קע: ד"ה
[ז]: (י) ז"ה ועוד:
(יא) וז"ה וז"ה וז"ה
(ב) וז"ה וז"ה וז"ה
(ג) ז"ה וז"ה וז"ה

תורה אור השלם

ו. וְהָיָה כִּי יִחְטֶא וְאָשֵׁם
וְחָשִׁיב אֶת הַגּוֹלָה אֲשֶׁר
גָּזַל אוֹ אֶת הַעֶשֶׂק אֲשֶׁר
עָשָׂק אוֹ אֶת הַפִּקְדוֹן
אֲשֶׁר הִפְקֵד אֹתוֹ אוֹ אֶת
הָאֲבֵדָה אֲשֶׁר מָצָא:
וּקְרָא ה' כֵּן

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מכור וכו'
מיתא והעמדה צדק וכו'
בפרק שור שנגמ. ג"כ סוף
דף מד ופ"ק דף יג.
(ב) ד"ה לאס כן וכו'
הפסח הס"ד ואח"כ מה"ד
אלא הכא:

הנהגות הער"א

[א] גם' יין והחמץ. רשום
קו על תיבת והחמץ וי"ב
והקרים;

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

צמ.

עין משפט נר מצוה

בא ב מיי פירא
מלכות שירות
הלכה ג פתח לזון קמא
טושיע חית קימא עלט
ספיק ו:
כז ג ר מיי פירא מהל
אשוח הלכה כ סמנ
עשין מח טושיע אהיע
סמנ כח ספיק עז ובההיה
סע:
כח ה מיי שם הלכה כ
סמנ סע טושיע
אהיע סע:
כס ו מיי וסמנ סע
טושיע שם ספיק ו:
ע ז מיי פירא מלכות
שירות הלכה ד ופי
השגות וסמנ סמנ עשין
פט טושיע חית קימא שו
ספיק כ ורז אלסם כ"מ
פ"ט דף קול עשין
טושיע אהיע סמנ כח
ספיק טו כההיה:

מוכר רש"י

והקדיתו יורה. שפסו
יורה. שהפסו יורה. שפסו
(דקדוק) ו. נותן לו דמי
צמרו. והכל ליתא שפסו
כלל. דהא שפך לגמרי
ולכא למיירא אם השגה
יורה. וסמנ. קבלות. אומן
קעיל עזי לשפוט מלכא
כך וכן ולא לשפוט
ימים (ב"מ ק"ב). שירין.
אלעזר (בבבב) לא
מחברות. שירין. (דקדוק)
מח. ואקדש אני לך.
בשכר פעולתך. שההכ
מלכא הוא (סמנ). אילימא
אחרו. ממון. שחיתוס
לה לאחר שגמרת (סמנ).
מכלל דר"מ סבר אחרו
ממון לא. מחמת נתינת
מכלל דכיון ששפך דקאמר
ר"מ אג"ס שאל בלא
לידה קא מחמת אלא
במא מקדש (סמנ). ישנה
לשכירות מתחילה ועד
סוף. אומן המקדש עזי
לפסות בשכר. לא אמרין
נגמרת המלכא הוא קונה
לה השכירות. אלא כל
פורתא ופורתא דעבד קמא
קמא קני אגרא (ע"ז)
(י). כל פרוטה ופרוטה
כשגמרת מחייב זה בעל
המלכא לפסול בשכירות
עשית המלכא. הלכך
בשחיתין זה הוא הלא
לה מלכא למפסד וקדושו
מח. המקדש במלכא.
דלמך לה הקדשין (י)
מלכא שחיתין (סמנ ו)
שחיתין זה מלכא שחיתין
לי (בבבב) עד. אינה
מקדשת. אפילו ישנה
עין (דקדוק) מח. דמשום
דמשום שליטה ישנה
להלכא. ובשפוט קימא
והשפא לא מיי היכי
לה (בבבב) עד. דקדשה
משה. עפרין. גמריין.
דיכין מיי בשעת קדושת
ומלכא להלכא יתנה וכו'
הן שלה ומשום אחרים
הוא חייב לו (דקדוק) (י).
באומן קונה בשבח כלי
קמיפולג. בליתא הכא
בשלא התנה בליתא שכי
ימא אלא קבל. קבל עזי
לגמור המלכא כך וכן.
ולאומן קבל כשחיתין
ועשה מן הדין בל קונה
לפסול בשכירות משחיתו
קמיפולג. ר"מ סבר אומן
קונה בשבח כלל. ואין דור
לומר ישנה לשכירות כו'.
דכל מה שחיתין אינו
מלכא על הבעלים אלא ככל
הוא ויכח. ובשחיתין לו
ואין מלכא בשחיתין לה

הבא במאי עסקין בצמרו וסמנן דבעל הבית. הו"מ
למפרך מאי דוחקיה לאוקמי צמרו וסמנן דבעל הבית
ודוקא בשעת נפילה לוקמה צממנן דפועל ואפילו לאחר נפילה
אלא משום דלית ליה עדיפות למפרך:

דאגריה לבישוי. פי' בקונטרס
שהתנה עמו סכום
הדריכות כל דריכה צמעה לשכיר
יום הוא ולא קבלן דליקני בשבחה
מימה מה ר"ל דמ"מ הרי קבלן הוא
ולא שכיר יום וצמקבל (כ"מ דף
ק"ב. וסמנ) פירשה צמ"מ דאגריה
לנטיש כשנא לבית הגרדי נטשין
צרגלים בתוך הכלי צמים ומייה לן
בקבלנות עסקין אלא בשכירות צ"ל
ישנים צין לא ישנים שכרו לפי מין
נטישות כך וכן נטישות כך וכן
מעות עכ"ל ו"מ דכי אגריה לנטיש
עובר משום כל תלין אצטעא קמייתא
דבההיא ליכא שפסא ו"מ אלא לא
מירך דנשכיר יום עסקין ויש לומר
משום דקמי ונמרו והודיעו ובשכיר
יום מאי הודעה שייכא:

בשליחא דאגריה. ההוא
לעיל לא מצי
לאוקמי בשליחא דאגריה דהא
נדהיא קמי הנותן טליתו אצל ענין
דנ שש דהכל ה"מ לאוקמי
דאגריה לנטיש ו"מ ויכח מוקי
לה בשליחא דאגריה והא נדהיא
צמקבל (סמנ) פירש צמיתו
דמספקא ליה אי אומן קונה בשבח
כלי אי לא דקאמר בעי מיניה מרז
שש קבלן עובר צלל תלין או אין
עובר אומן קונה בשבח כלי ואין עובר
או אין אומן קונה בשבח כלי ועובר
ו"ל שש שאלו סמנ וגמרת הוא
שפסא שאלתו כן שפסא שבו
מספקא וכן אורחיה דגמרת לעיל
כ"מ פ"ב (דף י"ג). ובכמה מקומות
ואין להאריך:

אלא במאי מקדשא. אור"י דקברא
הוא שאין מקדשת צמא
שמוחל לה שכרו אפי' לא יהא אומן
קונה בשבח כלי אלא מלכא יש לו
עליה והוא מוחל לה אין מקדשת
שאין דעתה להמקדש עד שיבא
השיראס והנמים לידה ועוד אור"י
וגרסא לו עיקר שאפי' שניהם רואים
שיחולו קודם הגעת ממון לידה אינה
מקדשת אע"פ שמתחייבת לו ראשון
ראשון לפי שינה לשכירות מתחילה
ועד סוף כיון שאין יכול למונעה
דנין שכרו עד שיגיע הממון לידה ואין
שחזר כמותם לה כלום צמחיתו עד
שתבא שעה שיכול למונעה דנין:
ואיבעית אימא דכ"ע ישנה
שכירות מתחילה

ועד סוף. דאי אינה אלא צסוף (י) כיון שנגמרה כל המלכא שאין מחייב שכרו אלא הכל יחד ולא מוחל לה בתורת קדושת לא חשיב
מלכא ואין לדקדק מכאן דכן הלכה דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף כיון דלא מצי למימר צמ"מ אצל יש להציא ראייה מפ"ק דע"ז
(דף י"ג. וסמנ) גבי הגיע ללפיה שמעמיד זה ע"ז אסור לננותה וקאמר צממא אס גנה שכרו מותר ומפרש טעמא משום דישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף אימת מיתקרא מוטב אחרון לית זה שיה פרוטה וליכא דפליג התם משמע דהיה להלכתא
ואע"ג דק"ל דשכירות אין משתלמת אלא לבסוף אפי' למ"ד ישנה מודה אפי' לבסוף דנפיקא לן בציחור נשך (כ"מ דף
סמנ) מנדכח כשכיר שנה בשנה שכירות של שנה זו אין משתלמת אלא לשנה אחרת והא דלמך נמי דפועל יכול לחזור בו אפי'
בנתי היום הו"מ אפי' למ"ד אינה אלא לבסוף דנשחזר בו ואין רוצה לפסול יותר אז הוא הסוף ולא ג"מ צפונותא דישנה לשכירות
ואין לשכירות אלא לענין כך דשעמחא אי הו"מ מלכא אי לאו ולענין הדין דע"ז:

רבי מאיר סבר אין לשכירות מתחילה ועד סוף. אומר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר מלכא הרי
היא כפקדון ואם לא נשחית הימנו כלום אינה מקדשת משום דאין ענין ואין סברא לומר דמה שהחזיר לה הנמים חשיב
כמלכא ענין כיון דאין אומן קונה בשבח כלי ועוד דאם כן אמאי אין מקדשת לרבי מאיר ללשנה דלעיל:

והקדיתו יורה. נתקבל הוצע מעמנו: לאחר נפילה. לאחר שקלט
הוצע ונעשה שנה צממא: לימא שמואל לית ליה דרב אפי'.
הואיל ומהדר לאוקמי צמ"מ מתניתין ומהשפא לא עבדין כרב אפי'
דהא קיימא לן (בבבב) מט: כשמואל דניין: אחר כך. הא מתניתין דמשמע
דאי הקדים לאחר נפילה יהיב ליה

נמי דמי שחיתו כגון שחיתו וסמנן
דבעל הבית דהא ליכא למימר אומן
קונה בשבח כלי דסמנן הוא דמשבח
ליה וצמ"מ שכיר בעלמא הוא ויודאי
אומן שהסמנן שלו קונה בשבח כלי
ואין משלם אלא דמי צממא: דמיו
מדחי ליה. כלומר מממנית לא
חסייעה ולא משום דנשעמ מינה
דשמואל פליג אדרב אפי': אמאי
עובר. הא צמ"מ קא מוזן ליה ניהליה
ולא שכירות היא: בגמרא דסברא.
פלוק"ר גמלים: לנטיש. פלגא"ש
צמ"מ וסכור לדרכה והתנה עמו
סכום הדריכות כל דריכה צמעה
לשכיר יום הוא ולא קבלן דליקני
בשבחה: ולמאי דספיק ארעפא
מטיקא דלא אגריה למנין צמ"מ.
וקבלנות הוא וקמי עובר: מסייע
ליה לרב שש. לא גרסין ימא:
נימא פליג דרב שש אדרב אפי'.
דמדקאמר עובר קסבר אין אומן
קונה בשבח כלי ולא צמ"מ ינייה ויכח
דלא קני בשבחא היכא דנמנ לו עשין
לעשות מהן מינה ועשה ושיגרה
משלם מינה: בשליחא דאגריה.
דקבלנות היא שאל שכרו ליום אלא
להוציא לו אגרת למקום פלוני צמחית
קאמר רב שש דעובר דליכא שפסא
דליקני: פסא לי שירין. למדין משלי
ואקדש לך בשכר פעולתך: ישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף. כיון
שעלה שכרו לפרוטה נחייבה לו
מיד פרוטה והוא ליה מלכא גבה
ואי לא דלומן קונה בשבח כלי משום
שכירות לא לימא ר"מ דמתקדש
דמתקדש צמחית אינה מקדשת
דמלכא להוציא ניהמנא: ואינה צעין
אלא משום דקסבר אומן קונה
בשבח כלי וכי יהיב (י) לה ניהליה
מקדשה בשבחא [מה] דלית ליה
בגויה אף על פי שלא נתן לה ממון
אחר ורצון סברי לא קני ואינה
מקדשת עד שיגיע ממון אחר לידה:
אינה לשכירות אלא לבסוף. כי מהדר
לה ניהליה הלכך לאו מלכא הוא:
רבא

מיפליג רבי מאיר סבר אין לשכירות מתחילה ועד סוף ואי בעית אימא דכולי עמלא ישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף והכא במקדש במלכא קמיפולג דרבי מאיר
סבר המקדש במלכא מקדשת ורבנן סברי המקדש במלכא אינה מקדשת
ועד סוף. דאי אינה אלא צסוף (י) כיון שנגמרה כל המלכא שאין מחייב שכרו אלא הכל יחד ולא מוחל לה בתורת קדושת לא חשיב
מלכא ואין לדקדק מכאן דכן הלכה דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף כיון דלא מצי למימר צמ"מ אצל יש להציא ראייה מפ"ק דע"ז
(דף י"ג. וסמנ) גבי הגיע ללפיה שמעמיד זה ע"ז אסור לננותה וקאמר צממא אס גנה שכרו מותר ומפרש טעמא משום דישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף אימת מיתקרא מוטב אחרון לית זה שיה פרוטה וליכא דפליג התם משמע דהיה להלכתא
ואע"ג דק"ל דשכירות אין משתלמת אלא לבסוף אפי' למ"ד ישנה מודה אפי' לבסוף דנפיקא לן בציחור נשך (כ"מ דף
סמנ) מנדכח כשכיר שנה בשנה שכירות של שנה זו אין משתלמת אלא לשנה אחרת והא דלמך נמי דפועל יכול לחזור בו אפי'
בנתי היום הו"מ אפי' למ"ד אינה אלא לבסוף דנשחזר בו ואין רוצה לפסול יותר אז הוא הסוף ולא ג"מ צפונותא דישנה לשכירות
ואין לשכירות אלא לענין כך דשעמחא אי הו"מ מלכא אי לאו ולענין הדין דע"ז:

רבי מאיר סבר המקדש במלכא מקדשת. וימיה צפריק ב' דקדושת (דף מה). אומר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר מלכא הרי
היא כפקדון ואם לא נשחית הימנו כלום אינה מקדשת משום דאין ענין ואין סברא לומר דמה שהחזיר לה הנמים חשיב
כמלכא ענין כיון דאין אומן קונה בשבח כלי ועוד דאם כן אמאי אין מקדשת לרבי מאיר ללשנה דלעיל:
בשכר הקצון. הדין שעתה הרי הוא כמכור לו. ורבנן סברי אין אומן קונה כו' והרי הוא כשכר שכירות (סמנ מח). אין לשכירות אלא לבסוף. כשחיתין לו ויכח לנס קדושת הוא מוחל אלא
(סמנ) דלמך צמחית נשך (כ"מ סמנ) שכיר שנה בשנה. שכירות שנה זו משתלמת מתחילה שנה אחרת (ב"מ ק"ב).

פנ א ב מ"י פ"י מהל'
שכירות הלכה ד ועין
בהשגות ובמ"מ סמג עשין
פט פוס"ע ח"מ פ"י שו
סעיף ג:

מוסף רש"י

[illegible][illegible]

אומדן 19 גידור. פי' לנצל הכרס דהוא המזיק דד' אמות שאמרו להרמיק הוא חצבני עבודת הכרס דמתן בלא יחפור (כ"ג פ"ו יט"ו) ולא יעז אדם אינן סמוך לשדה חבירו אלא"כ הרמיק גפנים ואחד כל אינן ומפרסו גמ' ד' אמות שאמרו כנגד עבודת הכרס ואפילו

ר' יוסי דאמר התם על הניזק להרחיק
אח עצמו הא א"ר אשי התם מורה
א"ר בגיביר דליה ויהא גיביר דבעל
הכרם א"ר דחשדינן וכלא גלא יביא
לעשות כותל או להרחיק ארבע אמות
והוא דנקט אומרינן לו גזר ולא נקט
חייב לגדור נראה לר"י לפי שארצין
המכרות בו ואם לא התרו בו לגדור
באחריותו ולהביא נקט נמי
תרי וימני נפרטה אומר לו גזר דאף
נפטם שנית דנפרטה צריך להחרות
בו ואם לא התרו בו לגדור אין חייב
באחריותו שאין סבור להיות חייב
לגדור כל שעה שנפרטה ונפרטה פעם

[illegible]

אומר לו גִּדְּרָה נִפְרָצָה אֹמֵר לוֹ גִּיּוֹר נִתְיָאשׁ
מִמֶּנָּה וְלֹא גִדְּרָה ה"ז קִידֵּשׁ וְחִיִּיב בְּאִחְרֵיתוֹ:
מִתְנִי ⁶הַנּוֹתֵן צִמְרֵי לְצִבְעֵי וְהַקְדִּיחוֹ יוֹרֵה
נֹתֵן לֹ דְמֵי צִמְרוֹ צִבְעוֹ כְּאוֹר אִם הִשְׁבֵּחַ יִתֵּר
עַל הַיִּצִּיאוֹה נֹתֵן לֹ אֶת הַיִּצִּיאוֹה וְאִם הַיִּצִּיאוֹה
יִתִּירָה עַל הִשְׁבַּח נֹתֵן לֹ אֶת הִשְׁבַּח ⁷לְצִבְעוֹ
לֹ אֲדוּם וְצִבְעוֹ שְׁחֹר שְׁחֹר וְצִבְעוֹ אֲדוּם רַבִּי
מֵאִיר אֹמֵר נֹתֵן לֹ דְמֵי צִמְרוֹ ר' יְהוּדָה אֹמֵר
בְּאִם הִשְׁבַּח יִתֵּר עַל הַיִּצִּיאוֹה נֹתֵן לֹ אֶת הַיִּצִּיאוֹה
וְאִם הַיִּצִּיאוֹה יִתִּירָה עַל הִשְׁבַּח נֹתֵן לֹ אֶת הִשְׁבַּח:
גַּמְ' מֵאִי כְּאוֹר אֹמֵר ר"נ אֹמֵר רַבָּה בַּר בַּר
חֲנִנֵּה כְּלוּם מֵאִי כְּלוּם אֹמֵר רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל
כִּפְרָא

אחד ממאמץ צדוד המחיה פרוה
 ובחן קך הויה הזרע אחד מן
 הרי זה קידש. ואין בטל אלא באחד
 היתר וחד באסור: **מתני'** והקדיתו
 יורה. שרפתו יורה שהתיתו יותר
 מדי: **נוהן לו דמי למר.** והכא ליכא
 שבחא כלל דהא שדך לגמרי וליכא
 למימר אלא השבח יותר: **לצבע כזור.**
 כמו כזור. **בגמ'** [א.ק.] מפרש שצבעו
 צבע ומזיק בצווה הוא לפיכך ידו על
 התחטות דברי הכל: **ואם השבח.**
 שהשבח הזמר יתר על היתרה של
 צבע: **נוהן לו.** לצבע את היתרה ולא
 שבר שלם ומקבל למר. ודמי אמר
 לא אמר דיתבי דלקי אייה שבחא
 לצמר דהא צבעה התנה עמו צבע
 וליכא שגרי דנקייה: **לצבוע**
ארוס בו. קמי בשתי ל"מ לא ייבד
 ליה אלא דמי אמר כלל לא דמי
 שבח או זה יתן שכרו משלם ויקח

הגהות הב"ח

(א) תוֹם ד"ה אומר וכו'
אם יק בו מראית דם
כשר:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חייב וכו' א"י
קנו הוא במדד דוקא.
כ"מ הא הרינאם מוקמינן
כ"מ ור"מ הא קנו
דנדינן קנאו שגג אטו
דוקא וא"י ל"ל דכפר מ"ק
ד"ע דמקיים כללים א"י
הו' ותיבתא דהא ותיבתא
דמקנן נפט י"ל חיל
דה"י תוס' לא הקדימו
קושיאם אחיה דהמקנן
(למח) [חלל] דהא דהמקנן
משמע אף כשם וא"י
קנא כנ"ל ויטע' דהרינאם
קנו קושיא מרובה
מחלל כרס ד"ל דמוכח
דהרינאם כ"מ מדקניס
ג"מ שגג:

הגהות הגר"א

[א] תמים ד"ה אם כו' ט"ו
ממים קרי שבה (יפד על
הולאה) מל"מ (וקן מחקו
רש"י):

הגהות מהר"ב

רנשבורג
 א] רש"י הר"ז זה
 קדש וכו' ומלמדים וכו'
 כו'. עין רש"י וכו'
 בחולין דף נט ע"ב ד"ה לא
 במה ונכנס דף קמב
 ע"א במס' נחמ"ס דף
 שפלה
 ודוק היטב:

דקנים ליה להאי דשינה להיות ידו על
ואגרא נמי כוליה לא יסקול אלא יציאה
מן לו את השבח שהשביח את המזמר ואם
השבח יותר על השכר יתן שכרו: ג'ב'
כפרא

מחצית לבור אפילו כל היום כולו קמה
במסופת מחצית לפי שגדל בלא הפסק
הנוטעים על החולות היינו שמה ארצה
וגדוליו עיקרו מותר בלא מחצית
שון ראשון בעל אית ליה והם נבדלים
דיוקסן כך ליגדל מעט לא בעל נבדל
ן סאה ונטל סאה עד רוצו וצדו מיהא
אירי היכי מדמה לה למחומה דרבנן
היאך יהיו כשרים במחלה על מחלה
והיורויות לאין צריכן ארבעים סאה
(ו) בני הלוקח יר מעט הארץ משיקו
מים בטלים בנזיר ומסקל לא שנו אלא

ריות ויעיור בתוך הקדירה וכל שכן דלה
והלה וע"ה. בדכמה דברים איפור חמור
לא יאפור להחרי הם החמירו חכמים
ללא פסק פסק דאמי דם בתוספת דרנן יש
גבי הא דמן דם שנתערב במים אם יש
חון ראשון בטל הם בלא שינוי שפיר'
ב וחסלו למד אין דמיו בצעלי חים
התה לא ולענין כימו אין בו דיחוי דלין
(מק. קד. פס' ט) טאה תרומה שפלה לתה
דנפל ע"י הפסק דהם שפלה להרים
נה ורא נדרה. דוקא נתיאם אבל אם
אין בתוך כרמו וחסר כשנעיטם
הנה אפילו חסיה מאחים מותר וטעמא
יכר לא שמיא הזק נראה לרי' וטעמא
שדלין שפד על הטבחות לא חשיב

לא יהא כל אחד הו"ק ומטמא סתריהו
 ה' לו להטמא: **א** השבחה יחד ע'
 מנו קממנין ועשרה מנו אגרא ואמר
 תפתא דלעצמיה אוכס לית הוא שזי אלס
 (ספי' דרבי יהודה לפי הירושלמי אס
 קר עשרה מניס על שזר הלעצ עצמו)
 על היצאה דיעני' מניס ולין יתן לו
 שבה על ט"ו ואין נותן לו כל י' מניס
 לא יהיה כאן הדין כמו (בבבא)
 ח יתר על היצאה דתנן גבי' לעצ כעור
 י כסא כעור דגמרא אפשר ודאי שיהא
 ירושלמי משמע כפי' ר"י שהרי משמע
 אלחנן פי' בע"ז ולא מלחא תבוס':

הח

85

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קא.

עין משפט
גז מוצה

(א) פרטל פייג מ"ח,
(ב) פרטל (א.א.) (א) פסחים
כ: קדושין ט: [פ"ח]
(ד) פ"ח ר"ח ונחם כה. ד"ה
כפרי וכו' (ט) זה מפרש
הענין. רש"ל (ו) פ"ח:
נגזר (ז) [ג"ל מתוך
ההנחה] (ח) [ג"ל ונחם
לגילה] (ט) פ"ח מושב, (י) פ"ח
טקס וימים קטנים משום
רפואה. רש"ל בשם רש"י.

תורה אור השלם

1. ובי תבאי אל הארץ
תשעם כל עץ פאקל
וערלהם ערלתו את
פרי שלש שנים יהיה
לכם ערלה לא יאכל.
2. ולבמהחך ולחיה
אשר בארצך תחיה כל
תבואתה לאכל.
ויקרא כה ז

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה י"ט שנה
(ב) קמחור סמנים
(ג) ר"ח דול וי"ט
ולין מגיע השבחה:

גליון הש"ס

רש"י ד"ה דול וי"ט
אין הייתי מוכר סמנים.
לפ"ז דול יצבע ארבע
דמיונות שנה הול אכל
הקמחים עמלם לא הול
ותמיה לי דלמי יצבי
לזה ואלה לי בשמיטות
דחולו סמנים ואף דגם
אלו מוכר לא היה מוכר
בזמן מ"ח כיון דלן שנה
סמני ולא מקרי השנה
היא מכלל הגזילה דמשום
כשנה הגזילה ור"ע ונחמה
ק"ל גם על הגזילה
דלמי לך לאוקמה דגול
לכך וסמנים דחד לוקי
דמשקלה דגול סמנים
שרים ולכך נכר שט
והול הכנה עד שהמכר
עם הגזע שגליון לין
עולם לזה ולכך כשהיה
בעין הגזילה וי"ט
סמנים מוכר ליה סמנים
ואומר הרי שגל לעין וי"ט
דכחל נקלה ואמר נחמה
החוק ק"ל גם נחמה
לין שנה סמנים לא הוי
השנה על סמנים וי"ט
לשם דמשקלה וי"ט:
רש"י ד"ה א"ו וי"ט אלא
גז בקלמח וי"ט עין ש"ן
פ"ח שגל ק"כ:

כפרא דודי. קינח צו את היורה כלומר כשירי צבע שנשמירו ביורה
לכעור. כופרל לשון קינוח (ז) כמו בליטל דפרסל למכפריה כהלל
שומטין (חולין דף ט:). נטון לו דמי ענין. דקמיהו כשירי. אכל
נתן ענין כ"י דלל שניה ולא קני ידו
על התחנות: יש שנה כ"י.

כפרא דודי: תנו רבנן הגותן עצים לחרש
לעשות מהן כסא ועשה מהן ספסל ספסל
ועשה מהן כסא ר' מאיר אומר נותן לו דמי
עציו רבי יהודה אומר י"אם השבח יתר על
הציאה נותן לו את הציאה ואם הציאה יתירה
על השבח נותן לו את השבח ומודה רבי
מאיר י"אם נתן עצים לחרש לעשות מהן
כסא נאה ועשה מהן כסא כעור ספסל נאה
ועשה ספסל כעור אם השבח יתר על הציאה
נותן לו דמי הציאה ואם הציאה יתירה על
השבח נותן לו דמי השבח: י"אביעיא להו
יש שבח סמנים על הצמר או אין שבח
סמנים על הצמר היכי דמי אילימא דגול סמנים
ודקניהו ותרניהו וצבע בהן תיפוק ליה משום
דקניהו בשניו לא צריכא דגול סמנים שריון
וצבע בהו מאי יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דשקלתינהו או
דלמא אין שבח סמנים על גבי הצמר דא"ל
לית לך גבאי ולא מידי אמרי ואי אין שבח
סמנים על גבי צמר מי מצי אמר ליה לית
לך גבאי ולא מידי נימא ליה הב לי סמנאי
דאפסדתינהו אלא לתך גיסא אין שבח סמנים
על גבי הצמר ובעי שלומי ליה או דלמא
יש שבח סמנים על גבי צמר וא"ל הא מנחי
קמך שקלתינהו שקלתינהו במאי שקליה בצפון
צפון עבורי מעיבר השבה לא עביד י"אלא
הב"ע כגון דגול צמר וסמנים דחד וצבעיה
להווא צמר בהנך סמנים וקא מהדר ליה
ניהליה לצמר יש שבח סמנים ע"ג הצמר וקא
מהדר ליה סמנים וצמר או דלמא אין שבח
סמנים על גבי צמר וצמר לא מהדר ליה תיפוק ליה
דאיירק ליה ניהליה בדמי לא צריכא דול ציבעא ואיבעית אימא כגון
שצבע בהו קופא רבינא אמר הכא במאי עסקינן כגון דצמר דחד וסמנים דחד
וקאמי קוף וצבעיה להווא צמר בהנך סמנים יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך נינהו או דלמא אין שבח סמנים על גבי
צמר ואמר ליה לית לך גבאי כלום תא שמע ^(א)בגד שצבעו בקליפי ערלה
ידלק אלמא חזותא מילתא היא אמר רבא ^(ב)הנאה הנראה לעינים אסרה
תורה דתניא יערלים לא יאכל ^(א)אין לי אלא איסור אכילה ימנין שלא
יהנה ממנו ולא יצבע [בן] ולא ידליק בו את הנר תלמוד לומר וערלתם
ערלתו את פרי ערלים לא יאכל לרבות את כולם תא שמע ^(ב)בגד שצבעו
בקליפי שביעית ידלק שאני התם דאמר קרא יתיהו בהיותה תהא

רביעית
סמנים על גבי צמר וצמר לא מהדר ליה תיפוק ליה
דאיירק ליה ניהליה בדמי לא צריכא דול ציבעא ואיבעית אימא כגון
שצבע בהו קופא רבינא אמר הכא במאי עסקינן כגון דצמר דחד וסמנים דחד
וקאמי קוף וצבעיה להווא צמר בהנך סמנים יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך נינהו או דלמא אין שבח סמנים על גבי
צמר ואמר ליה לית לך גבאי כלום תא שמע ^(א)בגד שצבעו בקליפי ערלה
ידלק אלמא חזותא מילתא היא אמר רבא ^(ב)הנאה הנראה לעינים אסרה
תורה דתניא יערלים לא יאכל ^(א)אין לי אלא איסור אכילה ימנין שלא
יהנה ממנו ולא יצבע [בן] ולא ידליק בו את הנר תלמוד לומר וערלתם
ערלתו את פרי ערלים לא יאכל לרבות את כולם תא שמע ^(ב)בגד שצבעו
בקליפי שביעית ידלק שאני התם דאמר קרא יתיהו בהיותה תהא

הא מנחי קמך שקלתינהו. ומ"מ אגרא צעי למיחב למישקל להו
דכיון דלמי ליה צעי למיעבד השבה כדאמר לעיל (דף נח).
גבי זורק מטבע לים: דול ציבעא. ומכל מקום איירי דגול
סמנים שריון דלי דקניהו

כפרא דודי: תנו רבנן הגותן עצים לחרש
לעשות מהן כסא ועשה מהן ספסל ספסל
ועשה מהן כסא ר' מאיר אומר נותן לו דמי
עציו רבי יהודה אומר י"אם השבח יתר על
הציאה נותן לו את הציאה ואם הציאה יתירה
על השבח נותן לו את השבח ומודה רבי
מאיר י"אם נתן עצים לחרש לעשות מהן
כסא נאה ועשה מהן כסא כעור ספסל נאה
ועשה ספסל כעור אם השבח יתר על הציאה
נותן לו דמי הציאה ואם הציאה יתירה על
השבח נותן לו דמי השבח: י"אביעיא להו
יש שבח סמנים על הצמר או אין שבח
סמנים על הצמר היכי דמי אילימא דגול סמנים
ודקניהו ותרניהו וצבע בהן תיפוק ליה משום
דקניהו בשניו לא צריכא דגול סמנים שריון
וצבע בהו מאי יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דשקלתינהו או
דלמא אין שבח סמנים על גבי הצמר דא"ל
לית לך גבאי ולא מידי אמרי ואי אין שבח
סמנים על גבי צמר מי מצי אמר ליה לית
לך גבאי ולא מידי נימא ליה הב לי סמנאי
דאפסדתינהו אלא לתך גיסא אין שבח סמנים
על גבי הצמר ובעי שלומי ליה או דלמא
יש שבח סמנים על גבי צמר וא"ל הא מנחי
קמך שקלתינהו שקלתינהו במאי שקליה בצפון
צפון עבורי מעיבר השבה לא עביד י"אלא
הב"ע כגון דגול צמר וסמנים דחד וצבעיה
להווא צמר בהנך סמנים וקא מהדר ליה
ניהליה לצמר יש שבח סמנים ע"ג הצמר וקא
מהדר ליה סמנים וצמר או דלמא אין שבח
סמנים על גבי צמר וצמר לא מהדר ליה תיפוק ליה
דאיירק ליה ניהליה בדמי לא צריכא דול ציבעא ואיבעית אימא כגון
שצבע בהו קופא רבינא אמר הכא במאי עסקינן כגון דצמר דחד וסמנים דחד
וקאמי קוף וצבעיה להווא צמר בהנך סמנים יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך נינהו או דלמא אין שבח סמנים על גבי
צמר ואמר ליה לית לך גבאי כלום תא שמע ^(א)בגד שצבעו בקליפי ערלה
ידלק אלמא חזותא מילתא היא אמר רבא ^(ב)הנאה הנראה לעינים אסרה
תורה דתניא יערלים לא יאכל ^(א)אין לי אלא איסור אכילה ימנין שלא
יהנה ממנו ולא יצבע [בן] ולא ידליק בו את הנר תלמוד לומר וערלתם
ערלתו את פרי ערלים לא יאכל לרבות את כולם תא שמע ^(ב)בגד שצבעו
בקליפי שביעית ידלק שאני התם דאמר קרא יתיהו בהיותה תהא

כפרא דודי: תנו רבנן הגותן עצים לחרש
לעשות מהן כסא ועשה מהן ספסל ספסל
ועשה מהן כסא ר' מאיר אומר נותן לו דמי
עציו רבי יהודה אומר י"אם השבח יתר על
הציאה נותן לו את הציאה ואם הציאה יתירה
על השבח נותן לו את השבח ומודה רבי
מאיר י"אם נתן עצים לחרש לעשות מהן
כסא נאה ועשה מהן כסא כעור ספסל נאה
ועשה ספסל כעור אם השבח יתר על הציאה
נותן לו דמי הציאה ואם הציאה יתירה על
השבח נותן לו דמי השבח: י"אביעיא להו
יש שבח סמנים על הצמר או אין שבח
סמנים על הצמר היכי דמי אילימא דגול סמנים
ודקניהו ותרניהו וצבע בהן תיפוק ליה משום
דקניהו בשניו לא צריכא דגול סמנים שריון
וצבע בהו מאי יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דשקלתינהו או
דלמא אין שבח סמנים על גבי הצמר דא"ל
לית לך גבאי ולא מידי אמרי ואי אין שבח
סמנים על גבי צמר מי מצי אמר ליה לית
לך גבאי ולא מידי נימא ליה הב לי סמנאי
דאפסדתינהו אלא לתך גיסא אין שבח סמנים
על גבי הצמר ובעי שלומי ליה או דלמא
יש שבח סמנים על גבי צמר וא"ל הא מנחי
קמך שקלתינהו שקלתינהו במאי שקליה בצפון
צפון עבורי מעיבר השבה לא עביד י"אלא
הב"ע כגון דגול צמר וסמנים דחד וצבעיה
להווא צמר בהנך סמנים וקא מהדר ליה
ניהליה לצמר יש שבח סמנים ע"ג הצמר וקא
מהדר ליה סמנים וצמר או דלמא אין שבח
סמנים על גבי צמר וצמר לא מהדר ליה תיפוק ליה
דאיירק ליה ניהליה בדמי לא צריכא דול ציבעא ואיבעית אימא כגון
שצבע בהו קופא רבינא אמר הכא במאי עסקינן כגון דצמר דחד וסמנים דחד
וקאמי קוף וצבעיה להווא צמר בהנך סמנים יש שבח סמנים על גבי צמר
דאמר ליה הב לי סמנאי דגבך נינהו או דלמא אין שבח סמנים על גבי
צמר ואמר ליה לית לך גבאי כלום תא שמע ^(א)בגד שצבעו בקליפי ערלה
ידלק אלמא חזותא מילתא היא אמר רבא ^(ב)הנאה הנראה לעינים אסרה
תורה דתניא יערלים לא יאכל ^(א)אין לי אלא איסור אכילה ימנין שלא
יהנה ממנו ולא יצבע [בן] ולא ידליק בו את הנר תלמוד לומר וערלתם
ערלתו את פרי ערלים לא יאכל לרבות את כולם תא שמע ^(ב)בגד שצבעו
בקליפי שביעית ידלק שאני התם דאמר קרא יתיהו בהיותה תהא

לשמן שאין עומד להדלקה כלל והוא דפרק כל שעה (פסחים דף כה:) דהוה (ט) ש"ף לצמיה ^(א)בגזרהק דערלה וקאמר מידי דרך הנאה
קענינהו תסם לא הוה דרך הנאה כלל וקשה לפי דהא צעי למפשט מהכא דחזותא מילתא היא ודמי דשאי הכא דגלי קרא משמע דלא
אחא קרא למיסר שלא כדרך הנאה אלא למיסר אע"ג דליכא אלא חזותא בעלמא וי"מ אס כן תיפשוט לאידך גיסא מדאיטריך למיסר שמע
מינה דחזותא לאו מילתא היא ויש לומר דליכא למילף מהכא דחשיב כאלו הוא צעין ותימיה לרבי יהושע דגמר צערלה פרי מפרי מצבורים
בפרק העור והרובע (חולין דף ק: וס:) וסבר דלון סופינן את הארבעים על הערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים אכל היוצא
משאר פירות מותר האף יאסר לנכנס במשקיהן מן התורה וכל שכן במים שנישורו בהם הקליפין ויש לומר דלא איטריך קרא אלא
שלא יצבע בזיתים וענבים וביצא מהם או בממשות של עפרורית הקליפין הנטמני ומיהו לא יצבע דקמני בביתא מידי שפיר בכל
עניי צביעה דערלה ומשקיהן בכל ענין ומדרבנן ומיהו קרא לא אחיז אלא דכפרשית אי נמי יש לומר דפרי דערלה דוקא גמר פרי
מפרי דביכורים ודלמי אימעיט משקיה דידהו אכל שומר לפרי דאיתרבו מחא פריז את הטפל דפריז לא אכשעי משקיה דידהו וליכא
למעוטי מפרי דביכורים דביכורים לימניהו בשומר לפרי כלל ואע"ג דהוי השחא טפל חמור מן העיקר יש לימן טעם שלא יקשה מזה על
שמעתא דרש אחיו מקומן (נחם דף מה:) אכל אין לומר דאף על גב דליכא מלקות ביצא משאר פירות עשה דערלתם ערלתו איכא
דהא אכל מאי דכמי וערלתם קאי לא יאכל דכמי נכר הוי ועוד אס היה במשקה דשאר פירות דערלה איסור עשה אס כן מנא
ליה שלא יצבע בו הא איטריך לאסור המשקין בשמיה ובהנאה כהן צעין ואין להקשות כיון דאיתרבי שומר לפרי דלא חוי
לאכילה אס כן על כרחך מיתקרא ערלה בהנאה ולמי איטריך קרא שלא יהנה דהא איכא שומרין טובא דחזו לאכילה:

רנא

פ"ח א ב מ"ח פ"ח מהל'
שכירות הלכה ד קמח
עשין פט טו"ט ח"מ פ"ח
טו פס"ק ג:
פ"ח ג ד מ"ח פ"ח מהל'
גזילה ואבדה הלכה י
טו"ט ח"מ פ"ח שגס
קמ"ח יא:
פ"ח א מ"ח פ"ח מהלכות
מאכלות אסורות הלכה
כ:
פ"ח א מ"ח ש"ס פ"ח הלכה
ט טמא לאוין קמח
טו"ט ח"מ פ"ח ידל קמ"ח
פ"ח א מ"ח פ"ח מהלכות
שמיטין הלכה כ:

לעזי רש"י

שריון [שבריון]. סבין.

מוסף רש"י

מנין שלא יהנה ממנו
ולא יצבע בו. שלא יהנה
ממנו כגון שלא יטבע
בו כשירי דלמי לנכנס
בו. כגון קליפי אגוזין
ותומר לשירי אסור כשירי
ופדושינו: וי"ט ובעי"ו פסחים
כב: ולא ידליק בו את
הנר. כגון שגליון של ערלה
(שם וי"ט).

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קב.

עין משפט
נר מצוה

צד א ב ג מ"י פ"ה
מחל' שמעון הלכה
י:
צה ד מ"י פ"ט מהלכות
ע"ז הלכה א קמג
לארץ מה עושה י"ד ס'
קמח סעף א:
צו ה מ"י פ"ח מהלכות
ממרה הלכה ב קמג
עשין פנ עושה ח"מ פ'
ה' סע' יא:

מוסף רש"י

[illegible]

דף מ. וס"ו) אמר רב בחננא וצ"ע
וכן עיקר פ"י כל עמים בשביעית
בהו קדושת שביעית דכיון דטעמא
אחזן לאחר ציעורן אס כן לרבי יוסי
דלית ליה דרשה דהנחתו וציעורו
שזה לענין פירות שביעית ה"נ לא
דרש לה לענין דלא לחול קדושת
שביעית ואס תאמר לר' יוסי היאך
מותרין עמים בארץ ישראל להסיק
בהן תנור והלא י"ש בהן אסור
שביעית לאחר הציעור וי"ל דבטלי
שאר עמים דשאר שנים ועוד וי"ל
לפי גריסת הספרים ועמים דהקרא
תנאי היא פירוש עמים שיש בהם
קדושת שביעית כגון לולב דהנחתו
וציעורו שזה דסתמיה קאי לכבד בו
את הבית אס מותר להסיקו דהוי
הנאה לאחר ציעורו או לא דתניא
אין מוכרין פירות שביעית כו' דהיינו
לכבדן אסור להסיקו מיד דהוי
אחשבה וביכסה ולר' יוסי מותר אבל
שאר עמים לדברי הכל אין בהן
קדושת שביעית אבל הטעם אין מיושב
דבי הכי דר' יוסי דרש להם לכל
זריכס אפירות שביעית ולא צעי
לכס דומיא דלחכלה הכי נמי לענין
לחול קדושת שביעית על כל דבר
שהוא לכס דמ"ש דהא טוליה חד
קרא הוא והיתה שבת הארץ לכס
לחכלה וגו': אין סדר ר"משה.
דפמ"ס היה שונה שלא על הסדר
ושמא תחילה שנה ב"מ ואחר כך ב"ק
אבל ודאי אס"כ סדרן רבי על הסדר
בד"ק דרש (פרק שביעית) דף כ"ד
מכדי תנא ממכות פסוקי (כו"ז):
גבי ה"בא פסיקתא. מימא
אמאי קרי לה הלכתא פסיקתא
להיא דכל החור בו ידו על התחומה
הא בפרק האומנין (ב"מ דף ע"ג)
מוקמינן לה כיוצאה כרבי דרש
ורבנן פליגי עליה ומוכח תס דאס
לא סבר לה כרבי דאס בהוא דכל
החור בו וי"ל דהכא סבר כביעית
אימא דהתם דלאמר כל החור בו
ידו על התחומה לאחרי דקתני ו"מ
דקמינה לה בלשון הלכתא פסיקתא
דלישנא דכל החור וכל המשנה משמע
לפסוק **הנחת** **החור** **מעות**
שביעית. נראה דמיידי שנותן למחית
שכר אס פחתו פחתו לו ואס הותרו
הותרו לאחזע מכאן י"ש להביא ראיה
אס אדס נותן מעות לחצירו למחית
שכר ואמר ע"מ שלא מלוח אלא על
מכירות של כסף וזהב ותשמרם
בקרקע ואס תשנה יתא בדרשותן
לחצי בכל דבר ואס פחתו פחתו לך
שאין זה רצית דהא הכא אס שינה
מדעתו אמר אס פחתו פחתו לו
אפי"ה אס הותרו הותרו לאחזע
ולא הוי רצית כיון דאס לא היה
משנה דעתו לא היו כולן בדרשותו אלא
השכר וההפסד לאחזע כיון שפלגא
מלוה ופלגא פהדון

6

[illegible]

סמסס עזיס להסקה ניסנו. ולא להאיר הלכך עזיס יניחו ומעיקרם לא חל עליהו שביעת. אבל ספיהי סטים סתמן לנציהה הלכך חל ועליהו קדושה ואסירי לאחר הביעור אף להיסק. ועלי קנים וגפנים שש אכולין אותן ויש שמסיקין אותן הלכך צמר מחשבת לקיטה אזלין:

ס'תם עציים להסקה הן עומדין אמר רב כהנא ועציים להסקה תנאי היא דתניא ^אאין מוסרין פירות שביעית לא למשרה ולא לכבוסה ור' יוסי אומר נותנין פירות שביעית לתוך המשרה ולתוך הכבוסה מאי מעמא דרבנן אמר קרא ולאכלה ולא למשרה לאכלה ולא לכבוסה ורבי יוסי אומר אמר קרא לכם ^בלכל צרכיכם ורבנן נמי הכתיב לכם לכם דומיא ולאכלה במי שהנאתו וביעורו שוין ^גוצאו משרה וכבוסה שהנאתן אחר ביעורן ור"י נמי הכתיב לאכלה אמר לך הווא מיבעי ליה לכדתניא דתניא לאכלה ולא למלוגמא אתה אומר לאכלה ולא למלוגמא או אינו אלא לאכלה ולא לכבוסה כשהוא אומר לכם הרי כבוסה אמור הא מה אני מקיים לאכלה לאכלה ולא למלוגמא ומה ראית לרבות הכבוסה ולהוציא את המלוגמא מרבה אני את הכבוסה ששורה בכל אדם ומוציא אני את המלוגמא שאינו שורה בכל אדם כמאן אזלא הא דתניא ^דלאכלה ולא למלוגמא לאכלה ולא לזילוף לאכלה ולא לעשות ממנה אפיקטויזין כמאן כר' יוסי דאי כרבנן איכא נמי משרה וכבוסה; רבי יהודה אומר אם השבח כו'; (סימן סכנ) ^הייתיב רב יוסף אחורי דרבי אבא קמיה דרב הונא ויתיב רב הונא וקאמר הלכה כרבי יהושע בן קרחה והלכה כרבי יהודה ^ואהדרינהו רב יוסף לאפיה אמר בשלמא רבי יהושע בן קרחה אצטריך סלקא דעתך אמינא ^זיחיד ורבים הלכה כרבים קמ"ל הלכה כיתיד ר' יהושע בן קרחה מאי היא דתניא רבי יהושע בן קרחה אומר ימלוה בשטר אין נפרעין מהן מלוה על פה נפרעין מהן מפני שהוא כמציל מידם אלא הלכה כר' יהודה למה לי מחלוקת ואחר כך סתם היא ^חומחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם מחלוקת בבבא קמא ^טלצבווע לו אדום וצבועו שחור שחור וצבועו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו רבי יהודה אומר אם השבח יתר על הציצאה נותן לו את הציצאה ואם הציצאה יתירה על השבח נותן לו את השבח וסתם בבבא מציעא דתנן ^יכל המשנה ידו על התחתונה וכל החזור בו ידו על התחתונה ורב הונא אצטריך סלקא דעתך אמינא אין שורר למשנה וסתם ואחר כך מחלוקת היא ורב יוסף אי הכי כל מחלוקת אמר ^{יא}החמא גויא אין מדר למשנה וסתם

ואח"כ מחלוקת היא ורב הווא כי לא אמרינן אין סדר למשנה בחדא מסכתא אבל בתרי מסכתות אמרינן ורב יוסף כולה נזיקין חדא מסכתא היא ואיבעית אימא משום דקתני לה גבי הלכתא פסיקתא כל המשנה ידו על התחתונה וכל החזור בו ידו על התחתונה: תנו רבנן הניתן מעות לשלוחו ליקח

[illegible][illegible]

תורה אור השלם

וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ
לָכֶם לְאֹכְלָהּ לָךְ
וּלְעֹבְדָךְ וּלְשֹׁכֶיךָ
וּלְתוֹשֵׁבֶךָ הַגֵּרִים עִמָּךְ
וַיִּקְרָא כֹה ו

גליון הש"ס

גמ' יצאו משרה ובבוסה.
עין גכורות דף יב ע"ב
פוס' ד"ה ידלף:

לעזי רש"י

אלנסשט"ר
[אינפלשטר"א]. רטייה.
ווישי"ט [ווימיט"א]. סם
הקאה.

צו א מ"י פ"א מהלכות
שליחן הלכה ה ופ"ה
הלכה ב סמג עשין קעד
עושי"ע ח"מ ס"י קפ"ג
ספיק ה וס"י קע"ג ספיק יא

צו ב מ"י פ"ג מהל'
עשין הלכה יד סמג
עשין קל"א:

צו ג מ"י פ"ו הלכה
ג סמג עשין קל"ג:
ק ד מ"י פ"ז הלכה
ד:

קא ה מ"י פ"ז מהלכות
שליחן הלכה ה סמג
עשין פ"ז ע"פ ח"מ ס"י
קפ"ד ע"כ:

הא רבי יהודה דאמר שינוי אין קונה. הלך אס הומירו לאמנע שכן נותן לו למחלית שכן ואס פחתו פחתו לו דמי אמר ליה לא היה לן לשנות מדעתי ואת הוא דפשתת: **ב"י** הודיעו אבע"ל חטין שיקנה חטין אבע"ל פעות. אס נפרש דמהאי טעמא אין קונה אותו המשלח אצל לוקח דהיינו שליח קנה להו איכא למפרך נמי לרי אלעזר אמאי לא אוקי נמי הא והא כרבי יהודה כאן לאכילה כאן לסחורה ההיא דקמני אס פחתו פחתו לו ואס הומירו הומירו לו היינו לאכילה דקפיד ולא שליחותיה קעביד הלכך לא קני להו לנעל המעות כלל משום טעמא דמי הודיעו לנעל חטין וההיא דקמני אס הומירו הומירו לאמנע לסחורה דלא קפיד ושליחותיה קעביד הלכך קני להו בעל המעות ואס הומירו הומירו לאמנע ומיהו אס פחתו פחתו לו דאמר ליה למקמי שדרמין ולא לעומי ומיהו אין קושא כ"כ ל"א כמו לרי יוחנן הלכך לא פריך אלא לרי יוחנן ואס נפרש מי הודיעו לנעל חטין שיקנה חטין לנעל מעות הכי בעל מעות לא קנה ושליח נמי לא קנה שלא נחווין לקנות לעצמו וחסר המקח כמו מקח טעות או ליכא למפרך לרי אלעזר דלא מצי לאוקמי תרתייהו כרבי יהודה דכיון דשינוי לא קני לרי יהודה אס כן אמאי אס פחתו פחתו לו אפילו לאכילה הא כיון דקמקפיד ולא שליחותיה קעביד ואיכא למימר מי הודיעו לנעל חטין שיקנה חטין לנעל מעות אס כן חסר המקח ואס כן אמאי אס פחתו פחתו לו ואס הומירו הומירו לו דמשמע שקונה אותו השליח:

שאני חטין וחטין דשליחותיה קעביד תדע דתנן ב'.

מימא אמאי אינעריך לאמרי מהא דתנן והלא מנופא דנרייתא משמע הכי דדוקא נקט ליקח בזה חטין ולקח בזה שוורים הא חטין וחטין משמע דפשיטא דאס הומירו הומירו לאמנע וה"ל משמע דמיתרץ כהן לסחורה משמע משום דלסחורה לא קפיד והו' כחטין וחטין והומירו הומירו לאמנע ו"ל דנרייתא מליין לאוקמי כגון שהודיעו שהוא קונה לנעל המעות והא דפריך מי הודיעו צ"ל למימר דמסתמא מיירי הנרייתא בכל ענין אפילו לא הודיעו והא פריך רב שמואל אי הכי אפילו חטין וחטין נמי אי מיירי שלא הודיעו אלא ע"כ מיירי כשהודיעו ומשני שאני חטין וחטין דשליחותיה קעביד דתנן ב' והשתא ודאי לריך להביא

ליקח בזה חטין. למחלית שכן: [הא ר"מ]. קמיתא ר"מ [דאמר] שינוי קונה דנרייתא ר' יהודה [דאמר] שינוי אינו קונה ומיהו אס פחתו פחתו לו דלאו לעומיה שדריה: **לגופיה**. אמר לנעל וספסל להשתמש: **אצל** לסחורה. בכל מידי דאיכא רוחא נחא ליה ובי הומירו לאו שנוי הוא:

מי הודיעו. למוכר החטין שליוך בעל המעות הן שיקנה לו דקמני הומירו לאמנע נשלחא לרי אלעזר אליכא דר"מ דאמר בכל דהו נחא ליה לאו משנה הוא ושליחותיה דבעל הבית קעביד וקני בעל מעות מחלית השכר אלא לרי יוחנן דאמר מקנה הוא ולא הו' שליחות ומיהו שינוי לא קני קשיא דממאן קעביד למקמי הא לא קנהו בעל מעות מעולם: אין לו. לגזר לא נכסות אשמו למשכנו נשכיל הערך וכן לגבי מקדש לא הו' בכלל נכסים להקדש: **לשמן**. דאשמו וצניו: **חדשים**. רבותא נקט: **מעלין** לו מפילין. ולוה המעות ויתן נשכילם להקדש: **מעלין**. שמיין: **אמר** ליה אביי אין. ודאי דעתו של אדם על מפילין להקדיש דסבר האי נמי מזה קעבידנא דהייבנא להקדש: **וסלא חייבי ערכין שנו כאן**. דקמני המעריך את עצמו: **פושטין**. בעל כרתו אלתא לאו משום דעתו הוא: **הלוקח שדה מחבירו בשם ריש גלותא**. שאמר לו למוכר ללוקח ריש גלותא אני לוקחה ונמכוון להטיל אימה שלא יאחו עליה עסיקין וכתב המוכר שטר המכירה בשם ריש גלותא: **אין פושטין ריש גלותא**. למוכר ולכתוב שטר מכירה שהוא מכירה ללוקח. ואס אומר לו לוקח למוכר על מנת שיכתוב לי ריש גלותא בשמו לשמי שטר אחר כופין ריש גלותא למכור: לא יקריינו. שעשיתם אותי ראש להטיל אימה: ולא וילופייכו. שאתם נחלים לעשות אותי למוכר שדות: **כדי קאמר הלוקח שדה בשם מחבירו ריש גלותא** אין

אבא כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שהקנה לתנו רבנן הלוקח שדה בשם מחבירו אין כופין אותו למכור ואם אמר לו על מנת כופין אותו למכור מאי קאמר אמר ר' ששת ה"ק הלוקח שדה מחבירו בשם ריש גלותא אין כופין אותו ריש גלותא למכור ואם אמר על מנת כופין את ריש גלותא למכור אמר מר הלוקח שדה בשם ריש גלותא אין כופין אותו ריש גלותא למכור מכלל דמקנא קניא ליה לימא פליגא דבני מערבא דאמרי ובי מי הודיעו לבעל חטין שיקנה חטין לבעל הבית אי משום הא לא קשיא כגון דאודיעיה לבעל שדה ואודיעיהו לסהדי אלא אימא סיפא על מנת כופין אותו ריש גלותא למכור אמאי ולימא ריש גלותא לא יקרייכו בעינא ולא זילותיכו בעינא אלא אמר אביי ה"ק הלוקח שדה בשם מחבירו (ריש גלותא) אין

מזה דתנן דמנופא דנרייתא ליכא למשמע מידי דאיכא לאוקמי כשהודיעו וא"ל מזה מוכח טפי מהא דתנן הא איכא לאוקמא נמי כשהודיעו לנעל דהאי אמר דאשמו היא וגרר'א דלא דמי דלעיל ודאי איכא למימר הוא מודיע כדי שיקנה לנעל המעות אצל הכא למה י"ל להודיעו הלא דעתו ליתן לאחר כך ומן ההקדש לא מסיק אדעתיה: **ב"י** הודיעו אבע"ל שיקנה אבע"ל אשמה. מימא מאי פריך מימא אס י"ל שכן סממנין על גבי אמר אצל אס אין שכן סממנין על גבי אמר מה לו לחוש אס אין הנזע מקנה נצבע לאשה ו"ל דהי פריך כיון דאין הנזע מקנה נצבע לאשה ויכול הנזע לתבוע שכן מן האשה דאע"ג דאין שכן סממנין ע"ג האמר מ"מ היא נהנית ממעשה ידי וזריכה ליתן לו שכן וכו' ליקח שכן מאשה א"כ מעות שקיבל מבעל האשה הן הקדש דאין שירות כיון שהאשה חייבת שירות ולפי מה שפירשתי לעיל דכיון דלא הודיעו לנעל חטין שיקנה חטין לנעל מעות חסר המקח ע"כ לא פריך הכא אלא ממעות שקיבל הנזע שיהיו הקדש אפילו אס י"ל שכן סממנין על גבי אמר לא קנתה האשה והנזע נמי לא קנה וחזור הנזע לנעל ככ"מ שהוא ואין לו להקדש נצבע כלום אלא המעות שקיבל הנזע כיון שחזרין לנעל יהו הקדש והנזע יחזור ויתבוע השירות מן האשה ואמאי קמני אין לו לנעל נכסות אשמו משמע שנחנס כל זה: **א"י** דעתו של אדם על כסות אשתו. הלכך אין דעתו להקדיש אותן מעות שנתן לנעל שלא יחזור ויתבוע מן האשה ולפי האס טעמא הוה ליה למפרך מימא הקדש דתלי בדעתו וכיון שאין רוצה להקדיש לא הו' הקדש אלא ערכין כיון שהעריך עצמו מה מועיל שאין דעתו עליהם מ"מ נע"כ נערך מכל מה שיש לו אלא משום דאית ליה פירכא אחרייתא לא חש למפרך:

כגון

[פנהדרין ח' וס"ג]
(ט) מביט נד. ערכין כד.
(ז) כ"כ קל. ערכין כד.
(ד) [פנהדרין כד.] (ט) שם כד.
לעיל ת"י (ז) כד"ש א"ט.

גליון הש"ס

ג"פ פהבו עלה בפעריבא.
מ"ה דף ל"ח ע"כ שושות
דף כ"ו ע"כ: שם לא כל
הפריש. פ"י מ"דס דף
מ"ג ע"כ:

מוסף רש"י

אחד המקדיש נכסיו
כ"י. והנזכר לא למשכנו
על ערס הקלוי כפרשה,
אין לו. לגזר לא
נכסות אשמו כ"י (במחברות
(ד) אשמו שנו וערכין
(כ"ד). ולא נצבע שצבע
לשמן. נכסים שצבע לשם
אשמו ולשם צניו, ואש"ס
שלא נכנסו ערין (במחברות
(ד). ולא בסגדלים
חדשים. רבותא קמ"ל
דאש"ס דעדיין לא נעלם,
הי"ן הן כחוקות משעת
לקיחה (וערכין כ"ד).
המקדיש נכסיו מעלין
לו מפילין. מפילין בכלל
נכסיו ופודה אותן (וערכין
(כ"ג). מלמד אף מפילין
הקדש ומעלין לו נכסים
ופתח בשוויין (ושב"ט
ב"ב פ"א). מצוה קא
עבידנא. דהייבנא לנזק
הבית. הלכך אצל נכסים
הוה דעמיס (וערכין כ"ד).
חייבי ערכין ממשכנין
אותן. נזכר נכסות נחמין
וטעם בעל כרחן (שם כ"ב)
דכיון דלאו לכפרה אמי
משה ליה (וע"ל ח.).

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קג.

עין משפט
נר מצוה

(א) ונעל דף כג: טז: כ"ח
מנ. פסחים (בבא). (ב) כ"ח
מנ. (ג) טז: טז. (ד) ונעל
קט. (ה) ונר פסח לקמן
קד: ד"ה חוק. (ו) כ"ח כד:
וה"ל לקמן קד: חוק: ד"ה
נעל. (ז) ונר פסח לקמן
הקד. (ח) ד"ה דלמח.
(ט) ונר פסח לקמן.
(י) ונעל על השני כפף
והח"כ הוה על פרוטה
יתר על הפרטה שהיה
כפף א"ר חיי' שטענו ב'
כפף והוה הכל ויפך
פרוטה אחת ושבע אח"כ
על הפרטה שפך. העתק
מחלופי גרסאות.

הגזול הב"ח

(א) בפשטה אחרי אפילו
למדי:

מובן רש"י

וכתובא בעלמא. לון
שימור. כלום שחלה
ממנו בלום חזוי כד
שלא יגלוהו הימנו (יבמות
סו:). עושין אמנה
בפירות. נטעין שעות
באמנה בשער של עשוי
שימור בשוק על מנת
לקבל פירות אפילו יוקירו
חזין. ואין עושין אמנה
בדמים. לפסוק על
הפירות כדי לקבל דמים
לשיוקור. דכין חזוי ייב
חזין שקל ממנו כריתת
(ב"מ סג). יוליכו אחרי
אפילו למדי. אם הוה
שנעט לשקר. דלא הוה
ליה כפרה עד שחזיר
לדו ממנו ולא לשלוחו.
כדמצינן (בבבא סו:).
לשקר חסד לו (ב"מ סג).
נתן לו את הקרן. לאחר
שנשבע והוה נמתיב קרן
וחומש. ונשבע לו על
החומש. שחזר וכפר את
החומש ואמר נמתיב לך
ונשבע והוה נמתיב.

אין כופין אם המוכר. לחזור ולכסות שטר מכירה אחר ללוקח שהיה
לו להחנות ולהודיעו מכוס שטרי כסם ריש גלותא שאם ילא עסיקין
ארכא להם שהוא של ריש גלותא וכסוב לי שטר אחר כשמי שלא
יבאו היום או למחר יורשי ראש גולה למכור ממנו: ופנינא
בעלמא הוא דבעינא. כלומר להלכה
נמכרונא. פנחיל לון חוק ותצירו
בהשאה [שלוס] ביצמות (דף קטו):
לפנחיל שצקיה גבי מלך כלי וכסוב
עליו קרנ' קרנ' מ"ס מעשר מ"ו
מרום: **ענינא.** מנאי: דאמר להו
לוקח לפסדי קמי מוכר חו' כו'. וזהו
מוכר גופיה לא אתני: **אמינא שטרא**
אחרינא מסיך כו'. אם הייתי סוכר
שאלה אומר לעדים בעינא דנכסוב
לי שטרא אחרינא ריש גלותא:
וכניס מרוסא דכיסנא. על מנת
ליתן דמיין שהן לוקמין לרב כהנא:
לא ששקול. משום רבית: **כמאן**
כניס מערבא. כממיה. כלומר
דלמרינן מי הודיען ללוקמין שיקנו
מעומיהן לרב כהנא לפיכך לא זכה
בהן: **אעו.** מאי איכפת לן בהקנאתן
וכי רב כהנא עמיד ליתול מעות
היה ויטול רבית שנתן לו ד' ויטול
ח' והלא פשתנו היה נוטל וכל מקום
שהיה שם שלו היה ואלו שמכרוהו
גולוהו מיניה ומשלמים כל דמיו
ציוק כשעת הגזילה וכשעת הגזילה
כבר הוקר: **אמנה סו'.** שנתן להם
מעות באמנה ולא היה להם פשתן
כשקבלו דמים והתנו עמו כשער
הזול ליתן לו כל השנה בשער זה
דמתן (ב"מ דף עב:). ילא השער
פוסקין אע"פ שאין לה יס לזה:
ורב. דלסר ליה למשקל וזו:
לעומיה דל'. בלחזו נשך (ב"מ סג).
עושין אמנה ליתן מעות על השער
של זול של עכשיו: **כפירות.** לקבל
פירות בשער היוקר: ואין עושין
אמנה בדמים. כשכא לשער היוקר
לקבל פירותיו אסור ליתן לו מוכר
דמים של עכשיו דמיחוי כריתת דיהיב
ליה פרחי סלעים ושקיל ארבע:
בתנ' ונשבע לו. על שער והודה:
יוליכו אחרי אפילו למדי. דלון לו
כפרה עד שיחזיר לגזול עצמו דכתיב
לאשר הוא לו וגו' (ויקרא ה) וגבי
נשבע לשקר כתיב: **לא יסן לא לבנו.**
של גזול להוליכו לגזול שאם יאנסוהו
חייב להחזיר דלא הוה השבע עד
דמתי לדיה כדאמרן: **לשליח כ"ד.**
מקנא הוא דעבוד רבנן מפני
מקנא השבים שלא נחייב ליה להוליא

בגון ראודעיהו דדריה ואודעיהו נמי לפהרי. תימה אם כן
למאי לריך לחוק את ריש גלותא שיכתוב לו שטר יכתבו
לו עדים כיון שידעין שהוא קונה לעצמו וי"ל כגון דלא כעו עדים
למיכתב ליה שטרא אחרינא: **יהב וזו אביחנא.** השטא ס"ד
דלחיי דמשך נמי ופקדון בעלמא הוא
דכו' גבי: **כמאן בבני מערבא**
דאמר' מי הודיעו לבע"ה חזין בו'.
כלומר ומשום הכי אי לאו דלודעיה
ללוקח כי קמזני דלאי כיתנא
דכהנא הוא נמלא דכהנא לא קמי
להנכו מעות דלחיהו לאו אדעתא
דהכי יבצו ליה מעותיו ואי שקיל
כהנא מידי דמרוומיהו ה"ל כאלו
מדידו יבצו ליה ומחוי כריתת:
התם אפנה הוא. פי' בקונטרס
שנתן להם המעות באמנה
ולא היה להם פשתן כשקבלו המעות
וקשה דאם כן היכי מסיך רב
לעומיה וזה ככה"ג אפילו רבי ינאי
מודה דאסור לקבל המעות כיון שלא
היה לו פירות באותה שעה שהוא
פוסק עמו דהא דאמר ר' ינאי מה לי
הן מה לי דמיין היינו דוקא כשיש
לו פירות באותה שעה שהוא פוסק
עמו ורב אפילו ככה"ג אסור לקבל
מעות אלא פירות דוקא דהא כפרק
אחרו נשך (ב"מ דף סג. וס"ה) מייתי
דרבי ינאי דכרייתא דרבי אבא
דהיה נושא בחבירו מנה והלך על
גורנו ואמר לו חן לי מעות שאני
רוצה ליקח בהן חטין אמר ליה חטין
יש לי כו' עד וכו' יס לו מותר אין
לו אסור וקאמר התם ש"מ אימא לר'
ינאי דלמר מה לי הן מה לי דמיין
משמע דר' ינאי דוקא יס לו מותר
וככה"ג פליג רב ומיהו יס לישב פי'
הקונטרס דהתם דוקא דלחיי
בהלואה לא שרי רבי ינאי אלא כשיש
לו פירות דוקא אבל זכירי אמר התם
דפוסקין על שער שצדק אפילו אין
לו והיינו אמנה בפירות ומה שפירש
בקונטרס [התם] דרבי ינאי מתיר
דמיין שאין מעות ממש אלא דוקא
פירות דומיא דהיה דכרייתא יין
דמי חטים וכן יין דמי שמן שמן דמי
יין דלא מחוי כריתת אבל מעות
אסור אין נראה דהכא בשמעתין
מוכחא דאפילו וזו מותר לקבל והלכה
כרבי ינאי כדמוכח התם:
הגזול מחבירו שוה פרוטה ונשבע
כו'. כגון שנשבע מעצמו
דאין ב"ד משניעין אלא בטענת שתי
כפף והודה שוה פרוטה ואפילו

(א) בשבועה עצמו מחייב חומש כדמוכח בשליחי פירקין ונמס' שבוטע
(דף לו:). מתן נמי שבוטע הפקדון נוהגת בלשנים ונכסים כפי ב"ד
ושלא כפי ב"ד [מפני עצמן] א"ר מירי בטענתו שתי כפף והודה לו
שוה פרוטה: **אבל** נותן לשליח ב"ד. פי' הקונטרס מפני תקנת
השבים שלא נחייבו להוליא מנה בהלואה הדרך משמע מתוך
פירושו דמטעם לשליח ב"ד והוא שומרו בידי עד שיבא הגזול ואין
נראה חדא דלישנא לא משמע הכי דלמאי נקט שליח ב"ד הל"ל אם יש ב"ד שס נותן לב"ד ועוד דלמר בגמ' (דף קד.) שליח ב"ד פסיקא ליה
מילתא ל"ש עשאו גזול ל"ש עשאו גזול ועוד אמאי קאמר בגמ' דלא מיתוקמא מתני' כר' טרפון והא בפרק המפקד (ב"מ דף לו:
וטס) פריך אמילתא דר' טרפון ואלו ואלו ומשני תני וייתא וכו' ביד בית דין קאמר כי הא דר' אלעזר בר זבדוק דמסיק אליבא
דר' טרפון ועוד בגמ' אמאי אינטריך ללחמי דרבי אלעזר ממתינתין ה"מ ללחמי ע"כ נראה דמתני' איירי לענין אחריות הדרך דמיפטר כשיתן
לשליח ב"ד ויש לו כפרה מיד ואין לריך לו להמתין עד שיגיע ליד הגזול כיון שקבלו שליח ב"ד אבל בהקנאה זו לא איירי מתניתין כלל:
ואם בת יחזיר בבניו. נראה דלמא לאשמועינן דאפילו ליורשים יולין למדי א"ר אחא למימר דאין חילוק בין שהגזול קיים בין שהוא מת לענין
קרן חומש ואשם כי היכי דיש חילוק בגזול בין הוא לבניו דבניו אין משלמין חומש על גזל אביהם קמ"ל דלענין גזול אין חילוק:
מניח

קב א מ"י פ"ז מהלכות
שלחין ושחטין הלכה
ה' סמג עשין פ"ז טושי"ע
ח"מ ס' קסד טעף ב:
קב ב טושי"ע י"ד ס'
קסד טעף ו:
קב ג מ"י פ"ז מהלכות
גזילה הלכה ט סמג
עשין ע"ג טושי"ע ח"מ ס'
קב ד מ"י פ"ז מהלכה י
טושי"ע שם טעף א:
קב ו מ"י שם פ"ח הלכה
טושי"ע שם טעף ד:
קב ז מ"י שם פ"ח הל'
י' סמג שם טושי"ע
שם טעף ג:
קב ח מ"י שם טושי"ע
שם טעף ב:

קמ א מ"י פ"ז מהל'
גזילה הלכה יד סמג
עין עג:
קב ב מ"י שם הלכה יג
סמג שם:
קיא ג מ"י שם הלכה א
ב ופרק א מהלכות
שנועות הלכה ח ט סמג
לאחר רמ:
קב ד מ"י פ"ז מהל'
גזילה הלכה ט סמג
עין עג וטושי"ע ח"מ סי'
שם סעיף א:
קג ה מ"י שם פ"ד הלכה
ט סמג שם טושי"ע
ח"מ סי' שם סעיף א:
קד ו מ"י שם פ"ד הלכה
י סמג שם טושי"ע
ח"מ סי' שם סעיף ב:
קכו ז מ"י פ"ב מהלכות
מכירה הלכה ב סמג
עין פנ טושי"ע ח"מ סי'
רנב סעיף ב:
קכז ח מ"י שם הלכה ג
טושי"ע שם סעיף ג:
קכח ט מ"י שם טושי"ע
שם סעיף ב:
קכח י מ"י פ"ד מהל'
גזילה הלכה ט סמג
עין עג וטושי"ע ח"מ סי'
שם סעיף א:
קכט ב מ"י שם הלכה י
טושי"ע שם סעיף ב:

מוסף רש"י

הרי זה משלם חומש
על חומש. הרי זה מוסף
חומש על חומש שפיר. וכן
אם חזר ונתן לו חומש
ראשון נשבע עליו וזכר
וכפר ונשבע על חומש שני
והודה. מוסף חומש על
חומש שני וכן לעולם. עד
שיחמטץ הקרן משהו
פרוטת. חומש שהוא
מחוייב כגד וזכר ויפרי
קריי קרן. עד שפיה
ספירת שנועות נפחות
משהו פרוטה (ב"מ דף טו.)

מניח גזילה ביניהם ומסתלק. בפרק המפקיד (ב"מ א:) מוקי לה דלא
דוקא צנייהם דשקלי להו כולהו ואלי אלא יניח עד שיחבר
הדבר מי הם הצעלים: **דברי רבי** טרפון. ואפילו לרבי הונא
ולרבי יהודה דלמרי בהגזול בתרא (לקמן דף קמ.) גבי מנה לי בידך
והלא אומר אני יודע חייב דשמת
וברי צרי עדיף ומפקינן ממונא הכא
לדידיה נמי צרי שארבעה משקלין
שנודאי לא גזל אלא האחד הלכך
צרי דידעו לא חשיב לגבי שמה
דידיה לאפוקי ממונא ואפילו רב
נחמן ורבי יוחנן דלמרי התם פטור
ללא צרי עדיף אלא מוקמינן ממונא
בחזקת מריה מנא סברי הכא אפילו
כרבי עקיבא דלמרי עד שיטלם גזילה
לכל אחד ואחד דהכא מיהא מנה
מודה דלית ליה לשלומי אכל התם
לא מודי מדי: **לעולם ר"ע.**
משום הכי מוקי פלוגמיהו נשבע
וכר"ע ולא מוקי לה נשאל נשבע
ותמי כר' טרפון משום דבכל דוכתא
מהדרי לאוקמי מתמי כר' עקיבא
כדאשכחן בסוף השוכר את האומנין
(ב"מ דף פג.) דפריך ר' הכי קמה לה
מתמי דלא כרבי עקיבא:

ורבי טרפון אע"ג דנשבע עבוד

רבנן תקנתא ב'. תימה
דמשמע הא אין הולאת הדרך יתירה
מוליקה אחריו למדי ואמאי והאמר
ר' טרפון מניח גזילה צנייהם ומסתלק
וכ"ה' ב' בני אדם היינו הולאה
מרוצה על הקרן הא נשנים נמי
קמני לקמן צנרייתא דחסיד ושמה
השאה אכתי לא שמע ליה ומיהו
תימה כיון דמודה ר"א היכא דאין
הולאה יתירה אמאי קאמר ר"ע היא
כר' טרפון נמי אכתי דאפילו למאן
דמוקי לה כר"ע לא מתוקמא מתנימין
אלא צאין הולאה יתירה וי"ל דמתמי
איידי אפילו בהולאה יתירה שזריך
להליך עד מדי כשאני מולא צ"ד
עד מדי אע"ג דלא שכיח ולא נקט
מתנימין מדי אלא לפרושי דאפילו
בהולאה יתירה איירי וזריך להליך
עד מדי אז עד מקום צ"ד אם יש
קרוז יומר אע"ג דהולאה יתירה
עד שם ומש"ה מחוקמא כר"ע ולא
כר' טרפון דלר' טרפון אפילו כי אין
מולא צ"ד לעולם אין צריך לעשות
הולאה יתירה על הקרן אלא מניח
צידו עד שמואל צ"ד במקום קרוז
וא"ת מנלן דס"ל הכי לרבי טרפון
דלמא כשאין צ"ד מודה וי"ל דסברא
הוא דאי הוה מנריך הולכה למדי
כשאין צ"ד כ"ש בגזל אחד מחמשה דלא
הוי סגי במכירה לצ"ד כיון דלא הדר
ממונא למריה אלא עד שישלם לכל
אחד ואחד והוה מנ' ר"א בן דדוק
לאשמועינן רבותא שאם הולאה

הרי זה משלם חומש על חומש. חומשו של חומש דחומש ראשון
נעשה קרן: עד שיחמטץ כו'. שאם חזר ונתן לו חומש ראשון
ונשבע על השני והודה חומשו וחומשו של חומש שני וכן
לעולם עד שיחמטץ הקרן של חומש שני יכפור לו שיה פרטת:

או עשק אח עמיסו. שבר שכי:
חשומה יד. הולאה: **גב' לא נשבע.**
לא צרי להליך אחריו עד דמטי
לידיה: עד שיטלם לכל אחד. דהשנה
לידיה צעיקן ולא סגי צנייהם לפניו
לומר מי שהוא שלו יעלנה: **מניח**
גזילה. ולא צרי לאמטויי לידיה
וסגי צנייהם לפניו שהרי הצעלים שם
הוא: **לעולם רבי עקיבא.** כר"ע
מעיקרא מהדרינן לאוקמי משום
דכולהו מנאי סמימתא אליבא דר"ע
סמג כדלמרי צאלו הן הנמנעין
(מסדרין דף פו.) **עבוד רבנן תקנתא.**
תקנת השבים. והכל דמספקא ליה
מסגי להו צנייהם דתנאי עבוד
תקנת גבי גזל ונשבע והודה ואין
הגזול כאן דאע"פ דכתיב לאשר הוא
לי מקון רבנן דנמניה לשלוח בית
דין ויהא תחת ידם עד שיצא נגזל
ויטלנו: **דקא מהדר ממונא למריה.**
לאחר זמן וחזרנו בית דין: **לא**
נחלקו על שלקת. דכיון דליכא איסורא
סגי ליה צהרי דלא כתיב לאשר הוא
לו אלא במקום שחטא דעבי כפרה:
מה לי לוקח כו'. הרי נשבע לשקר
ואשבעת שקר כתיב לאשר הוא לו
בין אגזל בין אשכומת יד דבהיתר
אחא לידיה: מנא דחסיד אחד פליג
אדר' שמעון בן אלעזר: **רבי טרפון**
היא. מתמי דקמני נשבע דאי ר"ע
אפילו לא נשבע נמי: **ור' טרפון מכרי**
כו'. אמתניין פריך דלמרי נשבע אין
לא נשבע לא ואוקימנא כר' טרפון:
לא סגיאל דלא הודה. דכפרה והשגזן
דקרא אהודה כתיב דכתיב בגזל הגר
והתודו את חטאתם וגו' (במדבר ה):
שכבר

בני אדם ואינו יודע מאיזה מהן גזל שר' טרפון אומר מניח דמי גזילה ביניהם
ומסתלק ורבי עקיבא אומר אין לו תקנה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד ואי
סלקא דעתך דאישתבעימה לי לקח מה לי גזל ועוד מתיב רבא מעשה
בחסיד אחד שלקח משני בני אדם ולא היה יודע מאיזה מהן לקח ובא
לפני רבי טרפון אמר לו הנח דמי מקחך ביניהם והסתלק בא לפני רבי עקיבא
אמר לו אין לך תקנה עד שתשלם לכל אחד ואחד ואי סלקא דעתך
דמישתבע חסיד מי מישתבע בשקרא וכי תימא דמישתבע והדר הוי חסיד
והא כל הויא דאמרינן מעשה בחסיד אחד או רבי יהודה בן בבא או רבי
יהודה ברבי אילעאי ורבי יהודה בן בבא ורבי יהודה ברבי אילעאי חסידים
דמעיקרא הוו אלא לעולם ר' טרפון היא ומודה ר' טרפון היכא דאישתבע מאי
טעמא דאמר קרא לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו ורבי עקיבא (דאמר)
אע"ג דלא מישתבע קנים ור' טרפון מכרי היכא דמישתבע לא סגיאל דלא הודה
מאי איריא ונשבע אפילו בלא שבועה נמי דתנאי מודה רבי טרפון ב"באומר
לשנים גולתי אחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם נותן לזה מנה ולזה מנה
שכבר

יתירה עד צ"ד דמניח צידו אלא אחא לאשמועינן כשצ"ד קרוז טוב יותר להניח צידם ועוד י"ל דודאי מדלל מני תקנתא צמתי' שמע מניה
דליכא תקנתא כלל נשבע הלכך דוקא מוקי לה כר"ע ולא כר' טרפון דלית ליה תקנתא ור"ע לית ליה תקנתא אפילו בגזל מאחד היכא
דנשבע והא דקאמר ר"ע כי עבוד רבנן תקנתא היכא דידע כו' לדבריו דר' טרפון קאמר כלומר לדידי לית ליה תקנתא כלל נשבע אלא
אפילו לדיך דלית לך דרבי אלעזר בר' דדוק אפילו נשבע אכתי איכא למימר הני מילי היכא דידע למאן גזל: **כל היכא דנשבע צא סגי**
דלא הודה. וכיון שהודה ממקמא כל לאת ידי שמים כיון שלא נתעוהו וה"נ צריך להוליכו למדי כי היכי דלרין ליתן מנה לכל אחד ואחד:
שכבר

(א) יבמות ק"ס: צ"מ לו.
(ב) ג"ל דמקן. (ג) יבמות
ק"ס: ומספקא דיבמות
פ"ד. (ד) ומהרה טו:
(ה) רש"י מ"י. (ו) צ"מ לו.
(ז) ע"ין במפרשי ש"ס מה
שכתבו בדבריו זה).

תורה אור השלם

1. נפש בי חתמא ומעלה
מעל בין ובהש בעמיהו
בפקדון או בחשומת יד
או בגזל או עשק את
עמיהו: ויקרא ה כא
2. או מצא אבדה וכחש
בה ונשבע על שקר על
אחת מכל אשר יעשה
האדם לחטא בהנה:
ויקרא ה כב
3. או מביל אשר ישבע
עליו לשקר ושלם אותו
בראשו וחמשותי יסוף
עליו לאשר הוא לו
יתננו ביום אשמתו:
ויקרא ה כד

הנהגות הב"ח

(א) גמ' ואינו יודע מאיזה
וכי לא זו הדרך: (ב) שם
ממונא למריה אבל גזל:

גליון הש"ס

גמ' תקנה גזילה חתקנו.
ע"י שנועות ד' מה ע"א
חוס' ד"ה גדולות:

אין

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קה.

עין משפט
נר מצוה

(א) לעיל טו. (ב) טור מב.
(ג) כלים פ"י מ"ד. (ד) לעיל
טו. (ה) ס"א ל"ג.

הנהגות רב"ח

(א) נ"ב. דהשתא לאו ממונה
הוא כיון: (ב) שם ל"ב
גזילה גביה או דלמא:
(ג) רש"י ד"ה חזית וכו'
וממרח יפה וכו':
(ד) בא"ד נ"ב. אלו כלים
מזלין:

מובא רש"י

ותבא חובא. כלומר מאני
מנא שלנו המסיענו כולא
מקדושין כ"ד. גזל חמץ
ועבר עליו הפסח אומר
לו. לנגול. הרי שלך
לפניך. בעין כמות שהיא.
דחוק שאני ניכר הוא
(לש"י טו.) ונגול שישלם לו
אומר עמנו וקראתה
והשיב את הגזילה אשר גזל
שמה לא נשחטה (גיטין
כ"א).

ועוד דקמשי ליה כשעמד בדיון קודם מימחו וסך העמדה מאי
מהני הרי כבר נשבע ולא הוזה דהא חוקמין דלא הוזה אב והוזה
כנו ועוד דקמשי כשעמד בדיון מכלל עד השתא בשלל עמד בדיון
והא נשבע הוא ואביו קמני מכלל דכ"ד הוזה הלך ל"ג ליה. וה"א

אי הכי חומש נמי משלם א"ר הוזה
כו' אי הכי ממון גמור הוא
וחומש נמי לשלם: לפי שאין משלמין
חומש על כפירת שבועת קרקעות.
דחומש אמאי קאמי אשבעתא לאו
שבועה היא דק"ל שבועות (דף מב.)
אין נשבעין על הקרקעות והאי כן
כי אשבעתא כפר לה שבועת
הקרקעות דאי לאו משום אחריות
נכסים לאו עליה רמיא לשלומי:
רבא אמר. לעולם גזילה קיימת
דקשיא לך ולחייב הבן חומש על
שבועת עצמו כיון דהוזה הכא
כשהיה דקשיא שממנו אביו נמון זה
מופקדת ביד אחרים וגזילה זו כמורה
דכי אשבעתא הא בקושטא אשבעת
(א) ולא תימא דקשיא אשבעת דלפניה
לעיל) ומנן במס' שבועות (דף לו.)
וחייבים על דיון השבעה ועל שגגתה
עם זדון הפקדון ואין חייבין על
שגגתה גרידתא כי הכא דלידיה
אנשיה: לא שנו אלא שאין. אותה
חיי פרוטה קיימת מן הגזילה עצמה
וחיי פרוטה הוא דמחייב ליה ולאו
ממונה איכא אצל אס קיימת היא מן
הגזילה עצמה כדן לילך: חיישין שמא
חייקר. ומעמוד על הפרוטה: חייב
לפסוד לו. אגודה אחרת ואע"פ
דששתא לא שוה פרוטה כיון דנשבעת
גזילה היא שוה פרוטה בעי לזהרורה
והולוכה אחריו: וסנא סנא. מנא
דיון קיימת: שגגתא. אחת מהשמים
ששיר: ונשרה השנים מהו. הרי
גילוח או לא: אמר ליה רב אסא
לרבינא נזיר שגגתא. כל השערות
אחת אחת קמנעית ליה בתמיה.
כלומר הא ודאי גילוח הו' כיון שבעה
שגג לגלח הא שיעור הוזה ציה שיעור
גילוח וגילוח אחת ואע"פ דנשרה
שניה גילוח הוא: שנשרה אסא.
שבעה לגלח אין כאן שיעור גילוח:
ה"א מי אמרין הספא מיהא ליכא
שיעור: הכי שניקבה וסתמוה שמרים.
ונתנוה ע"פ ארובה (א) וממרחת
יפה כביצומה וטומאה צבית מללל
על העליה כולה מללל זה שום
טומאה דסתומת שמרים סתמיה
היא ולא שלטה ציה טומאה במסכת
כלים בפרק (ו) ואלו מזלין: אבא.
לשון מגופה. אבא חליה היה זה סתמיה
שיעור נקב לטמא וכלי המקבל
טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה
ואבא בעיט חליה מהו מי אמרין
השתא מיהא ליכא שיעור נקב או
דלמא הא לא סתם שיעור סתמיה:
פקק במוורה. ואין שם שמרים:
עד שימרח. בעיט מן הנדדן
של זמורה לקוטמו היטב:
נשבע

בשעמד בדיון אי בשעמד בדיון אפילו חומש
נמי משלם אמר רב הונא בריה דרב יהושע
לפי שאין משלמין חומש על כפירת
שבועת קרקעות רבא אמר הכא במאי
עסקינן כגון שהיתה דיסקיאה של אביו
מופקדת ביד אחרים קרן משלם דהא איתיה
חומש לא משלם דכי אישבעתא בקושטא
אישבעת דהא לא הוזה ידע: חוץ מפחות
שוה פרוטה בקרן כו': אמר רב פפא לא
שנו אלא שאין גזילה קיימת אבל גזילה
קיימת צריך לילך אחריו חיישין שמא תייקר
איכא דאמרי אמר רב פפא לא שנו גזילה
קיימת ולא שנו שאין גזילה קיימת אינו
צריך לילך אחריו לשמא תייקר לא חיישין
אמר רבא גזל שלש אגודות בשלש פרוטות
והוולו ועמדו על שתיים אם החזיר לו שתיים
חייב להחזיר לו אחרת ותנא תונא גזל חמץ
ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך
טעמא דאיתיה בעיניה הא ליתיה בעיניה
אע"ג דהשתא לאו ממונה (א) כיון דמעיקרא
ממונה הוא בעי שלומי הכא נמי אף על גב
דהשתא לא שוה פרוטה [כיון דמעיקרא הו'
שוה פרוטה] בעי שלומי בעי רבא גזל שתי
אגודות בפרוטה והחזיר לו אחת מהן מהו
מי אמרין השתא ליכא גזילה (א) או דלמא הא
לא הדר גזילה דהוא גביה יהדר פשטא
גזילה אין כאן השבה אין כאן אי גזילה אין
כאן השבה יש כאן יהכי קאמר אף על פי
שגזילה אין כאן מצות השבה אין כאן
ואמר רבא הרי אמרו נזיר שגילה ושייר
שתי שערות לא עשה ולא כלום בעי רבא
גילה אחת ונשרה אחת מהו אמר ליה רב
אחא מדיפתי לרבינא נזיר שגילה אחת אחת
קא מבעיא ליה לרבא אמר ליה לא צריכא
כגון שנשר אחת מהן וגילה אחת מי אמרין
השתא מיהא ליכא שיעור או דלמא הא
לאו גילוח הוא דמעיקרא הא שיר שתי
שערות והשתא כי גילה לא הו' ב' שערות
הדר פשטא שער אין כאן גילוח אין כאן אי
שער אין כאן גילוח יש כאן הכי קאמר אע"פ
ששער אין כאן מצות גילוח אין כאן ואמר
רבא הרי אמרו חבית שניקבה וסתמוה
שמרים הצילוח 'בעי רבא אבא חציה מהו
א"ל רב ימר לרב אשי לאו משנתנו היא
זו דתנן חבית שניקבה וסתמוה שמרים
הצילוח פקקה בזמורה עד שימרח להו' בה
שתיים עד שימרח מן הצדדים ובין זמורה
לחבירתה טעמא דמרח הא לא מרח לא
אמאי ותיהו כי אבא חציה אמרי הכי
השתא התם אי לא מרח לא קאי אבא
חציה במידי דקאי קאי ואמר רבא הרי
הפסח אומר לו הרי שלך לפניך בעי רבא
נשבע

טומאה נכנסת בתוכו ככונן משקה: אבא חציה. חציה הי' דמיה הן בעי להק צעיות דלעיל דכיון דגף אין כאן נקב ולמה לא
חועיל הסתמיה דמ"ל אס לא נקבה מעולם אלא כך ומ"ל שאבא חציה [ועוד] חציה דהכא אמר בסתמיה שמרים שמה סתמיה ונספק
דיצבות (דף טו.) אמרין חציה של ויתם מגולגלים צ"ש אומרים אין צריכה לנקב ומודים שם נקבה וסתמיה שמרים שהיא טעורה
י"ל דהתם ודאי לענין הכשר מסתמא לא ניחא להו לנעלים כמה שיוצא ממנה כיון שנקבה אף על פי שסתמיה שמרים לאו סתמיה
מעליהא היא אצל לענין להליל מטומאה היא סתמיה מעליהא:

ושמואל

אמר רבא גזל שלש אגודות בג' פרוטות והוולו ועמדו על שתיים
חייב להחזיר לו אחרת. פי' אס יסנה צעין מחזיר אותה
ואס לאו משלם ליה שוה פרוטה כמו שהיה שוה בשעת הגזילה
והוא הדיון בנחת שגולה והחזלה שמחזיר לו אגודה או דמיה אלא
רבותא נקט דלפילו בשלשה דקיים
מזות השנה בתמיה אס"ה חייב
להחזיר לו אחת אע"פ דמהאי ותנא
תונא דמיימי לא משמע מיהא אלא
היכא דגזל אחת והחזלה דהיה דמיה
לגזל חמץ ועבר עליו הפסח הריא
רבותא דג' קאמר רבא מסביר
ומדנקט והוולו משמע דפשיטא ליה
דאס גזל ג' אגודות שוות שמי
פרוטות והחזיר לו צ' מהן דלא
מיימי להחזיר לו שלישית כיון
דמעיקרא בשעת גזלה לא הו' ממונה
ולשתא מייקר לא חיישין:

ה"א בעי רבא גזל ב' אגודות
בפרוטה והחזיר אחת מהן מהו
פי' אמרין השתא מיהא ליכא גזילה
גביה או דלמא הא לא אהדר גזילה
ול"ג הא דגרס בספרים הוקרו
ועמדה כו': מצות השבה אין
כאן. נראה דלא צעי למיפטט אלא
דלא מעבד מזות השנה ומזות השנה
מיהא לא קיים: מצות גזילה אין
כאן. ומעבד מלשמות יין ומלגומא
למתיס כאלו לא גילה כלומר כמ"ד
גילוח מעבד דלחר ישתה הנזיר יין
אחר כולם א"ר לענין מזות קאמר
דלא קיים מזות גילוח ואליבא דר"ע
דפלוגמא היא כנויר צ"ג. מינין
(דף טו.) הרי אמרו חבית שניקבה
וסתמוה שמרים (א) מה שפירש
בקונטרס חציה שנתנה ע"פ ארובה
ומללל על העליה אין נראה דהיה
משנה דמיימי כסמוך חציה שנקבה
היא במס' כלים כפ"י (מ"ו) דמשמע
דמיימי להליל מה שנתנה אס היא
באכל המת דאי הוה מיימי ע"פ
ארובה היה לו לשנותה במס' אהלוח
ועוד דלשון הללה לא הוה משמע הכי
דה"ל למימר חוצלת ונראה לפרש
דאירי בחצית המוקפת למיד פחיל
שאין טומאה נכנסת זה באכל המת
ונקבה ככונן משקה דהיי' היא
שיעורא דלחמך במס' כלים (פ"ט מ"א)
וסתמוה שמרים מללל על כל מה
שנתנה והא דלחמך ככונן המללל
(שם דף טו.) ולענין למיד פחיל עד
שיפחת רובו היינו בסתמיה שאל
נקבה וסתמיה היא שם כלי עליה עד
שיפחת רובו דלא לא מהני לה
סתמיה דהי ככונלס שגבילן צייט
כיון דאין שם כלי עליו ולא כמו
שפי' בקונטרס דהמללל ולענין למיד
פחיל עד שיפחת רובו דכלי חרס
המוקף למיד פחיל אין טומאה נכנסת
דך נקבו עד שיפחת רובו כדמוכח
במסכת כלים בפרק שלשה דשיעורו
ככונן משקה וכן משמע בזהר
שמיא חסם בקונטרס נתנה קדירה
ע"פ ארובה דלחמך צ"ש הכל טמאים
ככונן משקה ואפילו צ"ה לא מטהרי
אלא עליה אצל קדירה טמאה אלא

קלב א מ"י פ"ח מהל'
גזילה ואפידה הלכ'
די ופ"ז מהל' שבועות
הלכה ג ד שמונ לאין דה
ועשין ענ:
קלב ב מ"י פ"ז מהל'
גזילה ואפידה הלכ'
יא שמונ פשין עג טור ש"ע
ח"מ פ"י שפס פט"ף ג:
קלב ג מ"י שם פ"א
הלכה ו שמונ שם
טו"ש ע"ה ח"מ פ"י שם פט"ף
ג:
קלב ד ה מ"י שם
טו"ש שם פט"ף
ד:
קלב ו מ"י פ"ח מהלכות
מדות הלכה ו:
קלב ז ו ח מ"י שם הלכ' ו:
קלב ח ט י ב ל מ"י פ"ח
מהלכות טומאות חמ
הלכה ח:

(א) שבעות לב, (ב) ושליל
על: למ: פסח: ה: ושליל,
(ג) שבעות מד: (ד) שבעות
מ: צ"מ ד: ה: ושליל,
(ה) ס"א מרדא משועמט
וין פ"י רש"י צ"מ כ: וע'
פס"י ריחמ"ת: ויוצמס
סה"ל: (ו) ושליל אחר ד"ה
ובמלואה, (ז) ס"א, (ח) צ"ל
נמשך, (י) רש"ל מוקד זה.

תורה אור השלם

1. או מצא אבדה וכוש
בה השבע על שקר על
אחת מכל אשר יעשה
האדם לחטא בהנהגה:
ויקרא ה' כב
2. לא תגנבו ולא
תכחשו ולא חשקו אשר
בעמיתו: ויקרא יט יא

הנהגות הב"ח

(א) נבי ימי רבה וקאמר
וסי' רב עמרם לרבה:
(ב) שם מדקמי' ספא
דאישתבע:

נשבע עליו. לאחר שנאמר נשבע שאין אללו ולא גזלו ממנו: מהו.
מי אמרין הא מנה ויכול לפטור בו את עצמו ואשתתא דלאו מידי
כפירה: שומר חנם אני עליו. ונשבע והודה: חייב. קרבן שבעה
אע"פ שהודה קודם שבעה בגוף הממון: שהרי פטר עצמו.

נשבעה: מגניבה ואכידה. אשם
היה נגנב ממנו משבעה ואילך היה
נפטר בדבני שקר שהרי הוא עצמו
נגנב וחיוב בכל אונסין עד שיחזירו:
שאל פטור נמחם מלאכה דלמעבד
ומכאש נשך מחמת מלאכה דלמעבד
מלאכה שיליה ולא לאוקמה ביטולא:
אע"ג דהא קא"ס. ומודה ליה בגריה
והשתא איהו לא כפר מידי אפ"ה
כיון דשאל סוף השבעה לבא לדי
כפירת ממון חייב: כהא נמי. אע"ג
דכפירה דחמין כהולאה הוא דהא
עפ"ה בעלמא הוא כיון דשאל יאבד
ויחסידי לו ממון ונמלא שבעה לו
שבעה זו להפטר חייב: אשם
מכרסו. לקמן פירך מלי מודה
בעיקר איכא: פועה בדרך מלאכיו.
והביאנוהו לביטול: אסדורא. אין לב:
הילך. וליכא למימר אילו מינידי דהא
קמיה קלי ושקיל ליה: איבעיא לך
לאסדורא נישלי. כשמלאכיו לא
היה לך לאוספו אל ביתך שהרי מכיר
היה בו ואין לך גנב גדול מזה:
שלא שבעות סך. בעדות אכידה
שהשביע את העד אשם ראית את
אכידתי ואמר לאו ואח"כ הודה:
הכיר בה ולא במלואה. האכידה
שאמר שראה אותה מהלכת בנשות
אחרת ואינו יודע מי הוא או הודה
שהכיר במלואה ולא בה והיה לו
לומר אשם פלוגי מלא אכידה ואינו
יודע אשם שכן הוא ובעד אחד קמיייר:
לפטור. על כיון פטור העד:
המשביע עד אחד. וכפר ואמר
שבעה שאני יודע לך עדות: פטור.
העד מקרבן שבעה העדות דהא אי
הוה מסקיד ליה לא הוה מחייב להיאך
אלא שבעה. ואע"ג דליכא למימר
דלמא לא משתבע גורם לממון פטור
והני נמי גורם לממון נינהו: א"כ ולא
במלואה. אי הוה מסקיד ליה
רשיתיה שנמלא בזוית פלוגי ואינו
יודע מי מלאה היה מחזיר בלוחה
שכונה עד שיוציעוהו ויכ"ש במלואה
ולא בה א]ומיהו ממון ממש לא מפסדו
דאי נמי אסדורא ליה ראינו שמלא
פלוגי זה היה יכול לומר נאנסה ממני
ופטור עצמו משבעה: הכופר
בפקדון. וכלו עדים: נעשה עליו
גולן. משעת כפירה ואע"פ שלא

ושמואל אמר לחיוב. תימה היכי מ"ל לחיוב דאשם כן הוא
בזייתא זו ואין צ"ל זו: מאי לאו עונש דמבון.
תימה בממון מה שייך לומר לא ענש אללא א"כ הוהיר דשעלמא
נעונש שבעה דהיינו קרבן שייך דנפסקא ומילא ליכא קרבן משום
דלית בהו ללא אע"ג דליכא כרת:

באן שהורה כאן שבאו עדים.
ואשתריך שמי אזהרות משום
דעונש אין שוין דכחודה שייך חומש
ואשם ובעדים לא שייך אללא חיוז
עונשין ומיהו תימה אמאי קאמר
בכרשא מוכחש עונש שמענו ונסיפא
אומר מונשבע על שקר דכיון דלא
מייירי אללא לאחר שבעה תרייחו
ה"ל למימר מונשבע על שקר:
אחד שבועת העדות ואחד שבועת
הפקדון. וא"ת אמאי לא חשיב
שבעה מלוה וי"ל משום דשבעה
במלוה לא כתיב אללא מפקדון אמאי:
איתנייה

קלם א מיי פ"ח מהל'
שבעות הלכה ה:
קם ב ג מיי שם הלכה
ה:
קמא ד ה ו מיי שם
הלכה ה:
קמב ח מיי שם פ"י
הלכה ה:
קמג ט מיי פ"ג מהל'
גולה הלכה יד פתח
עשין ענ טו"ש פ"ח מ"י
רנד ספיק א (רב אלפס
מלן ובנימ"ס פ"א דף סג.
ובפ"ג דף עט.)

קמז י מיי פ"ג מהל'
טוען וטוען הלכה
ג סמג עשין א טו"ש
מ"מ פ"י כ"ג ספיק ג:
קמח כ ל מ טו"ש שם
ספיק ד עין צ"ח:

מוסף רש"י

תדורא. משועמט (בי"ח
ב: לגיחמס תדורא) שטת
כחול (נכחיס כה) לטון
אמר על (בביתות יח).
המשביע עד אחד.
וכפר. פטור. העד מקרבן
שבעה העדות (שבעות
דב). ושכנגדו חשוד
על השבעה. המושב
שהמנע שנגדו חשוד על
השבעה ומחייב המנע
שבעה מן המורה ע"י
הדלה במקל נשבע
המונע וטל (שבעות
ח). אחד שבעה
העדות כו'. בין שנשבע
על שבעה העדות. בין
שנשבע על שבעה הפקדון
שכפר ונשבע על שקר.
ואפילו נשבע על שבעה
שוא. שהיא רע לשמים
עליה ולא לביתו. אע"פ
הוא נפסק על ידי
לשבעה (שם חה). הכופר
במלוה. בין על כלה
בין על מקל. וכלו
עדים והעדוהו עד שלא
נשבע. כשר לעדות. ולא
אמרין גולן הוא המורה
אמרי אל תשח רעע עד.
דכיון דמלוה להולאה נחנה
דלמא צריך להולאה וסבר
עד דהוה לו וחי ופרענה
ליה וחי מדינה ליה השתא
ויבעני מיד (בי"ח ד). ולא
אמרין חסיד אשתתא הוא
אלא אשתתא קמשתתא
ליה משום דמלוה להולאה
ניתנה ואין עכשיו צדו
בה לפטור (שבעות ח).

אף על גב דעפרא בעלמא הוא כיון דאי מינידי בעי שלומי ליה ממונא
מעליא השתא נמי ממונא קא כפר ליה יתיב (א) רבא וקאמר להא שמעתא
איתביה רב עמרם לרבה וכושכש בה פרט למודה בעיקר כיצד שורי גנבת
והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי אתה נתת לי במתנה
אבך מכרו לי אבך נתנו לי במתנה אחר פרתי רץ מאליו בא אצלי תועה
בדרך מצאתיו שומר חנם אני עליו שומר שכר אני עליו שואל אני עליו
ונשבע והודה יכול יהא חייב תלמוד לומר וכושכש בה פרט למודה בעיקר
א"ל תדורא כי תניא ההיא דקאמר ליה הילך כי קאמינא דקיימא באגם
אתה מכרתו לי מאי מודה בעיקר איכא לא צריכא דא"ל לא נתתי לך דמי
שקיל תורך וייל אתה נתת לי אבך נתנו לי מאי מודה בעיקר איכא דאמר
ליה על מנת דעבידנא לך גיח דנפשא ולא עבדי לך שקיל תורך וייל תועה
בדרך מצאתיו ליכא איבעי לך לאהדוריה לי אמר אביה דשמואל ו'באומר
שבועה אבידה מצאתי ולא הייתי יודע שהיא שלך שאחזירנה לך תניא אמר
בן עזאי ג' שבועות הן הכיר בה ולא במוצאה במוצאה ולא בה לא בה ולא
במוצאה לא בה ולא במוצאה קושטא אשתבע אימא בה ובמוצאה למאי
הלכתא רב אמי אמר רבי חנינא לפטור ושמואל אמר לחיוב ובפליגתא דהני
תנאי דתניא (א) המשביע עד אחד פטור ורבי אלעזר בר' שמעון מחייב במאי
קא מיפלגי מר סבר (ב) דבר הגורם לממון כממון דמי ומר סבר לאו כממון
דמי אמר רב ששת (ג) הכופר בפקדון נעשה עליו גולן וחייב
באונסין ותנא תונא וכושכש בה למדנו עונש אזהרה מגין תלמוד לומר
לא תכחשו מאי לאו לעונש ממון לא לעונש שבעה הא מדרקתי סיפא
(ד) ואישתבע מכלל דרישא דלא אישתבע דקתי סיפא ונשבע על שקר
למדנו עונש אזהרה מגין ח"ל לא תשקרו ומדסיפא דאישתבע רישא
דלא אישתבע אמרי אידי ואידי דאישתבע כאן שהורה כאן שבאו עדים אתו
עדים חייב באונסין אוריי אורי חייב בקרן וחומש ואשם: מתיב רמי בר
חמא (ו) שכנגדו חשוד על השבעה כיצד אחד שבועת העדות ואחד שבועת
הפקדון ואפילו שבועת שוא ואם איתא בכפירה הוא דאיפסיל ליה אמרי להכא
במאי עסקינן דקאי באגם דלאו כפירה הוא דסבר אשתמיטא ליה אדאזילנא
ומייתניא ליה תרע (ז) דאמר רב אידי בר אבין (ח) הכופר במלוה כשר לעדות
בפקדון

נשבע ומכאן ואילך אין לו דין דשומר חנם אללא חייב באונסין אשם יאנס: וכחש בה למדנו לעונש. דכתיב בתריה והשיב את הגזילה אלמלא
קמה ליה בנשותיה משעת וכחש עד דעביד השבחה וזהו עונשה: ה"ג מאי לאו עונש כפירה. כלומר עונש דמאי לאו דלענינא אכפירה
אף על גב דלא אשתבע: לא עונש שבעה. האי עונש דעניניה קרא להמחייב באונסין משום שבעה שקר היא אללא אי לא אשתבע
לא: ונשבע על שקר למדנו לעונש. דכתיב בתריה חומש ואשם: ח"ל לא תשקרו. דהיינו אזהרת שבעה שקר דמסיך ליה לא תשבעו
בשמי לשקר ומלא תשקרו נפקא לן דשבעות כפירת ממון משעת דכתיב אשם נעמינו כמו וכחש נעמינו בפקדון: כאן שהורה.
בסיפא כשהורה שיש חומש ואשם: ושכנגדו חשוד. במשעת שבעות (דף מד): גבי ואלו נשבעין וטולין דזה אחד מהן מי שהיה לו חבירו חייב
שבעה והוא חשוד על השבעה שנמלא שקרן שבעותו שכנגדו נשבע וטול: אחד. (שמשד על שבעות העדות: ואחד. (שמשד על
על שבעה הפקדון שראינוהו שנשבע לשקר ואפילו לא נשבע אללא לשבעה שוא שאין בה כפירת ממון ורע לשמים הוא ולא רע
לבריות נפסל לשבעה ממון: ואשם איכא. לדרכ ששח דמשעת כפירתו נעשה גולן למה לי למתנייה גבי הנך דמשעת דלא אפסיל
עד שעת שבעה כי הנך הא משעת כפירה אפסיל ליה משום דהוה גולן: דקאי באגם. וכי אמר רב ששח כגון דאמרי סהדי דמי
כפר ליה בידיה נקט ליה (י) (מדע) דהיכא דליכא למימר לאשתמוטי איכיון עד דמייתי ליה לא מפסיל בלא שבעה: דאמר רב
אידי הכופר במלוה. ולא נשבע וכלו עדים כשר לעדות דמלוה להולאה ניתנה ואינו עכשיו צדו ורואה לדחותו עד שחשיג ידו:
בפקדון

נשבע ומכאן ואילך אין לו דין דשומר חנם אללא חייב באונסין אשם יאנס: וכחש בה למדנו לעונש. דכתיב בתריה והשיב את הגזילה אלמלא
קמה ליה בנשותיה משעת וכחש עד דעביד השבחה וזהו עונשה: ה"ג מאי לאו עונש כפירה. כלומר עונש דמאי לאו דלענינא אכפירה
אף על גב דלא אשתבע: לא עונש שבעה. האי עונש דעניניה קרא להמחייב באונסין משום שבעה שקר היא אללא אי לא אשתבע
לא: ונשבע על שקר למדנו לעונש. דכתיב בתריה חומש ואשם: ח"ל לא תשקרו. דהיינו אזהרת שבעה שקר דמסיך ליה לא תשבעו
בשמי לשקר ומלא תשקרו נפקא לן דשבעות כפירת ממון משעת דכתיב אשם נעמינו כמו וכחש נעמינו בפקדון: כאן שהורה.
בסיפא כשהורה שיש חומש ואשם: ושכנגדו חשוד. במשעת שבעות (דף מד): גבי ואלו נשבעין וטולין דזה אחד מהן מי שהיה לו חבירו חייב
שבעה והוא חשוד על השבעה שנמלא שקרן שבעותו שכנגדו נשבע וטול: אחד. (שמשד על שבעות העדות: ואחד. (שמשד על
על שבעה הפקדון שראינוהו שנשבע לשקר ואפילו לא נשבע אללא לשבעה שוא שאין בה כפירת ממון ורע לשמים הוא ולא רע
לבריות נפסל לשבעה ממון: ואשם איכא. לדרכ ששח דמשעת כפירתו נעשה גולן למה לי למתנייה גבי הנך דמשעת דלא אפסיל
עד שעת שבעה כי הנך הא משעת כפירה אפסיל ליה משום דהוה גולן: דקאי באגם. וכי אמר רב ששח כגון דאמרי סהדי דמי
כפר ליה בידיה נקט ליה (י) (מדע) דהיכא דליכא למימר לאשתמוטי איכיון עד דמייתי ליה לא מפסיל בלא שבעה: דאמר רב
אידי הכופר במלוה. ולא נשבע וכלו עדים כשר לעדות דמלוה להולאה ניתנה ואינו עכשיו צדו ורואה לדחותו עד שחשיג ידו:
בפקדון

(א) ולעיל סג' לקמן קט'
שטות מ' (ב) ולעיל מ'
מחזות מ' (ג) שטות
מ' (ד) ש' ל' (ה) ש' ל'
ש' שטות ל' (ו) ו' (ז)
(ח) ו' (ט) ו' (י) ו' (יא)
ו' (יב) ו' (יג) ו' (יד)

תורה אור השלם

1. שבת י' תהיה בין
שבתים אם לא שלח ידו
במלאכת רעהו ולקח
בעליו ולא שלם:
שמות כב'

הגהות הב"ח

(א) ג' כ' קאמר רב ג' כ'
שטות:

גליון הש"ס

ג' א' א' א' א' א' א' א' א' א' א'
מלכות ד' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג'
ע"כ ו' ש' ש' ש' ש' ש' ש' ש' ש' ש'
מ' מ' מ' מ' מ' מ' מ' מ' מ' מ'
ע"כ מ' ד' ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו'

בפקדון פסול לעדות. ומוקמינן לה בריש שניס אוחזין כגון דאמר
סהדי דהאיה שטמא דכפר ליה נקיט בדיה ומפסיל אף ע"ג דלא
אשטמב דלי באשטמב מה לי מלוה מה לי פקדון: שטמא קונה.

קס"ד להחייב באונסין משעה שנשבע לשקר קאמר: ואיכתיב
אימא שטמא קונה. דקאמר אילפא
לגמרי קאמר דתו לא משלם כדרכ
הונא: דלהנאה ניסנה. ובעינא
תשלומין ואיכא למימר דשטמא
אפטר ליה מתשלומין כדכתיב ולא
ישלם: אבל פקדון ברשותיה דמריה
קאי. ואין כאן ולא ישלם דהא כל
היכא דאיתיה דמריה הוא: בפקדון
כתיב. גבי שומר שטר: לא שטמא.
דרכ הונא: משלם אף הקרן. וכפל
לא דאין כפל אלא בטוען נגנב וחומש
ואשם נמי לא שייך אלא כשהודה
דכתיב בגזל הגר והמורד: הודה
מעצמו. לאחר שטמא. קתני מיהא
רישא משלם קרן על ידי עדים וקשיא
לרב דאמר כיון שנשבע לא ישלם
אפי' בלא עדים. ומסיפא לא פריך
דבהודה לא קאמר רב דהא כתיב
והשיב את הגזול ונשבע והודה
משעבי קרנ: חוץ לנ"ד. לא אלימא
שטמא לאפקועי ממונא: כאן בקפץ.
ברישא דקתני משלם כשקפץ זה
והשביעו קודם שחייבווהו בית דין וכי
קאמר רב בלא קפץ והדיין השביעוהו
וקנייה אותה: שטמא דקרא שטמא
הדיין כתיב. ואע"ג דסיפא לא
מתוקמא בקפץ דקתני כפל וכפל לא
אית' אלא שטמא הדיין מ"מ
רישא בקפץ ויחא ליה לאוקמי בתרי
גווי ובחזר דוכחא ולא לאוקמי בשני
מקומות. וסיפא לא קשיא ליה לרב
דאע"ג דקתני משלם כפל לאחר
שטמא וכל שכן קרן דמודה רב
בטוען טענה גנב כדלקמן בשמעתין
דשטמא דקא מחייב ליה כפל לא
מקנייה ליה קרנא: משכנוי נשפך.
ללא מתקומה לתר קשיות ולהעמיד
דכרי: נשבעין ולא משלמין. הנחשב
ישנע ויפטר ולא ישנע החובע ליעול:
חייב על כל אדם ואדם. חומש ואשם:
הואיל ויכול לתור ולסוד. ונחא
דכונן כופר ממון: השביע עליו
קתני. ומדלא תני השביעו שטמא מיה
על ידי דיין הטיל עליו שטמא וקיבל
על כרחו. וקתני יכול לתור ולסוד
אלמא אכתי ממונא אית ליה גביה:
לדדין קתני השביעו עליו חוץ לנ"ד.
דאע"ג דמיינהו ב"ד שטמא כיון
דמחזן לנ"ד השביעו לא קנייה ובפני
ב"ד דקתני לא אשביע עליו קאי:
אם עד שלא באו עדים הודה משלם
קרן וחומש ואשם. ולא כפל דאין

איתביה רב אחא בר פנא. פי' בקונ' דלא פריך אלא
מרישא והעדים מעידין כו' ולא מסיפא ואין נראה
דלא רבא מקשה לקמן כהדיא מהודה דאכתי לא מחלק בין הודה
לעדות עד דמתרן לקמן הכי וכו' א"כ אמאי לא פריך נמי מסיפא
ונראה דהא דאלי פשיטא דלא אמר

בטוען טענה גנב ונשבע וכו' עדים
שיהא פטור דא"כ לא משכמת כפל
דכתיב באורייתא אכל בהודה ס"ד
דרכ פטור ואע"ג דשטמא והודה
כתיב חומש רב הוה מוקי לקרא בקפץ
ונשבע דחומש ואשם מחייב אף
אשטמא עמלו אכל נשבע ע"פ ב"ד
והודה נמי למימר רב דפטור לאשטמא
ב"ד כתיב ולקח בעליו ולא ישלם:
בא"ז שקפץ. תימה אם כן אמאי
נקט ברישא טוען טענה
אכד אפי' בטוען טענה גנב ה"מ
למקט דלא מחייב כפל כיון שקפץ:
קפץ לא מצית אפטר דהשביע
עליו קתני. ומימה ללעיל
קתני משביע אף ומוקי לה בקפץ
ויש לומר דהשביע עליו משמע ע"י
ב"ד אכל משביע אף משמע
שקפץ והשביעו:
ולישני

א"ל אכד משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם
את הקרן * הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם א"ל רב נחמן הכא במאי
עסקינן כגון דנשבע חוץ לב"ד א"ל אי הכי אימא סיפא היכן פקדוני אמר
לו נגנב משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שנגנבו משלם
תשלומי כפל הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ואי סלקא דעתך
חוץ לב"ד מי איכא כפל א"ל יכילנא לשנויי לך רישא חוץ לבית דין וסיפא
בבית דין ימיהו שינויא דחיקא לא משנינן לך אידי ואידי בבית דין ולא
קשיא כאן בקפץ כאן בשלא קפץ א"ל רבי בר חמא לרב נחמן מכדי דרב
לא סבירא לך משכוני נפשך אדרב למה לך אמר ליה לפרושה לדרב
דרב הכי מתרן לה למתניתין והא רב קרא קאמר אמרי קרא ג' לכל
הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא ולקח בעליו ולא ישלם
מי שעליו לשלם הוא נשבע מתיב רב המנונא * והשביע עליו חמשה פעמים
בין בפני ב"ד ובין שלא בפני בית דין וכפר עליו חייב על כל אחת ואחת
ואמר ר' שמעון מה טעם הואיל ויכול לחזור ולהודות והכא קפץ לא
מצית אמרת השביע עליו חוץ לב"ד לא מצית אמרת בפני ב"ד
קתני הוא מותיב לה והוא מפרק לה לצדדין קתני השביע עליו חוץ לבית
דין ובב"ד קפץ מתיב רבא * בעל הבית שמען טענה גנב בפקדון ונשבע
והודה ובאו עדים אם עד שלא באו עדים הודה משלם קרן וחומש
ואשם ואם משבאו עדים הודה משלם תשלומי כפל ואשם והכא חוץ
לב"ד וקפץ לא מצית אמרת כפל קתני אלא אמר רבא כל הודה לא
שנא טוען טענה אכד ולא שנא טוען טענה גנב (נמי) לא אמר רב דהא כתיב
והתודה דבעי שלומי קרן וחומש טוען טענה גנב ובאו עדים נמי לא אמר רב
דהא כתיב תשלומי כפל כי קאמר (ה) כגון שטוען טענה אכד ונשבע ולא הודה
ובאו עדים אזל רב גמרא ואמרה לשמעתא קמיה דרב אמר רבא ליה השתא
ומה רב המנונא תלמידיה דרב וידע דאמר רב הודה וקמותיה הודה ואת אמרת
הודה לא אמר רב אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי רב המנונא הכי קא קשיא ליה
אי

א"ל חומש לא דחומשו עולה לו כפלו כדאמרין בפרק מרובה (לעיל דף סה.).
לא תשנייה למיבזה דרב המנונא לצדדין דיכול
לחזור ולהודות לאו מיוצחא הוא לרב
טוען טענה אכד ונשבע והודה לא אמר רב דפטור: דהא כתיב (במדבר ה) ונשבע דהא קרן וחומש
כתיב: וטוען טענה גנב וכו' עדים נמי לא אמר רב. דכפל כי כתיב כהני כתיב נשבע וכו' עדים כדאמר בפרק מרובה (לעיל סג'):
אמר דמשטמא. להא דרשבא דאמר כל הודה לא אמר רב: דקיימא לן אמרי כי רב רב המנונא
בפ"ק דסנהדרין (דף יז.) ואי לאו

קבא א ב מ"י פ"ב מהל'
טוען וטוען הלכה יא
סג' טעין לה טע"ע ח"מ
ס' פ' טעין כע וטעין ל
וידע (כר) נרד אלפס כאן
ונשבעות סוף פ"ו דף
שטות:
קבא ג מ"י פ"א שס
הלכה ד סג' שס
טע"ע ח"מ פ' פט טעין
ס':
קבא ד מ"י פ"ז מהל'
שטות הלכה ט
סג' לאין דמח:

מוסף רש"י

בפקדון. הוסיף בפקדון
אפילו על מקצת וכו' עדים
והעדות. פסול לעדות.
דמאי הוא ליה גבי פקדון
לאשטמתי נפשיה. ושם
תאמר אכד ממנו ואשטמתי
ליה עד דאשכח ליה.
לקמן (ה) מוקמינן דאמרי
סהדי ואמרי הילכ שטמא
בדיה נקיט ליה (ב) ו
(ד) ואפילו לא נשבע.
דמשה דכפר איחיד
ליה לאשטמא (שבוטות)
(ה) היכן פקדוני. אמר
לשומר חנם היכן שורי.
אמר ליה אכד (שס)
(שס.) משלם את הקרן.
דאין כפל אלא בטענה
גנב (לעיל סג.). הודה
מעצמו. שלא באו עדים
(שבוטות סס.). משלם
קרן וחומש ואשם.
דכתיב או מכל אשר יבער
עליו לשקר וגו' וזהו אשם
גזילות. ואיני בא אלא על
הודאת פיו. דלע"פ דלא
כתיב כהדיא פריש הדיא.
כתיב דמחזק אלפס גז
הגר בפרשת נשא והתורה
את שטמא וגו' וחומש
נמי אית בלא אשם (לעיל
סג.) מין שטמא הפקדון
דאיהו כהא עד שמונה
ושכ מרשעו וכו' להחפז.
דכתיב שטמא גזל הגר
בפרשת נשא והתורה
את שטמא וגו' אכד
הנשבעין שבתורה. כל
המתחייבין שטמא מן
התורה. נשבעין ולא
משלמין. לומר לא
חייבה תורה שטמא לישנע
וליעול אלא הנחשב יבער
לחובע ולא ישלם (שבוטות)
(הד.) הואיל ויכול
לחזור ולהודות. אמר
כפירה נמלא שכל שטמא
הוא כופרי ממון (שס יז.).
בעל הבית שטען טענה
גנב בפקדון. פטור עמלו
על ידי גביה. שטען גנב
הימני ושומר חנם פטור
מגביה וקיי"ל שם נשבע
וכא עדים משלם כפל גנב
עמלו. אכל אש הודה אח"כ
אין כאן כפל דמודה בקנס
פטור. אכל חומש ואשם יס
משום שטמא הפקדון (שס)
(ל.) משלם קרן וחומש
ואשם. משום שטמא.
ואין כאן כפל דמודה בקנס
פטור (לעיל סה.). ואם
משבאו עדים. ומחייב
כפל הודה (שס.) משלם
תשלומי כפל. משום
עדים. ואשם. משום
שטמא. אכל חומש לא
משלם וליפני לה מהאי
מוסף חומש (שבוטות יז.).

קרא ושלם אותו בראשו ומחייבו יוסף עליו. ממון המשלם בראש מוסף חומש, ושליש משתלם בראש, כגון זה שישלם עליו כפל, אין מוסף חומש (שבוטות יז.).

קמא א ב מ"י פק
ד מהלכות גזירה
הלכה א פק פק פק
טווח"מ פ"י שזכ:
קב ג מ"י פ"ה מהל'
טוען וטען הלכה י'
ופ"ב מהל' סמכות הל' י'
ועין בסמכות וכו' ופ"ד
מהל' גזירה הל' ט פק
עין פט טו"ע ח"מ פ"י
ט פק פ"ה:
קמא ד מ"י פ"ד מהל'
גזירה הלכה ט
טווח"מ פ"י שזכ:

מוסף רש"י

הטוען טענת גבב כו'
משלם תשלומי איבעה
וחמשה גבב טעמ'
דמקא ליה מונב הגב
והט"ל (טו). היקשא
הוא. כיון דמכיר להדי
הי קרא. חמשה גבב
וטוען טענת גבב להדי'
מה גבב משלם תשלומי
לרבעה וחמשה אס טבח
ומכר. אף טוען טענת
גבב משלם לרבעה וחמשה.
ואיכא דלמתי היקשא
דמכרש הו"ל וגבב משלם
כפ' טוען טענת גבב
משלם כפ' מה גבב
טבח ומכר משלם תשלומי
לרבעה וחמשה. אף טוען
טענת גבב טבח ומכר
משלם לרבעה וחמשה.
ולאו דמילתא ה"ל, דהוא
מה מילת דין אל הוא
ולא היקשא אלא סמית
התקבלות קרי היקש
(שם). ואין משיבין על
היקשא. דלמס דן ק"י
מעמל ואין חסד דן גזירה
זוה היקש מעמל אלא
למס דמכר וזו מילת
הלכה למס דמכר (והטוח)
(כפ' שחיטה שאינה
ראויה. למילס דמכר)
(ח). דאמר בן פקודה
טוען שחיטה. דהדין
גרמי לטעיה דמסא בלמי
פסיה ולא איתרביא מכל
בביתא חלכל (חז"ל ע').
צא חן לו. שפסקו לו דמי
בדין טענו עליו למס לו
(ב"מ טו). הטוען טענת
גבב באבירה. מילת
אכידה טוען נגנבה הימני
לאחר שמתלמדי (דע"י
(ט). לפטור עמלו על ידי
גבב טוען נגנבה ממני
האכידה שמתלמדי. ומהל'
צדור הוא (דע"י טו).
משלם תשלומי כפ'ל.
נגבב עמלו דרשין פקדן
מכרש (כפ'): ואם לא
ימלא הגבב, אס לא ימלא
כמו שאמר אלא הוא עמלו
נגבב, ומכיר כמיר ימלא
שני: וטען טענת גבב
על כל אבירה אשר
יאמר. וטען טענת גבב
זיקמתן ליה להאי קרא
דע"י (טו). עד שיכפר
במקצת ויודה במקצת.
אלן מחייב אותו שבעה
אלא אס כן הוה במקצת
ומכר כן וכן אף חייב כן
המור נגבב ממני (והטוח
בב טו).

ולישני צ"ה כגון שעמד ברין ואמרו צ"ה צא תן לו. והשתא
לרין להוסיף על הנריחא ולפרש הכי היכן שורי א"ל
נגבב משיבין אלן ואמר אמר ואח"כ בלו עדים ואמרו שיש צדור
ועמד בדין וא"ל לא וכן לו ואח"כ טעמו והעדים מעידים אותו
שאלו משלם תשלומי כפ' ואף ע"ג
דהשתא לרין להוסיף על הנריחא
ולפרש בדוקק יתח' ליה לגמלא
לחוקמי הכי מלאומי כשאלו נבלה
זוה נראה לו דוקק יותר:
אבל אביו כשהוא גרול מאי הבי
נמי דמשאם כו'. משמע אס
נשבע וצאו עדים שאלו משלם
תשלומי כפ' ויתמה אחאי צעי שצוה
מעיקרא כשלאמר נגבב יהא נאמן
במגו דאי צעי אמר החורמיו לך
כשהיה (ט) קטן יהא נמי נאמן לומר
נגבב בלא שצוה וי"ל דהכל מיירי
שטוען זה הקטן כשהגדיל נחמי לך
פקדון כשהיה קטן ויודע אי שיש
צידך עכשיו דהשתא לא שייך למימר
למגו דהאכלתיו כשהיה קטן דא"כ
הוה כפר במה שאמר ליה עדיין
ישנה צידך ואין זה מגו דלאמר
לקטן דלן מעו פטור לומר להדי':
הא צא אתי טבח בן דעת. ואליכא
דרכי אשי דלאר חן יכול
להשפיע כלל כל מה שפקידו בקטנותו
אפילו הפקדון צעין אלא לשינוא
קמא יכול להשפיעו כשהוא צעין:
עירוב

אם ימצא הגבב ואם לא ימצא
אמרי גבב הגבב איתייביה רבי חייא בר אבא לר' יוחנן הדין שורי נגבב
משיבין אני ואמר אמר והעדים מעידים אותו ששאלו משלם תשלומי
כפ' והא הכא דאי אפשר לכזית בשור בלא שחיטה וקתני משלם
תשלומי כפ' תשלומי כפ' אין תשלומי ד' וה' לא הכא במאי עסקינן כגון
ששאלו נבילה ולישני ליה כגון שאכלו טריפה כ"מ דאמר ר' יוחנן
שאניה ראויה שמה שחיטה ולישני ליה בבן פקודה כ"מ דאמר ר' בן
פקודה טוען שחיטה ולישני ליה כגון שעמד ברין ואמרו לו צא תן לו
דהא אמר רבא צא תן לו טבח ומכר פטור מאי מעמא כיון דפסקיה
למילתיה וטבח ומכר הו' גזול וגזול לא משלם תשלומי ארבעה וחמשה
חייב אתה ליתן לו וטבח ומכר חייב מאי מעמא כל כמה דלא פסיקא ליה
מילתא אכתי גבב הוא אמרי ולמטעמך לישני ליה בשותף שטבח שלא
מדעת חבירו אלא (ט) דאמר מתרי ותלתא נקט (ט) ואמר רבי חייא בר אבא
א"ר יוחנן הטוען טענת גבב באבירה משלם תשלומי כפ' מאי מעמא
דכתיב ועל כל אבירה אשר יאמר איתייביה רבי אבא בר ממל לרבי
חייא בר אבא יכי יתן איש יאין נתנית קטן כלום ואין לי אלא שנתנו
כשהוא קטן ותבעו כשהוא קטן נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול
מנין ח"ל יעד האלהים יבא דבר שניהם עד שתהא נתינה ותביעה שוין
כאחד ואם איתא תיהו נמי באבירה א"ל הכא במאי עסקינן כגון שאכלו
כשהוא קטן אבל כשהוא גדול מאי הכי נמי דמשלם אי הכי ארתנא עד שתהא
נתינה ותביעה שוין כאחד ליתני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד א"ל תני
עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד רב אשי אמר לא דמי אבירה קא אתיא
מכח בן דעת והא לא אתיא מכח בן דעת ואמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן
הטוען טענת גבב בפקדון אינו חייב עד שיכפר במקצת ויודה במקצת מאי
מעמא דאמר קרא יכי הוא זה א ופליגא דר' חייא בר יוסף דאמר ר' חייא בר יוסף
עירוב

אי אמרת בשלמא נשבע כי אתו עדים
מיחייב אמטו להכי מחייבין ליה קרבן
אשבועה בתרייתא הואיל ויכול לחזור
ולהודות אלא אי אמרת כי אתו עדים פטור
מי איכא מידי דאילו אתי מהדי ומסהדי
ביה פטור ואנן ניקו נתייביה קרבן
אשבועה הואיל ויכול לחזור ולהודות השתא
מיהת (ט) לא אודי: (אמר רבי חייא בר אבא
א"ר יוחנן "הטוען טענת גבב בפקדון משלם
תשלומי כפ' טבח ומכר משלם תשלומי
ארבעה וחמשה הואיל וגבב משלם תשלומי
כפ' וטוען טענת גבב משלם תשלומי כפ'ל
מה גבב שהוא משלם כפ' טבח ומכר
משלם תשלומי ארבעה וחמשה אף טוען
טענת גבב בפקדון כשהוא משלם תשלומי
כפ' טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה
וחמשה מה לגבב שכן משלם תשלומי
כפ' שלא בשבועה האמר בטוען טענת
גבב שאין משלם תשלומי כפ' אלא
בשבועה אמרי היקשא היא (ט) ואין משיבין
על היקשא הניחא למ"ד חד בגבב וחד
בטוען טענת גבב שפיר אלא למ"ד האי
בטוען טענת גבב שפיר אלא למימר
אמרי גבב הגבב איתייביה רבי חייא בר אבא לר' יוחנן הדין שורי נגבב
משיבין אני ואמר אמר והעדים מעידים אותו ששאלו משלם תשלומי
כפ' והא הכא דאי אפשר לכזית בשור בלא שחיטה וקתני משלם
תשלומי כפ' תשלומי כפ' אין תשלומי ד' וה' לא הכא במאי עסקינן כגון
ששאלו נבילה ולישני ליה כגון שאכלו טריפה כ"מ דאמר ר' יוחנן
שאניה ראויה שמה שחיטה ולישני ליה בבן פקודה כ"מ דאמר ר' בן
פקודה טוען שחיטה ולישני ליה כגון שעמד ברין ואמרו לו צא תן לו
דהא אמר רבא צא תן לו טבח ומכר פטור מאי מעמא כיון דפסקיה
למילתיה וטבח ומכר הו' גזול וגזול לא משלם תשלומי ארבעה וחמשה
חייב אתה ליתן לו וטבח ומכר חייב מאי מעמא כל כמה דלא פסיקא ליה
מילתא אכתי גבב הוא אמרי ולמטעמך לישני ליה בשותף שטבח שלא
מדעת חבירו אלא (ט) דאמר מתרי ותלתא נקט (ט) ואמר רבי חייא בר אבא
א"ר יוחנן הטוען טענת גבב באבירה משלם תשלומי כפ' מאי מעמא
דכתיב ועל כל אבירה אשר יאמר איתייביה רבי אבא בר ממל לרבי
חייא בר אבא יכי יתן איש יאין נתנית קטן כלום ואין לי אלא שנתנו
כשהוא קטן ותבעו כשהוא קטן נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול
מנין ח"ל יעד האלהים יבא דבר שניהם עד שתהא נתינה ותביעה שוין
כאחד ואם איתא תיהו נמי באבירה א"ל הכא במאי עסקינן כגון שאכלו
כשהוא קטן אבל כשהוא גדול מאי הכי נמי דמשלם אי הכי ארתנא עד שתהא
נתינה ותביעה שוין כאחד ליתני עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד א"ל תני
עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד רב אשי אמר לא דמי אבירה קא אתיא
מכח בן דעת והא לא אתיא מכח בן דעת ואמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן
הטוען טענת גבב בפקדון אינו חייב עד שיכפר במקצת ויודה במקצת מאי
מעמא דאמר קרא יכי הוא זה א ופליגא דר' חייא בר יוסף דאמר ר' חייא בר יוסף
עירוב

על ידו דהכא כפ' כתיב: אין לי אלא כשנפסו כשהוא קטן ופסעו כשהוא קטן.
כי יתן מי שהוא עכשיו אש צענה פטור נתינת מי שהוא קטן אלא אי הו' עכשיו אש
כשהוא קטן ופסעו כשהוא גדול מנין. דפטור: ס"ל דבר שניסס. איתקוש נתינה
אש: מהו נמי כאבירה. דליכא נתינה והו' טענה להשפיע ולהתחייב כפ' וכי תבעו
כשהוא גדול ליתייביה להאיך שצוה ופליגא
אע"ג דנתינה ליכא: שאלו. בעל הבית לפקדון צדור שהמפקד קטן דלא יד
מכר משלם לרביה דהאי מחייב ליה שיהי יס לה בעלים צמי טעמא: הכי נמי דמשלם.
נתינה וזה ללא עמו לדין ואע"ג דנתינה לא הו' אלא ר' יוסף דאמר ר' חייא בר יוסף
עירוב

(א) לעיל כפ' סג: (ב) לעיל
כפ' תמותה סג: (ג) לקמן
קמ: (ד) שבעות
מט: (ה) ופ"י כשבעות
שם במוס' ד"ה והעדים,
(ו) (חולין פה:), (ז) (סס
עד:), (ח) לעיל פה: (י) ודוה
לזה כימ טו: ח:), (י) וימלא
עמ: יעמית מל: קטות מ.
זכמים י: י: לז: מנחת
פט: כריתות ג:), (כ) לעיל
מ. סג: (י) (לעיל סג:),
(כ) (שמות כו:), (ג) (סס),
(ד) (חולין פה:), (ה) (לעיל
מ:), (ו) (שמות כה:), (ז) (סס),
(ח) (לעיל פה:), (ט) דעממ.
וכן (לעיל פקט), (י) פ"י רש"י.

תורה אור השלם

1. על כל דבר פשע על
שור על חמור על שור
על שלמה על כל אבדה
אשר יאמר כי הוא זה
על האלהים יבא דבר
שניהם אשר יישיע
אלהים ישלם שנים
לרעה: שפוח כב ח
2. כי יתן איש אל רעהו
בסף או כלים לשמור
וגבב מבידת האיש אם
ימצא הגבב ישלם
שמות כב ו
שנים:

הנהגות הב"ח

(א) גבי מיתה הא לא
אודי: (ב) רש"י ד"ה
מנוחיה וכו' התלל
תמצא צדור:

גליון הש"ס

רש"י ר"ה בכותף וכו'
והבא לא קרינא והבחו
כו"ל. לא ידעמי אחאי נקט
רש"י מרמי הא בטעם אחד
פני דמפורש פני מרובה
עמ ע"כ ואולי יס להגיה
לזי:

הנהגות מהר"ב

רנשבורג
א' גס' ופליגא דר' חיל
בר יוסף. כלן נרשס חות
ה' מסמתי עין משפט.
מלחין עליו מ"י פ"ב
מהלכות סמכות הלכה מ
וע"ש כהה"מ:

72

[illegible]

מוסף רש"י

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קח.

עין משפט
נר מצוה

(א) למיל קי. וע"ש שטות
מט"ו (ב) לעיל ס"ה
(ג) נכסיה: וחמישיהו.
(ד) כ"ח לג. (ה) מתניין
הא לקמן מע"ל וכן
בשניות ועין בספר כ"י.
(ו) ש"ן קודם ד"ה טען.

תורה אור השלם

ו. או מכל אשר ישבע
עליו לשקר ושלם אתו
בראשו וחמשותיו יסוף
עליו לאשר הוא לו
יתנו ביום אשמתו.
ויקרא ה' בך

הגהות הב"ח

(א) גם' דלא משלם חומשא
וכפילא אבל בחרי גברי
הא משלם כפילא: (ב) שם
הי' דמי כגון שטען:

ובאו עדים. דכשנבע היתה אצלו לחייב כפל והדר הודה איהו
אבתרייתא: **מאי.** מייחב חומש אהך שבועה דמרייתא או לא:
והא איחייב ליה כפילא. עליה דהאי ממון: או דלמא שבועה

המחייבתו כפל פוטרו מן החומש.
אקמייתא אחר העדלת עדים הוה
מפטר מחומש אצל השתא דאבתרייתא
אודי והך שבועה לא חייבתיא כפילא
תחייבתי חומשא. והכא ליכא למימר
י"ל ידי בעלים בשבועה ראשונה דבי
אמרין ליה היכא דלמו סהדי אשבועה
שניה דאמרין אשבועה חנם לא
מחייב כפילא אצל היכא דאודי עלה
קימא לן לעיל (דף ק.) השביע עליו
חמשה פעמים כו' דלענין חומש ואשם
לא שני ליה בין שבועה ענמו לשבועה
דינין ובלגד שיכפור ממון: **אמר**
לאחר מן השוק. שאין שומר על
שורו: **משביע אני.** משום הודה
מעצמו דסיפא נקט אצל משום כפל
בלאו שבועה נמי מייחב: **פרי חומשי**
או פרי כפילי בחד גברא מאי הכי
גרסינן: לקרן אשם. אש כפר וחזר
וכפר וכו' לתרין כפילי: **כשעו**
בעלים לשומר חנם ושבע. שנגנזה
ונפטר ואח"כ שילם לפנים משורת
הדין: **כיון דאטרחיה.** שומר לבעלים
עד שהביאורו לנית דין ושבע אע"ג
דהדר שילם לא מקנו ליה בעלים
לשומר כפילא בשעת משלומים: **שהרי**
אמרו וכו'. ויכול היה ליפטר בשבועה:
הא

ובאו עדים אקמייתא. תימה דע"כ כשנאו עדים אקמייתא
ואומרים בלוחם שעה ראינוהו נרשמו ונמלא שמכחישי
גם שבועה שניה שנבע שאלו וכשהודה אחר עדים אמאי משלם
חומש הא קמי לעיל הוצרכייתא דהיך פקדוני כו' הודה מעצמו

משלם קרן וחומש משמע דוקא הודה
מעצמו אצל אחר עדים לא ויש לומר
דלעולם בטענת אצל הודה לאחר
עדים נמי משלם חומש כדמשמע
בסמך דקאמר מכדי האי שבועה לא
מחייב ליה כפל מחייבתי חומש אלא
שמע מיהא ממון המחייבו כפל פוטרו
מן החומש משמע הא היכא דליכא
כפל בהעדלת עדים כמו בטענת
אצל דמתחייב חומש בהודה אחר
עדים ולעיל לאו דוקא נקט מעצמו
אלא הוא הדין אחר עדים ואידי
דחנא כסיפא הודה מעצמו גבי טוען
טענת גנב חנא נמי צרישא:

חד [נשבע] והודה וחד [נשבע]
ובאו עדים. נראה דוקא
נקט מתחילה הודה דאי מתחילה כפר
חד ובלאו עדים ואח"כ הודה חד
הו עדים קודמין להודאה ומחייבין
תרייהו כפילא דעדים כשנאו להעיד
על שניהם העידו אצל כשהודה חד
קודם אע"פ שאח"כ בלא עדים יש
לומר דפטור והכי משמע כפולה
הך שמעמא דמודה בקנס ואח"כ
בלאו עדים דפטור:

טענת אבד ונשבע והודה
וחזר וטען טענת אבד. נראה
דל"ג והודה דאש הודה מיד הוא
נרשמו להמחייב בלוגסיס משעה
שנבע לשקר ומה שיחזור ויטען
שוב אצל און כופר כלום ואפי"ל אחר
לאחר שבועה אצל אלא נראה דלא
הודה אלא לאחר שבועה שניה ומיהו
תימא מאי קמבעיא ליה לרב פפא
הא מתניין היא דמייחב לעיל ודף
(ק.) השביע עליו ה' פעמים בין
כפני כ"ד בין שלא כפני כ"ד וכפר
עליו חייב על כל אחת ואחת:

וחזר וטען טענת גנב ונשבע.
תימה היאך השביעוהו בית
דין כיון שנפטר צדית דין בשבועה
ראשונה ואפילו חזר וטען שלאחר
שבועה ראשונה נגנב מ"מ למה
השביעוהו והלא משבועה ראשונה
שנבע לשקר חייב בלוגסיס נמלא
שלא כפר כלום כמה שטען שנגנב
אחר שבועה ראשונה ואין לומר
שנאו לפני בית דין אחר שלא ידעו
שכבר נפטר והשביעוהו וכיון שנבע
על פי בית דין (אע"ג) שלא ידעו
מחייב כפל והא דאמרין לעיל שכבר

י"ל בשבועה ראשונה היינו שאותו בית דין
לאחר שנמלא שקרן בשבועה ראשונה ראונו שמהא
שהרי לא נתחייב בלוגסיס כמה שעשאו בפירוש ש"ת אצל תימה דא"כ לא הי' חד ממונא דהשתא הפקידו
צדו ונתן לו ומ"ל שלא לקחו אלא אמר ליה צעדו צדו תהא עליו שומר חנם: **א"ר רבי** כפ"י. מחמת שנבעה פסול בשבועה שניה
משעה שנמלא שקרן בראשונה אין לפוטרו משום דחשוד על השבועה מדרבנן הוא דמיפסל כדמוכח בשניות (דף מה.) דקתני ושכנגדו
חשוד על השבועה ומשמע התם מדרבנן הוא וכיון דמדרבנן שבועה מעייב כפל: **רבא** אמר ר' אבהו דאפקדו אצ"י
וא"ת דהכא סבר רבא דאע"ג דאטרחיה לבי דינא מקני ליה כפילא וצפרק המפקד (ג"מ דף נה.) גבי הסוא גברא דאפקדו כפ"י
גבי חנניה קאמר רבא שפיר עבד דלא אהדר ליה הכא אטרחיה לבי דינא התם לא אטרחיה לבי דינא ויש לומר דהתם שאני
דאטרחיה לבי דינא ולא פרע ליה מידי אלא רב נחמן אגביה לאפדנא מניה אצל הכא אע"ג דאטרחיה לבי דינא קאת שנבע
לו תחילה מכל מקום הרי שילם לו לכסוף ולא אטרחיה לבי דינא הלכך מקני ליה כפילא:

קנו א מ"י פ"ד מהל'
גמיה ה"ו:
קנו ב מ"י שם ה"ו:
קנה ב ד מ"י שם ה"ו:
[רב אלעזר כ"ח פ"ג
דף ע"א]:
קנב ה מ"י פ"ח מהל'
שאלה ופקדון ה"ו ד
טו"ח מ"י פ"ד ופ"י דל"ה:
קם ו מ"י שם ה"ו א
טו"ח מ"י שם:

מוסף רש"י

אמר לאחר מן השוק
כו'. הכא לא גרסינן
משביע אני. והא בלא
שבועה נמי מייחב כפל
שזה גנב חומש הוא
ונגנב חמ"ץ יתלם שנים
בלא שבועה (ושבועות
חמ"ץ). שילם ולא רצה
לישבע. שבועות שומרים
שלא פשע זה ושלא
שלא זה ד', שהיה יכול
ליפטר בשבועה זו שהרי
אמרו מ"י (ב"ח ד"ג.)
למי שהפקדון אצלו.
דכיון דשילם קנה כל
תשלומיה (שם).

(א) ב"מ נג' ג' (ב) למיל
סג: קו. שטות מנ.
(ג) מרן מיקון ובפרש"י
וקי בנדרטורא ליתא חיתא
ואשס. (ד) נדרס מז. מז.
(ה) נמדבר הו. (ו) עין
רש"י ובספר פ"י. (ז) ס"א
הירושא. (ח) ס"א מן שלש
הירושא.

הגהות הב"ח

(א) נב' דייק מסיפא
דקתני נשבע. (ב) שם רב
עיומי מתני הכי בעי:
(ג) רש"י ד"ה ולא הניחוהו
וכי' לבעלים הס"ד:
(ד) ד"ה ונשבע על ולא ח"כ
מת אביו:

הגהות הגר"א

[א] מתני' הגזול כי' לבני
י"ב גירסת הרמב"ם לאחיו
או לבניו ואם אין לו ליה כי'
ור"ל שאין לו אחים ובנים
ולא מלךין אלא שלש מחמת
ידו ואף לאחיו מחשב
פמסא אח"כ וכל זה בגדלה
קיימת:

הא נשבע אע"פ ששילם למי משלם גנב
כפל לנצל הפקדון כטעמיה דאבי דלעיל (א) מי נפטר הנגב. מן הכפל
כשאר מודה בקנס: כבודאס. שהודה לשומר: או לא נפטר. דכיון
דנשבע שומר תמילה נסתלק ושוב אינה בשמירתו ולא הוא הודאה:

הא נשבע אע"פ ששילם למי משלם לבעל
הפקדון רבא דייק מסיפא (א) נשבע ולא רצה
לשלם טעמא דלא רצה לשלם הא שילם
אע"פ שנשבע למי משלם למי שהפקדון
אצלו לאביי קשיא סיפא אמר לך אביי
הכי קתני נשבע ולא רצה לשלם קודם
השבועה אלא לאחר השבועה למי משלם
לבעל הפקדון לרבא קשיא רישא אמר לך
רבא הכי קתני שילם ולא רצה לעמוד
בשבועתו אלא שילם למי משלם למי
שהפקדון אצלו תבעוהו בעלים לשומר
ונשבע והוכר הגנב תבעו שומר והודה
תבעוהו בעלים וכפר והביאו עדים מי
נפטר הגנב בהודאת שומר או לא נפטר
הגנב בהודאת שומר אמר רבא אם באמת
נשבע נפטר הגנב בהודאת שומר אם בשקר
נשבע לא נפטר הגנב בהודאת שומר בעי
רבא עמד לישבע בשקר ולא הניחוהו מהו
תיקו רב כהנא מתני הכי רב טביומי מתני (א)
יבעי רבא נשבע לשקר מהו תיקו תבעוהו
בעלים לשומר שילם והוכר הגנב תבעוהו
בעלים והודה תבעו שומר וכפר והביאו
עדים נפטר הגנב בהודאת בעלים או לא מי
אמרינן מצי אמר ליה שומר לבעלים אתון
כיון דשקליתו לכו דמי אסתליקתו לכו
מהבא או דלמא מצי אמרי ליה כי היכי
דאת עבדת לן מילתא אנן נמי עבדינן לך
טרחינן בחר גנבא שקלא אנן דידן ושקול
את דידך תיקו (א) אתמר נגנבה באונס והוכר
הגנב אמר אביי אם שומר חנם הוא רצה
עושה עמו דין רצה נשבע אם שומר שכר
הוא עושה עמו דין ואינו נשבע רבא אמר
אחד זה ואחד זה יעושה עמו דין ואינו נשבע
לימא פליגא אדרב הונא בר אבין דשלח
רב הונא בר אבין נגנבה באונס והוכר
הגנב אם שומר חנם הוא רצה עושה עמו
דין רצה נשבע ואם שומר שכר הוא עושה
עמו דין ואינו נשבע אמר לך רבא הכא
במאי עסקינן וכגון שקדם ונשבע והא רצה
עושה עמו דין רצה נשבע קאמר הכי קאמר
רצה שומר חנם עומד בשבועתו רצה
עושה עמו דין רבה זוטרי בעי לה הכי
נגנבה באונס והחזיר גנב בבית שומר ומתה
בפשעיה מהו מי אמרינן כיון דנגנבה באונס
כליא ליה שמירתו או דלמא כיון דהדרה

בהיין
דנפלה ירושה קמיה דהאין צעי למענד
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.

תבעו שומר והודה תבעוהו בעלים והביאו עדים. משמע דהודה
לאחר שאין צעל הדבר דלא היה הודאה ומימה אמאי
לא צעי לענין קרן גופיה בשלל צאו עדים אי הוא הודאה אי לאו
ואמאי נקט והביאו עדים משמע דלא מבטיח אלא לענין כפל ו"ל
דמשום דאקרינן לא הוי מצי למיפסע
הא דפשיט אס בשקר נשבע לא נפטר
הגנב כי: ולא הניחוהו מהו.
הקשה בקונט' אהך גירסא דגרסינן
אס באמת נשבע לא נפטר גנב וכו'
דא"כ מאי צעי רבא עמד לישבע
לשקר ולא הניחוהו מהו השתא נשבע
לשקר ממע דאיסתליק ליה מצי דינא
דמו לא רמיא עליה כי"ש היכא דלא
נשבע דעליה רמיא לשלומי ויש
מתריס דכיון דלא הניחוהו לישבע
מחל לו והרי נפטר נמי שומר כאלו
שומר נשבע באמת ומו לא רמיא
עליה ולהכי קצעי ולא מילתא היא
דמשום דלא הניחוהו לישבע לא מחל
לו ולא מיפטר שומר כהכי וכן פוסק
בה"ג דאע"פ שמחל לו השבועה
לנשבע נשכיל קך לא מחל לו ממון
לגמרי וכל שכן היכא דלא מחל לו
שבועה אלא שלא הניחו לישבע
באותה שעה:

נגנבה באונס. נראה דאין שום
גיטת קרייה אונס אלא
בלקטס מוזין כדפירש בקונט' וכן
קובא לעיל בנכנסים (דף קטו).
לבניו או לאחיו. נראה לבניו של
גזלן או לאחיו של גזלן
כלומר בתמילה לבניו אם יש לו דהם
קודמים לכל אדם בחלק המגיעו
ונמשכז אותו כאלו מת הוא והרי בניו
יורשים חלקו עם אחיו והם אין באים
ממנו אלא מכא אביו דלאנא כדאמר
בסוף מי שנת (ב"ב דף קטו). מתה
אבותיך יהיו בניך הלך אע"פ שאין
לאביהן כהן כלום שהרי יש לו להחזיר
גזילה אפי"ה הם קודמין בחלקו
מההוא טעמא דכ"ז או לאחיו כשאין
לו בני: לזה ובי"ה באין ונפרעין.
נראה לפרש לזה על הקרקע שלו
מאחרים אפי"ה בלא אפומיקי דקרקע
משועבד לנצל חוב ואח"כ נותן
קרקע שלו לבניו או לאחיו בעצור
הגזילה וכגון שאין הגזילה קיימת
ואחרים ב"ח ונפרעין מאותה קרקע
אע"פ דיש לו שאר נכסים כמה לפרוע
ונראה דאין צריך לומר נשעת
נתינתו לבניו או לאחיו ע"מ שיפרעו
בעלי חוב מכס דנלאו הכי אין יכולין
לזכות שלא מדעתו ואם הגזילה
צעין צריך לפרש שיליה עליה או
יעשה אפומיקי למלוה ויחזירנה
לבניו

הדרה לשמירתו תיקו: מתני'
אני ואמר אמן והעדים מעידים
משלם קרן וחומש ואשם] היכן פקדוני אמר לו נגנב משביעך אני ואמר
אמן והעדים מעידים אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הודה מעצמו משלם
קרן וחומש ואשם הגזול ואי את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן
וחומש ואשם לבניו או לאחיו ואם אינו רוצה או שאין לו לזה ובעלי חוב
באין ונפרעים האומר לבניו קונם אי אתה נהנה משלי אם מת ירשנו

דנפלה ירושה קמיה דהאין צעי למענד
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.
חלקו או שאין רוצה להפסיד חלקו: אין לו.

קמא א ב ג ד ה מ"י
פ"י מהלכות גיטות
הלכה ח טו"ח פ"י שזכר:
קמא ב ד ח מ"י פ"י
מהל' שאלה ופקדון
הלכה ו פמג עין פח
טו"ש ח"מ פ"י רלז פ"י
ו:
קמא ט י מ"י שם פמג
שם:
קמא כ מ"י פ"י מהל'
גזילה ואביהה ה"ב ב
פמג עין פח טו"ש ח"מ
פ"י שם פ"י פח:
קמא ד מ"י פ"י מהל'
מדרס הלכה ו פמג
לאין רמב טו"ש פ"י פ"י
רמב פ"י ו פ"י רמב פ"י
ב:

מוסף רש"י

היכן פקדוני. אמר
לשומר חנם היכן שורי
אמר ליה אבד (שבועות)
חמ"ס. משלם קרן. וכפל
לא דאין כפל אלא בטעות
נגנב וחומש ואשם נמי לא
שייך אלא כשהיה דמיו
בגזל הגז והחזירו (נדרס
קטו). הורה מעצמו. שלא
כא עדים (שבועות חמ"ס).
משלם קרן וחומש
ראשם. דכתיב או מחל
אשר ינבע עליו לשקר
וגו'. חסו אשם גזילה.
ואינו כח אלא על הודאת
פ"י. דאע"פ דלא כתב
בהיא פרשה הודאה, כתב
רמב"ם נשבע גזל הגז
כפרשת נשא והסדיר את
השאלות וגו' וחומש אינו
כל אלא אשם ידעיה
(טו). כדן שטות הפקדון
דאינה בלא עד שמודה
ושם מרשעו ונא להספיק,
דכתיב כשעית גזל הגז
כפרשת נשא והסדיר את
השאלות אשר עשו וגו'
(שבועות חמ"ס). קונם אי
אתה נהנה משלי. מחל
נכמי. אם מת יירשנו.
שלא אפר עליו אלא כל זמן
שהנכסים שלו. לפיכך
יירשנו אם מת (דברים חב.)

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

קמ.

עין משפט
נר מצוה

(א) [למל קמ.] (ב) קדושין
כא. סנהדרין קמ.
(ג) [ומתנה (ה) (ד) (טס).]
(ס) [דף קמ.] (ז) [שם].
(ח) [ויעש שם].

חורה אור השלם

1. ואם אין לאיש גאל
להשיב האשם אליו
האשם המושב לו לבן
מלבד אלו דברים אשר
יקבר בו ע"ה.

במדבר ה ה

הגזול הב"ח

(א) רש"י ד"ה הא והא
וכי דמור ר' יוסי
דלנפשיה לא מצי:
(ב) תוס' ד"ה לא וסי:
דכין דליכא קלא לא
טפסדידין ללקוחות:
(ג) ר"ה ב"ח וכו' כפ'
השומעין האומר לאשמו
קונם שמי נהניתי לך:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לזה וכו'
אבל נגזו בחבירה. עין
כמוסד דף מט ע"ב תוס'
ד"ה הוא ועין נהניתי
השכירא פ' מרית דחולק
ע"ז: ב"א חכ"י נמי לא
משמעבר פסבלי. עין
יבמות ג"ט ע"א תוס' ד"ה
מקנ ונפסות דף מט ע"ב
תוס' ד"ה הוא:

בחייו ובמותו אם מס לא ירשנו: ואם אין לו. מה יאכל לזה
ואוכל ובעלי חוב באלו ונפרעין מן הירושה את חלקו: גמ' ואפי'
לארנקי של דקדק. אם אינו מואל יורש לאציו למי ישיב ימן אותה
לארנקי של דקדק ולא יעבדנו בידו: ולריך שיאמר. כשהוא משיב
לארנקי של דקדק זה גזל אצל:

ונמחילה לנפשיה. היכא דאין יורש
אלא הוא וכולה שלו: מי לא פנ
מחל לו על פל קרן. ולא מקיימה מנח
השנה. אלאמל למיפק ידי גזילה בעינן
והא נפקא ליה במחילה הכא נמי
כיון דירושה קמיה נפלה נפק ליה
מדי גזילה: לנפשיה האשם. זה קרן
של גזילה דמחיה לקמן בפרקין
(דף קמ.): גואל. יורש: וכי יש לך
אדם כישראל שאין לו גואלים. אם
אין לו בן או בת או אח יש לו קרוב
עד יעקב אציו הקרוב קרוב יורש:
אלא בגזל סגר. ונשבע לשקר דמחיה
למעול מעל ביה: והיה מעלה כספו
ואשמו לירושלים. לכהנים דמחיה:
האשם המושב לו לכהן ואמרין
לקמן בשמעתין) אשם זה קרן: וקספו
פלוני. גר במלוה נפק ליה מתורת
גזילה ולכי מית גר הוה ליה הא'
מוחזק וכה מן ההפך: לא שגא
לנפשיה. כגון הכא דמחיל ליה הא'
גברא גזל הגר לנפשיה וה"ה גזל
את אציו ונשבע לו ומת אציו דמחיל
לנפשיה: ול"ש לאחרים. גזל לגזל
מצי מחיל ומתני' דקמני מחל לו
על הקרן רבי יוסי הגלילי היא
ואשמעינן לאחרים וה"ה לנפשיה
היכא דנפק מדי גזילה כגון יורש
או גזל הגר וקס"ד הא' זקפו לאו
דוקא דמפרש ואזיל: לר' עקיבא
לא שגא כו'. ומתני' דקמני משלם
קרן וחומש לבניו או לאחיו ר' עקיבא
הא' ולאשמעינן לנפשיה דלא מצי מחיל
וה"ה לאחרים דאפילו מחיל ליה גזל
גופיה לאו מחילה היא: ס"ה אפי'
לא זקפן. הלכך יורש את אציו נמי
אפי' דלא זקפו עליו במלוה ולא יא'
מתורת גזילה דמצי אציו כיון דמת אציו
ונפלו נכסים לפניו מחיל לנפשיה. ולקמן
(ע"ז) פריך א"כ גזל הגר דנפיק לכהנים

היכי משכחת לה: א"ס. דבגל זקפו נמי קאמר ר' יוסי לנפשיה מצי
מחיל מתני' דמחל לו על הקרן דאמר ר' יוסי היא כיון דאמר
לנפשיה מצי מחיל לנפשיה בירוש' אציו דמחיל לנפשיה וליתני
פטור ולוקמה כר' יוסי וישי' דגזל גופיה לגזלן מצי מחיל וגבי מחל
לו על הקרן דאוקמה כר' יוסי ליתני אינה מחילה ולוקמה כרבי
עקיבא דלשמעינן מתני' לרבי עקיבא דלאחרים לא מצי מחיל ומהתם
שמעינן שפיר דכל שכן לנפשיה דזקפו במלוה היינו אחרים וקאמר
ר' עקיבא דלא מצי מחיל אצל השתא דלאשמעינן לאחרים היא מחילה
ולנפשיה לא היא מחילה איכא למימר דדוקא קמני וחד תנא הוא
רישא דמתני' וסיפא: הא וכו' ר' יוסי. הא דאמר דזקפו במלוה
דכיון דאפקה גר גופיה דהוה גזול מתורת גזילה דהוה כמותל לאחרים
הוה מחילה ולכי מית קמיה הא' הלכך מחל לו על הקרן דמתני' ר'
יוסי היא דאי לרבי עקיבא בעי השנה משלו דקמני אין לו תקנה
עד שיצא גזילה וסיפא נמי רבי יוסי היא דמורי רבי יוסי (א) לנפשיה
דלא מצי מחיל כיון דלא אפקיה גזול מתורת גזילה: רבא אמר
הא וכו' רבי עקיבא. דלרבי יוסי לנפשיה נמי מצי מחיל דזקפו
לאו דוקא וכי אמר רבי עקיבא דלא מצי מחיל לנפשיה הוא
דקאמר דאפי' דגר זקפו כיון דלא מחיל מחילה גמורה לא נפקא
ליה מתורת גזילה אצל גזול לגזלן מודה ר' עקיבא דמחיל:

מחל

ורבא דמוקי לה כרבי עקיבא סבר דזקפו במלוה אינו מועיל כלום לכ"ע אי לא מצי מחיל לנפשיה הלכך רבי יוסי דקאמר וכה הלה במה
שצידו ע"כ משום דסבר דמצי מחיל לנפשיה הלכך מתני' לא מיתוקמא כוותיה אלא כרבי עקיבא ומודה רבי עקיבא דלאחרים מצי מחיל
והשתא הא דנקט זקפו במלוה להודיען כמו דרבי עקיבא דאפי' זקפו במלוה לא מצי מחיל לנפשיה כיון דליכא מחילה דלאחרים:

לבניו או לאחיו ויחזור ויטרפנה מהם ב"ח אפי' דאמרין לעיל (דף
יא): עשה שורו אפומיקי ומכרו אין ב"ח גובה הימנו היינו דוקא
מכרו דכיון דליכא קלא לא (א) אפסדינא ללקוחות * אצל נמנו במתנה
דלא שייך פסידא דלקוחות ב"ח גובה הימנו דאין יכול ליתן מה
שמועבד לאחרים אצל לא עשאו

אפומיקי לא היה ב"ח חוזר וטורף
מהם דכי היכי דמטלטלי דיתמי לא
משמעבדי לב"ח * ה"ג לא משמעבדי
מטלטלי דמקבל מתנה לבעל חוב
והו' כאלו נותן להם במתנה כיון
שהוא עצמו אינו יכול לחזור ולטרוף
ממן ומיהו גרסה דלא חשיב הכא
מה שמחזיר לכן כאלו נתן להם
דאין נותן להם לשם מתנה אלא
סממא בשמיקה מחזיר להם ואין
דעתו אלא לקיים מלות השנה בעלמא
הלכך לא הוה מתנה ויכול ב"ח
לטרוף מהם והוא ודאי אינו יכול
לחזור וליתקן מהן דלא לא היתה
מתקיים השנה כלל אם היה לוקח
בעצמו מה שנתן אצל מה שצ"ח
נוטל מתקיימה שפיר מלות השנה
כיון שבעצמו אין נוטל ומיירא אפי'
בלא אפומיקי:

ב"ח באין ונפרעין. אחר מיתה
ואפילו בחייו הו' שמי ככה"ג

דאמרין (נדרים דף מג). המודר
הנאה מחזירו ואין לו מה יאכל ילך
אצל חנוני הרגיל אצלו ויאמר לו
איש פלוני מודר הנאה ממני ואין
לו מה יאכל ואני יודע מה אעשה
לו נותן לו ונא ונטול מזה אלא לפי
שזה אין רוצה שיהנה ממנו כלל
בחייו ואין יכול לעשות תקנה אלא
מדעתו והא דלא מצי מחיל ואם אין
רוצה דקמני רישא משום שחיי
ודאי (א) [אין] רוצה או שגא דוקא
אין לו מה יאכל שרי דקמני גבי
המודר הנאה מחזירו אצל אם יש לו
מה יאכל אפי' (א) [אין] רוצה אין לו
תקנה בזה ור"ת והיאך נפרע ממנו
והא תנן בפרק אין בין המודר
(סד דף לג). המודר הנאה מחזירו
שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ופרי'ת
דדוקא במונות אשמו אצל שאר חובות

אסור לפרוע דודאי קא משתרי ליה ואסור וה"ה משתרי ליה וי"ל
דלא דמי דהתם כיון שמחייב למי שפרע צעזערו אם יפרע צחנם
צעזערו א"כ מהוהו ואסור אצל מה שצחנם צ"ח ונפרעין מן
הנכסים אין זה נהנה מן הנכסים וההיא דהולך אצל חנוני לא
תקשה דהתם דרך מתנה מיייר שהחנוני נותן לזה פירות במתנה
וחוזר ומקבל מזה מעות דרך מתנה אצל הא דאמר בפרק השותפין
(סד דף מ: (א) (ב) קונם אשמי שאני נהניתי לך כו' לזה וי"ח באלן
ונפרעין מצעל בשלמא קונם שאני נהנה לאשמי איכא למימר במונות
אשמו ואליבא דתנא אלא קונם שאני נהנה לך משמע שאומר לחזירו
נמלא שהוא פורע חובו ויש לומר כגון פלוני הימנו על מנת שלא
לפרוע דהשתא אין נהנה כלום במה שפורע חובו ור"ת וכי
בשופטני עסקין שילוח ע"מ שלא לפרוע וי"ל שהוא אוהבו שלא
יניח מלפרוע צעזערו: אלא אמר רב ששת הא וכו' ר' יוסי
הגלילי. ור"ת ואמאי לא מוקי מתני' כר' עקיבא ומודה דלאחרים
מצי מחיל ולנפשיה לא מצי מחיל וזקפו עליו במלוה הוא דפליג עליו
רבי עקיבא ארבי יוסי דלא חשיב ליה זקפיה כמו מחילה דלאחרים
וי"ל דרב שם סבר כיון דמחילה דלאחרים מועלת זקפו נמי מועיל
לכ"ע וכיון דאמר ר' עקיבא דזקפו במלוה אינו מועיל א"כ ודאי
ס"ל דמחילת אחרים נמי אינו מועיל הלכך לא מתוקמא מתני' כר'
עקיבא דקמני במחייבין מחל לו את הקרן משמע דמחילת אחרים מועלת
אלא

קמא א ב מ"י פ"ה
מחלמת נדרים הל'
ו עיין ב"ח הל' פמג
לאין רמז טו"ע י"ד ס'
רב פסוק ד:
קמא ג ד מ"י פ"ח מהל'
גדלה ואבידה הלכס
ג פמג עין טו"ע
ח"מ ס' שם פסוק ה:
קמא ה מ"י שם הלכס ד
ה עיין פ"ח פמג
וכמ"ט טו"ע שם פ"ח ו:

מוסף רש"י

בחייו ובמותו. אם נדר
בחייו ובמותו, כיון דמפרש
במותו, אם מת לא
ירשנו. דאם אוקר דבר
שנשטחו לכשלא מרשותו
לאחר מותו (נדרים כח).
מחל לו. גזל, על הקרן.
לאחר שהיה לו (לעיל
קמ.). ואם אין לאיש
גואל. גבי גזל ונשבע על
שקר. דכיון לעיל מיה
והתירו את מנאחם אשר
עשו והשיב את אשמו
בגאול. ודאי אשמו של
גזל. (סנהדרין סח.). וכי
יש אדם כישראל שאין
לו גואלים. מורה עקיבא
בעד אחד מכל ישראל
קיים הוא קרוב לו (קדושין
כא). אין לך אדם כישראל
שאין לו גואלים. כל זמן
שלא כלו בני יעקב הקרוב
קרוב קודם (סנהדרין סח.).
אלא בגזל הגר הכתוב
מדבר. ומת לאחר שנשבע
לו ואין לו יורשים (שם).

קסס א מ"י פ"ח מהל'
גולה ואזכרה הל'
ה וע"י בהשגות ובמ"מ:
קצ ב מ"י שס הל' ו:
קצא ג מ"י שס הל' ה:
קצב ד מ"י שס הל' ט:
קצג ה מ"י פ"ד מהל'
ערכין הלכה כג

קעד ו ז מיי פרק
ד מהלכות כלי
המקדש הלכה ו וע"ס
בהשגות ונכ"מ:
קעה ח מיי שם הל' ח:

מוסף רע"י

מזה ת"ל איש. ולא
 כחבר ואם אין לו גולגל,
 עומח חכיר וזל,
 אלא משום דכחיו ואם,
 דמשמע עומח שיש לו
 יורשים ואלים בחי אדם
 ללמדך איש אחה צריך
 להחזיר אחיריו אם יש
 לו גורלים אם לאו.
 אדם הוא דליתא למסוקי
 אחיו חיל גנים משמחיה
 עמיה רשאי להפקיע קרן
 שלו ולחמו לכתן עד שדע
 שקין לו יורשים, אבל
 עתה גר ממחמה גול
 שבעה עשר ישראל לשקר
 חיל הוא, ענינו שאין לו
 גורלים (מדרשין סו. פ. לה'
 לכהן. האדם המושג לה'

מלא גוף הגר דקאמער (א) הייב' פשט
נחמילע קונויל' פ' קאמער ר'
אלע זאג לאהרריי מזי מחיל אלע משום
זאג' למפרד: **קטן** אהא צירד
קטן הייב' נשמתא ד' וואס אין זי
קטן דעמארטן צפ"ק דב"מ (דף ג.)
גול קטן מדבריהם ולא מדאורייתא
בירושא ליכא למימר דגר אין יורש
אזוי דבר תורה יו"ט דדוקא מניחא
אלע דעת אחרת מקהל אותו לא הוה
לחזק מדבריהם אבנא כשעת אחרת
מקהל אותו קני מדאורייתא ובקטן
שנעמאגיר עס אזוי מיירי דלכ"ע
מעבילין אותו אלל בלא אזוי פלוגמא
היא צפרק קאמ' דכחכות (דף יא.)
אס מעבילים אותו על דעת בית דין:
וע' חז' סנהדרין סא: ד"ה קטן
לכחן שבאותו משמר. אין גרא
לפרש דבשעת הודאה
שנעמאגיר אלל למשמר שהיה בשעת
הבאה שריי בכל הקרבות מטאות
אשמות נדריס וגדבות אין אנו הולכים
אחר שעת הדין ליתו לחזמו משמר
שהיה באותה שעה שגד או שרי או
מטאט שהוא ממחייב זה אלל אחר
הבאה אנו הולכים וכמו ק' בשאן:
מבין שאי יאמר. דלא דנקיט
האי לינא ביון דלא מקרא
מייני לה אלל מדניח:

במה דבר שאין לו חלק בו עד שיבנם ארשותו. כגון תרומה ותרומה וראשית הגז שטובת הנאה נצבעים ליתן לאלה כהן שירצה שמשנכנס לרשותו אחר יכול להוציא מידו שיחלק לבני משמר דלמן שחלק לאנשי משמר אלה מנות: **לא** אם אמרת ברבך שאין בו. לנשון ראשון נמי דקאמר ודין הוא בשל אחרים אזי וזה יכול להקשות דיל לזה מן האלה כגון שלא יזהר עמו אלא כפי חלקו כמו של אחרים:

אחזרתו מה ח"א. חזמה להרשע"א
למ"ל אחזתו לומר שיוצאה
ממחמת ידו וממחלקת לכל אחיו
הכהנים דהיינו הוה אחינא בשל אחים
אחי וזכה בשל עצמי לא כ"ש הא הכא
שיען נמי למפרך כמו לעיל דיו לבא הכא
שיען לומר לאינטרין אחזתו משום
ה"א שיון שיהא מחת דיו מהא שלו
דהוה ילפינן כהן כהן מגול הגר ובגול
הגר ה"א דהוי שלו כדקאמר ואיש
אח קדשיו לו יהיו משום הכי
לאינטרין אחזתו: **מנין** ציוצאה
צבאנים בוי. צרימא היא צערסין
בפרק אין מקדישין (דף סה:)

וְיָשֵׁרֶת יוֹמָנִיין שְׁעִבּוּדָתָהּ וְעוֹרָהּ
בִּיצֵד הָאֵם הִיא בַּעַל מוֹם גּוֹת

מכלל דרבי יוסי הגלילי פ
לרבא פרכין: קנאו השם.
קנאו השם ונתנו לכהנים
כמלוה וכו' מית גר מח

מכלל דרבי יוסי הגלילי סבר אפילו לנפשי
נמי מצי מחיל אלא גזל הגר דקאמר רחמנא
נתינה לכהנים היכי משכחת לה אמר רבא
"הכא במאי עסקינן" כשנזל את הגר ונשבע
לו ומת הגר והודה לאחר מיתה דבעידנא
דאורי קנאו השם ונתנו לכהנים בעי
רבינא גזל הגיוורת מהו 'איש אמר רחמנא
ולא אשה או דלמא אורחיה דקרא הוא
אמר ליה רב אהרן לרבינא תא שמע דתניא
איש אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא
אומר 'המושב הרי כאן שנים א"כ מה ת"ל
איש^א איש אתה צריך לחזור אחריו אם יש
לו גואלים אם לאו קמן אי אתה צריך לחזור
אחריו בידוע שאין לו גואלין^ב תנו רבנן
'לה' לכהן^ג קנאו השם ונתנו לכהן שבאותו
משמר אתה אומר לכהן שבאותו משמר
או אינו אלא לכל כהן שירצה כשהוא
אומר 'מלכד איל הכפורים אשר יכפר בו
עליו הרי לכהן שבאותו משמר הכתוב מדרב
ת"ר הרי שהיה גזול כהן מנין שלא יאמר
הואיל ויוצא לכהנים והרי הוא תחת ידי

יאה שלי ודין הוא אי בשל אחרים הוא זוכה בשל עצמו לא כ"ש רבי נתן אומר בלשון אחר ומה דבר שאין לו חלק בו עד שיכנס ברשותו כשיכנס לרשותו אינו יכול להוציאו מידו דבר שיש לו חלק בו עד שלא יכנס ברשותו משנכנס לרשותו אינו דין דאין אחר יכול להוציאו מידו לא אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו שכשם שאין לו חלק בו כך אין לאחרים חלק בו תאמר בגול שכשם שיש לו חלק בו כך יש לאחרים חלק בו אלא גזילו יוצא מתחת ידו ומתחלק לכל אחיו הכהנים והכתיב¹ ואיש את קדשיו לו יהיו הכא במאי עסקינן בכהן ממא אי בכהן ממא דבר שיש לו חלק בו מי אית ליה אלא אתיא לכהן לכהן משדה אחוזה דתניא² אחוזתו מה ת"ל מנין לשדה היוצאה לכהנים ביובל וגאלה אחד מן הכהנים מנין שלא יאמר הואיל ויוצאה לכהנים ביובל והרי היא תחת ידי תהא שלי ודין הוא בשל אחרים אני זוכה בשל עצמי לא כ"ש ת"ל³ כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו אחוזה שלו ואין זו שלו הא כיצד יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים: תנו רבנן⁴ "מנין" לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה תלמוד לומר⁵ ובא בכל אות נפשו שלו תלמוד לומר⁶ ואיש את קדשיו לו יהיו הא ה לכהן שבאותו משמר ועבודתה ועורה שלו ואם

וְיָזַן מִיָּדוֹ מִשּׁוֹם דִּילִפִּינָן ג"ש כֵּהָן כֵּהָן מִשְׁדֵּה אַחֲחֵה וְאֵל
 וְדִי וְזֵה ת"ל אַחֲחֵה: לְשִׁדֵּה הַיּוֹנָה לְכַנִּיס. מְקִדֵּי
 הַלּוֹחֶק צִיבֹל מִתְחַלֶּקֶת לְכַנִּיס שֶׁל מִשְׁמֵר שֶׁנֶּכֶם צוּ יֻצַּל
 יִגָּאֵל עוֹד צַעֲלִיס אֵלֶּה וְהִיֶּה הַשְּׂדֵה וְגו' וְהִיֶּה מִנִּי
 כֵּהָן הִיֶּה וּמִנִּי הַמִּשְׁמֵר שֶׁל יֻצַּל הִיֶּה: שְׂכָא וּמְקִדֵּי
 בְּמִשְׁמֵר שְׂאִינִי שְׁלֹ: שְׂעוּבִירָה. שְׂכֵר עֲבוּדָה דִּילִפִּינָן
 עֲשִׂוִּת שְׁלִיחַ לְהַקְרִיבָה מִי שִׁירָה אֵלֶּה וְזִמְנָה לְנִי הַמִּנִּי
 הִיֶּה עוֹרָה שְׁלֹ. לִשּׁוֹן אַחֵר גְּרִסִּין עֲבוּדָה עוֹרָה

ר מלי מחיל לנפשיה. אפי' לא וקפו.
הקב"ה בדכתיב: המושב לה' לכהן:
אבל יהודה בחיי הגר נעשה אצלו
לנפשיה: גול הגיירות. שגול אותה
ונשבע ויהודה לאחר מיתה: מהו.
מי נפיק לכהנים או זכה בה איהו:
איש אמר רחמנא. אם אין לאיש

תורה אור השלם

1. ואם אין לאיש גאל
להשיב האשם אליו
האשם המושב לי לפה
מלבד איל הכפרים אשר
כפר בו עליו:

במדבר ה ח
2. ואיש את קשריו לו
יהיו איש אשר יתן לבתו
לו יתנה: במדבר ה ח
3. והיה השדה בציאתו
ביכל קדש לכן בשרה
התרם לבת תוציה
אחזתו: ויקרא כו כא
4. וכי יבא הלוי מאחד
שעמיו מכל ישראל
אשר הוא גר שם ובא
בכל את נפשו אל
המקום אשר יבחר יי
שירת בשם יי אלהי
בכל אחיו הלויים
הנעמים שם לפני יי:
דברים יח 1-1

הגהות הב"ה

(א) רש"י ד"ה משכנתא
וכו'. נ"ב עיין בסמוך
במשנה דף קי ע"א:
(ב) ד"ה אי צנכהן עמא
וכו' וגזל הגר. נ"ב עיין
לקמן סוף דף קי: (ג) תוס'
ד"ה אלא גזל הגר דקאמר
דחמנא נחיתה לכהנים
היכי משכנתא:

[illegible]

הגהות הב"ח
(א) גם' כדריש לקיש:

א א מ"י פ"ה מהלכות
גזילה ואכילה הלכה ה'
סמך ענין ע"י ט"ע ח"מ
סמך שם שפ"ק ז'
ב ב מ"י שם הלכה ד'
ט"ע שם שפ"ק ה' ז'
ג ג מ"י שם ט"ע שם
שפ"ק ז'
ד ד מ"י שם פ"ה הל' ה'
סמך שם ט"ע ח"מ
סמך שם שפ"ק ז' וסמך
שם שפ"ק ז' וס"י שם
שפ"ק ז'
ה ה מ"י פ"ה שם הלכה
ה סמך שם ט"ע שם
סמך שם שפ"ק ז'
ו ו מ"י שם וס"י שם
הלכה ה סמך שם
ט"ע שם וסמך שם
שפ"ק ז'

מוסף רש"י

הגזול ומאכיל את בניו.
אע"פ שנהניו בניו ענין
מן הגזילה פטורין. ולפיכך
לא גזל מדי. ורשב"ם ב"ב
דף ה' והניח לפניו.
לומר או שהניח לפניו
גזילה קיימת לאחר מותו
(שם). פטורין מלשלם.
דקנייה בלאו ושינוי רשות.
א"י נמי כשאלו (שם). גזל
ולא נתייאשו הבעלים
בו רצה מה גובה.
דכיון דקדוש יאוש אכלו
זה החזקין. הוה ליה
איה גזלן עליה. דהא
כל קמי יאוש נרשמייהו
דמרייהו קיימי כל היכא
דאיתניהו (והו"ו) פ"ד.
רשות יורש ברשות
לוקח דמי. דקנייה יורש
ואע"פ שגזילה קיימת.
דקמי וניהו לפניו
פטורין. דמשמע אפילו
גזילה קיימת ורשב"ם ב"ב
דף ה' רשות יורש לאו
ברשות לוקח דמי.
רשות יורש דגזלן לאו
ברשות לוקח מגזלן דמי.
דאילו גבי לוקח אכל
יאוש ושינוי רשות וקני.
ללוקח רשות אחרת הוא
אילו יורש כדעיה דלוקח
כנדרות גזל מורישו דמי
לא קנייה בלאו גבייה.
דהא שני רשות ליה גבי
זרע וכל היכא דאיתא
הדרה ענין לגזל (שם).
בשאלו. דלא הוה
גזילה קיימת והלכך פטורין
שם. כי שכיבנא ר'
אושעיא נפיק לוותי.
שאלות ר' אושעיא י"א
לקראתו (ב"מ סב).

הגזול ומאכיל. לאו דוקא מאכיל דה"ה נותן להם דפטורין לרב
חסדא דמוקי בגמרא מתניתין לאחר יאוש דהוה ליה
יאוש ושינוי רשות אלא אורחא דמילתא נקט אי נמי דוקא נקט
מאכיל אפי' לרב חסדא דלא חשיב שינוי רשות כגמ' שנותן לבניו
הסמוכין על שולחנו אפילו לשמואל
דלמר צבצב מניעה (דף יב.)
דמילתא דענין דין ללאכילה נותן
להם ומוזותיו עליו לא חשיב שינוי
רשות ומיהו לרב דאית ליה יאוש כדי
דמילתא נמי בפירקין (דף קטו.) דאית
ליה לרב חסדא וא"כ לדידיה נמי צריך
לאוקמי מתניתין לאחר יאוש כדמוקי
רב חסדא לדידיה ודאי מאכיל לאו
דוקא דה"ה נותן ועוד י"ל לרב נמי
מאכיל דוקא ונדבר המסוים:
גזל ו"א נתייאשו הבעלים ובא
אחר בו'. אכל נתייאשו אין
גובה אלא מן הראשון כיון דאכלו
האחרון ואפי' היכא דאילו לא אכלו
היה חייב להחזיר כגון היכא דליכא
שינוי רשות שנתיאש אחר שגזל ליד
השני וכן משמע לקמן דלוקים רב
חסדא ברייתא דר' אושעיא דקמי
גזילה קיימת חייבין אחר יאוש משום
דרשות יורש לאו כרשות לוקח דמי
כדנכח ואפי' אין גזילה קיימת
קמי פטור ומיהו כיון דמי הגזילה
קיימת חייבין אמאי פטורין כשאלו
וכן קשה לרמי בר חמא דמוקי
לה לפני יאוש ועוד לרב חסדא ולרבא
כיון דרשות יורש לאו כרשות לוקח
דמי מה לי לפני יאוש מה לי לאחר
יאוש אפי' אין גזילה קיימת חייבין
וי"ל דרשנין מקרא לקמן כשמעתי
דפטור צאין גזילה קיימת אשר גזל
אם ענין שגזל יחזיר מכאן אמרו
הגזול ומאכיל בו' ומסתברא ליה
לרב חסדא לאוקמי קרא דדוקא
לאחר יאוש ורמי בר חמא מוקי
לה אף לפני יאוש ומיהו לרב דאמר
יאוש כדי קני וסבר נמי כרב חסדא
לדידיה צ"ל דאסתכחא היא דכלא
קרא נמי פטורין כיון דביאוש כדי

קני ומה שגזילה קיימת חייבין נפרש כסמוך בע"ה ומיהו קשה
למ"ד במרובה (לעיל דף סו.) דשינוי לא קני וזרש והשיב הגזילה
מ"מ ולא דריש אשר גזל אם כעין אשר גזל יחזיר אלא למעוטי גזל
צאין מנא ליה האי דרשה ואין לומר דאורחא אמורא יסבור דיאוש
כדי קני דהשתא לא צריך להאי דרשה ואסתכחא היא דהא ר'
חייב גזילה המשתתפת חזרת ענין מוהשיב את הגזילה מ"מ ולית ליה דרשה כעין שגזל וסובר במרובה (לעיל דף סו.) ובפירקין דיאוש
כדי לא קני וא"כ מגילה צאין גזילה קיימת דפטורין מלשלם לכך נראה דכך דרשה דלקמן אסתכחא היא לבי' ומסתברא מחלק רב חסדא
בשינוי השם ואין זה דומה דמי הוה מפקינן נמי מקרא צריך סברא זו דלאמאי מוקמינן קרא טפי אחר יאוש מלפני יאוש כיון דגם אחר
יאוש חשיבא ברשות מריה ולרמי בר חמא ניחא טפי דאיהו לית ליה טעמא דרשות מריה כלל דכיון שהוא לא גזלן אינו יכול למונעו
כלל שהרי אין לגמרי ברשות מריה שהרי אינו יכול (לו) להקדישו וגם הגזלן יכול לקנותו בשינוי מעשה ותדע דהא רב חסדא הוצרך
לפרש מ"ע בו' וגמרא נמי פריך ליה מממתניתין:

הגזול ומאכיל את בניו והניח לפניו
פטורין מלשלם ואם היה דבר שיש
בו אחריות חייבין לשלם: ג' אמר רב
חסדא גזול ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר
ואכלו מ' ממנו רצה מזה גובה רצה מזה גובה
מאי טעמא כל כמה דלא נתייאשו הבעלים
ברשותיה דמריה קאי תנן הגזול ומאכיל את
בניו והניח לפניו פטורין מלשלם תיובתא
דרב חסדא אמר לך רב חסדא יכי תניא
ההיא לאחר יאוש: אם הניח לפניו פטורין
מלשלם: אמר רמי בר חמא זאת אומרת
ר' יורש יורש כרשות לוקח דמי רבא אמר
ר' יורש יורש לאו כרשות לוקח דמי והכא
במאי עסקינן הכשאכלום (ס) הא מדרקמי סיפא
אם היה דבר שיש בו אחריות חייבין לשלם
מכלל דרישא בגזילה קיימת עסקינן אמר לך
רבא הכי קאמר יאם הניח להם אביהם
אחריות נכסים חייבין לשלם והא מ' מתני
ליה רבי לרבי שמעון בריה לא דבר שיש
בו אחריות ממש אלא אפילו פרה וחורש בה
חבור יחמור אחריו חייבין להחזיר מפני
כבוד אביהן אלא אמר רבא "כי שכיבנא ר'
אושעיא נפיק לוותי דתריצנא מתני' כוותיה
דחני רבי אושעיא והגזול ומאכיל את בניו
פטורין מלשלם הניח לפניו גזילה קיימת
חייבין אין הגזילה קיימת פטורין הניח להם
אביהם אחריות נכסים חייבין לשלם אמר מר
אין הגזילה קיימת פטורין נימא תיהוי תיובתא
דרב חסדא אמר לך רב חסדא כי תניא
ההיא לאחר יאוש אמר מר גזילה קיימת
חייבין לשלם נימא תיהוי תיובתא דרמי בר
חמא אמר לך רמי בר חמא כי תניא ההיא
לפני

הגזול ומאכיל. והניח לפניו. או שהניח לפניו (ס) הגזילה
קיימת: פטורים מלשלם. בגמרא מפרש טעמא: אם היה
דבר בו' בגמ' מפרשי לה מר הכי ומר הכי: ג' כרשותיה דמריה
קאי. וזה שאלו נעשה כגזולו מנבעלי: וזה אומרת. דקמי
והניח לפניו פטורין: רשות יורש
כרשות לוקח דמי. והוא לה כרשות
אחרת וכו' דלוקמינא דמתניתין
לאחר יאוש קני ליה יתמי ביאוש
ושינוי רשות דאי ביאוש כדי לא קני
מכלל קמי פטורא בלכחון:
כשאלו. לאחר מיתת אביהן וגזול
אין יכול למונעו שהרי לא גזלוהו:
וזה מדרקמי סיפא אם היה דבר
שיש בו אחריות. כגון דבר הנכר
לרבים וגמרא כל שעה ענין קרקע
או כגון טלית וכסות: חייבים
לשחוריה. מפני כבוד אביהן שהבריות
אומרות זו טלית שגזל פלוני: מכלל
דגזילה קיימת עסקינן. ואפי'ה
היכא דלאו משום כבוד פטר ליה
ברישא במתני': הכי קאמר אם הניח
לכן אביהן. קרקעות משלו אפילו
אכלו את הגזילה חייבין דלשחוריה
נכסים דלכחון מחיים: לא דבר
שיש בו אחריות ממש. לא שגזל
קרקע והניחה לפניו: אלא אפילו
גזל פרה וזרש בה או פטור ומחמור
אחריו. והכל מענין שהיה דגזול
חייבין אלמא בגזילה קיימת עסקינן:
אמר רבא כי שכיבנא רבי אושעיא
נפק לוותי. י"א לקראתו: דמרינא
למפנין כוותיה. בלחיות ממש
ובשאין גזילה קיימת וסבורי מיחסר
ולא מוקי לה כדבר המסוים וגזילה
קיימת כרבי (ו) דכיון דאשתת (ו) הכי
מתריצנא לה מתניתין כברייתא ולא
חיישין למאי דמתני רבי לר' שמעון
כריה דברייתא קיימת כוותיה: גזילה
קיימת. שלא אכלה אחרי מותו
ותבעה הגזול: חייבין. דרשות יורש
לאו כרשות לוקח דמי יאוש כדי לא
קני: אין גזילה קיימת. שאלו
אחרי מותו: פטורין. דאיהו לא גזל

(א) ג"כ מד. (ב) מולין קל.
(ג) רש"י. (ד) רש"י ד"ה
יבדל"ש ליתא חיתת ממנו.
(ה) ג"כ מד. (ו) ו' ו' ו' ו'
קרי. קרי. (ז) ו' ו' ו' ו' ו'
(ח) ס"א.

גליון הש"ס

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

נ"ס. אפר רב חסדא נול.
עין פ"ז משנה ג'
דמרינא ודירושלמי שם:

אבל היבא דאית ליה חוקה דאבהתא ב'. משמע דהיינו אפי' היה רבי ירמיה בתוך הגזול מפליג הסם בעל השדה מוחזק בשדה הכא רבי ירמיה לא היה מוחזק משמע דלא מלי צנחי מדי אלא גמא דלית ליה חוקה מאבות אפילו היה רבי ירמיה מוחזק צנחי:

ושלחו לו ואלא בא. אורי' דמשמע דנשי שלחו לו * ולא בא

נהדי שהיו עדיו חולים או שהיו מנקהין לילך למדינת הסם מדלל קאלמר או שלחו דקאלמר או שהיו עדיו חולים או שהיו כו' ומיהו כסמך משמע דנשי למימר או שלחו דקאלמר כגון דפתחו ליה צדיניה ושלחו ליה ולא אחא משמע דמשום האי מילתא לחודיה דשלחו לו ולא אחא מקבלין עדים שלא בפני בעל דין ויש לדמות דשלי הסם דפתחו ליה צדיניה ודין גדול הוא זה * ויש ספרים שכתבו כן או שלחו אחריו ולא צלח * ויש ספרים ישנים וצפ"י ר"ח ובספר ישן נמצא כתוב ושלחו לו:

מצ"י טעין לב"ד הגדול קאזינא ב'. פירש צה"ג ומצינו נמצא לשממתינו צנחי ויהי נראה לומר דדוקא נמצע יכול לפטור עצמו כן אכל לא תובע דל"כ כל אדם יאמר לחבירו או תן לי מנה או צא עמי לב"ד הגדול אכל נראה לר"ח ד"ש תובע דהשתא נמצע שגרה עושה ערמה כדי לפטור עצמו ממה שזה תובעו מצי למימר הכי כ"ש תובע שמתחילה תובע קן ואין נראה כמערים ועוד דאפילו ליה דעבד ליה לאיש מלוה מצי למימר לב"ד הגדול קאזינא כ"ש מלוה ואע"ג

דאמר בפרק זה צורר (פסהדרין דף נא: ושם) אמר אמימר הלכתא כופין אותו והולך עמו למקום הועד ומסיק דהני מילי מלוה אכל ליה עבד לאיש מלוה ולא מ"ל נלך למקום הועד בית הועד לאו היינו צ"ד הגדול דבית הועד היינו מקום צ"ד קבוע אכל יש צ"ד הגדול ממנו צנחמה והילכתא אפילו ליה מצי למימר לב"ד הגדול קאזינא אכל לבית הועד לא מצי אמר אלא כופין אותו ודן בעירו: **בוקייבין את השטר שיא בפני בעל דין.** פי' נקוט'

אם עדיו מנקהין לילך למדינת הסם ואין נראה לר"י דל"כ דאמי' נקט קיום השטר הא קבלה עדים אמר נמי לעיל דצנח"ג מקבלין שלא בפני בעל דין ונראה לר"י דבכל ענין קאלמר דמקיימין דקיום שטר דרננן ועדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן צ"ד דמי ואין צורך קיום ומדרבנן הוא דלרין הלך מקיימין שלא בפני בעל דין ורבי יוחנן דאמר אין מקיימין סבר דלא פלוג רננן בין קיום שטרות לקבלה עדות והא דקאלמר אסברה לך טעמא דר' יוחנן ה"ק דאפילו נקיים שטרות אית ליה לר' יוחנן יבא בעל השטר ויעמוד על שורו ומיהו רב נמי אית ליה צנחמה יבא בעל השטר כו': **עד דאזי' שריה בתלתא בשבתא.** דמסתמא צנחי דנח:

דקבעי צמיחב וואו לפתיהא. כשקורעין אותה משלם הוא שטר הקופר:

ומר

שלא בפני בעל דין. והא קטן כמאן דלמיה דמי: **שקף צנחדי.** שנקח צנחדי עמו שסייעוהו. * ולשנא אחריתא שחקף צנחדי ואמר שלי הן: ונראה. אם שלו הוא: **הסם.** הוא דירד לתוך שדה צנחי שדה חוקה דלכזה אכל היכא דלית ליה להאי מינוק צנחי זה חוקה דלכזה לא מפקינן ליה מיניה ולכשיגדיל יבא רבי ירמיה עדיו וידון עמו: **חולים.** מוסכמים למות ואם לא עכשו צנחמי: **לב"ד הגדול.** שצחק ישראל: **כגון דנקט.** בעל דין צנחדי: **דסקא.** אגרת מצ"ד הגדול ששלחו לב"ד של כן * (לכופין): **מקיימים אם השטר.** היו עדים החתומים מנקהים לילך למדינת הסם מצינן מלוה לב"ד ומעדין על כתב דין וצ"ח דין כותבין תחתיו צנחמה מלמא היכא דאיתו פלוני ופלוני ואסידו לחתומת ידיהו ואשרטוהו וקיימנוהי דכחיו: **ואע"פ שטומד.** בעל דין וצווח אל מקיימיהו מוויף הוא אין חוששין: **פסיחא.** שטר שמתא על שאין פורע החוב: **אדרכסא.** פסק דין לירד המלוה לתוך נכסים של ליה וליטול צנחמה:

במונו: שם הספיק. קרקעות של מלוה חביר ותפחות מדמיה: **מר אסא.** זה שמו והיה לו חוב על צנחדי ולא היה הלוה צעיר: שני וחמישי צמי דינן קבועים צעירות קנסת עורא צפרק מרובה (לעיל דף נב:): **שלים דרבנן.** פסק מרובה (לעיל דף נב:): וחור ואמר לב"ד אינו רוצה לבא: **מסימנין ליה כפי פרי.** דלא משקר צנחי דנח: **פסיחא.** שטר שמתא. וכי שרו ליה שמתא לא שרו ליה עד דהייב וואו דפתחא לפסרה: **הייבין ומנא.** מומינן בעל דין ליום פלוני לדין: **על פי אשה.** ההולכת אצלו לפי דרכה או ע"פ שנינו וסמכין עליהו דעבדין שליחותיהו אי לא אית מחזקינן באפקריותא ומשמתינן ליה: **אלא דליסיס כמסא.** שאין אותו פלוני עכשו צעיר שצ"ד צה ואמר לשכניו כשיצו פלוני אמרו לו לבא:

אכל

הגזול ומאכיל

פרק עשירי

בבא קמא

מסורת הש"ס

עין משפט

גר מצוה

קיב:

הגזול ומאכיל

פרק עשירי

בבא קמא

מסורת הש"ס

עין משפט

גר מצוה

קיב:

הגזול ומאכיל

פרק עשירי

בבא קמא

מסורת הש"ס

עין משפט

גר מצוה

קיב:

הגזול ומאכיל

פרק עשירי

בבא קמא

מסורת הש"ס

עין משפט

גר מצוה

קיב:

הגזול ומאכיל

פרק עשירי

(א) [ואלי רב אשי הקדמון הוא או קיימא דתרי סב רבי יוחנן רב אשי אמריה, (ב) [פירושא תמלא צנחי עירובין סו. יצנחי לעיל ע"י ד"ה סה"ל (ג) רש"ל (ד) רש"ל (ה) צנחי: כמלה, (ו) יצנחי]

תורה אור השלם

1. ואם שור נזח הוא מתמל שלשם דהודר בבעליז ולא ישמרנו דהמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליז יוקר: שמוח כא כט

חגרות הב"ח

(א) צנחי דלא קיימא ליה חוקה כ"ל ואם א' נמחה: (ב) שם נמסרה דאמר קא שטר כחיו ויורק: וכו' נמסרה דאמר דלא לא אסח:

גליון הש"ס

נח' הלכתא פקיימי' ע"י צנחי דף טו פ"ב צנחי ד"ה כל מפקה צנחי וצ"ע: תוב' ד"ה ושלחו לו ב' ויא בא בידו וכו'. ע"י לעיל דף נט ע"ה תורה (ו) יצנחי:

מוסף רש"י

תרי ב'ה. לשון מרח, כמו בת תיהא דמח' ע"י (סו): כלומר מעיין ומחשב לדעת טעמו של דבר (שד"ח סו): לשון מרח בקנן כמו צנחי (בב) מהי ליה אלקימיה כלומר דייק לה ופריך (ש"י ע"ה): אדרכסא. שטר פסק דין אונס ליה שכל מקום שמתא משל יקחם ומוסרין לו השטר (ב"ב דה):

לרי בהיתר: נודרין. קוּסם כל פירות עלי אס אין תבואה וז שג בית המלך: הורגים.
ובחלי ממון: במוכם שהוא כעניי אנסים. ואין לחוש אס בחולו היבא דליבא חילול השם שאין
בחכמה עד שפוערין את הישראל: אחרי נמכר. בעבד עברי הנמכר לנכרי בשוק משמע:
שלא

[illegible]

1. וחשב עב קדוה מנצח
 וקריכו לו עב שבת היכל
 ויהיה כסך שנת הדין
 במספר שנים כימי שכי
 יהיה עמו. ויקרא עב ג
 2. ויחשיב ידו ופך אויבו
 ועמלו ומגדל לזר תושב
 וינקמו לו לעקר משרתו
 ויקרא עב ג
 3. ואכלת את כל אלהיך
 העצמים אשר יי אלהיך
 ויגדלן ואל חסם עינך
 ואל תחשב את חטבת את
 מאלהיך כי מושק הא
 בדין יז
 4. וכן תעשה לחבריו וכן
 תעשה לשמלתי וכן
 תעשה לכל אלהיך וכן
 תאשר תאבד ממנו
 ומצאתה לא חובל
 5. בדין כז
 תתעלה:

(ה) רש"י ד"ה הים מילאי
וכו' דאין כאן וכו' נמי
גבירי. כ"ב ע"ל דף לו
ע"א: (ג) ד"ה והי מילי
דטורלא ארעא כ"י' ומיב
אכריל נמחק: (א) ד"ה אל
וכו' חליף הראלי דהגבאי
כבר וכו' משנה שעברה:
(ד) תוס' ד"ה יכול וכו'
ימיא וכו' אהכנע: (ד) ד"ה
הכי וכו' דכנעיה איכא
במי חילול:

בג' ידקרק עם קונדו. עין
פי' המסמכות להרמזים
פי' מ' דללים: שם עבר
עברי גומו קנר. עין
יבמות דף מו ע"א ונ"י
שם: שם ויל' חר' אי
דבורת: עין נב"מ דף מח
ע"א חוס' ד"ה נחנה
למסות:

שלא ייטאוהו בית דין מיד הכותי
יניח את הכנעני לכפול ולהוסיף
תוסב. אין עובד ע"ז ואוכל גבילות:
היא (ד' כ.) ובערבין (דף ל:) כמה
קשה אצקה של שביעית אדם
שנושא אותן בפירות שביעית סוף
מוכר אתו עצמו שנאמר ונמכר סוף
לא לך אלא לכנעני כו' ולע"ז עמיה
לחטוב עמים ולשאוב מים ואכולהו
קאי בגולה היתה לו אלמנה גול
כנעני אסור: **בהפקעת הלוואה.** שאין
גזל ממנו שרי (ו' י) ליכא חילול
השם ולהצריח המכס היו הפקעת
הלוואתו: **הפקעת הלוואה הוא.** שהלווה
על עבודתו ואפי' הכי אמר ר' עקיבא
לא יא' על כרחו: **גופו קנוי.** כל שש
שים ונמאן שגזלו ממנו: **עשור.**
היה חייב לו לישראל וטעה
בחסנון לדיכא חילול השם: **לנפא**
דלדיכא במר דפרולא. מורק
של זהב בחזות של נחשות:

מחזרים שפירכ זה מלמדו והספיקו
בשחזון שלקח ג' בחזקו ח':
ואמר, רב כהנא לבוי חזי דעלן
סמיכנא אינו מונה אותם כדי
להוציא עצמו מן החשד. ל"א
כומי א"ל רב כהנא חזי דעלן
סמיכנא וזו שמעמי: **לללחא**. לבקע:
מעיקור. פסקית של צד העיקר
קח לרצוי שכן עציס: **דדוסי**
מנייגא ידע. מנין הספקים מנה
אבל לא נתן עיניו כמה דקיס
יש וכמה גסים יש: **שיבשא**.
וזמרות: **קטופי**. אשכולות: **היני**
מיאשי. כלומר מי היו יאוש
הא יאוש כדי היו (ב) ואין כאן שנוי
רשות שצריח'ר הן גזרין מעשה נמי
ליכא דהשאב נמי גזרין דריקא
מקור: **והא** לא עבדי שליחותיה

וְלֹא טָרַח. אֵין עָלָיו לְטָרוֹחַ וּלְיָחָק מִזֶּה אֶחָד וּמִזֶּה אֶחָד: **בְּקֶסֶה:** **דַּמְשֶׁסֶם בְּנֵי דְרִי.** הִיוּ אֲרֻבָּעָה שׁוֹמְפִין בְּגִירָן וְהִיבִילוּ שְׁשֶׁה תַלְקָן בְּצִימָן וְהִרְבִּיעִי נִמְחָל בְּגִירָן: **פָּרַע מִנְהָא דְמַלְלָא.** בְּשִׁילָא כֹּלָם וְלֹכְשִׁיבָא חֲצִירֵיו אֵין יִכְוִיל לִימָר שְׁלָן הִיָּה וְלֹא שְׁלָן וְאִם גְּבָאִי בִּזְרָא הוּא שְׁקִיָּה מִן הַמֶּלֶךְ אִתְּ הֵמָּס אֵין כֵּאֵן מִשּׁוֹם גּוֹל דְּדִינָא דְּמַלְכוּתָא דִּינָא וְאִם כּוּמִי הוּא מוֹחֵר לְקֻטָּה מִמֶּנּוּ: **אַרִיסוּתִיָּה מַפִּיק.** דְּאֵין לוֹ חֵלֶק בְּגִפּוֹס שֶׁל קֶרֶקֶע וְאֵין עָלָיו לְפָרֹעַ חֵלֶק עַל הַבֵּית וְלַעֲנִין זְכוּיָא לֹא מוֹנִינִן מִיְהִיָּה דְּגוֹל הוּא מֵה שְׁטַנּוּ מִן הָאֲרִיסִים: **כֵּר מַסָּא אֶבֶר מַסָּא מִיעֲבֹט.** רְשׁוֹת בֵּית יִשְׂרָאֵל גְּבָאִי הַמֶּלֶךְ לְמַשְׁכֵּן בֵּן הָעִיר עַל מַסָּא עַר חֲצִירֵיו דִּינָא דְּמַלְכוּתָא דִּינָא: **וְאֵין עָלָיו לְטָרוֹחַ וּלְיָחָק**

(ג) והוא הגבאי כזר פרע למלך
רו: דדיירי דרי. עכו"ם שיש להם
של ישראל ושל בני ישראל הוא:
אפומא

שלא ימשכנו וילא. כלומר
אלא בגאולה: יגלוס. יכו
ולתבוע מה שלא נתן: גר
ולא לך אלא לגר. בקדוש

וַיֵּצֵא יוֹכָד יִגְלוֹם עָלָיו ת"ל
 הו"ו * "יִדְרֹק עִם קוֹנָהּ אָמַר רַב
 הָאֵל בְּכַנְעֵי הָאֵל בְּגַר תּוֹשֵׁב
 וְהָאֵל תְּרוּיָהּ גְּבִי הֲדָדִי כְּתִיבִי
 לָגַר שְׁנָאֻמַּר לָגַר וְלֹא לָגַר
 תּוֹשֵׁב שְׁנָאֻמַּר לָגַר תּוֹשֵׁב
 זֶה הָעוֹבֵד כּוֹכְבִּים כִּשְׁהוּא
 זֶה הַנִּמְכָּר לַעֲבוֹרֶת כּוֹכְבִּים
 אֵל לֹא קִשְׁיָא כֹּאן בְּגוֹזֵלוֹ וְכֹאן
 וְאִתּוֹ "א"ל אֲבִי עֶבֶד עֲבָרִי
 מִן הָאֵל הוּא רַבָּא לְמַעֲמִיָּה ^זדֹאֻמַּר
 לְבָרִי גּוֹפֵי קִנְיִן אָמַר רַב בִּיבִי
 ר"ש חֲסִידָא ^זגּוֹל כְּנַעֲנִי
 מוֹתֶרֶת ^זגִּילּוֹ אֲסוּר דֹּאֻמַּר רַב
 הַכְּנַעֲנִי שְׁהוּא אֲסוּר שְׁנָאֻמַּר
 הָעַמִּים אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן
 לְמַסּוֹרִים בְּיָדְךָ וְלֹא בּוֹמֵן שְׂאִינִם
 אֲבִידֹתוֹ מוֹתֶרֶת דֹּאֻמַּר רַב
 אָמַר רַב מִנִּין לֹאֲבִידֶת הַכְּנַעֲנִי
 שְׁנָאֻמַּר ^זלְכָל אֲבִידֶת אַחִיד
 מְחֻזָּר וְאִי אֶתָּה מְחֻזָּר ^זלְכַנְעִי
 הֵיכָא דְלֹא אֶתִּי לִידֵּיהּ דְלֹא
 כְּתִירָה אֲבֵל הֵיכָא דֵּאֶתִּי לִידֵּיהּ
^זאָמַר רַבִּינָא וּמִצְאָתָהּ דֵּאֶתִּי
 תְּנִיָּא ר' פִּנְחָס בֶּן יֵאִיר אָמַר
 יִלּוּל הָשֵׁם אֲפִי אֲבִידֹתוֹ אֲסוּר
 מַעֲוֹתוֹ מוֹתֶרֶת ^זכִּי הָא

נן מכותי מאה ועשרים חביתא
 קא סמיכנא רבינא זבן דיקלא
 מעיקרו דכותי מנינא ידע רב
 כפרדיסא ותלי בה קיטופי
 הו אייתי אי דישראל נינהו לא
 וא אמר ליה דכותי שרי א"ל
 אמר שמואל דינא דמלכותא
 שרי ועברין עליהו א"ל אביי
 ר ליה אי לא דינא דמלכותא
 מלכא מלכא אמר זילו וקטלו
 שלוחא דמלכא כמלכא ולא
 אינקוט מכוליה באני ומשקל
 מנתא דמלכא וה"מ שותפא
 רבא רבא מתא אבר מתא
 תא אבל שתא דחליף הואיל
 די בתוך התחום אסור ליקח
 מתא בהדיהו חוץ לתחום
 מרדפים אחריהם אפילו חוץ
 קין לעילא ודנחתין לתתא שהאי
 מיניה ואול ואסחיד ליה דביני
 טעמא דאינהו מפכי ממונא
 אפומא

תא דא: אכל שפא דחליף חליף.
וּלֹא אֵין כח למשכן את זא על ח
בהמה שפא נתחזרה עם בהמותיה

והוא חנני דפרק המקבל (נ"ח)
 דבול הכנעני מותר מוקמי לה לי
 יימי;
 פ"י בקונטרס יכול י"ח (ד) הכנעני לכפול
 לחצונו מה

שלא ימשכנו
יורשב עם קשו
יוסף לא קשו
אמר ליה אבי
לא⁶ לך אלא
צדק אלא ל⁷
משפחת גר⁸
אומר או לעם
אלא אמר רב
בהפקעת הה
הפקעת הלווא
רבא ° עבר
בר גידל אמר
אסור באבידת
הוא מנין לגז
ואכלת את ס
לך בזמן שהן
מסורין בידיך
חמא בר גוריי
שהיא מותרת
לאחיד⁹ אתה
ואימא הני מ
מחייב לאהדרו
אימא ליהדרה
לידיה משמע
הבמקום שיש
אמר שמוא

ואבלע ליה חד זוזא רב כהנא
ליה חד זוזא אמר ליה יחי דעל
חא א"ל לשמעיה קדם ואיתי
ל באורחא חזא שיבשא דגופ
ה לשמעיה • זיל חזי אי דכותי ג
ההוא כותי דהוה יתיב בפרדי
י ישראל לא שקיל דמי גופא
ז תדע • דקמלי דיקלי וגשרי ג
דייאוש להו מיניהו מריהו א
זשי והא לא קא עבר • כדאמר
נהו אזלו וקטלו מחד כאנא
פסיד אנפשייהו דאיבעי להו
• מאן דמשתכח כבי דרי פרז
אריסותיה הוא דקא מפיק ואמ
• דכרלא ארעא וכרנא דהאי
חליף ואמר רבא הני דדיירי
מא משום דמערבא חיותא
הם אמר רבינא אם היו בעלים
כריו רבא ואיתימא רב הונא דס
ע סהדותא לכותי וא לא תבעו
אל חבריה משמתין ליה מא

פירות: וכרגא. כסף גולגולת ד
עליו שנה שעברה ומעמה המס של
הן שדות בשכר: אסור ליקח מהן.

שלא ימשכנו ו
 (וּסֶם) דָּסָם
 לדרשה אֵל
יבול יגֹדֵם עֲדֵיו
 מֵל הַלֹּל

מירוד הל' יח' ב
 בור ד מיי פ'י מנל' ח"ת ב
 גולה וזכרה הלכה ג ב
 סתם שפין עד טושי' ח"ת ב
 ס' רסו קרי י' ב
 מ'ח ו ז מיי' ש' הלכה ד ב
 ח' סתם ש' סתומ' ב
 מיקון שמת טושי' ש' שפ' ב
 כ' כהנ"ל ב
 כ' ט ז מיי' פ'יה ש' ב
 הלכה ד וכל' טו ב
 וכל' י' סתם שפין עג ב
 סתם ח"ת פ'י שפ' ב
 סת' כ' ב
 ג ב מיי' ש' הלכה יז ב
 טושי' ש' סת' י' ב
 נגל ל טו' ח"ת ש' ב
 גב מ' מיי' ש' ופ'יה מנל' ב
 חיל וזיקן הלכה ו ב
 סתם ש' טושי' ש' ופ'י ב
 קתה סת' ז ויקון שפ' ב
 ס' ו' ב
 גג מ' ש' ופ'יה כהנחה ב
 מיימי' ש' סתם ש' ב
 טושי' ש' ופ'יה קתה סת' ב
 כ' כהנ"ל ב
 ג'ד מ' פ'י מנל' ח"ת ב
 כהנחה קטנות הלכה ב
 י' די' ט סתם שפין ב
 טושי' ח"ת פ'י כה סת' ב
 ו' טושי' ח"ת פ'י שלד ב
 סת' מנ' ב

[א] נברא (ולא תבעו) שררי הן מונחי
מיניה) תא"מ: ושינוי מעשה נמי

שנאמר לגר פרשה
אחרת היא המנוחה לנזכר
לך ובי משגי יד גר
ומשכ עמך וגו' (קדושין
י"ב) ורש"י דברייהו במקום
עמך (ל:) יא' ורש"י

בפריות שבעית שנה חזק
 ומגלולתו כי עד לא
 נולדו עד שחזר עמנו
 שנחלחל ומכר לך ולא
 לך אלל לנר (בראשית
 י"ד) והנמר לעבודת
 כוכבים. היום נעשה
 מנחת לעבודת כוכבים
 לחטות עלם ולחטות עם
 (עזריקל ז' וכו"ו ב"ש מט.)
 ועבד עברי גופו קנוי.
 עד שיעני ימי מוסקו
 ומקומו לו. ומצאתה.
 שפחה קרויה מלכה.
 ודאחי לידה משמע.
 ואחליה יחי חיה ועוד
 כוכבים, ולמך אפניה
 כענין מותרת ולא חמור
 כי אחרת אפניה כעני
 ולמקור חיה חמור
 אלל יי נקטת חיה ללמדיה
 (בראשית ז' וכו"ו שם כ"ג.)

מס קרקע שא
כל קצבה שקיבל
בהמות ומזבלין

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

קיד.

עין משפט
נר מצוה

(א) זיל רב הנהגה וכן הוא
גירסת הרמב"ם, (ב) ב"מ
קמ"א, (ג) זיל דאמרי שפירא,
(ד) גזול פה, (ה) זיל רב אשוי
וכן הוא גירסת הרמב"ם,
(ו) מפרשי ד"ה זיל ר' יהודה
דרי דמנחמא נהגה גירסת
הבבא במסות פ"ט ופירש"י
דהנהגה ופירש קמא וגי' הערוך
בערך נהג ב' דרינא נהגה פ"י
נכה גירסתו כל טענה,
(ז) גזול פה, כלס פ"י
מ"ח, (ח) קדושין נ"ג,
(ט) גזול פה, (י) ופירש"י (ל' אשוי)
(כ) דריה אמר,

אפומא דחד ונמלא שהפסידו שלא
שאלו יודעין לרין במשפט: **כי דואר**
ליה כל פי עד אחד אין מוציאין ממון
להכניס העד כדן מורה. לשון אחר
אחר גזאלי וקא מחו ליה (מגילה כח).
כרסין (של בית רבי) העומדין לרדות
בחוזה: **והאמר מר זבין מעני' כו'**
בבבא מיעא בהמקל: **ארבעית**
הרבעת: **מתני' הרי אלו שלו**
דמסתמא נתיאשו הבעלים מיד וקננהו
היאך ביאוש * ושינוי רשות: **אם**
נתיאשו הבעלים דשמעין דתיאשו
דלמר ווי לחסרון כיס אלכ קמחא

לא קשיא לטעים דסיפא אלכטרים
דרישא ובגמרא פריך ומשיני לה חדא
כלטטים עכ"ס וחדא כלטטים
ישראל דתיאשו מסתמא: נחיל.
גירורא: לא יקון אם הסוכה. נתיאשו
דנדרים על סוכת חצירו וירא ליעלן
אחא אחא של יכרחו לא יקון אח
הסוכה להולין כולן צידה ואפילו
ע"מ ליתן דמים: **גמ' אם נעל**
חמור מן המוכסין: **יחזיר לראשונים**
ופליגא ברייתא אמתני': **יאוש כדי**
שנתיאשו הבעלים ביד מוכס לא קנה
המוכס ביאוש לצדו בלא נתינת דמים
או שנינו מעשה ובי אחא ליד שני
באסור אחא לידה: **אם כה להחזיר**
שחסידי הו': **יחזיר לבעלים הראשונים**
ולא למוכס: **בגיוסא**. * בגאוסה ודורעו:
אמרי מימר. לא וכן לו ואין חוצצין
במקלות. לשון אחר דאמרי לגזול מי
ימר כדקאמרת הנה עדים שגזבו
מתן: **מחשבתו מעמלק**. חישב
עליהם דבר שאין צו חסרון מלאכה
כגון (ו) לעוצא ולמטה ירדו לעומאה
מיד: **ושל עבדן**. שאומנותו כן
קממיה למכירה הלכך אין מחשבתו
מחשבה שאם יצאו בני אדם לקנותו
ימכרנו להן ונמלא שפוסין למנעלן
ועדיין לא נגמרה מלאכתן לכן: **של**
גזול אין מחשבתו מעמלק. דלאו

דידיה הו' דכיון דידע מאן שקליה
מיניה לא מייאש: **ושל גנב מחשבתו**
מעמלק. דתיאשו מריהו דלא ידעי
למאן יתבעו: **חילוף הדברים**. גזול
כיון שקליה מיניה נהדיא ולא מאי
קאי באפיה מייאש גנב סבר בחישא
ליה ומשכחינא ליה: **בספס**. דלא
שמעין דתיאש דהא פליגי דמר סבר
ספס גזילה ומר סבר חילוף הדברים
דפרישית: **אכל בידוע**. דשמעין
ואפ"י גנב לר"ש וגזול לרבנן: **בידוע**
נמי מחלוקה. דאי נמי דשמעין
דתיאש אמרי רבנן בגזול דלא הו'
יאוש דכל שעתא דמיה למקטיה
בדיא וכן גנב לרבי שמעון: **דפנ**
במפתחין. הך מפתחין דעורות
דטריה דקמתי לפי שלא נתיאשו
הבעלים: **אין יאוש** לבעלים. אין
יאושן יאוש: מוכס גזול לטעים
גנב: ומשיני כלטטים מוזיין. דגזול
הוא: היינו גזול. והא חנא ליה

הנהגות הב"ה

(א) גמ' איתנה נמי אחר
מומחא שוי: (ב) רש"י
ד"ה מחשבתו וכו' לעומאה.
כ"ב פ"ל דף סו ע"ב:

גליון הש"ס

גמ' ספרי יאוש כדי לא
קני. חמור לי כטריה דלעיל
דף סו ע"ב דהקשה אבי
לר"י מערות על טעמי' ד
הא מחשבתו דלא
מוכס כד"ל דע"כ יאוש
לחד לא קני: שם ל"ש
אלא לבעלים עכ"פ. עין
ערוך דף סו ע"א תר"ה
כן נח: רש"י ר"ה הרי
אלו שלו וכו' ושינוי
רשות. ק"ל דל"כ האין
אמרי' גמ' ספרי יאוש
כדי ל"כ הא הו' יאוש
ושינוי רשות אלא ע"כ דלא
מקרי שני רשות כג"ש
חוס' לעיל דף סו וז'
דכנסת וז' דפוס' פליגי
מתני' ובגמרא מתני' פ"ל
דמקרי שני רשות ל"כ
אין אמרי' ל"כ אם לא וכו'
מ"ש יאוש כדי קני הו' יל'
דפ"ל כמחשבתו דמקרי שני
רשות: שם ר"ה בגמרא
בגמרא. רש"י כ"ב דף
ע"כ הדין ה"ל כגון גזול
וערוך ערך מחשבתו הגיר'
בדין דמנחמא ופ"י דרנן
בבבא: תוס' ד"ה עד
וכו' אין להפסיק בשביל
כן. עין כ"ב דף סו ע"א
תוס' ד"ה ולא למוכס:

הנהגות מזה"ב

רנשבורג
[א] ת"ח היינו גזול ואפילו
למדי. כ"ב לעיל מ דף
טו:

לענין רש"י

גירסא. (א) יאוש לע"י. אולי
צ"ל: גירסא.

ולא אמרן אלא חד אבל בתרי לא. וא"ת והא לעיל שרי להפקעת
הלוואה וא"כ מפסידים אותו הרבה שאם היה רואה יכול
לכפור וי"ל דמכל מקום לא משמתינן ליה כיון שאין משלם על ידס
אלא מה שחייב לו: **ליכא משום דינא דבר מצרא**. פירשתי
בפרק המקל (נ"ב דף קמ"א):
עד דמקבל עידיה ב'. אומר ר"ת
דהיינו דוקא בידוע נמי. אומר ר"ת
ליתן לו כמו שנותן לו העכו"ם אבל אם
העכו"ם רואה ליתן לו יותר * אין
להפסיד בשביל כן:

תנא ואם נמא ב'. מפורש לעיל
במרוכב (דף סו. ע):

רבה אופי' בידוע נמי בחצוקת.
והא דאמר במרוכב (לעיל
דף סח.) ואף רבי אלעזר סבר חיוזיה
לאחר יאוש כ"י עד דפריך ודלמא
דשמעי' דתיאש הו' פירכא לא אחי
אליבא דרבה דלחוי לא מפליג מדי
בין ספס לדיוע: **לפי שאין יאוש**
לכ"ו לעכו"ם * והאמר מר זבין מעכו"ם
אלא * דאמרי' ליה ארבעית לי אריא אמצרא
המשמתינן ליה עד דקביל עליה כל אונסא
דאתי מחמתיה: **מתני' יגמלו מוכסין את**
חמורו ונתנו לו חמור אחר נמלו לסטים את
כסותו ונתנו לו כסות אחרת הרי אלו שלו
מפני שהבעלים מתייאשין מהן: 'המציל'
מן הנחר או מן הגנים או מן הלסטין אם
נתיאשו הבעלים הרי אלו שלו וכן נחיל
של דבורים אם נתיאשו הרי אלו שלו
א"ר יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה * והלהך
בתוך שדה חבירו להציל את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק אבל יא'
יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן
ברוקה אומר אף קוצץ ונותן את הדמים: **גמ' תנא אם נמל מחזיר לבעלים**
הראשונים קסבר * יאוש כדי לא קני ומעיקרא באיסורא אתא לידה ואיכא
דאמרי * אם בא להחזיר יחזיר לבעלים ראשונים מ"ט * יאוש כדי קני מיהו
אי אמר אי אפשי בממון שאינו שלי מחזיר לבעלים הראשונים: הרי אלו
שלו מפני שהבעלים כו': אמר ר' אשי * לא שנו אלא לסטים עובר כוכבים
אבל ליסטים ישראל לא סבר למחר נקיטנא ליה בדינא מתקיף לה רב יוסף
* דרבה איכא מסתברא עכו"ם דדייני * בגיטין לא מייאש ישראל כיון
דאמרי מימר מייאש אלא אי איתמר אסיפא איתמר המציל מן העכו"ם
ומן הלסטין אם נתיאשו הבעלים אין * סתמא לא לא שנו אלא עכו"ם
משום דדייני בגיטין אבל לסטים ישראל כיון דאמרי מימר מייאש * תנן
התם עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן ושל גנב מחשבה מטמאתן
מטמאתן של גזול אין מחשבה מטמאתן ושל גנב מחשבה מטמאתן
ר"ש אומר * חילוף הדברים של גזול מחשבה מטמאתן ושל גנב אין
מחשבה מטמאתן לפי שלא נתיאשו הבעלים אמר עולא מחלוקת בסתם
אבל בידוע דברי יאוש קני רבה אמר בידוע נמי מחלוקת א"ל אבי
לרבה לא חיפלו עולא דתנן במתני' כוותיה לפי שלא נתיאשו
הבעלים טעמא דלא נתיאשו הבעלים אבל נתיאשו הבעלים הרי אלו שלו
אמר ליה אנן לפי שאין יאוש לבעלים מתנינן לה תנן נמלו מוכסין חמורו כו'
מני אי רבנן קשיא גזול אי ר"ש קשיא גנב בשלמא לעולא דאמר בידוע קני
הבא נמי בידוע ודברי הכל אלא לרבה דאמר בידוע נמי מחלוקת הא מני לא
רבנן ולא ר"ש בלסטין מוזיין ור"ש היא אי הכי היינו גזול תרי גזול ת"ש
הגנב והגזול והאנס הקדש ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר מני אי
רבנן קשיא גזול אי ר"ש קשיא גנב בשלמא לעולא דאמר בידוע קני הבא נמי
בידוע ודברי הכל היא אלא לרבה דאמר בידוע נמי מחלוקת הא מני לא
רבנן ולא ר"ש הבא נמי בלסטין מוזיין ור' שמעון היא אי הכי היינו גזול תרי
גזול גזול ואי בעית אימא הא מתניתא רבי היא דתניא רבי אמר גנב כגזול
וקיימא

מוכס: אנס. דקמתי גזול הוי חמסן דיהיב זוזי: ורבי שמעון פ"א. דלמר גזול קני:
וקיימא

נה א ב טו"ש ח"מ ס'
כח טק"ד ד' הבג"ה:
נז ג מ"י פ"ב מהל'
שמים הלכה ו סמג
עשין כח טו"ש ח"מ ס'
קעה טק"ד לח:
נז ד ו"מ"י סס טו"ש
סס טק"ד טו:
נה ח מ"י סס הלכה ו
ופ"ו מהל' ח"מ ס'
ד ס' ח סמג סס וס' קו
טו"ש ח"מ סס טק"ד ס'
וטו"ש ח"מ סס טק"ד ס'
נה:

נב ד מ"י ס"ה מהלכות
גזילה וצדקה הל' י
סמג עשין מ טו"ש ח"מ
ס' סס טק"ד ה:
ס ד מ"י סס פ"ו הל' ג
ועי' בהגות ובמ"מ
ופ"א הל' י סמג סס
טו"ש ח"מ ס' נט טק"ד
י ופ"מ סס טק"ד א:
סא ח מ"י ס' סס פ"ו
טו סמג סס טו"ש ח"מ
ס' טו:

כב ט ו"י סס הל' ד
סמג סס טו"ש ח"מ
כג ב מ"י ס"ה סס הלכה
י סמג סס טו"ש ח"מ
ס' סס טק"ד טו:
כד ל ב מ"י סס פ"ו
הלכה ג סמג סס
טו"ש ח"מ ס' סס:

מוסף רש"י

עורות של בעל הבית
מחשבה מטמאתן. נעל
הבית אלו עשירי למוכרין
ועשה מהן מטות
והולקאות וקטנאות
ומשחשבו עליהן לדבר
שלא לו בלא חסרון
מלאכה מקלנן טומאה
מיד (לעיל סו.) ושל
עבדן. טעמא למכור אין
מחשבתו מטמאתו דעבד
דממלך ומוכרין והלוקח
יעשה מהם מנעלים
ועדיין לא נגמרה מלאכתן
לכן (שם.) של גזול
אין מחשבה מטמאתן.
ואפ"כ שחשב עליהן לדבר
שאין צו חסרון מלאכה,
כגון לכסוי חבליהן סוסים
ופריס. כמו שפסוק
משורות דובין. מ"ט
דסתם גזילות ליכא יאוש,
דכיון דידע מאן שקליה
אולו ותבע ליה לדינא
(שם.) חילוף הדברים.
סתם גזילה איכא יאוש,
דכיון דלעניה גזילה מיניה
איכא אלתא הו', אלכ
סתם גזילה ליכא יאוש,
דסבר משכחתא ליה לגנב
(שם ובגמ' קדושין נ"ב.)
והאנס. חמסן דיהיב
דמי (לעיל סו.) הקדשן
הקדש. ואסור ליהנות
(שם.) ותרומתן תרומה.
אסור לר"ש (שם.)

הגהות הגר"א
[א] גמ' והכל (רשום עליו
אות א') אומרים כו' כגון
(רשום עליו אות ב') דאמרי
הללו כו'. י"צ למסקנא
(רשום על חיצת למסקנא
אות א"צ) כגון דאמרי הללו
כו' א"צ לכ"ו מכאן עד שם
ועי' רמב"ם:

לכאשׁ: **והשיא רבי לכהונה.** ואשׁגׁ:
לדקדוקא דלורייתא היא משום זווה:
בשניה הקילו. דספיקא בעלמא היא:
שיבא שופך יינו. במתני׳ הוא זה
בא בחימו של יין וזה בא בדרו של
דבש נסדקה חצית של דבשׁ: **וטוען**
פססנו. אם מת חמור חצירו הטעון
פשמן בדרך וחמורו של זה טעון עשים:
בתרני׳ אם גניבה. שיא קול
הגנב כליו: **נשט לוקח כמה נתן**
ויוחיר. ויחזיר לו כליו ולפני יראש
קמיירי: **גמ׳ הפגין.** אעק: **עילא**
מלא. פירכא היא. כלומר עילא מלא
כשמכר כליו ותמחרט וידע שמכר
לוקח לאחר עמד והפגין ואעק
בלילה להאמין דכרו כשיערכה:
אנברקאום. תצילות: **דמי**
קננהו. דהבא במחמרת דר מיתה הוא
דכמיב׳) אם במחמרת ימלא הגנב וג׳)
ויזין דאי הוה צדיה פטור כי ממכר
לאחר אמאי מהדר לכו לוקח:

וקיימא לן כגולן לר"ש: גופא רבי אומר
אומר אני גנב כגולן איבעיא להו כגולן דרבנן
קאמר ולא קני או דלמא כגולן דר"ש קאמר
וקני ת"ש נטלו מוכסין חמורו וכו' מני אי
רבנן קשיא גולן אי ר"ש קשיא גנב אי
אמרת בשלמא רבי כגולן דר"ש קאמר וקני
הא מני רבי היא משום הכי קני אלא אי
אמרת כגולן דרבנן קאמר ולא קני הא מני לא
רבי ולא ר"ש ולא רבנן הב"ע כלסטים מזויין
ור"ש היא אי הכי היינו גולן תרי גוויי גולן
ת"ש הגנב והגולן והאגם הקדשן הקדש
ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר מני אי
רבנן קשיא גולן אי ר"ש קשיא גנב אי אמרת
בשלמא ⁽⁶⁾ גנב כגולן דר"ש קאמר משום הכי
קני אלא אי אמרת גנב כגולן דרבנן הא
מני כלסטים מזויין ור"ש היא אי הכי היינו
גולן תרי גוויי גולן א"ל רב אשי לרבה
ת"ש ⁽⁶⁾ דמתני רבי לרבי שמעון בריה לא
דבר שיש בו אחריות ממש אלא אפילו
פרה וחורש בה חמור ומחמר אחריו חייבין
להחזיר מפני כבוד אביהן מעמא מפני
כבוד אביהן הא לאו כבוד אביהן לא ש"מ
רבי גולן דר"ש קאמר ש"מ: וכן נחיל של
דבורים: מאי וכן הכי קאמר אפילו נחיל
של דבורים "דקנין דרבנן הוא סד"א האי
כיון דרבנן בעלמא הוא דקני ליה אפילו
סתמא נמי מייאש קמ"ל אם נתייאשו הבעלים
אין אי לא לא: א"ר יוחנן בן ברוקה נאמנת
אשה וקמן כו': אשה וקמן בני עדות ניניהו
אמר רב יודיה אמר שמואל הכא בבאי

וקיימא לן כגולן לר
אומר אני גנב כגולן א
קאמר ולא קני או דל
וקני ת"ש נטלו מוכב
רבנן קשיא גולן אי
אמרת בשלמא רבי כ
הא מני רבי היא מ
אמרת כגולן דרבנן קא
רבי ולא ר"ש ולא רב
ור"ש היא אי הכי ה
ת"ש הגנב והגולן
ותרומתן תרומה ומע
רבנן קשיא גולן אי ר
בשלמא (6) גנב כגולן
קני אלא אי אמרת
מני בלסטים מזויין
גולן תרי גוויני גולן
ת"ש (6) דמתני רבי
דבר שיש בו אחרי
פרה וחורש בה חמו
להחזיר מפני כבוד
כבוד אביהן הא לאו
רבי גולן דר"ש קאמ
דבורים: מאי וכן ה
של דבורים "דקנין

כיון דרבנן בעלמא
סתמא נמי מייאש קמ"
איך אי לא לא: א"ר
אשה וקטן כו': אשה
אמר רב יהודה אמר
עסקינו בכוונות שהיו

היה מתחייב להחזיר וגרלה לבספרים
היה לעולם לפני יאוש שאין רגילות
להתייחס מספרים ולא מציבה מגבים
ועודי כוכבים דלא מייחס אפי' מכלים
פיון דייני בגיותא בדארמ לעיל אלל
בגנני ישראל אין רגילות להתייחס
מספרים דסוף יבאו ליד ישראל דאין
נגנים מוכרין אותן רק לישראל ולסוף
חורוין לגעלים ובכלים נמי מיירי
לפני יאוש ואפילו ברצון נא דאמר
סתם גביה יאוש צעלים הוא מיירי
בכונן שבעלים ורופין אחרי וידעו
שאל נתיישו מהן מעולם מ"מ נוטל
מה שנתן מפני תקנה השוק בדארמ
בדמרה ואי' בלא תקנה יכול מה
שנתן דמאי אמר להוציל מחכונומי
ולשיב צדידה וי"ל דמיירי שהיה
יכול לתבוע מבני אדם שלטו בתוך
ביתו אפילו לא היה זה קונה אותם
ועי' דלא שיך למימר הכי כלל
שהיה הלוקח טוען שקנה מאדם אחר
גמאמן ולא מאותם שלטו בתוך ביתו
ברדתקי סיפא אומר אומר מכרן
לאלהר ולקחן זה ממנו והוא דלא
קאמר שאני אומר שהוא מכרן לו
ממש שאין הלוקח טוען שזה מכרן
ומה שמק' אמר' גמאן אומר לקוחין
הן צדי וזהם ספרים עשוין להשאיל
ולהשכיר מפורש בסוף המקבל (ב"מ

עד התנן ושם):

דקאמרי 1955 ב'יו ש"ה פלני.
כלומר כשיא הקול
אומרים אלו כליו וספריו של פלני
שכני אדם הללו נושאין והן ממין
שהם חדשים:
אמר

סח א מיי פיי מהלכות
 גולה דא ד טומ'מ
 טי טע:
סח ב מיי שם הל טו:
סח ג מיי פיי מהלכות
 גירושין דא ד טומ'מ
 וייעב שם הלכות טו טמב
 טעבן ד טומ'ש ארע' פיי
 טז טעבן:
סח ד מיי פיי מהל'ה
 אלוהין גולה דא ד
 טמב אלוהין קנב טומ'ש
 ארע' פיי ד טעבן א:
סח ה מיי שם הל ט:
 ע ו מיי פיי מהל'ה
 טמב ש טומ'ש ארע'
 טז טעבן א:
סח ו מיי פיי מהל'ה
 טמב ו וייעב שם טעבן
 טע טומ'ש מיי שם
 טז טעבן א:
סח ז מיי פיי מהל'ה
 טמב ז וייעב שם טעבן
 טע טומ'ש מיי שם
 טז טעבן א:

[illegible]

[N] רש"י ד"ה לא כו'
 דנימא כו'. ג"צ אצל
 הרמב"ם כתב דא"ל לכל
 (ועצהגרא"א סי' שני"ו ס"ק
 ב):

ענה הו': ורעא אמר עשו תקנה.
אז יהיב וחי אהאי חפץ: הלכא
על שם מקומן נקראו: מתני'.

אמר לו. לעולם, מכור
לי מעייה של פירה.
כי מניחין על פירה זו
דיווי ברוך מנחה. קבנה.
ורצונו. לוקח זה לברכן
וחתנו. מביא לו מן
הדמים. א"ל הפורח מננה
לו לוקח מן הדמים.
אשר היה יודע הלוקח
שמתנתם של שנים, וזה לא
מכר לו קבנה (א"ל חזקוני)
(א"ל רש"י). ולכן טענה מננה
לו כלום לפי שאם הלוקח
לא היה מתענות ממנה
(א"ל רש"י). לקח הדמיו
במשקל. לטעול על וק
ושקל לו קבנה (שם) וכן
ידעשאל וכן וכן היה.
(א"ל רש"י). נתנו לברכן.
וטמן לו לוקח וברכן.
אשר הול אצל אבן
לשכור (שם) (א"ל רש"י). ומננה
לו מן הדמים. טענה
ויכח לו מן הדמים, על
כרח. שמכר לו דבר שאינו
על (שם) שמתנתם לו
היהוה מתענותו והיו
על טענה (שם) (א"ל רש"י).
שנן. הישק לוקח ארבע
הקבנה. דקתו עתון לוקח
לברכן ויהא חתנו וימנע
דמים מן הטענה. אלא
ששקל לעצמו. כששקל
לברכן. נמצא דיווי טענה
לא נגמור. כיון שיש
דמים על כך. לשכר
והלך וטמן ויהא חתנו
שקל לו הדמים על
הטענה היה מוטל לו (שם)
(א"ל רש"י). אבל שקל לו
הטענה היווה ע"ה טענה.
היווה על כך מתלוקו
ותבינוהו על כך טענה הוא
והטענה עתון. א"ל
ע"ה עתון וכן (שם).
הוציא את הדבר לחוץ.
מפי שטננה עתון ויקרס
(ש"י ע"ה).

פריד יין משמרים.

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

קמז.

עין משפט
נר מצוה

(א) [פסחים כה. מיר ג.
חולין קלז. (ב) יבמות ק.
(ג) ג'ל שני, (ד) ונחש ל:
(ה) [ג'ל ר' שמעון], (ו) [ג'ל
ר'א].

הגהות הב"ח
(ה) ג' מן הס דא"ל
פלי:

גליון הש"ס

ג' ואל אפסרתי
בדור. עין ג'ה"ש
פ"ג ד"מ ס' כח:
שם אדעתא דאריה. עין
כ"ב דף קלז ע"א תוס'
ד"ה כח גזול:

השפך הכל. כולה צידה: **בשדה פשפך הכל.** לדממתי ליה לגז
ביתא אתי ציה לדי תקלה: **אין פכרעט שלשים מכרעט.** טעם
עמך אתה אומר ולא כדברי אחד מהן ששניהם לא הזכירו בית
ושדה ויכיר דמי הכרעה כגון אי
ביתא בין בשדה פשפך הכל וב"ה
אומרים בין בבית ובין בשדה תעשה
זילוף (ס"ג) אומר נעמא בשדה פשפך
הכל בבית תעשה זילוף דטעמא
דמרווייהו קמכרע והו' לכו לגבי
בית תרי ולגבי שדה תרי והלכתא
כמי שאין עומדין דברי יחיד במקום
שנים דאחרי רבים להטות כמי
(שמות כג) כי ההוא דקולי מטלניות
דכמה מדליקין (שבת דף כט.) אבל
הכל דליכא לא גלו דעמיהו דליהוי
שום מידי חילוק בין בית לשדה טעמא
דנפשיה קאמר: **מכרעט.** ספינה
רחבה שגוררים בה רומח הנער:
דאפסדון כוורי כווא. והיינו בשכרו
דקמני טול דינר בשכר שאתה
מפסיד כלן ותעבירי נותן לו אומן
שכר מלא ומתני נמי הרי הפסדו
יכר: **דבידים קא פסיד.** שופך את
יין בידים בשכרו: **ירד להציל.** ע"מ
שיתן לו דמי שלו: **ועלה שלו מאיליו**
מחו. מי אמרין מעיקרא דאפקריה
כאבוד דמי ומחייב לו היאך לשלמי
והדר זכה ביה מרה מהפקריה או
דלמא כיון דסליק סליק: **מן שמיא**
רחימו עליה. ויהיב ליה דמי כאילו
מת: **לוינסו.** תמכר עמם ארי והיה
ממכר בהמותיהם מחיות וליסטים:
קדים רב ספרא. קודם שיחזיק
בין אחר שהרי הפקר היה: **לרווחא**
דמילא. שלא יהא ערעור בדבר:
דורמסקין

לעשות זילוף אחר שימשיך מעט ועוד יש מתוך דשאני הסם
דזהיהא גזירה ליכא הפסד כהן דמי היכי דהוא תרומה מעיקרא
ה"נ היא אחר שזרעה ולכן לכ"ע חיישין לתקלה אבל הכא
דאיכא הפסד לגמרי שמשפך הכל איכא מאן דלא חייש לתקלה
ולפי' זה קשה דקאמר בפרק כל
שעה (פסחים ק"ג נט.) ומדליקין צפת
ובשמן של תרומה שנטמאה ואמר אבי
עלה משמיה דרבי יצחק דלא מרמא
אמר רב הונא לא שנו אלא פה אבל
חייטין לא שמו יכא כהן לדי תקלה
ורבי יוחנן אמר אפי' חייטין ומוקמינן
לה בשליקתא ומאיסתא מכלל דרב
הונא אפילו בשליקתא ומאיסתא לא
היה שרי אלא מאס תקלה מפסדי
ליה לכהן לגמרי וי"ל דלא פליגי
דרב הונא לא איירי בשליקתא ואיזה
נמי שרי בענין זה והסתא ליכא
פסידא כיון דיכול לשלקי ולמאסו
ולתחזיק בהן:

הכרעה שלישית. נראה לר"י
עיקר כפ"ה דדעת ג'
הוא דתנאי קמאי לא גילו דעתם
שיש שום חילוק בין בית לשדה אבל
ההוא דקולי מטלניות דכמה מדליקין
(שבת דף כט.) ושם ד"ה (בין) היא הכרעה
דרבי אליעזר קאמר בין מן המוכן
בין שלא מן המוכן טמא רבי יהושע
אומר בין מן המוכן כו' טעור ר"ע
אומר מן המוכן טמא שלא מן המוכן
טעור ובכירה (שם דף נט.) כדלית חשיב
ליה הכרעה אי לאו משום דר"ע
תלמיד הוא ועוד דהדר ביה ר"ע
לגבי רבי יהושע והיהא דהתם לא
ישתתף גופו בין בחמין בין בזנון
חשיבא הכרעה דתנאי קמאי גילו
דעתם דשיין לפלוגי בין חמין לזנון
אבל הך דשמעתין לא גילו דעתם
חשיב ליה הכרעה שלישית וכן
במיר פ' כ"ג (דף נג.) ושם ד"ה (ב')
גבי ר"א אומר [וקייס] הראשונים
[מקלמן] הן אומרים חזי קב ענמות
כו' התם נמי קרי ליה הכרעה
שלישית דתנאי קמאי לא גילו דעתם
דשיין לפלוגי בין תרומה לקדשים

למיר ועושה פסח וצראשית הגז (חולין דף קלז.) גבי ראשית הגז אין נוהג אלא במרובה וכמה מרובה צ"ש אומרים ששים צ"ה אומרים
חמש ורבי ישמעאל אומר ארבעה וקרי נמי התם (דף קלז.) לרבי ישמעאל הכרעה שלישית ואותה הכרעה אין חשובה אפילו כדכא
ודנור דכתיב סבירא ליה למכרע פלגא כמר ופלגא כמר אבל התם לא ס"ל לא כמר ולא כמר והא דפרקין ככל הני והא הכרעה שלישית
אין הכרעה ה"מ למיפך תלמיד הוא ואין הלכה הכרעה תלמיד אלא עדיפא קפריך דלאו הכרעה היא כלל ואורי' הא דתניא כצ"ל
מזכרין (בבבא דף מג.) כש"א מזכרין על השמן ואח"כ על הלכה וצ"ה אומרים מזכרין על הדבס תחילה וקאמר רשב"ג אני אכרע שמן
זכינו לריחו ולסוכתו הדם לא זכינו אלא לריחו הלכך שמן עדיף וקאמר רבי יוחנן בגמרא הלכה כדברי המכרע לא שייכא ההיא הכרעה
לשאר הכרעות שהנחית דלא סבירא ליה פלגא כמר ופלגא כמר אלא דמפרש טעמא דחד מינייהו וס"ל כוחיה לגמרי וכן בכל מקום
שחם תנא אחד יסבור כהנא אחר לא יקרא צדק מכרע מדע מדאיתערין ר' יוחנן עלה למימר הלכה כדברי המכרע אע"ג
דליהו גופיה כבר אמר בכירה (שבת דף נט.) כל מקום שאתה מואל שנים חלוקים ואחד מכרע הלכה כדברי המכרע ש"מ דודאי לא
שייכא להיהא הכרעה דשבת ודכא ולא קרי ליה הכרעה אלא מפני שהכרע דברי צ"ש על דברי צ"ה ויור"ם פ"ה הכרעה שלישית דור
שלישית כלומר תלמיד אתה ואין זו הכרעה דאמר ר"ע תלמיד הוא וה"ה הוה מ"ל דור שני דהיינו נמי תלמיד אלא כך היה המעשה
ובמיר (דף נג.) דקרי ליה הגמרא לצ"ד של אחרים הכרעה שלישית לישא דהך דרייתא דהכא נקט וא"ת כפ"ק דפסחים (דף יג.) גבי ר'
מאיר אומר אובלין כל חמש רבי יהודה אומר אובלים כל כו' ר"ג אומר חולין איכילין כל ארבע ותרומה כל חמש וקאמר בגמרא ר"ג לאו
מכרע הוא דטעמא דנפשיה קאמר ולפי' הקי' ניחא אלא לפי' וי"ת אמאי לא מכרע הוא והא לאו תלמיד הוא וי"ל דלאו מכרע הוא
דלא עלייהו קאי שלפניהם היה ופ"ה נראה לר"י עיקר וי"מ הכא טעמא דמשפך משום דריחא מילתא היא ואסור לזלף משום דהוי
כשמיה ולא משום חשש תקלה ואין נראה דא"כ לא הוי רבי ישמעאל מכרע אלא טעמא דנפשיה קאמר דקמאי לא איפליגי במיחש
לתקלה ואין להקשות לפי' זה לא צ"י דאית ליה (ע"ז דף סו.) גבי בת מיהא ריחא מילתא היא לימא דאמר כר"מ אמאי לא מייתי נמי התם
אפילוהא דלצ"י ורבה פלוגתא דצ"ה וצ"ה דהכא איכא למימר דלצ"י א"ס כצ"ה הוה מ"ל דור שני דהיינו נמי תלמיד אלא כך היה המעשה
איסור הנאה יין נסך איירי ודוקא לענין תרומה טמאה הכא המותרת כהנא ריחא לאו מילתא ליחשב כשמיה ואע"ג דמייתי התם
היהא דתנור שהסיון כהמון של תרומה והיהא דהרודה פת חמה והייתה ע"פ חזית של יין של תרומה התם ודאי אי ריחא מילתא ואסור
כהנאה יש לנו כמו כן לאסור הפס לאכול לורים שנקלט מן הכמון או היין של תרומה אבל ריחא לתודיה כגון בת מיהא וזילוף לא הוי
כשמיה ומותר בתרומה: [וע' מוס' ע"ז סו: ד"ה אמר רבא]: **אדעתא דאריה** אפקריה כו'. לא דמי להא דאמר באלו מניאות
(ב"מ ד' כד.) המזיל מן הארי ומן הדוב כו' הרי הוא שלו מפני שהבעלים מתיאשים מהן דהתם ודאי שהארי צא לערוף דממשמע
המזיל מן הארי מתיאש לגמרי אבל הכא הארי היה עמם והיה מלוה אותם לשמור בהמותיהם מחיות וליסטים רק שהיו נזמנים לו
לאכול ממנו ככל לילה ואפשר שפעמים היה שבע ולא אכיל הלכך אין מפקיר אלא אדעתא דאכיל ליה אריה והא לא אכיל ליה:

להביא

פ"ה א מ"י פ"ב מהל'
תרומות ה"ל יב:
פ"ב ג מ"י פ"ב מהל'
גולה ואכירה ה"ל ז
כמה עשין עד טו"ש ח"מ
פ"ד כסד ס"י:
צ"ד מ"י שם ה"ל ג
טו"ש שם ס"י ג:
צ"ה מ"י שם ה"ל ד
טו"ש שם ס"י ד:
צ"ו מ"י פ"ט מהל'
סבירות ה"ל מ ועין
בהשגות ובמ"מ קמא עשין
פ"ז ט"ז ש"ע ח"מ ס' שלח
ס"י ג:

מוסף רש"י

חשפך הכל. כלומר
תשפך יחד ולא לזלף דלמלא
אדמורק קלי קלי אפילו
זו כיום אחי למשמיה
(פסחים כה.) אמר ר'
ישמעאל ב"ר יוסי.
כמה שנים אחר בית הלל
ובית שמאי (שם).
וכשרה חשפך הכל.
שארין חולין בשדה והא
לא אמרין שיהיה צדית
חולין, דלדעתיה אחי ציה
לדי תקלה (שם). איכא
דאמרי' לשהיה מוטעם
כי הא מן השדה צדית לא
חיישין, אלא כשן תפשה
זילוף כו' (שם). אמר ר'
נני דורו, אין הכרעה
שלישית מכרעט. דעה
שלישית היא זו, שבת
שמיא וית' ה"ל לא הזכירו
לגלות דעתם דהיה חיישין
לתקלה כלל, דאי הוה אמרי'
הי' צ"ש אומרים בין בבית
בין בשדה פשפך הכל
וב"ה אומרים בין בבית
בין בשדה תעשה זילוף
ואתה צא להכריע ולומר
בבית ככ"ה בשדה ככ"ה,
היא הכרעה, אבל השתא
דלא הזכירו בית ושהיה
טעמא דתנאי הוא ולא
משום תקלה, ור' שמעאל
חייש לתקלה, והיינו תנאי
(שם כה.) דהכריע לשון
קב מאזנים הוי בשנים
חולקין וצא שלש ומכרע
המשקל כחשד מהן או
בכל הדבר או בחליו כזה
ובחליו כזה (וחליו קרי'
ע"ש בבבאבא, ונור ג.).
דור שאיילה. כנחומא,
שאלה גדולה שאלת ונבחים
(ד' יפה שאלת ואשיבך
עליה (שם צב.)).

גב א ב מ"י פ"ב מהל' אכילה ה"ל יא סמג
עשין עד טו"ע ח"מ פ"ב
דענ טע"ז טו:
צד ג ד ה מ"י שם ה"ל
י"ג י"ד טו"ע שם
טע"ז טו:
צה ו מ"י שם ה"ל י"ד
טו"ע שם טע"ז ח:
צז ז ח ט מ"י שם ה"ל
טו טו"ע שם טע"ז
יח:
צז י מ"י שם הלכה ח
ופ"ה מהל' שופטין
ה"ל ז סמג עשין עד
טו"ע ח"מ פ"ב קפ"ה
פ"ה:
צה כ מ"י פ"ב מהל'
אכילה ה"ל י טו"ע
שם טע"ז י"ד קט"ז טע"ז
כח:
צח ל מ"י שם טו"ע
ח"מ פ"ב קפ"ה י"ב:
ק מ נ מ"י פ"ב מהל'
שכירות הלכה ד סמג
עשין פט טו"ע ח"מ פ"ב
של טע"ז ג:
קא ס מ"י פ"ב מהל'
אכילה ה"ל י ופ"ה
מהל' שופטין ה"ל
ז סמג עשין עד טו"ע
ח"מ פ"ב קפ"ה א:
קב ע מ"י פ"ב מהל'
טו"ע ח"מ פ"ב טע"ז טע"ז
ג:
קג פ מ"י שם הל' ג
טו"ע שם טע"ז ד:

מוסף רש"י

דורמסקנין. שנקות
משעב שוקין אקדל"ט
נלע"י. כך רש"י בפירוש
ב"ק של רבנו יצחק ד"ר
יהודה (בבב"ק דף ע"ג).

להביא כרוב דורמסקנין לחולה.
ממה שהיה ראוי לשוכרו
שכרו משלם וז"ל דמיייר כגון דליכא
מפקד נמקס אחר כיוצא בזה: ורשאים
ביניהם. פירוש ראשים להסיע ממון
אם כבר עשו תנאי קודם כמו
ורשאיין בני העיר להסיע על קנתן
ד"ב צ"ב (דף ט:):

יחסנינה סקאה. פי' בקו"י ארצה
כמו [ומעלה את] הסקאין
דנעמית (דף ו.) שהו' מין ארצה
ואין נראה לר"ם ולשון ירושה
ולחכמה משמע דאנני ארס איירי
ונטלוהו מסיקין נמי איירי דנני ארס
ונראה שהאכז קרי סקאה שעולין
ומכסין את הארץ בדכתיב (שמות י)
והנה כסה את עין הארץ ועל שם
קך נקרא לללל שמכסה כל הארץ
כלל כמו הו' ארץ לללל כנפים (ישעיה
י) ר"ם ונראה דירושא שייכא שפיר
נעופות וחיות כמו וירשוהו קאח
וקפוד (שם נד):

הא מרישא שבע' מינה. מימה
דנכמה מקומות איכא הכי
שכופל דכריו וי"ל דדייק מדח"ל
למימתי ואם לאו חייב מדקתני ואם
מחמת הגזול חייב להעמיד לו שדה
אחר משמע דמילתא נפשי' נפשה היא:
לא צריכא דאחוי אחוי. פי' בקונט'
שמע מצית המלך שהיו רוצין
לגזול (ו) לו קרקע והראה להם זה
קרקע פלוני אמת הוא כמו שפי'
דאפילו נענין זה מחייבים ליה אע"ג
שאינו ברור שיעלוהו שלא אמרו תמילה
הראה לנו ונגזול אלא מעצמו הראה
להם דהא ה"ג אמר לקמן (ק"ה) ואם
הראה מעצמו כמו שנשא ונתן דמי וי"ס
דגרס הכא כגון שאנסוהו עכו"ם ואחוי
ארעא ואחוי נמי הא צדהיהו ואין
להקשות (ו) לפי' מדאמר לקמן נאנס
פטור דהתם אנסוהו להראות
קרקעומוי של פלוני אלא הכא
דאנסוהו להראות של פלוני חייב שלא
היה לו להראות אותה שגול שאין שלו:
לא צריכא דאחוי אחוי. ומייז משום
דינא דגרמי דמשמע לקמן
נשמעתין דקאמר ז"ל לגביה ר'
שמעון בן חלקיה ור' אלעזר בן
פרח דלדין דינא דגרמי ומייזוהו
ממתניתין ואם מחמת הגזול חייב
להעמיד לו שדה אחר ומימה לרש"י
לעיל בהגזול קמא (דף ק. וס) לא
משכחת דר"מ דאין דינא דגרמי אלא
בדינא דמחית הכרס שנפגעה דלא
שמעתין דתלפ' כר"מ אלא מכא
ההיא משנה דהמסקן ואחוי לא
מיימי התם ממתיני' דהכא דמחייבין
דינא דגרמי ואומר ר"י דלא ניחא
ליה לאחוי ממתינין דהכא דלא
קתני צה צדהיהו דאחוי אלא
מיתורא דמתני' מוקי לה הכי:
לכא

דורמסקנין. פרושי"ם לשון מורי. לשון אחר אדרופי"ם ועשז הוא
הנאלל בשלקות קדירה: לעורפה. לנחזה ונפסשו עמהן בממון:
פייר. מראה להם הדרך: אף לפי נפשות. שטעות הדרך במדבר
סכנת נפשות היא: ולא ישנו ממנהג החמרים. שאם נהגו לחייר
לפי ממון או לפי נפשות עושין: כדוסא.

נפשיה: אין שומעין לו. שמה לא
יקח החמור וס' לא התנו אלא כדי
שיקח החמור ויהיה מוסר נפשו
לשומר עמהן צללות מן החיות
וליסתים: קא מנער ליה. ואפילו
אם יאמר האחד אני יכול לשמור יפה
אבל שנים איני יכול לשמור: קמ"ל.
דאמרי ליה לא כ"ש דהשתא ממרת
נפשו טפי: מהכאין לפי משוי. אם
השליך זה מאה ליערין והז' ישליך זה
מאה ליערין צדול: כניסן. שגל
הנהר מהפסרת שלגים ומן הגשמים
מרחקים חד אשלא מלא חכל משפת
הנהר לתוך המים ובתשרי שהמים
חמרים והספינה גוששת אלא שפת
הנהר רגילים להתרחק לתוך עומק
המים מרי אשלי: ואול היאך כניסן
למקום פשרי. צלמנע המים ומתוך
שהנהר גדול וחזק נעצעה: הילי
לאמנע. כל אחד מכיר את שלו
וטול: אי יטוליס. בעלים להליל
לא אייאוט ואפי' אמר לעצמו גזול
הוא: הכא כשוקף. וזין יכולים
להליל וזין אין יכולין להליל: וכגון
זה. במקום איבוד ממון: שוקף
חולק. ואפי' לא יראה מצדיו: אמר
פליג. ומעכב חלקו את מה שהליל:
לא אמר לא פליג. ושפיר עבד דמסר
נפשי' אעיקא דמרייהו הואיל והוא
שוקף עמו אורחיה למטרת אכולה
עיקא: כפועל. שהיה שומר לצעלי
ספינה וכשאין יכולין להליל: הדר
כיס. וזי מהפסירא: רב אשי אומר.
לעולם צאניש לעלמא וכגון דיכולין
להליל ע"י הדחק: אמר לעצמי.
ושמעו צעלים ושחקו ולא מסרו
עלמא אסמ דעמיהו וגלו דלייאוט
ולא צעו ממסר נפשייהו ומיהו הלא
דיכולין להליל להדיא אפילו שמעו
ושחקו לא קני דמסמחא לא אייאוט:
מתני'. ונעלוהו מסיקין. אנסין
גזולה מן הגזול: מכא מדניה היא.
דאנסוהו ארעא דאחריי ודהדיק:
ואם מחמת הגזול. מפרס כגמרא:
גמ' ללל. ארצה גזול הוא שאוכל
תבואות כל אדם: דאחוי אחוי. שלא
גולה הוא עצמו. אלא שמע מצית
המלך שמקשין לגזול שדות והראה
להם טלו קרקע זו של פלוני:
אי

לא משתבש ומאן דתני מציקין לא משתבש מאן דתני מציקין לא משתבש
דכתיב במצור ובמצוק ומאן דתני מסיקין לא משתבש דכתיב יירש הצלצל
ומתרגמינן יחסנינה סקאה: אם מחמת הגזול חייב: הכי דמי אילימא
דאנסוהו לארעא רידיה ולא אנסוהו כולי ארעא הא מרישא שמעת מינה
אם מכת מדינה היא כו' אי לא לא לא צריכא דאחוי אחוי לישנא אחרניא הב"ע
כגון דאנסוהו עכו"ם ואמרי ליה אחוי ארעתיא ואחוי ההוא בהדייהו
ההוא גברא דאחוי אכריא דחצי דבי ריש גלותא אתא לקמיה דרב נחמן חייביה רב נחמן לשלומי
ייתיב רב יוסף אחוריה דרב הונא בר חייא ויתיב רב הונא בר חייא קמיה דרב נחמן א"ל רב
הונא בר חייא לרב נחמן דינא או קנסא א"ל מתניתין היא דתנן אם מחמת הגזול חייב להעמיד לו
שדה (ו) ואוקימנא דאחוי אחויי בתר דנפק א"ל רב יוסף לרב הונא בר חייא מאי נפקא לך מיניה
א

(א) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(ב) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(ג) גי' מ"י מנו לי ואלי
לוקח. (ד) [ומספתא] שם
פ"ו. (ה) [ומספתא דר"מ
פ"ו]. (ו) כ"מ י' כ"ש קידושין
(ז) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(ח) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(ט) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(י) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(יא) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(יב) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(יג) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(יד) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(טו) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(טז) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(יז) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(יח) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(יט) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כ) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כא) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כב) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כג) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כד) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כה) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כו) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כז) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כח) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(כט) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(ל) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לא) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לב) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לג) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לד) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לה) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לו) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לז) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לח) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לט) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לכ) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לכא) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לכב) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לכג) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לכד) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לכה) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לכו) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לק) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקא) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקב) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקג) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקד) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקה) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקו) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקא) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקב) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקג) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקד) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקה) [ומספתא דר"מ פ"ו].
(לקו) [ומספתא דר"מ פ"ו].

תורה אור השלם

1. כי לי בני ישראל
עבדים עבדי ה' אשור
הוצאתי אותם מארץ
מצרים אני יי' אלדיהם:
ויקרא כה נה
2. ואכלת פרי בטנך
בשר בנך ובתך אשר
תן לך יי' אלדיך במצור
ובמצוק אשר יציק לך
איבה: רב"ם כה נה
3. כל עצך ופרי אדמתך
יירש הצלצל:
דברים כה כב

הגהות הב"ח

(א) גמ' שדה אחר
ואוקימנא: (ב) חוס' ד"ה
לא נראה וכו' לגזול קרקע
פ"ל ומימתי לו נחמק:
(ג) בא"ד ואין להקשות
לפי בירא זו:

גליון הש"ס

גמ' להביא כרוב וכו'.
עין יבמות דף ק' ע"א
תנ"ך אין לו: רש"י ד"ה
דורמסקנין. עין כנרת
לע פ"א נבשי' ד"ה
דורמסקין:

לעזי רש"י

פרושי"ם [פרי"ש].
שופ"ם. אדרופי"ם
[אדרופי"ש]. מלוח
[שח-בר].

מסורת הש"ס

פרק

(א) כתובות יב: ב"מ לו:
קטז: ע"ש ב"ב קלה,
(ב) [קידושין מה: וש"נ],
(ג) [בב"ב א"חא רבא],
(ד) כן העמיק הב"י בגמרא
יב"ש"י וכ"כ הש"ך בשם
רש"ל

הגהות הב"ח

(א) תוֹס' ד"ה רצ נחמן
וכו' ראה ר"י את ר"ח

מוסף רש"י

וְרִ"נ וְר' יוחנן אמרי
פטור. מלשם, ומכל
מקום משנעין ליה שנועת
היטת שכן הוא דכנריו
שאינו יודע שהוא חייב לו
(כתובות יב.).

פרה רכושא דר'. וגזן לא משהי
שדה נגזלת קונה פרה עמה וחי
קרקע ולרבנן לא קנה שדה ולא פ
לו במדבר. אם אין זה חובצו אין
שמוקדו במדבר דלאו מקום
המורה הוא: **על מנת ללאו למדבר.**
קס"ד שאמר לו ליה זה על מנת
שנלא למדבר ושם אפרע קך להכי
פריך פשיטא והא ממנה בהדיא
גבלי במדבר: **גב' ינימה ליהבט.**
אם יראה מלה ידיו על העלוניה:
ד'א' בעית לאדוריה נישלך הכס
מהדרנא לך. ואשמועינן תנא לדע"א
דלא תנאי גמור הוא דהא אי בעית
קאמר אפ"ה כיון דידע דליהו נמי
למדבר נפיק על כרחו יקבלם: **רב**
הונא ורב יהודה אמרי חייב. שלם:
פטור. ומיהו ישבע כדאמר שאין
יודע שחייב לו כלום דלא עדיף
שמה מצרי דהא א"ר הוה טעין ליה
אין קך ידעי כלום הוי משגיחין ליה
שבעת היסח: **דקא סבב ליה.** וא"ל
גולתני דהוי טענת ברי: **ללאם ידי**
שמים. וכיון דקא מורי דוראי גוליה
לא נפיק ידי שמים עד דעדיד
השבה אבל ספסא הואיל ולא גזן
ידע ולא נגזל ידע ליכא שום טענת
ברי לא זריך למיפק ידי שמים:
אסמך נמי. דהיכא דנא ללאם ידי
שמים אפילו מאל דפטור ליה מדיני
אדם אפילו דחייב היכא דליכא קאת
טענת ברי הלכך רב הונא דאוקמה
רישא בדלא תבע הואיל ואיכא
קאת ברי דהא גזן ידע דגוליה
מעיקרא חייב בבא ללאם ידי שמים:
מתני' חייב באחריותו. דמרי
גגנא קס ליה בדרומיה וסבבא דבעד
לאו השבה היא עד שמודע להו
לבעלים: **ומנו את האלן.** אחר שהחזירו
והיא שלימה הרי יש כלן דעת
בעלים: **גב' לדעת זריך דעת.**
אם הכירו הבעלים שנגנב מהן טלה
זריך שידעם שיחזירוהו ואי לא
הודע להו דאע"ג דמנו את האלן
והיא שלימה עדיין חייב באחריותה
דכיון דידע הוא ליה גוליה גמורה
ובענין השבה מעלותא: **שלא לדעת.**
לא הכירו בעלים קודם חזרה שמהא
אלאם חסירה כלום ולאחר חזרה מנו
את האלן והיא שלימה פטור מנין:
אסיפא. לא ידעו הבעלים בגניבתו
ובחזרתו ומנו את האלן והיא שלימה
פטור אבל ידעו לא מהני מנין:
ושמואל אמר בין קדמי מנו את
לדעת מנין פטור וכי קדמי מנו את
האלן אכולם. ברי ידעו ברי שלא

ידעו והרי משמע מתוך הגוון טלה והחזירה ומת מייב באחריותו וכן לא ידעו: 'ור' יוחנן אומר לדעת מנין פוטר והחזירו מייב באחריותן היכא דלא מנו אחר לדעת מנין פוטר שלא לדעת באחריות בין מנו בין לא מנו אימת

זה יכול לכופו לקבל חיבו

והלה אומר איני יודע. פי' אס
אס החזרתי לך חייב לכי
דמנני' הוא דמדמה לה צס

היה נהר דר' אלעזר
 ו: מתני' ההגול את
 שנועו ממנו או שהפקיד לו
 דבר על מנת לצאת
 דבר: גמ' ורמינהו
 ממקום אבידה ופקדון
 אומר אבי' ה"ק
 בכל מקום האבידה
 תחבט אלא במקומן:
 דבר: פשיטא ולא
 אי פקדון גבך דאנא
 יהו אנא למדבר נמי
 לאהדרינהו לך התם
 ואומר לחבירו גולתיך
 איני יודע אם החזרתי
 חייב לשלם אבל אם
 גולתיך אם הלוייתי
 מלשלם: גמ' איתמר
 איני יודע רב הונא
 ור' ג' ור' יוחנן אמרי
 יהודה חייב כרי
 דר' אמרי פטור
 מריה תנן אבל אם
 הלוייתי פטור ה"ד
 בע ליה רישא נמי
 אי חייב אלא דקתבע
 מלשלם לא לעולם
 ישא כבא לצאת ידי
 חייא בר אבא א"ר
 מנה לי בידך והלה
 בא לצאת ידי שמים:
 הדר והחזירו ומת
 לא ידעו בעלים לא
 ממנו את הצאן ושלימה
 לדעת צריך דעת
 וכי קתני ומנו את
 ססיפא ושמואל אמר
 דעת מנן פטור וכי
 פטור אכולה ורבי
 גוססר שלא לדעת אפי'
 קתני ומנו את הצאן
 חסדא אמר לדעת
 צריך דעת וכי קתני
 ארישא אמר רבא
 מ"מ

ישו שנגנזה מהן קאי מדקתני סיס
צלז מנו את האלא ודיא שלימה פטור
י ומנו אס האלא ארישא. והכי קתני
מחזורתו אפי' אין מניין או שמנו אפילי
אע"ג דמנו חייב ומנו את האלא ל
חו ובגיובדו ואס מנו הנך דרישא

הפקיד אצלי אצל איני יודע
ע' כמו רישא דמתני' ולסיפא
ומן:
וקי"ל כרז נחמן צדיני ופירש
והם דמשביעין אהו שבעות
שאין יודע דלא גרףי מאליהו היה
לגמרי וגראה דסובר בקוטרם
א' קמא דרז נחמן דפרק
ה' הדיין (שבעות מ: וס' מה.
האן) דלרישא דקמני הסם מנה
א' אין לך צדיני כלום פטור
ר' נחמן ומשביעין אהו
ה' היסח אצל איכא דמתני לה
א' אמנה לי צידק ואלי לנמחר
מנהו לי נמחוי לך פטור דדוקא
א' דליכא דררר דממונא קאמר
דמשביעין אהו שבעות היסח
א' לישנא לא וכן נראה הלכה כלשון
א' דלישנא קמא סתמא דגמרא
א' לישנא נהרא ר' חייבא
דמתני לה וצפ"ק ד"מ (דף ה.
אין) גבי ההוא רישא מייתי
לישנא קמא דר"י אצל ר"ה
דמספקא ליה לחייב שבעה
דליכא דררר דממונא כיון שיש
שמות וצפ"ק ד"מ (ס' לאו
נקט לישנא קמא דהא הסם
דררר דממונא דלחו סהדי
ה' מיניהו ושמע ר"י ש"ת
מניח לדיוני לחייב היכא דליכא
דממונא רק שהוא לא היה
לדון כן היכא דמודה שחייב
לא שטוען לו שפרעתי ר"י
ל"ת לחייב שבעה אע"י דליכא
בזהאי הודאה והיא יכול
בשעה שטען שפרעתי ואמר
ב' שפיר דררר דממונא כמו
דמתני לך אג"כ דכרך הודאה
ידים ולפי פשוט הלכה משמע
ל' דמתני אסיפא חשיב ל' דררר
ג' משום דליכא עדים בהודאה
אחמול ר' ואין יכול עתה
י' ור' האי גאון פ"י כמו כן
משביעין ליה היכא דליכא
דממונא ומייה משמעין ליה
תנאי שיהא בשמחה אם הוא
חייב ואינו מודה לו:

וְלֹא יִדְעָה מִנֵּי נֶמֶץ אֶת צִדִּיק.
וְהָא דְלִמְרָא ר' אֲלֵעָזָר לֵעִיל
(ד' ק"ו) הֵכֵל צִדִּיקִין דַּעַת צִעֲלִים
מִתְשַׁבֵּחַת אֲבִידָה אִין יִצִּי' דְּפִלְג'
אֵלֶּה יֵשׁ לְפָרֶשׁ הֵכֵל צִדִּיקִין
צִעֲלִים הֵיכָא דְהוּא לְדַעַת חוּץ
מִן אֲבִידָה שְׂאִין לְרִיךְ אִפִּי' הוּ
שִׁדְּוֹעַ שְׂאֲבָדָה לוֹ אֲוֹתָה אֲבִידָה:
מֵאִי

ז לא ידעו מכלל דרישא צידעו
צין רישא דידעו צין סיפא דלא
הגונג טלא דהיינו ידעו אחרי כן
הוא ידיעה פטור: ורצ חסדא
רישא והכי משמע מתני' חייב
את הנאן לאחר חזרה פטור:
מ"ט

קָבוֹד א' מִיּוֹם שִׁשָּׁה הָיָה
 גִּילָה וְהִלָּלָה הָיָה א'
 סָמַח עֲשׂוֹן עַד טוֹשִׁיעַ הָיָה
 ח' יִשׁוּן סָמַח ד' עַד וְלִפְנֵי
 לֵאמֹר וְכִימִי פִּי עָד פֹּה
 וְהָסֵל מִיּוֹם שִׁשָּׁה א'
 קָבוֹד ב' מִיּוֹם שִׁשָּׁה מִחֵל
 מִלֵּה וְלֵה הָיָה ח'
 סָמַח עֲשׂוֹן עַד טוֹשִׁיעַ הָיָה
 ס' עַד שִׁשָּׁה א'
 קָבוֹ ג' מִיּוֹם שִׁשָּׁה הָיָה
 שְׁלֵלָה וְסָפְקוֹן הָיָה ח'
 סָמַח עֲשׂוֹן עַד טוֹשִׁיעַ הָיָה
 ס' עַד שִׁשָּׁה ב'
 קָבוֹ ד' מִיּוֹם שִׁשָּׁה הָיָה
 מִלֵּה וְלֵה הָיָה ח'
 סָמַח עֲשׂוֹן עַד טוֹשִׁיעַ הָיָה
 ס' עַד שִׁשָּׁה א'
 קָבוֹ ה' מִיּוֹם שִׁשָּׁה הָיָה
 שְׁלֵלָה וְסָפְקוֹן הָיָה ח'
 יא סָמַח עֲשׂוֹן פֹּה טוֹשִׁיעַ
 ח' יִשׁוּן עַד טוֹשִׁיעַ הָיָה
 קב ו' מִיּוֹם שִׁשָּׁה טוֹשִׁיעַ
 ח' יִשׁוּן עַד שִׁשָּׁה א'
 נִבְנִיָּה וְהָיָה עַד שִׁשָּׁה ב'
 קב ב' מִיּוֹם שִׁשָּׁה ח' יִשׁוּן
 מִיּוֹם שִׁשָּׁה ח' יִשׁוּן
 סָמַח עֲשׂוֹן עַד טוֹשִׁיעַ הָיָה
 ס' עַד שִׁשָּׁה ח' יִשׁוּן
 עֲשׂוֹן עַד נִבְנִיָּה
 קבב א' מ' יִשׁוּן עַד ח' יִשׁוּן
 סָמַח עַד טוֹשִׁיעַ
 ח' יִשׁוּן עַד שִׁשָּׁה ב'
 קבב ב' מ' יִשׁוּן עַד ח' יִשׁוּן
 גִּיבִיָּה הָיָה יב סָמַח
 עֲשׂוֹן עַד טוֹשִׁיעַ ח' יִשׁוּן
 עַד שִׁשָּׁה א'
 עַד שִׁשָּׁה א'

(א) (לעיל דף טו.) (ב) צ"מ מ.
(ג) (שם כח.) (ד) ס"א ל"ב.
(ה) שם פד. (ו) שם כח.
(ז) פ"י ב"ש.

הגהות הב"ח

(א) נ"מ מורה רב
ברקיעותא. (ב) ט"ז
מורה רב. (ג) שם
הוא במסכת שבת דף קו.
(ד) שם שהחזיר למקום
שגב קמיעותא.

מוסף רש"י

צריך דעת בעלים. ואם
לא הודיעם חייב
באחריותם. אם חת או
נגנב, דמסקליה קס ליה
נרשומיה והשנה כלא
ידיעה לאו השנה היא (ב"ח
דף טו.)

קבר א ופ"י נבגד
משה כפ"י מהל'
גניבה ה' (ב) (כ) אלמס
מאן ונב"מ פ"ג דף סה.
קבר ב מ"י פ"א מהל'
גולה ואנדה ה'
ח ופ"ד מהל' גניבה ה' י
וע"י נהשנות ונמ"מ סמג
פ"ש פ"א טו"ט ח"מ ס'
שם טע"ף ה'.
קבר ג ד מ"י פ"ד מהל'
גניבה ה' י וע"י
נהשנות ונמ"מ טו"ט שם
טע"ף ג.
קבר ד מ"י פ"א מהל'
גולה ואנדה ה' ח
טו"ט שם טע"ף א ופ"י
שם פ"י ב נהשנות.
קבר ז מ"י פ"ו מהל'
גניבה ה' א סמג
ע"י פ"א טו"ט ח"מ ס'
שם טע"ף ה'.
קבר ח מ"י שם ה' ג
טו"ט שם טע"ף
ב.
קל ט מ"י שם ה' ד
טו"ט שם פ"י ה'.
קלא י מ"י שם טו"ט
שם ונב"מ ג.
קלב כ מ"י שם טו"ט
שם טע"ף ה'.
קלג ל מ"י שם ה'
א וה' ב טו"ט שם
טע"ף ה'.

מ"ע דרב חסדא. בשלמא טעמא דכולהו נחא דעדיף להו לדעת משלל לדעת ועוד מחני' נחא לתרוצי כוותיהו טפי: הוילי
ואנקטא נגרי ברייתא. למדה ללחח חוץ ומעטה לריכה שימור יפה וכיון דלא ידעו בעלים לא מודרי זה אכל לדעת מנין פוטרי
שהרי הכירו שנגנבה והחזירה ומעשיו יחזרו בה: האי מאן דחוייב להכריז דאנבה אימרא מעדרא ידידיה. כדי לגונבה: אע"ג דמני.
אלמלא לדעת לר"ך דעת: החזירו לעדר. שיש לו לבעל הבית במדבר יא' ואע"ג דליכא לא לדעת ולא מנין ור"ך לא סגי ליה בלאו

מ"ט דרב חסדא הוילי (א) ואנקטא נגרי ברייתא
ומי אמר רבא הכי והאמר רבא האי מאן
דחוייב להחזירה דאנבה אימרא מעדרא ידידיה
ורמא ביה קלא ושרייה ולא ידע אי הדריה אי
לא הדריה ומת או גנב חייב באחריותו מאי
לאו אע"ג דמני לא דלא מני ומי אמר רב הכי
והאמר רב החזירו לעדר שבמדבר יצא אמר
רב חנן בר אבא מודה רב (ב) "ברקיעותא לימא
כתנאי (ג) הגונב מלה מן העדר וסלע מן הכיס
למקום שגנב יחזיר דברי רבי ישמעאל ר"ע
אומר צריך דעת בעלים סברוה דכולי עלמא
אית להו דרבי יצחק דאמר רבי יצחק (ד) אדם
עשוי למשמש בכיסו בכל שעה מאי לאו בסלע לדעת ובפלוגתא דרב
ושמואל (ה) (לא) במלה שלא לדעת ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן אמר רב
זביד משמיה דרבא יבשומר שגנב מרשות בעלים כ"ע לא פליגי כדרב
חסדא והכא בשומר שגנב מרשותו (ו) שיחזיר למקום שגנב קמפילגי ר"ע סבר
יכלתה לו שמירתו ור' ישמעאל סבר לא כלתה לו שמירתו לימא מנין פוטרי
תנאי היא דתנאי (ז) הגזול את חברו והבליע לו בחשבון תני חדא יצא ותניא
אידך לא יצא סברוה דכ"ע אית להו דר' יצחק דאמר אדם עשוי למשמש
בכיסו בכל שעה ושעה מאי לאו בהא קמפילגי רמ"ד יצא סבר מנין פוטרי
ומאן דאמר לא יצא סבר מנין אינו פוטרי אמרי אי סבירא לן כר' יצחק
כ"ע לא פליגי דמנין פוטרי אלא כדרבי יצחק קמפילגי מר אית ליה דר'
יצחק ומר לית ליה דר' יצחק ואי בעית אימא דכ"ע אית להו דר' יצחק
ולא קשיא הא דמני ורמא ליה בכיסיה והא דמני ורמא ליה ליה ליה דר'
אימא אידך ואידך דמני ורמא בכיסיה הא דאית ליה זוזי אחרני בכיסיה הא
דלית ליה זוזי אחרני בכיסיה: מלתני' יאין לוקחין מן הרועים צמר וחלב
וגדיים יולא משומרי פירות עצים ופירות אביל לוקחין מן הנשים כלי צמר
ביהודה וכלי פשתן בגליל ועגלים בשרון וכולן שאמרו להטמין אסור
לוקחין ביצים ותרגולין מכל מקום: גמ' ת"ר יאין לוקחין מן הרועים לא
עזים ולא גדיים ולא גזין ולא תלושין של צמר אבל לוקחין מהן תפורין
מפני שהן שלהן ולוקחין מהן חלב וגבינה במדבר ולא ביישוב ולוקחין מהן
ד' וה' צאן ד' וה' גזין אבל לא שתי צאן ולא שתי גזין ר"י אומר בייתות
לוקחין מהן מדבריות אין לוקחין מהן כלל דבר כל שהרועה מוכר ובעל
הבית מרגיש בו לוקחין מהן אין מרגיש בו אין לוקחין מהן אמר מר לוקחין
מהן ד' וה' צאן ד' וה' גזין השתא יש לומר ארבעה זבנין חמשה מיבעיא
א"ר חסדא ארבעה מתוך חמשה ואיכא דאמרי א"ר חסדא ארבעה מעדר
קמן וחמש מעדר גדול הא גופא קשיא אמרת ד' וה' צאן ד' וה' גזין ד'
וה' אין אבל שלש לא אימא סיפא אבל לא שתי צאן הא שלש
זבנין לא קשיא הא בברייתא הא בכחישתא: ר"י אומר בייתות
לוקחין מהן מדבריות אין לוקחין מהן כו': איבעיא להו ר"י ארישא
קאי ולחומרא או דלמא אסיפא קאי ולקולא ארישא קאי ולחומרא
דאמר לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן הגי מילי בייתות אבל מדבריות
אפילו ארבעה וחמשה לא או דלמא אסיפא קאי ולקולא דאמר אבל
לא שתי צאן ולא שתי גזין הגי מילי מדבריות אבל בייתות שתיים
נמי לוקחין ת"ש דתניא ר"י אומר לוקחין בייתות מהן ואין לוקחין
מהן מדבריות ובכל מקום לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן
מראמר

הדרן עלך הגזול בתרא
וסליקא מסכת בבא קמא

עשוי למשמש בכיסו בכל שעה מאי לאו בסלע לדעת ובפלוגתא דרב
ושמואל (ה) (לא) במלה שלא לדעת ובפלוגתא דרב חסדא ור' יוחנן אמר רב
זביד משמיה דרבא יבשומר שגנב מרשות בעלים כ"ע לא פליגי כדרב
חסדא והכא בשומר שגנב מרשותו (ו) שיחזיר למקום שגנב קמפילגי ר"ע סבר
יכלתה לו שמירתו ור' ישמעאל סבר לא כלתה לו שמירתו לימא מנין פוטרי
תנאי היא דתנאי (ז) הגזול את חברו והבליע לו בחשבון תני חדא יצא ותניא
אידך לא יצא סברוה דכ"ע אית להו דר' יצחק דאמר אדם עשוי למשמש
בכיסו בכל שעה ושעה מאי לאו בהא קמפילגי רמ"ד יצא סבר מנין פוטרי
ומאן דאמר לא יצא סבר מנין אינו פוטרי אמרי אי סבירא לן כר' יצחק
כ"ע לא פליגי דמנין פוטרי אלא כדרבי יצחק קמפילגי מר אית ליה דר'
יצחק ומר לית ליה דר' יצחק ואי בעית אימא דכ"ע אית להו דר' יצחק
ולא קשיא הא דמני ורמא ליה בכיסיה והא דמני ורמא ליה ליה ליה דר'
אימא אידך ואידך דמני ורמא בכיסיה הא דאית ליה זוזי אחרני בכיסיה הא
דלית ליה זוזי אחרני בכיסיה: מלתני' יאין לוקחין מן הרועים צמר וחלב
וגדיים יולא משומרי פירות עצים ופירות אביל לוקחין מן הנשים כלי צמר
ביהודה וכלי פשתן בגליל ועגלים בשרון וכולן שאמרו להטמין אסור
לוקחין ביצים ותרגולין מכל מקום: גמ' ת"ר יאין לוקחין מן הרועים לא
עזים ולא גדיים ולא גזין ולא תלושין של צמר אבל לוקחין מהן תפורין
מפני שהן שלהן ולוקחין מהן חלב וגבינה במדבר ולא ביישוב ולוקחין מהן
ד' וה' צאן ד' וה' גזין אבל לא שתי צאן ולא שתי גזין ר"י אומר בייתות
לוקחין מהן מדבריות אין לוקחין מהן כלל דבר כל שהרועה מוכר ובעל
הבית מרגיש בו לוקחין מהן אין מרגיש בו אין לוקחין מהן אמר מר לוקחין
מהן ד' וה' צאן ד' וה' גזין השתא יש לומר ארבעה זבנין חמשה מיבעיא
א"ר חסדא ארבעה מתוך חמשה ואיכא דאמרי א"ר חסדא ארבעה מעדר
קמן וחמש מעדר גדול הא גופא קשיא אמרת ד' וה' צאן ד' וה' גזין ד'
וה' אין אבל שלש לא אימא סיפא אבל לא שתי צאן הא שלש
זבנין לא קשיא הא בברייתא הא בכחישתא: ר"י אומר בייתות
לוקחין מהן מדבריות אין לוקחין מהן כו': איבעיא להו ר"י ארישא
קאי ולחומרא או דלמא אסיפא קאי ולקולא ארישא קאי ולחומרא
דאמר לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן הגי מילי בייתות אבל מדבריות
אפילו ארבעה וחמשה לא או דלמא אסיפא קאי ולקולא דאמר אבל
לא שתי צאן ולא שתי גזין הגי מילי מדבריות אבל בייתות שתיים
נמי לוקחין ת"ש דתניא ר"י אומר לוקחין בייתות מהן ואין לוקחין
מהן מדבריות ובכל מקום לוקחין מהן ארבעה וחמשה צאן
מראמר

מאחר שמוכרין צפרהסמא לא גנבוס. ל"א שרון שם מקום ומקום עגלים הוא ולוקחין עגלים צוול ומגדלין אותן ושלחן הן לשון זה עיקר
דמניא נמנחות בפרק כל קרבנות (דף פו.) אילין ממואז וכנשים מחזרין עגלים משרון: גמ' ולא פלושין. שנחלש המר שעל הרחל מעט
מעט: פסורים. בגדים תפורים דלי נמי גנבו קנהו בשנייה: מלך וגבינה במדבר. דאין דרך בעלים לילך שם ולעולם הרועים נטלן: אכל
לא ביישוב. שדרך להביאו לבית בעל הבית: ארבע וחמש זאן. שסמיון יכר בעדר ואין יכול לישמט ולומר זאכ טרפה: בייתות לוקחין מהן.
שהרי בעל הבית יודע מניינם: מרגיש. מנין: ארבע מסוך חמשה. אם לא היה לו בעדר אלא חמש זאן ומוכר מהן ארבע מותר
ליקח דכולי האי לא גביה מדבר מועט: ברייתא. עין בעל הבית תמיד עליהן ומרגיש בשלש: כחשופ. אין חשונות לו ואין
עיניו עליהם לפיכך אין מרגיש כלומר אין יודע כשמוכרם זה: ארישא קאי. ארבע וחמש דשרי ת"ק: אסיפא. שמי זאן דקאמר ת"ק:
מדקאמר

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

ק"ט.

עין משפט גז' כצוה

קלד א מ"י פ"ו מהל' גניבה הלכה ג סמך
עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ פ"י
שנח ספיק ד:
קלד ב ג מ"י שס טו"ש"ע
סס ספיק ב:
קלד ד מ"י פ"ו מהל' גניבה הלכה ג סמך
עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ פ"י
שנח ספיק ד:
קלד ה מ"י פ"ו מהל' גניבה הלכה ג סמך
עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ פ"י
שנח ספיק ד:
קלד ו מ"י פ"ו מהל' גניבה הלכה ג סמך
עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ פ"י
שנח ספיק ד:
קלד ז מ"י פ"ו מהל' גניבה הלכה ג סמך
עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ פ"י
שנח ספיק ד:
קלד ח מ"י פ"ו מהל' גניבה הלכה ג סמך
עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ פ"י
שנח ספיק ד:
קלד ט מ"י פ"ו מהל' גניבה הלכה ג סמך
עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ פ"י
שנח ספיק ד:
קלד י מ"י פ"ו מהל' גניבה הלכה ג סמך
עשין ע"ז טו"ש"ע ח"מ פ"י
שנח ספיק ד:

ושמנים וסלפוס. שדרך האדם למוכרין ואין עושה את אשמו שלם
לכך ושמה גנבתו מצעלה: **כספ.** לענין ואין העבול מקפיד:
והכדורין. בעלי בית הכד שחגגין הן בשמן לוקחין מן נשיהם וזמנים
מכירה כפרהסיה ודבר מרובה דאין
יכולה לגנוב כל זאת ולעשות צניעות
אכל לא צנועות דגנבתו ויכולה לעשות
צניעות ולא ירגיש בעלה. ל"א צנועות
צנועות שנטלתן מן המעטן ואין
דרך למוכרין כך: **בגליל העליון.**
שהשמן שם ציורק ומקפיד על דבר
מועט: **רבינא.** גנאי דקדק היה:
ככלי. שרשיות זהב: **ושירי.** למדין:
לכני **מסווא.** עשירים הם:
בתנאי. הכוכב מוליא. כנגד כמר
דבר מועט על ידי שטיפה ואין העב"ה
מקפיד ומן הדיון הן שלו והמקפיד לא
היו קפידא: **שסורוק מוליא.** ע"י
הקונים שקורין קדונו"ש: **סורק.**
פילוני"ש כך שם האומנות על שם שהיה
סורקו בקונים ענין מסרק: **של**
בעל הציב. שדבר חשוב הוא וכן
מחיל: **הכוכב נטול ג' חוטיין.** דרך
אורני כנגד כמר לארוג שלשה חוטיין
ממין אחד כסוף הכנגד והכוכב נטול
ומשהו הכנגד ומיפסו: **ואם היה**
הסוט שסור. שחרגו כנגד לכן רשאי
ליטול הכל לפי שהסור מגנה את
הללן: **הפייט ששייר מן הסוט כדי**
לספור כו. ובגמרא [ע"פ] מפרש שיעור
תפירה: **ה"ג ומטילין שסוא ג' על**
ג'. מייט שהסוא את תפירתו וקילע
הימנה מטילין קטנה שלש אצבעות
על שלש אצבעות הרי אלו של צנה"ב:
מעלה. דלע"י"ר כלע"י קטנה
ומחלק זה את הסקרים וספאין
שהוא שסור דקין הן טענ"ש
כלע"י: **כשיל.** קרדוס ומפיל
שפאין גסין: **אלל בעל הציב.**
שכר יוס: **נפורס.** אפי' דק דק
היו"א מתחת המקדש שהיה דק מלח
של בעל הבית. ורשאי כקנלן שקיבל
לכנות הבית כדמים קלונים: **גמ'**
ולא

מדקאמר בכל מקום. לוקחין ארבעה וחמשה אלמא האי דקמפלג
בין ביימות למדבריות אשמי לאן פליג ולקולא קאי: **שניספא.** חבילי
ומורות: שומר שכרו הוא נוטל צמעות ואין לו חלק בעצם אכל
ארים חולק צומרות ובעצם וצין:
ומוכרין פירות צמעות כדרך התגרים
דכיון דמוכרין כפרהסיה לא גנבוס:
רוב. ממונו משלו בלא גזילה הולכין
אחר הרוב ונהיין ממנו: **אפילו**
מיטעו משלו. תליין ואמרין האי
מדי דיהיב ליה מדידיה הוא:
אדא. שם האיש: **דיילא.** שמש
דרכן: **ס' חמיר מגופו.** דקיימא לן
כפרק שני דע"ז (דף ט:) דמוכר
לאכז גופו בידים דקמני המינין
והמסורות מורדין אותן לצור ולא
המפלג: **מסור.** מלשין המוסר ממון
תנינו לאנסים: **ס' פקיל ויהיב.** לרז
חסדא: **פקיל ופקיל.** לנפשיה מדקדק
במלקא ואינו מוותר מחלקו כלום. לשון
אמר מחנה היה נוטל ודקן שאר
האריסין ליטול שליש: **[קרא אנפשיא].**
רז חסדא דליק ופאה האריס חוטא
ונלפן חילו לרז חסדא דסקלן ונטול
מלקו: **כי ישל אלוה נפשו.** משליך
הקב"ה נשמתו ומאכז ממנו נשמה
אחת: **אל פגול דל כי דל הוא.**
א"ע"פ שדל הוא ואין לו מה לגחלו:
אל תדקא עני כשער. מעשר עני
ולקט שכתה ופאה הממחלקין
כשעריך אל תדקא דל כס: **וקבע אס**
קובעיה נפש. גזול נפש גזילה:
נפשו דהספא. גזול שנעשה עכשיו
נפשו לממון: **ואכל קצירך ולחמך.**
דומה לך כחולב נצין וצנוחין לפי
שאין לך שז צמא לפרנס: **מחמס**
כני יודא. מגזול שעשו מעלה אי
עליהם כאילו שפכו דם נקי: **המים**
הגבעונים. כדמפרש לקמיה שהמית
הכני נזע שהיו מספקים מים ומזון
לגבעונים שהגבעונים היו משמטין
למזבח חוטטין עמים ושואזי מים
ומעלה עליו כאילו המים הגבעוניי:
[אלל נפש בניו וצנוחיו לא]. הא
מאת נפש בעליו יקח לא נפקא לן
אלא נפש הגזול: **אלל בניו וצנוחיו**
לא נעשו גזול אפשי בני הגזול:
[דלל יהיב דמי]. מתמן יהיב דמי זה
לא היה רוצה למכור: **אלל לא ייטוס**

6) ל' רבא דבר פלוגתא
דלמי הוא ועי' בלכות
[וכי' כסוף י"ב כס.
ד"ה מ' וזו"ה ויכריף
ליפת דכא] (ג) ג' ה"ר
ליגות, (ד) לעיל קח:
סנהדרין ע"ד. (ד) [מי
חוס' פ"ו ס: ד"ה א"ל,
(ה) נפקא ליפת חסדא רשע
רק ד"ה מפרש לקולא
הי א"ל כספא מ' מ':
מיימי ה"ה קרא כדמני
ע"ש ועי' מהרש"א ח"ה,
(ו) ב"מ ק"ה, (ז) [ואלל
נצין כ"ה], (ח) [לפ"ל כ"ה],
(ט) יבמות פ"ה (י) ק"ה
כמעט, (כ) [ל' וסנהדרין],
(ל) כדמני ה"ה סנהדרין,
(מ) [ל' חסדא ד"ה מסור],
(נ) כסדא, ג"ה, (ס) כסדא:
הגזול, (ס) כסדא: הש"ס

חורא אור השלם
1. יבין וצדק ילפס
וכסף נקי ילפס
א"ב כו י:
2. טוב ינחיל בני בנים
וצפון לצדק חיל
חוטא משלי יב כב
3. כי מה תקות חנף כי
בצע כי ישל אלוה
נפש: א"ב כו ח
4. כן ארחות כל בצע
בצע את נפש בעליו
משלי א ט
5. אל תגזל דל כי דל
הוא ואל תדקא עני
בשער: כי י' יריב ריבם
וקבע את קבעיהם נפש:
משלי כב כב-כג
6. ואכל קצירך ולחמך
יאכלו צדק וצנוחין
יאכל צאנך וצדק יאכל
צאנך ותאמרת ידעש עיר
מכבדך אשר אהא
בטוח בזה"ה כדמני:
7. מצרים לשממה
תורה ואדם למדבר
שממה תורה מחמס בני
יודא אשר שפכו דם
נקיא בארצם:
יחל ד ט
8. וזה רבץ בימי דוד
שלש שנים שנה אחרי
שנה ורקש דוד את פני
י' ראמך י' אל שאול
ואל בית הדמים על
אשר דמית את
הגבעונים:
שמואל ב כא א

הגזול והב"ח

6) גמ' ליפת מנפשיה
קא מוכין ג"כ עין פקד
אלו מלכות דכ כס כמ'
ד"ה מ' וזו"ה: (ג) רש"י
ד"ה המית וט' הגבעונים
הסד' וחס' מ"ה ובי"ח
נפש דדידה דהא חלח
נפש:

גליון הש"ס

גמ' כל הגזול את חבירו.
עין כדמני ד' מ' מ"ב פס'
ד"ה זה גנבוס:

לעני רש"י

קדונו"ש [מדרש]
דורדום פילוני"ש
[פולוני"ש] כוכסין.
דילדורין [דילדורין].
מצד [מציין גזול]. טענ"ש
[טיבני"ש] דקס, דרס.

מוסף רש"י

אל תגזל דל כי דל
הוא. א"ל אס דל הוא
ואין לו עור, אל תגזלה,
והוא אחד מלכוד לטעות
שכי משמש כן אס
(ב"ח ק"ה). וקבע את
גזול
את גזילה, ומה יקבע
מהן את נפשו, שגורמים
הגזולים רעה לעמלן
(שם). שהיו מספקין
להן מים ומזון. הסיס
היו מספקין להם מזון
לגבעונים. שהיו חוטטין
עליהם ושואזי מים למזבח,
ולא
יבית מחס חוטטין עמים
ושואזי מים לצית אלה
(יבמות ע"ה).

פּוֹנִינֶן [פּוֹנִינֶן]. חפּרִים.
לִיצִינֶן [לִיצִינֶן]. גִּידִים.
רוֹשִׁינֶן [לְרוֹשִׁינֶן].
קִפּוֹת (שֶׁל חוּט).
טוֹרִינֶן [טוֹרִינֶן].
חוּט עֵרֶב שְׂרִינֶן
[טֹרִינֶן]. גִּידִין (שֶׁל
פֶּשֶׁת לֵב טוֹרִי). פִּטְרִינֶן
[פִּטְרִינֶן]. לָקֵד.
רוֹמִינֶן
[רוֹדִינֶן]. חֲתִיכוֹת
שֶׁקֶטֶעַ מְהוּרֶה בִּשְׁעַת
עֵיבוּרָה. שִׁירָה
[שִׁירָה]. מִשׁוּר. טֵרִידָא
[טֵרִידָא]. מִקְדָּם.
פִּטְיָנֶן. מִקְצוֹנָה.